

תוכן עניינים

תנ"ך

יאיר סגל לא נערים ולא יער: עיון בסיפור אלישע והנערים.....	3
ניתאי בלפר שמר לעשות חוקי ומשפטי: עיון במקראות על שמירת התורה והברית.....	19
נתן חריף "בצלם אלוקים ברא אותם".....	51

עיון

אבישי דולב מהות דין מורדת: סקירה ועיונים.....	69
איתמר סולטניק "וכלי יקר שפתי דעת": קניין רוחני כאבן בוחן של תפיסת הממון בהלכה.....	79
אלישיב מקובסקי הבל וחבטה בבור: עיון במחלוקת רב ושמואל על דיני נזקים.....	101
דוד שלזינגר גדול כבוד הבריות: חקירת המושג.....	117
זאב גימפל כבוד ציבור.....	129
יובל ברק פירות מפוזרים: כמה, ולמה זה לא עובד? עיון בסוגית קב בארבע אמות.....	137
יוסף פרנסקי מה הוא הכלל "יום אחד בשנה חשוב שנה" ואיך הוא עובד? עיון בספרית שנים במסכת ראש השנה.....	149
יעקב בלוק שוגג הקרוב למזיד פטור – ממתי? עיון בסוגית הנכנס לחנותו של נגר.....	157
מאור בייקר שני מודלים לכוונה במצוות: עיון בתלמוד בבלי וירושלמי.....	167
עדין לייסנר תהום יסובבני: עיונים בגדר 'טומאת תהום' ומושגי הנרחבים.....	175
רועי גרוס כי פנה יום: בנייתה של מסכת יומא.....	199

שחר טורקל | שור שהמית: יחסו של בית דין לטענה שערורייתית.....213

הלכה

הלל כהן | פישי אישפאדה: הדג בעל החרב וכשרותו.....225

יהודה מנדלסון | כגבנה תקפיאני: איסור גבינת עכו"ם במציאות המודרנית

והשתלשלותה.....235

מחשבה

גבריא אל גלס | חזרה אל המוסר.....265

ג'ואי זאב | על פסיקה קונסרבטיבית.....277

עמנואל אברהמי | "הלא זה צום אבחרהו": עיון במופעי הצום.....293

רפאל קמבל הוכשטיין | היחס לגויים במשנה תורה לרמב"ם.....309

יאיר סגל

לא נערים ולא יער

עיון בסיפור אלישע והנערים

בספר מלכים ב', פרק ב', מעט אחרי עליית אליהו השמיימה, ומיד לאחר שאלישע מרפא את מקור המים של העיר יריחו, מתואר בשלושה פסוקים סיפור אלישע והנערים:

וַיֹּאמְרוּ אֲנָשֵׁי הָעִיר אֶל אֱלִישֶׁע הִנֵּה נָא מוֹשֵׁב הָעִיר טוֹב כַּאֲשֶׁר אָדָנִי רָאָה וְהַמִּים רָעִים וְהָאָרֶץ מְשֻׁכָּלֶת: וַיֹּאמֶר קָחוּ לִי צִלְחִית חֲדָשָׁה וְשִׂימוּ שָׁם מֶלַח וַיִּקְחוּ אֵלָיו: וַיָּצֵא אֶל מוֹצֵא הַמִּים וַיִּשְׁלֹךְ שָׁם מֶלַח וַיֹּאמֶר כֹּה אָמַר ה' רְפֹאתִי לַמִּים הָאֵלֶּה לֹא יִהְיֶה מִשָּׁם עוֹד מָוֶת וּמְשֻׁכָּלֶת: וַיֵּרְפוּ הַמִּים עַד הַיּוֹם הַזֶּה כַּדָּבָר אֲשֶׁר דִּבֶּר:

וַיַּעַל מִשָּׁם בֵּית אֵל וְהוּא עָלָה בְּדֶרֶךְ וְנַעֲרִים קְטָנִים יָצְאוּ מִן הָעִיר וַיִּתְקַלְסוּ בּוֹ וַיֹּאמְרוּ לוֹ עָלֶה קֶרֶחַ עָלֶה קֶרֶחַ: וַיִּפֹּן אַחֲרָיו וַיִּרְאֵם וַיִּקְלָלם בְּשֵׁם ה' וַתִּצָּאֲנָה שְׁתֵּי דָבִים מִן הָעֵיֶר וַתִּבְקַעְנָה מֵהֶם אַרְבָּעִים וּשְׁנַיִם יְלָדִים: וַיִּלְךְ מִשָּׁם אֶל הַר הַכֶּרְמֶל וּמִשָּׁם שָׁב שְׁמֵרוֹן: (מל"ב ב' 19-25)

פשט הכתובים ברור: אלישע עולה מיריחו לבית אל ונערים לועגים לו,¹ הוא מקללם והם מבוקעים בידי זוג נקבות דובים. אך נדמה גם שהם מסתירים הרבה: בין השאר לא נכתב מדוע הנערים מתקלסים בו ולא ברורה משמעות דבריהם, וגם לא ברור במה קיללם ולא מסופק הסבר לגורלם המפורט בדקדוק.

* ברצוני להודות לחכם חזי כהן על העידוד והדחיפה שבלעדיהם לעולם לא הייתי מתחיל בכתבה, ולאיתן פיאמנטה ואריאל יונייב על תרומתם לפיתוח וניסוח הרעיונות המופעים במאמר, בלעדיהם לעולם לא הייתי מסיימו.

¹ משמעות השורש ק.ל.ס היא לעג וחרפה. ראו: ירמיהו כ"ח; תהילים מ"ד, ע"ט.

בתחומי הסיפור² אפילו לא נאמר מפורשות מיהו האיש, מניין הוא עולה ומהי העיר ממנה יוצאים הנערים. על כל פרט כמעט בסיפור נחלקו המפרשים והחוקרים, ואולם במאמר זה אנסה להציע הסבר יציב לסיפור כולו. כבר חז"ל במסכת סוטה חלוקים באשר למעשה אלישע:

"ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם ה'". מה ראה? אמר רב: ראה ממש. כדתניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל מקום שנתנו חכמים עיניהם — או מיתה, או עוני. ושמואל אומר: ראה שכולן נתעברה בהן אמן ביום הכיפורים. ורבי יצחק נפחא אומר: בלורית ראה להן, כגויים. ורבי יוחנן אומר: ראה שלא היתה בהן לחלוחית של מצוה. ודלמא בזרעייהו ניהוה הוה? אמר רבי אלעזר: לא בם ולא בזרעם עד סוף כל הדורות... תנו רבנן, שלשה חלאין חלה אלישע: אחד שגירה דובים בתינוקות, ואחד שדחפו לגחזי בשתי ידים, ואחד שמת בו, שנאמר: "ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו". (בבלי סוטה מ"ו-מ"ז).

מחד, דורשים החכמים על הנערים שנדמו לגויים, שלא היה להם כל קשר למצוות ואפילו מרחיקים לכת עד לאמירות שנולדו בעקבות חטא הוריהם ושלעולם לא יצאו מהם צאצאים שומרי תורה ומצוות. מאידך, קללת אלישע ותוצאותיה נחשבות לעוול שבשלו נענש בחולי. אם כן כבר לחכמי הגמרא לא ברורות נסיבות מעשה אלישע, והם נאלצים להביא פתרונות אשר להם אין אחיזה בפשט הכתוב. אכן קשה להצדיק את מעשה אלישע ללא תוספות על הסיפור, אך הגישה הגורסת כי אלישע חטא במעשהו נתקלת בקושי גם היא: בפשט הפסוקים אלישע כלל לא נענש על המעשה.

הנערים קטנים יצאו מן העיר

היעדר המידע המובהק בפסוקים מכריח את המנסה לפרש את הסיפור להתעמק גם בהקשרו הרחב.³ ואולם, כבר בבירור אחת השאלות הראשוניות יש קושי ממשי: מניין הגיעו הנערים? בשאלה זאת התחבטו הפרשנים, אך כפי שהצביע כבר זקוביץ, כיוון שאלישע נדרש להסתובב כדי לראותם, סביר להניח כי הם יצאו מהעיר שמאחוריו, יריחו. לעג ילדי יריחו לאלישע, לאחר שבסיפור הקודם

² על השפעות תיחום הסיפור על פירושו ראו: י' זקוביץ, 'עלה קרח', מחקרי ירושלים בספרות עברית ח, תשמ"ה, עמ' 7-23.

³ אם כי בוודאי טוב לעשות זאת בכל מקרה...

ריפא את מעיין העיר, גם מבליט את כפיות הטובה לנביא. כפי שהציע רוזנסון, הביטוי "נְעָרִים קְטָנִים" המבטא חוסר ניסיון וקלות דעת,⁴ עשוי לרמוז לנו שהתנהגות הנערים מגלמת הלך רוח שהיה נפוץ בעיר מקורם, ואותו הם מגלים לאוזני אלישע. את הלך רוח זה של ביזוי לנביא ושיטותיו שמעו הנערים כבר בבית הוריהם, והם רק חוזרים עליו. ואם כן נראה שכפיות הטובה לאלישע קיימת באופן משמעותי יותר מאשר בפי מוסריה, בעיר יריחו כולה.⁵

בהמשך מאמר זה אתייחס ליריחו כעיר מוצאם של הנערים בתור הנחת יסוד כדי לספק הסבר יציב לסיפור. בעקבות הנקיטה בגישה זאת יש לתהות על מטרת הזכרתה של בית אל,⁶ ואולם במבט על סוף הסיפור נגלה חילוף של יעד הליכתו, ואולי נזכרה כדי להדגיש את התפנית הזאת. על שינוי מסלולו לא נכתב כמעט,⁷ אך במאמר זה אציע תכלית גם לכך.

כאמור, בהינתן שהנערים יצאו מיריחו, ובמיוחד לאור כך שנראה שהם מוסרים את מחשבת העיר כולה, חשוב להתייחס לסיפור הקודם: ריפוי מעיין העיר על ידי אלישע. סוגיית ריפוי המעיין מורכבת גם היא, וקשורה לסיפור קללת יהושע על בניין העיר ביהושע ו. הרב אביה הכהן כבר פיתח את הקשר בין קללת יהושע על יריחו לבין ריפוי מי יריחו על ידי אלישע,⁸ ובמאמר זה אנסה לחבר לזוג הסיפורים הזה גם את סיפור הנערים. ראשית נראה את הצעת היסוד.

⁴ ראו דברי דוד במל"א ג': "וְאֶזְכִּי נָעַר קָטָן לֹא אֶדַע צֵאת וְבֹא".

⁵ ראו: י' רוזנסון, 'נביא בדרך בית אל', על אתר ח-ט, תשס"א, עמ' 175-187.

⁶ מלב"ם על אתר מפרש שהנערים מגיעים דווקא מבית אל, עיר עם מסורת עבודה זרה משמעותית שיכלה להביא לזלזול כזה בנביא. אך יציאת הנערים מבית אל לא נדרשת בשל הקרבה בין הערים שוודאי גרמה לכך שגם ביריחו התקיים פולחן ע"ז לא מבוטל (יש לזכור שיריחו נבנתה בידי אדם המגיע מבית אל, וראו מל"א ט"ז³⁴). פירוש זה גם מחייב שסיבובו אליהם לראותם אירע לאחר זמן מה, כאשר כבר חלפו על פניו, ואילו הכתוב מצמיד את המאורעות. זאת ועוד, במבט על רצף הסיפורים (כפי שהיעדר המידע המפורש מכריח) ניכר שהמילה "הָעִיר" משמשת להתייחסות ליריחו, ואילו המילה "מִשָּׁם" היא שמשמשת לתיאור המקום האחרון שהוזכר.

⁷ למעט רוזנסון, שפירש את סיפורנו כניסיון של אנשי יריחו לתבוע בעלות על הנביא. לפי פירושו, בעקבות הניסיון יצא אלישע אל אזור נעדר ישוב והפך לנביא נודד, כפי שמתבטא בסיפורים בהמשך הספר.

⁸ ראו: א' הכהן, 'עיונים בעריכת סיפורי אליהו ואלישע', תשנ"ג, עמ' 62-76.

לא יהיה משם עוד מות ומשכלת

לאחר כיבוש יריחו בכניסה לארץ, מסופר שיהושע הטיל קללה על המקום את העיר מחדש. קללת יהושע מתארת תהליך שבו ילדי מקים העיר ימותו בהדרגה לאורך מהלך הבנייה:

וַיִּשְׁבַּע יְהוֹשֻׁעַ בְּעַת הַהִיא לֵאמֹר אֲרוּר הָאִישׁ לִפְנֵי ה' אֲשֶׁר יָקוּם וּבְנֶה אֶת הָעִיר הַזֹּאת אֶת יְרִיחוֹ בְּבָכָרוּ יִסְדְּנָה וּבְצַעֲרוֹ יִצִּיב דִּלְתֶיהָ: (יהושע ו²⁶)

בעוד שקללת יהושע נועדה כנראה לשמור על יריחו חרבה לנצח,⁹ מאות שנים אחרי הטלתה היא מוזכרת שוב. מיד לפני הופעת אליהו מתוארת בנייתה מחדש של העיר ביד חיאל בית האליו¹⁰ וקיום קללת יהושע:

בְּיָמָיו בָּנָה חִיָּאל בֵּית הָאֱלֹהִי אֶת יְרִיחוֹ בְּאֲבִירָם בָּלְרוּ יִסְדָּהּ וּבִשְׁגִיב (וּבִשְׁגִיב) צָעִירוֹ הָצִיב דִּלְתֶיהָ כְּדָבַר ה' אֲשֶׁר דָּבַר בְּיַד יְהוֹשֻׁעַ בֶּן נֹון: וַיֹּאמֶר אֱלֹהֵיהֶם הַתִּשְׁבִּי מִתִּשְׁבִּי גִלְעָד אֶל אַחָאָב חִי ה' אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר עָמַדְתִּי לִפְנֵי אִם יִהְיֶה הַשָּׁנִים הָאֵלֶּה טַל וּמָטָר כִּי אִם לִפִּי דְבָרִי: (מל"א ט"ז³⁴-ט"ז¹¹)

ההצמדה של דברי אליהו לקיום קללת יהושע, כמו גם הדמיון הלשוני (חיאל = חי אל = חי ה'), מקשרת את קללת הגשם למעשה בניין העיר. נראה גם שיריחו נותרת מקוללת באופן נוסף: מקור המים של העיר גורם לשכול. השורש ש.כ.ל במקרא עוסק בהורים על ילדיהם בלבד,¹¹ והריבוי בשימוש בו עשוי להדגיש חיבור לקללת יהושע.

וַיֹּאמְרוּ אֲנָשֵׁי הָעִיר אֶל אֱלִישֶׁע הִנֵּה נָא מוֹשֵׁב הָעִיר טוֹב כְּאֲשֶׁר אָדָנִי רָאָה וְהַמִּים רָעִים וְהָאָרֶץ מְשֻׁכָּלֶת: וַיֹּאמֶר קָחוּ לִי צִלְחִית חֲדָשָׁה וְשִׁימוּ שָׁם מֶלַח וַיִּקְחוּ אֵלָיו: וַיֵּצֵא אֶל מוֹצָא הַמִּים וַיִּשְׁלַךְ שָׁם מֶלַח וַיֹּאמֶר כֹּה אָמַר ה' רְפֹאתִי לַמִּים הָאֵלֶּה לֹא יִהְיֶה מִשָּׁם עוֹד מָוֶת וּמְשֻׁכָּלֶת: וַיִּרְפוּ הַמִּים עַד הַיּוֹם הַזֶּה

⁹ בכיבוש יריחו בכניסה לארץ (יהושע ו) מופיעים מרכיבים המזכירים את דין עיר הנידחת (דברים י"ג¹³⁻¹⁹), ובפרט איסור הלקיחה מהחרם ואיסור הבנייה. גם פרט זה מחבר בין יריחו לתופעות עבודה זרה למיניהן, וראו הערה 6 לעיל.

¹⁰ שוב כדאי לשים לב לכך שיריחו נבנית ביד אדם המגיע מבית אל, עיר עם מסורת עבודה זרה בולטת. השלכות פרט זה לפירוש יתבררו להלן.

¹¹ ראו: בראשית כ"ז⁴⁵, מ"ב³⁶, מ"ג¹⁴; שמ"א ט"ו³³; ישעיהו מ"ט²⁰⁻²¹; אולי ירמיהו י"ח²¹; הושע ט"ז¹¹. כפי שכתב הרב אביה הכהן, אפשר שכוונת השורש ש.כ.ל בספור ריפוי המעיין היא שהמים פגעו בעיקר בילדי העיר.

כְּדָבָר אֱלִישֶׁע אֲשֶׁר דִּבֶּר: (מל"ב ב 19-22)

גם לאחר קיום קללת יהושע במלואה, יריחו נשארית בקללתה דרך גזירת אליהו והשכול במעיין. מעשהו הראשון של אלישע, ריפוי המעיין, הפוך ממעשהו הראשון של רבו – אלישע מחדש את אספקת המים בעוד שאלהו עצר אותה. נראה את עיקרי דברי הרב אביה הכהן על זוג המעשים:

הפתאומיות של הופעת אליהו וחוסר ההנמקה של דבריו הביאו חוקרים לשפע של סברות [...] תשובת העורך היא הסמכת דברי אליהו לפרשיה הקודמת. לומר לך שעל כל המסופר לפני כן – עבודת הבעל הצידוני ובניין יריחו – גזר אליהו על הגשם. [...] ההקבלות בין סדר סיפורי אלישע ואליהו, והעמדת סיפורו של אלישע ביריחו אל מול סיפור בניין יריחו על ידי חיאל וקללת הגשם, מלמדות שבעיני העורכים נתפס תיקון המים כתיקון שבא להסיר את הקללה שקילל יהושע את העיר. (עמ' 66-68)

עיקר פועלו של אליהו היה מאבקו בעבודה הזרה ששגשגה במלכות אחאב, והוא פועל באופן מחמיר וקטלני. בעקבות כך ניתן היה לצפות לגישה נוקשה לחטאי ישראל גם בימי אלישע יורשו, ואולם הוא ריפא את מעיין יריחו, המעיין שהמשיך להעניש את העיר שנבנתה בחטא. לשיטתו של הרב אביה הכהן, בעצם ריפוי המעיין נדמה כי אלישע מוסר לאנשי יריחו מעין אות לכך ש-ה' ניחם על הרעה שנגזרה על העיר ומכיר בקיומה המחודש. הרב אביה הכהן ממשיך ומקשר את מעשה הריפוי לסיפור מרה,¹² וכותב:

הפועל רפא מתייחס בסיפור מרה לעם; "כי אני ה' רופאך", ובדברי אלישע מתייחס למים – "רפאתי למים... וירפו המים". אולם דומה, אין כאן אלא משל ונמשל; המים המרים אותם יש להמתיק ולרפא הם סמל ומשל לעם הזקוק אף הוא לרפואה ולהמתקה. [...] אלישע טוען שאת המים המרים יש להמתיק – מלחמה וקנאות עם העם, בדרכו של אליהו, לא יובילו לתיקון העם. [...] המים הם סמל לדרכו החדשה של אלישע. אליהו פתח את דרכו בקללת המים, וכל ימיו לא סרה מפיו התוכחה. עתה, עם התחלפות הנביאים מתחלפת הדרך. הנביא החדש הולך בדרך חדשה, דרך החסד והברכה. נס

¹² הקישור בין ריפוי מי מרה (שמות ט"ו²³⁻²⁶) לריפוי מי יריחו מופיע כבר אצל קאסוטו, בדברי הראשונים והאחרונים, ואף במכילתא על פרשת מרה. ראו בהערה 35 בעמוד 72 אצל הרב אביה הכהן.

יריחו לא רק ללמד על עצמו בא, אלא להאיר את כל ניסיו הקטנים של אלישע באור חדש, זוהי דרך חדשה. (עמ' 75-73)

לפי הרב אביה הכהן, פעולת אלישע אינה רק נס המעיד על סליחה, אלא מהפך של ממש באופן פעילות הנביא, מהפך שיתבטא בהמשך מעשיו. הצעתו מסבירה פרטים רבים בסיפור ריפוי המעיין, ומקשרת אותו היטב לרצף סיפורי אלישע, אבל ההתייחסות שלו לסיפור הנערים לוקה בחסר. לפי הסברו, אלישע מקלל את נערי יריחו כיוון שהיו כפויי טובה. אך אני סבור שאין בכפיות הטובה די כדי להסביר את חומרת אלישע בקללתו, וראיה לכך אפשר למצוא בפרק ו'.

הנה זאת הרעה מאת ה'

בפרק ו' מתואר רצף סיפורים דומה ואף קיצוני יותר, שבו אלישע מגיב ברוגע על אף הכול, באופן הפוך מסיפור הנערים. ראשית מתואר כיצד אלישע מציל את מלך ישראל, חוטא ידוע, ממארב של חיילים מצבא ארם:

וּמֶלֶךְ אֲרָם הָיָה נִלְחָם בְּיִשְׂרָאֵל וַיִּזְעַץ אֶל עֲבָדָיו לֵאמֹר אֵל מְקוֹם פְּלָנִי אֶלְמָנִי תַחְנוּתִי: וַיִּשְׁלַח אִישׁ הָאֱלֹהִים אֶל מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר הַשָּׁמֶר מֵעַבֵּר הַמְּקוֹם הַזֶּה כִּי שָׁם אֲרָם נֹחֲתִים: וַיִּשְׁלַח מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אֶל הַמְּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר לוֹ אִישׁ הָאֱלֹהִים וְהַזְהִירָהוּ (קרי וְהַזְהִירוּ) וַנִּשְׁמַר שָׁם לֹא אַחַת וְלֹא שְׁתַּיִם: (מל"ב ו' 10-8)

מעט לאחר מכן מתואר כיצד ארם מטילים מצור על שומרון, ועל סיפור התמודדות קשה שמספרת אישה למלך. בתגובה מצוה המלך להרוג את אלישע, אבל הנביא לא נסער מחוצפתו אלא רק מקונן על חוסר יכולתו לעזור לעם, כיוון שהרעב מגיע מאת ה':

וַיְהִי כַשְׁמַע הַמֶּלֶךְ אֶת דְּבָרֵי הָאִשָּׁה וַיִּקְרַע אֶת בְּגָדָיו וְהוּא עֹבֵר עַל הַחֲמָה וַיֵּרָא הָעָם וְהָנָה הַשָּׂק עַל בָּשָׂרוֹ מִבֵּית: וַיֹּאמֶר כֹּה יַעֲשֶׂה לִּי אֱלֹהִים וְכֹה יוֹסֵף אִם יַעֲמֵד רֹאשׁ אֱלִישֶׁע בֶּן שָׁפָט עָלָיו הַיּוֹם: וְאֱלִישֶׁע יֹשֵׁב בְּבֵיתוֹ וְהַזְקָנִים יֹשְׁבִים אִתּוֹ וַיִּשְׁלַח אִישׁ מִלִּפְנֵי בֶטֶרָם יָבֹא הַמֶּלֶאךָ אֵלָיו וְהוּא אָמַר אֶל הַזְקָנִים הַדְּאִיתֶם כִּי שָׁלַח בֶּן הַמֶּרְצָח הַזֶּה לְהַסִּיר אֶת רֹאשִׁי רְאוּ כִבֹּא הַמֶּלֶאךָ סָגְרוּ הַדֹּלֶת וּלְחַצְתֶּם אֹתוֹ הַדֹּלֶת הָלּוּא קוֹל רִגְלֵי אֲדָנָיו אַחֲרָיו: עוֹדְנוּ מִדְּבַר עִמָּם וְהָנָה הַמֶּלֶאךָ יָרַד אֵלָיו וַיֹּאמֶר הִנֵּה זֹאת הָרָעָה מֵאֵת ה' מָה אוֹחִיל לָהּ עוֹד: (מל"ב ו' 33-30)

לאחר שהציל אלישע את חיילי המלך, ואולי אף את חיי המלך עצמו, מנסה

המלך לשלוח יד בנפש הנביא – אין כפיות טובה גדולה מזאת! אבל אלישע לא מקלל את המלך אלא שומר על גישתו הרחומה.¹³ בהתחשב בסיפור זה שבו נשקפת סכנה ממשית לחייו, ועדיין אינו מקלל, תמוהה ביותר קללתו האכזרית את הנערים, שכלל לא התקרבו לפגיעה פיזית בו, רק בגלל כפיות טובה.

גם ללא התייחסות למרחב סיפורי אלישע, אלא במבט על הרצף הנוכחי בלבד, עדיין מעשה אלישע תמוה. קשה לומר שאותו אלישע שביצע ביריחו מעשה חסד של הטבה לתושבים, יפעל בכיוון ההפוך והמנוגד לדרך זאת עקב גחמות אישיות בלבד. לא סביר שעיסוק בכבוד ו"אגו" יגרום לנביא לזנוח את כל הגישה הרוחנית שלו. סיפור אלישע והנערים מוקף בברכות, ריפוי המעיין מחד והנבואה על חידוש הנחל ומפלת מואב מאידך,¹⁴ ואזי ניכר שאכזריות אלישע לנערים היא חריגה בולטת מהתבנית.

נקודה נוספת שחסרה בדברי הרב אביה הכהן על סיפורנו היא עניין הזכרת שמות המקומות בית אל והכרמל.¹⁵ לפי שיטתו, המקומות נזכרים כדי ליצור מבנה כיאסטי בפרק. אך לדידי הסבר זה אינו מספק, שכן מוזר שדמות בסיפור תעשה פעולות למטרה ספרותית גרידא, וללא מטרה בעלת הקשר קונקרטי בסיפור. מעבר לכך, בעוד שבית אל אכן מוזכרת בחצי הראשון של הפרק, הכרמל איננו, לפחות לא בשם זה. כפי שהזכרתי לעיל, נראה שהמקומות, ובפרט בית אל, מוזכרים כדי לגלות על תפנית בדרכו שאת פשרה יש לברר, וכן נעשה.

אנסה עתה לשכלל את התזה של הרב אביה הכהן על ריפוי המעיין, על ידי הצעת פירוש שונה במקצת למטרת אלישע וכוונתו. דרך פיתוח זה אציע הסבר חדש לסיפור הנערים, תוך קישורו לקללת יהושע ולמעשה מעיין יריחו.¹⁶ על ידי פיתוח זה אני מקווה ליישב טוב יותר את הדיסוננס שבמעשי אלישע, ולהסביר מספר נקודות נוספות.

¹³ לשונו של אלישע "מָה אוֹחִיל לָהּ עוֹד" אף מרמזת שהנביא כבר ניסה להתפלל לה- על הרעב.

¹⁴ ראו מל"ב 9-19.

¹⁵ שכן לא מסופר סיפור שקורה במקומות אלו, והעיר המרכזית בסיפורנו היא יריחו.

¹⁶ זקוביץ כתב על הקשר בין עונש חיאל ועונש הנערים, ועל קשר בינם לבין המעיין. הוא לא עמד על הקשר המשולש שאציג, ובפרט לא על המעיין וריפוי בצל קללת יהושע – ולזאת חשיבות רבה.

אַרְבָּעִים וּשְׁנֵי יָלָדִים

לשיטתו של הרב אביה הכהן, בריפוי המעיין אלישע מדגים את גישתו המקילה. אוסיף ואציע שתכלית המעשה, הקשור במים דווקא, אינה רק מעשה נדיב ומתן מי שתייה, אלא שהריפוי משרת גם כפתח לשימוש במים למטרת תשובה.¹⁷ יחזקאל ל'²⁵ כותב "וְזָרַקְתִּי עָלֵיכֶם מִיַּם טְהוֹרִים וְטָהַרְתֶּם מִכָּל טְמְאוֹתֵיכֶם וּמִכָּל גְּלוּלֵיכֶם אֲטַהֵר אֶתְכֶם". ואמנם, רבים המקרים במקרא שבהם מים משמשים לטהרה, וכבר לאחר חטא העגל משקה משה את העם במים עם אפר הפסל. ייתכן אם כן שבריפוי המעיין אלישע נותן לעיר את האפשרות לחזור בה מחטאיה, כחלק ממגמתו הקונסטרוקטיבית.¹⁸ פירוש זה גם מבאר מדוע אלישע מרפא את המעיין מבלי שאנשי העיר יחזרו בתשובה קודם לכן.¹⁹ וממילא כאשר הנערים לועגים לאלישע, הם גם מבשרים לו שאנשי העיר²⁰ בחרו להתמיד במנהגייהם הפסולים, ולא לנצל את הצוהר לכפרה שניתן להם.

לביסוס הקשר בין סיפור הנערים לקללת יהושע אבקש לשים לב למילה "יָלָדִים" בתיאור מותם, "ילדים" דווקא, ולא "נערים" או "נערים קטנים". בעוד שרבים מפרשים את השימוש במילה כביקורת על אלישע,²¹ אפשר שהיא משמשת להדגיש את זהות הנערים כילדי הוריהם, שהרי גילם הצעיר מתברר גם

¹⁷ אפשר שהרב אביה הכהן רמז לכך בדבריו על החיבור לסיפור מרה (עמ' 73-74 אצל), אך איני בטוח אם אכן כך. בכל מקרה, אף אם רמז לא פירט ופיתח.

¹⁸ השימוש של אלישע דווקא במלח לריפוי המעיין לא לגמרי ברור: בבחינת מופעיו של המלח במקרא, נראה שהוא קשור לחורבן (דברים כ"ט²²; שופטים 4:45), אך גם לברית עולם (במדבר י"ח¹⁹; דה"ב י"ג⁵). וגם הקורבנות הומלחו, וראו ויקרא ב). אפשר להציע שהריפוי בעזרת מלח מסמן מעבר בין המשמעויות, כסמל נוסף לכפרה המתוכננת של העיר.

¹⁹ בדברי אנשי העיר לאלישע הם מספרים לו על הבעיה אבל לא מבקשים ממנו עזרה במפורש. נדמה שהם מודעים לחוצפה במה שהם רוצים לבקש, כיוון שלא כיפרו על חטאיהם, ולכן הם נמנעים מלהבהיר את בקשתם (בדומה לפירוש אברבנאל על במדבר ל"ב⁵).

²⁰ ראו הצעת רוזנסון לעיל – הנערים רק חוזרים על דברי אנשי העיר הבוגרים.

²¹ השימוש בשורש י.ל.ד. מקושר לרוב לגילם הצעיר של ההרוגים, ומחזק את הביקורת על אלישע המביא למותם. כיוון שגילם עשוי להתברר גם מהביטוי "נערים קטנים" לדוגמה, סביר יותר לדעתי שהשימוש בשורש זה משמש להדגשת החיבור להוריהם שילדו אותם, כמפורט. אוסיף שגורל הילדים מבוצע ע"י בעלי חיים ממין נקבה, כך שהקשר לשורש י.ל.ד. מתחזק.

מהחלופות המשמשות בשאר הסיפור.²² הפגיעה במוסרי מחשבת העיר, שהם גם ילדי הוגיה, נעשית עתה ברורה מתוך כך שקללת יהושע מיסדה מודל שלפיו ילדי החוטאים הם הנפגעים ישירות מלכתחילה.²³ ואם כן אין במותם אירוע חריג אלא הכרה בכישלון הגישה הנוחה וחזרה אל הגישה המחמירה, כתגובה מתבקשת להצהרתם הסרבנית.

אזי ברור שסיפור מות הילדים קשור גם הוא לקללת יהושע וקיומה, וממילא לריפוי מעיין העיר בידי אלישע.²⁴ עם זאת, נותרנו בתהייה מדוע אלישע נסוג כה בקלות מדרך פעולתו, ובחר לקלל.

הקושיה על ויתורו של אלישע על דרך השלום מחריפה כשמתעמקים בכיוון הליכתו, שעשוי להיות מעין "הצהרת כוונות". אין זה מן הנמנע שהליכתו לבית אל, מעוז העבודה הזרה, כרוכה גם היא במגמה שהוא מוביל.²⁵ נדמה שלאחר הצבת התשתית לכפרה ביריחו, אלישע ממשיך אל יעד מרכזי יותר. אבל הפסוק האחרון של הסיפור מתאר כי בעקבות מעשה הנערים, דרכו מוסטת ממחוז חפצו המקורי אל הכרמל השומם. מעבר זה של אלישע אל מחוץ לעיר הוא

²² מופע נוסף של השימוש המקביל במילים "ילד" ו-"נער" כדי ליצור הבחנה בין מראם לבין יחסם להוריהם עשוי להימצא בשמות ב: "וַתִּפְתָּח וַתִּרְאֶהוּ אֶת הַיֶּלֶד וְהָיָה נָעַר בֶּכָה וַתְּחַמַּל עָלָיו וַתֹּאמֶר מִי־לְדִי הָעֶבְרִים זֶה" – בת פרעה רואה נער ככל הנערים, אבל מבינה שהוא נמצא בתיבה בעקבות היותו ילד להורים עברים.

²³ הרב סמט קישר לסיפור גם פסוק מהתוכחה שבפרשת בחוקות: "וְהִשְׁלַחְתִּי בְכֶם אֶת חֵיט הַשָּׂדֶה וְשִׁכְלָה אֶתְכֶם וְהִכְרִיתָה אֶת בְּהֶמְתְּכֶם וְהִמְעִיטָה אֶתְכֶם וְנָשְׂמוּ דְרָכֵיכֶם" (ויקרא כ"ו²²). חייט השדה המשכלת והדרך המזכירה את הדרך שבה עלה אלישע לבית אל, מספקות דמיון לסיפור זה. כמו כן נדמה שגם בבחוקות הנענשים העיקריים הם לא המתים אלא שולחיהם, אם כי הריגת השליחים היא תופעה מוכרת בעולם העתיק. וראו גם: שמ"ב י"ח¹⁹ והלאה; מל"ב א'⁹⁻¹⁴. למה שכתב הרב סמט ראו: א' סמט, 'פרקי אלישע', תש"ע, עמ' 44-57.

²⁴ הרב סמט הצביע שכלל הנענשים באמצעות חיות טרף בספר מלכים נענשים על ידי אריות (מל"א י"ג²⁴, כ"ג³⁶; מל"ב י"ז²⁵), וגם בשאר ספרי התנ"ך לא קיים מקרה שבו דובים מענישים חוטאים. סיפור אלישע והנערים חריג במובן הזה, ובעקבות הקשר בין דוב לשכול שעליו הצביע כבר זקוביץ (בכמחצית מהמקרים במקרא שבהם מתואר עימות בין אדם לדוב, הדוב מתואר כשכול. ראו: שמ"ב י"ז⁸; הושע י"ג⁸; משלי י"ז¹²), אפשר לומר שיש בכך קישור נוסף לסיפור ריפוי המעיין, שבו השורש ש.כ.ל מופיע ממש.

²⁵ הליכת אלישע לבית אל לאחר ייסוד תשתית הכפרה ביריחו שקולה להליכת חיאל מבית אל לבניית יריחו: האחד הפיץ את החטא והשני מביא עתה את הכפרה.

המהלך הראשון שלו בהופכו לנביא נודד, בדומה לאליהו רבו.²⁶ ואם כן שוב נדמה שהוא מתקרב לדרכו האלימה והמנוכרת של אליהו, מיד לאחר התרחקותו ממנה. יש לשאול מדוע דרכו מוסטת בכלל, ומדוע דווקא לכיוון זה – אל מקום המזוהה עם הניכור והקנאות של אליהו רבו.

וִיקְלָלִים בְּשֵׁם ה'

אבל האם גורל הילדים בפועל היה כוונת קללת אלישע? במילים אחרות, האם הפירוט על ביקועם בידי דובים ממלא בדייקנות את שאמר? נראה דווקא שקללת אלישע מנוסחת כדיבור עקיף שלא כולל גורל קונקרטי. תופעה זאת תמוהה, שהרי זהו הסיפור היחיד במחזור סיפורי אלישע שנעדר ממנו לחלוטין דיבור ישיר שלו.²⁷ בעקבות זאת הציע הרב סמט שקללת אלישע כלל לא הכילה תוכן מפורט אלא גידוף פשוט, כמו קריאת "אָרוֹר".²⁸ ובכל מקרה, העדר הביטוי "כְּדָבַר אֱלִישֶׁע אֲשֶׁר דָּבַר" על גורל הילדים, ביטוי שמופיע בסיפור הקודם אבל לא כאן, מעניק משנה תוקף לעמדה שהנביא לא כיוון למוות.²⁹

כאשר נזכור את הקושיה שפורטה לעיל על היפוך גישת אלישע, נראה עתה שאכן אפשר, וסביר, שאלישע כלל לא השתנה בין הסיפורים. אלישע אינו הבוחר בפורענות אלא נקלע אליה, ואם כן איננו יכולים עוד למקד בו את תמיהתנו על גורל הילדים, כי אם ב-ה'.³⁰ סביר שהנביא המשיך לנסות להציל את

²⁶ כבר רוזנסון הצביע על יציאת אלישע אל אזור נעדר ישוב כתחילת הפיכתו לנביא נודד. הוא תלה זאת בנסיון של אנשי יריחו לתבוע בעלות על אלישע, שאותו הוא לומד מדברי הנערים, והוא שגרר תגובת נגד בסיפורנו.

²⁷ למעט סיפור החייאת המת (מל"ב י"ג 20-21) שמתרחש לאחר מותו של אלישע.

²⁸ ראו עמוד 46 אצלו.

²⁹ שמש הציעה שאכן כיוון למותם, אך ציטוט הקללה המפורשת שאותה אמר אלישע עשוי היה ליצור רושם בעייתי קורא הסיפור, ומכך ביקש המספר להימנע. צעד כזה של המספר לגונן על אלישע תמוה, שהרי לא נעשה כך בהמשך כאשר אלישע קילל את גיחזי בצרעת או כשקילל את שליש המלך (ראו מל"ב ה' 26-27, ז' בהתאמה). וגם בסיפור זה ממש, נראה שהביטויים "נערים קטנים" ו-"ילדים", כמו גם ממדי האסון המפורטים, מחזקים קול של ביקורת כלפי אלישע. ראו: י' שמש, 'סיפורי אלישע: ניתוח ספרותי', תשנ"ז, עמ' 157-158.

³⁰ מובן שההקשר מחבר את דבריו (לפי הניסוח המוצע) לקללת יהושע, ואולי אלישע אף הזכירה במפורש.

גישתו ואותם, ואם כן קללתו כנראה דמתה לניסוח מעין "ארורים תהיו לה" בשל בחירתכם", קללה ללא גורל ספציפי אלא שדומה יותר לאיום. לעומתו, האל בחר שלא להישאר נוח, אלא לנצל את קללתו כהזדמנות להגיב באופן ממשי יותר. אין הכוונה שהאל לא נתן את ההוראה המקורית לרחם על ישראל,³¹ אלא שאלישע הרחיק לכת יותר מן הדרוש. באופן הזה השתמש ה' בכישלון מובחן של שיטת אלישע כהזדמנות למתן את רצון הנביא להקל. המעשה פועל גם כאיתות לאלישע ולניצולים:³² בעקבות הכשלון של הגישה החדשה, המקילה יתר על המידה, החליט הקב"ה לחזור לעונש ברירת המחדל – הרג הילדים כעונש להוריהם, ואף בחר להרחיב את קללת יהושע לכלל העיר, ולא רק לבוניה.³³

אם כן גורל הנערים ברור כעת, ונותר רק להסביר את קללת אלישע לכתחילה,³⁴ ואת שינוי מסלולו מבית אל לכרמל. כדי לעמוד נכונה על רחשי לבו נסקור עתה את האירועים שעברו עליו כנביא עצמאי, ונראה שההסבר לשינוי מסלולו אל הכרמל מחזק גם הוא את פירושי שאלישע לא כיוון לפרענות.

נְחָה רוּחַ אֱלֹהֵי עַל אֱלִישָׁע

בין הסתלקות אליהו ליריית הפתיחה של המהלך החדש ניצב מפגש אלישע עם בני הנביאים. בני הנביאים מכירים בסמכותו כנביא שחצה את מי הירדן בדומה לאליהו, אולם מיד לאחר מכן הם שבים ורוצים לחפש את אליהו עצמו. אלישע מתנגד לחיפושם, ונדמה שבכך הוא רומז על מובן נוסף של תום תקופת

³¹ את ההוראה על משיחת אלישע לנביא פירשו חז"ל (ורבים אחרים) כהודעת פטורין לאליהו. בעקבות הקנאות הקיצונית של אליהו המתעמת עם ה' הבוחר בדרך הרחמים, נראה שהאל מצווה על נביא חלופי, נעים יותר:

אליהו תבע כבוד האב ולא כבוד הבן שנאמר קנא קנאתי לה' אלהי צבאות וגו' ומה נאמר שם ... ואת אלישע בן שפט תמשח לנביא תחתיו שאין תלמוד לומר לנביא תחתיו אלא שאי איפשי בנבואתך. (מכילתא דרבי ישמעאל בא פרשה א)

³² כתוב "וַתִּבְקַעְנָה מֵהֶם" ומכאן שלא כל הנערים בוקעו.

³³ כדאי לשים לב ששמות מוסרי הקללות שקולים: מרכיבי השם אלי-שע זהים למרכיבי יהו-שע. הדמיון משמעותי עוד יותר אם אלישע ציטט ממש את הקללה המקורית.

³⁴ אפשרות נוספת על הכתוב במאמר שעלתה על דעתי היא ש-ה' כפה על אלישע לקלל לכתחילה, ואם כן אלישע נותר פציפיסט. עם זאת, בשל היעדר מאבק בין הנביא לאל בפסוקים (מאבק כמו זה המופיע בסיפורי בלעם ויונה), אינני סבור שאפשרות זאת סבירה.

אליהו.

לאחר מכן, בפעילות המשמעותית הראשונה של אלישע כנביא החדש, הוא מרפא את מי העיר יריחו. מעשה זה מקביל למעשהו הראשון של אליהו אדונו, אך טיבו הפוך: בעוד שאליהו גזר על בצורת, אלישע מרפא מקור מים. על פי הצעתי הראשונה, במעשה זה הוא גם פותח פתח לכפרה על חטאי העם בצורה נוחה יותר מאשר זאת שבה נקט אליהו. אך שוב, מיד לאחר נס זה, באים בני העיר ולועגים לו, למעמדו, ולמהלך שהוא מנסה להוביל. אלישע בשלב זה ביצע שני ניסים, האחד בדומה לאליהו והאחר במנוגד לו, והוא גם פעל באופן שמדגים את גישתו הנעימה יותר. אבל מיד לאחר שני ניסים אלו, החוזים בנס עוזבים את אלישע ותוהים על סמכותו כנביא וכממשיכו של אליהו.

ואכן רב השוני ביניהם, והמהפך בין גישת אליהו התקיפה וחסרת הפשרות לגישת אלישע הרכה יותר אינה מוגבלת לסיפור בודד, אלא משתרעת על כל מרחב סיפוריהם. אליהו נתפס כנביא של אש בעוד אלישע נתפס כנביא של מים, ובסיפוריהם בולט הניגוד בין אליהו הבא לשרוף לאלישע הבא להחיות.³⁵

קללת אלישע עדיין תמוהה, שהרי בריפוי המעיין הוא ניסה להיטיב ולהימנע מפורענות, וכבר הראינו לעיל שלא סביר שקילל בעקבות כפיות טובה בלבד.³⁶ אך אולי קללתו נובעת מנסיבות נפשיות ופיזיות קשות, כמו שהציעו זקוביץ והרב סמט, שכן כבר בפשט דברי הנערים יש לעג למראהו החיצוני של אלישע³⁷ ורמז לקושי שבעלייתו. לפי פירוש בעל המצודות והמלבי"ם,³⁸ יש

³⁵ לפיתוח השוואת אליהו ואלישע ראו: ע' שטרנברג, 'ובדברך עשיתי' – סיפורי אליהו ואלישע, מגדים ס"א, תשפ"ב, עמ' 75-92. סיפור אלישע והנערים לרוב נתפס כחריגה מהתבנית, אבל לפי הצעתי האל הוא שבחר בפורענות ולא אלישע, ואם כן הבעיה נפתרה.

³⁶ אין הכוונה שכפיות הטובה של הנערים לא הייתה חלק מסיבותיו לקלל, אלא שלא גרמה לו לזנוח את דרך הרחמים על אנשי העיר. אך אין ספק שבכל מקרה מתבטאת בסיפור כפיות טובה אדירה: אותה העיר שאנשיה הגיעו אל אלישע בעת צרה היא שדוחה אותו ברגע שמצוקתם נפתרה וממהרת לחזור לסורה. אך אלישע לא פוסק עונש בשל כך, אלא מקלל מתוך כעס, במעשה נמהר ורגעי.

³⁷ ארחיב על כך להלן.

³⁸ מלבי"ם מפרש כי הנערים מטילים ספק ביכולת אלישע להמשיך את דרך מורהו ועל מקומו כנביא קירח, שלא כמו אליהו ואחרים. פירוש זה נותן נופך נוסף למילה "עלה" שבדבריהם, ומוסיף על עלייתו הפיזית אל בית אל גם עלייה רוחנית הנדרשת ממנו, לתפיסתם, לצורך הפיכתו לנביא של ממש:

בלעגם גם פקפוק בו כנביא, נוסף על דחיית גישתו. בהחלט ניתן לראות מנין מגיעה תפיסתם – השינוי לטובה שמנסה ליישם אלישע מנוגד לגישה של אליהו, שאותה הם מכירים.³⁹ ובכל אופן בבירור היה אלישע נתון תחת לחץ נפשי ממשי שעשוי היה לגרום לו למעידה רגעית וקללה בעידנא דריתחא.

אם כן אין זה מן הנמנע שתגובת אלישע ספונטנית, נבעה מהנסיבות הפיזיות והנפשיות הקשות שבהן היה שרוי, ולא נעשתה באופן שקול ומתוך יישוב דעת. הנביא לא כיוון למות הנערים אלא קיללם בקלות דעת בלבד, ואפשר שהוא לא ציפה לתגובה חמורה כל כך, או לתגובה בכלל.⁴⁰ יש לזכור שהכתוב מדגיש בפירוש שאלישע ראה את הנערים, ולפיכך את גורלם האומלל, ואם כן ניתן להניח שהייתה למראות השפעה משמעותית עליו.⁴¹ אפשר שיש

הם ידעו כי המשח תחת אליהו, ומבזותם את הנבואה והנביאים חרפו אותו לאמר איך תהיה במקום רבך והוא בעל שער ואתה קרח, וזה שכתוב עלה קרח, רצה לומר איך תעלה למדרגתו וטבעך הפוכה מטבעו, כי טבע הקרח הפוכה מטבע בעל שער, ויפה אמרו חכמינו זכרונם לברכה שהיו מנוערים מן המצות וקטני אמנה, שלכן בזהוהו... (מלבי"ם על אתר)

³⁹ בהיבט הזה אציע כי ניתן לפרש את זוג הדובים בעונש ככפילות לצורך שכנוע, כפי שנראה בדברי יוסף: "וְעַל הַשָּׁנוֹת הַחֲלוּם אֶל פְּרָעָה פְּעָמִים כִּי נֶכֶן הַדָּבָר מֵעַם הָאֱלֹהִים וּמִמֶּהָ הָאֱלֹהִים לַעֲשֹׂתָ" (בראשית מ"א³²). תופעת כפילות הנס לצורך ביסוסו נפוצה במקרא, וראו: י' זקוביץ, 'על תפיסת הנס במקרא' (האוניברסיטה המשודרת), תשמ"ז, עמ' 36-37. פירושים נוספים לזוג הדובים יכולים להיות הקבלתם לאליהו ואלישע או לזוג הקריאות שקוראים הנערים.

⁴⁰ ראו לעיל את הצעת הרב סמט על תוכן דברי אלישע.

⁴¹ כפי שהצביעה שמש, נראה שאלישע מתייחס אולי למעשה זה בסיפור המקביל, השני מהסוף לפני סוף חייו:

וַיֹּאמֶר חֲזָאֵל מְדוּעַ אֲדִנִּי בָכָה וַיֹּאמֶר כִּי־דַעְתִּי אֶת אֲשֶׁר־תַּעֲשֶׂה לְבִנִּי יִשְׂרָאֵל רָעָה מִבְּצָרֵיהֶם תִּשְׁלַח בָּאֵשׁ וּבְחָרֵיהֶם בְּחָרֵב תַּהְרֹג וְעַלְלֵיהֶם תִּרְטֹשׁ וְהָרְתִּיהֶם תִּבְנֶקַע: (מל"ב ח'¹²)

אלישע בסיפור בוכה על גורל בני ישראל וילדיהם אשר יגרום להם חזאל, ובלשונו משתמש בשורש ב.ק.ע. השימוש בשורש ב.ק.ע כפועל הריגה נדיר יחסית, ונראה רק בשבעה מופעים מתוך 51 מופעי השורש במקרא: מל"ב ב'²⁴, ח'¹², ט"ו¹⁶, הושע י"ג⁸, י"ד¹, עמוס א'¹³; דה"ב כ"ה¹², דה"ב דורש את השימוש בשל ביקוע פיזי כתוצאה משיטת ההרג. חמשת הפסוקים (למעט דה"ב) משובצים בסיפורים המתרחשים בממלכת ישראל, ונדמה שחלקם אף מאזכרים את מעשה זה ממש. ובכל מקרה, אפשר שבכך בחר המספר לפתוח לקורא צוהר לנפשו של אלישע, שזיכרון הרעה שנכשל במניעתה ואולי אף תרם לה בתחילת דרכו כנביא רודפהו גם לקראת סופו.

בכך הסבר חלקי ל"ברירתו" אל הכרמל המרוחק: אולי בתור שותף לרצח, המזדעזע מתוצאות דיבורו שאלהן לא כיוון, הוא הופך עצמו לנע ונד בארץ.⁴² איני סבור שאלישע מרגיש אשם על קללתו דווקא, אלא שהתחוור לו שניסיונו למנוע מוות כשל ואף הביא לטרגדיה נוספת, גדולה יותר. מבחינתו, כל מגע שלו בעם עשוי לגרום לעוד אסון, ולפיכך הוא בוחר לברוח מהרעה שהוא מביא עימו בנבואתו.

אלמנט נוסף שכדאי לשים לב אליו כדי להבין את בריחת אלישע הוא הלעג לקרחתו. הקרחת של הנביא היא הבדל בולט בינו לבין רבו,⁴³ הבדל פיזי לעומת ההבדל ההשקפתי שלו הנערים רומזים. ברם אפשר שקרחתו נובעת מעצם מות אליהו, שכן ייתכן שהיא אינה טבעית אלא נובעת מגילוח ראשו כמעשה אבל.⁴⁴ ואם אכן כך המצב, הלעג על דרכו המבוטא דרך קרחתו אולי גרם לתזכורת מרה נוספת על הפער בינו לבין מורהו, שאליו הוא מבקש להתקרב דרך גילוח ראשו. ההליכה לכרמל מחברת אותו לאליהו, עתה בלא להיות חשוף ללעג העם.⁴⁵

סיכום

בחנו את סיפור אלישע והנערים על רקע הסיפור הקודם לו, ריפוי מעיין יריחו:

וַיֹּאמְרוּ אַנְשֵׁי הָעִיר אֶל אֱלִישָׁע הִנֵּה נָא מוֹשֵׁב הָעִיר טוֹב כַּאֲשֶׁר אָדָנִי רָאָה וְהַמִּים רָעִים וְהָאָרֶץ מְשֻׁכָּלֶת: וַיֹּאמֶר קָחוּ לִי צִלְחִית חֲדָשָׁה וְשִׁימוּ שָׁם מֶלַח וַיִּקְחוּ אֵלָיו: וַיֵּצֵא אֶל מוֹצֵא הַמִּים וַיִּשְׁלֹךְ שָׁם מֶלַח וַיֹּאמֶר כֹּה אָמַר ה' רַפְאֲתִי לַמִּים הָאֵלֶּה לֹא יִהְיֶה מָשָׁם עוֹד מָוֶת וּמְשֻׁכָּלֶת: וַיִּרְפוּ הַמִּים עַד הַיּוֹם הַזֶּה כַּדָּבָר אֲשֶׁר דִּבֶּר:

וַיַּעַל מָשָׁם בֵּית אֵל וְהוּא עָלָה בְּדֶרֶךְ וַנַּעֲרִים קְטָנִים יֵצְאוּ מִן הָעִיר וַיִּתְקַלְסוּ בּוֹ וַיֹּאמְרוּ לוֹ עָלָה קָרַח עָלָה קָרַח: וַיִּפֹּן אַחֲרָיו וַיֵּרָאם וַיִּקְלָלם בְּשֵׁם ה' וַתִּצְאָנָה

⁴² השוו לסיפור משה (שמות ב), קין והבל (בראשית ד), ולציוויים על ערי מקלט.

⁴³ אליהו מתואר בתור "אִישׁ בָּעַל שִׁעָר" (ראו מל"ב א⁸).

⁴⁴ ראו קרחת כסמל לאבל: ויקרא כ"א⁵; ישעיהו כ"ב¹²; ירמיהו ט"ז⁶, מ"ז⁵, מ"ח³⁷; יחזקאל א' 18, כ"ט¹⁸; עמוס ח' 10; מיכה א' 15.

⁴⁵ מעניין לראות את הקשר בין כמה מפעולות אליהו לבין סיפורינו: לאחר שהוא יורד ושוחר את נביאי הבעל בנחל קישון, אליהו עולה לכרמל ומשיב את הגשם (מל"א י"ח). אלישע פועל בסדר אחר: ראשית הוא נותן מים בדמות ריפוי המעיין, אחר כך הוא מעורב במות הנערים ואז עולה אל הכרמל (מל"ב ב).

שְׂתִים דְּבִים מִן הָעֵר וַתִּבְקַעְנָה מֵהֶם אַרְבָּעִים וּשְׁנֵי יְלָדִים: וַיֵּלֶךְ מֶשֶׁם אֶל הָרֶם הַכְרָמֶל וּמֶשֶׁם שָׁב שְׁמֶרֶן: (מל"ב ב 19-25)

סקרנו את הצעת הרב אביה הכהן על הקשר בין קללת יהושע וקיומה בחיאל בית האלי לבין ריפוי מעיין העיר. הצעתו גורסת שבועד שקללת יהושע התקיימה במלואה, העיר נותרת מקוללת דרך אליהו והמעיין, וריפוי המעיין בידי אלישע נתפס כתיקון וחנינה לעיר וחטאיה.

התעמקנו בקושי שבפירוש שאלישע מקלל במוות בעקבות כפיות הטובה של הנערים בלבד, באופן הפוך מדרכו לפני כן ומפעולותיו בפרק ו', שבו מסופר על כפיות טובה חמורה יותר והוא שומר על גישת הרחמים. תהינו גם על מטרת הזכרת בית אל והכרמל, וגם על מטרת אלישע בריפוי המעיין לכתחילה.

על פי הצעתו, אלישע לא רק מסיר את הקללה אלא בוחר להפוך את המים מעונש להזדמנות לכפרה על חטאי העיר. בניגוד לתוכניתו, ברגע שהקושי נפתר ממהרים אנשי העיר לחזור לסורם. כפיות הטובה שהם מביעים מחמירה בסיפור השני, שבו נציגים של העיר⁴⁶ בדמות נערים קטנים לועגים לנביא. ללעגם שתי בחינות: האחת היא פקפוק בגישה המקילה שמייסד אלישע, והשנייה היא על מקור העמדה החדשה בכלל, שכן ההקלה משנה באופן ניכר מהנבואה הקשוחה המוכרת להם. אם כן הם מטילים ספק לא רק במתודה אלא גם באלישע כנביא אמת, ובכל מקרה מוסרים הודעה על סירוב העיר לשתף עמו פעולה.

כמפורט לעיל, בעקבות לעג העיר שמהדהדים הנערים אל אלישע, הוא נקלע למצב נפשי קשה ומקללם בשם ה'. אלישע כנראה לא כיוון למותם אלא גידף אותם בקללה ללא תוכן ספציפי, בהתאם להשקפתו שמכוונת להימנע משפיכות דמים. אך בעוד שאלישע לא כיוון למוות, הקב"ה החליט לאזן את רחמנותו המופרזת דרך חזרה לסטטוס קוו שמייסד יהושע, ואף החמרתו כן שיכלול את כלל ילדי העיר, ולא את רק ילדי בונייה.⁴⁷ מות הילדים⁴⁸ מסמן לאלישע ולניצולים השבים אל העיר שהניסיון נגמר, ויש לשוב, אף אם במעט, לגישת יהושע ואליהו הנוקשה. במובן מסוים עשוי להיות בכך שגישת אלישע

⁴⁶ ראו הצעת רוזנסון לעיל.

⁴⁷ הפער בין ה' לאלישע מקשר אותנו שוב לפרק ו', ובמיוחד לפסוק " ... וַיֹּאמֶר הִנֵּה זֹאת הָרָעָה מֵאֵת ה' מֵה אֹחִיל לָהּ עוֹד" (מל"ב ב 33).

⁴⁸ וילדים דייקא, כפי שפירטתי לעיל.

המקורית נדחתה, הסבר לתקופת החניכות שלו אצל אליהו – אליהו אמנם קיצוני מדי אבל חשוב לשמור על קשיחות וחומרה מסוימת.⁴⁹

הסיפור ממשיך ומתאר שאלישע, שרואה את הילדים ואת גורלם האומלל הנגרם בעקבות מעשיו, מזועזע וסוטה מדרכו המתוכננת. בעוד שיעד עלייתו היה בית אל, אולי כדי להמשיך את המגמה שניסה לבסס, הוא פונה לכרמל והופך לנביא נודד. אפשר שהבריחה לכרמל נבעה מהבנה שניסיונו למנוע מוות רק גרם לאסון גדול עוד יותר, ואם כן ההתרחקות והניתוק הם הדרך היחידה למנוע פורענות נוספת.⁵⁰

בגורל הילדים מתבטאת הכרה בכישלון רפורמת אלישע. לנביא עצמו היה זה מעין אות מהאל לחזרה לסטטוס קוו, כמעט הוראה להתקרב לחומרת יהושע ואליהו בנוגע לחטאי ישראל, אך ברור ממעשיו הקודמים של אלישע שאינו מעוניין בכך. יחד עם לעג הנערים המשלב פקפוק בו ובשיטתו כנביא עם זיכרון אובדנו והבדליו מאליהו, יש להניח שאלישע נדחק למצב נפשי ירוד אף יותר מאשר קודם. ההליכה לכרמל מעניקה לו מפלט מהעם העוין אותו, מספקת זמן לחשבון נפש, ונותנת לו הזדמנות להתייחד עם זכרון רבו.⁵¹ אלישע כבר לא משיך עם רעיון זה לכשיחזור, אבל גם לא יאמץ את גישתו הקנאית של אליהו.

⁴⁹ בעוד שהרב אביה הכהן מפרש את מעשה הדובים כעונש על כפיות טובה, אני הצעתי שהפורענות היא החזרת היד המושטת לכפרה – אין זה עונש דווקא.

⁵⁰ יש לציין שהוא הצליח לרפא את המעיין של יריחו, אבל בשלב זה כל נוכחות שלו רק פוגעת, ובבחינת "לפני עיור לא תתן מכשול" הוא נמנע עתה מקרבה לעם. מה גם שאין עוד טעם להליכתו לבית אל, שכן קיבל מעין הוראה לוותר על תוכניתו.

⁵¹ טוב לזכור את ההצעה שגילח את ראשו כמעשה אבל, ועל כן הלעג על דרכו באמצעות קרחתו גרם לתזכורת צורבת על הפער בינו לבין מורו, שאילו הוא מבקש להתקרב דרך גילוח ראשו. ואם כן תחושת האשמה היא שמעוררת אותו ללכת, אך האבל מוביל את רגליו לכרמל.

ניתאי בלפר

שמר לעשות חוקי ומשפטי

עיון במקראות על שמירת התורה והברית

כל ארבעת המילים 'שמר עשה חוק משפט' מופיעות יחד ב-23 פסוקים תנ"ך, שמונה בתורה, שלוש בפרשת אחרי מות, חמש בפרשת עקב, על פרשות אלו אתמקד, אך נסקור גם אחרות. חק ומשפט - מופיעות יחד ב-75 פסוקים. חק, משפט, שמר - מופיעות יחד ב-35 פסוקים. בפרק קי"ט של ספר תהילים חק ומשפט מופיעות עוד 20 פעמים כל אחת בנפרד. אפתח בדברי אבן עזרא שהובילו אותי לחקירה שלי:

וטעם אני י"י אלהיכם – על זה התנאי אהיה אלהיכם. ובחוקותיהם לא תלכו - שלא ירגיל אדם ללכת בדרך עד שיהיו לו חוק. וטעם ושמרתם את חקתי ואת משפטי. לבאר שהם חיים לעושיהם בשני עולמות כי המבין סודם חי העולם יחינו ולא ימות לעולם על כן כתוב אני ה' אלהיכם כאשר פירשתי.¹

הוא מקשר מה שנראה כמו סתם אזהרה לסוד חיי עולם. נראה לי שהוא הופך את הביטוי הסתמי 'אני ה' אלוהיכם' לתנאי לברית ביננו לה'. ודברו האחרון שמקשר בין השניים צועק דרשני.

ככל שעיינתי עוד בפשט הפסוקים במקומות שונים עם אותם המילים, מצאתי שמילים אלו מרכזיות במבנה תיאולוגי עשיר מאוד במקרא. משמעותם של מילים אלו עשירה בהרבה מכל הקשר מקומי שלהן,² פרשיות עם צירוף

* לזכר סבי ר' בנימין בלפר זכרונו לברכה.

¹ אבן עזרא ויקרא יח

² המילים מופיעות בעיקר בפרשיות הדורשות לשמור ולעשות את חוקי ומשפטי התורה. פרשיות כאלה עשויות להיראות מיותרות, הרי 'אם יש לו האמונה הזאת, אין צורך לצוותו שיאמין, ואם ח'ו נכרתה האמונה מלבו, אין בידו להשיבה' ר' אלחנן בונס ווסרמן - 'דוגמאות לביאורי אגדות על דרך הפשט' סימן א סעיף ב. (המילה 'נכרתה' שם היא רמיזה גאונית כפי

המילים הזה מגשרות בין חלקים משמעותיים במחשבה היהודית מזמן משה עד סוף תקופת הנביאים. נעקוב אחרי הופעות מילים אלו, נפרוס הקשרים ביניהם ונראה את התפתחות המושגים הקשורים. נצא למסע דרך הפרשות תנ"ך עם מילים אלו ונעמוד על תולדותיהן.

א - ובחוקותיהם לא תלכו

רביעיית 'שמר עשה חק משפט' מופיעה ראשית בפרשיה בסוף פרשת אחרי-מות. הפרשיה עוסקת בדיני עריות, ודורשת מעם ישראל להבדל מן הגויים.³

ג. כַּמַּעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם אֲשֶׁר יִשְׁבַּתֶּם בָּהּ לֹא תַעֲשׂוּ וּכְמַעֲשֵׂה אֶרֶץ כְּנָעַן אֲשֶׁר אֲנִי מְבִיא אֲתֶכֶם שָׁמָּה לֹא תַעֲשׂוּ וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלְכוּ.

ד. אֵת מִשְׁפָּטֵי תַעֲשׂוּ וְאֵת חֻקֹּתֵי תִשְׁמְרוּ לְלֶכֶת בָּהֶם אֲנִי יְ-הוָה אֱלֹהֵיכֶם.

ה. וּשְׁמֹרְתֶם אֵת חֻקֹּתֵי וְאֵת מִשְׁפָּטֵי אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וְחֵי בָהֶם אֲנִי יְ-הוָה...

ו. וּשְׁמֹרְתֶם אֹתָם אֵת חֻקֹּתֵי וְאֵת מִשְׁפָּטֵי וְלֹא תַעֲשׂוּ מִכָּל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵלֶּה הָאֲזָרָח וְהַגֵּר הַגֵּר בְּתוֹכְכֶם.

ז. כִּי אֵת כָּל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵל עָשׂוּ אֲנָשֵׁי הָאֶרֶץ אֲשֶׁר לִפְנֵיכֶם, וּתִטְמָא הָאֶרֶץ.

ח. וְלֹא תִקֵּא הָאֶרֶץ אֲתֶכֶם בְּטִמְאַכֶּם אֹתָהּ כְּאֲשֶׁר קָאָה אֵת הַגּוֹי אֲשֶׁר לִפְנֵיכֶם.

ט. כִּי כָל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִכָּל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵלֶּה וְנִכְרְתוּ הַנִּפְשׁוֹת הַעֲשׂוֹת מִקֶּרֶב עַמָּם.

י. וּשְׁמֹרְתֶם אֵת מִשְׁמְרֹתֵי לְבַלְתִּי עֲשׂוֹת מִחֻקֹּת הַתּוֹעֵבֹת אֲשֶׁר נַעֲשׂוּ לִפְנֵיכֶם וְלֹא תִטְמָאוּ בָהֶם אֲנִי יְ-הוָה אֱלֹהֵיכֶם.⁴

גם סוף פרשת קדשים עוסקת בעיקר באיסורי עריות ועבודה זרה, ותחומה בפרשיה עם 'שמר עשה חוק משפט'.

יא. וּשְׁמֹרְתֶם אֵת חֻקֹּתֵי וְעֲשִׂיתֶם אֹתָם אֲנִי יְ-הוָה מְקַדְּשְׁכֶם...

(שתראו)

³ 'וְחֵי בָהֶם' בויק' יח 5 לעתים נידון בהקשר של איסורים שעליהם אדם יהרג ואל יעבור. זה לא רק בגלל ההתנגשות טכנית, אלא גם שאלו איסורים מאוד משמעותיים בהקשר של ברית ה' כפי שהיא מבטאת עם הופעות אחרות של 'שמר עשה חק משפט'.

⁴ ויקרא יח

כב. ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה.

כג. ולא תלכו בחקת הגוי אשר אני משלח מפניכם כי את כל אלה עשו ואקץ בם.

כד. ואמר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אתה ארץ זבת חלב ודבש אני י-הוה אלהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים.⁵

גם בפרשת ואתחנן ניתן לראות דבר דומה:

ג. עיניכם הראות את אשר עשה י-הוה בבעל פעור, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו י-הוה אלהיך מקרבך.

ד. ואתם הדבקים בי-הוה אלהיכם, חיים כלכם היום.

ה. ראה למדת אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני י-הוה אלהי, לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה.

ו. ושמרתם ועשיתם, כי הוא חקמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה.

ז. כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרבים אליו, כי-הוה אלהינו בכל קראנו אליו.⁶

משה מזכיר לשמור לעשות את החוקים והמשפטים, הוא מדגיש את ההבדל ישראל מעובדי עבודה זרה, הן החוטאים שהושמדו מתוך עם ישראל, והן הגויים מבחוץ אשר רואים את עם ישראל.

אפשר לראות את השלב הראשון במסר שמשה הולך ושונה בספר דברים: שמירת החוקים והמשפטים, וכן הישמרות מגילוי עריות, באות בניגוד ישיר לגויי הארץ. עבירה בעריות היא הידמות לעמים שהיו בארץ קודם, והיא מטמאת את הארץ. זה נדמה כמו טעם לאיסור ג"ע. הקדושה וההקפדה על דיני עריות וע"ז מובאת בניגוד ישיר לעמים שהיו קודם בארץ, אותם ה' משלח מפני עם ישראל. בויק' 23 ; יח 28-30 עולה שהענישה על ג"ע זהה לענישת הגויים עליה. הענישה בשני המקורות מתוארת גם כדרך קבע של הארץ, המקיאה את מטמאיה מכל עם. ללא הגנה והבדלה של ה', ישראל יכולים להיענש באותו עונש הקבוע לגויים. ההולכים בחוקות הגויים נענשים כמותם על ידי הארץ, רק

⁵ ויקרא כ

⁶ דברים ד

שומרי החוקים והמשפטים ה' מובדלים ומוגנים מאויביהם. גם בפרשת עקב ניתן לראות זאת:

יט. וְהָיָה אִם שָׁכַח תִּשְׁכַּח אֶת יְ-הוָה אֱלֹהֶיךָ וְהִלַּכְתָּ אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים וַעֲבַדְתָּם וְהִשְׁתַּחֲוִיתָ לָהֶם הִעֲדָתִי בְכֶם הַיּוֹם כִּי אָבֹד תֵּאבְדוּן.
כ. כְּגוֹיִם אֲשֶׁר יְ-הוָה מַאֲבִיד מִפְּנֵיכֶם כִּן תֵּאבְדוּן עֲקֵב לֹא תִשְׁמָעוּן בְּקוֹל יְ-הוָה אֱלֹהֵיכֶם.⁷

אותו כח בו ה' מגן על עם ישראל ומנצח את אויביו, אותו כח יפעל נגדם אם יעזבו אותו ויעבדו אלוהים אחרים. בפרק הבא הוא אף ממשיך ומספר את מתן תורה בתור אירוע בו ההגנה מהברית כמעט נכשלה. במובן מסוים הפרשה מתעסקת באש, השמדה וניתוח ומגיפות, וגם הברית לא מפיסה את ההשמדה, אלא היא מפנה את האש לאויבים שעובדים עבודה זרה.⁸

ב - לא בצדקתכם

פרשת המדיניות ופנחס

בפרשת פנחס וכך גם בפרשת המדיניות להלן אין תזכורת 'שמר עשה חק משפט'. אבל יש מפתח להבנת הקשר בין ג"ע וע"ז לבין הברית.⁹
במ' כו 52-65, הפרשה עוסקת בחלוקת הארץ, במשפחת בית לוי כולל פנחס, ובמרגלים. השורש פקד מופיע 8 פעמים בפרשה, ולא סתם: הפרשייה עוסקת במניות והיוצאים מן הכלל בהן. פנחס מכלל הכהנים, הכהנים מכלל ישראל, כלב ויהושע מכלל המרגלים.¹⁰ הפרשייה לאחר מכן, בנות צלפחד (במ' כז 1-12), עוסקת במקום נשים בכלל עם ישראל באופן ישיר.
מלכתחילה, במקרא יחוס וירושה (גם שם ונחלה) הולכים לפי האב, ניתן לראות זאת ב' במ' כו 58-61, שפיקודים הם לפי אבות ובנים, כך גם עובר מעמד

⁷ דברים ח

⁸ בפרשה יש דו צדדיות בין השמדה לאהבה, לכן יש גם לומר 'לא תעשו כן לְ-הוָה אֱלֹהֵיכֶם' (דברים יב 4). השמדת האויב היא אהבת בעל הברית, זה נכון גם לה' וגם לעם ישראל.

⁹ להבין קשר זה אף יכול להוסיף עומק לניגוד בין 'יהרג ובל יעבור', לבין 'וחי בהם' שנאמר בפרשת אחרי מות בהקשר של אותם איסורים.

¹⁰ לא סתם לומדים מכאן מניין לדברים שבקדושה, זו פרשה על ספירה לקהל.

כהונה, וכפי שנראה, לכאורה כך עובר השייכות לעם ישראל¹¹ (ניתן לראות זאת גם בדין ייבום¹²). אצל פנחס ואצל בנות צלפחד אפשר לראות נקודות שבר של מערכת הייחוס הרגילה ועוד בעניין נחלת הארץ. פנחס קיבל כהונה בנפרד למרות שהוא צאצא של אהרון,¹³ ובנות צלפחד קיבלו נחלה למרות שהן נשים.¹⁴ פרשיות אלו יכולות להעיד לנו על תחום העניין גם בפרשיית המדיניות: היחס בין עם ישראל לנשות העמים, וההשלכות של זה על מי נפקד בכלל עם ישראל.¹⁵

א. וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בְּשִׁטִּים וַיַּחֲל הָעָם לְזָנוֹת אֵל בָּנוֹת מִזְרָא.
 ב. וַתִּקְרְאוּן לָעָם לְזִבְחֵי אֱלֹהֵיהֶן וַיֹּאכֵל הָעָם וַיִּשְׁתַּחֲווּ לְאֱלֹהֵיהֶן.
 ג. וַיִּצְמַד יִשְׂרָאֵל לְבַעַל פְּעֹר וַיַּחַר אֵף יְהוָה בְּיִשְׂרָאֵל...
 ט. וַיְהִי הַמִּתִּים בַּמִּגָּפָה אֲרֻבָּה וְעֹשְׂרִים אֶלֶף.¹⁶

בתשע הפסוקים, לכאורה קרה דבר פשוט: עם ישראל זנו, עבדו ע"ז ונענשו קשות. מה שמייחד את סיפור זה הוא הקשרו: לפניו ברכות בלעם, ואחריו ייחוסו של פנחס ובנות צלפחד.

בלעם הראה שאין לבטל את הברכה שה' ברך את ישראל, ומיד אחר כך רבים מישראל חוטאים ונהרגים. לא רק שיש מגפה, אלא גם שה' דורש אותה. בויק' כ 3 ראינו את ה' מעניש עובדי ע"ז בכרת בעצמו, ונראה גם בפרשת עקב שעונש עובדי ע"ז בישראל הוא אותו עונש של הגויים. ברכותיו של בלעם

¹¹ אצלינו האיש החוטא לא נקרא בשמו. הוא חטא במישור של ייחוס, ונענש בכך שהוא לא נזכר בשמו. שמו של אדם מעורב בייחוסו, זה קשור גם לשם ה' בהקשר עם ישראל לעיני הגויים. אבל זה נושא למאמר אחר.

¹² ראה ר' ד' 10.

¹³ במדרש פנחס גם קשור לאלהיו הנביא, לייחוס ולברית, ראה: מדרש אגדה במדבר כה יג (מהדורת בובר, וינה תרנ"ד).

¹⁴ בפרשת עקב משה תולה את הברית ואת המגורים בארץ על ירושת הברית מהאבות. יש לשער שנתנית נחלה לבנות צלפחד הייתה אמירה על חלקן בברית ישראל.

¹⁵ פרקי דרבי אליעזר מה 'ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם באזני נשיהם אין כתיב כאן אלא באזניהם' (המדרש עוסק בחטא העגל). הוצאת הנשים מכלל העם החוטאים משקף את החיבור בין מקום בעם לבין דיני ע"ז וג"ע. ראוי לציין שזה חריג, משורת הדין אישה חייבת על ע"ז וג"ע.

¹⁶ במ' כה 9-1

מתייחסות ליעקב וישראל כמה פעמים. הג"ע וע"ז המשולבים במקרה זה גורמת לשיבוש של גבולות עם ישראל. כמו הפרשיות אחר כך העוסקות בגבולות וייחוס, כך פרשה זו מראה איך נשות הגויים הן מחוץ לעם ישראל ולזנות איתן היה פריצת גבול בעצם זהותו של עם ישראל.¹⁷

זה מלמדנו מה עושה עבירת ג"ע. מהפרשייה אנו למדים שג"ע אינה עבירה רגילה, אלא שיבוש הגדרת עם ישראל (מי כן מי לא). זה נותן משמעות נוספת לויק' יח ; כ: האזהרות שם על ג"ע לא סתם מגיעות יחד עם ברית האבות. כאשר עוברים בג"ע, עם ישראל מפסיק להיות עצמו, מפסיק להיות קדוש כאמור על פרשת קדושים, וכך לא יכול להיות חלק מהברית עם ה'. עם ישראל יורשים את הברית מייחוסם לאבות איתם ה' כרת את הברית, כפי שנראה בפרשת עקב.

ואתחנן

בגיא מול פעור, משה רואה את הארץ שלא יוכל להיכנס אליה, ונושא עליה נאום לעם ישראל לקראת כניסתם ומותו הקרבים. בנאום משה מנסה להכין את עם ישראל לקראת חיים בארץ בלעדיו.

- א. ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר י-הוה אלהי אבותיכם נתן לכם.
- ב. לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו, לשמר את מצות י-הוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם.
- ג. עיניכם הראות את אשר עשה י-הוה בבעל פעור, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו י-הוה אלהיך מקרבך.
- ד. ואתם הדבקים בי-הוה אלהיכם, חיים כלכם היום.
- ה. ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני י-הוה אלהי, לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה.
- ו. ושמרתם ועשיתם, כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה.
- ז. כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרבים אליו, כן-הוה אלהינו בכל קראנו אליו.

¹⁷ בשני הפרשיות משה נמצא ללא מענה, ואחריהן הוא מקבל נבואה שהוא הולך למות. זה משבר גדול למשה שמייצג את התורה שאמורה לענות על הכל.

ח. ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפניכם היום.

ט. רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל מי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך.¹⁸

פסוקים ג ד מרפררים לפרשיית המדיניות (במ' כה 9), ועוד שהם מוציאים את העוברים מן הכלל (השמידו מקרבך - חיים כולכם). בפסוקים א ט הוא מערב את האבות ואת הבנים, זה בהתאם לתפיסה שראינו של הברית שהיא עוברת בירושה מאבות לבנים.

ג. ולא תתחתן בם, בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבןך.

ד. כי יסיר את בןך מאחרי ועבדו אלהים אחרים, וחרה אף י-הוה בכם והשמידך מהר.

ה. כי אם לא תעשו להם מזבחתיהם תתצו ומצבתם תשברו, ואשירהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש.

ו. כי עם קדוש אתה לי-הוה אלהיך, בך בחר י-הוה אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה.

ז. לא מרבכם מכל העמים חשק י-הוה בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים.

ח. כי מאהבת י-הוה אתכם ומשמרו את השבעה אשר נשבע לאבותיכם הוציא י-הוה אתכם בגד חזקה, ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים.

ט. וידעת כי י-הוה אלהיך הוא האלהים, האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותו לאלף דור.

י. ומשלם לשנאיו אל פניו להאבדו, לא יאחר לשנאו אל פניו ושלם לו.

יא. ושמרת את המצוה ואת החקים ואת המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם.¹⁹

אהבת עם ישראל תלויה בשושלת, הברית נעשתה עם האבות, החיים שה' ייתן בתמורה הם לדורות רבים אחרי האבות, לא אינדיבידואלים. לא מדובר בשושלת יחידה, אלא בדורות של עם ישראל בכלל, וכן אם הבנים סוטים מהדרך, כלל עם ישראל לוקה. פסוק ג מזכיר שוב את פרשת המדיניות, שם היה ערבוב עם גוים שהוביל לע"ז (במ' כה 2), פה העונש הוא לא רק כרת אלא על כלל ישראל. כעת

18 דב' ד

19 דב' ז

אנו רואים את פשר המגיפה הקשה על החטא (במ' כה 9).

אפשר לראות מנגנון לחומרה של גילוי עריות ועבודה זרה. כאשר עם ישראל חוטאים בג"ע, הם מפירים את קדושת העם שה' כרת ברית עם אבותיו, הייחוד של עם ישראל מופר, ואותה ברית כבר לא מגינה על עם ישראל, כאילו הברית כבר לא מזהה על מה היא אמורה להגן. במקרה של ע"ז, עם ישראל עוזב את ה', ושוב לברית אין שני צדדים לקשור יחד. הברית עובדת על ייחוד, ה' אחד ועם אחד, מקודשים זה לזה.²⁰ הברית היא עם כלל ישראל לאורך כל הדורות, כפי שהברית מגינה על ישראל לדורות, כך הפרת הברית מסירה את ההגנה גם על הצאצאים.²¹

קדושים

ב. וְאֵל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תֹּאמַר אִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּמִן הַגֵּר הַגֵּר בְּיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִתֵּן מִזְרְעוֹ לַמֶּלֶךְ מוֹת יוֹמֶת עִם הָאָרֶץ יִרְגְּמֵהוּ בָּאֶבֶן.
ג. וְאֲנִי אֶתֵּן אֶת פָּנַי בְּאִישׁ הַהוּא וְהִכֵּיתִי אֹתוֹ מִקֶּרֶב עִמּוֹ כִּי מִזְרְעוֹ נָתַן לַמֶּלֶךְ לְמַעַן טָמֵא אֶת מִקְדָּשִׁי וְלַחֲלֹל אֶת שְׁם קִדְשִׁי.
ד. וְאִם הָעָלַם יַעֲלִימוּ עִם הָאָרֶץ אֶת עֵינֵיהֶם מִן הָאִישׁ הַהוּא בְּתֵתוֹ מִזְרְעוֹ לַמֶּלֶךְ לְבִלְתִּי הִמִּית אֹתוֹ.
ה. וְשִׁמְתִּי אֹנִי אֶת פָּנַי בְּאִישׁ הַהוּא וּבְמִשְׁפַּחְתּוֹ וְהִכֵּיתִי אֹתוֹ וְאֶת כָּל הַזָּנִים אַחֲרָיו לְזָנוֹת אַחֲרֵי הַמֶּלֶךְ מִקֶּרֶב עִמָּם.
ו. וְהִנָּפֶשׁ אֲשֶׁר תִּפְגֹּה אֶל הָאֵבֶת וְאֶל הַיָּדְעָנִים לְזָנוֹת אַחֲרֵיהֶם וְנָתַתִּי אֶת פָּנַי בְּנִפְשׁ הַהוּא וְהִכֵּיתִי אֹתוֹ מִקֶּרֶב עִמּוֹ.²²

הדין על ע"ז בפסוקים ב-ו ה' גם דורש מישראל למחות ע"ז, אך גם מתחייב שהוא יעניש את מי שעם ישראל לא. ועוד שהוא יעניש את משפחתו ויכרות אותו מהעם. העונש שה' מבטיח הוא כריתת החוטא וגם את משפחתו מקרב עמם.

כִּי אִישׁ אִישׁ אֲשֶׁר יִקְלָל אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ מוֹת יוֹמֶת אָבִיו וְאִמּוֹ קָלֵל דָּמִיו

²⁰ אבן עזרא על ויק' יח 4 'אֲנִי יְ-הוָה אֱלֹהֵיכֶם'

²¹ כהמשך להערה 3: עובר בע"ז או ג"ע מנותק משושלתו, וכך חשוב כמת. על כן עדיף לאדם למות בגופו ולשמור על חלקו בתולדות משפחתו ועמו.

²² ויקרא כ

איסור קללת הורים בפסוק ט חריג בין דיני האריות, אך מתאים להתייחסות לאבות ובנים בפסוקים הקודמים. הנוסח 'איש איש' דומה בין ט ו-ב. אם נרצה, נוכל אף להקיש את (הניסוח של דיני העריות לפי אב ואם יכול גם להתקשר לזה, אך סבורני שלא מדובר במבע מכוון, משום שהוא דומה לניסוח בהקשרים אחרים). בפסוק ב כאן ובו'ק' יח 26 גם הגר הגר בתוך עם ישראל מחויב להישמר שמא ייכרת. כאשר עוברים בג"ע וע"ז, הקדושה מחוללת והקשר עם ה' משתבש, זו הכריתה מהעם האמורה לעיל, והיא עוברת במשפחה ולכלל עם ישראל.

עקב

פרשת עקב היא חלק גדול מנאום משה לקראת הכניסה לארץ, בפרשה הוא חוזר ושונה אזהרות ודרישות, לצד הבטחות לעם ישראל. משה מתעסק הרבה בארץ, הוא מציין אותה 30 פעמים בפרשה. כמה פעמים משה דורש להשמיד את הפסלים והאשרות של עמי הארץ. הוא אומר שה' הולך להשמיד את העמים האחרים היושבים בארץ, כפי שציין בויק' כ 23. יש בה גם תזכורות ל'שמר עשה חק משפט'.

יב. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם, ושמר י-הוה אליהם לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך.
 יג. ואהבך וברכך והרבהך, וברך פרי בטןך ופרי אדמתך דגנך ויתרשך ויצהרך שגר אלפיך ועשתרת צאנך על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך.
 יד. ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובהמתך.²⁴

א. כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות, למען תחיו ורבייתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע י-הוה לאבותיכם.
 ב. וזכרת את כל הדרך אשר הוליקך י-הוה אליהם זה ארבעים שנה במדבר, למען ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך תשמור מצותו אם לא.
 ג. ויענך וירעבך, ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו אבותיך, למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי י-הוה יחיה האדם...
 האדם...

²³ ויק' כ 9

²⁴ דב' ז

יא. השמר לך פן תשכח את י-הוה אלהיך, לבלתי שמר מצותיו ומשפטי וחקתיו אשר אנכי מצוך היום.

...

יט. והיה אם שכל תשכח את י-הוה אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחווית להם העדתי בכם היום כי אבד תאבדון.
כ. כגוים אשר י-הוה מאביד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול י-הוה אלהיכם.²⁵

ה. לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את ארצם כי ברשעת הגוים האלה י-הוה אלהיך מורישם מפניך ולמען הקים את הדבר אשר נשבע י-הוה לאבתך לאברהם ליצחק וליעקב.²⁶

א. ואהבת את י-הוה אלהיך, ושמרת משמרתו וחקתיו ומשפטי ומצותיו כל הימים.

ב. וידעתם היום, כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר י-הוה אלהיכם, את גדלו את ידו החזקה וזרעו הנטויה...
ז. כי עיניכם הראת את כל מעשה י-הוה הגדל, אשר עשה.²⁷

דב' ט 3-5 ממחישים היטב מהלך חשוב בפרשה. 10 פעמים בפרשה משה מזכיר אבות בהקשר של הברית. משה חוזר ושונה שעם ישראל אינם זכאים מעצמם אלא הם יורשים את השבועה שה' נשבע לאבותם ואת הברכות הבאות איתה. הוא אומר שעם ישראל קשי עורף, שהם העלו את חמת את ה' הרבה פעמים, ורק בגלל הברית הם לא מתו מחמתו. לפי משה: ברית ה' עם האבות היא הבטחה לחיים בארץ ישראל לאורך דורות רבים. קיום הבטחה זו תלוי על כך שבנים יורשים את הברית ואת זכויות אבותם.²⁸ בהתאם, הוא מתחיל את הברכות עם ברכות לפוריות (דב' ז 13,14). מצד שני, העובדה שהבנים יורשים את אבותם גם אומר שאם ח'ז' אב עובר על דברי התורה, ונכרת מהברית, גם לבניו אין את הברית לרשת והרי הם ככל הגויים.

²⁵ דב' ח

²⁶ דב' ט

²⁷ דב' יא

²⁸ מדובר לא רק בשלושה האבות ולא רק יוצאי מצרים, זכות האבות פועלת בכל דור, ראה דב' יא 2.

משה מתאר את העולם כך: ה' משמיד כל עובדי ע"ז (כמו דב' ד 3,4), ורק מי שנזהר ונשאר בברית עם ה' לא ייהרג ולא ייכרת מעמו לדורי דורות, בגלל הברית שה' כרת עם האבות. הברית הזו נכרתה עם האבות ונשמרת לעם ישראל לדורות בירושה בעל כרחם. אלא, שע"ז הופכת את העושים אותה ללא שונים משאר הגויים שה' משמיד, וכך העוברים ובניהם לא מוגנים יותר. כעת בידינו מבנה מאחורי הקשר בין חוקים ומשפטים, ברית אבות, ע"ז ג"ע, וחרפת ה'.

ג - והשבות אל לבבך

לדברי, לכאורה משתמע שרביעיית המילים שהתחלנו איתן 'שמר עשה חק משפט', הן לא יותר מסימן קריאה לדיני ע"ז וג"ע. אז לכאורה עומדת השאלה: למה כל החזרות על 'שמר עשה חק משפט'? הבה נביט שוב בחלק מהמקורות שראינו ונראה משמעויות נוספות שלהם.

בחוקותי

בפרשת בחוקותי יש פרשה ארוכה על העונשים על חוסר קיום משפטי התורה, גם על ע"ז וג"ע אך גם על דינים אחרים, כולל מצוות שמיטה ויובל. כולל הבטחה לפזר את עם ישראל בארצות הגויים. בסוף התוכחה מופיע הקטע הזה:

מד. וְאִף גַּם זֹאת בְּהִיּוֹתֶם בְּאֶרֶץ אֲבוֹתֵיכֶם לֹא מֵאֲסִיתִים וְלֹא גְעַלְתִּים לְכָלֶתֶם לְהַפֵּר בְּרִיתִי אִתְּם כִּי אֲנִי יְ-הוָה אֱלֹהֵיכֶם.
מה. וְזָכַרְתִּי לָהֶם בְּרִית רְאשֻׁנִים אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְעֵינֵי הַגּוֹיִם לְהִיּוֹת לָהֶם לְאֱלֹהִים אֲנִי יְ-הוָה.
מו. אֲלֵה הַחֲקִים וְהַמִּשְׁפָּטִים וְהַתּוֹרָה אֲשֶׁר נָתַן יְ-הוָה בֵּינוּ וּבֵין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהַר סִינַי בְּיַד מֹשֶׁה.²⁹

חשוב לציין שהוא מדבר על שמירת עם ישראל כזיכרון ברית האבות. מצוינים גם אבות מדור יציאת מצרים (דב' כו 45), נראה שזה ביטוי של הורשת הברית לדורות. לכאורה ביארנו שתשובה לא עובדת יחד עם ברית האבות, מה זה? זה צידו של ה'. עם ישראל בגלות, אך ה' זוכר את צידו בברית ומחכה. לא מתוארת פה חזרה, אלא השהייה. ברית האבות עוד לא מכירה בתשובה, אך ללא הארץ,

ה' שומר את שארית ישראל. למרות שלכאורה הם אמורים להיכרת מהברית.

ניצבים

דב' כט מכיל עוד אוסף של אזהרות לעם ישראל בדומה לויק' כו. דב' ל קורא לחזרה בתשובה, ובהתאם מבטיח שה' ישיב את עם ישראל לארצם. פרק זה מתחיל מגמה חדשה ל'שמר עשה חוק משפט', שהנביאים 'משיכו: חזרה בתשובה.

א. והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך י-הוה אלהיך שמה.

ב. ושבת עד י-הוה אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך.

ג. ושב י-הוה אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך י-הוה אלהיך שמה...

טז. אשר אנכי מצוך היום, לאהבה את י-הוה אלהיך ללכת בדרךיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטי, וחיית ורבת וברכך י-הוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה...

יט. העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך.

כ. לאהבה את י-הוה אלהיך לשמע בקלו ולדבקה בו כי הוא חיך וארץ מיד לשבת על האדמה אשר נשבע י-הוה לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם.³⁰

הפרק חוזר על התחומים שכבר נראו בפרשות קודמות יחד עם 'שמר עשה חוק משפט'. בנוסף על הנושאים התדירים בפרשיות אחרות עם חוקים ומשפטים, הפרשיה שמה דגש כבד על הבטחת החיים. בפסוקים טו יט, גם ניתן לראות באופן יותר בהיר את ההבטחה הדו-צדדית שראינו בפרשות הקודמות: שמירה וחיים, עזיבה ומוות. הפרשיה עוסקת בשני דברים נוספים: אהבה וחזרה בתשובה. האהבה נראית בשימוש נרחב של 'לב' בפרשיה, ובציווי מפורש לבני ישראל לאהוב את ה', וכן בשפה של קירבה ב דב' ל 11-14.

בדב' ד 6 ראינו איך החוקים והמשפטים עצמם הם ביטוי של אהבת ה' את

ישראל, ב דב' ז 3 - 11 ; ויק' כ 24 ייחוד עם ישראל בא יחד עם אהבת ה' את עם ישראל, וכן ראינו בפרשות ואתחנן ועקב איך היעדר הייחוד גם מפוגג את הקשר. אצלינו נראית אהבת ה' לישראל בפסוקים ה ט, אך בניגוד לפרשיות הנ'ל, בדב' ל לא מצוי ייחוד עם ישראל. בנוסף, ההופעות של 'אבות' לאורך הפרק מלבד האחרונה באות יחד עם בנים, ולא קשורות דווקא לירושת הברית. רק בפסוקים יט כ משה חוזר להבטחה של חיים בצאצאים, והתייחסות לברית האבות.

נראה שיש כאן מהלך מיוחד לתשובה, אם אדם כבול לאבותיו ולשאר עמו שכבר חטאו ונענשו, אין לו אף יכולת לתקן את הקשר עם ה'. כאמור (על פרשת עקב) העונש על ע"ז וג"ע הוא הכרתה מבית ישראל ומברית ה', גם הבנים היורשים את הברית כבר אינם בכלל הברית (ראה גם ויק' יח 29 ; כ 5). כדי לחזור בתשובה הרי שצריך להוציא את האדם מהקשר בין-דורי. הדרך לשוב לקרבת ה' אחרי דורות שהברית נעזבה, והאדם כבר אינו יורש את ברית האבות היא דרך הברית כפי שמשה נתן בהר סיני: לשמר ולעשות את חוקי ומשפטי התורה.³¹

האמנם התשובה נעשית אינדיבידואלית, אך בפסוקים יט כ רואים שמטרת החזרה היא לתקן ולשוב לברית המקורית ה' כרת עם האבות. גישה קצת פרועה להבין את זה: המצוות הן העוגן האחרון כאשר ירושת ברית האבות לא עוזרת יותר. מדרג העונשים בפרשת בחוקותי מציב את התפוצה בגוים בתור שלב אחרון, אחרי שעם ישראל נענשו כמו שאר גויי הארץ (ויק' קו). אם העוברים בע"ז וג"ע נכרתים מירושת ברית האבות, הרי לפי ברית האבות לא ניתן לחזור לארץ אחרי הגלות, משום שהגולים כבר אינם היורשים של אבותיהם. כנגד זה משה אומר שהשיבה דרך המצוות יש לה כח לשקם קשר שנכרת, ולהשיב באמת למצב המקורי. במובן מסוים זה דומה לתהליך של גרים, שאין להם את קשר הדם, ונכנסים לברית ה' דרך המצוות.

גישה זו פרועה בגלל ההשלכות: אם לשיבה יש יכולת לחדש ברית אחרי ששרשרת הירושה נכרתה, זה אומר שעם ישראל ששב לארצו אינו מנותק ממורשתו, ונמצא במעמד זהה ללפני הגלות. מזמן שיש עם ישראל בארץ ומקיים את דברי התורה, יש לקיים את הברית כמו לפני הגלות. זה אומר שיש צורך לחדש את הסמכות בעם ישראל, יש לקחת אחריות ולהתייחס אל ראשי דורנו

³¹ פסוקים יג יד מרפררים להר סיני באופן מאוד ברור.

כמו אל ראשי ישראל בזמן שעמד בית המקדש במקום אשר בחר ה'. זה אומר שלא ניתן לחכות לנבואה לשוב כדי להתחייב על שחוטי חוץ וקרבת פסח. זה אומר שאמור להיות סנהדרין עם כח לגזור גזרות ולדון בכל דין. זה גם אומר שרק מי שמקיים מצוות נחשב בכלל עם ישראל. וגם מי שלא יורש את תולדות ישראל אך מקיים מצוות כיהודי נחשב בן ברית לכל דבר, ומחויב בכל מצווה, והבן.

יחזקאל יח

בפרק יח יחזקאל מבקר את עם ישראל על נשך מרבית וניאוף. הוא אף משתמש ב'גילולים', להזכיר את פרשת בחוקותי (ויק' כו 30). כמו שראינו בכמה פרשות בתורה, הוא מביא ג"ע יחד עם 'שמר עשה חוק משפט' ואבות ובנים. הוא גם עוסק בהקשרים אלו בחזרה בתשובה כמו בפרשת ניצבים, אבל הוא לוקח את זה שלב אחד קדימה.

ד. הן כל הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי הנה, הנפש החטאת היא תמות.

ה. ואיש כי יהיה צדיק, ועשה משפט וצדקה...

ט. בחקותי יהלך ומשפטי שמר לעשות אמת, צדיק הוא חיה יחיה נאם אדני-י-הנה...

יז. מעני השיב ידו נשך ותרבית לא לקח משפטי עשה בחקותי הלא, הוא לא ימות בעון אביו חיה יחיה.

יח. אביו כי עשק עשק גזל גזל אח ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו, והנה מת בעונו.

יט. ואמרתם מדע לא נשא הבן בעון האב, והבן משפט וצדקה עשה את כל חקותי שמר ויעשה אתם חיה יחיה...

כא. והרשע כי ישוב מכל חטאתו אשר עשה ושמר את כל חקותי ועשה משפט וצדקה, חיה יחיה לא ימות. כב כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו, בצדקתו אשר עשה יחיה...

כז. ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ויעש משפט וצדקה, הוא את נפשו יחיה. כח. ויראה וישוב וישב מכל פשעיו אשר עשה, חיו יחיה לא ימות.

כט. ואמרו בית ישראל לא יתכן דרך אדני, הדרך לא יתכנו בית ישראל הלא

דְּרִכְכֶם לֹא יִתְכַן.³²

הוא מתנגד ישירות לירושת הבנים את עוונות אבותם, ועוד בג"ע. זה נוגד למבנה שראינו בפרשות ואתחנן ועקב. ניזכר במה שראינו בפרשות בלק ואתחנן ועקב: העובדה שהבן יורש את חטא אביו בג"ע לאותה סיבה שעם ישראל יורש את ברית האבות. ניכר שיחזקאל מושך השראה מפרשת ניצבים (דב' ל). היא מציינת 'שמר עשה חק משפט' בנושא של חזרה בתשובה. שם ירושת הברית מהאבות נעשית משנית לתליית הברית על 'שמר עשה חוק משפט'. אך יחזקאל לוקח את זה צעד אחד קדימה: הוא עוקר את יסוד הירושה ומותיר את הברית רק על שמירת החוקים והמשפטים.

השימוש ב'נפש' לבטא עונש וגמול אישיים מזכיר את ויק' יח 29:

כִּי כָל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִכָּל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵלֶּה וְנִכְרְתוּ הַנַּפְשֹׁת הָעֹשֹׂת מִקֶּרֶב עִמָּם.

יחזקאל דורש: הנפשות העושות, ולא בניהם.

נמצא גם קשר לדיוק מסוים בפרשת קדושים:

ג. וְאֲנִי אֶתֶּן אֶת פָּנִי בְּאִישׁ הֵהוּא וְהִכְרַתִּי אֹתוֹ מִקֶּרֶב עַמּוֹ כִּי מִזְרְעוֹ נָתַן לַמֶּלֶךְ

לְמַעַן טָמֵא אֶת מִקְדָּשִׁי וּלְחַלֵּל אֶת שְׁם קִדְשִׁי...

ה. וְשָׁמַתִּי אֶנִּי אֶת פָּנִי בְּאִישׁ הֵהוּא וּבְמִשְׁפַּחְתּוֹ וְהִכְרַתִּי אֹתוֹ וְאֵת כָּל הַזָּנִים

אַחֲרָיו לְזָנוֹת אַחֲרֵי הַמֶּלֶךְ מִקֶּרֶב עִמָּם.

ו. וְהִנָּפֵשׁ אֲשֶׁר תִּפְגֹּה אֶל הָאֵבֶת וְאֶל הַיְדְעָנִים לְזָנוֹת אַחֲרֵיהֶם וְנָתַתִּי אֶת פָּנִי

בְּנִפְשׁ הֵהוּא וְהִכְרַתִּי אֹתוֹ מִקֶּרֶב עַמּוֹ.³³

שימו לב לכפילות: שלושת הפסוקים הם חזרות על אותה אמירה. ההבדלים:

בפסוק ג יש איש ומקדש, בפס' ה יש את האיש ומשפחתו, בפס' ו החוטא נקרא

'הנפש'. נראה שיחזקאל שם בצד את 'ומשפחתו' ולמד משני הפסוקים האחרים.

אין זה מקומי להבין למה בדיוק יחזקאל באופן כל כך נחרץ מתנגד למערכת

הירושה שנראית בפרשת עקב, אך יש לי השערה:

ירושת ברית האבות רלוונטית לחיים בארץ, לא לעם ישראל בגולה. ראינו

שברית האבות שלובה עם הבטחות לחיים בארץ ישראל, ועצם ההבטחה לחיות

בארץ היא ברית האבות. אם כן בלי ארץ ההבטחה לאבות פחות משמעותית, אז

³² יחזקאל יח

³³ ויקרא כ

החזרה בתשובה יותר חשובה. ראינו גם בניצבים זיקה בין תפוצה בגויים לבין חזרה בתשובה.

ד - כי אני ה' אלהיכם

יפה לראות שיש דרך לחזור בתשובה למרות המשתמע מברית האבות. אך אם כבר עסקנו במבנה התיאולוגי מאחורי ברית האבות, מוטב שנעשה זאת גם לברית החוקים והמשפטים. אולי נוכל אף להבין את פשר התזכורות על שמירת התורה.

בחוקותי

פרשת בהר עוסקת בדיני שנת שמיטה ועבדים, עם דגש על חשיבות הארץ ומעמדם המיוחד של בני ישראל (ויק' כה 46-38). הפרשה גם מתייחסת למשפחות בכל הנוגע לשחרור עבדים.

וַעֲשִׂיתֶם אֶת חֻקֹּתַי וְאֶת מִשְׁפָּטַי תִּשְׁמְרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְיִשְׁבְּתֶם עַל הָאָרֶץ לְבִטָּח.³⁴

בפרשת בהר ה' מבטיח לשומרי מצוותיו חיים במובן של בטחה ושלוש ופוריות, במסגרת הארץ וברית האבות. כל הבטחה חיובית עומדת בניגוד לעונשים רבים שה' מבטיח על הפרת הברית, היא חוסר שמירה על החוקים והמשפטים. העונשים גם מתאימים במידה כנגד מידה לעבירות על חיובים בפרשה הקודמת. (דוגמה עונש כנגד השבתת הארץ האמורה בתחילת הפרק: ויק' כו 34, 35)

פרשת בחוקותי באה אחריה ונותנת תוקף לדינים. לכאורה רק לדינים האמורים בפרשת בהר, אבל לפי הנושאים שהיא חולקת עם פרשיות בהקשרים אחרים, סביר להניח שהדברים האמורים הם לא רק על הדינים האמורים לעיל.

ג. אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלְכוּ וְאֶת מִצְוֹתַי תִּשְׁמְרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם...
טו. וְאִם בְּחֻקֹּתַי תִּמְאָסוּ וְאִם אֶת מִשְׁפָּטַי תִּגְעַל וְנִפְשְׁכֶם לְבַלְתִּי עֲשׂוֹת אֶת כָּל מִצְוֹתַי לְהַפְרֹכָם אֶת בְּרִיתִי...
לח. וְאֲבַדְתֶּם בְּגוֹיִם וְאָכַלְתֶּם אֶתְכֶם אֶרֶץ אֲיִבֵּיכֶם...
מב. וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקֹב וְאֶף אֶת בְּרִיתִי יִצְחָק וְאֶף אֶת בְּרִיתִי אַבְרָהָם

³⁴ ויק' כה 18 (בהר)

אֶזְכֹּר וְהֶאֱרַץ אֶזְכֹּר.

מג. וְהֶאֱרַץ תַּעֲזֹב מֵהֶם וְתִרְצֶן אֶת שְׁבִיתֹתֶיהָ בְּהִשְׁמָהּ מֵהֶם וְהֵם יִרְצוּ אֶת עֲוֹנָם יַעַן וּבִיַּעַן בְּמִשְׁפָּטִי מֵאִסּוּ וְאֶת חֻקֹּתַי גָּעְלָה נַפְשָׁם.

מד. וְאֵף גַּם זֹאת בִּהְיוֹתָם בְּאֶרֶץ אֲבִיהֶם לֹא מֵאֲסָתִים וְלֹא גָעְלָתִים לְכָלֹתָם לְהַפֵּר בְּרִיתִי אִתָּם כִּי אֲנִי יְ-הוָה אֱלֹהֵיהֶם.

מה. וְזָכַרְתִּי לָהֶם בְּרִית רִאשֹׁנִים אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְעֵינֵי הַגּוֹיִם לְהִיטּוֹת לָהֶם לְאֱלֹהִים אֲנִי יְ-הוָה.

מו. אֵלֶּה הַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים וְהַתּוֹרוֹת אֲשֶׁר נָתַן יְ-הוָה בֵּינוּ וּבֵין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהַר סִינַי בְּיַד מֹשֶׁה.³⁵

החוקים והמשפטים פה נקראים במפורש כתנאי לברית, והיות ה' אלוהי ישראל מפורש כביטוי של הברית. אם עם ישראל ישמרו את החוקים והמשפטים - ה' יתן לעם ישראל להבריא את אויביהם (ויק' כו 6-8). אם לאו - עם ישראל יירדפו מהארץ (ויק' כו 25, 33). אם עם ישראל ישמרו את הברית - הוא ישמור את הברית וירבה את זרע ישראל ואת תבואת השדה, אם לאו - הם ייענשו גם בתבואתם ובזרעם לדור ודור (ויק' כו 19, 20, 29, 39).

בסוף הפרשה היא מצהירה שפרשה זו וקודמתה הן החוקים והמשפטים שה' נתן בהר סיני בינו ובין עם ישראל (ויק' כו 46). לומר 'בינו' 'ובין' מתאים יותר לקשר הדדי מאשר לציווי חד צדדי. בפרשה זו הברית מתוארת כמו שיוך הדדי בין ה' לעם ישראל, הביטוי 'להיות להם לאלוהים' (ויק' כו 45) גם כן מבטא את החיבור מצידו של ה'.³⁶ אפילו חוסר קיום הברית מתואר באופן סימטרי - השימושים ב'געל' בפרשה מחולקים בשווה בין חוסר רצון של ישראל לשמור את התורה לבין חוסר רצון של ה' בנפשות ישראל.

ה' מציב לעם ישראל את החוקים והמשפטים בתור תנאי לקיום הברית באופן נחרץ (ויק' כו 9, 15). נדמה שמדובר בברית עם האבות (ויק' כו 42). ניתן לראות זאת גם מהעירוב הכבד של הארץ בפרשה. אמנם משה מרפרד לברית האבות, וימשיך לעשות זאת, במובן מסוים ה' מחדש את הברית עם ישראל בהר סיני. מעבר לברית שכרת עם האבות, שתלויה בהיות עם ישראל יורשי אבותם. ביסודה הברית הזו שונה מברית האבות, היא על התנאי שישמרו ויעשו חוקי ומשפטי. שני הבריתות באות יחד אך שונות.

³⁵ ויק' כו

³⁶ ראה גם ויק' כו 12.

אם נחזור לפרשת ואתחנן נראה שם ביטוי לקשר חזרה לישראל.

- ו. וְשִׁמְרֶתֶם וְעִשִּׂיתֶם, כִּי הוּא חֻכְמַתְכֶם וּבִינְתְּכֶם לְעֵינֵי הָעַמִּים, אֲשֶׁר יִשְׁמְעוּן אֶת כָּל הַחֻקִּים הָאֵלֶּה וְאָמְרוּ רַק עִם חֻכְם וְנִבּוֹן הַגּוֹי הַגָּדוֹל הַזֶּה.
- ז. כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרִבִּים אֵלָיו, כִּי-הָיָה אֱלֹהֵינוּ בְּכָל קְרָאֵנוּ אֵלָיו.
- ח. וּמִי גוֹי גָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים צְדִיקִים, כָּלֵל הַתּוֹרָה הַזֹּאת אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לְפָנֶיכֶם הַיּוֹם.³⁷

משה מתאר את החוקים והמשפטים בתור סימן המראה את קשר בין ה' לעם ישראל. נביט שוב בפרשת קדושים ונראה דבר מאוד חזק:

- ו. וְהִנָּפֵשׁ אֲשֶׁר תִּפְנֶה אֶל הָאֵבֶת וְאֶל הַיְדְּעָנִים לְזֹנֹת אַחֲרֵיהֶם וְנִתַּתִּי אֶת פָּנַי בְּנִפְשׁ הַהוּא וְהִכְרַתִּי אֹתוֹ מִקֶּרֶב עַמּוֹ.
- ז. וְהִתְקַדַּשְׁתֶּם וְהִיִּיתֶם קְדוֹשִׁים כִּי אֲנִי יְ-הוָה אֱלֹהֵיכֶם.
- ח. וְשִׁמְרֶתֶם אֶת חֻקֹּתַי וְעִשִּׂיתֶם אֹתָם אֲנִי יְ-הוָה מְקַדְשְׁכֶם.³⁸

מפסוקים ז, ח עולה שיש חיבור ישיר בין 'שמר עשה חוק משפט' לבין ייחוד עם ישראל ב'מקדשכם' ו-'והייתם קדושים'.³⁹ הקדושה חוזרת ונשנית: היא מאפיין של עם ישראל, ויחד איתה ה' מאפיין את עצמו ביחס לעם ישראל. קדושה משמשת פה לא רק כמו טהרה, אלא היא גם סמל של עמדת כלל עם ישראל מול ה' ועמדת ה' מולם. בפרשה נראה ששמירת חוקים ומשפטים אינה רק כנגד הידמות לגויים, אלא היא גם מחברת את עם ישראל לה' באופן מיוחד. בתחילתה ובסופה של פרשת עקב יש גם הבטחות מסוג אחר: ב דב' ז 13, 14 ; יא 9, 15-13 הוא מבטיח תבואה וחיים - חיים אלה הם במובן הגופני, שכן הם מגיעים יחד עם תבואה, ונלווים בפוטנציאל לקלוקל מוסרי. בדב' יא 23-25 מבטיח גם לחזק את ישראל בכיבוש הארץ. בניגוד להבטחות להגנה, הבטחות אלו הן חיוביות - חיזוק לאדם ולא רק הימנעות מנזק.

- ח. וְשִׁמְרֶתֶם אֶת כָּל הַמִּצְוָה אֲשֶׁר אֲנִי מֵצִוְךָ הַיּוֹם, לְמַעַן תִּחְזְקוּ וּבִאתֶם וִירִשְׁתֶּם אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲתֶם עֹבְרִים שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ.
- ט. וּלְמַעַן תִּזְכְּרוּ יָמִים עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְ-הוָה לְאַבְרָהָם לָתֵת לָהֶם

³⁷ דב' ד

³⁸ ויק' כ

³⁹ ראה אבן עזרא על ויק' יח 5.

וּלְזָרְעִם, אֶרֶץ זִבְתַּחֲלָב וּדְבָשׁ...

יט. וְלִמְדָתָם אֶתְּם אֶת בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתְךָ וּבִלְכַתְּךָ בְּדֶרֶךְ וּבְשֹׁכְבְּךָ וּבְקוּמְךָ.

כ. וּכְתַבְתֶּם עַל מְזוֹזוֹת בֵּיתְךָ וּבְשַׁעְרֶיךָ.

כא. לִמְעַן יִרְבוּ יְמֵיכֶם וַיְמֵי בְנֵיכֶם עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְ-הוָה לְאַבְתִּיכֶם לָתֵת לָהֶם כִּימֵי הַשָּׁמַיִם עַל הָאֶרֶץ.⁴⁰

הדרישה ללמד את הבנים (דב' יא 19) מחברת בין הברית שעוברת בירושה מאליה, לבין הברית התלויה בשמירת החוקים והמשפטים (כפי שראינו בפרשת בחוקותי). אם האב מלמד את בנו, הוא גם מוריש לו את הברית מאליה, וגם מאפשר לו להמשיך לקיים את הברית בשמירת החוקים והמשפטים.⁴¹ עוד: בהקשר זה 'שמר עשה חוק משפט' הם תנאי להישארות בברית שכרת עם האבות, ההבטחה בברית היא הגנה ממוות בידי ה', החפץ להשמיד את כל עובדי ע"ז בארץ.

פרשת כי תבוא מתחילה בציווי על תרומות ומעשרות, מצוות התלויות בהיות העם בארץ, והכוהנים משרתים 'במקום אשר יבחר'. אחרי הציווי יש ברכה הנאמרת אחרי נתינת מעשרות בשנה השלישית.

יג. וְאָמַרְתָּ לִפְנֵי יְ-הוָה אֱלֹהֶיךָ בְּעֶרְתִּי הִקְדָּשׁ מִן הַבֵּית וְגַם נָתַתִּיו לָלוֹי וְלָגֵר

לִיתֹם וְלֹאֲלֻמָּנָה כֹּכֵל מִצֹּתְךָ אֲשֶׁר צִוִּיתָנִי לֹא עֲבַרְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ וְלֹא שָׁכַחְתִּי.

יד. לֹא אָכַלְתִּי בָאֲנִי מִמֶּנּוּ וְלֹא בְּעֶרְתִּי מִמֶּנּוּ בְטֶמְאָה וְלֹא נָתַתִּי מִמֶּנּוּ לָמֵת שְׁמַעְתִּי בְּקוֹל יְ-הוָה אֱלֹהֵי עֲשִׂיתִי כֹכֵל אֲשֶׁר צִוִּיתָנִי.

טו. הִשְׁקִיפָה מִמַּעַן קִדְשְׁךָ מִן הַשָּׁמַיִם וּבִרְךָ אֶת עַמְּךָ אֶת יִשְׂרָאֵל וְאֵת הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נָתַתָּה לָנוּ כְּאֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לְאַבְתֵּינוּ אֶרֶץ זִבְתַּחֲלָב וּדְבָשׁ.

טז. הַיּוֹם הַזֶּה יְ-הוָה אֱלֹהֶיךָ מִצֹּדֶף לַעֲשׂוֹת אֶת הַחֲקִים הָאֵלֶּה וְאֵת הַמִּשְׁפָּטִים, וְשִׁמְרַת וְעֲשִׂית אוֹתָם בְּכֹל לִבְבְּךָ וּבְכֹל נַפְשְׁךָ.

יז. אֵת יְ-הוָה הֶאֱמַרְתָּ הַיּוֹם, לִהְיוֹת לְךָ לֵאלֹהִים וּלְלַכֵּת בְּדֶרֶכֶיךָ וּלְשַׁמֵּר חֻקֶּיךָ וּמִצְוֹתֶיךָ וּמִשְׁפָּטֶיךָ וּלְשַׁמֵּעַ בְּקוֹלֵךְ.

⁴⁰ דב' יא

⁴¹ עשויה להיות סיבה נוספת למסורת שרק בנים חייבים בלימוד תורה: מצוות לימוד תורה נתלית על פרשת והיה אם שמוע, ובכל פרשת עקב יש דגש כבד על ירושת עם ישראל את הברית מאבותם. ההיגיון מבקש שהיורש הוא הבן שלומד תורה. לזה כמוהו יש השלכות בשבילנו, אחרי בנות צלפחד ויחזקאל, ולאחר שכבר איננו חיים לפי שבטים ובתי אבות.

יח. וַיִּהְיוּ הָאֲמִידִים הַיּוֹם לְהִיט לֹא לְעַם סִגְלָה כְּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָךְ, וְלִשְׁמֹר כָּל מִצְוֹתָיו.

יט. וּלְתַתֵּךְ עָלֶיךָ עַל כָּל הַגּוֹיִם אֲשֶׁר עָשָׂה לְתַהֲלָה וְלִשְׁמֹר וּלְתַפְאֶרֶת, וְלְהִיטָךְ עִם קֹדֶשׁ לִי-הָיָה אֱלֹהֶיךָ כְּאֲשֶׁר דִּבֶּר.⁴²

מי שיש לו תבואה לתרום ממנה מודה לה' ומכריז שקיבל את התרומה מה' משום ששמר את המצוות, כמו שהובטח בדב' יא 15-13 לשומרי המצוות.⁴³ ראוי לציין שזו לא הגנה כפי שראינו בהקשר עבירות, אלא הבטחה לחיים באופן חיובי. בברכה מצוינת סגולת עם ישראל, וכן השבועה לאבות. אחרי הברכה שוב נזכרת סגולת עם ישראל, קדושת ישראל, וניגוד לגוים. נוסח הברכה מזכיר את דברי משה בפרשת עקב: החיבור בין הארץ, האבות, התבואה, ו'שמר עשה חוקים ומשפטים'. מצווה כמו פה נאמרה גם בפרשת עקב בדב' יב 5, 6 - גם שם היא ניתנת ב'מקום אשר יבחר'.

המשך הפרשה כולל השבעת עם ישראל על דינים מסוימים כולל דיני עריות. עוד אחרי אזהרות מעזיבת הברית, כולל איום להפיץ את עם ישראל בגוים ולהענישם גם שם. דב' כח 63 גם מזכיר שהגנת ה' היא שני של ענישתו כל עובדי עבודה זרה.

בפרשה זו וכן בכמה קודמות ראינו את המושגים של ברית האבות ושל ברית המצוות משולבים. אם ברצונו של אדם לפלג ביניהן: יהא עליו לחתוך את 'והיה אם שמוע' מתוך פרשת עקב, ולקרוע לשניים פרשות רבות. הסבר כזה נראה לי דחוק מאוד, גם מבקרי המקרא נוטים לשמור את ספר דברים יחסית אחדותי. לדעתי יותר יפה לומר: שכמה שצדדי הברית עשויים להיות שונים בעיננו, שתיהן מורשתנו, כולל המתח שהן יוצרות.

יחזקאל לו

כב. לָכֵן אָמַר לְבֵית יִשְׂרָאֵל כֹּה אָמַר אֲדֹנָי-יְהוֹה לֹא לְמַעַנְכֶם אֲנִי עֹשֶׂה בֵּית יִשְׂרָאֵל כִּי אִם לְשֵׁם קֹדְשִׁי אֲשֶׁר חָלַלְתֶּם בְּגוֹיִם אֲשֶׁר בָּאתֶם שָׁם.
כג. וְקִדַּשְׁתִּי אֶת שְׁמִי הַגָּדוֹל הַמְּחַלָּל בְּגוֹיִם אֲשֶׁר חָלַלְתֶּם בְּתוֹכָם וַיִּדְעוּ הַגּוֹיִם
כִּי אֲנִי יְהוֹה נָאֻם אֲדֹנָי-יְהוֹה בְּהַקְדָּשִׁי בְּכֶם לְעִינֵיהֶם.

⁴² דב' כו

⁴³ ראה בר' כו, יצחק נראה כמו אבטיפוס לברכת השפע בארץ.

כד. ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם.

כה. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם.

כו. ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר.

כז. ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם.

כח. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים.

כט. והושעתי אתכם מכל טמאותיכם וקראתי אל הדגן והרבייתי אתו ולא אתן עליכם רעב.

ל. והרבייתי את פרי העץ ותנובת השדה למען אשר לא תקחו עוד חרפת רעב בגוים.

לא. וזכרתם את דרכיכם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים ונקטתם בפניכם על עונותיכם ועל תועבותיכם.

לב. לא למענכם אני עשה נאם אדני יי-הוה יודע לכם בושו והפלטו מדרכיכם בית ישראל.⁴⁴

מחילת ה' פה היא גם מול הגויים, זה מזכיר את פרשת ואתחנן (דב' ד 6), וגם את נוסח הבקשה של משה למחילה על חטא העגל:

למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם בְּהִירִים וּלְכַלְתֶּם מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה שׁוֹב מִחֲרוֹן אָפֶךְ וְהִנֵּחֶם עַל הָרָעָה לְעִמָּךְ.⁴⁵

נראה שיחזקאל לא מזניח את ברית האבות באופן מלא כפי המשתמע מפרק יח לעיל (פסוק כח). הוא גם מבטיח הבטחות קשורות לארץ (פסוקים כט, ל). הוא אף אומר דבר דומה לפרשת עקב, שה' מושיע את ישראל לא בגלל צדקתם. זה מזכיר את התהליך בפרשת ניצבים, אחרי דיבור על חזרה בתשובה דרך המצוות, משה חזר לברית האבות. כלומר שהחזרה אינה בתחום מוגבל או חלקי, אלא היא מובילה לחזרה אמיתית לברית המקורית.

אך אצל יחזקאל זה שונה, אצלו הסיבה של ה' היא אישית, היא השם

⁴⁴ יחזקאל לו

⁴⁵ שמ' לב 12

שלו.⁴⁶ לא אעמיק, אך שמו של אדם קשור למעמדו ויחסו, גם באופן של כבוד, וגם באופן של זיקה משפחתית לצאצאיו. לשים דגש על כך ששם ה' מושפע ע"י עמדתם של עם ישראל לא רק אמירה על כבוד, משום שהגויים תופסים קשר בין ה' לישראל, אלא גם שעם ישראל מיוחסים אל ה' כמו בניו, כפי שנראה שוב בספר מלאכי.

יחזקאל שוב מתעסק בחזרה בתשובה, באופן מתאים לנבואה על חזרה לארץ. אבל הוא גם עושה יותר: בפסוקים כז, כח הוא מביא את החוקים והמשפטים, ומדבר על זיקה של ה' לישראל.⁴⁷ התיאור גם מזכיר את ויק' כו 45, הזיקה המתוארת מחזקת את החוקים והמשפטים בתור מתווכים של חלק מהברית שהוא יותר אישי לה'.

מלאכי

הפרק האחרון בספר מלאכי הוא חזון עם ביקורת על שחיתות עם ישראל וקלקול עבודת המקדש. בסוף הפרק ישנו קטע עם 'שמר עשה חוק משפט' שמחבר למופת את הדברים שראינו במקומות קודמים ומחדש עליהם.

ו. כִּי אֲנִי יְ-הוָה לֹא שֵׁנִיתִי וְאַתֶּם בְּנֵי יִעֲקֹב לֹא כִלִיתֶם.
ז. לְמִימֵי אֲבֹתֵיכֶם סִרְתֶּם מַחֲקִי וְלֹא שִׁמַּרְתֶּם שׁוּבוּ אֵלַי וְאֶשׁוּבָה אֲלֵיכֶם אָמַר יְ-הוָה צֶבֶ-אוֹת וְאַמַּרְתֶּם בְּמֶה נָשׁוּב...
יז. וְהָיוּ לִי אָמַר יְ-הוָה צֶבֶ-אוֹת לְיוֹם אֲשֶׁר אֲנִי עֹשֶׂה סִגְלָה וְחִמְלָתִי עֲלֵיהֶם כְּאֲשֶׁר יַחְמֹל אִישׁ עַל בְּנוֹ הָעֶבֶד אֹתוֹ.
יח. וְשִׁבְתֶּם וּרְאִיתֶם בֵּין צָדִיק לְרָשָׁע בֵּין עֶבֶד אֱלֹהִים לְאֲשֶׁר לֹא עָבָדוּ...
כב. זָכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עֲבָדִי, אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹתוֹ בְּחָרֵב עַל כָּל יִשְׂרָאֵל חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים.
כג. הִנֵּה אֲנֹכִי שֹׁלַח לָכֶם אֶת אֱלֹהֵי הַנְּבִיא, לִפְנֵי בּוֹא יוֹם יְ-הוָה הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא.
כד. וְהָשִׁיב לֵב אֲבוֹת עַל בָּנִים וְלֵב בָּנִים עַל אֲבוֹתָם, פֶּן אָבוּא וְהִפֵּיתִי אֶת הָאָרֶץ חֵרֶם.⁴⁸

הנביא מקשר לכל מה שראינו קודם.

⁴⁶ כהמשך להערות 3 ו-20, ראה תוספתא שבת טז 14 'ולא תחללו את שם קדשי'.

⁴⁷ הבחירה ב'בית ישראל' בפסוק לב דרושה עיון.

⁴⁸ מלאכי ג

מאוד ברור שמלאכי עוסק בברית, זה נראה כבר בפסוק א' ממלאך הברית ומאליהו הנביא בפסוק כד. גם הדרישה לחזור לתת תרומות בפסוק י מזכירה את אותו הציווי בהקשר הברית ב דב' יב 5, 6 ; כו 5-1. האזהרה בסוף פסוק כד וכן האזהרות קודם בספר מתאימות לאזהרות שראינו לעיל בהקשרים של 'שמר עשה חוק משפט' והברית. גם התיאור מתאים - בפרשת עקב, הענישה על ע"ז אינה לפי האדם, אלא לפי הארץ.

'לא כליתם' בפסוק ו מזכיר את ויק' כו 44, שם ה' מבטיח להשיב את ישראל מארצות הגויים. בציון מתן תורה בחורב (פסוק כב) הנביא מצביע באופן ברור על פרשת בחוקותי. שם בויק' כו 45, 46 התורה היא התנאי לברית הדדית בין ה' לעם ישראל. מלאכי לוקח משם גם את תיאור הקשר בין ה' לעם ישראל באופן דו-צדדי. בפסוק יח ישראל נמשלים לבן וה' לאביהם. כאשר מלאכי אומר 'ישיב לב אבות', הוא בעצם מדבר גם על עם ישראל וה'. בזאת הוא מחליף את מערכת הירושה מדור לדור ביחס של אהבה בין בני ישראל וה'.

'זכרו' מזכיר שני פרשיות קשורות:

כג. השמרו לכם פן תשכחו את ברית יהוה אלהיכם אשר כרת עמכם ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צוה יהוה אלהיך.
כד. כי יהוה אלהיך אש אכלה הוא אל קנא.
כה. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני יהוה אלהיך להכעיסו.
כו. העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה לא תאריכון ימים עליה כי השמד תשמדון.
כז. והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשאתם מתי מספר בגוים אשר ינהג יהוה אתכם שמה.⁴⁹

ואמרת לפני יהוה אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולא למנה פכל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי.⁵⁰

בפרק יש קריאה לבני ישראל לחזור בתשובה (פסוקים ז-יח). הניגוד בין שכחה לבין זיכרון בשני הפרשיות מתאים למעבר הזמן בין עזיבת עם ישראל הארץ

49 דב' ד

50 דב' כו 13

להשבתם.⁵¹ השיבה המתוארת פה מזכירה את זו בפרשת ניצבים. בדומה לפרשת ניצבים, הנביא מתייחס לא לברית האבות ולא להבטחת הארץ. מל' ג 24 עוד מזכיר את דב' ל 6 בכך שמצורף יחד לב אבות ולב בנים.⁵² שם וגם בדב' ל 2, 19 האבות והבנים מצורפים יחד בציווי לחזור לה'.

- ב. וְשָׁבַת עַד יְ-הוָה אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעַתָּ בְּקִלּוֹ כָּל אֲשֶׁר אֶנְכִי מְצַוֶּה הַיּוֹם, אֶתְּהָ וּבְנֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ.
- ג. וְשָׁב יְ-הוָה אֱלֹהֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ וְרַחֲמֶיךָ וְשָׁב וְקִבְּצָךָ מִכָּל הָעַמִּים אֲשֶׁר הִפְצִיךָ יְ-הוָה אֱלֹהֶיךָ שָׁמָּה.
- ד. אִם יִהְיֶה נִדְחָךְ בְּקִצֵּה הַשָּׂמַיִם מִשָּׁם יִקְבְּצֶךָ יְ-הוָה אֱלֹהֶיךָ וּמִשָּׁם יִקְחֶךָ. ה. וְהִבִּיאֶךָ יְ-הוָה אֱלֹהֶיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר יִרְשׁוּ אֲבֹתֶיךָ וִירְשָׁתָהּ וְהִיטִבְךָ וְהִרְבֶּךָ מֵאֲבֹתֶיךָ.
- ו. וּמִלְ יְ-הוָה אֱלֹהֶיךָ אֶת לְבָבְךָ וְאֶת לֵבב זֶרַעַךָ לְאַהֲבָה אֶת יְ-הוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ לְמַעַן חִיֶּיךָ.⁵³

הנביא קורא את צירוף האבות והבנים יחד כחלק מהשיבה לה'. אם בפרשת המדיניות ראינו איך ג"ע וע"ז מפרידים בנים מאבותם ומה', כך השיבה לה' כרוכה בחיבור האבות והבנים. שיבת הבנים לאבות היא הדדית, גם הבנים שבים לאבותם. נראה שמלאכי צופה עתיד בו היחס בין ה' לעם ישראל תלוי לא בירושה, אלא בקשר הדדי של אהבה.

דברי

כאן מרכז המאמר נגמר, יצאת ידי חובה, אבל יש עוד הרבה. בעצם כל מה שיש לי זה קובץ של רעיונות מחוברים באיזה קשר שאיני יכול לפרוס ישר בלי שדבר יבלוט או יתעקם. אך לדעתי להכיר את הפרשות האלה ולראות איך הנושאים בהן מתקשרים זה דבר אשר שכרו רב. נושאים רבים משיקים לאלה שראיתם כאן, וציטוטים מהפרשיות הללו מרכזיים בסוגיות אמוניות גדולות ורבות. אחרי העיון הזה, מצאתי סדר בהמון סוגיות לכאורה סתומות, כמעט כאילו למדתי איזה יסוד שהכול לפני ידעו.

⁵¹ לנקודת מבט על זיכרון ומוות במקרא ראה קהלת ב 16 ; ט 5.

⁵² גם ב יח' לו 26 מצוין לב בהקשר של חזרה בתשובה.

⁵³ דב' ל

עיון נוסף

תהלים קיט

הפרק חוזר ושונה את קשר המחבר עם ה' ברמה האישית. המחבר מתייחס לכלל חוקי התורה תורה פעמים רבות וחוזר על כמה מונחים: חקיק (23 הופעות) משפטיך (24) תורתך (25) מצותיך (22) עדתיך (23).⁵⁴
כמה פסוקים להמחשה:

קמד. צִדְקַת עֲדוֹתֶיךָ לְעוֹלָם, הִבִּינֵנִי וְאַחֶיָּה.
קמה. קִרְאתִי בְּכָל לֵב עֲנֵנִי יְ-הוָה, חֲקִיךָ אֶצְרָה...
קנה. רְחוּק מִרְשָׁעִים יְשׁוּעָה, כִּי חֲקִיךָ לֹא דָרְשׁוּ...
קנו. רְחֹמֶיךָ רַבִּים יְ-הוָה, כְּמִשְׁפָּטֶיךָ חֲיִנִּי.
קנז. רַבִּים רִדְפִי וְצָרִי, מִעֲדוֹתֶיךָ לֹא נִטִּיתִי...
קעד. תִּאֲבָתִי לִישׁוּעָתְךָ יְ-הוָה, וְתוֹרָתְךָ שְׁעִשְׂעִי.⁵⁵

בפסוקים אחרים בפרק ניתן לראות עוד את הקשר בין חיים, שמירה, זיכרון, צדק, חוקים ומשפטים. גם את אויביו הוא מציב על אותו מישור של קיום התורה והחיים, זה מתאים לתיאורי הניגוד בין עם ישראל לבין הגויים עובדי ע"ז שראינו בתורה. אפשר גם לראות קשר אישי, הוא מתבטא בכך שרוב מוחלט של הפסוקים נגמרים בצורנים 'יך' או 'תי'. הקשר האישי מתאים יותר לפרשת ניצבים מאשר לברית האבות.

מלכים א ח

בחודש השביעי, שלמה המלך מתפלל לגשם וברכה. בתפילתו הוא מתייחס למשה, ולדבריו בפרשת עקב. אפשר לראות את הקשר בנושאי הברכה החקלאית, התייחסות לאבות.
במל"א ח 59, שלמה משתמש ב'שמר עשה חק משפט' גם ככינוי לתורה, אך גם לצורך בקשה מה', על משקל דברי אברהם אבינו:

הַשֹּׁפֵט כָּל הָאָרֶץ לֹא יַעֲשֶׂה מִשְׁפָּט.^{56 57}

⁵⁴ ספרתי יחד צורות שונות של המילים, אך רוב מוחלט של ההופעות הוא בצורה שסימנתי.

⁵⁵ תהלים פרק קיט

שלמה מקשר לדבר נוסף בפרשת עקב: בקשות משה מה' שלא למחות את עם ישראל. הוא מציב את תפילתו כבקשה קיומית, את הבקשה לגשם כעניין של חיים ומוות. הוא גם משתמש בשפה של קירבה (אל יעזבנו, למען דעת, והיה לבבכם שלם). הוא אף משתמש ב'קרובים' ו'לעשות', להזכיר את פרשת ניצבים העוסקת בחזרה בתשובה:

כִּי קָרֹב אֵלֶיךָ הַדָּבָר מְאֹד, בְּפִיךָ וּבִלְבָבְךָ לַעֲשׂוֹתוֹ⁵⁸

באזכרה זו הוא קורא לה' לתת לעם ישראל ברכה שפע וחיים כפי שהבטיח בתנאי שיקיימו את חוקיו ומשפטיו.

אליהו

הקשרים של אליהו הנביא לברית חריפים. עלילתו מוקפת בצורת ורעב, הבטחות לגשם, ואכילה. מל"א יז 1 ; יח 1, 2, 34-45 עוסקים בעלילת הגשם. במל"א יח 36 אליהו מתפלל לגשם באופן שמזכיר את פרשת כי תבוא (דב' כו 14). הזכרת האבות שם לא מותירה ספק לכך שברית האבות על ליבו. ניתן לראות את קשרו לברית האבות גם בשאר עלילתו, שרובה עוסקת במאבק נגד עבודה זרה והריגה של עובדי ע"ז. ראינו שע"ז היא אנטיטזה לברית האבות. וכן הציווי על הריגת עובדי ע"ז מתאים למבנה ירושת ברית האבות, כפי שמצאנו על ויק' כ 6-2.

ח. וַיֵּלֶךְ בְּכֹחַ הָאֱכִילָה הַהִיא אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לַיְלָה עַד הָרַ הָאֱלֹהִים חָרֵב.
ט. וַיָּבֹא שָׁם אֶל הַמַּעְרָה וַיֵּלֶן שָׁם, וְהָיָה דָּבָר יְ-הוָה אֵלָיו וַיֹּאמֶר לוֹ מַה לָּךְ פֹּה אֵלֶיךָ.

י. וַיֹּאמֶר קָנָא קָנָאתִי לַיְ-הוָה אֱלֹהֵי צִבְאוֹת כִּי עֲזָבוּ בְרִיתִךָ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת מִזְבְּחֶיךָ הָרְסוּ וְאֶת נְבִיאֶיךָ הָרְגוּ בְּחָרֵב, וְאוֹתָר אֲנִי לְבָדִי וַיִּבְקְשׁוּ אֶת נַפְשִׁי לְקַחְתָּהּ.⁵⁹

⁵⁶ בר' יח 25

⁵⁷ דרוש עיון: האם יש קשר בין 'משפט יתום ואלמנה' לבין 'השופט כל הארץ' ומבנה הענישה שנראה על עובדי ע"ז במקרא. אולי לתלות על המילה 'משפט' בין בראשית ויקרא ודברים זה לא מדויק, אך עדיין עשוי להיות קו מקשר. אולי שוויון וחוסר פשרה?

⁵⁸ דב' ל 14

⁵⁹ מל"א יט

אליהו הנביא מבקש למות. הוא נשלח להר חורב, הוא הר סיני, הר ברית המצוות. שם אליהו ישן ומבקש למות שוב בזמן שעם ישראל עוזבים את הברית, עובדים ע"ז, ומבקשים להורגו.

יש פה קישורים חזקים לפרשת עקב: הוא חי על אותו אוכל בהליכה של ארבעים יום במדבר. זה מזכיר את קבלת התורה בדב' ט 9, ואת ההליכה במדבר בדב' ח 2,3⁶⁰. אליהו הנביא יודע שעזיבת הברית זה מוות, והוא לא מוכן לחיות בעולם שמתכחש לזה.

וַיִּשְׁאַל אֶת נַפְשׁוֹ לָמוּת וַיֹּאמֶר רַב עֲתָה יְ-הוָה קַח נַפְשִׁי כִּי לֹא טוֹב אֲנִי מֵאֲבֹתַי.⁶¹

וַהֲבִיאָךְ יְ-הוָה אֶלֶהֶיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר יִרְשׁוּ אֲבֹתֶיךָ וַיִּרְשָׁתָהּ וַהֲיִטְבֶּךָ וַהֲרַבֶּךָ מֵאֲבֹתֶיךָ.⁶²

'לא טוב אנוכי מאבותי' (פסוק ד) הוא התכתבות עם דב' ל 5. מההקשר הקודם קשה להאמין שאליהו היה רואה ערך בלהיות טוב מאבותיו. שכן הוא נראה דבוק בברית האבות העוברת בירושה ולא מותירה מקום לתיקון בן על פני אבותיו.

חיי נצח – לדעתי

ויק' יח 5 רומז לקשר בין 'שמר עשה חוק משפט' לבין חיים, איך זה עובד?⁶³

וטעם אני י"י אלהיכם – על זה התנאי אהיה אלהיכם. ובחוקותיהם לא תלכו - שלא ירגיל אדם ללכת בדרך עד שיהיו לו חוק. וטעם ושמרתם את חקתי ואת משפטי. לבאר שהם חיים לעושיהם בשני עולמות כי המבין סודם חי

⁶⁰ וגם את העלילה בשמ' לד.

⁶¹ מל"א יט 18

⁶² דב' ל 5

⁶³ י' ליבוביץ. יהדות עם יהודי ומדינת ישראל. תשל"ה. ע' 306: אין החיים האמורים כאן קיומו הביולוגי של האדם באשר הוא אדם, שהרי מבחינה זו אין הבדל בין העושה את חוקות ה' ומשפטיו ובין המפר אותם: 'כמות זה כן מות זה ומקרה אחד לכל'.

העולם יחיינו ולא ימות לעולם על כן כתוב אני ה' אלהיכם כאשר פירשתי.⁶⁴

האמנם מדובר בסוד, אף על פי כן אנסה לתרץ את קשר חיי נצח לשמירה ועשיית החוקים והמשפטים.

לדעתי חיי נצח הם הבטחה על ברית המצוות, לא ברית האבות. ברית האבות מאוד משמעותית לעם ישראל בכלל, היא מקיימת אותו לדורי דורות, כל דור מעמיד שם אבותיו. אך ברית האבות רואה באדם טבעת בשרשרת ירושה. כל אדם יורש את אבותיו, מעמיד שמם, ואפילו מחזיק בזכויותיהם וחטאתם. גם הברכה על ברית זו היא מזון פוריות וברכה בארץ, ואף שלום והגנה מכל אויב ומשחית -הנחוץ כדי להמשיך שושלת (כולם כפי הראוי לכל אחד). בתפיסה זו חיי הפרט אינם משמעותיים בפני עצמם, מה יטיב ה' לתת חיי נצח לאדם שלא ישתמש בהם?

אדם אשר מובטחים לו צאצאים, ויודע כי הם המשכו, הם שמו וזכרו, מבקש רק שהם אכן ימשיכו אותו. מנגד: אדם אשר יחיה לעד אין לו להעמיד שמו בצאצאים, הרי עדיין יחיה בדורות הבאים.

והאומר: כי הדור הראשון היו חזקים, הדבר הפוך, כי הנה ראינו מאדם ועד נח שהיו חיים קרוב מאלף שנים, והנה לא מצאנו אחד מהם שהוליד פחות מחמש וששים שנה, וכתוב: והחוטא בן מאה שנה יקולל (ישעיהו ס"ה:כ'). ומימות נח ושחיו אחרי פלג קרוב ממאתים שנה, לא הוליד אחד מהם פחות מתשע ועשרים, כי המערכת שמורה. כי הנה: ימי שנותינו בהם שבעים שנה (תהלים צ:'), כאשר היו בימי אחז, ויוליד הנער והוא בן שלש עשרה.⁶⁵

כאמור ברית המצוות היא אישית, כל אדם עומד באופן אישי מול ה' עם קשר ייחודי שתלוי בו ולא באנשים אחרים. מאחר והברית כוללת גם התחייבות של ה' כלפי האדם לקיים את הברית, הרי שה' מתחייב שלא להמית את בן בריתו, משום שברית אישית לא ניתנת לקיום עם אחרים.

אך מתבקשת השאלה: באיזה מין קיום מדובר? סבורני שה' מבטיח חיי עולם לאדם אשר המשך חייו משמעותו שמירה ועשיית החוקים והמשפטים. כדי לדייק אשאל: מה מעניקים לאדם חיי נצח?

רצף קיום של אותה נפש. זו המודעות, מחשבה בתוך גוף, ישות, חווית

⁶⁴ אבן עזרא ויקרא יח

⁶⁵ אבן עזרא בראשית פירוש שני י"א כ"ח-ל"ב

עצמי, זיכרונות המרכיבים עלילת חייו של אחד, נושא הביטוי 'אני חושב...' - רבותינו נתנו סימנים הרבה). באופן פשוט: אדם שמקבל חיי נצח מקבל את עצמו. אם דברי אמת: הרי שכדי לזכות בחיים אדם צריך שתורתו תהיה תלויה בהמשך נפשו.

וְדַע כִּי חַיִּי הָאָדָם בַּמִּצְוֹת כְּפִי הַכְּנֻתוֹ לָהֶם, כִּי הָעוֹשֶׂה הַמִּצְוֹת שֶׁלֹּא לִשְׁמֹן עַל מִנֵּת לִקְבֹּל פָּרֶס יִחְיֶה בָּהֶן בְּעוֹלָם הַזֶּה יָמִים רַבִּים בְּעֶשֶׂר וּבִנְכָסִים וְכָבוֹד... וְהָעוֹזְבִים כָּל עֲנִינֵי הָעוֹלָם הַזֶּה וְאֵינֶם מְשֻׁגָּחִים עָלָיו, כְּאֵלוֹ אֵינֶם בְּעָלֵי גוֹף, וְכָל מַחֲשַׁבְתָּם וְכוֹנְנָתָם בְּבוֹרָאָם בְּלִבָּד, כְּאֲשֶׁר הָיָה הָעֲנִין בְּאַלְיָהוּ, בְּהִדְבֵּק נַפְשָׁם בְּשֵׁם הַנִּכְבָּד יָחִיו לְעַד בְּגוֹפָם וּבְנַפְשָׁם, כְּנֶרְאָה בְּכַתּוּב בְּאַלְיָהוּ וְכִידוּעַ מִמֶּנּוּ בְּקִבְלָהּ, וְכֵמוֹ שֶׁבָּא בַּמִּדְרָשִׁים בְּחִנוּךְ וּבְגִי הָעוֹלָם הַבָּא הָעוֹמְדִים בְּתַחֲתֵי הַמַּתִּים. וְלִכְךָ יֵאמְרוּ הַכְּתוּבִים בְּשִׁכְרַת הַמִּצְוֹת 'לִמְעַן יֵאָרִיכוּ יָמֶיךָ' (שמות כ יב), 'לִמְעַן תִּחְיֶה' (דברים טז כ), 'וְהָאֲרֻכָּתָ יָמִים' (שם כב ז), כִּי הַלָּשׁוֹן יְכַלֵּל מִיָּנִי הַחַיִּים כָּלֵם כְּפִי הָרְאוּי לְכָל אֶחָד.⁶⁶

הוא בחר את אליהו הנביא כדוגמה לאדם שזכה לחיי נצח, לדעתי זה לא רק משום שקשה למצוא דוגמאות לאנשים שזכו לחיי עולם, אלא בגלל הקשר שלו לברית.

אמר ריש לקיש הוא פינחס הוא אליהו, אמר לו הקב"ה אתה נתת שלום ביני ובין בני ישראל, אף לעתיד לבוא אתה עתיד ליתן שלום ביני וביניהם, שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא (מלאכי ג' כג).⁶⁷

אליהו מקושר לפנחס משום 'קנא קנאתי'.⁶⁸ זאת אומרת שגם פנחס חי לעד, זה אותו פנחס שעצר מגפה בקנאתו, הוא שלא נמנה לרשת קדושת אבותיו אלא קיבל כהונה במיוחד. בקנאתו הוא הציל את ישראל מעונש הפרת הברית - כך פנחס וכך אליהו. קנאתו היא אישיותו, לא חובתו, והיא הפנמה של הברית כרצונו אישי.

צז. מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי.

⁶⁶ רמב"ן ויקרא יח

⁶⁷ מדרש אגדה במדבר כה יג (מהדורת בובר, וינה תרנ"ד).

⁶⁸ משותף להם גם שמירת ברית האבות וקדושת הייחוס באופן מאוד בולט (עיין ביתר המדרש שם). לומר שהוא עושה שלום בחזון מלאכי נראה חריג לדמותו הנוקשת. בסיפורו הוא לא מתפטר ולא נראה שהוא מאמין בחזרה בתשובה.

קעד. תַּאבְּתִי לִישׁוּעָתְךָ יְ-הוָה, וְתוֹרָתְךָ שְׁעִשְׂעִי.⁶⁹

והחוקות – הם חוקות השם שילך האדם אחרי מעשיו... ואלה החוקות
נטועות בלב.⁷⁰

והיה עקב תשמעון - אם המצות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון.⁷¹

אם סגולת חיי הנפש היא לאורך זמן, הרי ששמירת החוקים והמשפטים לאורך
זמן והתבעתם כחלק קבע מנפשו תולה את המשכם בהמשכו. אדם אשר תורתו
היא הווייתו, היא שעשועיו והרגליו וגם חוכמתו. כאשר אדם כזה ממשיך לחיות,
זהו שימור של תורה שהיא אישיות ונפש חיה.

אחרית דבר

במבט לאחור על כתיבת המאמר, עדיף היה רק לרשום רשימת מקורות ולתת
לכל מאן דבעי לחקור כרצונו. זאת משום שהמסר שהסקתי על המקורות הוא
רק אפס קצהו של תוכן המקראות. באמת לחלק את הפסוקים לנושאים
שמצאתי לא משקף את הדבר האמיתי שלמדתי, וגם לא נותן מקום לפתח כפי
שאפשר אם רואים את הדברים בכללותם.

בכנות, הקשר ההדדי שהצגתי בפרק הרביעי הוא בעצם אותה קדושה
שתיארתי בהתחלה. גם שתי הגורמים המנוגדים לכאורה הם חלקים מאותה
ברית, התורה וירושת הארץ באים ביחד בדרך כלל.

אני מקווה שהקורא שהגיע לכאן מתעניין ועוד יעיין במקורות עצמם,
וימצא נסתרות טובות מאלו שאני הצגתי. הרי בעצם דברי הם על יחס התורה
לעצמה, ועל תשתיות של האמונה היהודית. לדוגמה: תוך כדי המחקר מצאתי
ביאור לאיסור כלאיים,⁷² והקבלה בין עקב לכי תשא⁷³ - תובנות שלא נכנסו.⁷⁴

⁶⁹ תה' קיט

⁷⁰ אבן עזרא בראשית פ' כו 5

⁷¹ רשי דברים ז:יב

⁷² אבן עזרא ויקרא י"ט 19.

⁷³ השווה את פרשת עקב לשמ' לד.

התובנות הגיעו לא בגלל החילוק שהצגתי כאן אלא מתוך השקעות בעולם המושגים של המקרא.

הקטע בסוף על חיי נצח מבוסס על רעיון שהיה לי לפני רוב העיון למאמר. מאז מצאתי הגיון מאחורי אגדות בתלמוד הבבלי העוסקות בחיי נצח.⁷⁴ האמת שהאגדות על מות משה ועל אליהו ופנחס נותנות הסבר על חיי נצח שמתיישב הרבה יותר טוב עם המושגים במקראות.

גם אם טעיתי בפרטים, היחסים בין משפחה ברית ותשובה הם בטח תשתיתיים להרבה דברים באמונת אבותינו, גם שהם קשים לנו. השפה הערכית הזו זרה לנו, אבל היא חלק ממורשתנו.

ניסיתי את התורה להקיף, אך תמיד יש עוד להוסיף,
כל דבר קשור מסופו לתחילתו, שוב מאפס ללמדו.
זאת התורה קוראה לשמרה ולעשות אותה עצמה,
לא חק שגם לך אקרא לעשות המלאכה וליטול שכרה,
דע שכל משפטי הם אפס קצהו של זאת התורה.

⁷⁴ עוד דוגמה: הפרקים הראשונים במשנה תורה לרמב"ם מצטטים את הפרשות כאן ללא הרף, וכאשר ציטוט נראה לא מתאים למה שמסביר, ההקשר הרחב יותר שלו בהחלט מתאים.

⁷⁵ ראה תלמוד בבלי מסכת מגילה יג: וסוטה יג: ראה גם בהקדמת הרמב"ם למשנה 'וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה' וגם באר מים חיים, במדבר ה':"ז.

נתן חריף

"בצלם אלוקים ברא אותם"

בתחילת ספר בראשית אנו רואים שני סיפורי בריאה, האחד סיפור שבעת ימי בריאה והשני סיפור גן עדן. רבים הפירושים על חשיבות שני הסיפורים כשלעצמם וביחד. מקריאה של שני סיפורים אלו עולה תהייה חשובה. האם אפשר להניח שפרי עץ הדעת הוא צלם האלוקים הוא? שהרי השפעת פרי עץ הדעת מתוארת כדבר שנתן לאדם מעמד מעט אלוקי, וזה מזכיר את צלם אלוקים שבאדם בצורה יוצאת דופן.

אני רוצה לטעון שכן, לא רק שטענה זו לגיטימית אלא היא משתמעת ואפילו מתבקשת, מן הפסוקים ואף מחז"ל. אוכיח טענה זו דרך כמה שאלות מנחות.

האחת כרונולוגית: איך אפשר לטעון שאכילת פרי עץ הדעת המתרחשת בסיפור גן עדן בפרק ב' היא צלם אלוקים הנאמר בבריאת האדם בשבעת ימי בריאה בפרק א'? אם מסתכלים על הסיפור כסיפור כרונולוגי הדבר הזה איננו אפשרי, שכן סיפור שבעת ימי בריאה מתרחש לפני סיפור גן העדן.

השנייה, השאלה המחשבתית: כיצד בכלל ניתן לטעון את הטענה שפרי עץ הדעת וצלם אלוקים אחד הם? והרי האדם נענש על פרי עץ הדעת.

אחר פתרון שתי שאלות מנחות אלו אגע בשתי קושיות בסיסיות: האם הייתה אמת בתיאורו של הנחש שפרי עץ הדעת יעניק לאדם כח כשל אלוקים? ואילו נניח שהנחש דובר אמת, האם קיימים קשרים בין התיאורים של צלם אלוקים לפרי עץ הדעת לפי שפתם ושיטתם של חכמינו ז"ל ולשון המקרא?

עיסוק כרונולוגי

כדי להתחיל לדון באפשרות שפרי עץ הדעת מהווה את צלם האלוקים שבאדם צריך ליישב את סיפור גן עדן עם סיפור שבעת ימי בריאה.

בסיפור שבעת ימי בריאה אנו מקבלים את סדר הבריאה - בהתחלה ה' ברא

את האור ואחר כך את השמיים וכן הלאה... אך שאלות רבות עולות מניסוח הפסוקים בצורה הזו.

כיצד מתיישבת האמירה הזו עם "בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ"?¹ בפסוק הזה נאמר בבירור שהקדוש ברוך הוא התחיל את הבריאה בכך שהוא ברא את השמיים והארץ, כפי שניתן לראות מפירושם של רש"י ורמב"ן, אזי כיצד כתוב בהמשך הפרק "וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי רָקִיעַ בְּתוֹךְ הַמַּיִם וַיְהִי מִבְדֵּיל בֵּין מַיִם לְמַיִם: וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת־הָרָקִיעַ וַיַּבְדֵּל בֵּין הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחַת לָרָקִיעַ וּבֵין הַמַּיִם אֲשֶׁר מֵעַל לָרָקִיעַ וַיְהִי־כֵן: וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָרָקִיעַ שָׁמַיִם וַיְהִי־עֶרֶב וַיְהִי־בֹקֶר יוֹם שְׁנִי".² שהרי השמיים והארץ כבר היו אמורים להיות ברואים אך פה נאמר בבירור שהשמיים נוצרו ביום השני ולא רק זה אלא שהשמיים הובדלו מתוך דבר קיים - "המים", אותו דבר קורא בתיאור של בריאת הארץ.³

בניסוח המילולי של סיפור שבעת ימי בריאה עולות כמה בעיות לשוניות המקשות על ההבנה הפשוטה של הכרונולוגיה של הבריאה.

כל השאלות הללו מצביעות לדבר אחד, אי אפשר להבין את סיפור שבעת ימי בריאה כתיאור כרונולוגי לחלוטין. אמרה זו איננה חידוש והיא נאמרה כבר על ידי חכמינו ז"ל, נקודה זו מתוארת היטב בפירושו של רבינו שמעון יצחקי זצ"ל לספר בראשית⁴ מדבר על כך שלא ניתן לקרוא את הפסוק כפשוטו ולא רק זה אלא שהוא אומר שלא ניתן להניח סדר בריאה בכלל מהאמירה של "בראשית ברא" כיוון שהמילה בראשית אינה חייבת לציין את תחילתו של משהו, שאם רצתה התורה לאמת לנו מעבר לכל ספק שסיפור הבריאה הוא כרונולוגי היה לה לכתוב "בראשונה ברא..." ולא בראשית! שבראשית היא מילה המשתמעת לשתי פנים או "בתחילה" או "המשובח ביותר"⁵ בעוד "בראשונה" איננה כך.

מכאן הבין רש"י שאין מקום להניח סדר כרונולוגי בבריאת העולם, בנוסף רש"י אומר בפסוק י"ד על בריאת המאורות, "מִיּוֹם רֵאשׁוֹן נִבְרָאוּ וּבְרִבְעֵי עָוָה עָלֵיהֶם לְהַתְּלֹת בְּרָקִיעַ, וְכֵן כָּל תּוֹלְדוֹת שָׁמַיִם וָאָרֶץ נִבְרָאוּ מִיּוֹם רֵאשׁוֹן, וְכָל

1 בראשית א' א'

2 שם ו' - ח'

3 שם ט' - י'

4 רש"י שם א' - דיבור המתחיל "בראשית ברא"

5 כגון "ראשית ממלכתו" (בראשית י' פסוק י') שם מדברים על בירת הממלכה, או "ראשית דגנך" (דברים י"ח פסוק ד') המדבר על התוצר הראשון שלך.

אֶחָד וְאֶחָד נִקְבַּע בַּיּוֹם שְׁנֵי עָלָיו, הוּא שְׁכָתוֹב אֶת הַשָּׁמַיִם, לְרִבּוֹת תּוֹלְדוֹתֵיהֶם, וְאֶת הָאָרֶץ, לְרִבּוֹת תּוֹלְדוֹתֵיהָ⁶ רש"י כדרכו מסביר פה דבר גדול ועצום כבדרך אגב, רש"י פה מסביר לא רק את הסיבה ליצירה של האור לפני המאורות, הוא מסביר לא רק את הסיבה שהשימוש במילה ברא אינו אחיד לאורך סיפור הבריאה אלא הוא מסביר פה את היחס בין סיפור שבעת ימי בריאה לסיפור גן עדן.

בפירושו לתורה רש"י עונה על כל השאלות שהוצגו לעיל אך מה מקורותיו של רש"י לאמירה מהפכנית זו?

פירושו של רש"י מסביר מדוע יש "אי סדר" בציונם של הגורמים הנבראים, אם מסתכלים על סיפור הבריאה בהבנה שהכל היה קיים מראש ורק תוקן בעתו ניתן להבין את היחס בין בראשית פסוק א' לשאר ימי הבריאה. מעבר לכך כשנעזרים בעמדה זו גם מתבהר השימוש במילה ברא.

אם הבריאה כולה הייתה קיימת לפני שבעת ימי בריאה זה מסביר מדוע השורש "ברא" חסר מרוב סיפור שבעת ימי בריאה מלבד בשני מקומות, בתנינים הגדולים ובתיאור השני של בריאת האדם בפסוק כ"ז, השורש "ברא" משמש כאן כמו משתמשים בשורשים "יצר" או "עצב", והשורש "עשה" בסיפורנו משמש כמו שאנחנו משתמשים בשורשים "תקן" או "יצב". לפי הבנה זו של השורשים "ברא" ו"עשה" פירושו של רש"י איננו רק דרש יפה ואלגנטי אלא הגיוני.

אך האם ישנם אחרים החושבים כמו רש"י? על מי רש"י נסמך? רש"י מביא את פירושו זה מהמדרש בבראשית רבה שם נאמר "וְהִקְתִּיב: וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר יוֹם אֶחָד, יוֹם שְׁנִי, יוֹם שְׁלִישִׁי, יוֹם רְבִיעִי, יוֹם חֲמִישִׁי, יוֹם שִׁשִּׁי. אָמַר לוֹ רַבִּי נְחֻמִּיָּה כְּמִלְקָטִי תֵּאֲנִים הֵן, כָּל אֶחָד וְאֶחָד הוֹפִיעַ בְּזִמְנֹהוּ"⁷. פירוש זה מתאר את ימי הבריאה כתאנים, שכמו שתאנים אינן מבשילות על פי סדר הצמיחה אלא כל אחת מבשילה בזמנה כך גם ימי הבריאה, שלא נכתבו על פי סדר הכרונולוגי של הבריאה אלא כל אחד מופיע במקום שייעדה לו התורה. מפירוש זה לומדים שאפילו בתקופת התנאים הבינו שסיפור שבעת ימי הבריאה איננו יכול להיקרא בסדר כרונולוגי, אלא בצורה של בריאה ראשונית כוללת

⁶ רש"י שם י"ד - ד"ה "יהי מארת"

⁷ מדרש רבה פרשת בראשית פרשה י"ב סימן ד'

ותיקון כל פרט בעתו.

רבינו משה בן נחמן זצ"ל גם הוא מסכים עם גישתו של רש"י אך בכיוון קצת אחר, בפירושו רמב"ן הוגה גישה שאומרת שהיקום כולו נברא מחומר אחד שהותקן לכל חלקיו של עולמנו⁸, גישה זו חוזרת גם בפירושו לפסוק י"ד "וַעֲנֵן יְהי מאורות", כי מחמר השמים גזר בראשון שיהיה אור במדת היום, ועתה גזר שיתגשם ויתהנה ממנו גוף מאיר ביום גדול האורה, וגוף אחר קטן האורה מאיר בלילה, ויתלו שניהם בקיע השמים שיאירו גם למטה⁹, רמב"ן פה אומר שכבר היה "מאור" אחד שממנו גזר הקדוש ברוך הוא את המאורות בשמיים שלנו.

לסיכום, האי-כרונולוגיות של סיפור שבעת ימי הבריאה מאפשרת ששני סיפורי בראשית הינם סינכרוניים¹⁰ ולא דיאכרוניים¹¹ כפי שנהוג לחשוב, מאחורי הקלעים של שבעת ימי בריאה מתרחש סיפור גן עדן, ובעקבות זאת מתאפשרת הטענה שהיחס בין תיאורי הבריאה של האדם בבראשית א' פסוק כ"ו לפסוק כ"ז הם שהתיאור הראשון, בפסוק כ"ו, מספר את "תיקונו" של האדם בגן העדן, ללא צלם אלוקים¹², והתיאור השני בפסוק כ"ז מספר את "יצירתו" של האדם מחדש עם צלם אלוקים בעולם הזה.

אפילו אם מתעלמים מהטענה הכרונולוגית שבקטע זה, הטענה על היחס בין שני סיפורי בראשית עדיין מחזיקה מים ועובדת ביחס להגותם ופרשנותם של חכמים רבים.

פרי עץ דעת שאינו טוב ואינו רע.

כדי לטעון שפרי עץ הדעת הוא הצלם האלוקים שבאדם חובה להתמודד עם הגישה הרווחת שאכילת פרי עץ הדעת הייתה חטא שהרי אדם וחווה נענשו על אכילת פרי עץ הדעת.

וכיצד אפשר לטעון שהם נענשו על דבר שבשבעת ימי בריאה תואר כחלק

⁸ רמב"ן בראשית א' א' - ד"ה "בראשית"

⁹ רמב"ן שם י"ד - ד"ה "יהי מאורות"

¹⁰ סינכרוני - קורה על אותו רצף זמן, מקביל

¹¹ דיאכרוני - לא קורה על אותו רצף זמן אלא על אותו ציר זמן, עוקב

¹² שכן באותו פסוק לא מופיע צלם אלוקים אלא "בצלמנו כדמותינו" ובפסוק לאחריו מופיע

"בצלמו בצלם אלוהים" מכאן ניתן להסיק שבפסוק כ"ה אין צלם אלוקים

מהיצירה שלהם?

ישנם שתי דרכים לפתור קושיה זו, האחת ברובד המקראי והשנייה ברובד הרבני. ברובד המקראי יש לשאול שאלה מקדימה, למה מניחים שאכילת פרי עץ הדעת הייתה חטא? מדוע אנחנו מניחים שאדם וחווה נענשו?

כדי לפתור את הקושיות הבונות את הרובד המקראי אפשר לטעון שאכילת פרי עץ הדעת הייתה מתוכננת מראש על ידי הקדוש ברוך הוא.

בקריאה של הפסוקים הבנה זו עולה מן הפשט, בפרק ב' פסוק ט"ז הקדוש ברוך הוא מצווה את האדם לאכול מכל פירות גן עדן, "וַיֵּצֵא יְ-הוָה אֱלֹהִים עַל-הָאָדָם לֵאמֹר מְכַל עֵץ-הַגֵּן אֵכָל תֹּאכְלֶה"¹³, ומייד אחר כך אומר לו הקדוש ברוך הוא "וּמִעֵץ הַדַּעַת טוֹב וְרָע לֹא תֹאכַל מִמֶּנּוּ כִּי בְיוֹם אֲכָלְךָ מִמֶּנּוּ מוֹת תָּמוּת"¹⁴.

צורת ניסוח זו רומזת שהאדם נועד היה להפר איסור זה, חלק מהאיסור הוא מצוות האכילה מן כל שאר פירות הגן, אך דווקא מפרי עץ הדעת לא תאכל. באותו הזמן האדם עדיין לא ידע להבדיל בין טוב ורע בין מותר לאסור שכן עיניו היו עצומות, שנאמר אחרי אכילתם מפרי עץ הדעת "וַתִּפְקְחֶנָּה עֵינֵי שְׁנֵיהֶם..."¹⁵ אם יוגד לילד, שאינו יודע עדיין להבדיל בין טוב לרע ובין מותר לאסור, מותר לך לעשות הכל חוץ מהדבר האחד הזה, ניתן להיות סמוך ובטוח שלכל הפחות את הדבר האסור הוא יעשה.

אמרה זו איננה חידוש מהפכני אלא כבר נרמזת בפירושם של אונקלוס ורבותינו הראשונים לתורה בכך שהם פירשו שעץ הדעת היה במקום ידוע בתוך הגן. כמו שכתב אונקלוס "וְאֵילָן חַיָּא בְּמַצְיַעוֹת גֵּינְתָא וְאֵילָן דְּאֶכְלִין פִּירוּהִי חִפְיָמִין בֵּין טַב לְבִישׁ"¹⁶, אונקלוס מפרש שעץ החיים ועץ הדעת היו במרכז הגן, מקום גלוי וידוע.

פירוש זה מהדהדים ראשונים רבים, בכללם רש"י ורמב"ן, המסתמכים על שיטת אונקלוס, נקודה זו מעוררת מחשבה, מדוע שהעץ יהיה במקום ידוע אם הקדוש ברוך הוא רצה שלא יאכל ממנו?

¹³ בראשית ב' ט"ז

¹⁴ שם י"ז

¹⁵ שם ג' ז'

¹⁶ אונקלוס שם ט' - "בְּמַצְיַעוֹת גֵּינְתָא" מארמית, במרכז הגן

הרי נאמר שאסור לאדם להציב את עצמו בניסיון שבו הכישלון יגרם לו יעבור עבירה¹⁷, אז מדוע שה' יעמיד את האדם שעודנו יודע בין טוב ובין רע בניסיון כזה? אלא אם כן הוא נועד להיכשל.

עונשם של אדם וחווה אינו חד משמעי גם הוא, אם טוענים שעצם האכילה הייתה איסור ולעבור על האיסור היה בר ענישה, הרי העונש נאמר לנו עם האיסור "וַיֹּאמֶר מִי הֲגִיד לְךָ כִּי עִירָם אֶתָּה הַמִּן־הָעֵץ אֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ לֵבִלְתִּי אֲכָל־מִמֶּנּוּ אֲכָלְתָּ"¹⁸, והאדם הרי לא מת אחרי שהוא אכל מן העץ. אלא עונשו המתואר בפרק ג' נשמע שונה מהעונש שנאמר לאדם בפרק ב'. הרי קללת האדם מתעסקת בכמה קשים יהיו חייו וחיי אשתו עכשיו שאכלו מהעץ, לא במותם כלל. אם כן מה היחס של הקללה לעונש?

פשוט, הקללה איננה עונש, ה"קללה" איננה אפילו קללה שהרי המילה ארור מופיע על הנחש ולא על האדם.¹⁹ במקום זאת היא מתארת את החיים שאחרי גן העדן, החיים בעולם הזה. בעולם הזה ילודה היא דבר קשה וכואב, בעולם הזה צריך לעמול על מנת להוציא דגן מן האדמה ואם לא עומלים האדמה תוציא רק קוץ ודרדר, בהשוואה לגן העדן שם היו עצי פרי לרוב והאדמה הייתה בעלת בריתו של האדם, בעולם הזה האדמה קשה ולא סלחנית, ועל מנת להוציא פרי צריך לעמול.

אזי יוצא שברובד המקראי נראה שאכילת פרי עץ הדעת איננה הייתה חטא גמור, אלא חטא מוכרח שהקדוש ברוך הוא תכנן כחלק מן הבריאה ובריאת האדם בעולם הזה.

ברובד הרבני קיימות שיטות רבות המסכימות שפרי עץ הדעת לא היה חטא גמור, אלא הוא היה חטא נצרך וראוי על מנת לקיים את האדם. בין דורות רבני האחרונים רבי צדוק הכהן מלובלין אומר עניין זה פעמיים רבות בספרו רסיסי לילה.

ובזוהר אמרו דתורה שבעל פה הוא מסטרא דעץ הדעת טוב ורע כשר ופסול כו' היינו דעץ הדעת הוא שכל האדם שיש בו שינויים לכאן ולכאן אבל עץ

¹⁷ בראשית רבה פרשת וירא פרשיה נ"ה סימן ב

¹⁸ בראשית ב' י"א

¹⁹ שם ג' ט"ז - י"ט

החיים הוא בתוך הגן בנקודת המרכז שאין נוטה לקצוות ואין בו נטיה לכאן ולכאן והוא תורה שבכתב.²⁰

והיינו שיש בבריאה שורש לרע והוא אכילת עץ הדעת שהוזהר אדם הראשון שהוא רק הידיעה ברע. זהו שורש הרע שרצה השם יתברך שיהיו נבראים שיוכלו לדעת ברע גם כן ואף זה לא נבראו שידעו ברע רק כשיאכל מעץ הדעת ידע ברע גם כן והוזהר שלא לאכול ושלא לידע ברע גם כן. רק מכל מקום הבחירה ניתן בידו לאכול ואחר כך לידע ואחר כך לעשות הרע בפועל.²¹

בשני ציטוטים אלו ברור שעמדתו של רב צדוק הינה חד משמעית. פרי עץ הדעת איננו טוב או רע אלא הוא שורש שיכול לגרום לכל אחת מן האופציות, כמו שהוא אומר בפסקה השנייה "ואף זה לא נבראו שידעו ברע רק כשיאכל מעץ הדעת ידע ברע גם כן" עץ הדעת גורם לידיעה של הרע ובידיעת הרע ניתנת האפשרות לבצע אותו.

על פי הבנה זו של רב צדוק ברור למה ה' הזהיר את האדם על האכילה ממנו שאם האדם לא היה אוכל מפרי עץ הדעת הוא לעולם לא היה יכול לבצע רע כי הוא לא היה יודע מה זה רע. אך זו לא השפעתו היחידה של פרי עץ הדעת, הוא אינו מאפשר רק את הרוע אלא הוא גם מאפשר את התורה שבעל פה, כי בלי היכולת לדעת בין טוב ורע, בין כשר לפסול אין לך את היכולת לעשות טוב, אתה מתעוור ליכולת להבדיל ביניהם, לפסוק, לחדש ולחקור. בלי עץ הדעת ישנה רק עץ החיים שלבדה אין לה משמעות הנעלה על החיות! הרי נוצרו ביחד גם עץ הדעת וגם עץ החיים, חיים ללא דעת אינם חיים ודעת ללא חיים הינה מה שתיאר הספורנו "טוב ורע. לבחור הערב אף על פי שיזיק, ולמאוס הבלתי ערב אף על פי שיועיל".²² לפי הבנה זו הדעת ללא החיים היא רק הבחירה במה שטוב לגוף, בקל ובנוח, אמרה זו מהדהדת לאורך הדורות באמרי

²⁰ רסיסי לילה מ"ו

²¹ שם מ"ב

²² ספורנו בראשית ב' ט' - ד"ה "טוב ורע"

חז"ל כגון בספר "חובות הלבבות" של רבינו בחיי.²³

שוב גם משיטתו של רב צדוק עולה ההבנה שאכילת פרי עץ הדעת הייתה חטא הכרחי, הכרחי לקיים את האדם, ואפילו כדי לקיים את התורה שבעל פה ואת התורה שבכתב. כל אלה דברים שהמדד רבה אומר שבשבילם נברא העולם.

לסיכום כבר טענו רבים שחטא אכילת פרי עץ הדעת לא היה חטא גמור, אלא הוא היה חטא שהוכרח האדם לבצע. הבנה דומה נוכחת גם בפשט הטוענת שפרי עץ הדעת היה פשוט נייטרלי. התיאור שלו כטוב ורע, והעובדה ש"העונש" שנבע ממנו הוא קרוב יותר לתוצאה מ"עונש" שהיא פשוט החיים מחוץ לגן העדן, מחזקת גם את השיטה המקראית שדיברנו עליה וגם את השיטה של רב צדוק.

פרי עץ הדעת כצלם אלוקים.

הפרקים הקודמים הוכיחו שניתן לקשר את אכילת פרי עץ הדעת לצלם אלוקים מבחינה כרונולוגית ושאכילת פרי עץ הדעת היה חלק מהתוכנית האלוקית לבריאה. הדברים האחרונים שנותרו הם להתאים את השפעתו של צלם האלוקים שבאדם להשפעת פרי עץ הדעת על האדם ולהראות שניתן להגיד שהנחש דובר אמת בדברי רבותינו והוא נענש על הוצאת דיבה²⁴, וגם מפשטי המקראות הטענה הזו קבילה והגיונית.

על מנת להתאים את השפעתו של צלם אלוקים עם פרי עץ הדעת יש כמה שאלות בסיס חשובות, האחת מה היא השפעתו של צלם אלוקים? השנייה: מה היחס בין "צלמו" האמור בפסוק לפני "צלם אלהים" ל"צלם אלוהים"?

השאלה השנייה קריטית ביותר, כיוון שהטענה שיש הבדל בין פסוק כ"ו לכ"ז היא חלק מרכזי בטענה שפרי עץ הדעת בכלל יכול לתפקד כצלם אלוקים. אפילו לפני אכילת פרי עץ הדעת, האדם נעלה על החיות. נאמר "וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ". האדם כבר היה נעלה על החיה

²³ חובות הלבבות שער היחוד פרק ה, שער הפרישות – פרק ב, שער הבחינה – פרק ה.

²⁴ שבהגדרת המילה דיבה היא איננה חייבת להיות שקר, ראה לעיל רמב"ן הטוען טענה זו.

בתבונתו האינהרנטית²⁵ שהוא נברא איתה. כפי שאומרים רש"י²⁶ ואבן עזרא²⁷. בין פסוקים כ"ו לכ"ז קיימים שלושה הבדלים ניכרים ביותר. האחד: השימוש בפסוק כ"ו בשורש "עשה" לעומת בפסוק כ"ז שם משתמשים בשורש "ברא", ההבדל בין השורשים כבר הוסבר לעיל. מהבדל הזה נראה שגם על האדם שייך מלכתחילה לומר "ברא", ולאחר מכן תוקן במקומו. זה מסביר את ההבדל השני: השימוש בפסוק כ"ו במילים "בצלמנו כדמותנו" לעומת פסוק כ"ז "בצלמו בצלם אלהים". ההבדל בין התיאורים עומד על כך שבמקור האדם נברא כמו ה' והמלאכים, בצלם ובדמות. רש"י מסביר ש"צלמנו כדמותנו" מדבר על היכולת של האדם לחשוב ולהבין, יכולת שגם האבן עזרא שייך לאדם לפני פרי עת הדעת.

אך רש"י לא אומר כלום על היכולת לדעת בין טוב לרע, כיוון שהמלאכים שנבראו בדמות ה' והאדם בדמותם אינם יכולים לבחור ברע הם מחוייבים תמיד לרצונו של ה', רצון של עשיית טוב כללי, ללא כל אפשרות לבחור ברע.

הם יכולים לעשות דבר שהאדם היה מגדיר רעים, כדוגמת הפיכת סדום, אך הם פועלים על הצו האלוהי שעובד הוא על בסיס קבוע של טוב, אם המלאכים עושים משהו שנראה "רע" זה כנראה בגלל שהיה במעשה זה טוב סמוי, השמדת סדום הינה מעשה "רע" כפי שה' בעצמו אומר בהקשר של הפיכת נינוה, שרע בעיני ה' להפוך עיר שלמה מלאה ביצירותיו, אז כיוון שה' רואה לרעה להשמיד עיר גדולה, אך הוא בכל זאת הפך את סדום, כנראה שמעשה זה הוא טוב בסטנדרט של המלאכים, אך לה' היה זה מעשה שנובע מתוך רוע הכרחי, בגלל חטאיהם של אנשי סדום.

אם כן בין השימוש במונח "בצלמנו כדמותינו" ל"בצלמו בצלם אלוקים" הוא היכולת של האדם להבחין ברע, שהיא כמו יכולתו של הקדוש ברוך הוא שנאמר "עושה שלום ובורא את הרע" לעומת המלאכים שהם שליחים של הקדוש ברוך הוא שהוא אל **שעושה** רק טוב.

ההבדל השלישי, שהוא מהווה את האקדח המעשן, הוא הופעת האישה. בפסוק כ"ו האישה לא מופיעה כחלק מיצירת האדם לעומת פסוק כ"ז שם היא

²⁵ הטבועה בו

²⁶ רש"י בראשית א' כ"ו - ד"ה "כדמותינו"

²⁷ אבן עזרא שם ב' י"ז

כן חלק מהבריאה, הסבר זה משתלב באופן מושלם אם ההסבר של צלם אלוקים, האיש נוצר לפני האישה בגן עדן ועל כן היא לא מופיעה כחלק מתיאור הבריאה הראשונית, אך גם האישה וגם האיש אכלו מפרי עץ הדעת ר"תוקנו" בעולם הזה! כך שזה מסביר מדוע האישה איננה מופיע בפסוק כ"ו אך היא כן מופיע בפסוק כ"ז.

אם כן נראה על פי פירוש זה שצלם אלוקים היא יכולת הבחירה בין הטוב לרע, דבר זה מסתדר מאוד עם דברי הנחש, אך האם אפשר בכלל להסתמך על דברי הנחש על מנת להוכיח טענה זו? באופן פשוט כן.

רמב"ן אומר כי הנחש באופן פשוט דיבר אמת "שלשה אמרו אמת ואבדו מן העולם ואלו הן נחש ומרגלים ודואג האדומי הבארותי"²⁸ לפי רמב"ן הנחש דיבר אמת, אך לא רק לפי רמב"ן הנחש דיבר אמת אלא אפילו לפי פשטי המקראות שכן כתוב "וַיֹּאמֶר יְהוָה אֱלֹהִים הֵן הָאָדָם הָיָה כְּאַחַד מִמֶּנּוּ לְדַעַת טוֹב וָרָע"²⁹ הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר שפרי עץ הדעת העניק לאדם מעמד מסויים של אלוהות!

שכן כל שאר הבריאה איננה עובדת על טוב ורע, ועל כן גם אין להם מצוות, ה' לא כועס כשדוב אוכל חזיר בלי שחיטה, הרי זה מגוחך לטעון דבר כזה, לחיות אין צלם אלוקים ועל כן אין להם דעת.

נקודה נוספת המאמת את טענתו של הנחש והאמרה הכללית שהאדם אחרי אכילת פרי עץ הדעת הוא חלק מהאלוהות היא תגובתו של הקדוש ברוך הוא לחטא, אחרי שהאדם אוכל מפרי עץ הדעת התגובה הצפויה הייתה שה' יעניש את האדם במוות כמו שכתוב בפסוקים. התגובה של ה' להעניש את אדם וחווה בגירוש והרחקה מגן העדן ומעץ החיים רומז על משהו עמוק יותר, הוא רומז שהקדוש ברוך הוא רצה למנוע מהאדם להמשיך להתקרב לאלוהות כמו שכתוב "וַעֲתָה פֶּן־יִשְׁלַח יְדוֹ וְלָקַח גַּם מִעֵץ הַחַיִּים וְאָכַל וְחַי לְעֹלָם"³⁰ בבירור התרחש באדם איזה שהוא תהליך שאם בנוסף עליו הוא גם יחיה לעולם הוא יהיה קרוב מדי לאלוהות.

²⁸ רמב"ן על בראשית ב' ט'

²⁹ בראשית ג' כ"ב

³⁰ שם

נאמר שה' נתן את התורה שהיא דרך החיים כשהיא איננה שלמה, ואדם יכול ללמודה כל חייו ולעולם לא להגיע לשלמותה כי ימיו מוגבלים, כמו שנאמר על רבי עקיבא שהוא מנסה לעקור הר במסתת האבן, אדם אחד לא יכול לעשות דבר שזכה, אבל אם האדם היה חי לעולם הוא היה יכול, ואם הוא היה יכול להבין את התורה במלואה מי יודע מה הוא היה יכול לעשות, דוגמא נוספת היא בן זומא שדרש בסדרי בראשית ומת, אך אם הוא לא היה מת וממשיך לדרוש בסדרי בראשית מה היה יכול לקרות?

נקודה זו מתחזקת מהאמירה "וַיִּגְרֹשׁ אֶת־הָאָדָם וַיִּשְׁכֶּן מִקֶּדֶם לְגִן־עֵדֶן אֶת־הַכְּרָבִים וְאֶת־לֶחֶט הַחֶרֶב הַמַּתְהַפֶּכֶת לְשֹׁמֵר אֶת־דֶּרֶךְ עֵץ הַחַיִּים"³¹ כל סיפור הגירוש והצבת המלאכים סביב גן עדן לא היה כדי להגן על עץ החיים אלא על דרך עץ החיים, ומה היא דרך עץ החיים אם לא התורה.

לשאלה מה היא השפעתו של צלם האלוקים שבאדם באופן פשוט אין תשובה, לפחות התורה לא נותנת לנו אחת כזו, אך בפירושים והגותם של חז"ל לאורך כל הדורות קיימים פירושים מספור למושג.

מעוצם הנושא אי אפשר לחסות את כל המשמעויות שהציעו חז"ל, אך אפשר לחסות כמה משמעויות מקובלות מאוד ומוכרות ולהראות כיצד ההגדרות הללו לצלם אלוקים עונות באופן מתאים למדי גם לפרי עץ הדעת. גם אם הם אינן מסתדרות אחת עם השנייה.

דעתו של רש"י היא מהמקובלות ביותר שבין הפרשנויות לצלם אלוקים. רש"י מפרש את צלם אלוקים כפשוטו ממש "פֶּרֶשׁ לָךְ שְׁאוּתוֹ צֶלֶם הַמֶּתֶקֶן לוֹ, צֶלֶם דְּיוֹקָן יוֹצְרוֹ הוּא"³² רש"י אומר שני אמירות מרקיעות ארץ בפירושו הקצר והתמציתי שנראה כביכול כפשוטו של מקרא. אמירה ראשונה היא שצלם אלוקים שבאדם "מותקן לו" משמע שהוא לא היה שם מתחילת בריאתו! אמירה זו היא הנחת בסיס למאמר זה אבל הינה היא מצויה בפשטות בפירושו של רש"י לפסוקים. נקודתו השנייה של רש"י גם היא כבר הופיע במאמר, רש"י טוען שהאדם הוא כמו כלי שהוא "כדמות יוצר" לקדוש ברוך הוא שיצרו, באדם יש מעלות השוות לכך של ה'. אמירה זו מתיישבת יפה עם אמירת חז"ל במסכת

³¹ שם כ"ד

³² רש"י שם א' כ"ו - ד"ה "בצלמנו"

סוטה "לְהִלָּךְ אַחֲרֵי מִדּוֹתָיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא"³³, כיוון שבאדם יש ממידותיו של הקדוש ברוך הוא האדם צריך ללמוד על המידות הראויות מהקדוש ברוך הוא. וכפי שכבר נשטח לעיל, גם לפרי עץ הדעת הייתה השפעה שקרבה את האדם לה'.

פירוש זה של רש"י כבר משורש בתוך המאמר אזי אין חידוש בכך שהוא תומך בהבנה שפרי עץ הדעת הוא צלמו של אלהים באדם.

אך בפירושים של רבים אחרים כגון רמב"ם, רמב"ן, מהר"ל והרב קוק שפירושם אינם כו מושרשים בעמודי התווך של הטענה, אך הם עדיין תומכים בטענה בכך שפירושם לצלם אלוקים יכול להשתוות לפרי עץ הדעת.

רמב"ם במורה נבוכים מפרש שצלם אלוקים שבאדם הוא השכל, וכיון שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת נתכהה שכלם בתאוות, בדמיונות ונשללה מהם יכולת ההשגה השכלית הגבוהה.³⁴

פירוש זה של רמב"ם תמוהה ביותר, הרי רמב"ם אומר גם הוא שהיה בפרי עץ הדעת מן האלוקות כפי שראינו בפשט הפסוקים, אך כאן הוא טוען שאכילת פרי עץ הדעת החלישה את צלם האלוקות שבאדם.

מבחינה לוגית פשוטה טענה זו קשה, שכן איך דבר שמכיל בתוכו חלק מן האלוקות הרחיק את האדם מן האלוהות? ואם אכן דבר זה הרחיק את האדם מן האלוהות ולפני זה הוא היה קרוב יותר למה אחרי אכילת פרי עץ הדעת הקדוש ברוך הוא אומר שהאדם היה "כאחד ממנו" ואילו לפני כן בבריאת האדם ונתינת הצלם בתוכם הקדוש ברוך הוא אומר שהם "רק" בדמותם של דרי מעלה?

הפתרון לסתירה זו ברמב"ם הינה נקודת מבט של כלל ופרט, לכלל האדם אכילת פרי עץ הדעת הרחיקה אותם מצלם אלוקים שבהם כיוון שכשאתה מאפשר לבחור בין טוב לרע, בין הפרישות השכלית לתאוות הגוף, בוודאי יהיו כאלה שיבחרו ברע וירחיקו את כלל האדם מן הטוב וצלם האלוקות.

אך ברמת הפרט האדם שבחר להתעלות מעל הרע ולבחור בטוב, גדולה מעלתו ממה שהיא הייתה לפני כן, כפי שרמב"ם כותב במשנה תורה הלכות תשובה "וְאֵל יְדֻמָּה אָדָם בַּעַל תְּשׁוּבָה שֶׁהוּא מְרַחֵק מִמַּעַלְת הַצְדִּיקִים מִפְּנֵי הָעֲוֹנוֹת וְהַחֲטָאוֹת שֶׁעָשָׂה. אֵין הַדָּבָר כֵּן אֶלָּא אֲהוּב וְנֶחְמָד הוּא לְפָנֵי הַבּוֹרֵא כְּאֵלּוּ

³³ סוטה דף י"ד עמ' א'

³⁴ מורה נבוכים חלק א' פרק ב'

לא חָטָא מְעוּלָם. וְלֹא עוֹד אֵלָא שְׁשֻׁכְרוּ הָרִבָּה שְׁהָרִי טַעַם טַעַם הַחֲטָא וּפְרָשׁ מִמֶּנּוּ וְכָבֵשׁ יִצְרוֹ"³⁵, לפי רמב"ם בעצמו יש מעלה גדולה יותר לאדם שטעם את החטא וכבש את יצרו. אדם שיכל לבחור ברע אך כבש את יצרו להרע ועשה תשובה, להתרחק מן התאוות הגופניות ולדבוק בפרישות השכלית תמיד, יש לו מעלה על אדם וחווה שהיו תמיד במצב של פרישות שכלית ומעולם לא הייתה להם ההזדמנות להידרדר לתאוות הגופניות.

אמרה זה של רמב"ם עובדת באופן יפה מאוד עם הטענה של המאמר שצלם אלהים הוא פרי עץ הדעת שכן לפי רמב"ם לפני אכילת הפרי האדם היה במצב תמידי של פרישות ולא היה לא את היכולת לבחור בפרישות או להתקרב לה', הוא היה תמיד בדמותו אך לא בצלמו, על מנת לרומם את הצלם אלהים שבו האדם צריך לבחור בכך ולהתעלות מעל התאוות הגופניות למעמד הפרישות השכלית. בכך האדם מתקרב אל הקדוש ברוך הוא למידותיו ולצלמו.

פירושו של רמב"ן לצלם אלוקים ולפרי עץ הדעת שונה מכל הפירושים עד כה ברמת המופשטות שלו, אך הוא נוכח בכולם ברמה בסיסית ביותר. רמב"ן מפרש את צלם אלוקים כנפשו של האדם שמקורה בעליונים, ודמותו של האדם: רמב"ן אומר שהיא הגיעה מן הארץ³⁶, כך שהאדם דומה לארץ בגופו ודומה לקדוש ברוך הוא בנפשו.

צורת הפירוש של רמב"ן לפרי עץ הדעת הינה מופשטת ביותר. רמב"ן אומר שעצם האכילה של פרי עץ הדעת היא מה שנתנה לאדם את הבחירה החופשית, כמו שהוא אמר "וּפְרִי הָאֵילָן הַזֶּה הִיָּה מוֹלִיד הָרָצוֹן וְהַחֲפֶץ, שְׂיִבְחָרוּ אוֹכְלָיו בְּדָבָר אוּ בְּהֶפְכוֹ, לְטוֹב אוּ לְרָע, וְלִכְן נִקְרָא 'עֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע', כִּי ה'דַּעַת' יֹאמַר בְּלִשׁוֹנָנוּ עַל הָרָצוֹן"³⁷. רמב"ן אומר שפרי עץ הדעת הוא הבחירה בעצמה! לא רק הבחירה בין טוב לרע אלא עקרון הרצון, מה שמגדיר את האדם הוא פרי עץ הדעת. וכיצד ניתן לטעון שדבר בסיסי כמו הרצון שאדם זקוק לו על מנת לעבוד את ה' באהבה וברצון הוא לא אלוהי מעיקרו?

צורת התיאור של רמב"ן לצלם אלוקים שונה במהותה מתיאורו לפרי עץ הדעת. תיאורו של רמב"ן לצלם אלוקים מדבר על הנשמה הגבוהה שבאדם

³⁵ משנה תורה, הלכות תשובה ז' פסקה ד'

³⁶ רמב"ן בראשית א' כ"ו - ד"ה "וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָדָם"

³⁷ רמב"ן שם ב' ט' - ד"ה "וַעֲשֵׂה חַיִּים בְּתוֹךְ הָגֶן וְעֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע"

שנוצקה לגוף ארצי. הוא מדבר על כך שהאדם הוא שילוב בין הארץ לשמיים, בין הנמוך לגבוהה, בין התאוה לרוממות. ועמדתו על הדואליות של הקיום האנושי, הצלם והדמות, מגולמת בפירושו לפרי עץ הדעת.

בתיאורו של רמב"ן את פרי עץ הדעת כיכולת האנושית לבחור בין הרצון להיטיב לבין הרצון להרע, הוא מקיים את ההשוואה בין פירושו זה לפירושו ל"צלם ודמות".

שכן הוא כותב "וְהָיָה אַחֲרֵי אֲכָלוֹ מִן הָעֵץ הַיָּהוּ בְּיָדוֹ הַבְּחִירָה, וּבְרָצוֹנוֹ לְהִרְעוֹ אוֹ לְהִטִּיב בֵּין לוֹ בֵּין לְאַחֲרִים, וְזוֹ מְדָה אֱלֹהִית מִצַּד אֶחָד וְרָעָה לְאָדָם בְּהִיּוֹת לוֹ בָּהּ יֵצֵר וְתַאֲוָה"³⁸ רמב"ן מאמין שהשפעת פרי עץ הדעת איננה אחת נייטרלית כמוצג לעיל, אלא פתיחה של שתי דרכים בפני כל אדם. האחת היא הדרך של ה"דמות" דרכה של הארץ ושל התאוה והחטא, והשנייה היא הדרך של ה"צלם" דרכה של השמיים ושל הפרישות³⁹ ושל החסד.

ההבנה זו שפרי עץ הדעת לא העניק לך רק את הבחירה אלא גם את האפשרויות הבסיסיות שבהן אתה יכול לבחור יכולה להשתמע בצורה דומה לפילוסופיה היוונית הקלאסית של אריסטו ואפלטון. "וְכֵן מֵאֵמֶר בְּרָזְלִי הָאֵדֶע בֵּין טוֹב לְרָע, שְׂאֵבֶד מִמֶּנּוּ כַח הָרַעִיוֹן, לֹא הָיָה בּוֹחֵר בְּדָבָר וְלֹא קָץ בּוֹ"⁴⁰ לפי ציטוט זה נראה שרמב"ן היה מגדיר גם את עצם הידיעה, את עצם ה"הבחנה", כביטוי של פרי עץ הדעת כאחת מהשפעותיו של היכולת של האדם לרצות.

אריסטו ואפלטון אומרים בעקבות סוקרטס שהרצון הוא חלק מהנפש הבסיסית של האדם, אך לפי פירושו של רמב"ן להגיד הנפש הבסיסית זו לא הגדרה מדויקת, אלא צריך לומר הנפש המחודשת. לאחר שהאדם אכל מפרי עץ הדעת הוא קיבל דבר ראשון את יכולת הבחירה ומשם הוא יכול לבחור בין דרך ה"ארץ" שהפילוסופיה היוונית תיארה אותה כדרכם של התאוות והרגש, או בדרך ה"שמיים" שהפילוסופיה היוונית תיארה אותה כדרכם של ההגיון והלוגיקה.

ההיבט האחרון של צלם אלוקים שאעסוק בו הוא של הרב קוק. בשמונה

³⁸ שם

³⁹ בשיטתו של רמב"ן בדומה לשיטתו של רמב"ם הפרישות היא מידה בה האדם יכול להתקרב לאלוהות

⁴⁰ שם

קבצים ה מדבר על מה מפריד את האדם מן החיה.

במפורש הוא איננו מדבר על צלם אלוקים, הוא אינו אומר את המושג בפסקה. אך ברור שהוא עומד עליו ומתייחס עליו גם אם באופן עקיפי, כך למדתי מפי מורי ורבי הרב יהודה גלעד. בתחילת הפסקה הרב קוק אומר "להשוות סיפור מעשה בראשית עם החקירות האחרונות הוא דבר נכבד"⁴¹ ובהמשך הפסקה הוא אומר "עד שבא אדם לידי קצת הכרה שהוא נבדל כבר מכל בעלי החיים". כבר טענו גדולים ונבונים שהדבר המבדיל בין בעלי החיים לבני האדם הוא הצלם אלוקים שבבני האדם, על כל צורותיו.

הרב קוק מדבר בפסקה זו ספציפית על כיצד האבולוציה מסתדרת עם סיפור הבריאה. על כן אומר כפי שלימדני מו"ר הרב יהודה גלעד: מה שהרב קוק מדבר עליו הוא השינוי שמבדיל את האדם הנוכחי, האדם של סיפור בראשית, הוא צלם האלוקים.

אך במה הצלם מתבטא? הרב קוק אומר "ועל ידי איזה חזיון נדמה לו שצריך הוא לקבע חיי משפחה בקביעות ואצילות רוח".⁴²

המשפחה, חיי המשפחה היחס בין איש לאשתו הוא צלם אלוקים שבאדם לפי הרב קוק. אך כיצד זה מסתדר עם פרי עץ הדעת? הרי לפי כל מה שנאמר לעיל: פרי עץ הדעת עוסק בבחירה או מחשבה, מה הקשר בינו לבין הקמת המשפחה?

על מנת לענות על שאלה זו יש לעמוד על השימוש של השורש "ידע" שהרי יכלו להשתמש באי אלו מילים אחרות כמו שעושים במקומות אחרים רבים בתורה, כמו מה שכתוב באברהם והגר "וַיָּבֹא אֶל־הָגֵר וַתְּהַר..."⁴³ או מה שכתוב ביעקב ובלהה "וַתִּתֵּן־לוֹ אֶת־בְּלָהָה שִׁפְחָתָהּ לְאִשָּׁה וַיָּבֹא אֵלֶיהָ יַעֲקֹב וַתְּהַר בְּלָהָה וַתֵּלֶד לְיַעֲקֹב בֶּן".⁴⁴

במקרא ישנם מילים וביטויים אחרים היכולים לציין את קיום היחסים של אדם עם אשתו על מנת להביא ילד, כפי שראינו באברהם ויעקב, התורה בחרה להשתמש בשורש "ידע" לא סתם, היא בחרה דווקא בשורש "ידע" בדיוק אחרי

⁴¹ קובץ א פסקה תקצ"ד

⁴² שם

⁴³ שם ט"ז ד'

⁴⁴ שם ל' ד' - ה'

סיפור פרי עץ הדעת כדי לתאר את התעברותה של חווה. על מנת להציג את השפעתו של פרי עץ הדעת כדחף האנושי המשפחה וקהילה, כמו שאמר הרב קוק "המשפחה היא צלם אלוקים שבאדם".

ברור באופן חד משמעי שצלם אלוקים של הרב קוק נובע מפרי עץ הדעת בפשטי המקראות.

מהבנתו של רש"י לצלם אלוקים ומהצורה הפשטנית ביותר להבין את המונח, נראה שהאדם הוא חלק מן האין סופיותו של הקדוש ברוך הוא, אמרה זה גם ניתנת להבנה מפירושו של רמב"ן לצלם אלוקים.

יותר מכל אמירה זו היא מפחידה, כי היא עלולה באופן מהיר ביותר להתגלגל למחשבה שהאדם הוא כה נעלה כיוון שהוא חלק מהאלוהות. אך זו מחשבת טעות!! האדם אינו גדול יותר כי הוא חלק מהקדוש ברוך הוא ומנשמתו האין סופית, אלא קטן יותר, עניו יותר. אתה כאדם אתה רק חלק קטן מהאלוהות הכללית, ולא רק אתה חלק אלא כל אחד ואחד מבני האדם הוא חלק קטנטן באין סופיות של הקדוש ברוך הוא.

אמרה זו מובאת על ידי הזהר פעמים רבות אך באופן ספציפי היא מובאת בדרשת הזהר על קריאת שמע בפרשת ואתחנן "שָׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ אֱלֹהֵינוּ יְיָ אֶחָד. מִצְוָה זו לִיחַד שֵׁם הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא בְּכָל יוֹם, שֶׁהָרִי כְּמוֹ שְׁמִיחָדִים שֵׁם הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לְמַטָּה, כִּף מְתִיחַד שְׁמוֹ לְמַעְלָה. נִמְצָא שֶׁהַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא יֹחִיד מְעַלָּה וּמַטָּה. מִי שְׁמִיחַד שֵׁם הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, יָשִׁים לְבוֹ וְרָצוֹנוֹ בְּאוֹתוֹ יְחִיד שְׁאֲמַרְנוּ, וַיַּחֲבֵר כָּל אֵיבָרָיו בְּאוֹתוֹ יְחִיד לְהִיּוֹת כָּלָם אֶחָד. כְּמוֹ שֶׁשֵּׁם כָּל אֵיבָרָיו בְּסוּד אֶחָד, כִּף לְמַעְלָה מְחַבֵּר כָּל הָאֵיבָרִים הָעֲלִיּוֹנִים בְּאוֹתוֹ יְחִיד לְהִיּוֹת כָּלָם אֶחָד."⁴⁵

בפסקה זו אומר הזהר, לאדם יש כח להשפיע על הקדוש ברוך הוא, אמרה זו קשה אמונית כי הרי איך האדם הקטן יכול להשפיע על האין סוף של הקדוש ברוך הוא? על כך ענה הזהר בהמשך הפרשה "בְּשַׁעָה שֶׁבָּא אָדָם לִיחַד אֶת שֵׁם הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, כָּל חִילוֹת הַשָּׁמַיִם עוֹמְדִים שׁוֹרֹת שׁוֹרֹת כְּדִי לְהַתְתַּקֵּן וּלְהַכְלִיל כָּלָם בְּאוֹתוֹ יְחִיד, לַעֲמֹד בְּסוּד אֶחָד בְּיְחִיד אֶחָד. כָּלָם מִתְתַּקְּנִים בְּתַקּוּנֵיהֶם כְּרָאוּי."⁴⁶ באמרה זו הזהר יוצא כנגד האמירה שלאדם יש כח על ה' אלא כשבן

⁴⁵ זהר ואתחנן ט'

⁴⁶ שם

אדם למטה מייחד את ה' אזי נשמתו של האדם שמקורה למעלה מתייחדת עם האדם שלמטה וביחד הם משפיעים על ה' אך קצת, וכל אדם ואדם משפיע אך קצת ונוצרת השפעה גדולה של כל ישראל על הקדוש ברוך הוא. אין לאדם כח להשפיע על ה' אלא נשמתו, שהיא חלק מהקדוש ברוך הוא, בכך שיש לאדם הכח להשפיע עליה אזי בעקיפין הוא משפיע גם על ה'. וכך שכל ישראל משפיע כל אחד על נשמתו שלו יחדיו הם משפיעים על ה'.

סיכום.

לסיכום בשלב הראשון של המאמר הראיתי שיש בסיס טכני לטענה שפרי עץ הדעת הוא צלם אלוקים שבאדם.

הוכחתי שבפסטי המקראות וגם לשיטת חז"ל שני סיפורי הבריאה, בראשית א' ובראשית ב', סיפור שבעת ימי בריאה וסיפור גן עדן הינם סינכרוניים. על גבי זה הוכחתי שאי אפשר לחלוק על רעיון שפרי עץ הדעת הוא צלם אלוקים ממקום כרונולוגי.

בשלב השני של המאמר הוכחתי שלא ניתן לטעון שפרי עץ הדעת היה חטא גמור, לכל הפחות הוא היה חטא שהקדוש ברוך הוא יעד בכוונה תחילה. ובכך הפרכתי את האמירה שלא ייתכן שחטא קירב את האדם אל הקדוש ברוך הוא, וכן את האמירה שבתוך תוכו של כל אדם יש איזה שהוא חטא, שזו אמירה נוצרית ביותר.

בשלב השלישי והעיקרי של המאמר עסקתי בכמה שאלות על הקשר הרעיוני של פרי עץ הדעת וצלם אלוקים. הסברתי מה היחס בין פסוקים כ"ו ו-כ"ז בסיפור שבעת ימי בריאה ומדוע ההבדל ביניהם תומך בקריאה הסינכרונית של שני סיפורי בראשית.

לאחר מכן הראיתי ארבע כיוונים להבנת מה הוא צלם אלוקים שבאדם. הבאתי את רמב"ם המדבר על הצלם כשכל, ואת רמב"ן שדיבר על הצלם כנפשו השמימית של האדם ואת הרב קוק שמדבר על צלם אלוקים כדחף שיש באדם להקים משפחה.

לבסוף הראיתי איך כל הבנותיהם של חז"ל לצלם אלוקים לא רק מסתדרות אלא אף מתאימות ביותר לפירושם של פרי עץ הדעת או לפשט המקרא של פרי עץ הדעת.

בנוסף הצגתי את גישתו של הרב יוסי פרומן בקריאתו בזוהר כיצד ניתן
לטעון שהאדם הוא חלק מהקדוש ברוך הוא.

אבישי דולב

מהות דין מורדת

סקירה ועיונים

המשנה במסכת כתובות, בפרק חמישי "אף על פי" שונה כך:

המורדת על בעלה - פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרין בשבת. רבי יהודה אומר: שבעה טרפציקין. עד מתי הוא פוחת - עד כנגד כתובתה. רבי יוסי אומר: לעולם הוא פוחת והולך, עד שאם תפול לה ירושה ממקום אחר, גובה הימנה. וכן, המורד על אשתו - מוסיפין על כתובתה שלשה דינרין בשבת. רבי יהודה אומר: שלשה טרפציקין.¹

כפי שניתן לראות, המשנה עוסקת בדין "מורדת" - אישה המסרבת לקיים את חובותיה האישיות כלפי בעלה, וקובעת מנגנון של סנקציה ממונית הדרגתית: הפחתה שבועית מסכום הכתובה. בנוסף, מזכירה המשנה גם את דין "מורד" - בעל המסרב לחובותיו כלפי אשתו, אשר לגביו נקבע מנגנון הפוך של תוספת לכתובה. כבר מן המשנה עולה מערכת דינים שאינה מובנת מאליה: מהי הגדרת המרידה, על איזה תחום מחיי הנישואין היא חלה, ומה טיבה של הסנקציה הכספית - האם היא קנס עונש ממוני עקב אי קיום החובות או שמא ישנה משמעות נוספת.

סוגיית הבבלי², מרחיבה וחוקרת לעומק את דיני המשנה: היא דנה בהגדרת המרידה - תשמיש או מלאכה³, מתארת מעבר מתקנת הפחתה שבועית להליך של הכרזה והתראה, מבחינה בין סוגי טענות של האישה ("בעינא ליה" לעומת "מאיס עלי")⁴, ומבררת את פרטי ההליך המשפטי של הכרזת מורדת. מתוך עיון

¹ בבלי, כתובות, ס"ג ע"א

² בבלי, כתובות, סג ע"א-סד ע"ב

³ יבואר בהמשך.

⁴ על מושגים אלו נדון בהמשך המאמר.

במהלך הסוגייה נוכל להבחין האם מדובר רק בדין ממוני נקודתי או שמא במנגנון הלכתי שמטרתו להסדיר משבר במערכת האישות. במאמר זה אבקש לעיין במהלך הסוגייה מראשיתה ועד סופה: תחילה בהצגת פשט מהלך הסוגייה ודיניה, לאחר מכן בהצגת מוקדי הקושי העולים ממנה, ומתוכם בבירור יסוד דין "מורדת"- האם עניינו מנגנון להשבת חיי האישות, או שמא השלכות ממוניות עקב פגיעה בקשר הזוגי.

פשט מהלך הסוגייה

הגמרא פותחת בבירור יסודי של לשון המשנה ושואלת: מהי אותה "מרידה" שעליה מדובר. בזה נחלקו האמוראים: לדעת רב הונא- מורדת מתשמיש, ולדעת רבי יוסי בר חנינא- מורדת ממלאכה.

מלאכות בהקשר זה הן החובות שאינם "בינו לבינה" המוטלות על האישה בזוגיות, העיקריות שבהן הן תחזוקת הבית ועשייה בצמר⁵. במהלך הדיון מצמצמת הגמרא את תחום המחלוקת ומבארת שמרידה מתשמיש נחשבת בוודאי מרידה, והשאלה היא האם גם הימנעות ממלאכות אשר חייבת בהן האישה לבעלה נכללת בדין זה.

לאחר בירור ההגדרה עוברת הסוגייה לשלב התקנות, ומביאה ברייתא שלפיה חכמים שינו את מנגנון הדין המופיע במשנה. במקום הפחתה שבועית קבועה מן הכתובה, תיקנו הליך של הכרזה פומבית על האישה כמורדת במשך ארבע שבתות רצופות, תוך שליחת התראה מבית דין. אם לאחר שלבים אלו אינה חוזרת בה- מפסידה את כתובתה. הגמרא דנה בפרטי יישום תקנה זו ובסדר פעולות בית הדין.

בהמשך מבחינה הסוגייה בין נוסחי טענה שונים של האישה: כאשר היא אומרת "בעינא ליה ומצערנא ליה", כלומר- "רצוני בו אלא שאני מבקשת לצער"- דינה כמורדת גמורה. אולם כאשר היא אומרת "מאיס עלי", לדעת אמימר אין דנים אותה בדיני מורדת הרגילים אלא יוצאת בלא כתובה, ואילו לדעת מר זוטרא גם במקרה זה נידונה כמורדת וחלים עליה דיני ההכרזה וההפסד.

הסוגייה מוסיפה לברר פרטים מעשיים בהליך- כתיבת איגרת מרד, זמני

⁵ יורחב בהמשך, ראה פרק "מחלוקת בהגדרת מרידה".

הכתיבה, והחילוק בין אישה נשואה לבין ארוסה ושומרת יבם לעניין תחולת הדינים.

לבסוף חוזרת הגמרא לדין "מורד" – בעל המורד באשתו, ודנה בפרטי התוספת לכתובה המוזכרת במשנה: שיעורה המדויק, סוג המטבע והבדלים עקרוניים בין מנגנון התוספת, למנגנון ההפחתה שבמורדת.

נקודות קושי

מתוך עיון במהלך הסוגייה עולות מספר נקודות שאינן מבוארות בפשטות ודורשות בירור עיוני. ראשית, יש לעיין בהגדרת עצם המרידה. הגמרא מעלה אפשרות שמרידה ממלאכה תיחשב גם היא או רק היא כמרידה. יש לברר מהי מרידה ומהן סברותיהם של כל אחד מן הצדדים במחלוקת. שנית, מנגנון הדין עצמו מעורר שאלה: במשנה נקבעה הפחתה הדרגתית מן הכתובה, ואילו בתקנת חכמים הוחלף הדבר בהליך של הכרזות והתראות. יש לברר מה טיבו של שינוי זה – האם מדובר בהחמרה, בהקלה, או בשינוי מהותי באופי הדין ומדוע נצרכה מערכת שלמה של הכרזה ציבורית.

עוד יש לעיין בהבחנת הגמרא בין טענת "בעינא ליה ומצערנא ליה" לבין "מאיס עלי". החילוק ביניהן גורר תוצאות שונות בדין, ויש לברר האם ההבדל נוגע לכוונת האישה, לאפשרות תיקון הקשר, או להגדרת עצם המרידה. בנוסף, הסוגייה מבחינה בין מורדת לבין מורד – הן בשיעור החיוב והן במנגנון ההפעלה. הבדל זה טעון בירור: אם מדובר בהפרת חיובי אישות הדדיים, מדוע אין מבנה הדין סימטרי.

נקודות אלו יכולות להצביע לנו שאין דין מורדת רק קנס ממוני פשוט, אלא מנגנון מורכב שיש לברר את יסודו.

מחלוקת בהגדרת המרידה

מורדת ממאי? רב הונא אומר: מתשמיש המטה. רבי יוסי ברבי חנינא אומר: ממלאכה...⁶

הגמרא פותחת את הדיון בדין מורדת בבירור עצם הגדרת המרידה. בזה נחלקו האמוראים: לדעת רב הונא מרידה היא הימנעות מתשמיש, ואילו לדעת רבי יוסי

⁶ בבלי כתובות דף ס"ג עמוד א'.

בר חנינא מרידה כוללת גם הימנעות ממלאכה. בהמשך הסוגייה מתברר שאין חולק שמניעת תשמיש נחשבת מרידה גמורה, ועיקר המחלוקת היא האם גם הפרת חיובי המלאכה של האישה כלפי בעלה נכנסת לגדר זה. לשם בירור שיטה זו יש לעמוד תחילה על היקף מלאכות האישה. המשנה בפרק חמישי⁷ מונה את המלאכות שהאישה עושה לבעלה:

וְאֵלּוּ מְלָאכֹת שֶׁהָאִשָּׁה עוֹשֶׂה לְבִעְלָהּ: טוֹחֶנֶת, וְאוֹפֶה, וּמַכְבִּסֶת, מְבַשֶּׁלֶת, וּמְנִיקָה אֶת בֶּנָּה, מַצֵּעֶת לוֹ הַמָּטָה, וְעוֹשֶׂה בְצֶמֶר.

מלאכות אלו כאמור, מהוות את מסגרת החיובים הביתיים המוטלים עליה במסגרת הנישואין.

התוספות⁸ והרא"ש מבארים את שיטתו של רב הונא אשר הולכת באותו קו של שיטתו במקום אחר⁹, הסובר שאישה רשאית לומר "איני ניזונת ואיני עושה", כלומר- לפטור עצמה ממלאכה על ידי ויתור על מזונותיה. לפי זה מובן מדוע אי-עשיית מלאכה אינה נחשבת מרידה, שהרי מדובר בזכות הנתונה לה. לפי הסבר זה, דעת רבי יוסי בר חנינא תתיישב עם השיטה החולקת הסוברת שאין האישה יכולה להיפטר מחיובי המלאכה.

עם זאת, בראשונים מצויה גם דרך אחרת בהבנת שיטת רבי יוסי. יש מן המפרשים הסוברים שאין הכרח לקשור את מחלוקתו לשאלת "איני ניזונת ואיני עושה", אלא שגם לשיטה זו עיקר כוונתו למלאכה מסוימת- "עשייה בצמר", הנחשבת למלאכה קצובה ועיקרית, שאינה תלויה בצרכי הבית המשתנים. לפי זה סובר רבי יוסי שבשאר מלאכות אין הימנעות מהן מגדירה מרידה גמורה. נמצא שמחלוקת האמוראים בהגדרת המרידה אינה רק טכנית, אלא תלויה בהבנת מעמד חיובי המלאכה במסגרת חיי הנישואין ובמידת זיקתם לעצם קשר האישות.

מהות תקנת ההכרזה במורדת

אחד השלבים המרכזיים בסוגיית מורדת הוא תקנת חכמים המשנה את מנגנון הדין המופיע במשנה. בעוד שהמשנה קובעת הפחתה שבועית קבועה מן

⁷ משנה, כתובות ה, ה.

⁸ תוספות דף ס"ג א' ד"ה "מורדת ממאי".

⁹ בבלי, כתובות דף נ"ח עמוד ב'.

הכתובה, מביאה הגמרא ש"חזרו ונמנו"¹⁰ והתקינו הליך של הכרזה והתראה במשך ארבע שבתות¹¹:

רבותינו חזרו ונמנו, שיהו מכריזין עליה ארבע שבתות זו אחר זו, ושולחין לה בית דין: הוי יודעת שאפילו כתובתיה מאה מנה הפסדת.^{12 13}

שינוי זה אינו נראה כשינוי טכני בלבד, אלא כמהלך המגדיר מחדש את אופן ההתמודדות ההלכתי עם תופעת המרידה, ויש לעמוד על טעמו ואופיו. מתוך לשון התקנה עולים כמה מאפיינים ייחודיים: ההליך נמשך על פני זמן, כולל הכרזה חוזרת ונשנית, ומשלב פנייה ישירה של בית הדין אל האישה (ההתראה¹⁴). מרכיבים אלו מלמדים שאין מדובר בהטלת קנס מיידית, אלא בתהליך מדורג שמטרתו להביא לשינוי מצב- אם באמצעות לחץ ואם באמצעות בירור סופי של עמדתה.

מטרה אפשרית אחת בגינה החליטו חכמים לשנות את תקנת המשנה היא כדי לחזק את הסיבות שבגללן תחליט האישה לחזור בעצמה. אצל הראשונים מופיעות שתי דרכים עיקריות להשגת מטרת זו - הדרך הראשונה והמרכזית היא שההכרזה תיצור לחץ חברתי על האישה וכמו כן תחושת בושה אשר תגרום לה לחזור בעצמה. הדרך השנייה אותה מביא התוספות ר"ד¹⁵ היא שעל ידי ההכרזה ברבים השמועה תבוא לידי קרוביה ואולי הם ישכנעו אותה לחזור בה. מטרה זו יכולה אולי להצביע לנו על יסוד מהותי: אין מטרת התקנה ענישתית על העבר, אלא שיקומית כלפי העתיד- חכמים העדיפו את שימור הבית על פני הקנס הממוני. את מטרה זו ניתן לראות גם בהחלטה של חכמים לשנות את הדין מלהיות טכני אוטומטי (ואולי אף שולי יחסית) לדין אשר בית הדין עצמו

¹⁰ בבלי, כתובות, דף ס"ג, ע"ב.

¹¹ בתוספתא ואצל מספר ראשונים "שבתות" היינו שבתות ממש וכוונת המחבר היא שכל שבת במשך ארבע שבועות מכריזין עליה, לעומת זאת הרמב"ם גורס ש"שבת" זה שבוע וכוונת המחבר היא שכל יום במשך ארבע שבועות מכריזין על המורדת. ראה רמב"ם, הלכות אישות, פרק י"ד, הלכה ט'.

¹² בבלי, כתובות, דף ס"ג, ע"ב.

¹³ יש לציין שנחלקו הראשונים האם במהלך ארבע שבועות אלה מורידים לה מכתובתה מדין משתנתנו או לא - ראה ר"ן וריטב"א.

¹⁴ ישנה מחלוקת האם נזקקים להתראה גם לפני ההכרזה או רק אחרי - ראה בבלי.

¹⁵ תוספות ר"ד על כתובות, דף ס"ג עמוד ב'.

לוקחים בו חלק נכבד.

עם זאת ישנה סברא נוספת העולה בהתבוננות על מהות ההכרזה אשר שונה באופן מהותי מהמטרה הקודמת. לפי סברא זו מטרת ההכרזה היא בירור משפטי- הכרזה נועדה לקבוע את המעמד המשפטי שלה כ"מורדת". ללא פרסום המרידה, הבעל אינו יכול להתחיל להפחית מכתובתה, שכן עליו לוודא שהמרידה היא עקבית ומוחלטת ולא כעס רגעי. סברא זו אפשר להניח מן המבנה הפורמלי של תקנה הכולל שלבים ברורים ומן ההקשר להמשך הסוגיה בין טענת "מאיס עלי" לבין טענת "בעינא ליה ומצערנא ליה". כמו כן עצם ההתראות והמחלוקת על האם אנו נזקקים להתראה גם לפני ההכרזה או רק אחרי יכולה לתרום לסברא זו.

מן האמור עולה שתקנת חכמים בדין מורדת אינה מסתכמת בהוספת שלב טכני לדין המשנה, אלא יוצרת מנגנון חדש הכולל הכרזה, התראה והליך מדורג של בית דין. ניתן להבין מנגנון זה בשתי דרכים: אפשר לראות בו אמצעי לחץ ותיקון שנועד להביא לחידוש הקשר בין בני הזוג, ואפשר לראות בו הליך קובע המגדיר באופן פורמלי את מעמד האישה כמורדת ואת השלכותיו הממוניות.

טענת "מאיס עלי"

היכי דמִיָּא מוֹרְדָּת? אָמַר אַמִּימֵר: דְּאִמְרָה "בְּעִינָא לִיה וּמִצְעֵרְנָא לִיה". אָבֵל

אִמְרָה "מִיָּאִס עָלִי" — לֹא כִּיפִינָן לָהּ. מֵר זוטרא אָמַר: כִּיפִינָן לָהּ.¹⁶

לב הסוגייה הוא בירור הגדרת מעמד ה"מורדת"- מתי אישה אכן נחשבת כמורדת שעליה חלים דיני המשנה והתקנות שלאחריה. הגמרא מבחינה בין שני סוגי טענות של אישה המסרבת לחיי אישות¹⁷, ותולה בהן מחלוקת אמוראים בין אמימר לבין מר זוטרא. לדעת אמימר, רק אישה האומרת "בעינא ליה ומצערנא ליה", כלומר "רצוני בו אך אני מבקשת לצערך"- נחשבת מורדת. לעומת זאת, כאשר היא טוענת "מאיס עלי", אין מחילים עליה את דיני המורדת. ואילו מר זוטרא סובר שגם הטוענת "מאיס עלי" בכלל דין מורדת.

טרם נעמוד על עומק המחלוקת, יש לברר את משמעותן של שתי הטענות. טענת "בעינא ליה ומצערנא ליה", מתארת מצב שבו האישה אינה מבקשת

¹⁶ בבלי כתובות דף ס"ג עמוד ב'.

¹⁷ או אף ממלאכה.

לפרק את הנישואין, אלא מבטאת התנגדות התנהגותית כלפי בעלה- סירוב לחיי אישות כאמצעי תגובה או מחאה. כך מבואר בדברי הרמב"ם, המתאר מצב שבו האישה נמנעת מתשמיש "מפני שעשה לי כך וכך או מפני שקללני ועשה עמי מריבה"¹⁸. לעומת זאת, טענת "מאיס עלי" מבטאת דחייה מהותית של עצם הקשר - האישה טוענת שאין היא מסוגלת עוד לחיות עם בעלה ומבקשת לסיים את הנישואין, אף במחיר הפסד הכתובה.¹⁹

במקרה של "בעינא ליה ומצערנא ליה" מובן מדוע מופעל מנגנון דיני מורדת, שכן הקשר הזוגי עדיין רצוי מצד האישה, והפעלת סנקציות נועדה להביא להשבת שלום הבית. אולם הכללת טענת "מאיס עלי" במסגרת דין מורדת מעוררת קושי עקרוני: אם מדובר בדחייה מוחלטת של הקשר, האם יש טעם בהפעלת מנגנון כפייה והשבה, או שמא יש לראות בכך מצב אחר במהותו. סברת אמימר נראית פשוטה יותר מבחינה סוגייתית, שכן בטענת "מאיס עלי" מדובר בדחייה מהותית של הקשר הזוגי, ולכן סביר להניח שמנגנון סנקציוני לא יצליח להשיב את חיי אישות במקום שבו עצם הקשר נדחה.²⁰ לעומת זאת, את סברת מר זוטרא מסביר הריטב"א בכך שיש לחשוש שטענת המיאוס אינה תמיד מוחלטת, ולעיתים נאמרת מתוך כעס או שיקול צדדי וישנו סיכוי לאיחוי הקשר, ולכן יש להחיל גם כאן את דיני מורדת והליך ההכרזה.

השלכה עקרונית של שאלה זו מופיעה במחלוקת הראשונים האם בטענת "מאיס עלי" כופין את הבעל לגרש. לדעת הרמב"ם²¹ כופין אותו להוציא מיד- "לפי שאינה כשבויה שתיבעל לשנוא לה". לשיטתו, מצב של מיאוס מבטא מציאות אובייקטיבית של קרע בקשר, ולא מעשה מרידה הראוי לקנס. אם כן, אין לראותה כמורדת אלא כאנוסה במצבה, וממילא אין מקום לסנקציה ממונית. לעומת זאת, רבנו תם²² חולק וסובר שאין כופין גט. לדעתו יש לחשוש שמא האישה מבקשת להיפטר מן הנישואין מטעמים אחרים, כגון שנתנה עיניה באחר, ומשתמשת בטענת "מאיס עלי" כמכשיר הלכתי. לכן יש לשמר את

¹⁸ רמב"ם, הלכות אישות, פרק י"ד, הלכה ט'.

¹⁹ רש"י ד"ה- "אבל אמרה מאיס עלי".

²⁰ ראה רא"ש שם, סימן ל"ד.

²¹ רמב"ם, הלכות אישות, פרק י"ד, הלכה ח'.

²² ראה את שיטת רבנו תם בתוספות שם, ד"ה-היכי דמיא'.

המנגנון ההרתעתי ולא למהר לפרק את הקשר.

המחלוקת על "מאיס עלי" מאירה באור חדש את שאלתנו האם דין מורדת הוא עונש או איחוי:

אם נבין שדין מורדת הוא עונש ממוני (קנס), דעת רבינו תם אולי תתבאר יותר- עלינו להשתמש בקנס ככלי הרתעתי כדי למנוע מנשים לטעון טענות שווא. הקנס נועד להגן על מוסד הנישואין כחווה מחייב.

אולם, אם נבין שדין מורדת הוא דין הנועד לאחד ולחדש את הקשר, הרי ששיטת הרמב"ם תהיה מובנת יותר- במקום שבו הקשר הפך לבלתי אפשרי מבחינה נפשית ("מאיס עלי"), אין שום טעם ב"איחוי" כפוי. ניסיון לאחות קשר דרך קנסות ממוניים במצב של מיאוס אינו "חידוש קשר" אלא יצירת כלא לאישה. ולכן הרמב"ם פוטר אותה מהליך המורדת, ומאפשר את הפירוק.

המורדת והמורד

אמר ליה רבי חייא בר יוסף לשמואל: מה בין מורד למורדת? אמר ליה: צא ולמד משוק של זונות, מי שוכר את מי? דבר אחר: זה יצרו מבחוח, וזו יצרה מבפנים.²³

בסופה של הסוגייה שואל רבי חייא בר יוסף את שמואל: מה בין מורד למורדת- מדוע שיעור הקנס המוטל על האישה גדול משיעור הקנס המוטל על האיש. שאלה זו מניחה שהמשנה אמנם הצמידה את שני הדינים, אך אין ביניהם סימטריה בשיעור הסנקציה, ויש לברר את טעמה של הבחנה זו.

הגמרא מביאה שני הסברים. הראשון: "צא ולמד משוק של זונות- מי שוכר את מי?!" כלומר, האיש הוא הנדרש לשלם כדי להשיג קיום יחסי אישות, ומכאן שצערו בהימנעות גדול יותר, ולכן מרידת האישה גוררת קנס גבוה יותר. ההסבר השני: "זה יצרו מבפנים וזו יצרה מבחוח", דהיינו מניעת תשמיש מן האיש גוררת גם ביטוי גופני חיצוני, שיש בו משום גנאי נוסף, מה שאין כן באישה. לפי שני טעמים אלו, יסוד ההבחנה בין מורד למורדת נעוץ בהבדלי הצער והבושה הנגרמים לכל אחד מהם במניעת חיי אישות.

יש לשים לב ששני ההסברים מתאימים דווקא להבנת מרידה כתופעה

²³ בבלי, כתובות דף ס"ד עמוד ב'.

הקשורה לתשמיש.²⁴ לעומת זאת, בירושלמי²⁵ מובא טעם אחר לשיעורי הקנס, התולה אותם במבנה החיובים ההדדיים שבין בני הזוג: האישה מחויבת בשבע²⁶ מלאכות לבעלה, ולכן פוחתים ממנה שבעה. ואילו האיש חייב בשלושה דברים: שאר, כסות ועונה, ולכן מוסיפים שלושה. לפי כיוון זה, הקנס אינו נמדד לפי עוצמת הצער אלא לפי היקף ההתחייבות המופרת.

נמצא אפוא ששני התלמודים מציעים שני יסודות שניתן לראותם כשוניים זה מזה להבנת מנגנון הקנס: הבבלי תולה אותו במידת הצער והפגיעה הנגרמים לצד השני, ואילו הירושלמי תולה אותו במבנה החיובים ההדדיים. הבחנה זו משתלבת בחקירה הכללית בדין מורדת- האם עיקרו מנגנון תגובה לצער ופגיעה בקשר, או מנגנון משפטי הנובע מהפרת מערכת חיובים מוגדרת.

סיכום

דרך סוגיית המורדת המופיע בבלי כתובת דף כ"ג עמוד א' - כ"ד עמוד ב', ראינו את דעות האמוראים והראשונים שחולקים אלה על אלה מסיבות שונות ומתפסות עולם שונות.

כמו כן, מן העיון בסוגיית המורדת עלה לפנינו שאין כאן דין טכני בלבד, אלא מנגנון הבנוי על שני יסודות אפשריים: מחד- מערכת סנקציות שנועדה להשיב את חיי האישות ולתקן את הקשר הזוגי, ומאידך- דין משפטי הנובע מהפרת מערכת החיובים ההדדית שבין בני הזוג. שני כיוונים אלו משתקפים לאורך הסוגיה כולה: הגדרת המרידה, תקנת ההכרזה וההתראה, במחלוקת אמימר ומר זוטרא בטענת "מאיס עלי", וכן בהבדלי שיעור הקנס בין מורד למורדת בבבלי ובירושלמי.

נמצא שמחלוקות האמוראים והראשונים אינן נקודתיות בלבד, אלא מבטאות הבדלי הבנה עקרוניים במהות דין מורדת- האם עיקרו תיקון הקשר או אכיפת החיוב. אין ספק ששני עקרונות אלה הולכים בד בבד, עם זאת ההשקפה שלנו על מהות הדין היא הנקודה המכרעת.

ראוי לציין כי, בעת הזאת ובתרבות בה אנו חיים בה האישה אינה תלויה

²⁴ דבר המרמז על מגמת סוגיית הבבלי.

²⁵ ירושלמי, כתובות, פרק ה', הלכה ח'.

²⁶ ראה לעיל.

בהכרח בגבר מבחינה כלכלית וחיי הנישואים מטרותם העיקרית היא מימוש האהבה והקמת בית משותף, אין ספק שהדרך בה אנו מסתכלים על דין המורדת והמורד ללא תלות במהותו המקורית צריכה להיות כדין הנועד לחדש את הקשר בין בני הזוג על מנת לממש את אהבתם זה כלפי זה.

איתמר סולטניק

"וכלי יקר שפתי דעת"

קניין רוחני כאבן בוחן של תפיסת הממון בהלכה

קניין רוחני הינו מושג מורכב, העומד עד היום במרכזם של דיונים חוקיים ופילוסופיים רבים ברחבי העולם, ובדיונים למדניים-הלכתיים בעולמנו. במאמרי אעסוק במושג זה: התפתחותו לאורך ההיסטוריה, החדירה שנויית המחלוקת שלו אל תוך עולם ההלכה והסברות האפשריות מאחוריה, היכולות ללמד אותנו על דיני הממון בהלכה ככלל.¹

אך ראשית, על מנת לדון במושג, יש להגדיר אותו.

שתי שיטות בקניין

על מנת לדון בקניין רוחני, עלינו לעסוק קודם בשאלה מהו קניין?² מדובר כמובן

* תודה רבה למורי ורבי מהישיבה על שנה וחצי של תורה, הדרכה וייעוץ. תודה לארבל עופרן על הלימוד בחברותה על קניין רוחני שהוביל - בסופו של דבר - לכתיבת המאמר, ולשאר חברי לבית המדרש אשר אזנם הקשבת אפשרה לי לעבד את עיוני למילים.

¹ עיקר עניין המאמר הוא עיסוק בדעות מסוימות בתוך הדיון ההלכתי. לא בסקירת המחלוקת במלואה ובוודאי שלא פסיקת הלכה למעשה. להכרת הסוגיה לרוחב, כולל הלכה למעשה, אני ממליץ בחום על שו"ת עמק המשפט חלק ד, שם כתב הרב יעקב אברהם כהן שני קונטרסים מלאים הסוקרים את המחלוקת ומביאים תשובות בהתאם לשיטות השונות.

² בשפה ההלכתית-למדנית משמעות המילה קניין הינה מעשה המעביר בעלות על רכוש, אך בעברית מודרנית היא משמשת באופן יותר רחב כ'רכוש'. במאמרי החלטתי לשמר את המושג 'קניין רוחני' ולא להחליפו ב'רכוש רוחני', וככלל להשתמש במילה קניין במשמעותה המודרנית הרחבה יותר, ולהשתמש בצירוף 'מעשה קניין' על מנת להבדילה מהמושג ההלכתי.

בשאלה מורכבת. חכמים שונים, בין בעולמות ההלכה והלמדנות היהודית ובין בהגות של אומות העולם, הציעו לה תשובות שונות ומגוונות. עם כל זאת, ניתן לחלק את הגישות השונות תחת שתי אסכולות מרכזיות בתפיסה של קניין:³

תפיסה אחת לקניין, המזוהה במיוחד עם המשפט האנגלי-אמריקאי המודרני, מגדירה קניין לפי **מערך הזכויות שיש לאדם ביחס לנכס מסוים**, כגון הזכות להשתמש בו, לשנותו, להעבירו ובפרט הזכות למנוע מאחרים להשתמש בו. לפי תפיסה זו, הקניין הוא מעמד משפטי יחסי, הנוצר ומתקיים על ידי הסכמה של החברה ורשויות החוק שלאדם פלוני יש זכויות על רכוש מסוים. הבעלות הינה על זכויות ולא על חפץ, ואנשים שונים יכולים להחזיק בזכויות שונות כלפי אותו נכס. גישה זו מכונה **קניין זכויותי** (*right-based property*), ובשפה למדנית ניתן לתארה כתפיסה של **קניין בזכויות**.

האסכולה השנייה, המזוהה עם החוק הרומי הקלאסי, רואה בבעלות **זיקה מהותית בין אדם לנכס**, הנוצרת באמצעות מעשה קניין קונקרטי, כגון גידור קרקע או העברה של חפץ בטקס מסוים. לפי תפיסה זו הבעלות איננה רק הכרה חברתית בזכויות, אלא **חלות אובייקטיבית** הנוצרת על החפץ עצמו, והמעבר בין בעלים נתפס כמעשה המחולל שינוי מהותי במציאות. גדרי הבעלות לא נקבעים לפי הסכמת החברה אלא לפי כללים אובייקטיביים ומחייבים.⁴ משום כך, לא כל דבר יכול להיחשב מושא לקניין, שהרי קניין נעשה על ידי **מעשה במציאות החיצונית**. הזכויות המוסכמות של אדם ברכושו הינן השלכה של בעלות, ולא הגדרת הבעלות עצמה. קניין זה מכונה **קניין מהותי** או **קניין חפצי** (*thing-based*).

³ את חלוקה זו לקחתי מתוך המאמר של מרלין סטרט'רן: Marilyn Strathern, 'Multiple Protection of', M. Busse (Eds.) & perspectives on intellectual property', K. Whimp ANU Press, 2013, pp. 47–61. במאמר, סטרט'רן עושה חלוקה בין קניין יחסי לקניין מוחלט. בחרתי בחלוקה יותר שורשית של קניין זכויותי וקניין חפצי, בעקבות העובדה שההלכה דומה לקניין הרומי בעניין הזה, אך אינה מכירה בבעלות מוחלטת.

⁴ מבחינה תפיסתית, בעקבות התפיסה שקניין מעורר שינוי במציאות, ניתן לדמות רעיונית את כללי הקניין לכללי מתמטיקה. כללים הטוענים לתיאור המציאות, ושבני האדם מגלים אותם אך אינם יוצרים אותם.

(*property*), ובשפה למדנית ניתן לתארה כתפיסה של **קניין בחפצא**⁵. על מנת להמחיש בבהירות את ההבדל בין התפיסות, ניתן להתבונן באופי השיח שהן מייצרות:

במסגרת תפיסה חפצית, הדיון המשפטי מתמקד בשאלה **האם ישות מסוימת יכולה לשמש מושא לקניין**, והאם ניתן להחיל עליה חלות קניינית ממשית. לעומת זאת, בתפיסה הזכויותית, הדיון איננו עקרוני-אונטולוגי אלא נורמטיבי-ציבורי: **האם זהו אינטרס החברה להכיר בממון מסוים**, והאם על המדינה לאכוף אותו. לדוגמא, מחוקק רומי ישאל "האם לאדם יכולה להיות בעלות על אדם אחר?" בעוד מחוקק אנגלי ישאל "האם אנו רוצים לאפשר לאדם בעלות על אדם אחר?".

לאור חלוקה זו, נראה כי הקניין במשפט העברי קרוב יותר למודל הקניין החפצי מאשר למודל הזכויותי. אמנם ההלכה אינה מאמצת תפיסה של בעלות מוחלטת (*dominium*) כמו המשפט הרומי⁶, אך היא רואה בקניין חלות ממשית המתקיימת בין האדם לחפץ, הנוצרת על ידי מעשה קניין מוגדר. ההלכה אינה מסתפקת בסתם הסכמה חברתית אלא מגדירה ודורשת מעשה קניין במציאות, ופועלת לחקור בדיוק באילו תנאים ובאילו ישויות ניתן להחיל חלות קניינית. בהתאם לכך, ספרות התורה שבעל-פה רוויה בדיונים עקרוניים בשאלת עצם האפשרות לקנות סוגים שונים של ממון, כגון דבר שלא בא לעולם או דבר שאין בו ממש. דיונים אלו מעידים על תפיסה של הבעלות כחלות אובייקטיבית הדורשת מושא ראוי, ולא רק כהסדר של זכויות מוסכמות:

⁵ ישנה מחלוקת בין הגרש"ש (שערי יושר ג-כג, בבא בתרא כה) ובין ר' חיים מטעלז (בבא בתרא יט עמוד רמג) האם הבעלות חלה על החפץ או הבעלים. אך כוונתי כאן בשימושי בביטוי **חפצא** היא שהבעלות חלה על גוף במציאות - שיכול להיות האדם, לשיטת ר' חיים מטעלז שסבר שהבעלות היא "חלק מגופו של הבעלים", וכמובן גם על החפץ לשיטת הגרש"ש שסובר ששינוי בעלים הוא כשינוי החפץ. זאת לעומת קניין זכויותי, שם בעלות הינה על "זכויות" ואינה משנה דבר מהותי בגוף הבעלים או החפץ. עם זאת, אציין שבמשפט הרומי הבעלות היתה בחפץ, בדומה לשיטת הגרש"ש. בכל אופן, עצם המחלוקת על מה מוסבת הבעלות מעידה על קניין חפצי דייקא, שהרי הבעלות נתפסת כחלות על דבר במציאות, ולא מערך זכויות בעלמא.

⁶ יאיר פורסטנברג, 'קניין וחזקה: ההלכה התנאית בין הקשרים משפטיים משתנים', *שנתון המשפט העברי*, כרך לג (תשפ"ה), עמ' 386-387 הערה 11.

דהענין מה שאנו מיחסים החפץ לראובן הוא מחמת ששמעון מוזהר עפ"י התורה שלא לגזלו ממנו, אלא הדבר הוא בהיפוך - דאיסור גזילה הוא לאחר החלטת הענין בחוקי גבולי הבעלים.^{7 8}

הזכויות המעשיות הנובעות מן הקניין⁹ הינן השלכה של החלות הקניינית בין האדם לרכושו,¹⁰ ולא הגדרתה.

מהו קניין רוחני?

קניין רוחני הינו רכוש שאינו מוחשי, כגון יצירת אומנות, המצאה, אלגוריתם וכדומה.

כפי שכתבנו, במערכות משפט של קניין זכויות, הגדרת הממון היא סך הזכויות שיש לאדם ברכושו. לכן, אין הבדל בין המושג זכויות יוצרים לבין המושג קניין רוחני - מדובר פשוט בזכויות שיש ליוצר ביצירה רוחנית שיצר, כגון סיפור או המצאה. זכויות אלו ניתנות להעברה וחלוקה כמו הזכויות שיש לו ברכושו הממשי. במערכת כזאת, הבעלות אינה סטטוס במציאות אלא החלטה אנושית, ולכן תלויה לגמרי ברצון בני האדם. לכן, זכויות היוצרים כקניין נוצרות כמו כל קניין: בהסכם בין שני צדדים (לדוגמא, הממציא והמדינה¹¹), ואין הבדל בין בעלות על יצירה לבין זכויות ביצירה.¹²

⁷ שערי יושר, שער ה, פרק ב

⁸ ההבחנה של הגרש"ש עוזרת להדגיש את אופי הממון ההלכתי, אך זה לא הראיה לטענתי. עצם העובדה שהתלמוד עוסק בשאלות שונות על קניין, כגון דבר שלא בא לעולם, בשאלות של "האם אפשר" ולא "האם זה טוב" מעידה על תפיסה של קניין חפצי.

⁹ איסור הגזל החל על שמעון הינו זכות הקניין שיש לראובן.

¹⁰ נחלקו האחרונים הבעלות היא דין בחפץ או באדם (עיין הערה 5), אך לצורך העניין נקטתי בלשון ניטרלית שהבעלות היא זיקה בין החפץ לאדם. בכל אופן, היא דין נפרד מרשימת הזכויות הנובעות ממנה.

¹¹ כך לדוגמא מגדיר מרפי הליברטון בספרו "הודו ומלחמות הפטנטים" את הפטנט כ"הסכם בין היוצר והחברה, שהחברה תיתן ליוצר בלעדיות בהנאה מיצירתו, בתמורה להסכמתו לפרסם את רזי יצירתו לאחר התקופה המוסכמת, על מנת לאפשר לו להרוויח מעבודתו, ולאפשר לחברה להרוויח מיצירתו". הגדרה זו תואמת לתפיסת קניין זכויות. (למראה מקום עיין הערה 15)

¹² אמנם, כיום רבים משתמשים במושג זכויות יוצרים בצורה מעט שונה, כסוג מסוים של קניין רוחני, המייצג זכויות ביצירה כמו ספר או ציור. המושג מקביל לסוגים אחרים של קניין

מאידיך, במשפט הדין בממון חפצי, כמו המשפט העברי, נצטרך לעשות חלוקה בין המושגים:

זכויות יוצרים הינן זכויות שהענקנו ליוצר, אך **אינן בעלות של ממש**. הן יכולות להיווצר באמצעות הסכמים או תקנות וחרמות של הרשויות, או אפילו להיחשב כזכויות טבעיות, אך אינן דין במציאות, ונתונות להגדרת החברה ותלויות ברצונה של החברה להכיר בהן. אנחנו יכולים לבחור להעניק זכויות ליוצר, אבל ביכולתנו להגדיר אותן כרצוננו ולהגביל אותן בזמן.

לעומת זאת, **קניין רוחני** הוא בעלות על יצירה רוחנית, במשמעותה המלאה של המילה. קניין זה נובע מזיקה ישירה בין היוצר ליצירה, ויוצר זכות מהותית חסרת הגבלה של היוצר ביצירתו. אם הוא קיים אזי הוא **אמת אובייקטיבית מחייבת** שלא ניתן לעקור¹³, כמו שאר צורות הממון.

אבקש לטעון שקניין רוחני כסוגיה בהלכה נובע מהתנגשות של תפיסת הממון החפצית שלנו עם תפיסת הממון הזכויותית של העולם הסובב שבה הוא נוצר¹⁴, וששורש המחלוקת על קניין רוחני הינו בשאלה כיצד עלינו להתייחס לאותה התנגשות תפיסתית, ואולי במחלוקת עמוקה יותר על איך עלינו לגשת לפסיקת הלכה ככלל.

ההיסטוריה של זכויות יוצרים על רגל אחת

החל בשלבים מאוד מוקדמים בהיסטוריה ניתן למצוא מופעים של זכות בלעדית על יצירה רוחנית כגון רעיון או סיפור, באופן שיכול להזכיר קניין רוחני.

רוחני כמו פטנט, שהוא זכויות בהמצאה או רעיון עסקי. שימוש זה נובע בגלל הקישור שלו למושג copyright באנגלית, שאכן מצומצם רק לספרים ותמונות וכדומה, אך שתרגומו המדויק יותר הוא "זכויות העתקה" ולא "זכויות יוצרים". במאמרי אני בוחר להשתמש במושג "זכויות יוצרים" בצורה יותר רחבה, שיותר צמודה למשמעותו הלשונית - הזכויות שיש ליוצר ולבאי כוחו ביצירתו, כך שמושג זה כולל בתוכו כל יצירה רוחנית, בניגוד לשימוש הרווח במושג.

¹³ מבלי להשתמש במנגנונים מיוחדים כמו "הפקר בית דין הפקר" (מנגנון שלא קיים במערכות של ממון זכויותי מכיוון שהוא ברור מאליה במערכות כאלה. עצם קיום המושג בהלכה מעיד על תפיסה חפצית של ממון).

¹⁴ קיימות מדינות מודרניות המכירות בקניין חפצי מוחלט, כגון צרפת וגרמניה. מדינות אלו מכירות בזכויות יוצרים אך אינן מכירות בבעלות חפצית על יצירה, באופן שמתאים לחלוקה שהצגנו.

לדוגמא, יש חוקרים הטוענים שבחברות שונות של ילידים בצפון אמריקה ניתן למצוא תפיסה של קניין רוחני, מכיוון שהיה להם מנהג של שמירת שירים, סיפורים ומתכונים בסוד והעברתם בירושה משפחתית מאחד לשני. אמנם, כפי שהעירו חוקרים אחרים, צריך להיזהר ממבט אנכרוניסטי. שמירת סוד אינה בדיוק מעידה על תפיסה של קניין רוחני כמו שניתן למצוא היום, ואולי אפילו מעידה על חוסר בהכרה בבבעלות על יצירות הדורש שמירת סוד על מנת להגן על אותם שירים ומתכונים מהפצה.¹⁵

בשלבים מאוחרים יותר בהיסטוריה ניתן למצוא מתן ממוסד של זכויות מסוימות ליוצרים. באירופה, הרפובליקה של ונציה הייתה החדשנית ביותר בתחום, וכבר בראשית המאה החמש עשרה נהגה לתת לממציאים מונופולים לשימוש בהמצאתם על מנת לעודד חדשנות. המונופולים הללו היו טובות הנאה שניתנו לפי שיקול דעת, ולא זכויות טבעיות. בשנת 1474 הייתה ונציה הראשונה שכתבה חוק המאפשר פטנטים באופן רשמי וגורף.

סביב שנת 1455 הגיע הדפוס המודרני לעולם המערבי, וההפצה של טקסט נעשתה קלה ומהירה יותר מאי פעם. משוער שעד שנת 1500 הודפסו לפחות שמונה מיליון ספרים במערב אירופה.¹⁶ האופי שבו היה כל כך קל להפיץ יצירות ספרותיות יצר עם השנים צורך במענק של זכויות בלעדיות ליוצר היצירה, על מנת לאפשר לסופרים והמדפיסים להרוויח מעבודתם מבלי שהיא תועתק ותופץ על ידי גורמים אחרים. לאט לאט החלו השלטונות להעניק זכויות המגנות על המדפיסים. אחד המופעים הראשונים המוכרים לנו הוא כאשר הרפובליקה של ונציה העניקה זכות העתקה בלעדית למרקוס אנטוניוס קוקיוס סבליקוס על ספר היסטוריה שכתב על העיר מטעם השלטון.

עם כל זאת, זכויות היוצרים המדוברות כאן ניתנו בעיקר למדפיסים מסוימים, בהתאם לאינטרסים כלכליים ורצונם החופשי של השלטונות, באופן פרטני. חוקרים מתייחסים לתופעות אלו כשורש מוקדם של זכויות היוצרים

¹⁵ Murphy Halliburton, "The Invention and Expansion of Intellectual Property", *India and the Patent Wars: Pharmaceuticals in the New Intellectual Property Regime*, Cornell University Press, 2017, 21–35.

¹⁶ Eisenstein, Elizabeth L., "The Printing Revolution in Early Modern Europe", Cambridge, 1993.

המודרניות (*proto-copyrights*), ונכון יותר להתייחס אליהן כזכויות-יתר (*privileges*) הניתנות על ידי השלטון, ולא זכויות טבעיות (*rights*) אשר כל יוצר זכאי שהשלטון יגן עליהן.

לאורך השנים זכויות אלו ניתנו ליותר ויותר סופרים ומדפיסים, ובכך נתפסו יותר כזכות כללית וגורפת ולא רק זכות-יתר הניתנת לאנשים מסוימים. נוצרה תודעה של זיקה מסוימת בין היוצר ליצירתו. תודעה זו הובילה למעבר לזכויות יוצרים המודרניות, ונקודת מפנה מהותית הייתה באנגליה בשנת 1710, כאשר הן הפכו לזכויות שהשלטון לא מעניק באופן פרטני אלא מגן באופן רחב, מתוך נקודת הנחה שהן טבעיות וכלליות.¹⁷

מהפכת זכויות היוצרים לא פסחה על היהודים. עם המצאת הדפוס בעיות ההעתקה וההפצה השפיעו על סופרים יהודים שכתבו ספרי פרשנות והלכה. הפתרון הראשוני היה דומה במיוחד לפתרון שהגיעו אליו שלטונות אחרים - הכרזת זכויות בלעדיות ליוצר היצירה בהדפסתה לפרק זמן מוגבל. אצל היהודים זה נעשה בהסכמות שנכתבו לספרים: בנוסף לדברים בשבח הספר ואישורו, רבנים נהגו לכתוב בהסכמותיהם מתן הכשר להדפסת הספר ואיסור על אחרים לחזור ולהדפיס את הספר.¹⁸

הסכמות אלו לקחו בחשבון וניסו למצוא איזון בין זכותו של היוצר ליהנות מפרי עמלו, וטובת הכלל (כגון הפצת חידושי התורה). ההסכמה הראשונה מסוג זה, הידועה לנו, היא ההסכמה שניתנה בשנת רע"ט (1518) לשלושה מחיבוריו של רבי אליהו בחור: ספר 'ההרכבה', ספר 'הבחור' ו'לוח בדקדוק הפעלים והבניינים'. להלן ציטוט מההסכמה שבאה בספר הבחור:

נוסח כתב הדת אשר נתן ברומי הבירה מרבניה וחכמיה, אשר גזרו והחרימו על כל איש השולח ידו במלאכת רעהו והקורא הכתב ידעהו: הנה שולח לכם אליה הלוי, אשר אמן וחקר אמרי נועם אשר בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם, את שני ספריו אשר חבר בדקדוק לשון הקדש ספר ההרכבה, אשר יכלול באור כל מלה זרה ומורכבה על פי הדקדוק. והשני ספר הבחור, אשר

¹⁷ הזכויות נחשבו טבעיות באופן ש"טבעי וראוי לספק אותן ליוצרים", אך עדיין היו כפופות לאינטרס השלטון והמדינה, בהתאם לתפיסה של קניין זכויות. סימן לכך הוא שהן היו (ועודנה) מוגבלות בזמן.

¹⁸ נחום רקובר, זכות היוצרים במקורות היהודיים, ירושלים תשנ"א, עמ' 125.

כולל כללי הדקדוק ועקרי, ורובו דברים אשר לא קדמהו אדם בהם, כי מקום הניחו לו להתגדר בו. עוד הואיל וחבר לוח בדקדוק הפעלים והבנינים לתת לנער דעת ודרך מבוא הדקדוק בקצור, כמו שאמרו חכמים: לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרה.

ויען כי ידענו האיש הזה ואת שיחו כי פי שנים ברוחו בדקדוק ובמסורה וחבר החבורים הנזכרים בטורח ובעמל ובאבוד זמנו ימים רבים, זולת ההוצאה המרובה אשר נעשה על ככה על יד האחים הנעימים יצחק ויום טוב ויעקב בני כמ"ר אביגדור הלוי [קצב] יצ"ו, אשר נדבו רכושם וגופם לבא עד תכלית המלאכה הזאת ולהדפיס את שלש אלה הנזכרים. ובאולי יש שורש פורה ראש ולענה אשר ימלא לבו להדפיס גם הוא החבורים הנזכרים או כולם או אחת מהן בדפוס יותר נאה מזה, ונמצא זה הר' אליה והאחים הנזכרים זריזים ונפסדים.

לכן חצנינו נערנו להיות כנגד המשחיתים, כדאיתא בקדושין פרק האומ': עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה הימנו נקרא רשע; ואמרי' פרק לא יחפור: מרחיקין מן הדג כמלא ריצת הדג, משום דיורד לאומנות חברו; ואפילו לרבי מאיר, דמירי בדג מת והדגים מתאספים וכולי', אם היה חברו פורש, היה כאלו גוזל. אם כן, זה שטרך ועמל, מי שיורד לאומנותו הרי זה גוזל ממש. ואיתא בסנהדרין: ואל אשת רעהו לא קרב, זה שירד לאומנות חברו.

ובהיות שספרי דפוס נעים מים אל ים, לא שמנו גבול, אלא גזרנו בסתם: כל מי שיודע הן שראה או שמע גזרותינו, שלא ידפס הספרים האלו, וכל המדפיס אותם, או הוא או שלוחו יהא בכלל פורץ גדר וישכנו נח"ש [נידוי, חרם, שמתא], והקונה ממנו בידיעה והכרה אחרי שמעו גזרותינו, יהא באלה ובשמתא, וכל ישראל יהיו ברוכים.

וזה יהיה עד זמן עשר שנים, דהיינו עד שנה רפ"ט, אם לא שיקבל רשות מכמר אליה הנזכר או האחים הנזכרים, ויהיה הרשות בכתוב, והשומע לדברינו יתברך באלדים אמן, והקונה מאלו אשר נדפסו פה רומי על יד הרב אליה הנזכר והאחים הנזכרים, יגל וישמח במקחו, ועליו תבא ברכת טוב, אמן'.

נכתב ונחתם יום ו' ה' תשרי רע"ט.

נאם הטרוד הנשלל, אשר לבו בקרבו חלל, זער חבריא, ישראל בן הר"ר יחיאל זלה"ה.

זערא דמן חבריא, שבתי בר מרדכי ז"ל.

נאם הקטן, יוסף הגרי בן אברהם ז"ל.

הסכמה זו היא דוגמא נהדרת לתפיסה הראשונית כלפי זכויות יוצרים. הפוסקים מודעים בצורך במתן זכויות הדפסה בלעדיות ליוצר והמדפיסים על מנת להגן על פרנסתם, וזה ברור להם מבחינת כוח השכל והצדק. אמנם, הם לא מכירים בזכאות טבעית לזכויות הללו. לאור זאת, האיסור על הדפסה נעשה על ידי חרם, ועל ידי הגדרת העברה כהשגת גבול וירידה לאומנות חברו - עברות שמתעסקות בפגיעה העסקית כלפי היוצר, ולא בהפרה של זכויותיו כלפי היצירה. הפוסקים אינם מכירים בשום זיקה בלעדית בין היוצר ליצירה - לא זכות הנאה, ובטח שלא בעלות.

בנוסף, ראוי לציין שעם כל הביסוסים ההלכתיים שהם מביאים, הם מוסיפים איום נח"ש, וזה אולי מעיד על החדשנות של דבריהם ושלא בהכרח כולם היו חשים שיש פה עבירה ממונית ברורה.

התמורה לקניין רוחני

נקודת מפתח בהתפתחות ההגנה על זכות היוצרים במשפט העברי היא בתשובתו של ר' יוסף שאול נתנזון בעניין אותן הסכמות וגזירות:

ודרך אגב אסמוך בזה מה שכתבתי אודות הסכמות וגזירות שגוזרין הרבנים על הדפסות והמדפיסים פורצים בה ואמרתי לבאר ואכתוב בזה מה שהשבתי להרב החרף מוה' שמואל וואלדבערג נ"י אב בית דין קהילת זאלקווא והקרייז ביום א' וישלח תרכ"א י"א כסליו וזה לשון מכתבו: הגיעני ואשר פסק בדבר אשר תבע ר' א"י מדפיס מלבוב את ר' יוסף הירש באלאבאן מק' בדבר הדפסת השולחן ערוך יורה דעה עם הפרי מגדים וחוות דעת ופתחי תשובה שמדפיס ר' יוסף צבי שלא יוכל ר' א"י למחות [...]

והנה כל דבריו תמוהים. דזה ודאי שספר חדש שמדפיס מחבר וזכה שדבריו מתקבלים על פני תבל פשיטא שיש לו זכות בזה לעולם. והרי בלאו הכי אם מדפיסים או מחדשים איזה מלאכה אינו רשאי אחר לעשות בלא רשותו. והרי נודע שר' אברהם יעקב מהרובשוב שעשה החשבון במאשין כל ימיו קבל שכרו מהקיסר ירום הודו בווארשא, ולא יהא תורה שלימה שלנו כשיחה בטילה שלהם וזה דבר שהשכל מכחישו ומעשים בכל יום שהמדפיס חיבור יש לו ולבאי כוחו זכות.

וזה איזה שבועות שהמדפיס מהלבארשטאט רצה להדפיס ים התלמוד ומפה"י שנית ושאל רשיון ממני ומגסי הגאון נ"י ואם יאמר ששם לא מוזכר זמן מוגבל הנה בצל"ח שנדפס בזאלקווא ע"י ר' שלמה רבין שטיין נדפס שם

שנדפס בהרשאת בני הגאון הצ"ח והרי שם לא גזרו איסור כלל ואפילו הכי לא חפץ להדפיס בלתי רשות שהוא איסור גמור ומה שנמצא בספרים שהמחבר מדפיס וגוזרים עד זמן מוגבל לאו משום שאין לו כח לאסור עולמית זאת אומרת דבשלו אדם רשאי לגזור שלא ידפיסו עולמית בלתי רשותו או באי כוחו רק שאדרבא המחבר בעצמו רוצה שידיפסו ספריו אחר שיזכה למכור ספריו ומבקש שיפוצו דבריו על פני תבל. [...]¹⁹

השואל ומשיב הוא מהראשונים שהכירו בבעלות²⁰ על יצירה. הוא טוען שזה דבר ברור שהשכל וההגיון דורשים, ושמנהג העולם בזכויות על המצאה מעיד על כך. בנוסף, יש לו טעם יותר רעיוני: "לא יהא תורה שלימה שלנו כשיחה בטילה שלהם" - אם אנשי אומות העולם מכבדים זכויות יוצרים ומשלמים לממציא על יצירתו בעוד התורה לא מכירה בזכויות הללו, אזי לכאורה חוקי העולם נראים יותר רלוונטיים או צודקים מההלכה. הוא נעזר גם בהסכמות שעשו לספרים, אך נאלץ לתרץ את העובדה שהם הגבילו את הזכויות בזמן בטענה שזה לא נעשה מתוך אינטרס החברה אלא מתוך אינטרס המחבר.

אך רבים חלקו על סברת השואל ומשיב. אביא לדוגמא את שו"ת פאת שדך²¹, שם עוסק רבי שמואל דוד הכהן מונק²² בשאלה אם יש איסור להדפיס ספר שלא ברשות המחבר או יורשיו.²³ תחילת התשובה מכילה את דעתו בנושא, מבלי התייחסות לדברי השואל ומשיב:

ערב שבת קודש פרשת דברים תש"ל לפרט קטן.
למען כבוד הרב רבי שלמה זאב פריד שיחי' לא"ט.

¹⁹ שואל ומשיב, מהדורה קמא, פרק א סימן מד.

²⁰ ניתן גם לקרוא את דבריו באופן שבו הוא מכיר רק בזכויות הנאה ולא בבעלות מלאה, אך רבים, כגון שו"ת עמק המשפט, שו"ת פאת שדך וקובץ יסודות וחקירות הבינו אותו כסובר שיש בעלות. ראייה אחת לכך היא שהדעה הסוברת שיש טובת זכויות הנאה נותנת בדרך כלל זכות מוגבלת בזמן, כי הגישה היא שזכות ההנאה נובעת רק מצורך בהגנה על פרנסת היוצרים. דעת השואל ומשיב היא שיש "זכות עולמית", שאף ניתן להוריש. פסיקה זו מעידה על בעלות.

²¹ סימן קנח, ומשם כל הציטוטים להלן עד שיצוין אחרת.

²² רבי שמואל דוד הכהן מונק (תרפ"ד - תשמ"א) היה רבה של הקהילה החרדית בחיפה, מחבר ספרים בהלכה, אגדה והשקפה, ונחשב כאחד האידאולוגים של נטורי קרתא. (המכלול)

²³ למרות הפער בדורות, בחרתי בדוגמא זו כי הוא מפרט מספר רחב של קושיות כלפי השואל ומשיב, ומבטא את עיקר טענות החולקים על השואל ומשיב.

שאלת בעניין הדפסת ספר שנדפס לפני שנים רבות ואין יורשי המחבר ידועים, לעניות דעתי אין לחוש. [...]

ושמא תחוש שיטעון שירש זכות ההדפסה, ואם כן יחשוב את המדפיס היום כמו גוזל, (אבל לא כמשיג גבול ומזיק), זו היא לעניות דעתי טעות גמורה שנולדה בעוונותינו הרבים מחמת שהורגלו בנימוסי אומות העולם, כי לעניות דעתי היא מילתא דפשיטא טפי מבעיתא בכותחא שבדין תורה אין שום זכות בעלות על דברי תורה וכל שכן שאין כאן חפצים שאפשר להוריש בזכות ההדפסה. צא ולמד מכל ההסכמות שבכל הדורות שהחרימו על משיגי גבול, ומה להם להחרים, אם יש בו משום גזל יתבענו לדין. [...] וכן ברור הדבר מלשון כל החרמים, שהרי הגבילו את הזמן כי מה ששיערו שיספיק למכור את כל הספרים. [...]

הגע עצמך, אילו היה דין ירושה במחברי ספרים, אם כן היה אסור להדפיס אפילו ספרי הראשונים עד שימצאו את נכדיהם, ואם אינם ידועים הוא כגוזל את הרבים שדינו קשה.

ואם המחבר רוצה יש בו כוח לאסור ספרו להסתכלות מדין קונם, ואפשר שיעשה תנאי שאינו נותן רשות להסתכל אלא למי שלא יחזור וידפיס. או שיעשה תנאי שבממון שמוכר ספריו בתנאי שלא ידפיסום, אבל לא ראינו מי שעשה כן.

ומה שנמצא בספרים שבדורות האחרונים שלא החרימו אלא אסרו, זה היה רק מפני אימת המלכות, ולכן הזכירו רבים דינא דמלכותא מלבד האיסור מדין תורה.

לרב מונק ברור שאין קניין רוחני, שהרי אין כאן חפץ פיזי ואין לזה מקור מנגנוני מוקדם בהלכה. לכן הוא כותב שאין ביסוס לאסור אלא באמצעות חרם. בנוסף, הוא מעלה קושיות מעשיות על עצם הרעיון.²⁴ במקום זאת, הוא מציע למעוניינים בהגנה על ספריהם להשתמש בקונם או תנאי. אך שבועיים לאחר מכן, לפי התיארוך בספר, הוא נתקל בפסיקת השואל ומשיב שראינו, ונאלץ לדון בה:

בעזרת ה' י"ח מנחם אב תש"ל לפרט קטן להנ"ל.

²⁴ אם כי לעניות דעתי לא מדובר בקושי גדול מדי, וניתן לטעון שמהשלב בו היורשים (ואף אדם אחר) לא מודעים בכלל לירושתם הרי זה נהיה הפקר כאבדה בים, ותיאורטית במקרים יותר מסובכים ניתן אפילו להיעזר בהפקר בית דין.

בא לידי ספר שואל ומשיב, וראיתי בח"א סי' מ"ד דפשיטא ליה שהמחבר עצמו שהדפיס וזה שדבריו נתקבלו יש לו בזה זכות לעולם, ומביא ראיה שאף במלאכות כן הוא, (דהיינו מה שקורין היום "זכות יוצר"), ומביא מעשה שהיה בימיו שיהודי אחד המציא מכונה חדשה וקבל פרס מהמלכות, ולא תהא תורה שלימה שלנו כשיחה בטילה שלהם, ועוד מביא ראיה שהרי נהגו לבקש רשות מהמחבר כשרוצים לחזור ולהדפיס ספרו. ולא ניחא לי כלל לחלוק על הגאון בעל שואל ומשיב [...] ולכן כל דברינו בזה הם להלכה ולא למעשה.

הרב מונק מקשה על השואל ומשיב מספר קושיות. חלקן ממוקדות בבעיית דרישת שכר ללימוד תורה הנוצרת ממתן זכויות יוצרים על ספרי קודש²⁵, אך כמה עוסקות ישירות ברעיון של קניין רוחני ככלל, ובהן נעסוק. הראשונה מקשה על המנהג שמתאר השואל ומשיב לעניין זכויות בהמצאה. לדעת הרב מונק אף לנוהג זה אין ביסוס הלכתי, ושאף הדרך בה נהוגות זכויות יוצרים במדינות העולם לא מעידה על בעלות:

לענ"ד כל דברי הגאון בעל שואל ומשיב ז"ל צ"ע בזה. חדא, שאף במלאכות לא ידעתי טעם מבורר לתבוע לדין את העושה כעין המלאכה הראשונה של הממציא הראשון, אלא אם כן הוא מזיקו בהשגת גבול דהיינו טענת קא פסקת לחיותאי, ודווקא באותן אופנים שאמרו רז"ל, כגון בר מבואה אבר מבואה וכדומה.

ולא עוד אלא שאף בנימוסי אומות העולם אין כח לתבוע אלא אם כן נתבררה זכות הממציא הראשון ונכתב בפנקסיהם, (שקורין משרד הפטענטים), ובמחברי ספרים וניגונים וכדומה פקע זכות הממציא כמה עשרות שנים אחרי מיתתו, ונעשה הפקר לכל.

זו טענה טובה. השואל ומשיב אמנם משתמש במנהג העולם כראיה, אך הוא בעצם מחמיר יותר מכל מערכת משפטית מקבילה בכך שהוא מכיר בזכות עולם חסרת הגבלה.

הרב מונק מעיר גם על תירוץ השואל ומשיב לעניין הגבלת הזמן בהסכמות על ספרים:

ועוד כתב הגאון בעל שואל ומשיב שמה שגזרו בהרבה ספרים זמן מוגבל אף

²⁵ ולעיון בסוגיה זו עיין בשו"ת עמק המשפט חלק ד סימנים ו, ח, יא, לט.

למחבר בעצמו, היינו מפני שהמחבר בעצמו ניחא ליה להפיץ דבריו אלא שרוצה לגדור עד שימכור. ולעניות דעתי לא משמע הכי מפשט כל ההסכמות הנדפסות בספרים, [...] **ופשט לשונם משמע שכל עיקר גזירתם לא היתה אלא מפני חשש הפסד בן המחבר שנתייגע בהדפסה, ולא משום בעלות כלל.**

ובעצם שייכת כאן גם הקושיה שהרב מונק כתב בחלק הראשון של השו"ת, שעצם קיום החרמות מעיד על כך שאין קניין רוחני, שהרי אם יש קניין רוחני לא צריך חרמות בשביל לאסור העתקה.

לאחר מכן מקשה הרב מונק על הראיות שמביא השואל ומשיב ממנהג העולם בכמה קושיות:

ומה שהביא הגאון בעל שואל ומשיב ז"ל ראייה שהרי נהגו לבקש רשות מהמחבר עצמו, אין זו ראייה גדולה כל כך דאטו כל אינשי דינא גמירי, ועוד שחוששין משום דינא דמלכותא, ועוד נראה לעניות דעתי שבדאי צריך לבקש רשות ממדת דרך ארץ וכבוד התורה, דהיאך יעשה סחורה בפרתו של חבירו אע"פ שהוא מותר מדינא.

[...] **לענ"ד אין שום טעם ויסוד נדון זכות בעלות וירושה בדברי תורה, רק טענת קא פסקת לחיותאי באופנים שתקנו רבותינו זכרונם לברכה.** מינו אם המחבר עדיין קיים, צריך ליטול הימנו רשות משום כבוד התורה ומדת דרך ארץ, ואם עני הוא מצוה לדון כעין שכר בטלה ולא לעשות סחורה בפרתו של חבירו. ואם המחבר רוצה להוסיף ולגרוע בספרו ודאי אסור להדפיס בלא תיקוניו, אבל אין זו תביעת ממון, אלא שמפרסם בשמו דברים שחזר מהם, וכל זה הלכה ולא למעשה.

אכן, קושיות אלו חזקות מאוד, שהרי השואל ומשיב לא הביא ביסוס מנגנוני-הלכתי לקניין רוחני. הוא אפילו לא נעזר בקניין סיטומתא כדי לבסס את הקניין הרוחני.²⁶

לאור זאת צריך לשאול, כיצד סבר ר' יוסף שאול נתנזון שפשוט כל כך שיש

²⁶ העליתי על דעתי שתי סיבות אפשריות לכך. הראשונה היא שסיטומתא כמנגנון מאפשר ללמוד מעשה קניין מן המנהג, אבל לא בהכרח מושא קנייני חדש לגמרי כמו יצירה ספרותית. בנוסף, יכול להיות שהשואל ומשיב היה מודע לכך שהקניין הרוחני שהוא מתאר מחמיר יותר בפועל מזכויות היוצרים שנהגו בעולם, שכללו זכויות מוגבלות ולא היו בעלות חפצית מוחלטת.

בעלות על יצירה, למרות שאין לכך כל ביסוס הלכתי קודם,²⁷ ולמרות שברור שהפוסקים שלפניו שכתבו את ההסכמות לספרים לא סברו שיש בעלות על יצירה?

על מנת לחדד את השאלה אבקש להצביע על הפער בין קניין זכויות לקניין חפצי: כפי שהסברנו, קניין זכויותי קובע את כללי הממון שלו על פי הסכמת האנשים ואינטרס החברה, בעוד קניין חפצי מתייחס לממון כדין אובייקטיבי בין האדם לרכושו, וטוען לברר ולהגדיר את דיני הממון, ולא ליצור אותם. במערכת של קניין חפצי, קניין רוחני הינו חידוש עצום שלא ברור אם אפשרי שיתפתח באופן טבעי, שהרי מערכות כאלו מגדירות סדרה של מעשים במציאות הפיזית המקנים חפץ לאדם. לכן אם משתמשים רק במנגנונים קיימים, לא ניתן להגדיר קניין רוחני, שהרי אין מנגנון של מעשה קניין או של העברה ביצירה רוחנית. אך בכל זאת השואל ומשיב, פוסק הפועל בתוך מערכת הממון החפצית של ההלכה, סבר שיש קניין רוחני. כיצד הצליח הקניין הרוחני לחדור לעולמה של ההלכה, שלא בנוי להכיר בו?

מקורם של דיני ממון בגישות קניין חפציות

על בסיס מה מגדירים המחוקקים של מערכות ממון חפציות את הממון? איזה מקור אובייקטיבי היה למחוקקים הרומיים ולחז"ל לפיו הם הגדירו את מעשי הקניין השונים?²⁸

מבחינה היסטורית, סביר שחוקי הממון במערכות הללו היו תיאור והפשטה של נוהג שהתפתח לאורך שנים רבות עם התפתחות הציוויליזציה. אך מהיכן מגיעים אותם מנהגים מלכתחילה?

הרומאים תפסו רבים מחוקיהם כחוקים טבעיים (*ius naturale*) אשר

²⁷ אם כי הנצי"ב טען שניתן לבסס בעלות על יצירה על בסיס דברי חז"ל, ובשיטתו עסקתי מעט בנספח למאמר זה.

²⁸ יאיר פורסטנברג מציע שהשיח המשפטי הרומי סיפק רקע שאל מולו התארגנה ההלכה התנאית בדיני ממון (בין אם על מנת להציע מערכת אחרת, ובין אם לאמץ את המערכת הרומאית). עיין: יאיר פורסטנברג, 'קניין וחזקה: ההלכה התנאית בין הקשרים משפטיים משתנים', *שנתון המשפט העברי*, כרך לג (תשפ"ה), עמ' 381-425.

סמכותם מגיעה מהנחת המוצא שכל אדם הגיוני יסכים להם,²⁹ ומתוך תפיסה שמקורם בחוק אובייקטיבי טבעי וגלובלי שתפקידם לגלותו באמצעות השכל הטהור. רבים מחוקי הממון, כגון הכלל המטיל את חובת ההוכחה על התובע, נתפסו כחוקים טבעיים-גלובליים, שסמכותם מוכחת מההיגיון שמאחוריהם. לדעתי, תפיסה דומה של חוקים אזרחיים הנובעים מכוח השכל הישר, מצויה גם בחז"ל. מופע מובהק לכך הוא הדיון על מקור הכלל "המוציא מחברו עליו הראיה":

א"ר שמואל בר נחמני: מניין להמוציא מחברו עליו הראיה?

שנאמר "מי בעל דברים יגש אליהם" - יגש ראייה אליהם.

מתקיף לה רב אשי: הא למה לי קרא? סברא הוא! דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא.³⁰

מבחינת רב אשי "המוציא מחברו עליו הראיה" הוא כלל ברור וטבעי: מי שכואב לו הוא זה שצריך לדאוג לפתרון.³¹

מעבר לדוגמה פרטנית זו, אבקש להציע שרבים, אם לא כל כללי הממון בהלכה מקורם בשכל ובתפיסה האנושית הבסיסית של בעלות ושייכות, כפי שכתב רב שמעון שקאפ:

ועוד כלל עיקרי בזה דהיכא שאנו דנים על איזה זכות וקנין של אדם באיזה חפץ או שעבוד ממון, אין אנו דנים כלל על ענין שמירת איזו מצוה, אלא **ענין מציאות למי קנוי הדבר**, ומי ומי ראוי עפ"י תורת המשפטים להחזיק את החפץ, ולפי"ז מה דאמרו חז"ל כללי ההלכות בספיקו של ממון **ודאי שמצאו כן עפ"י הכרעת השכל שעפ"י תורת המשפטים** הדין נותן כן שבמחליף פרה בחמור וילדה וספק מתי נולד דאם נמצא הולד בשעת לידת הספק ברשות של אחד מהם יהי' כן שיהי' ברשותו, ואם קיימא באגם אזלינן בתר מרא קמא והנה הלאו של איסור גזל הוא שלא יגזול איש מחבירו דבר שעפ"י

²⁹ הסכמה של שכל וחוש צדק, לא הסכמה אינטרסנטית בסגנון תורת המשחקים המזוהה עם קניין זכויות.

³⁰ תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף מו עמוד ב

³¹ אפשר לאמר שר' שמואל בר נחמני משקף פה תפיסה שבה המקור לכל דיני הממון הוא מהתורה, ולכן צריך להוכיח כל כלל ממוני מהתורה. עם זאת, ניתן גם לאמר שהוא מביא את הראיה מהתורה כדוגמה ספרותית לשימוש בכלל המהווה תקדים משפטי, כמו השימוש בשדה עפרון שאזכיר בהמשך.

תורת המשפטים הוא של חבירו.³²

רעיון תורת המשפטים שהגרש"ש מתאר פה, מזכירה את התפיסה של המחוקקים הרומיים של מעיין חוק טבעי, חיצוני ואובייקטיבי שתפקיד המחוקקים אינו ליצור אותו אלא לברר ולאכוף אותו.

אמנם יש אחרונים שחלקו על הגרש"ש בעניין מקורם של דיני הממונות, אך עיקר המחלוקת בסיסה בפלפול בדינים שלכאורה סותרים את הסברה הזאת מבחינה משפטית של דאורייתא-דרבנן. מבחינה אנתרופולוגית-היסטורית, ולאור העובדה שוודאי שדינים אלו אינם באים מפשט פסוקי התורה שבכתב, טענתו של הגרש"ש מחזיקה מעמד.

ככלל, התורה שבכתב עוסקת בדיני ממון בעיקר בענייני אכיפה, ענישה וצדק חברתי, ולא במעשי קניין ובירורי בעלות, מתוך נקודת מוצא שהקורא יודע מה נחשב רכושו של אדם. חז"ל לומדים מעשי קניין מסיפורים מקראיים ולא מחוקים מקראיים, שהרי אין חוקים מקראיים העוסקים בזה בהדיא. לדעתי, הלימוד מהסיפורים הוא בעצם ביטוי של הגדרת חוקים על בסיס הנוהג הקיים, והסיפור המקראי מהווה תקדים ספרותי-היסטורי:

וכסף מנא לן – גמר "קִיחָה" "קִיחָה" משדה עפרון. כתיב הכא: "כי יקח איש אשה", וכתיב התם: "נתתי כסף השדה קח ממני", וקִיחָה איקרי "קנין", דכתיב: "השדה אשר קנה אברהם".³³

הגזרה השווה פה בעצם מהווה פרשנות פשוטה של המקראות: הוכחה לשונית שלקִיחָה משמעותה רכישה מעידה שהאישה נקנית כמו ששדה נקנה ותקדים היסטורי לרכישת שדה בכסף מהווה ראיה לנוהג קיים.

לאור הנחות אלו ניתן להסביר איך הצליח הקניין הרוחני לחדור לתוך ההלכה, עד למצב שהשואל ומשיב תופס אותו כמובן מאליו:

ההיסטוריה חוזרת על עצמה

אמנם בפילוסופיה של החוק מגדירים הבדל ברור בין תפיסת הממון החפצית לזכויותית, אך בחיי היום-יום אין אנו חווים הבדל משמעותי בתודעתנו. בפועל,

³² שערי יושר, שער ה, פרק א

³³ תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ב עמוד א

הדרך בה מתבטא ממון, אפילו בשיטה חפצית, הוא באמצעות הזכויות שיש לאדם בממונו. ובפועל, גם אצל אנשים שחוק מדינתם מגדיר ממון בצורה זכויותית, קיימת מעין תודעה חפצית של ממון - של זיקה מהותית בין האדם לרכושו. כשאדם מסתכל על רכושו הוא אינו חושב לעצמו "זה הבית שהסכמנו מאינטרס החברה שרק לי מותר להשתמש בו", אלא הוא פשוט חושב "זה הבית שלי" בצורה הרבה יותר יסודית ומהותית.

בעקבות זאת, אפשר שנוהג ישנה תפיסה. בראשית מהפכת זכויות היוצרים, הזכויות היו פריבילגיות אשר ניתנו במקרים מאוד מסוימים מתוך הסכמים. אך ככל שהתופעה התרחבה כך התעוררה התודעה שיש זיקה בין יוצר ליצירתו. במערכות משפט של קניין זכויותי זה יצר תודעה של זכויות יוצרים כזכויות טבעיות שכל יוצר רשאי לדרוש (אם כי, מוגבלות בזמן בעקבות אינטרס החברה שהיצירה תהיה רכוש ציבורי לאחר מספר שנים). במערכות משפט של קניין חפצי, אפשר שזה יצר את התודעה של בעלות ממשית ביצירה. אם כל כך נפוץ ונהוג לתת בלעדיות ליוצר על יצירתו, טבעי שעם הזמן תתפתח תודעה של בעלות על יצירה באופן שמרגיש אותנטי וטבעי. ניתן לאמר שהקניין הרוחני משקף שחזור של התפתחות כלל דיני הממון: מוסכמות חברתיות ומנהג ההופכים לאורך מספר שנים לתודעה מופשטת המרגישה גולמית, טבעית ומובנת מאליה.

כפי שכבר כתבתי, גם היהודים אימצו את הרעיון של זכויות יוצרים, וכתבו גזירות וחרמות על מנת להגן על הסופרים. בנוסף, הם חיו בגלות; מעורבים ומושפעים, ברמות שונות, בדיני העולם שהנהיג תקנות כאלו ואחרות על הדפסת ספרים. אמנם, בהנחות המוצא והמנגנונים הבסיסיים של קניין בהלכה, הקניין הרוחני אינו אפשרי. אך אפשר שלאחר שנים של הנהגת זכויות יוצרים, התפתחה תודעה של קניין רוחני כקניין ממשי הלכתי - למרות חוסר ההתאמה המנגנוני. חוסר ההתאמה כל כך גדול, כך שהחדירה של הקניין הרוחני להלכה משנה אותו עצמו - לשיטת השואל ומשיב, ההלכה היא המערכת המשפטית שהכי מחמירה בקניין רוחני - כי היא היחידה בעולם שמכירה בקניין רוחני כקניין חפצי מוחלט, ללא הגבלת זמן.

אז נראה שהרב מונק צדק! אכן הרעיון של בעלות על יצירה הינו טעות הנוצרה בעקבות הרגל בדיני אומות העולם, ואין לתפיסה זו שום עיגון במנגנוני ההלכה! בנוסף, אפילו בדיני אומות העולם אין מופע של בעלות על יצירה כפי

שהשואל ומשיב מציג. אם כך, מאי סבר השואל ומשיב?

סברת השואל ומשיב

לדעתי, שורש המחלוקת הינו פער בגישות הפוסקים לדיני הממון בהלכה. כפי שראינו, תפיסת הממון בהלכה היא תפיסה חפצית, המבקשת לחקור מהם דיני הממון ולא לקבוע אותם. אך נראה שעם השתלשלות הדורות נוצרו שתי תפיסות בנוגע למקור שעל פיו אנו קובעים את דיני הממון, שיכולות להצביע על פער של תפיסת ההלכה ככלל.

הפוסקים שחלקו על השואל ומשיב לא הקשו עליו שהשכל לא תופס קניין רוחני, אלא שאין מקורות לכך בהלכה.³⁴ פוסקים מאסכולה זו שרצו בכל זאת להגן על זכויות יוצרים נקטו בשיטות שונות, כמו הכרה ב"טובת הנאה" טבעית של האדם ביצירתו שאינה קניין ממש, או פשוט יצרו תקנות לפנים משורת הדין.

תפיסת הממון החפצי של פוסקים אלו סוברת שדיני הממון אינם נקבעים לפי הסברה בלבד, אלא הם חייבים להיות מבוססים על דיני הממון שנוסחו על ידי חז"ל. התפיסה עודנה חפצית, ועדיין חוקרת "האם יש קניין רוחני" (לעומת "האם אנו רוצים קניין רוחני"), אך המקור שלאורו פועלים שונה. הפוסקים אינם סוברים שיש להם את הסמכות לעסוק בדיני ממון על פי כוח הסברה בלבד. לקניין רוחני צריך להיות מנגנון קיים בהלכה, ואם לא - אינו קיים.

לאור תפיסה זו, יכול להיות שכללי הממון החז"ליים נקבעו לפי מה שהשכל תופס מתורת המשפטים - אך זה לא משנה. מהרגע שהם נוסחו הם עברו קנוניזציה. כעת אנו מחויבים וצמודים לכללי הממון כפי שחז"ל ניסחו אותם, ואיננו יכולים ליצור מושג קנייני חדש שלא מתאים לתפיסה הקיימת - גם אם תפיסת הממון השכלית שלנו השתנתה.

לעומת גישה זו, השואל ומשיב מקיים לדעתי את תפיסת הממון החפצית בצורתה היותר גולמית. ר' יוסף שאול נתנזון תפס קניין רוחני כדבר פשוט

³⁴ מלבד הרב יעקב אברהם כהן (עמק המשפט חלק ד סימן א) שטען שהעובדה שפוסקים מסוימים חולקים על השואל ומשיב מעידה שלא כל אחד אכן סובר בשכלו שיש קניין רוחני, ולאור זאת הסברה השכלית אינה יכולה לשמש כטיעון. אך לעניות דעתי התודעה של זיקה בין אדם ליצירתו, לפחות בדורות האחרונים, הינה תופעה רחבה, ונראה שהפוסקים חלקו על השואל ומשיב מסיבות אחרות, כמו שפירט הרב מונק.

שכלית, מכיוון שכבר שנים לפני הנהיגו זכויות יוצרים. בעקבות תודעה זו לא הייתה לו ברירה אלא להכיר בעובדה שיש קניין רוחני. לטעון אחרת היה הכחשת השכל הטבעי שלו. המקור שאליו הוא פנה בפסיקתו לא היה רק הטקסט ההלכתי המופיע מולו, אלא התודעה האינטואיטיבית שלו המרגישה טבעית ואותנטית, אף על פי שהיא התפתחה בעקבות השפעה חיצונית. השואל ומשיב למעשה הגדיר כללים ממוניים חדשים, מתוך תודעתו השכלית, בדומה לשיטת חז"ל, בבחינת "הא למה לי קרא? סברא הוא". ניתן לקטלג תפיסה זו כיותר "חדשנית", אבל לדעתי זה לא יהיה מדויק. הרעיון של קניין רוחני הוא חדשני ומודרני, אך השיטה הפסיקתית שבאמצעותה הוא בקע איננה.

המחלוקת בדבר קניין רוחני יכולה להעיד בנוסף על מחלוקת יותר עקרונית, בנוגע לתפיסת ההלכה ככלל. נביט שוב בחלק מדברי השואל ומשיב:

והרי נודע שר' אברהם יעקב מהרובשוב שעשה החשבון במאשין כל ימיו קבל שכרו מהקיסר ירום הודו בווארשא, ולא יהא תורה שלימה שלנו כשיחה בטילה שלהם וזה דבר שהשכל מכחישו ומעשים בכל יום שהמדפיס חיבור יש לו ולבאי כוחו זכות.

יש פה אמירה עקרונית. תורה שמתירה מעשים אשר באופן אינטואיטיבי אנו תופסים כפשע (לא מבחינה מוסרית-אידיאולוגית בלבד, דבר שהיחס בינו לבין ההלכה הוא סוגיה בפני עצמה, אלא מבחינה משפטית ממש), היא תורה מנותקת שלא ניתנת למימוש אמיתי בחיינו. אמנם פסיקה המאפשרת זו היא פסיקה שנעשית מתוך תודעה של מחויבות להלכה כמות שהיא, אך היא נוחה רק במציאות בה דיני הממון בהלכה אינם רלוונטיים באמת.

בספרות השו"ת לרוחבה אנו רואים פוסקים ששוקלים בפסיקתם את ההשלכות המעשיות של דבריהם, אך בתחום הממוני-משפטי העיסוק מועט, שהרי אין השלכות מהלכה למעשה. אנו חיים תחת מערכת משפט שאינה הלכתית. לאחר שנים של גלות ושיתוק ההלכה, מעטים המדמיינים חיים תחת דיני הממון כפי שהם מופיעים בטור חושן משפט. אולי הרב יוסף שאול נתנזון רצה לדון ולפתח את המשפט העברי בצורה שתאפשר, ביום מן הימים, להנהיגו בפועל ובאופן שתואם את תודעת הממון הבסיסית שלנו, ולא יהא תורה שלימה שלנו כשיחה בטילה שלנו.

נספח - שיטת הנצי"ב

בסוגיה ההלכתית של קניין רוחני קיימות דעות וגישות רבות ומגוונות. ברצוני להציג אחת שמצאתי מעניינת, במיוחד לאור הצעתי לעיל, והיא שיטת הנצי"ב. בשו"ת להלן הנצי"ב עוסק בפוסק שכתב תשובה לשאלה הלכתית שקיבל, אך אסר להפיץ התשובה מכיוון שהוא לא רצה שעוד ינהגו אותה. עיסוקו של הנצי"ב בנושא מרתק, והדיון מגיע לשאלות של מה היחס בין הלכה "רשמית" לשו"ת. לקראת הסוף, עוסק הנצי"ב בעניין מנקודת מבט יותר טכנית, הנוגעת לענייננו:

ואחר שכן יש לנו לחקור אם יש בכח המצוה להזהיר שלא ללמד לאחרים תורתו והוראותיו או לא, ובזה תליא הזהרת אביהם ז"ל לענין ההדפסה, ולכאורה היה נראה שיוכל האדם לעשות בהוראותיו כאדם העושה בתוך שלו, וכדאיתא בע"ז (דף יט א') שלבסוף נקראת על שמו שנאמר ובתורתו יהגה וגו' והיינו דאיתא בעירובין (דף נד א') וכיון דניתן לו במתנה נחלו אל שנאמר וממתנה נחליאל פי' מתחלה ניתנה לו התורה במתנה שלא ישכח מה שלמד תורת ה' וזה נקרא מתנה כדאיתא בנדרים (דף לח א') מתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנה כו' ואח"כ נחלו אל היינו שמסייעים אותו לחדש בתורה שהוא נחלה שלו, שאין לו הפסק כדאיתא במס' ר"ה (דף יב ב') מה נחלה אין לה הפסק, וא"כ יכול להוריש וליתן זכות חידושו למי שירצה, וה"נ יכול לאבדם לגמרי כאדם העושה בתוך שלו.³⁵

הנצי"ב סובר שמבחינה טכנית-משפטית, אדם יכול לאסור הפצה של חידושי תורתו מתוקף בעלותו בהם. את הביסוס שלו לבעלות על חידושי תורה הוא עושה מתוך שילוב של דברי אגדה והלכה מהגמרא. הוא מבסס בעלות על חידושי תורה מדברי רבא במסכת עבודה זרה:

ואמר רבא: בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא ולבסוף נקראת על שמו, שנאמר: בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה.³⁶

וכן מדבריו במסכת עירובין:

אמר ליה: לא תתיב אכרעיק עד דמפרשת לי הני קראי, מאי דכתיב +במדבר

³⁵ שו"ת משיב דבר חלק א סימן כד

³⁶ תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יט עמוד א

כ"א+ וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ומבמות הגיא. - אמר ליה: אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו - תורה ניתנה לו במתנה, וכיון שניתנה לו במתנה - נחלו אל, שנאמר וממתנה נחליאל. וכיון שנחלו אל - עולה לגדולה, שנאמר ומנחליאל במות. ואם מגיס לבו - הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר ומבמות הגיא. ואם חוזר בו - הקדוש ברוך הוא מגביהו, שנאמר +ישעיהו מ'+ כל גיא ינשא.³⁷

הגישה של הנצי"ב מפליאה. הוא סובר שיש בעלות על יצירה, אבל מרגיש מחויבות להוכיח זאת מתוך דברי חז"ל. הוא מביא רק אגדות ולא דברי הלכה משפטיים, אך יכול להיות שהוא סבר שהן בכל זאת יכולות להעיד על תפיסה של בעלות על יצירה. אע"ז לאמר שלדעתי הנצי"ב לא באמת סבר שרבה הכיר בקניין רוחני של ממש, אלא שהנצי"ב סבר שיש קניין רוחני, בדומה לשואל ומשיב לעיל, ודרש את דברי רבא על מנת לבסס זאת. בכך הנצי"ב מהווה מעין גישת אמצע בין הגישות שראינו לעיל.

ראוי לציין שהנצי"ב מסתייג מדבריו, ואומר שאין זכות לאדם לאבד חידושי תורתו, למרות שהם קניינו:

אבל לאחר העיון אינו כן, ואינה נקראת שלו אלא ליתנם למי שירצה, אבל מ"מ אין בכחו ורשותו לאבד אותם לגמרי שהרי מצוה הוא ללמוד וללמד לאחרים, ולא לכבשם לעצמו, וה"ז דומה לתרומה של בעלים שהן שלו ליתן לכל כהן שירצה ומ"מ לאבד לגמרי אין לו רשות, ורבינו השאלתות פ' קרח (סי' קל"ב) מפרש הא דאיתא בנדרים (דף פד א') וכיון דקא אתי למיסרא עליהו שויה כעפרא בעלמא, לא כפי' הרשב"א והר"ן שעליו הם כעפרא בעלמא אלא שויה על הכהנים עפרא, ולישויה עפרא לא קני ליה, פי' התורה לא נתנה לבעלים התרומה אלא ליתן לכל כהן שירצה, אבל לא לאסור על כל הכהנים דלזה אין התרומה של בעלים (ע"ש בהע"ש אות י') וה"נ קדושת התורה דאע"ג דנקראת על שמו של המחדש והיא נחלתו להנחיל לכל מי שירצה, אבל דוקא שלא ילכו לאיבוד ולא יהיה בטל חלק הקדושה שבהם ואם רוצה שיאבדו לגמרי אין לו רשות, שהוא נגד דעת התורה ללמד לאחרים. ואף שהרבה חידושי תורה מגאוני הדור נאבדים מן העולם הוא משום שלא זכו שילמדו מהם הלכה לדורות, והרי אפילו נביאים איתא במגלה (דף יד א') דהרבה נביאים לא זכו שיאמרו מנבואתם ענין לדורות,

וה"נ כמה תנאים ואמוראים שלא זכו שיהא נקבע משמם הלכה לדורות, אבל שיהא האדם רשאי לצוות לאבד את הוראותיו וחידושויו אין לנו: זאת הנלענ"ד, ודעתי שיהיה מע"כ ואחיו יעמיסו על עצמם עסק ההדפסה של שו"ת אביהם, והמקום ית' יהיה בעזרם. דברי העמוס בעבודה:³⁸

לאור זאת, אדם אינו רשאי לאבד חידושי תורתו אף על פי שהם שלו. בכל אופן, ניתן לדייק מדברי הנצי"ב ולאמר שעל יצירות וחידושים בדברי חול יש בעלות מלאה, כמו שכתב הרב יעקב אברהם כהן:

עוד מדוקדק למעיין בנצי"ב שעל שאר יצירות של חולין יש לו זכות גמורה לצוות לאבדם ולהשמידם, ורק בדברי תורה אין לו זכות ודו"ק. וא"כ כל שכן שלדעתו יש לו זכות להחליט על הפסקת הפצת היצירה - גם בלי שום סיבה הנראית לעין - משום שהוא הוא הבעלים, ולאחר אסור להפיץ את היצירה.³⁹

לרוחב הדיון ההלכתי בקניין רוחני וזכויות יוצרים, דברי תורה תמיד דורשים התייחסות נפרדת בעקבות איסור לאבדם ואיסור לקבל עליהם כסף. יוצא מזה דבר מדהים, שלמרות שיש הכרה בבעלות על יצירה, הבעלות על חידושי תורה נשארת חלקית ומוגבלת יותר מתוקף מעמדם הייחודי.⁴⁰ פסיקות בנושא זה הן הזדמנות נהדרת לעסוק ביחס בין אדם לחידושו ותורתו. אני ממליץ בחום על עיון בנושא.

³⁸ שו"ת משיב דבר חלק א סימן כד

³⁹ הרב יעקב אברהם כהן, שו"ת עמק המשפט חלק ד: זכויות יוצרים, קונטרס "בעלות על יצירה", סימן ג, עמ' יח

⁴⁰ עיין למשל בשו"ת עמק המשפט (הערה 39) סימנים ו, ח, יא, יב, לט שמביא סברות של פוסקים שונים בנושא.

אלישיב מקובסקי

הבל וחבטה בבור

עיון במחלוקת רב ושמואל על דיני נזיקין

בפרק חמישי במסכת בבא קמא נידונים דיני אב הנזיקין "בור". בדף נ ע"ב מופיעה מחלוקת של רב ושמואל על הגורם המחייב בבור:

אמר רב: בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחבטו.
אלמא קסבר חבטה קרקע עולם הוא דמזקא ליה
ושמואל אמר: להבלו וכל שכן לחבטו.

ואם תאמר לחבטו אמרה תורה ולא להבלו התורה העידה על הבור ואפילו מלא ספוגין של צמר.

רב ושמואל מסכימים שניהם שהחויב בבור נובע מההבל שלו - האויר או הגז שבתוכו שהורגים את השור שנפל לבור. אבל בניגוד לשמואל, שסובר שהחויב הוא גם על החבטה מהקרקע, רב סובר שהחויב הוא להבל הבור בלבד. הגמרא מסבירה למה – הרצפה של הבור היא "קרקע עולם" ואינה שייכת לבעל הבור, ומכיוון שהחבטה אינה שייכת לבעל הבור אי אפשר לחייב אותו על הנזק. הגמרא ממשיכה ומסבירה למה לא מחייבים רק על חבטה ולא על הבל: יש בורות שבהם אין חבטה, כמו בורות מלאים ספוגים של צמר, והרי התורה חייבה בכל בור, כולל אותם בורות.

עולות מספר קושיות מהסוגייה:

א. האם לדעת רב אכן יש פטור במקרה של מוות מחבטה? הרי אם שור נפל לבור ושבר את מפרקתו, הוא בבירור מת מהחבטה, ונראה שרב יפטור. אבל עדיין הבור הוא הגורם לנזק, ואיך אפשר לפטור עליו? בנוסף לכך, רש"י בהמשך הסוגייה¹ מפרש שגם רב יחייב במקרה שהשור בבירור מת

¹ ד"ה "מאי בינייהו"

מהחבטה. לסברתו רב יחייב אז כי גם ההבל תרם למוות, למרות שההבל עדיין אינו הגורם למוות של השור, אלא החבטה.

ב. מהו ההבל שמחייבים עליו? משתמע מהסוגייה שההבל מסוכן לא פחות מהחבטה, והוא מספיק כדי להרוג לבדו שור שנפל לבור. נתייחס לשורה האחרונה, שטוענת שלא נוכל לחייב רק בחבטה, מכיוון שיש בורות ללא חבטה. מכאן נסיק שההבל הוא לא פחות נפוץ מהחבטה ואפילו יותר, אחרת היינו יכולים להביא את אותו הטיעון כנגד דעת רב, שמחייב להבל ולא לחבטה. כמו כן גם מדברי הגמרא בהמשך נראה שההבל הוא מרכיב שקיים בכל בור שעליו נדון.²

ג. רב ושמואל, והתלמוד הבבלי בכלל, מגדירים את ההבל כגורם מרכזי בנזקי הבור. לעומת זאת, התלמוד הירושלמי מתייחס אל הבל רק פעם אחת בנוגע לנזקי בור, וגם שם הוא מגדיר את החבטה כגורמת הנזק המרכזית, ואת ההבל כדבר שולי. מאיפה מגיע ההבדל הזה?

ד. ההסבר "חבטה קרקע עולם הוא דמזקה ליה" קשה בסוגייה שלנו. הסוגייה שלנו עוסקת בבור ברשות הרבים, שהרי אחרת החבטה הייתה שלו,³ ולכן רב פוטר בחבטה. אבל ההבל גם הוא אינו באמת שייך לאדם, הרי הוא אוויר של רשות הרבים.

ה. בנוסף לנקודה הקודמת, נצטרך לבדוק האם בעלות על הבור היא זו שמקנה לבעל הבור את האחריות על נזקיו. ההסבר של "קרקע עולם" מציב את העניין הזה בשורש המחלוקת בין רב לשמואל. אבל הסבר זה לא ברור ביחס לשאר דיני נזקים. הבור המדובר כאן הוא בור ברשות הרבים דווקא, שאין עליו בעלות. בנוסף, נראה במאמר שלדברי רב במקומות אחרים, הוא לא רואה בעלות כגורם מרכזי בחיוב על בור, ואפילו להפך, הוא יחייב דווקא כשהבור אינו שלו. אם כך, מהו שורש המחלוקת בין רב ושמואל

² אפשר לראות ברחבי הפרק, כמו נא ע"ב: "לעולם יש בה הבל – עד שיהא רחבה יתר על עומקה", או נ ע"ב שבו מביאים את ריבוי המשנה בסוגי בורות כדי לחייב על הבל כל שהוא. באותו דף גם אומרים "אין הבלא למיתה ויש הבלא לנזיקין", כלומר יש הבל, גם אם אינו מספיק בשביל לחייב.

³ דף נג ע"א: "אמר רב חסדא מודה רב בבור ברשותו דחייב משום דאמר ליה ממה נפשך אי בהבלא מית הבלא דידך הוא אי בחבטא מית חבטא דידך הוא".

באמת?

במאמר זה אנסה להראות שההסבר של הגמרא לדעת רב, שחבטה היא קרקע עולם, לא מסביר את שורש מחלוקת רב ושמואל כראוי, ואפילו לא את הטעם האמיתי לדעת רב בסוגיה. נראה איך הם מציגים גישות כלליות בנוגע לדיני נזיקין, שאותן אפרט. בשביל לעשות זאת, אתחיל עם עיון בקשר בין בעלות לבין חיוב בנזק. אחר כך אנסה להבין את העקרונות המחייבים של רב ושל שמואל ואת שורש המחלוקת ביניהם, דרך הסתכלות על דבריהם בסוגיות אחרות. אסיים בהחלת העקרונות האלו על הסוגיה שלנו, בעזרת נסיון לזיהוי ההבל.

הפסוקים

כדי להבין את יסודות הבעלות בנזיקין, נסתכל בפסוקים המהווים יסוד לדיונים התלמודיים. דיני בור מופיעים בתחילת פרשת משפטים:

וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור:
בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו:⁴

נראה איך הפסוקים מתייחסים לחיוב. הפסוק הראשון מתאר את המקרה: אדם חפר בור או פתח בור קיים, ולא כיסה אותו. לפי פסוק זה החיוב הוא על כל אדם שפתח בור, בין אם הוא בעליו בין אם לא. הפסוק השני מפרט את החיוב, ומטיל אותו על "בעל הבור". נוכל לראות מכאן שהבעלות היא עניין משמעותי בחיוב הנזק. אבן עזרא מפרש: "הפותח או הכורה אף על פי שהוא ברשות הרבים כי לצרכו עשה על כן נקרא בעל הבור". כלומר, "בעל הבור" הוא המזיק ונושא באחריות הנזק למרות שאין לו בעלות ממונית על הבור. לצורך בהירות, בכל פעם שאשתמש בביטוי "בעל הבור" אתכוון למזיק, ולא לאדם לו בעלות ממונית על הבור. נראה שבפסוקים יש דואליות: מצד אחד הם מדברים על כל אדם, ומצד שני נראה שלבור יש בעלים.

דבר נוסף שנלמד מהפסוקים הוא החיוב על הניזק. הפסוקים מתארים "שור או חמור". חז"ל מפרשים לנו: "שור ולא אדם, חמור ולא כלים".⁵ כלומר, החיוב

⁴ שמות כא 33-34

⁵ לדוגמה בבלי, בבא קמא כח ע"ב. אפשר לראות גם גרסה נוספת במקורות קדומים יותר שלומדת כך רק פטור על כלים: "שור ולא כליו, חמור ולא כליו" (מכילתא דרבי ישמעאל,

בבור הוא על נזק לבעלי חיים בלבד, לא לכלים ולא לאדם עצמו. חשוב גם לציין שהפסוקים מדברים על מקרה בו השור מת, ולא רק ניזק.

מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא

מהפסוקים נעבור לראות במה התנאים תולים את החיוב. מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא היא נקודה חשובה בהבנת החיוב בנזיקין:

מתני'. החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, או ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד, ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים אחר – חייב. גמ'. תנו רבנן: **החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים** (ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד), חייב, וזהו בור האמור בתורה, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר: **הפקיר רשותו ולא הפקיר בורו**, זהו בור האמור בתורה.⁶

רבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקים בפירושם למקרה המתואר בתורה.⁷ נוכל לראות שהם אינם חולקים האם בעל הבור יהיה חייב, אלא על המקרה עצמו, מהו "בור האמור בתורה", אותו מפרשים רבי ישמעאל ורבי עקיבא כמקרה ביניים. רבי ישמעאל מביא מקרה שהבור קיים בין רשות של המזיק לרשות שאינה שלו, ורבי עקיבא מביא מקרה שבו הבור קיים בין מצב הפקר למצב שאינו הפקר. ננסה להבין ממחלוקתם את יסוד החיוב של כל אחד מהם בעניין הבור.

רבי ישמעאל מתייחס לעניין הרשויות. רבי ישמעאל יפטור אם הבור נמצא ברשותו ויחייב אם הבור נמצא ברשות שאינה שלו. ברשותו של האדם הוא

מסכתא דנזיקין יא ד"ה ונפל שמה; מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי כא 33; ירושלמי, בבא קמא ה, ז)

⁶ בבלי, בבא קמא מט ע"ב

⁷ בהמשך הסוגייה רבה ורב יוסף נחלקים בשאלה מה הייתה המחלוקת בעצם. המחלוקת ביניהם היא על החיוב בין רשויות שונות. אפשר לראות שהם משתמשים בתירוץ לשני הצדדים בדואליות של הפסוקים – פסוק לג אומר "כי יפתח או כי יכרה", משמע כל אחד, ולא דווקא הבעלים. פסוק לד אומר "בעל הבור", כלומר דווקא בור שיש לו בעלים. לא פירטתי את המחלוקת שלהם גם מכיוון שהיא מאוחרת לרב ושמואל, ואילו אני רוצה להסתכל על המחלוקת כפי שהיא קדומה אליהם, וגם מכיוון שהיא מערבת עניין של בעלות על הבור, עם עניין של הרשות בו הבור קיים, מה שלא בהכרח קשור.

רשאי לחפור בורות כרצונו ואין אנשים נפוצים בה, ואילו ברשות הרבים הוא משאיר מפגע באזור ציבורי בו אנשים רבים מסתובבים. רבי עקיבא לעומתו מדבר על עניין של בעלות. רבי עקיבא יחייב בבור שלו, אבל יפטור בבור שהופקר. נראה לי גם נכון לציין שהמשנה הולכת לפי רבי ישמעאל, שהרי המשנה בפרק החמישי שפותחת את דיני הבור היא על פיו.

ארבעה אבות נזיקין

מכיוון שבור הוא אחד מארבעה אבות נזיקין, ננסה להסתכל על אבות הנזיקין ככלל ולראות איך עניין הממון בא לידי ביטוי בהם. המשנה הראשונה במסכת מביאה את ארבעת אבות נזיקין:

ארבעה אבות נזיקין: השור, והבור, והמבעה, וההבער. לא הרי השור כהרי המבעה, ולא הרי המבעה כהרי השור, ולא זה וזה שיש בהם רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים, ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק כהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק. **הצד השווה שבהן שדרכן להזיק, ושמירתן עליך, וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ.**⁸

המשנה מחלקת את ארבעת אבות נזיקין ומראה הבדלים ביניהם, אם כי ישנם הרבה דברים שהיא עדיין לא מפרשת. כרגע נסתכל על החלק האחרון של המשנה: המשנה מביאה את המשותף לכל הנזקים. נוכל להכליל את זה כבסיס לחיוב אצלנו. לפי המשנה, הקריטריונים הכוללים הם שדרכו להזיק, וששמירתו עליך. קריטריונים אלו הגיוניים בהסתכלות פשוטה: דרכו להזיק, כלומר, גורם הנזק הוא דבר שהיה על המזיק לצפותו, או לפחות להעלות בדעתו שייגרם נזק בעקבותיו. שמירתו עליך, כלומר גורם הנזק הוא תחת אחריות המזיק, בין אם זה כי זהו רכוש, או מפגע שהוא יצר. נראה כאן שהמשנה לא מחשיבה את הבעלות הממונית על גורם הנזק כקריטריון.

למרות שהמשנה מגדירה קריטריונים טובים לנזקים כולם, היא לא מחלקת אותם באופן ברור לגמרי. מהו בדיוק כל אחד מאבות נזיקין? המשנה מבדילה בין שור ומבעה לבין אש, וביניהם לבין בור, אבל לא מביאה כל פירוט מה מבדיל בין שור למבעה, ובכל מקרה היא לא מגדירה אותם לגמרי. בתלמוד הירושלמי⁹

⁸ בבלי, בבא קמא ב ע"א

⁹ ירושלמי, בבא קמא א, א

עולה תמיהה: הרי מוכרים לנו חמישה אבות נזיקין: קרן, רגל, שן, אש ובור. אם נרצה לכלול את כל אבות השור (קרן שן ורגל) ביחד, יהיו לנו שלושה אבות נזיקין: שור, אש ובור. גם בתלמוד הבבלי: לרב ושמואל לא ברור מהי החלוקה. בפרק הראשון מובאת לנו מחלוקת רב ושמואל על הגדרת אב הנזיקין "מבעה". רב אומר: מבעה הוא אדם, ושמואל אומר: מבעה הוא שן (ורגל¹⁰).¹¹ הגמרא מביאה בשם שניהם ביסוס מהפסוקים, אבל אנחנו נסתכל על החלוקה שהם ביצעו, ואיך היא מחלקת את ארבעת אבות נזיקין ומבדילה ביניהם. חלוקה זאת תבהיר לנו את עניין החיוב בנזיקין לדעת כל אחד מהם.

בשביל לראות מהי מהות החלוקה לפי כל אחד מהם, נשאל את עצמנו את אותה שאלה ששאלה הגמרא בירושלמי, למה לחלק את שלושת האבות של שור לקרן ומבעה? שמואל חילק אותם, ואילו רב כלל אותם יחד. נסתכל על מהות החלוקה על מנת לנסות להבין אותם יותר טוב. כבר בסוף דף ב ע"ב הגמרא עוסקת בחלוקה בין האבות השונים של השור. מה שמייחד קרן הוא שכוונתו להזיק, מה שמייחד את השן הוא שיש הנאה לנזקו, ומה שמייחד את הרגל הוא שהזיקו מצוי.¹² במילים אחרות, יש כאן חלוקה של הכוונה לנזק. אם השור התכוון לבצע את הנזק, והכוונה היא להזיק, זה קרן. אם השור התכוון לבצע את הנזק, אבל הכוונה שלו לא הייתה להזיק אלא להנאתו, זה שן. אם הכוונה שלו לא הייתה לבצע את הפעולה של הנזק כלל, אלא הוא ביצע אותו בדרך אגב, זה רגל. אם כן, משונה לחלק את שלושת האבות הללו בין קרן לבין שן ורגל, שהרי כל אחד מהם מייצג מצב אחר.

הירושלמי פותר את הקושיה שהוא הציב בצורה הבאה: "אלא כמה דאישתעי קרייא אישתעיית מתניתא". או במילים אחרות, התורה הביאה את ארבעת אבות נזיקין בארבעה קבצי פסוקים שונים, ולכן המשנה מחלקת אותם לארבעה אף היא:

וכי יגח שור את איש או את אשה ומת סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו

¹⁰ ירושלמי, שם

¹¹ בבלי, בבא קמא ג ע"ב

¹² חשוב לציין שיתכן שהגדרה זו לאבות היא מאוחרת יותר. הגמרא אומרת באותו מקום שהם צריכים גם להיות ממונו, אבל היא אומרת אותו דבר גם על אש ובור, שלא ברור אם הם צריכים להיות ממונו או לא.

ובעל השור נקי: ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה השור יסקל וגם בעליו יומת: אם כפר יושת עליו ונתן פדין נפשו ככל אשר יושת עליו: או בן יגח או בת יגח כמשפט הזה יעשה לו: אם עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל: [...] וכי יגף שור איש את שור רעהו ומת ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון: או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו: וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור: בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו: [...] כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם: כי תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם שלם המבער את הבערה.¹³

נראה, שהתורה עצמה הביאה את השן והרגל ביחד. אם נסתכל היטב על הפסוקים נוכל לראות חלוקה מעניינת: קרן ובור שניהם נזקים שמזיקים בשור, ואילו מבעה (שן וקרן) ואש הם נזקים בשדה, או דבר סטטי אחר. באותו אופן, קרן ומבעה שניהם נזקים שבוצעו על ידי שור, ואילו בור ואש מבוצעים על ידי דבר דומם (אם כי האש זה, אבל לא בכוחות עצמה). חלוקה נוספת שאפשר לבצע בין קרן ומבעה לבין אש ובור היא שאש ובור הם דברים שאין בהם ממש, ואילו קרן ומבעה הם אובייקטים גשמיים. אפשר גם להשוות את החלוקה הזו לדברי המשנה בחלוקה שלה של אבות הנזיקין השונים. היא מציינת שההבדל בין אבות השור לאש היא שאין בהם רוח חיים, כמו שנראה גם מהפסוקים. ההבדל בין כל אלו לבור הוא שבור סטטי ואילו השאר דינמיים. אני חושב שחלוקה זאת לפי הפסוקים היא הבסיס לדברי רב וגם לדברי שמואל.

שמואל מחלק את אבות הנזיקין בצורה דומה לפסוקים ולמשנה. הוא מחלק כמו הפסוקים – חי מול דומם. החי זז ופועל, וכך יכול לפגוע וגם להיפגע. לעומתו הדומם פוגע וגם נפגע לא מכוחו עצמו, אלא בגלל משהו חיצוני. השור נפל לתוך הבור, הרוח הזיזה את האש, השדה נאכל על ידי המזיק, יהיה זה אש או שור. יוצא ששמואל מחלק את אבות הנזיקין לפי צורת ביצוע הנזק. החלוקה

¹³ את הפסוקים לבור כבר הבאנו לעיל. קרן: שמות כא 28-32, 35-36. מבעה: שמות כב 4. אש: שמות כב 5.

שלו בין אש לבור אם כן, היא שבור הוא סטטי ואילו אש דינמית, כמו המשנה שמגדירה את האש כדבר ש"דרכו לילך ולהזיק". הבור נשאר במקום, והניזק הגיע אליו, שהרי הבור הוא דומם והשור שנפל הוא חי. ואילו האש הלכה והזיקה, למרות שלא בכוחות עצמה. רב לעומתו, מחבר את קרן, שן ורגל ביחד, ומוסיף אב חדש בתור מבעה – האדם. מה התוספת של האב הזה עושה? אם נסתכל על חלוקת הפסוקים, זהות המזיק והניזק, האדם נותן לנו זהות חדשה, לא השור שהוא חי ששייך למזיק, אלא המזיק עצמו. בנוסף, רב מחבר את כל אבות השור יחד, ומחשיב את כולם כדבר אחד – לפי המזיק. אם כן, רב מחלק את אבות הנזיקין לפי המזיק בלבד. אז מה בנוגע לאש והבור? למה הוא משאיר אותם נפרדים?

נראה מה מזיק בכל אחד. כמו שציינו, הבור הוא פעולה ישירה של האדם "כי יפתח", "כי יכרה". לעומתו, האש היא אמנם אשמתו של המזיק, אבל רק בדיעבד. כמו שהתורה אומרת: "כי תצא אש ומצאה קוצים", האש, בלי פעולת האדם הזיקה, אבל עדיין באחריותו, שכמו שאמרנו, שמירתה של האש עליו.

חציו או ממונו

בשביל להגדיר את החלוקה של רב ושל שמואל נסתכל על סוגיה חשובה נוספת בה דנים בעניין חיוב ממון בנזיקין:

אתמר: רבי יוחנן אמר "אשו משום חציו", וריש לקיש אמר "אשו משום ממונו".

וריש לקיש מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן? אמר לך: חציו מכחו קאזלי, האי לא מכחו קאזיל! ורבי יוחנן מאי טעמא לא אמר כריש לקיש? אמר לך: ממונא אית ביה ממשא, הא לית ביה ממשא!¹⁴

מביאים כאן את מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן בשאלה מהו החיוב בנזקי אש. רבי יוחנן אומר ש"אשו משום חציו", כלומר, האש היא דבר שהאדם משלח, והוא הולך ומזיק. ריש לקיש אומר ש"אשו משום ממונו", כלומר האדם חייב מכיוון שהוא שייכת לו. המחלוקת מופיעה גם בירושלמי, אם כי שם היא מובאת בצורה אחרת, שלדעתי מחדדת את דעתם בענייני נזיקין. הירושלמי

¹⁴ בבלי, בבא קמא כב ע"א

מדבר על מקרה ספציפי, שבו כלב מדליק את הגדיש. לפי הירושלמי¹⁵: "ריש לקיש אמר: במצית את האור על כל שיבולת ושיבולת. רבי יוחנן אמר: נעשה כזורק את החץ ממקום למקום". לפי ריש לקיש, יהיה חייב רק אם הכלב הדליק כל אחד ואחד מהשיבולים. רבי יוחנן אומר שהכלב הוא כמו חץ שלו, ולכן הוא יהיה חייב בכל הנזקים שלו, שכולם באו ממנו.

אני רוצה להציע שרבי יוחנן וריש לקיש לא רק מתדיינים על האש, אלא מנסים לקבוע עקרונות כלליים שמבטאים דעות שונות בתפיסת נזקים בכלל. רבי יוחנן תופס את החיוב של המזיק כדבר שבא מפעולתו. החיוב של ריש לקיש מתבסס על הבעלות, או שייכות, של האובייקט למזיק, ומחייב על פיו. אמנם האש אינה ממשיית ואינה רכושו באמת, אבל היא שייכת אליו. האחריות של האדם על האש גורמת לה להיות מעין רכוש שלו. הירושלמי מחדד את העניין אפילו יותר: לריש לקיש, שמחייב בגלל השייכות של האובייקט, בכל נזק אחר האדם יהיה פטור, מכיוון שהאובייקט המשויך אליו לא הוא זה שגרם לנזק. גישה זאת מאפשרת לחבר בחזרה אל רב בסוגייתנו, שהוא פוטר בחבטה בבור. שם הקרקע אינה שייכת לו, אלא היא "קרקע עולם". רבי יוחנן מחייב את האדם על הנזקים שיצאו ממנו, ישירות או בעקיפין. גישה זאת עובדת עם שמואל בסוגייה שלנו, שמחייב בכל מקרה, גם בחבטה שהיא קרקע עולם. למעשה, לשמואל שאלת השייכות של הקרקע אינה רלוונטית, כי עניין החיוב בסיסו בנזק.

נסדר ונגיד: "ממונו" תולה את עיקר החיוב באובייקט המזיק, "חציר" תולה את עיקר החיוב באדם שממנו יצא הנזק. אם נפעיל עקרונות דומים על דברי רב ושמואל, נראה שחלוקת אבות הנזיקין לפיהם עובדת בצורה הבאה: רב מחלק את אבות נזיקין לפי "ממונו", או השייכות לאדם, ותולה אותה באובייקט המזיק: מבעה, הלוא הוא אדם, זהו האדם עצמו שהולך ומזיק. השור, על כל תולדותיו, הוא ממון האדם שהלך והזיק בהזנחת הבעלים. הבור הוא אינו רכושו כלל, אלא מפגע שנוצר כתוצאה מפעולת האדם, שבדיעבד על נזקיו כמובן הוא יתחייב. האש היא מזיק שנובע מהזנחה של הבעלים. אמנם הוא לא זה שגרם להם להזיק, אבל בגללו הם הלכו והזיקו. שמואל מחלק את אבות הנזיקין לפי "חציר", ומביא את הנזק כיוצא מהאדם. החלוקה שלו מתבצעת על פי סוג הנזק.

שור, או קרן, הוא בעל חיים שהלך והזיק בבעל חיים אחר. מבעה הוא כלל הנזקים ששור ביצע בחפצים דוממים, שאינם יכולים לזוז. בור הוא אובייקט סטטי שלא זז כלל, אלא השור הנזיק מגיע אליו. אש היא אובייקט שמנוע על ידי כוח חיצוני.

בור או קרן

נבדוק אם החלוקה הזאת בין רב ושמואל תואמת את דבריהם במקומות אחרים. נראה את הסוגייה בתחילת המסכת הדנה בתולדות הבור:

תולדה דבור מאי ניהו? [...] אלא אאבנו סכיננו ומשאו שהניחן ברשות הרבים והזיקו. היכי דמי? אי דאפקרינהו, בין לרב ובין לשמואל היינו בור. ואי דלא אפקרינהו, אי לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו היינו בור, ואי לרב דאמר כולם משורו למדנו היינו שור.¹⁶

הסוגייה שואלת מה הם תולדות הבור ומביאה את אבנו סכיננו ומשאו שהניחן ברשות הרבים. לפי רב הן יחשבו תולדות של בור רק אם בעליהם הפקיר אותם, אחרת הן ייחשבו שור.¹⁷ לפי שמואל הם ייחשבו בור בכל מקרה. נוכל לראות שהמחלוקת באה מהחלוקה בין אבות הנזיקין שביצענו ביניהם קודם. רב יחשיב אותם כקרן, כי הם רכושו של המזיק. לעומת זאת אם הוא הפקיר אותם הם אינם שלו והוא יחשיב אותם כבור. שמואל בכל מקרה יחשיב אותם כבור מכיוון שבשבילו השאלה של הבעלות אינה רלוונטית. הנזק באבנו סכיננו ומשאו הוא אותו סוג של נזק כמו הבור בכל מקרה – מפגע סטטי המונח ברשות הרבים.

נראה גם את הקשר בין החלוקה של רב ושמואל לבין החלוקה של רבי ישמעאל ורבי עקיבא. רבי עקיבא ורב שניהם מתייחסים בעיקר לבעלות על הנזק, אל השיוך שלו אל המזיק. נראה באמת שגם רב בסוגיה כאן וגם רבי עקיבא שם דנים בשאלה האם האובייקט שגרם לנזק הופקר או לא. רבי ישמעאל ושמואל מסתכלים יותר על סוג וצורת הנזק, אם כי בדרכים שונות. רבי ישמעאל מסתכל על איפה התרחש הנזק, ואילו שמואל מסתכל על מהו

¹⁶ בבלי, בבא קמא ג ע"א-ע"ב

¹⁷ כקדן ספציפית. התוספות מפרש בד"ה "משורר" שזאת מכיוון ששן ורגל פטורים ברשות הרבים, וקרן לא. נוכל גם להוסיף ולהגיד שקרן, כמו בור, פוגעת בבעל חיים ואילו שן ורגל פוגעים בדומם.

גורם הנזק, באיזו צורה הוא הזיק ומה הניזק.

נראה גם סוגיה דומה לתולדות הבור בפרק השלישי במסכתנו:

מתני'. נשברה כדו ברשות הרבים והוחלק אחד במים או שלקה בחרסית
חייב:

גמ'. רב יהודה אמר רב: לא שנו אלא שטינפו כליו במים, אבל הוא עצמו
פטור, **קרקע עולם הזיקתו**. כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי: **מכדי אבנו
וסכיננו ומשאו מבורו למדנו**, וכולן אני קורא בהן "שור ולא אדם, חמור ולא
כלים"¹⁸.

אנחנו יכולים לראות פה את ההבדל בפירוש שלהם למקרה, הם אפילו נותנים
דינים שונים על פי האב שכל אחד משייך אליו את הנזק. שמואל יפטור על
הכלים אבל יחייב על האדם, כי הוא לומד את המקרה מבור.¹⁹ רב יפטור על
האדם שנפגע מהקרקע, שהרי היא קרקע עולם, אבל יחייב על הכלים שניזקו
מהמים שהם רכוש. לדעת רב, מה שחשוב בקרן זה שיהיה זה ממונו של האדם,
ולכן יהיה חייב רק בנזקים של הממון שלו. הקרקע של רשות הרבים אינה שלו,
ולכן יהיה פטור. נציין שכאן הטיעון של "קרקע עולם" עובד, אבל כמו שהוכחנו
מדובר פה על קרן.

נחזור לסוגיה המקורית שלנו. מביאים את אותו הסבר: "חבטה קרקע עולם
הוא דמזקא ליה", הקרקע אינה שלו ולכן הוא יהיה פטור. ההבדל הוא, שכאן
אפילו רב סובר שמדובר על בור. כמו שאמרנו, בור לפי דעתו הוא לא ממונו
כלל, ובעליו יהיה חייב על נזקים שהבור גרם למרות שהוא לא שלו. אם כן,
אנחנו רואים שהסבר הגמרא, שרב פוטר בחבטה מכיוון שהיא "קרקע עולם" לא
עובד כאן. עדיין נותרה שאלה משמעותית: אם "קרקע עולם" אינה הסיבה
לפטור של רב על חבטה, מהי הסיבה שלו?

נסתכל על המשמעות של פטור בחבטה. אם נניח שבכל בור יש הבל,²⁰
ונקבל את פירוש רש"י שרב יחייב בבור בעל הבל גם אם השור לא מת מההבל

¹⁸ בבלי, בבא קמא כח ע"א-ע"ב

¹⁹ הגמרא מסבירה אחר כך שהפטור של אדם בבור הוא רק למיתה, אבל לנזקים חייב. כלים
לעומת זאת פטורים בכל מקרה.

²⁰ לפריטים נכנס בהמשך המאמר. כרגע מספיק לומר שהגמרא תופסת את ההבל כדבר הקיים
בכל בור, או לפחות ברוב המוחלט מהבורות. ראה גם את קושיה ב בפתיחה.

עצמו, באיזה מצב הפטור יחול? הגמרא שואלת את השאלה הזאת בדיוק בהמשך הסוגיה שלנו:

מאי בינייהו? איכא בינייהו דעבד גובה ברשות הרבים. **לרב אגובה לא מיחייב, לשמואל אגובה נמי מיחייב.** מאי טעמא דרב? דאמר קרא "ונפל", עד שיפול דרך נפילה. ולשמואל – "ונפל", כל דהו משמע.

הגמרא נותנת את המקרה הבא: במקום בור עמוק עשרה טפחים, ניקח גובה, או תלולית, בגובה עשרה טפחים. עשרה טפחים אלו אמורים להספיק לחייב משום בור, אבל מכיוון שאין הבל בתלולית, אי אפשר לחייב מהבל. לפי רב גם על החבטה אי אפשר לחייב, כי היא קרקע עולם, ובעל התלולית יהיה פטור. אבל אם נפעיל את העקרונות של רב בחלוקת אבות הנזיקין כאן, נוכל לטעון שלפי רב לא מדובר כאן על דין בור כלל, אלא על קרן. התלולית, בתור אובייקט פיזי שהונח ברשות הרבים היא רכוש של המזיק, ורב יחייב אותו רק על נזק שהאובייקט עשה ישירות. לכן, אם השור ייפול על רצפת רשות הרבים נפטור את בעל התלולית, כי הרצפה לא שלו. לעומת זאת אם הוא ייפול ויפגע על ידי התלולית עצמה, רב יחייב אותו, שהרי התלולית שייכת לו. אבל לפי שמואל, תלולית אף היא בור, בהיותה מפגע סטטי. לכן, הוא יחייב בכל מקרה, גם אם השור נפגע רק מקרקע עולם, שהרי הנזק נגרם בגלל התלולית.

נחזור למקרה המקורי, של הבל או חבטה בבור. שם לא נוכל להגיד ששורש המחלוקת הוא שרב סובר שמדובר בשור ואילו שמואל סובר שמדובר בבור. מדובר פה על בור ברשות הרבים, שאינו שלו, אם נניח את פירוש הגמרא בצד. זהו הבור שמדובר בתורה, והבור שעליו דנו רבי ישמעאל ורבי עקיבא. כמו שצינתי בתחילת המאמר, אי אפשר לטעון שקרקע הבור ברשות הרבים אינה שייכת לו ואוויר הבור כן, שהרי שניהם עדיין ברשות הרבים. אוסיף ואומר שכמו במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, גם כאן המחלוקת אינה באמת על באיזה מקרה יהיה חייב ובאיזה מקרה יהיה פטור. כמו במחלוקת ההיא, גם כאן שואלים מהו "בור שחייבה עליו תורה", ולא שואלים האם יהיה חייב בבור במקרה של חבטה. אם זה לא שורש המחלוקת עצמו, מה כן?

הבלא דאגמא

בשביל לענות על השאלה הזאת נקדים ונסתכל על אחת מהקושיות שהעליתי

בתחילת המאמר. לפי דברי הגמרא, ההבל הוא דבר נפוץ מספיק, אולי אפילו יותר מחבטה, וגם קטלני מספיק כדי שנוכל לחייב עליו בדיני מוות בבור. אבל למה? מהו ההבל המדובר שקיים בבורות? קודם כל נראה, לפי הגמרא, מתי יהיה לנו הבל. נסתכל את הדרישות של הגמרא להבל בבור. בדף נא ע"ב מובאים הקטעים הבאים:

בעא מיניה רב שיזבי מרבה: הרחיבה מהו? אמר ליה: הרי מעט הבלא. אמר ליה: אדרבה, הרי קירב הזיקא. [...]

איתמר: בור שעומקה כרחבה, רבה ורב יוסף, דאמרי תרוייהו משמיה דרבה בר בר חנה, דאמר משמיה דרבי מני. חד אמר: לעולם יש בה הבל עד שיהא רחבה יתר על עומקה, וחד אמר: לעולם אין בה הבל עד שיהא עומקה יתר על רחבה.

בחלק הראשון אנחנו רואים את העיקרון הבא: ככל שמרחיבים את הבור, מורידים את ההבל, ולהפך. בחלק השני נותנים לנו ממש מידות. אם הבור יותר עמוק מאשר הוא רחב – יש הבל, אם הוא יותר רחב מאשר עמוק – אין הבל. בדף נ ע"ב אומרים לנו שצריך לפחות עשרה טפחים בשביל שיהיה הבל מספיק בבור, שזהו עומק המינימלי לחיוב בבור. בדף נא ע"ב מביאים:

אמר רבה בר בר חנה אמר שמואל בר מרתא: בור שמונה ומהן שני טפחים מים חייב. מאי טעמא? כל טפח דמיא כתרי דיבשה דמי.

מביאים מקרה שבו הבור הוא רק בעומק שמונה טפחים, אבל שניים מתוכם מלאים מים. אומרים שטפח אחד של מים שווה לשני טפחים משום הבל, ולכן יהיה חייב. אז נראה שגורם נוסף שתורם לנוכחות ההבל הוא מים.²¹ ברחבי הש"ס, משמשת המילה הבל בשביל לתאר אדים או אוויר חם,²² אוויר דל בחמצן²³ או אוויר אחר שאינו רגיל.

הבל בהקשר שלנו מופיע רק פעם אחת בתלמוד הירושלמי, ביחס למשנה

²¹ המשך הסוגיה מתדיין במקרים אחרים בהם יש מים בבור, והאם תמיד "כל טפח דמיא כתרי דיבשה דמי". השאלות נענות ב"תיקו", ולכן אי אפשר לשפוט האם כמות ההבל פרופורציונלי לכמות המים או קבוע, והאם יש כמות מים מינימלית שנדרשת ליצירת ההבל הנוסף.

²² לדוגמה בבלי יבמות פ ע"ב שמצטט את התוספתא שם פרק י, בבלי שבת דף לד ועוד שם.

²³ לדוגמה בבלי סנהדרין עז, אפשר גם לציין את בבא מציעא לו ע"ב, שמזכיר "אורא" כדבר הורג בהקשר דומה.

שאומרת ששור שנפל לבור ועליו כלים, חייב על נזקי השור ופטור על הכלים. נסתכל עליו:

שמואל אמר: בשהתריפו (הכלים) מחמת אוירו (של הבור), אבל אם נחבט בקרקעו חייב. רבי יוחנן וריש לקיש תריהון אמרין: אפילו נחבט בקרקעו פטור, דרך נפילה פטרה תורה. "ונפל שמה שור או חמור" – שור, ולא שור בכליו. חמור, ולא חמור בכליו.²⁴

שמואל רוצה לפטור רק במקרה של הבל, או "אויר" במקרה הזה, אבל רבי יוחנן וריש לקיש שניהם מבטלים את מה שהוא אומר. נראה שהם דוחים את ההבל כגורם עיקרי בדיני בור. אפשר לראות פה הבדל בתפיסת ההבל בין בבל, ביתם של רב ושמואל, לארץ ישראל, מקום מושבם של רבי יוחנן וריש לקיש.

אני רוצה להציע אפשרות לזיהוי ההבל כגז ביצות. בבל הייתה אזור ביצתי, דבר שאפשר לראות גם בתלמוד. האזורים הלא מיושבים שמחוץ לרשות הרבים מתוארים לא פעם כ"אגם". כמו במסכת בבא קמא שמתוארים כמה פעמים שמבריחים לשם שור שנגח בשביל להתחמק מעונש. האגם, נאמנה לשמו, גם מתואר כמאגר מים גדול. בבבלי, ברכות נז ע"ב מתואר שרב פפא ורב הונא בן רב יהושע הלכו בחלומם לאגם וטבלו שם,²⁵ בשבת קנה ע"ב אומרים: "מיא שכיחי באגמא". ביבמות קכא ע"א מביאים מקרה של אדם שטבע באגם של סמקי, והאגם מתואר כגדול עד שאי אפשר לראות את שני קצותיו בו זמנית.

ביצות כאלו הם אחד מהמקורות המרכזיים לייצור מתאן, הנקרא לעיתים גם גז ביצות. המים הביצתיים והצמחייה שעליו מייצרים מתאן אשר נאגר באדמה, ומחפש דרך להשתחרר. אני רוצה להציע שאותו "הבלא דאגמא", הוא גזי ביצות, שמצטברים מתחת לאדמה, וממלאים בורות במתאן, מה שגורם למחסור חמצן והורג את השור מחנק. אפשר לראות את הקשר של ההבל לאגם באופן ישיר במסכת בבא מציעא לו ע"ב, שבו מביאים לנו מקרה שפרה יצאה לאגם, ומציינים שהיא יכולה למות מ"הבלא דאגמא". אפשר לראות גם כאן, שההבל בא מהאגם, או מים.

אם בבבל, שם חיו רב ושמואל, הבורות היו מלאים בגזים כאלו, הם יהיו סכנה חמורה. לעומת זאת בארץ ישראל ההררית, בור מלא הבל אינו מקרה נפוץ

²⁴ ירושלמי, בבא קמא ה, ז

²⁵ האגם גם מוקבל שם ליער, עוד אזור שמתאר את השטחים שמחוץ למקומות המיושבים.

כל כך, ולא יחייבו עליו בדיני בור באופן כללי כמו בבבל. על כן מתייחסים אליו פחות באזורים אלו, ובתלמוד הבבלי שחובר בארץ.

הבל או חבטה של רב

נחזור לסוגיה שלנו. את הפירוש של הגמרא נשאר כרגע בצד, ונסתכל על השאר. נותרנו עם:

אמר רב בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחבטו

ושמואל אמר להבלו וכל שכן לחבטו

ואם תאמר לחבטו אמרה תורה ולא להבלו התורה העידה על הבור ואפילו מלא ספוגין של צמר

כמו שאמרנו, גם רב וגם שמואל מחייבים בגלל הבל, מכיוון שלא בכל בור יש חבטה. הם חולקים על האם החיוב הוא רק בהבל או גם בחבטה, למרות שרב עדיין יחייב אם השור לא מת מההבל עצמו אלא מהחבטה.²⁶ אז על מה בעצם המחלוקת?

אני רוצה להציע כך: רב אומר שבור שחייבה עליו תורה הוא על ההבל ולא על החבטה. הוא לא אומר שהמזיק יהיה חייב רק במקרה של הבל, אלא שעל כך חייבה תורה. אז נעיר, על פי השורה האחרונה בסוגיה, שאם נאמר הפוך, שהתורה חייבה לחבטה ולא להבל, עדיין יש בורות שאין בהם חבטה. זה לא ייתכן, שהרי התורה חייבה על כל בור באשר הוא. הבורות בבבל הביצתית מלאים בגזים דלי חמצן מסוכנים. רב, שחי בבבל וראה את המציאות הזאת מגיע למסקנה שהתורה, שחייבה בכל מקרה, חייבה על הבל שקיים בכל בור ולא על חבטה שקיימת רק בחלק מהבורות. שמואל עונה ומגיב לרב, שצריך לחייב אף בחבטה, אם קיימת, משום שלטעמו של רב אין צורך לחייב על דבר אחד בלבד, אלא ניתן לומר שהוא חייב מכל נזק שהבור גרם.

את הגישה הזאת אפשר לחבר לתפיסה של רב ושמואל על אבות נזיקין. רב רואה את אבות הנזיקין כמפגע או אובייקט ספציפי שגורם לנזק ישירות, היינו שהאדם פגע בעצמו: השור הוא ממונו שהלך ופגע, וכמו שראינו רב פוטר במקרה של שור, אם השור הוא אינו הסיבה הישירה לנזק, אלא משהו אחר, כקרקע עולם. האש פוגעת ישירות ומאכלת את הגדיש. ומה האובייקט בבור? רב

²⁶ לפי רש"י, ראה הערת שוליים 1

חייב להכריע, על כן הוא מחייב על ההבל שקיים בכל בור, ולא על החבטה שקיימת רק בחלק מהבורות. שמואל לעומתו, רואה את הנזק כמשהו שנגרם כתוצאה ממעשי המזיק, או כל דבר שיש לו אחריות עליו. מבחינתו לא משנה אם האובייקט עצמו פגע ישירות או בעקיפין. כל עוד נגרם נזק, על המזיק לשלם. אז לא תהיה לו בעיה לומר שהתורה חייבה את הבור על כל נזקיו, הבל וחבטה גם יחד.

דוד שלזינגר

גדול כבוד הבריות

חקירת המושג כבוד הבריות

המאמר הזה נכתב בהשראת הספר "דרכה של הלכה" מאת הרב דניאל שפרבר, הדן בנושאים הלכתיים סביב שיתוף נשים בתפילה ובכלל מדבר על עקרונות בהלכה הקשורים לשינויים תרבותיים-תפיסתיים וההשלכות שיכולות להיות להם על פסיקה מודרנית. הספר מתמקד בעיקר בסוגיית קריאת נשים בתורה, והשימוש במושג כבוד הבריות נעשה בעיקר בתוך הפריזמה הזו. בנוסף, הספר כתוב בפורמט של עיון הלכתי קלאסי - תפיסה סינכרונית של מקורות והבאת המושגים הנידונים בצורת מכלול, בלי להבדיל בין התקופות השונות או לנסות להגדיר את התפתחות המושג, והתוצאה היא שמסקנת הספר נשענת בעיקר על דברי ראשונים ואחרונים. המאמר ינסה להגדיר את המושג עצמו בלי קשר ישיר לעניין הלכתי ספציפי ולהבין אותו אך ורק על פי הסוגיות בגמרא, ודווקא יתמקד במקורות קדומים יותר - בעיקר מתקופת המשנה והגמרא, במטרה לתת זווית יותר מחקרית של כוונת הגמרא בביטוי זה, עם האופציה שהעיון יביא למסקנות שונות מדברי הפוסקים של אלף השנים האחרונות.

כבוד הבריות

כבוד הבריות הוא בעיניי מושג המעורר הרבה שאלות ותהיות. הוא מופיע בש"ס תשע פעמים בהקשרים שונים: פעמיים במקורות תנאיים בגמרא בהקשרים כלליים, ובשאר המקרים מופיע המשפט העלום "גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה". כעת אציג את מגוון הסוגיות בהן הביטוי מופיע ואנסה להגדירו על פיהם.

מקורות תנאיים

מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק שהיו מסובין בבית המשתה בנו של רבן גמליאל, והיה רבן גמליאל עומד ומשקה עליהם. נתן הכוס לרבי אליעזר ולא נטלו, נתנו לרבי יהושע וקיבלו. אמר לו רבי אליעזר: מה זה יהושע? אנו יושבין ורבן גמליאל בריבי עומד ומשקה עלינו? אמר ליה: מצינו גדול ממנו ששמש, אברהם גדול ממנו – ושמש. אברהם גדול הדור היה, וכתוב בו: "והוא עמד עליהם". ושם תאמרו: כמלאכי השרת נדמו לו – לא נדמו לו אלא לערביים. ואנו, לא יהא רבן גמליאל בריבי עומד ומשקה עלינו?! אמר להם רבי צדוק: עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום ואתם עוסקים בכבוד הבריות? הקדוש ברוך הוא משיב רוחות, ומעלה נשיאים, ומוריד מטר, ומצמיח אדמה, ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד, ואנו לא יהא רבן גמליאל בריבי עומד ומשקה עלינו?¹

אגדה זו מופיעה לאחר דיון על יכולתם של בעלי סמכות למחול על כבודם. רב אשי טוען שרב יכול ונשיא לא: רבן גמליאל אירח את ר' אליעזר, ר' יהושע ור' צדוק, וכשבא להגיש להם משקה, ר' צדוק ור' יהושע התכבדו ור' אליעזר לא. ר' אליעזר שואל למה הסכימו לרבם למזוג להם, ואלו ענו שאברהם שימש את המלאכים בבואם לספר לאשתו על יצחק, שבשעתו נראו לאברהם שהיה גדול הדור כערביים פשוטים. ר' צדוק הצטרף ואמר: כבוד הבריות (בהקשר הזה כבודו של אדם גדול ממך) לא רלוונטי פה, משום שהקב"ה משמש את כולנו במזון וחיים למרות גדולתו. הגמרא מתרצת: רב אשי אמר על מלך שלא יכול למחול על כבודו ולא על נשיא, וזה נלמד מ"שום תשים עליך מלך". הברייתא הזו (ושתי המקורות שנביא אחריה) מוכיחה לנו שכבוד הבריות היה קיים במשנה, ושזו מפרשת את המושג בכלליות – הכבוד ששייך לברואים בעולם הזה. להגדרה זו חשיבות גדולה בהבנתנו את העמדה של הגמרא בקשר לכבוד הבריות, כפי שנראה לאחר 2 המקורות הבאים:

אמר רבי מאיר: בא וראה כמה גדול כח של מלאכה: שור, שביטלו ממלאכתו – חמשה; שׂה, שלא ביטלו ממלאכתו – ארבעה. אמר רבן יוחנן בן זכאי, בא וראה כמה גדול כבוד הבריות: שור, שהלך ברגליו – חמשה; שׂה, שהרכיבו

על כתיפו – ארבעה.²

הגמרא דנה בעדיפות של גזל ע"פ גניבה, ואז ר' מאיר ורבן יוחנן בן זכאי מביאים שני דרושים בעניין תשלומים על גניבת שור לעומת גניבת שה – מדאורייתא נתון לנו שעל גניבת שור משלם פי חמישה ממחירו ועל גניבת שה משלם פי ארבעה. ר' מאיר תולה את זה במלאכה שהשור היה יכול לעשות לו לא היה נגנב ורבן יוחנן בן זכאי תולה זאת בכך שגנב של שה סוחב אותו ומביך את עצמו ונדרש לשלם פחות משום כבוד הבריות. אם נקשר לסוגיות בשבת ובעירובין, אותם נראה בהמשך, נראה שהמושג מתייחס לכבוד כאל הביטוי ההופכי למבוכה או להלבנת פנים. הקטע הזה שוב מראה לנו מקור תנאי (המופיע גם בתוספתא) שמתייחס לכבוד הבריות על פי הגדרתו המילולית, כאשר אין ממנו סיוג של ממש במטרה להגדיר אותו בפריזמה הלכתית. נראה את אותו הדבר אם נעזר מבט בספרי דברים³:

בוא וראה כמה חס המקום על כבוד הבריות מפני הירא ורך הלבב כשהוא חוזר יאמרו שמא בנה בית שמא נטע כרם שמא ארס אשה וכולם היו צריכים להביא עדותם חוץ מן הירא ורך הלבב שעדין עמו שמע קול הגפת תריסים ונבעת קול צהלת סוסים ומרתת קול ליעוז קרנים ונבהל רואה שימוט סייפים ומים יורדים בין ברכיו.⁴

הספרי מדגים לנו את התפקיד של כבוד הבריות בתקופת המשנה – מושג שמשמעותו היא ההיפך ממבוכה והלבנת פנים, כלומר לשמור על כבוד הבריות משמעו להימנע מהלבנת פני הבריות ולשמור על כבודם. המקורות שראינו זה עתה מציירים לנו תמונה של כבוד הבריות בתפיסתו התנאית, וכעת נעבור להגדיר את המושג בתפיסתו בגמרא המוגדרת בעיקר על פי המשפט: "גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה".

מקורות בגמרא

תא שִׁמְע: גְּדוֹל כְּבוֹד הַבְּרִיּוֹת שְׂדוּחָה [אֵת] לֹא תַעֲשֶׂה שְׁבִתוֹרָה. וְאַמַּאי? לִימָא "אֵין חֲכָמָה וְאֵין תְּבוּנָה וְאֵין עֲצָה לְנֶגְדָה ה'"! תַּרְגָּמָה רַב בַּר שְׁבָא קָמִיה דְּרַב

² בבא קמא ע"ט ב

³ חיבור מתקופת המשנה, מיוחס לרבי עקיבא (אמצע המאה ה-2 לספירה).

⁴ ספרי דברים קצ"ב

כִּהְנָא בְּלֹא ד' לֹא תִסּוּר". אֲחִיכּוּ עֲלֵיהּ, לֹא ד' לֹא תִסּוּר" דְּאוּרִייתָא הִיא?!
אָמַר רַב כְּהֵנָּא: גִּבְרָא רַבָּה אָמַר מִלְתָּא, לֹא תַחֲיִכּוּ עֲלֵיהּ. כָּל מִלֵּי דְרַבְנָן
אִסְמְכִינְהוּ עַל לֹא ד' לֹא תִסּוּר", וּמְשׁוּם כְּבוֹדוֹ שָׁרוּ רַבְנָן.⁵

בסוגייה הזו ככל הנראה⁶ הובא לראשונה הפירוש המאוחר למשפט "גדול כבוד הבריות" לפיו הכוונה היא רק למצוות דרבנן, ולכן זו תהיה סוגיית היסוד שלנו בגמרא בהקשר של כבוד הבריות. בהמשך נראה שכל השימושים בביטוי נעשים על פי הרעיון שמובא כאן: הכוונה ב"לא תעשה" היא ספציפית מצוות "לא תסור" המורה על מצוות דרבנן.

בְּעֵי רַבָּא: מִקְרָא מְגִילָה וּמַת מְצֻנָה הִי מִינֵיהּ עֲדִיף? מִקְרָא מְגִילָה עֲדִיף
מְשׁוּם פְּרָסוּמִי נִיָּסָא, אוּ דְלָמָּא מַת מְצֻנָה עֲדִיף מְשׁוּם כְּבוֹד הַבְּרִיּוֹת? בְּתַר
דְּבִעְיָא הָדָר פְּשֻטָּה: מַת מְצֻנָה עֲדִיף, דְּאָמַר מֶר: גְּדוֹל כְּבוֹד הַבְּרִיּוֹת שְׂדוּחָה אֶת
לֹא תַעֲשֶׂה שְׁבַתוּרָה.⁷

לפי רש"י המשפט הזה מבטא גם את דרשת "פעמים שאתה מתעלם" שמופיעה בבבלי ברכות אחרי הקטע שהבאנו.

הסוגיה מדברת על כבוד המת ועורכת השוואה בין מגילה לבין כבוד המת. רבא שואל: מה קודם – הזמן של קריאת מגילה שהוא דרבנן שדוחה עבודת המקדש או הזמן של קבורת המת? נשאלת השאלה למה רבא מדבר פה על דין דאורייתא של קבורה ומדבר עליו בהקשר של "כבוד הבריות". אנחנו עונים – רבא מפריד בין המצווה עצמה לזמן ולמעמד שלה, שהוא דרבנן וממילא במעמד נמוך יותר. לכן הוא אומר – אפילו שזה מגילה שיש עליה מצווה ברוב עם הדרת מלך ושלכתחילה צריכה מניין, הזמן והמעמד של קבורת המת גוברים משום כבוד הבריות שהוא בעקיפין גם כבוד המת בהקשר לסוגייתנו.

הָהוּא שְׂכָבָא דִּהְוָה בְּדְרוּקְרָת, שָׂרָא רַב נַחֲמָן בֶּר יִצְחָק לְאַפּוֹקִיָּה לְכַרְמִלִית.
אָמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן אַחֻוָּה דְּמֶר בְּרִיָּה דְרַבְנָא לְרַב נַחֲמָן בֶּר יִצְחָק: כְּמָאן, כְּרַבִּי
שְׁמַעוֹן? אִימַר דְּפִטְר רַבִּי שְׁמַעוֹן מַחֲיִיב חֲטָאת, אִיסוּרָא דְרַבְנָן מִיָּהּ אִיכָּא!

⁵ ברכות י"ט ב

⁶ ישנה סוגיה במנחות המביאה את אותו הפירוש בהמשך, גם באגדתא. הסוגייה בברכות ככל הנראה קודמת, משום שרב כהנא ורב בר שבה היו שניהם מהדור החמישי ובסיפור במנחות מדובר על רבינא ורבי בר רב אשי, אמורא מהדור השביעי לאמוראי בבלי.

⁷ מגילה ג' ב

אמר ליה: האלהים, דעיילת ביה את? ואפילו לרבי יהודה שרי, דמי קאמינא לרשות הרבים? לכרמלית קאמינא, גדול כבוד הבריות שדוחה את "לא תעשה" שבתורה.⁸

הגמרא מביאה אגדתה: הייתה גופה ברחוב בעיר דרוקרת שבבבל ורב נחמן התיר להעבירה לכרמלית בשבת. רבי יוחנן שאלו – כאיזה תנא אתה פוסק, שמותר לך להעביר גופה מרשות לרשות? אם אתה פוסק כרבי שמעון, שמקל לעומת ר' יהודה, תזכור שהוא פוטר רק מחיוב חטאת אך עדיין אוסר מדין דרבנן. עונה לו רב נחמן – האם עיינת בכלל במשנה זו? אפילו ר' יהודה, שמחמיר ומחייב בחטאת, היה מתיר במקרה זה – משום שההזזה היא לכרמלית וכרמלית היא סייג שעשו חכמים, וכבוד הבריות יכול לגבור על דברי חכמים. זהו סיפור המדגים כיצד כבוד הבריות שאפשר שוב להחליפו בכבוד המת גובר על איסורי דרבנן כמו כרמלית, ובנוסף רומז לנו שמקור המשפט גדול כבוד הבריות הוא כנראה תנאי או לפחות מקבל יחס דומה למקור תנאי מהגמרא.

אמר ליה אבני לרב יוסף: ירדו עליה גשמים ונטשטשו מהו? אמר ליה: אם היה רישומן ניכר – מותר. בעא מיניה רבה בר רב שילא מרב חסדא: מהו להעלותם אחריו לגג? אמר ליה: גדול כבוד הבריות שדוחה את "לא תעשה" שבתורה.⁹

כאן הגמרא דנה בדין מוקצה בהקשר של התניית אבן לשימוש בשירותים, ושואלת האם מותר לקחת לגג אבן שירד עליה גשם כך שהייעוד שלה פחות ניכר. התשובה – כבוד הבריות דוחה לא תעשה שבתורה (כלומר מוקצה במקרה הזה). בסוגיה לעיל בעירובין נראה שיש קשר מסוים לצרכים-

בעו מיניה מרבה: הוצרך לנקביו מהו? אמר להם: גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה.¹⁰

הסוגיה דנה בדיני יציאה מהתחום. המשנה אומרת: "מי שהוציא אוהו נכרים, או רוח רעה – אין לו אלא ארבע אמות." שואלים את רבה – מה יעשה אדם שצריך להתפנות אם הוא מוגבל לארבע אמות של תנועה? רבה עונה – גדול

⁸ שבת צ"ד ב

⁹ שבת פ"א ב

¹⁰ עירובין מ"א ב

כבוד הבריות, כלומר דין דרבנן ארבע אמות מתבטל בפני כבוד הבריות.
 כעת נעבור לירושלמי, ונביט בסוגייה (כמעט) הגורלית ביותר במהלך:

מהו שְׂטֵמָא אָדָם לְכָבוֹד הָרַבִּים? תַּנִּי הָיוּ שְׁנֵי דְרָכִים מִתְאַיְמוֹת. אַחַת רְחוּקָה וְאַחֶרָה וְאַחַת קְרוֹבָה וְטִמְיָאָה. אִם הָיוּ הָרַבִּים הוֹלְכִין בְּרְחוּקָה הוֹלֵךְ עִמָּהֶן. וְאִם לֹא הוֹלֵךְ בְּקְרוֹבָה מִפְּנֵי כָבוֹד הָרַבִּים. עַד כְּדוֹן בְּטוֹמְאָה שֶׁהוּא מִדְּבָרִיָּהֶן. וְאִפְּלוּ בְּטוֹמְאָה שֶׁהוּא מִדְּבַר תּוֹרָה?! מִן מַה דָּאָמַר רַבִּי זְעִירָא. גְּדוֹל כָּבוֹד הַבְּרִיּוֹת שֶׁדוֹחָה לְמַצָּנָה בְּלֹא תַעֲשֶׂה שְׁעָה אַחַת. הָדָא אָמְרָה וְאִפְּלוּ בְּטוֹמְאָה שֶׁהִיא מִדְּבַר תּוֹרָה.¹¹

זהו המקור היחיד בירושלמי בו מופיע המושג "כבוד הבריות". מביאים משנה שטוענת כי מותר להיטמא לטומאת מת מפני "כבוד הרבים" (מושג שבהחלט נדון בו בהמשך), הגמרא שואלת: המשנה אמורה בטומאה דרבנן, אבל מה בדבר טומאת מת שהיא דאורייתא? וסיום הסוגיה הוא "מִן מַה דָּאָמַר רַבִּי זְעִירָא. גְּדוֹל כָּבוֹד הַבְּרִיּוֹת שֶׁדוֹחָה לְמַצָּנָה בְּלֹא תַעֲשֶׂה שְׁעָה אַחַת. הָדָא אָמְרָה וְאִפְּלוּ בְּטוֹמְאָה שֶׁהִיא מִדְּבַר תּוֹרָה." זהו שינוי פרדיגמה מוחלט מהמקורות הקודמים, כפי שנדגים כעת:

בעיית המקבילה

לסוגייה האחרונה שהבאנו בירושלמי נזיר ישנה סוגייה מקבילה בירושלמי ברכות. חשוב לציין שהסוגייה בברכות היא בהלכה א' של פרק "מי שמתו", בדומה לסוגייה שלנו בבבלי ברכות. ההבדל בין הגרסאות שחשוב למטרת מאמר זה, הוא שבברכות המשפט הוא "גדול כבוד הרבים". האור לישרים בברכות אומר: "'כבוד הבריות' הוא ביטוי בבלי, ו'כבוד הרבים' הוא ביטוי ירושלמי. הגרסה במקבילה היא אשגרה¹², אולי על פי הבבלי. בגיליון כתב יד מינכן לבבלי ברכות יט, ב מובא הקטע הזה מהירושלמי בנזיר, ושם יש 'כבוד הרבים' כמו כאן".¹³ המידע הזה חשוב לנו משתי סיבות – 1. אנחנו צריכים להביט במושג כבוד הרבים ולהבין אם משמעותו דומה או שונה לכבוד הבריות בבבלי, ו-2. זה אולי אומר שהסוגייה בנזיר מועתקת מברכות ועברה עריכה ע"פ הבבלי, מה

¹¹ תלמוד ירושלמי נזיר ז'

¹² אשגרה = שיבוש, שינוי גרסה.

¹³ אור לישרים, תלמוד ירושלמי ברכות ג'א'.

שאומר שההבנה שלנו את המידע בסוגייה משתנה לחלוטין (בהמשך נפרט למה זה).

כבוד הרבים

חוץ מהסוגיות בברכות ובנזיר, הביטוי כבוד הרבים מופיע עוד פעמיים בירושלמי.

במסכת מגילה:

זֶה שֶׁהוּא עוֹמֵד לְקִרְוֹת בְּתוֹרָה מִפְּנֵי מָה הוּא עוֹמֵד. מִפְּנֵי כְבוֹדָה אוּ מִפְּנֵי כְבוֹד הָרַבִּים. אֵין תִּימָר. מִפְּנֵי כְבוֹדָה. אֶפִּילוּ בִּינוּ לְבִינָה. אֵין תִּימָר. מִפְּנֵי כְבוֹד הָרַבִּים. אֶפִּילוּ בִּינוּ לְבִין עֲצָמוֹ. מִפְּנֵי כְבוֹדָה הוּא עוֹמֵד. אִם אוֹמֵר אֶת כֵּן אִף הוּא מִתְעַצֵּל וְאִינוּ קוֹרָא.¹⁴

ובמסכת כלאים:

הָרִי שֶׁהָיָה מֵהַלֵּךְ בְּשׁוּק וְנִמְצָא לְבוּשׁ כְּלָאִים תִּרְיִן אֲמוּרָאִין חַד אָמַר אֲסוּר וְחִרְנָה אָמַר מוּתָר מָאן דְּאָמַר אֲסוּר דְּבַר תּוֹרָה מָאן דְּאָמַר מוּתָר כֶּהֱיָא דְאָמַר רַבִּי זְעִירָא גְדוֹל כְּבוֹד הָרַבִּים שֶׁהוּא דוּחָה אֶת הַמִּצְוָה בְּלֹא תַעֲשֶׂה שְׁעָה אַחַת.¹⁵

שתי הסוגיות האלו נותנות לנו הבנה של המושג "כבוד הרבים" שלא משיקה במאה אחוז לכבוד הבריות. הסוגיה במגילה מפרשת עמידה מול הקהל בעלייה לתורה כמשהו שיכול להיות משום כבוד הרבים, שזה פירוש שמדבר דווקא על הכבוד של הפרט כלפי הקהל, והסוגיה בכלאים מפרשת את חשיבות המושג כגבוהה בהרבה – בהשוואה לבבלי במנחות, שגם דן בענייני לבוש והופך את ההוצאה מרשות לרשות לדין דרבנן, הסוגיה פה אומרת בפשטות: אדם הלבוש בשעטנז לא מחויב לפשוט את בגדיו, למרות שלבוש שעטנז הוא איסור דאורייתא, מסיבה אחת פשוטה: "גדול כבוד הרבים שֶׁהוּא דוּחָה אֶת הַמִּצְוָה בְּלֹא תַעֲשֶׂה שְׁעָה אַחַת". כלומר- האדם רשאי להגיע לביתו או למרחב פרטי, ורק אז לפשוט את בגדיו.

כעת רצוי שנתייחס לפיל שבחדר: העובדה שהירושלמי הוא המקור הראשון

¹⁴ מגילה ד' א'

¹⁵ כלאים ט' א'

שלנו בו האמירה העלומה הזו מובאת בשם מישהו – ר' זעירא, הלא הוא ר' זירא. ר' זירא הוא אמורא ארצישראלי מדור שלישי שמופיע הרבה מאוד בתלמוד הבבלי, אך משום מה השם שלו לא מופיע בהקשר למשפט הזה. נציין כרגע שלפי זה "גדול כבוד הבריות" הוא כנראה לכל המאוחר מהדור השלישי לתקופת האמוראים, ושמפאת העובדה שרק בירושלמי הוא מובא בשם ר' זירא, יש סיכוי שהוא גם קדום יותר – במיוחד אם ניקח בחשבון את העובדה שאנחנו יודעים שכבוד הבריות קיים במשנה, ובנוסף את היחס ל"גדול כבוד הבריות" בבבלי: בסוגייה בברכות הוא מובא ב"תא שמע", ובשאר ההופעות שלו הוא מובא או ב"אמר מר" או ללא ציטוט. נראה שהגמרא לא יודעת לשים את האצבע על מקור האמרה, אבל יודעת שהיא קדומה ולכן מרגישה צורך לתרגם אותה ולא לבטלה.

המקבילה ומקומה המקורי

אני רוצה לטעון שהסוגייה בנזיר מועתקת מברכות. בפשטות אפשר לראות שהעובדה שבנזיר יש גם את הביטוי כבוד הרבים וגם את כבוד הבריות היא בעייתית, אבל זו לא הוכחה. ובכל זאת, אפשר להוכיח זאת בדרכים אחרות:

ו. **הקשר הסוגיות** – הסוגייה בברכות היא במקור בקשר למשנת "מי שמתו מוטל לפניו", ולאט לאט מגיעה לנושא של טומאת מת. לעומת זאת הסוגייה בנזיר מתחילה במשנה שדנה בטומאת מת לנזיר ולכהאי גוונא¹⁶, מה שיכול להעיד שהמעתיקים נזכרו שבברכות דנו בעניין דומה והעתיקו אותה לנזיר עם שינויים שיתאימו אותה למקרה.¹⁷ הסברא הזו מתחזקת כשמסתכלים על המבנה – בשתי הגרסאות הסוגייה היא במבנה קבוע:

"מהו שיטמא ל___?" ← "תני: ___" ← [הגמרא דנה במקור]

בסוגיה בברכות, כל השאלות על טומאת מת קשורות לכוהנים, מהסיבה

¹⁶ משנה מסכת נזיר ז, א: "כֹּהֵן גָּדוֹל וְנָזִיר אֵינָן מִיִּטְמְאִין בְּקִרְבֵּיהֶן".

¹⁷ צריך להגיד – יש סיכוי שזה בגלל ההשקה בין הסוגיות בבבלי. בנזיר מ"ח (הסוגייה תחת אותה המשנה בגמרא) מובא מקור תנאי שמשותף לסוגיות בבבלי של ברכות ושל מגילה שהבאנו – "ולאחותו" מה תלמוד לומר?..." זה יכול להעיד על קשר מסוים בין הסוגיות, אבל לא בכך עסקינן.

הפשוטה שטומאת מת היא חטא מדאורייתא רק לכוהנים. לעומת זאת, חלק מהסוגיות בנזיר מובאות בלי הקשר לכוהנים ומדברות על כלל ישראל.¹⁸ המבנה בברכות הרבה יותר ברור – במקום "מהו שייטמא X", יש לנו "כהן מהו שייטמא" או "מהו שייטמא כהן", ובנוסף הקשר בין המבנה לתוכן יותר גיוני.

ז. **הקשר כללי** – ישנן מספר אנקדוטות בסוגיה שמובילות אותנו חזרה לנושאי אבלוכבוד המת, שבנזיר הן חסרות כל פשר. דוגמא טובה היא המשנה שמובאת לאחר האגדתא שמופיעה בצמוד לסוגייתנו – "תני הכתפיים¹⁹ אֲסוּרִים בְּנִעִילַת הַסֵּנְדֵל שָׁמָּה יִפְסַק סֵנְדְּלוֹ שְׁלֹאֲחֵד מֵהֶן וְנִמְצָא מִתְעַבֵּב מִן הַמְצוֹת." אין כאן קשר כלל למשנה בנזיר – זה מצביע על האורגניות של הסוגיה כשמסתכלים עליה בהקשר של "מי שמתו", בניגוד לסוגיות בנזיר שאמורות להתמקד בטומאת כהן.

עכשיו כשהוכחנו שהסוגיה בברכות הגיעה קודם, נשאל: למה השינויים? למה ההבדלים בנוסח? רוב הסוגיה מועתקת מילה במילה, אבל ישנם שינויי גרסאות שלא נראים מקריים בכלל, במיוחד מה שצוין בסעיף ב' – שבמקרים מסויימים "כהן" מוחלף ב"אדם" או נמחק לגמרי. למה שהמעתיקים ישנו את המינוח כך? בואו נביט בכמה מהמקומות ששונו בנזיר:

מהו שְׁיִטְמָא לְכָבוֹד רַבּוֹ.

מהו שְׁיִטְמָא אֶדָם לְתַלְמוּד תּוֹרָה.

מהו שְׁיִטְמָא לְכָבוֹד אָבִיו וְאִמּוֹ.

מהו שְׁיִטְמָא אֶדָם לְכָבוֹד הָרַבִּים (החולייה האחרונה במבנה).

לגבי המחיקות אי אפשר להגיד בצורה ברורה האם זה בכוונת מכוון ולא השמטה/קיצור, אך לגבי 2 המקרים בהם נאמר "אדם" – תלמוד תורה וכבוד הרבים – אני רוצה להוכיח שהם נוגעים במהות של ההבדל בין גישות הבבלי והירושלמי לנושא הזה. קודם כל, הסיפור שמובא בברכות בהקשר של כבוד

¹⁸ לדוגמא – בסוגיה שהבאנו בנזיר נאמר כך: " מהו שְׁיִטְמָא אֶדָם לְתַלְמוּד תּוֹרָה?". במקבילה באותו המקום נכתב כך: " מהו שְׁיִטְמָא לְהָן לְכָבוֹד תּוֹרָה". זו דוגמא טובה גם לכך שההקשר של הסוגיה בברכות הרבה יותר ברור; השאלה "מהו שייטמא אדם" היא בפני עצמה מוזרה. אסביר גם למה היא נערכה בצורה הזו.

¹⁹ סבלים הסוחבים את מיטת המת בדרך הלוויה.

הרבים משיק בין הירושלמי לבבלי, עם הבדל מהותי בנוסח: בירושלמי הוא מופיע כך-

תני הוּי שֵׁם שְׁתֵּי דְרָכִים מִתְאַיְמֹת אַחַת רְחוּקָה וְטְהוּרָה וְאַחַת קְרוּבָה וְטִמְאָה. אִם הָיוּ הָרַבִּים הוֹלְכִין בְּרְחוּקָה הוֹלְךְ בְּרְחוּקָה אִם לֹא הוֹלְךְ בְּקְרוּבָה מִפְּנֵי כְבוֹד תְּרַבִּים.

ובבבלי כך:

מִתִּיבִי: קָבְרוּ אֶת הַמֵּת וְחִזְרוּ, וְלִפְנֵיהֶם שְׁתֵּי דְרָכִים, אַחַת טְהוּרָה וְאַחַת טִמְאָה, בָּא בְטְהוּרָה — בָּאִין עִמּוֹ בְטְהוּרָה, בָּא בְטִמְאָה — בָּאִין עִמּוֹ בְטִמְאָה מִשּׁוּם כְּבוֹדוֹ.

לאף אחד מהסיפורים הללו אין מקור במשנה, ונראה שהסיפור בבבלי הגיע כתוצאה משילוב בין הירושלמי למשנה אחרת בברכות.²⁰ ההבדל הזה מדגים קודם כל את הטרנספורמציה שעבר המושג בין הירושלמי לבבלי ברמה המילולית ממש – מקולקטיבי לאינדיבידואלי; מהיחיד שמכבד את הרבים, לרבים שמכבדים את ה"ברייה", כפי שראינו בירושלמי במגילה (מה שגם מסביר בצורה אלגנטית למדי למה הוא איבד מסמכותו). האור לישרים אומר:

בירושלמי אמרו, שכבוד הרבים דוחה לזמן קצר מצוות 'לא תעשה' שבתורה, ולכן כבוד הרבים דוחה אפילו טומאה שהיא מן התורה. ואילו בבבלי אמרו, שכבוד הבריות (כבודו של אדם) דוחה מצוות 'לא תעשה' (איסורים) שהם מדבריהם, ולכן כבוד הבריות דוחה רק טומאה שהיא מדבריהם. הירושלמי דן בכבודם של הרבים, ואילו הבבלי דן בכבודו של היחיד.²¹

דבר שני (ויותר חשוב), ידוע לנו שבהרבה מקרים תועדו הגהות או עריכות בירושלמי שנעשו על פי הבבלי, כפי שקרה בהחלפה בין כבוד הרבים וכבוד הבריות. אני רוצה לטעון – הגישה הכללית בבבלי למושג כבוד הבריות נראית פה בבידור; השאלות בברכות הן "מהו שייטמא כהן לכבוד תורה" ו"מהו שייטמא

²⁰ משנה ברכות פרק ג' משנה ב': "קָבְרוּ אֶת הַמֵּת וְחִזְרוּ, אִם יָכוֹלִין לְהִתְחִיל וְלִגְמֹר עַד שֶׁלֹּא יִגְיעוּ לְשׁוּרָה, יִתְחִילוּ. וְאִם לֹא, לֹא יִתְחִילוּ".

אני לא מתיימר לדעת שזה בדיוק מה שקרה, אבל אם קיבלנו כהנחת בסיס את זה שהמקורות מקבילים זה לזה כפי שהאור לישרים (להלן) אומר ואת זה שהמושג כבוד הרבים הוגדר אמפירית לפני כבוד הבריות, זה מאוד סביר.

²¹ אור לישרים, ירושלמי ברכות ג:א'.

כהן לכבוד הרבים". על פי הגישה של הבבלי, אין אופציה לשאול שאלות כאלו. לכהן אסור להיטמא למת מדאורייתא, ושום כבוד²² לא יכול לגבור על דין זה. השאלה האם טומאה נחשבת חטא לישראל נידונה בגמרא והמסקנה היא שלא, אבל גם בעולם שבו היא כן – היא הייתה דרבנן לחלוטין, ואני מאמין שזו הסיבה לשינוי הזה. בניית הנראטיב של הגמרא, על פיו כבוד הבריות לא דוחה דאורייתא, מאוימת ע"י הסוגייה הזו ולכן העתיקו אותה עם השינויים הללו.

המסקנה מכל זה היא: הגמרא נזהרת מהמשפט "גדול כבוד הבריות". היא לא מבינה את המשמעות המלאה של כבוד הבריות, אבל ממה שמובן לה מדובר במושג אמורפי שכל ניסיון להגדיר אותו במדויק או להצמיד אותו לעיקרון אחר ייכשל, והיא בהחלט לא רוצה לייחס לו כוח על דיני דאורייתא. לכן היה צורך להחליש אותו למצב שבו הוא גובר רק על דרבנן. לגמרא פשוט לא היה המשפט המלא; לו היה לה אותו, המושג כבוד הבריות היה כנראה מקבל סטטוס שונה לגמרי. על כל פנים, נתון לנו שהמצב הוא כך: בכל מצב שבו הגמרא רוצה לבטל את כבוד הבריות, היא צריכה שהצד הנגדי בסוגייה יהיה דאורייתא.²³ כלומר, לא יהיה זה טיפשי להניח שהגמרא מייחסת לכבוד הבריות כוח לגבור ממש על כל דיני דרבנן, כאשר היא רלוונטית. למה ניתן למושג הזה כל כך הרבה כוח מלכתחילה? בעיניי, נראה מכל השימושים שלו שזהו מושג יסודי בהלכה. בסופו של דבר, התפקיד של הגמרא הוא למסד את ההלכה ולוודא שיהיו לה רגליים איתנות עליהן תוכל לעמוד, לבל יבואו בני אדם ויסלפו דברי אלוקים חיים על פי גחמותיהם האישיות משום שניתן להם החופש לפרש הכל כאוות נפשם. אבל מתחת לכל ההגדרות החזקות שהגמרא נותנת, עומדים עקרונות-המושג כבוד הבריות נותן לנו הצצה אל תוך המנגנון: אם יש מקרה שבו נראה שהתורה פוגעת בכבודם האישי של בני אדם ללא סיבה מוצדקת-הגמרא יודעת שזה לא באמת כך, ושגם אם התשובות עלומות, עלינו להניח שאסור לפסוק שאדם יתחייב להשפיל או לבזות את עצמו או אחרים, בבחינת "כל נתיבותיה שלום".

²² בסוגייה שהבאנו בירושלמי מגילה ישנה דוגמא לקורלציה בין כבוד התורה לכבוד הבריות. נראה עוד הוכחות לקשר זה בהמשך.

²³ בסוגייה במנחות, למשל. וסוג-של באגדתא בקידושין.

זאב גימפל כבוד ציבור

כבוד הציבור הוא מושג מאוד תמוה שלא ברור מה הוא אומר בדיוק. הוא מופיע רק 6 פעמים בכל התלמוד הבבלי ואינו מופיע במשנה, תוספתא וירושלמי, ובמדרשים. במאמר זה נעבור על כל אחת מהסוגיות בו מושג זה מופיע ונסה להבין מה בדיוק המשמעות שלו ומה משותף בין הסוגיות המשתמשות בו.

1. יומא ע' ע"א:

בגמרא שואלים מדוע כהן גדול ביום הכיפורים אומר בעל פה את הפרשייה "ובעשור" שבחומש במדבר¹, במקום פשוט לגלול את ספר התורה לפרשייה השנייה ולהמשיך בקריאה? הגמרא עונה שלא עושים כן מפני "כבוד ציבור"². כלומר "שכבוד ציבור" דוחה את האיסור לקרוא בעל פה³. כדי להבין את הבעייתיות בגלילת ספר תורה בציבור, אציע שתי אפשרויות⁴, לפרש את המושג "כבוד ציבור" על פי סוגיא זו:

¹ במדבר כט, פס' ז-יא. תיאור של קורבנות נוספים שנקרבים ביום כיפור (בנוסף למה שנכתב בויקרא טז).

² כן יש להעיר בסוגיה מקבילה לסוגיא זו שנמצאת בסוטה (מ"א, ע"א), רק מופיע שאסור לגלול ספר תורה בציבור, ללא ציון הטעם של "כבוד ציבור" או כל טעם אחר לאיסור. (שאר ההבדלים בין הסוגיות הם מאד מינוריים שלא נראה שיוצרים נפקא מינה בין הסוגיות).

³ המקור לכך מופיע בגיטין ס, ע"ב: מביאים שם דרשה של פסוק בשם רבי יהודה בר נחמני המתורגמן של רבי שמעון בן לקיש: בשמות (לד, כז) יש פסוק שבחלקו הראשון כתוב "ויאמר ה' אל משה כתב לך את הדברים האלה" - משמע שמשם נצטווה לכתוב את התורה, אך במשך הפס' כתוב "כי על פי הדברים האלה" - ומשמע מזה שהתורה לא נכתבה אלא נמסרה בעל פה. אלא שכך אמר הקב"ה למשה: דברים שבכתב אין אתה רשאי לאומרן בעל פה, ודברים שבעל פה אין אתה רשאי לכותבן בכתב. וככה מסתדרים שני חלקי הפס'. ומדרשה זו למדו שהאיסור לומר פסוקים בעל פה (למשל בקריאת התורה) הוא מהתורה.

⁴ שלא בהכרח חולקות אחת על השנייה, אלא קיימות במקביל.

ח. מכיוון שזה מטריח את הציבור לחכות בשקט⁵ עד שיסיימו לגלול את הספר.

ט. מכיוון שזה מאריך את התפילה ללא צורך, וטרחה זו גורמת לעיכוב של כל אחד מן הציבור ללכת לעסוק בצרכיו.

מסוגיה זו נשמע לדעתי שכבוד ציבור מתפרש בתור חובה למען הציבור שעליהם להימנע מהטרחה מיותרת של הנוכחים.

2. סוטה ל"ט ע"ב:

בזמן הגמרא היו קהילות בהן שמרו את ספר התורה במקום בטוח מחוץ לבית כנסת, ולהביאו לבית כנסת רק לצורך הקריאה. באותה שעה, היו פורסים סדינים נאים על הבימה, ומניחים את ספר התורה על סדינים אלו. בסוגיה הזו הגמרא מביאה שתי אמרות של רבי תנחום בשם רבי יהושע בן לוי:

א. אין הציבור ראשי לצאת עד שינטל ספר התורה (ויש גורסים- ויניח במקומו). (לאחר מכן הגמרא מביאה דעה נוספת של שמואל: הציבור אינו ראשי לצאת עד שיצא ספר התורה מבית הכנסת).⁶

ב. אין ראשים להפשיט את התיבה בציבור מפני כבוד ציבור. כלומר שקודם צריך לקחת את ספר התורה, כדי שלציבור יהיה מותר לעזוב את בית הכנסת⁷ (מכיוון שאסור לצאת לפני, לפי האימרה הקודמת). ורק לאחר מכן אפשר להוריד את הסדינים מהבימה. גם בסוגיה זו כבוד הציבור נשמע שמתפרש בתור הטרחת הציבור, מכיוון שהבעיה המשתמעת היא עיכוב של הציבור. כלומר שיש חובה על הציבור שסדר הפעולות יצטרך להעישות בסדר מסוים על מנת שלא לעכב את הנוכחים.

⁵ בסוטה ל"ט, ע"א מביאים אמרה של רבא בר רב הונא: כיון שנפתח ספר תורה, אסור לדבר אפילו בדבר הלכה. משמע מרגע תחילת הקריאה בתורה, הציבור אסור בדיבור ואפילו של לימוד תורה.

⁶ אפשר להציע כמה הצעות מדוע רבי יהושע בן לוי ושמואל אינם חולקים. אך זה נושא למאמר נפרד.

⁷ תלוי בשיטות שמובאות באימרה הקודמת לגבי מתי לציבור יהיה מותר לעזוב.

3. סוטה מ' ע"א:

רבן יוחנן בן זכאי תיקן שהכהנים שעולים לדוכן לברכת כהנים יעלו יחפים.⁸ הגמרא שואלת האם לא הטעם לתקנה זו הוא משום כבוד הציבור? משמע שכהן שלא יכול להוריד נעלים, אסור לו לעלות לדוכן, ונמצא מזה שמבטל מצוות עשה מהתורה⁹ משום כבוד הציבור!

הגמרא דוחה ואומרת בשם רב אשי שהטעם לכך שכהנים עולים יחפים לדוכן היא שמה תיקרע לכהן הרצועה בסנדל, וכדי לתקן אותה הכהן ירד מהבימה, והקהל שלא יבין למה הוא יורד מהדוכן, יחשוב שהוא ירד מהדוכן מפני שהוא פסול לכהונה¹⁰ (למשל שהוא בן גרושה או בן חלוצה).

צריך לשאול:¹¹ מה הפירוש ל"כבוד הציבור" שאותו הגמרא דוחה? לא נראה שבאמת אפשר לדעת מה הגמרא התכוונה בכבוד הציבור, רק שכבוד ציבור ≠ חשד כלשהו.

⁸ אפשר גם להציע שכמו ששאר התקנות של רבן יוחנן בן זכאי שהם זכר למקדש (למשל בלולב, ובשופר), כך גם סיבת התקנה היא זכר לזה שהכהנים שברכו ברכת כהנים במקדש בירכו יחפים כמו שאר העבודות במקדש.

⁹ בסוטה ל"ח, ע"ב מביאים אמרה בשם רבי יהושע בן לוי: כיון שהתורה שילשה את הציור של הכהנים לברך את ישראל, [שכתוב בפרשיית ברכת כהנים (במדבר, ו', כב-כז) "כה תברכו" (כג), "אמור להם" (כג), "ושמו את שמך" (כז)], משמע שכהן שנמנע מלעלות לדוכן עבר על 3 מצוות עשה שונות. לאחר מכן הגמרא מוסיפה אמרה בשם רב: שלא רק כהן שלא עולה לברך מבטל מצוות עשה. בנוסף גם צריך לחשוש שמא באמת אותו כהן פסול לכהונה וזה למה הוא לא עולה לברך.

¹⁰ כהנים אלה פסולים מלעלות לברך ברכת כהנים. ובעצם מאבדים את מעמדם בתור כהנים (למשל לעניין יוחסים או שאסורים בתרומה).

¹¹ שאלה נוספת שעולה מן הסוגיא, מדוע רב אשי לא ביאר שטעם התקנה היא מעצם העובדה שכהן יתבטל מברכת כהנים כשירד מהדוכן על מנת לקשור את סנדלו, ונמצא שעובר על מצוות עשה (ראה הערה 5). שהרי דבר זה בוודאי יותר חמור מאשר מהחשש שיגידו עליו שהוא פסול לכהונה. אפשר להציע שרב אשי קיבל את דבריו של רב (שכהן שנמנע מלעלות לדוכן חוששים שהוא פסול לכהונה- ראה הערה 5). אם הכהן מבטל מצוות עשה, זה בעיה שלו, אבל בגלל שיוצא השלכות על הציבור ממעשה זה (שלא התייחסו אליו כמו שצריך לכבד כהן, כי חוששים שהוא פסול) ולכן זה חמור יותר.

4. גיטין ס' ע"א:

בני הגליל שואלים את רבי חלבו האם מותר לקרוא בחומשים (מגילה שכתובה בכל דיני ספר תורה, אך כל חומש בנפרד)¹² במקום בספר תורה? לרבי חלבו לא הייתה תשובה. לאחר מכן הלך ושאל את רבי יצחק נפחא, וגם לו לא הייתה תשובה. אחרי כן שאל בבית המדרש את השאלה, והם ענו לו שאסור, מדברי רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יוחנן¹³: ספר תורה שלא שלם, אסור לקרוא בו. הגמרא דוחה את התשובה ואומרת שאפשר לתרץ שחומשים הם לא חסרים מעניינם (שהרי בכל אחד מהם יש בו חומש שלם), לעומת זאת האמירה בשם רבי יוחנן מדברת על ספר תורה שהוא חסר בענינו (כלומר שיש שם חומש שאינו שלם, ולכן הספר הזה נחשב פסול).¹⁴ הגמרא פוסקת ואומרת בשם רבה ורב יוסף שאמרו שניהם: שאין קוראים בחומשים בבית כנסת משום כבוד ציבור. מסוגיא זו גם לא כל כך ברור למה הם מתכוונים שטעם האיסור לקרוא בחומשים הוא משום כבוד הציבור. לדעתי (על פי איך שפירשתי בסוגיות הקודמות) כאן המושג "כבוד הציבור" נראה כחובה על הציבור, שהציבור צריך לדאוג לספר תורה כשר כדי לקרוא ממנו (ובכדי לצאת ידי חובה).¹⁵

¹² רש"י על הסוגיה.

¹³ יש גורסים שאימרה זו היא בשם רב שמואל בר נחמני בשם רני יונתן.

¹⁴ אפשר לפרש שהתשובה הזאת נועדה להסביר למה האמוראים בסיפור לא ידעו את התשובה לשאלה ולא כדחיה הלכתית.

¹⁵ חשוב לציין שבהמשך הגמרא (גיטין, ס', ע"א) אביי שואל האם אפשר לכתוב חלק מן התורה בשביל קטן להתלמד בה. ורבה עונה לא שאסור לכתוב, שהרי אסור לכתוב חלק מן התורה בלי כל השאר. כלומר שרבה פסק שספר תורה שלא שלם אסור לכתוב אותו בכלל, בוודאי גם לקרוא בו לא יוציא ידי חובה (שצריך לקרוא מספר תורה כשר). מכאן יוצא שרבה לא חלק על רבי יוחנן שאמר שהטעם הוא משום כבוד ציבור ולא משום שזה ספר תורה חסר. (אפילו למי שסובר שהתורה ניתנה בחלקים, שברגע שהתורה חוברה לספר אחד, היא נחשבת כספר אחד. שהרי כתוב "לקח את ספר התורה הזאת" (דברים, לא, כו) משמע שלאחר שמשה חיבר את כל החלקים של התורה, זה נחשב כספר אחד שלם ולא כמה מגילות מחוברות).

5. מגילה כ"ד ע"ב:

במשנה (בדף כ"ד ע"א) כתוב שפוחח¹⁶ לא יקרא בתורה. עולא בר רב שואל את אביו לג' האם קטן פוחח יכול לקרוא בתורה? אביו עונה: שהיה לו לשאול גם על קטן ערום את אותה השאלה. אביו ממשיך ואומר: כשם שקטן ערום אסור לקרוא בתורה משום כבוד ציבור, כך גם קטן פוחח אסור משום כבוד ציבור. שורש שאלתו של עולא בר רב הוא: מהו הטעם של הוראת המשנה שפוחח לא יקרא בתורה? האם הטעם הוא משום אזהרת התורה "ולא יראה בך ערוות דבר" (דברים כג, טו)¹⁷. שאם כן נמצא שדין המשנה שייך רק באדם גדול, שהרי קטן אינו מופקר באיסורי תורה. או שטעם המשנה הוא משהו אחר, כך שאין חילוק בין קטן לגדול (שהרי המשנה לא חילקה ביניהם). אביו עונה לו: לפי הבנתך קטן ערום יכול לקרוא בתורה שהרי הוא לא מוזהר על האיסור זה. וכמו שקטן ערום יהיה פסול לקריאה משום כבוד ציבור, כך גם קטן פוחח יהיה פסול משום כבוד ציבור. אפשרות נוספת לשורש השאלה של עולא בר רב: האם קטן מוזהר על "כבוד ציבור" בכלל? (ואם לא, אז יוכל לקרוא אפילו כשהוא פוחח) ואביו עונה לו שאז גם קטן ערום יכול לקרוא בתורה, שהרי גם אינו מוזהר על "כבוד ציבור". אביו ממשיך ואומר שכשם שקטן ערום לא יוכל לקרוא משום כבוד ציבור, כך גם קטן פוחח לא יכול לקרוא בתורה משום כבוד ציבור.

הסברא של אביו טיפה מוזהר, שהרי ביחיד עדיין אסור לאדם להגיד דברי תורה מתי שהוא ערום (משום האיסור "ערוות דבר"), כך שהציבור לא באמת פקטור פה. אם ביחיד זה אסור בגלל דין תורה, אז יוצא שלא משנה אם זה בציבור או לא, אזלהסביר שהטעם לדין בתורה הוא משום כבוד ציבור קצת מוזר. לכן לדעתי, כשאביו אומר שהטעם שעירום שלא יקרא בתורה הוא משום כבוד ציבור, לא הכוונה שכבוד הציבור הוא טעם האיסור מהתורה. אלא שיש חובה על הציבור לדאוג שהקורא בתורה יתלבש כראוי לכבוד התורה והמעמד שלה. לכן אביו בעצם מחדש שאם אדם/ או קטן (שהרי המשנה לא חילקה ביניהם) עולה ערום לתורה, זה לא רק בעיה שלו (משום ערוות דבר), אלא זו בעיה של כל הציבור, שזו אחריות שלו למנוע מדבר כזה לקרות מלכתחילה.

¹⁶ על פי מסכת סופרים (יד, טו), פוחח זה מי שנראים כרעיו או בגדיו פרומין, או מי שראשו מגולה.

¹⁷ מפסוק זה למדו חז"ל שאסור לומר דברי תורה כנגד הערוה (ברכות, כ"ה, ע"ב).

6. מגילה כ"ג ע"א:

הגמרא מציינת ברייתא (בלי שום הקשר שנראה לעין עם סוגיא לפני או אחרי). שבה כתוב שקטן ואישה יכולים להשלים לשבע עולים לתורה בשבתות. הברייתא מוסיפה שחכמים אמרו שלמרות שהיא יכולה לעלות היא אינה יכולה לקרוא בתורה מפני כבוד ציבור. לדעתי, מכיוון שטעם זה קיים לגבי אישה בקריאת התורה ספציפית (ולא למשל בקריאת מגילה, שלא מופיע טעם שנשים לא יוכלו לקרוא) לכן הטעם של חכמים צריך להיות משהו ספציפי למקרה זה. אפשר להציע שזה משום שאישה לא מחויבת בכלל בקריאת התורה¹⁸, ולכן לא תוכל להוציא ידי חובה את הציבור בקריאת התורה, שהרי מי שלא מחויב בדבר, לא יכול להוציא ידי חובה את מי שכן מחויב. לעומת זאת קטן, למרות שהוא מתחת לגיל בר מצווה, הוא יהיה מחויב מדין חינוך, ולכן כן יוכל להוציא ידי חובה¹⁹. על טעם זה צריך להקשות: מדוע אישה כן יכולה לעלות? הרי היא לא מחויבת בברכות התורה, ולכן לא תוציא את הציבור ידי חובה. לקושיא זו נביא שני תירוצים אפשריים:

א. ברכות התורה שבקריאה לא ניתקנו כברכה על המצוות, אלא לכבוד התורה, ולכן גם מי שלא מחויב במצוות עדיין יוכל לברך (כלומר גם בימינו נשים יוכלו לעלות לתורה, אך לא לקרוא).

ב. בתקופת המשנה (על פי המשנה בדף כ"א, ע"א: "הפותח והחותם מברך לפניו ולאחריה") רק העולה הראשון (הפותח) מברך את הברכה שלפני הקריאה²⁰, ורק העולה האחרון (החותם) מברך את הברכה שלאחר הקריאה²¹. הגמרא אומרת שבתקופתם חכמים תיקנו²² שכל אחד מהעולים

¹⁸ שכן אינה מצווה על תלמוד תורה (קידושין, כ"ט, ע"ב).

¹⁹ שהוא חייב מדברי חכמים במצווה שחכמים תיקנו, (שקריאת התורה זו תקנת חכמים).

²⁰ "ברוך אתה ה'... אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה ה' נותן התורה".

²¹ "ברוך אתה ה'... אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה ה' נותן התורה".

²² חכמים תיקנו זאת משום הנכנסים באמצע קריאת התורה (שעלולים לחשוב שלא מברכים לפני הקריאה). ומשום היוצאים באמצע קריאת התורה (שעלולים לחשוב שלא מברכים אחרי הקריאה). אפשרות אחרת לטעם התקנה, זה שמא יעלו לתורה את אחד מן הנכנסים או היוצאים שלא שמעו את 2 הברכות ועלולים לבוא לידי הטעות שלא מברכים גם בתחילת

יברך גם את הברכה שלפני הקריאה, וגם את הברכה שלאחר הקריאה. כך שההיתר לנשים לעלות לתורה נאמר בתקופה לפני שכל העולים היו מברכים. כך שאין את הבעיה שאישה תברך למרות שהיא לא מחויבת, ובשל כך לא יכולה להוציא ידי חובה, מכיוון שהייתה עולה בלי לברך. (כלומר בימנו נשים לא יוכלו לעלות לתורה, כי הן לא יכולות לברך, שהרי זו ברכה לבטלה).

לדעתי, (בדומה לסוגיא במגילה, כ"ד, ע"ג) כבוד הציבור מתפרש כאן כחובת ציבור לדאוג לבעל קורה שיכול להוציא ידי חובה את הקהל. במקרה הזה, הקהל לא מקיים את חובתו אם מעלה אישה לתורה, משום שאינה מוציאה ידי חובה.

לסיכום:

המושג "כבוד הציבור" הוא מעורפל ולא ברור מה ההגדרה שלו, מכיוון שבחלק מהסוגיות נשמע שפירושו הוא אחד, ובחלק נשמע שפירושו אחר.

אפשר לפרש שהמכנה המשותף בין הטעמים לתקנות אלו בעצם נוגעות לכבוד ה' (למשל אל תטריח את הציבור לחכות בקריאת התורה, כי אז הוא פשוט יצא, ובכך נפגע כבוד ה')²³, וחכמים שינו את הטעם על מנת שהציבור יקפיד על תקנות אלה יותר.

אולם לדעתי, קורה כאן מהלך נוסף: כאשר חכמים נותנים את הטעם "כבוד ציבור" מהסוגיות, נראה שהמכנה המשותף ביניהם הוא לא בהכרח פירוש המושג, אלא על מי חל האיסור. כבוד ציבור מתפרש מהסוגיות בתור חובה על הציבור למנוע מדברים מסוימים להתרחש מסיבות שונות. ולכן בכל אחת מהסוגיות הסיבה שהגמרא מציינת שהטעם הוא משום/מפני כבוד ציבור ולא מפני טעם אחר כלשהו, היא מפני שהגמרא אומרת: הבעייתיות בכל אחד מהמקרים שבסוגיות היא לא על האדם הפרטי, אלא זו בעייתיות של כל הציבור. לכן הגמרא מציינת טעם שנשמע אחר ושונה ליחיד ולציבור, אבל בסופו של דבר כולל בתוכו את הטעם המקורי למקרה.

הקריאה וגם בסוף.

²³ לכן ציבור אינו יכול "למחול על כבודו" כי אז נפגע כבוד שמיים. (סיבה נוספת לכך שציבור לא יוכל למחול על כבודו, שאם כן יעשו ישראל אגודות אגודות, שציבור זה ימחול וציבור זה לא ימחול. ומה הועיל בעצם התקנה).

יובל ברק

פירות מפוזרים: כמה, ולמה זה לא עובד?

עיון בסוגית קב בארבע אמות

המשנה הראשונה בפרק השני של מסכת בבא מציעא עוסקת בנושא של סוגי המציאות השייכות למוצאן, והסוגייה הראשונה בפרק² מתמקדת באב הטיפוס הראשון שהמשנה מעלה – פירות מפוזרים. המהלך של הסוגייה לכאורה פשוט – היא פותחת בתהייה מהו השיעור של פירות מפוזרים שממנו והלאה הם יהיו של מוצאם, ועל כך עונה רבי יצחק – קב בארבע אמות. מכאן הסוגייה ממשיכה בשקלא וטריא עם אותו שיעור, מצמצמת ומדייקת אותו, ולבסוף נגמרת בסימן שאלה נוכח מספר שאלות של רבי ירמיה על המנגנון שעומד מאחורי אותו הדין. אמנם, בצלילה מעמיקה יותר לסוגייה מתגלה בעיה מסובכת יותר. מעבר למבוכה לנוכח שאלות רבי ירמיה שנותרות ללא הכרעה, נדמה ששאלות רבי ירמיה חושפות מנגנון הלכתי שמורכב משני יסודות נפרדים. מצד אחד, ישנו השיעור, בדמות יחס מתמטי של 1:4. והצד שני, שאלות רבי ירמיה מתייחסות למנגנון של שיקולים שיש להכריע ביניהם – טרחה ושווי. הצרה היא שמערכת היחסים בין שני המנגנונים הללו לא ברורה כלל – אף אחד מהם לא עומד יחידי, ולכאורה שניהם רלוונטיים בדין קב בארבע אמות על כל הדקויות השונות הקשורות בו. אך מצד שני, מדובר בשני מנגנונים שמושכים לכיוונים שונים לחלוטין, בלי שום הסבר על מהו היחס ביניהם או איך הם מתפקדים יחד, מה שמחזק את ההנחה שהם לא.

למעשה, לפנינו דין המכיל בתוכו חוסר הלימה משמעותי במנגנונים שלו. אך אין זה חוסר הלימה שהיה קיים מאליו, וששאלות רבי ירמיה רק הוציאו אותו לאור. אני מאמין שמדובר בתוצאה של מגמה שמטרתה הוצאת דין קב

¹ בבלי, בבא מציעא כא ע"א.

² לעיל הערה 1.

בארבע אמות מכלל שימוש, וששאלות רבי ירמיה הן השלב הסופי והקיצוני ביותר במגמה הזו. אך לפני שנעסוק ברבדי הסוגייה, עלינו קודם להבין את דין פירות מפוזרים וקב בארבע אמות על בוריו, ולצורך כך נשוב לראשית הסוגייה ונראה כיצד הדין הפשוט לכאורה של פירות מפוזרים הולך ומסתבך.

סוגיית פירות מפוזרים

רבי יצחק

מתני' אלו מציאות שְלוּ, וְאלו חֵיב לְהַכְרִיז. אלו מציאות שְלוּ: מֵצָא פִירוֹת מְפֻזָּרִין [...] **גמ'** מֵצָא פִירוֹת מְפֻזָּרִין. וְכֵמָּה? אָמַר רַבִּי יִצְחָק: קֵב בְּאַרְבַּע אַמּוֹת.³

כאמור, השאלה שהסוגייה פותחת איתה פשוטה – כמה פירות צריך על מנת שמקרה של פירות שנמצאו ברחוב ייחשב כמקרה של "פירות מפוזרים"? התשובה של רבי יצחק פשוטה גם היא – קב בארבע אמות. כלומר, כאשר היחס בין כמות הפרות שנמצאו לבין שטח הפיזור שלהם הוא 1:4, זהו מצב של "פירות מפוזרים" והפירות שייכים למוצאם. הגמרא מקשה על תשובה זו:

הִכִּי דְמִי? אִי דֶרֶךְ נְפִילָה – אֲפִילוּ טוֹבָא נְמִי! וְאִי דֶרֶךְ הֵינוּחַ – אֲפִילוּ בְצִיר מִהִכִּי נְמִי לֹא!

הגמרא מסתבכת עם שיטת רבי יצחק בכך שהיא מעמתת אותה עם המנגנונים של **סימנים ויאוש**. שהרי אם השיקול הקובע הוא האם הפירות נראים כאלו נפלו – כך שאין בהם סימן והבעלים יתיימש, או האם הם נראים כמונחים בסידור – כך שיש בהם סימן והבעלים אינו מתיימש, מה לנו קב בארבע אמות?⁴ אמנם, הגמרא לא דוחה את שיטתו לחלוטין, אלא מצמצמת ומדייקת אותה.

³ תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כא.

⁴ פירוש רש"י לבבלי, בבא מציעא כא ע"א (מהדורת וילנא).

מכנשתא דבי דרי

אמר רב עוקבא בר חמא: במכנשתא דבי דרי עסקינן. קב בארבע אמות
דנפיש טרחייהו – לא טרח איניש ולא הדר אתי ושקיל להו, אפקורי מפקר
להו. בציר מהכי – טרח והדר אתי ושקיל להו, ולא מפקר להו.

כעת נכנס לתמונה רב עוקבא בר חמא ומעמיד את שיטת רבי יצחק במכנשתא
דבי דרי, כלומר בשעת אסיפת הגרנות, והפירות המפוזרים הם למעשה פירות
שהבעלים שכח או שנפלו לו בעת האיסוף.

למעשה, הנימוק לקב בארבע אמות אליבא דרב עוקבא בר חמא מהווה
משהו קרוב לייאוש בעלים, אמנם לא לגמרי, שכן בייאוש בעלים הבעלים
מתייאש מאחר והוא מניח שאין תקווה שיחזור אליו החפץ האבוד, ואילו כאן
ההפקרה נובעת מכך שהבעלים לא מעוניין להטריח עצמו באיסוף הפירות. ככה
או כך, האוקימתא ממשיכה את הקו של הקושייה על שיטת רבי יצחק – לאחר
שהגמרא כופה על שיטתו מנגנון אחר של קביעת שייכות המציאה ובכך מקשה
עליה, כעת הגמרא כופה את שיטת רבי יצחק לאותו מנגנון, כאשר השיעור של
קב בארבע אמות כבר איננו עצם העניין, ומקריטריון למצב של "פירות מפוזרים"
שקובע שהפירות שייכים למוצאם, הוא הפך להיות סיבה וסימן שהפירות
מופקרים – סיבה מצד הבעלים, וסימן מצד המוצא.

שאלות רבי ירמיה

זהו החלק המרכזי והחשוב ביותר בסוגייה. לאחר שליבנה הגמרא את דין קב
בארבע אמות, והעמידה אותו במקרה מסוים ועם מנגנון ספציפי שעמד
מאחוריו, מגיע רבי ירמיה ומתחיל לתשאל את המנגנון הזה. אך מעבר לכך
שאותן שאלות נותרות עומדות בעינן, השאלות הללו מפרקות בשיטתיות את
המנגנון מאחורי הדין. ארבע השאלות מופיעות ברצף זו אחר זו, וכל זוג שאלות
מערער יסוד אחר במנגנון ולמעשה מהווה שאלה אחת כללית יותר.

נתחיל בזוג הראשון – שאלות קנה המידה:

בעי רבי ירמיה: חצי קב בשתי אמות, מהו? קב בארבע אמות, טעמא מאי –
משום דנפיש טרחייהו. חצי קב בשתי אמות, כיון דלא נפיש טרחייהו – לא
מפקר להו. או דלמא: משום דלא חשיבי, וחצי קב בשתי אמות, כיון דלא
חשיבי – מפקר להו. קביים בשמונה אמות, מהו? קב בארבע אמות, טעמא

מאי – משום דנפיש טרחייהו, וכל שפן קביים בשמונה אמות, פון דנפישא טרחייהו טפי – מפקר להו. או דלמא: משום דלא חשיבי, וקביים בשמונה אמות, פון דחשיבי – לא מפקר להו.

השאלות הללו מציגות לנו מנגנון שונה לגמרי מהאחד שהתרגלנו אליו. עד עכשיו דיברנו על קב בארבע אמות כשיעור, יחס מתמטי של 1:4, שלאחר האוקימתא הפך מהגורם הישיר לשייכות הפירות למוצאם לגורם שמאחורי הפקרת הפירות. אמנם כעת מוצגת לפנינו הנחת יסוד אחרת לחלוטין, לפיה קב בארבע אמות הוא לא שיעור בעלמא, אלא היחס בין שני שיקולים שונים שעומדים מאחורי החלטת הבעלים להפקיר את הפירות – הטרחה באיסוף הפירות (נפיש טרחייהו) ושווי הפירות שנשארו מאחור (חשיבי), שלכאורה באים לידי ביטוי במשתנים של היחס – שטח הפיזור (אמות) וכמות הפירות (קבין).⁵ שני השיקולים האלה מתקיימים במקביל במקרה של קב בארבע אמות, וההכרעה איזה אחד מהם משמעותי יותר תקבע את הדין בכל הדקויות שרבי ירמיה נכנס אליהן.

הבעיה היא שהמנגנון החדש מתנגש באופן ישיר עם המנגנון של שיעור הלכתי בדמות יחס. אם הדין הוא שבקב בארבע אמות, כלומר יחס פיזור-כמות של 1:4, הפירות מופקרים, היינו מצפים שזה יהיה נכון בכל מקרה שבו היחס הזה נשמר. אך אין זה המצב, שכן שאלות רבי ירמיה יושבות על ההנחה ששינוי בסקאלה, גם כאשר היחס הוא עדיין 1:4, עשוי להוביל לשינוי בדין. כלומר, אם נציג זאת מתמטית:

$$\frac{0.5}{2} \neq \frac{1}{4} \neq \frac{2}{8}$$

ואף חמור מכך – כאשר המקרה המדובר הוא חצי קב בשתי אמות, שיקול הטרחה יקבע שהפירות אינם מופקרים ואילו שיקול השווי יקבע שהפירות אכן מופקרים. אך במצב של קביים בשמונה אמות – הדין הפוך! במקרה זה, לפי השיקול של הטרחה ברור שהבעלים יפקיר את הפירות, ואילו לפי שיקול השווי

⁵ הגבולות המדויקים של כיצד המשתנים ביחס המתמטי מתאימים לשיקולים הללו מעורפלים, שכן ברמת המציאות סביר שהטרחה תלויה לא רק בפיזור ובסוג הפרי אלא גם בכמות הפירות, ומנגד שווי הפירות תלוי אך ורק בכמות הפירות ובסוג הפרי. אנו לא נחקור את הגבולות הללו לעומק, אך כן ראוי לגשת אליהם בפעם אחרת.

וודאי שהבעלים יחזור לאסוף אותם. כלומר:

$$\frac{0.5}{2} \neq \frac{2}{8}$$

נראה אפוא, שהיחס המתמטי כבר איננו הגורם המכריע, שהרי אם הוא היה, לשאלות רבי ירמיה בנוגע לשיקול שעומד מאחורי הפקרת הפירות לא היו השלכות בדין במקרה שבו היחס נשמר. והמצב מסתבך אפילו יותר כאשר אנחנו מסתכלים על זוג השאלות הבא – שאלות סוג הפרי:

קב שומשמן בארבע אמות, מהו? קב בארבע אמות טעמא מאי – משום דלא חשיבי, ושומשמן כיון דחשיבי – לא מפקר להו. או דלמא: משום דנפיש טרחיהו, וכל שכן שומשמן, כיון דנפיש טרחיהו טפי – מפקר להו. קב תמרי בארבע אמות, קב רמוגי בארבע אמות, מהו? קב בארבע אמות, טעמא מאי? משום דלא חשיבי. קב תמרי בארבע אמות, קב רמוגי בארבע אמות נמי, כיון דלא חשיבי – מפקר להו. או דלמא: משום דנפישא טרחיהו, וקב תמרי בארבע אמות, וקב רמוגי בארבע אמות, כיון דלא נפיש טרחיהו – לא מפקר להו. מאי? תיקו.

כעת מתברר שלא רק שהיחס הוא לא הגורם המכריע, אלא שאפילו במקרה שבו מדובר בדיוק בקב אחד, שמפוזר על פני בדיוק ארבע אמות, עדיין אנחנו לא יודעים כיצד להכריע, והשאלה נגמרת בתיקו! מדוע? הרי אמרנו ש-"קב בארבע אמות... אפקורי מפקר להו"! אך כעת מסתבר שכאשר מדובר בסוג אחר של פרי, פתאום מאזן השיקולים משתנה ואיתו, פוטנציאלית, הדין.

יתרה מזאת, שאלות סוג הפרי יוצרות מבוכה נוספת – לא ברור כלל מהו "פרי ברירת המחדל". לכאורה אמור להישאר לנו הדין המקורי, לפיו במקרה קב של פירות המפוזרים על פני ארבע אמות בשעת איסוף הגרנות – הבעלים יפקיר את הפירות והם שייכים למוצאם. אך כעת כשראינו שלפירות שונים יש שיקולים שונים של טרחה ושווי, שהופכים את העיקרון הזה ללא חד משמעי, מתחוור לנו שייתכן וזה תקף לכל פרי. שכן ברמת העיקרון (ובהנחה שעדיין מדובר כאן בדיוק בקב בארבע אמות), אין אף פרי שהמאזן של כמה הוא שווה לעומת כמה קל לאסוף אותו בפיזורו שווה לזה של פרי אחר. מה גם שהמאזן הזה הוא בר שינוי, שכן שווי הפרי איננו קבוע. ומאחר ואין אנו יודעים מהו

אותו "פרי ברירת המחדל", יוצא שבפועל העיקרון של השיעור בדמות היחס המתמטי איננו שמיש יותר, שכן בכל מצב שיש שינוי במאזן של טורח ושווי היחס המתמטי נדחק הצידה, וכל מצב הוא פוטנציאלית מצב שחורג מגבולות ברירת המחדל ועל כן ניסיון להכריע בו יסתיים אף הוא בתיקו.

חבט על

על פני השטח התהליך נראה ברור – הגמרא מתחילה עם השיעור קב בארבע אמות, ומפשיטה אותו לאיטה מכוחו תוך שהיא מלבישה עליו טעמים חדשים, ולכאורה מנטרלת אותו ככוח מכריע בדין.

אך מצד שני, בכל אחת משאלות רבי ירמיה היחס של 1:4 עדיין נוכח, כלומר ברור שהוא עדיין נותר רלוונטי לדין, שאם לא כן הוא היה נזנח לחלוטין. מה גם שהגמרא באף שלב לא חוזרת בה מהמימרא המקורית, לפיה "קב בארבע אמות... אפקורי מפקר להו, בציר מהכי... לא מפקר להו". אדרבה, כל שאלות רבי ירמיה מניחות שזה המצב, וברמת הפשט נראה שהן רק מנסות לברר מה הטעם מאחורי ההכרעה הזו. אם כן יוצא ששאלות רבי ירמיה בעצם מכילות בתוכן שתי הנחות יסוד שונות שמתנגשות:

- ג. הדין נגזר מתוך היחס פיזור-כמות של 1:4 ותלוי בו.
- ד. המנגנון של קב בארבע אמות יושב על המאזן בין שני שיקולים שונים – טרחה ושווי – שההכרעה בין איזה אחד מהם תספק לנו דין שיהיה עקבי דווקא עם השיקול הנבחר, ולא עם היחס של 1:4.

דין קב בארבע אמות אם כן, כפי שהוא עומד במבט על עם סיכום הסוגיה, מכיל בתוכו פרדוקס. מעבר לכך ששאלות רבי ירמיה עיקרו באופן שיטתי כל שימוש פרקטי שניתן היה לבצע עם השיעור של קב בארבע אמות, הן גם מציבות אותנו מול דין עם שני מנגנוני פעולה סותרים. יוצא ששאלות רבי ירמיה לא רק הוציאו את קב בארבע אמות – השיעור בדמות היחס – מכלל שימוש, הן הוציאו את קב בארבע אמות הדין מכלל שימוש.

מגמת הסוגייה

ריבוד הסוגייה

עד כה עברנו על התהליך שעובר דין קב בארבע אמות, שבו הוא מפורק ומורכב מחדש שוב ושוב עד שהוא יוצא מכלל שימוש. כעת נשוב אחורה פעם נוספת, לעקרונות והרבדים מאחורי הסוגייה, וננסה להבין מהי המגמה המסתתרת מאחורי התהליך הזה. ראשית כל, נסדר את הסוגייה מחדש⁶:

1. גמ' מצא פירות מפוזרין. וכמה?
2. אמר רבי יצחק: קב בארבע אמות.
א. היכי דמי? אי דרך נפילה – אפילו טובא נמי! ואי דרך הינוח – אפילו בציר מהכי נמי לא!
3. אמר רב עוקבא בר חמא: במקנשתא דבי דרי עסקינן.
א. קב בארבע אמות דנפיש טרחיהו – לא טרח איניש ולא הדר אתי ושקיל להו, אפקורי מפקר להו. בציר מהכי – טרח והדר אתי ושקיל להו, ולא מפקר להו.
4. בעי רבי ירמיה: חצי קב בשתי אמות, מהו?
א. קב בארבע אמות, טעמא מאי – משום דנפיש טרחיהו. חצי קב בשתי אמות, כיון דלא נפיש טרחיהו – לא מפקר להו. או דלמא: משום דלא חשיבי, וחצי קב בשתי אמות, כיון דלא חשיבי – מפקר להו.
5. קביים בשמונה אמות, מהו?
א. קב בארבע אמות, טעמא מאי – משום דנפיש טרחיהו, וכל שכן קביים בשמונה אמות, כיון דנפישא טרחיהו טפי – מפקר להו. או דלמא: משום דלא חשיבי, וקביים בשמונה אמות, כיון דחשיבי – לא מפקר להו.
6. קב שומשמן בארבע אמות, מהו?
א. קב בארבע אמות טעמא מאי – משום דלא חשיבי, ושומשמן כיון דחשיבי – לא מפקר להו. או דלמא: משום דנפיש טרחיהו, וכל שכן שומשמן, כיון דנפיש טרחיהו

⁶ כפי שלמדתי ממורי ורבי הרב דוד ביגמן.

טפי – מפקר להו.

7. קב תמרי בארבע אמות, קב רמוני בארבע אמות, מהו?

א. קב בארבע אמות, טעמא מאי? משום דלא חשיבי. קב תמרי
בארבע אמות, קב רמוני בארבע אמות נמי, כיון דלא חשיבי
– מפקר להו. או דלמא: משום דנפישא טרחייהו, וקב תמרי
בארבע אמות, וקב רמוני בארבע אמות, כיון דלא נפיש
טרחייהו – לא מפקר להו. מאי? תיקו.

חילקתי את הסוגייה לשני רבדים נפרדים. הרובד הראשון, ברשימה הממוספרת, מכיל בתוכו את המהלך המופשט של הסוגייה, ללא המהלך הדיוני שעומד מאחורי כל שלב בסוגייה. הרובד השני, ברשימה המשנית, הוא רובד הדיון, והוא מכיל בתוכו את כל השקלא והטריא הדיונית, דהיינו העימותים, הנחות היסוד הטעמים והנימוקים שעומדים מאחורי כל שלב בסוגייה.⁷ בעזרת החלוקה הזו, נוכל לעקוב ולסכם בקלות את המהלכים והתמורות בדין קב בארבע אמות ברובד הדיוני, כלומר המהלכים והתמורות בדין ברמת המנגנון, הנחות היסוד והנימוקים מאחורי דרכי הפעולה שלו.

לטענתי, הסוגייה מכילה בתוכה מהלך מכוון שמטרתו היא התוצאה שהצגתי לעיל במבט העל על דין קב בארבע אמות – הוצאה של הדין מכלל שימוש. את המגמה הזו ניתן לראות בתמורות ברובד הדיוני על הדין, וספציפית בשינויים התכופים בהנחות היסוד מאחורי דין קב בארבע אמות עובד והשתת עוד ועוד מנגנונים על הדין, מנגנונים שייתכן וזרים לדין המקורי.

הרובד הדיוני בדין קב בארבע אמות

כפי שביארתי לעיל, בקריאה פשוטה של דין קב בארבע אמות נראה שמדובר בשיעור הלכתי ותו לא. המנגנון הזה לא מתייחס כלל לטעם שמאחורי הדין לפיו פירות מפוזרים שייכים למוצאם, והוא גם לא צריך, שכן הוא חל ברמה של בירור המציאות ההלכתית – האם מדובר במצב של פירות מפוזרים או לא?

⁷ החלוקה הזו אינה בהכרח חלוקה כרונולוגית, ואין זה מחייב שכל המרכיבים ברובד השני הם בהכרח מאוחרים יותר מבחינת ציר הזמן ההיסטורי של הדיון או הכתיבה של הסוגייה. מדובר בחלוקה שמתייחסת למבנה הסוגייה ברמה העריכתית, ומטרתה היא לבודד את רובד הדיון.

נדמה שמגמתו של רבי יצחק בנתינת השיעור היא לקבוע הגדרה ברורה ונוחה למתי נחשבים הפירות "מפוזרים". שהרי מנגד למצב של "פירות מפוזרים" ישנו מצב של "ציבורי פירות" עליהם חייב המוצא להכריז,⁸ אך אין שום שיטה מפורשת במשנה הקובעת כיצד מבדילים בין שני המצבים הללו. אמנם, לא ברור האם רבי יצחק מכוון בעצם לפשט המשנה ומטרתו היא פשוט לספק שיטה מציאותית ואובייקטיבית להבחין בין פירות מפוזרים לציבורי פירות, או שפשט המשנה הוא דווקא שההבחנה בין שני המצבים הללו היא דווקא סובייקטיבית וניתנת לשיקול דעתו של מוצא הפירות, ורבי יצחק למעשה עושה אוקימתא למשנה וכופה עליה מערכת אובייקטיבית של שיעור הלכתי מתמטי.⁹

מכל מקום, הסתמא מקשה על הדין הזה, אך הקושייה על שיטתו של רבי יצחק לא איננה נובעת מאיזשהו פגם או סתירה שנמצאו בה, אלא מכך שהיא מתנגשת עם שיטה אחרת, לפיה הקביעה האם הפירות שייכים למוצאם תלויה בצורה שבה הפירות מונחים על גבי הקרקע – האם נראה שהם נפלו, או שהם מונחים בצורה מסודרת. השיטה הזו היא חלק ממערכת רחבה יותר, התופסת מקום מרכזי לאורך הפרק – **סימנים ויאוש בעלים**. הנחה מסודרת מהווה סימן, ולכן אין הבעלים מתייאש מן הפירות. בהיעדר סימן כזה – כאשר נראה שהפירות נפלו – הבעלים מתייאשים, וזו הסיבה שהפירות שייכים למוצאם. שיטת רבי יצחק, בין אם היא מתייחסת ישירות לפשט משנה או לא, עדיין מתייחסת (כמו פשט משנה) **למצב במציאות** בו נתונים הפירות, ואכן אין היא מסתדרת עם המערכת של סימנים ויאוש בעלים. כפתרון לבעיה, מביאה הגמרא את דברי רב עוקבא בר חמא, שמעמידים

⁸ משנה, בבא מציעא ב, ב.

⁹ ישנן ראיות לכאן ולכאן. מצד אחד אכן רוב הדוגמאות – הן במשנה א' למציאות השייכות למוצאן והן במשנה ב' למציאות שחובה על מוצאן להכריז עליהן – הן אכן מצבים המובחנים ברמת המציאות (כיכרות של נחתום/בעל הבית המובחנות ע"י מוצאן, כריכות ברשות הרבים/ברשות היחיד המובחנות ע"י מיקומן וכיוצא באלו), כך שניתן לטעון שמגמת המשנה באופן כללי היא הבחנה במישור האובייקטיבי. מנגד, ניתן לטעון שדווקא הקיום של דוגמאות אלו, לעומת דוגמאות מעורפלות שלא מפורש איך מבחינים ביניהן (פירות/מעות מפוזרים לעומת ציבורי פירות/מעות), הוא הוכחה לכך שישנם מצבים המובחנים במישור המציאות וישנם כאלה שלא.

שיטת רבי יצחק במצב של איסוף התבואה מהגרנות. לכאורה מדובר בצמצום של הדין בלבד, אך כאשר מביטים ברובד הדיוני מתקבלת מגמה מעניינת יותר. למעשה, האוקימתא¹⁰ כופה את דין קב בארבע אמות לתוך המערכת של סימנים ויאוש בעלים, וממציאה מחדש את המנגנון של הדין כך שהשיעור הוא כעת סימן וסיבה להפקרת הפירות ע"י הבעלים.¹¹

שאלות רבי ירמיה לוקחות את המגמה צעד אחד רחוק יותר. אם המנגנון שהציעה האוקימתא הוא שיעור שמהווה סימן למה שהוא דה פקטו יאוש בעלים, שאלות רבי ירמיה, מתייחסות לרובד הראשוני של המנגנון הזה – מדוע מתייאשים הבעלים?

העניין הוא ששאלה זו היא לכאורה מיותרת, הרי התשובה כבר נאמרה בפירוש:¹²

קב בְּאַרְבַּע אֲמוֹת דְּנִפִּישׁ טַרְחִיָּהּ – לֹא טָרַח אֵינִישׁ וְלֹא הָדָר אֶתִּי וְשָׁקִיל לָהּ, אֶפְקָרִי מִפְּקָרִי לָהּ.

אך למרות זאת, ברובד הדיוני של שאלות רבי ירמיה מופיעה שוב ושוב השאלה – "קב בְּאַרְבַּע אֲמוֹת, טַעֲמָא מַאי?", כאשר הן בונות קומה נוספת על המנגנון שהתחדש באוקימתא של רב עוקבא בר חמא. אם האוקימתא של מכנשתא דבי דרי חידשה שהשיעור – יחס הפיזור-כמות של 1:4 – הוא למעשה סימן וסיבה להפקרת הפירות, שאלות רבי ירמיה מחדשות שהמנגנון מאחורי הפקרת הפירות הוא הכרעת הבעלים בין שני שיקולים – שווי הפירות לעומת הטרחה בלאסוף אותם – לכאורה תוך כדי התעלמות מופגנת מההכרעה שכבר סופקה לנו בנימוק לאוקימתא.

המגמה המלאה

אמנם, רובד הדיון אינו עומד לבדו, כפי שהרובד הראשון אינו עומד לבדו. וע"י השילוב שלהם ביחד, נחשפת המגמה המלאה.

¹⁰ לא ברור אם הנימוק שמופיע ברובד הדיוני של האוקימתא הוא נימוק של רב עוקבא בר חמא עצמו או הסבר של הסתמא, אך אין זה קריטי להבנת המגמה.

¹¹ ראה לעיל עמוד 2.

¹² ועל סתירה זו כבר עמד הגיליון, כפי שמופיע בשיטה מקובצת המפואר על בבלי, בבא מציעא כא ע"א (מהדורה בהוצאת ב. ברוכמן, 1997, עמ' קנז-קנח).

מצד אחד, ישנו דין קב בארבע אמות, הקובע הלכה למעשה מתי פירות מפוזרים יהיו שייכים למוצאם, ויושב על מנגנון של שיעור הלכתי – בדמות יחס פיזור-כמות של 1:4. דין זה לא מתיישב עם המערכת של סימנים ויאווש בעלים, ולכן הגמרא מציאה אותו מחדש, הפעם עם מנגנון שתואם את המערכת הזו, ואז שאלות רבי ירמיה מוסיפות על המנגנון הזה קומה נוספת, שפעולתה המדויקת נותרת בסימן שאלה.

מהצד שני, המנגנון של דין קב בארבע אמות כמתבסס על היחס של 1:4 בין שטח הפיזור לכמות הפירות נותר על כנו, וברובד הראשון נראה ששאלות רבי ירמיה מהוות ניסיון לבירור עומקי הדין של רב יצחק ותו לא, שכן הן מתייחסות ספציפית לשינויי תנאים תוך שימור היחס. רוצה לומר, ברובד הראשון שאלות רבי ירמיה מתפקדות כשאלות בלבד, ואין בהן כל מטרה להוסיף או לשנות הנחות יסוד בנוגע לדין, תפקיד שהן ממלאות ברובד הדיוני.

כך שכאשר משלבים את שני הרבדים, יוצא שבעוד שדין קב בארבע אמות עובר תמורות כדי להתאימו למערכת של סימנים ויאווש בעלים, הפער בין מנגנון שיקול הבעלים לבין המנגנון היסודי של השיעור הולך ומתרחב, עד ששני המנגנונים עומדים בסתירה.

השלב הסופי במגמה זו הוא שאלות סוג הפירות. מעבר לכך שהן ממשיכות את הקו של חידוש המנגנון של שיקולי הבעלים, הן מנתקות באופן סופי ומוחלט בין מנגנון שיקול הבעלים למנגנון השיעור בכך שהן מעגנות את ההנחה שכל שינוי בתנאים יותיר אותנו בסימן שאלה למרות השיעור. אך מנגד, הן עדיין משמרות את מנגנון השיעור, ואת ההנחה שהיחס של קב אחד בארבע אמות הוא חלק אינטגרלי מהדין בבירור המחדל התיאורטית שלו, שכל חריגה ממנה תישפט לאורה.

שאלות רבי ירמיה נגמרות בתיקו, כך שהכרעה ממילא אין. אך עם חתימת הסוגייה מתקבל משהו שהוא מעבר לדין שנותר בסימן שאלה, אלא דין שמכיל בתוכו פרדוקס. רוצה לומר, קב בארבע אמות הוא לא רק דין שאין אנו יודעים איך הוא עובד. הוא פשוט דין שלא עובד.

וכדי להבין באמת את המגמה של הגמרא, נשוב לתחילת הסוגייה. הגמרא מתחילה בשאלה פשוטה:

גמ' מציא פירות מפוזרין. וכמה?

הגמרא מוצאת תשובה לשאלה הזו, אך מיד דוחה אותה, כאשר היא מפגישה אותה עם מערכת אחרת לחלוטין. מערכת שלא מעניין אותה כמה, אלא מעניין אותה איך. דרך נפילה, או דרך הינוח? ובסוף הסוגייה, כאשר דין קב בארבע אמות הוצא מכלל שימוש, לא נותרה לנו כל דרך להכריע בפירות מפוזרים לפי שיעור, וכל שנשאר לנו הוא לברר האם הפירות בדרך הנחה או נפילה. השאלה 'כמה?' כבר לא רלוונטית, וכל מה שנשאר זה השאלה 'איך?'.

יוסף פרנסקי

מה הוא הכלל "יום אחד בשנה חשוב שנה" ואיך הוא עובד?

עיון בספירת שנים במסכת ראש השנה

ישנן שתי דרכים למדידת זמן. דרך אחת היא כמו בשעות היממה, שמתחילות ב-0, ובעצם אנחנו מודדים כמה שעות עברו. דרך אחרת היא מדידה ממספרת - אנו לא סופרים כמה זמן שעבר, אלא ממספרים את יחידות הזמן. את השנה הראשונה נספור כ-1, את השנייה - 2. בשיטה הזאת אנו לא עסוקים בשאלה כמה זמן עבר, אלא בשאלה איפה אנחנו על רצף הזמן.

ברצוני לבדוק באיזו דרך נספר מניין שנות השביעית, העורלה, ונטע רבעי לאור שתי שיטות אלו. לשם כך, נבחן את הסוגייה במסכת ראש השנה¹, נעיין במושג "יום אחד בשנה חשוב שנה" ובכלל "מקצת היום ככולו", המובא בתוספות.

תנו רבנן: אחד הנוטע אחד המבריק, ואחד המרכיב ערב שביעית, שלשים יום לפני ראש השנה — עלתה לו שנה, ומותר לקיימן בשביעית. פחות משלשים יום לפני ראש השנה — לא עלתה לו שנה, ואסור לקיימן בשביעית. ופירות נטיעה זו אסורין עד חמשה עשר בשבט, אם לערלה — ערלה, ואם לרבעי — רבעי. מנא הני מילי? אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ומטו בה משמיה דרבנן ינאי, אמר קרא: "ובשנה הרביעית ובשנה החמישית". פועמים שבביעית ועדיין אסורה משום ערלה, ופעמים שבחמישית ועדיין אסורה משום רבעי.

בתחילת הסוגייה יש ברייתא שאומרת שהנוטע שלשים יום לפני ראש השנה²

* אני כותב את המאמר הזה לעילוי נשמת אימי ז"ל שירה רחמה בת אלטר נתן נטע ואהובה.

¹ מסכת ראש השנה דף ט ע"ב

² ר"ה לנטיעה, שהוא באחד בתשרי.

עולה לנטיעה³ שנה, ומותר לקיימו בשביעית⁴. לעומת זאת מי שנוטע פחות משלושים יום לפני ראש השנה, לא עולה לנטיעה שנה בראש השנה הקרוב אלא רק באחד הבא. ואסור לקיימו בשביעית. ועוד אומרים שפירות נטיעה זו אסורים עד ט"ו בשבט, בשנה ד', לעורלה ושנה ה' לנטע רבעי, כי ראש השנה לנטיעה הוא א' תשרי, אבל ראש השנה לאילן הוא ט"ו בשבט⁵ ועכשיו הנטיעה כבר עבר לסטטוס של אילן ולכן צריך לחכות עוד קצת עד לראש השנה לאילנות, כדי שפירותיו לא יהיו פירות עורלה או רבעי.

הספירה של שנות עורלה ונטע רבעי הוא שונה מהספירה של שביעית. ספירת שנות העורלה ורבעי הוא ספירה שסופרים כמה שנים עברו, נקרא לזה ספירה **כמותית**. לעומת זאת לשביעית לא סופרים כמה שנים של הנטיע עברו אלא באיזה שנה הוא נמצא, זאת אומרת באיזה שנה הוא כבר "קיים" ולכן אפשר לקיימו בשביעית, כי הוא כבר היה בשנה שלפני. מתי הוא נחשב "קיים" קשור למתי הוא נהיה עץ ולא נטיע, וזה קשור לקליטה שנראה בהמשך. נקרא לזה ספירה **מיקומית**. בלי ההבחנה הזאת הסוגיה לא מובנת. לכן צריך לשים לב על מה מדברים ואיזה ספירה רלוונטית.

לִימָא דְלֹא כְרַבִּי מְאִיר, דְּאִי רַבִּי מְאִיר — הָא אָמַר: יוֹם אֶחָד בְּשָׁנָה חֲשׁוֹב שָׁנָה. דְּתַנִּי: פֶּר הָאָמֹר בְּתוֹרָה סֵתָם — בֵּן עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חֹדֶשׁ וַיּוֹם אֶחָד. דְּבַרִּי רַבִּי מְאִיר. רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: בֵּן עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חֹדֶשׁ וּשְׁלֹשִׁים יוֹם. שְׁהִיָּה רַבִּי מְאִיר אָמַר: כָּל מְקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר עָלָּ בְּתוֹרָה סֵתָם — בֵּן שָׁנָה, "בֵּן בְּקָר" — בֵּן שְׁתַּיִם, "פֶּר" — בֵּן שְׁלֹשׁ. אֶפִּילוּ תִּימָא רַבִּי מְאִיר, כִּי קָאָמַר רַבִּי מְאִיר יוֹם אֶחָד בְּשָׁנָה חֲשׁוֹב שָׁנָה — בְּסוֹף שָׁנָה⁶, אָבֵל בְּתַחֲלַת שָׁנָה — לֹא. עכשיו הגמרא שואלת למה דווקא שלושים יום, למה לא יום אחד כדברי רבי מאיר שאמר יום אחד בשנה חשוב שנה? והגמרא לומדת את כלל זה משתי ברייתות.

אבל איך ומתי זה עובד? האם מכאן אפשר ללמוד שבכל מצב יום אחד נחשב שנה שלמה?

³ נטיעה זה אילן לפני שהוא נחשב עץ.

⁴ "לקיימו" זאת אומרת לטפח ולדאוג לו בשביעית.

⁵ ר"ה לאילנות בט"ו בשבט לפי בית הלל, בית שמאי אומרים בא' שבט.

⁶ בגרסאות שונות כתוב או שנה או שנים. בגרסת דפוס שלנו בגמרא כתוב שנה אבל גרסת רש"י והתוספות כתוב שנים.

הגמרא מקשה שמהברייתות נראה שהכלל הזה שיום אחד נחשב שנה רק עובד בסוף מניין שנים ולא בתחילתו.⁷ כלומר ביום הראשון של השנה האחרונה של תקופת שנים, ולא ביום אחד בשנה הראשונה של התקופה. כי מהברייתות שלנו לומדים שרבי מאיר אומר שעשרים וארבע חודש ויום נחשב שלוש שנים, אבל אי אפשר ללמוד מכאן מה רבי מאיר אומר לגבי היום הראשון בשנה הראשונה.

כל הדיון הזה על בתחילתו או בסופו רק רלוונטי לספירה הכמותית לגבי עורלה ורבעי, והוא לא רלוונטי לעניין שביעית כי שביעית סופרים ספירה מיקומית. והגמרא מתייחסת לספירה של רבי מאיר כספירה כמותית ותקופתית, זאת אומרת שסופרים את תחילת השנה כשנה שלמה ושזה ספירת תקופה מסוימת ולא סתם ספירה.

אמר רבא: וְלֹא קָל וְחֹמֶר הוּא? וְמָה נִדָּה, שְׁאִין תְּחִילַת הַיּוֹם עוֹלָה לָהּ בְּסוּפָה — סוֹף הַיּוֹם עוֹלָה לָהּ בְּתַחֲלִיתָהּ. שָׁנָה, שְׁיֹם אֶחָד עוֹלָה לָהּ בְּסוּפָה — אֵינוּ דִין שְׁיֹם אֶחָד עוֹלָה בְּתַחֲלִיתָהּ?

בשלב הבא של הסוגייה רבא מקשה שאם סופרים את היום הראשון בתחילת השנה האחרונה, קל וחומר שגם היום האחרון בשנה הראשונה, לפי שיטת רבי מאיר, יספר כשנה כמו בנדה. אם בנדה תחילת, היינו ראשית היום האחרון, לא נחשב יום ככולו, ואילו רק - מקצת היום הראשון, אפילו בסוף היום, נספר, למה לא יהיה כך גם לענייננו במניין שנים? כדי לענות על השאלה הזאת נעניין בתוספות ונשווה לעיקרון "מקצת יום ככולו" וניראה גם את הסוגייה בדף ב כדי לקבל תמונה יותר ברורה למהות הכלל יאבח"ש (יום אחד בשנה חשוב שנה) בסוגיותינו ואם הוא באמת זהה.

התוספות מציג את סוגית זבה, שהוא נראה הפוך מנדה. בנדה סוף היום הראשון של ספירתה עולה לה (למניינה, לספירת ימי טומאתה) ותחילת היום האחרון לא עולה לה, אך בזבה זה בדיוק הפוך - סוף היום הראשון של ספירתה לא עולה לה ותחילת היום האחרון כן עולה לה (לספירת ימי טהרתה), והיא יכולה כבר לטבול בבוקר של היום האחרון. לעומת זאת נדה צריכה לחכות עד הערב. התוספות מסביר שההבדל נובע ממה שנספר. בנדה אנחנו סופרים ימי טומאה ובזבה אנחנו סופרים ימי טהרה. עם ההבדל הזה אפשר לראות חוקיות

⁷ לפי רש"י, שבגרסתו זה שנים ולא שנה.

משותפת, שמובעת בסוגיות האלה ובסוגיות רבות אחרות, כלל "מקצת יום ככולו". הכלל אומר שחלק מיום שנספר לתקופה כמותית מסוימת יחשב כיום שלם, וגם שחלק מהיום בסטטוס מסוים קובע את הסטטוס של כל היום. אך זה תלוי במה סופרים ומה היחס שלו לסטטוס אחר. כלומר אם סופרים ימי טומאה כמו בנדה אז היום הראשון שהיא רואה דם קובע שהיום הזה כולו יום טמא. וכך גם ביום האחרון של הנדה, שתחילת היום הוא טמא ובכך כל היום הוא יום טמא, ולכן היא טמאה עד הערב. ועוד, שבנדה תחילת היום הראשון הוא יום רגיל, אין לו סטטוס מיוחד, לא סופרים אותו, אבל בסוף היום כשהיא רואה דם מתחיל תקופה של טומאה, שמתחילה מיד.

בזבה יש כבר סטטוס בתחילת היום הראשון, כל יום שהיא רואה דם היא טמאה כל היום ולכן כשהיא סופרת ימי טהרה היא רק יכולה להתחיל לספור מיום נקי, שהיא לא ראתה דם מתחילת היום ועד סופו. עכשיו שהיא סופרת תקופה של ימים נקיים, כשתחילת, היינו מקצת, היום האחרון הוא נקי זה נחשב כבר כיום שלם בשביל תקופת טהרתה.

זה הכלל מקצת היום ככולו. ההיגיון שלו יכול גם לעבוד לשנים ונראה את זה בהמשך.

עכשיו כדי להבין את הכלל יאבח"ש יותר טוב צריך לעיין חזרה בדף ב.

גמ' למלכים, למאי הלכתא? אמר רב חסדא: לשטרות. דתנן: שטרי חוב המוקדמין — פסולין, והמאוחרין — כשרין.⁸ תנו רבנן: מלך שעמד בעשרים ותשעה באדר, כיון שהגיע אחד בניסן — עלתה לו שנה. ואם לא עמד אלא באחד בניסן — אין מונין לו שנה עד שיגיע ניסן אחר. אמר מר: מלך שעמד בעשרים ותשעה באדר, כיון שהגיע אחד בניסן — עלתה לו שנה. הא קא משמע לן דניסן ראש השנה למלכים, ויום אחד בשנה חשוב שנה. ואם לא עמד אלא באחד בניסן, אין מונין לו שנה עד שיגיע ניסן אחר. פשיטא! לא צריכא, דאימנו עליה מאדר. מהו דתימא, נימנו ליה תרתין שנין, קא משמע לן.

בסוגיה בדף ב אנחנו סופרים שנים למלכים, לעניין שטרות. ראש השנה למלכים הוא א ניסן, רק אז עולה לו שנה. זאת אומרת שמלך שנמלך ליפני ניסן, ייכתב על השטר "לשנת אחד למלך" ואחרי ניסן ייכתב "לשנת שתיים למלך". ואם המלך נמלך בכ"ט באדר, ביום למחרת כבר ייכתב "לשנת שתיים", בגלל שיום

⁸ מפורש ברש"י ד"ה שטרי חוב המוקדמין פסולין

בשנה חשוב שנה. מכאן נראה שיאבח"ש הוא ספירה מיקומית - באיזה שנה נמצאים.

מת באדר ועמד אחר תחתיו באדר — מונין שנה לזה ולזה. מת בניסן ועמד אחר תחתיו בניסן — מונין שנה לזה ולזה. מת באדר ועמד אחר תחתיו בניסן — מונין ראשונה לראשון, ושניה לשני. אמר מר: מת באדר ועמד אחר תחתיו באדר — מונין שנה לזה ולזה. פשיטא! מהו דתימא: שתא לבי תרי לא מנינו, קא משמע לן. מת בניסן ועמד אחר תחתיו בניסן — מונין שנה לזה ולזה. פשיטא! מהו דתימא: כי אמרינן יום אחד בשנה חשוב שנה — בסוף שנה. אבל בתחלת שנה — לא אמרינן, קא משמע לן. מת באדר ועמד אחר תחתיו בניסן — מונין ראשונה לראשון ושניה לשני. פשיטא! לא צריכא, דאימנו עליה מאדר, ומלך בן מלך הוא, מהו דתימא: נימנו ליה תרתין שני, קא משמע לן.

אם המלך מת באדר והמלך השני נמלך באותו אדר, מונים שנה לשניהם, כי שניהם מלכו בשנה הזאת ויום אחד בשנה חשוב שנה. הגמרא שואלת למה היה צריך להגיד שנחשב שנה למלך שמת באדר וגם למלך שנמלך באדר, לא פשיטא? עונה הגמרא שהיה אפשר לחשוב שאי אפשר לספור את אותה שנה לשני מלכים, ולכן היה צריך לומר שכן. אז למה היה צריך להגיד אותו דבר בניסן? משיבה הגמרא שהיה אפשר לחשוב שיום אחד חשוב שנה רק בתחילת השנה ולא בסוף השנה, כמו שאמרו בדף י'. לכן היה צריך לומר שכן מונים לזה ולזה, ושיום אחד בשנה חשוב שנה בתחילת שנה ובסוף שנה. התוספות מסביר גם למה לא מקבלים את הקל וחומר שבדף י', כי כאן אין שינוי סטטוס, כמו בנדה או זבה שהיום הוא טמא או טהור ולא יכול להיות גם וגם. כאן השנה יכולה להיות של שני המלכים. לכן היה צריך לומר שעולה גם בתחילת שנה.

בסוגיה כאן מדובר רק בספירה מיקומית, לעומת זאת בדף י' מדובר גם בספירה מיקומית, לעניין שביעת, וגם בספירה כמותית, לעניין עורלה ונטע רבעי.

נראה עכשיו את שאר הסוגייה בדף י' עם רעיון יותר טוב של מה הוא הכלל יאבח"ש, ונבין למה לא משתמשים בו כאן לענייננו בשביעית ועורלה ונטע רבעי. ואלא מאי — רבי אלעזר? שלשים ושלשים בעי! דתנן: אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרביבין ערב שביעית פחות משלשים יום לפני ראש השנה, ואם נטע והבריך והרביב — יעקור, דברי רבי אלעזר. רבי יהודה אומר: כל הרבבה שאינה קולטת בשלשה ימים — שוב אינה קולטת. רבי יוסי ורבי

שמעון אומרים: שתי שבתות.

הגמרא אומרת שנראה שרבי אלעזר בעצם אומר שצריך שלושים יום לפני ר"ה כדי שיעלה לנטע שנה, שהוא שנה כמותית, כמו שלמדנו מהברייתא הראשונה בע"א, וגם שלושים יום בשביל קליטה, שזה שלב פיזי של הנטע שקלט את הארץ והוא עובר לסטטוס של אילן. בסך הכול שישים יום.

ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוח: לדברי האומר שלשים — צריך שלשים ושלשים, לדברי האומר שתי שבתות — צריך שתי שבתות ושלשים יום. ואי נמי, כרבי יהודה סבירא ליה — שלשה ושלשים בעי! אלא לעולם רבי מאיר, וכי קאמר שלשים — לקליטה. אי הכי, שלשים ואחד בעי! קא סבר: יום שלשים עולה לכאן ולכאן. רבי מאיר גם אומר שצריך שלושים יום לקליטה, אם כך האם לעניינו הוא לא יגיד שצריך שלושים ואחד? לא, יום שלשים נחשב יום שלשים לקליטה וגם יום אחד לשנה. ניראה שזה כמו כלל מקצת היום ככולו, שתחילת היום השלושים נספר לקליטה ומקצת סוף היום השלושים נספר לשנה.

אמר רבי יוחנן, ושניהן מקרא אחד דרשו: "ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש", רבי מאיר סבר: מדאכתי יום אחד הוא דעייל בשנה וקא קרי לה שנה, שמע מינה: יום אחד בשנה חשוב שנה. ואידך: אי כתיב ב"שש מאות ואחת שנה" — כדקאמרת. השתא דכתיב "באחת ושש מאות שנה", "שנה" א"שש מאות" קאי. ומאי "אחת" — אתחלתא דאחת קאמר. ורבי אלעזר מאי טעמא? דכתיב: "בראשון באחד לחדש", מדאכתי יום אחד הוא דעייל בחדש וקא קרי ליה חדש — שמע מינה: יום אחד בחדש חשוב חדש, ומדיום אחד בחדש חשוב חדש — שלשים יום בשנה חשובין שנה. וחדש למנוי, ושנה למנויה.

סוף הסוגייה מסביר מאוד טוב את עניין הספירה ה"מיקומית" ששייך אך ורק לעניין שביעית. רבי מאיר ורבי אלעזר לומדים את עקרונותיהם לגבי "מקצת שנה" מהפסוק בבראשית, רבי מאיר מבין שבגלל ששנת שש מאות ואחת מתחילה ביום הראשון שלה זה אומר שיום אחד נחשב שנה. לא שעברו שש מאות ואחת שנים אלא שאנחנו בשנת שש מאות ואחת, כמו שאנחנו רגילים לספור שנים תאריכים. לעומת זאת רבי אלעזר מבין שיום אחד בחודש נחשב חודש, מאותו סיבה של רבי מאיר, ושחודש בשנה נחשב שנה.

לסיכום הסוגייה בעצם כן מקבלת את שיטת רבי מאיר ושיום אחד בשנה חשוב שנה, והסיבה שצריך שלושים יום הוא לקליטה. ראינו גם את הכלל מקצת

יום ככולו והשוונו אותו לכלל 'אבח"ש שבסוגיותינו, בעצם ההבדל העיקרי הוא סוג הספירה, מיקומי או כמותי. 'אבח"ש הוא ספירה מיקומית ומקצת ככולו הוא ספירה כמותית.

אני מקווה שכתבתי ברור ושלא שכחתי כלום. כמובן יש הרבה שלא כתבתי וצריך עוד עיון בנושא.

יעקב בלוק

שוגג הקרוב למזיד פטור – ממת?

עיון בסוגית הנכנס לחנותו של נגר

במסכת בבא קמא סוגיית הנכנס לחנותו של נגר יש קושיות אמוראיות של דור מוקדם על דור מאוחר, וכמה תירוצים דחוקים מאוד. במאמר זה נסביר קשיים אלה בריבוד היסטורי והצעה לגלגול אפשרי של הסוגייה לאורך הדורות.

נתחיל בלהביט בסוגיה:¹

תנו רבנן: הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות, ונתזה בקעת וטפחה על פניו, ומת – פטור. ואם נכנס ברשות – חייב.

מאי חייב? אמר רבי יוסי בר חנינא: חייב בארבעה דברים. ופטור מגלות, לפי שאין דומה ליער. יער – זה לרשותו נכנס, וזה לרשותו נכנס; זה – לרשות חבירו נכנס.

אמר רבא: קל וחומר; ומה יער – זה לדעתו נכנס וזה לדעתו נכנס, נעשה כמי שנכנס לדעת חבירו – וגולה; זה – שלדעת חבירו נכנס, לא כל שכן?! אלא אמר רבא: מאי פטור מגלות? דלא סגי ליה בגלות. והיינו טעמא דרבי יוסי בר חנינא, משום דהוי ליה שוגג קרוב למזיד.

מתיב רבא: הוסיף לו רצועה אחת, ומת – הרי זה גולה על ידו. והא הכא דשוגג קרוב למזיד הוא, דאיבעי אסוקי אדעתיה דמיתאי אינשי בחדא רצועה, וקתני: הרי זה גולה!

אמר רב שימי מנהרדעא: דטעי במנינא.

טפח ליה רבא בסנדליה, אמר ליה: אטו הוא מני? והתניא: גדול שבדיינין קורא, והשני מונה, והשלישי אומר: "הכהו"!

אלא אמר רב שימי מנהרדעא: דטעה דינא גופיה.

מיתיבי: הזורק את האבן לרשות הרבים, והרג – הרי זה גולה.

* תוכן המאמר הזה נובע מחקירה שלי ושל עזרא בלוק, אחי.

¹ בבלי, בבא קמא ל"ב ע"ב

וְהָא הָכָא, דְּשׁוּגָג קְרוֹב לְמִזִּיד הוּא – דְּאִיבְעִי לִיה אִסּוּקִי אֲדַעְתִּיה דְּבִרְשׁוֹת
 הָרַבִּים שְׂכִיחִי אִינְשִׁי; וְקִתְנִי: הָרִי זֶה גּוֹלָה!
 אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יִצְחָק: בְּסוֹתֵר אֶת כּוֹתְלוֹ.
 אִיבְעִי לִיה עֵינִי! בְּסוֹתֵר בְּלִילָה.
 בְּלִילָה נָמִי אִיבְעִי לִיה עֵינִי!
 בְּסוֹתֵר אֶת כּוֹתְלוֹ בַּיּוֹם – לְאַשְׁפָּה.
 הָאִי אַשְׁפָּה הִכִּי דְּמִי? אִי דְּשְׂכִיחִי רַבִּים – מִזִּיד הוּא! וְאִי לֹא שְׂכִיחִי רַבִּים –
 אָנוּס הוּא!
 אָמַר רַב פֶּפֶא: [לֹא צְרִיכָא, אֱלֵא] בְּאַשְׁפָּה הָעֲשׂוּיָה לְהַפְנוֹת בְּלִילָה, וְאִינָה
 עֲשׂוּיָה לְהַפְנוֹת בַּיּוֹם, וְאִיכָא דְּמִיקְרִי וְיִתִּיב; מִזִּיד לֹא הוּי – דִּהָא אִינָה עֲשׂוּיָה
 לְהַפְנוֹת בַּיּוֹם, אָנוּס נָמִי לֹא הוּי – דִּהָא אִיכָא דְּמִיקְרִי וְיִתִּיב.

ניתוח בסיסי

מובאת ברייתא העוסקת במקרה בו אדם מת מ"בקעת" שניתזה מעבודתו של
 נגר, ונאמר שהנגר פטור, אלא אם הוא נכנס "ברשות" ואז הוא חייב.

בשלב זה, יש לומר שמדובר בפטור וחיוב מדין רוצח בשגגה-גלות, כלומר
 הברייטא מגדירה באילו מקרים הנגר אנוס ופטור לגמרי, ובאילו הוא רצח
 בשגגה, וחייב גלות. ולכאורה הכוונה ב"נכנס ברשות" זה שהנגר מתיר לו
 להיכנס.

לעומת הבנה זו, רבי יוסי בר חנינא דורש את הפסוק "וְאִשְׁרֵי יָבֵא אֶת־דַּעְהוּ
 בְּצִעֲרָ"2 הנוגע לרצח בשגגה, ומפרש את המילה רשות שבברייטא כנוגעת לדיני
 רשויות. הוא אומר שמכיוון שהאדם נהרג בחנותו של הנגר שזו רשותו של הנגר,
 זהו מקרה שאינו דומה ליער שהיא רשות הרבים-רשותו של הרוצח וגם של
 הנרצח. בנוסף, הוא אומר באופן מפתיע שהמקרה שבו נכנס "ברשות" לא מדבר
 על מוות כבמקרה הראשון, אלא על מקרה שבו האדם רק הוזק, ולכן חייב הנגר
 בארבעה דברים.³

² דברים י"ט ה'

³ אם האדם היה נהרג, אז למי הנגר יהיה חייב את ה"ארבעה דברים", אלא בהכרח הוא
 מתכוון שהאדם רק הוזק ולא מת בסיפא של הברייטא. לגבי מילותיו "פטור מגלות", אפשר
 לראותם כדנים גם במקרה הסיפא, או שאפשר לומר שהם פירוש לביטוי נוסף בברייטא-
 המילה "פטור" שברישא, כלומר הם פירוש הרישא.

אם גם המילים "ופטור מגלות" הם על הסיפא, אז הוא מפצל את הסיפא לשני מקרים,

רבא מקשה על תוכן הדרשה של רבי יוסי בר חנינא, ומציע פירוש אחר – שוגג הקרוב למזיד. כלומר מכיוון שהוא התרשל הגלות אינה עונש מספיק (לפי הרמב"ם וחלק ממדרשי ההלכה, הוא רק לא נקלט על ידי עיר המקלט, אבל עדיין בורח מגואל הדם, אבל גם אפשרי שהוא נופל בין הכיסאות ולא נענש בידי אדם). על זאת רבא מקשה (על עצמו) מדין הקשור למלקות, ויש שם דיון קצר. קושייה על טענת שוגג הקרוב למזיד מובאת מברייטא נוספת על זורק אבן לרשות הרבים והרג, שגולה.

זהו לכאורה מקרה של שוגג הקרוב למזיד, אבל הזורק דווקא כן גולה. רב שמואל בר יצחק מציע שמדובר באדם הסותר את כותלו. לא ברור איך זה משנה את המקרה, אז יש שקלא וטריא שבה דוחקים את תירוצו מאוד כדי ליישבו. לבסוף רב פפא מתרץ שרב שמואל בר יצחק התכוון בזריקה לאשפה מסוג מסוים מאוד. יוצא שכבר לא צריך אפילו שיסתור את כותלו, גם זריקת אבן לאשפה שכזו תעמוד כתירוק.

קשיים עיקריים

- ה. איך רב שמואל בר יצחק שהוא מדור שלישי יכול לתרץ קושיה על רבא שהוא מדור רביעי?
- ו. למה שרב שמואל בר יצחק יציע תירוק לא מועיל עד כדי שלבסוף דוחקים אותו למקרה שאפילו לא צריך את תירוצו?
- ז. מדוע רבא מקשה על עצמו?
- ח. מדוע רבי יוסי בר חנינא נדחק לומר שלא מדובר במקרה עם מוות בסיפא של הברייטא?

אולי שוגג הקרוב למזיד מאוחר

נציע שהמושג של שוגג הקרוב למזיד ש"לא סגי ליה בגלות" ולכן פטור הוא חידוש של רבא. נביט בסוגייה העתיקה המתקבלת מכאן מהשמטת השקלא וטריא והאמוראים מתקופת רבא והלאה:

מקרה שבו נהרג האדם, ומקרה בו הוא ניזוק. אם הם על הרישא, אז זה כמו שמפורש בנייתוח הבסיסי לעיל, שהרישא עוסקת במקרה כללי בו אדם מת, והסיפא עוסקת במקרה שבו האדם נכנס ברשות ורק ניזוק. בהמשך יורחב על שני האופציות.

ט. תנו רבנן: הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות, ונתזה בקעת וטפחה על פניו, ומת – פטור. ואם נכנס ברשות – חייב.

a. מאי חייב?

b. אמר רבי יוסי בר חנינא: חייב בארבעה דברים. ופטור מגלות, לפי שאין דומה ליער. יער – זה לרשותו נכנס, וזה לרשותו נכנס; זה – לרשות חבירו נכנס.

i. מיתיבי: הזורק את האבן לרשות הרבים, והרג – הרי זה גולה.

ii. אמר רב שמואל בר יצחק: בסותר את כותלו.

רבי יוסי בר חנינא טוען שדין גלות מתקיים רק כאשר הרוצח והנרצח שניהם במקום שהוא רשות לשניהם, כמו ביער. מקשים עליו מזורק אבן לרשות הרבים, שבמקרה זה הרוצח נמצא ברשות היחיד, ולכן אין זה דומה לחוטב עצים ביער. רב שמואל בר יצחק מתרץ שמדובר במקרה שבו סותר את כותלו ולכן לבסוף נוצרת רשות משותפת כי רשות היחיד נפרצת בתהליך ונהפכת גם היא לרשות הרבים.⁴

בזאת, פתרנו שניים מתוך ארבעת הקשיים שהועלו:

- איך רב שמואל בר יצחק מתרץ קושיה על רבא? הוא בעצם מתרץ קושיה על ריב"ח.
- למה שרב שמואל בר יצחק יציע תירוץ לא מועיל? לריב"ח הוא כן מועיל.

נותרו שני הקשיים האחרונים:

⁴ תירוצו זה קצת דחוק, בירושלמי מכות פרק ב הלכה ג כתוב "ויש לו רשות לזרוק את האבן לרשות הרבים. אמר רבי יוסי ברבי בון. תיפתר שהיה כותלו גוהא." (פני משה: גוהא ליפול וסותר את כותלו הוא) זה תירוצו מאוד דומה לתירוץ של רב שמואל בר יצחק, העונה לשאלה אחרת של מדוע מותר לו בכלל לזרוק אבנים לרשות הרבים. הירושלמי בא מתוך הנחה שעשיית דבר מותר זו דרישה כדי לגלות, הנובעת מדרשת הפסוק של יער. אפשר להציע שלהסבר כזה כיוון רב שמואל בר יצחק במקור. כלומר תירוצו לשאלה הקשורה להאם יש לו רשות לזרוק אבן לרשות הרבים. והשימו אותו בסוגייתנו בשונה מכוונתו המקורית. במקרה זה ניותר ללא תירוצו לקושיית הזורק את האבן לרשות הרבים והרג הרי זה גולה.

- מדוע רבי יוסי בר חנינא נדחק לומר שלא מדובר במקרה עם מוות בסיפא של הברייתא?
 - ומדוע רבא מקשה על עצמו?
- בהם נעסוק בחלקים הבאים.

ההיה זה רבא או שמא זהו רבה

פרופ' אהרן שמש מציע שכל החידוש הזה נעשה על ידי רבה בעצם, שהיה בדור השלישי-דור לפני רבא. טענתו מבוססת על כך שקשה שיקשו על עצמם אם ה"אמר רבא/רבה... אלא אמר רבא/רבה..." וה-"מתיב רבא/רבה..." הם אותו האמורא. ומכיוון שרבה קדום לרבא, הוא מסיק שאמר רבה את הק"ו כנגד ריב"ח, והוא שהעלה את האפשרות לשוגג הקרוב למזיד. ועל זאת מקשה רבא. מנגד, בעמוד הקודם בבבא קמא ל"ב ע"א בסוגיית "המזיק את אשתו בְּתִשְׁמִישׁ הַמָּטָה" מובאית קושייה זהה של רבא:

אמר רבא: קל וחומר. ומה יער – שזה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס, נעשה כמי שנוכנס לרשות חבירו – וחיב; זה, שלרשות חבירו נכנס, לא כל שכן?

כאן כל כתבי היד שבידינו מסכימים שזהו רבא, כך שסביר שגם אצלנו מדובר ברבא בחלק זה.⁵

בנוסף, במכות כתוב:

אמר רב חסדא: לא קשיא, כּאן שֶׁהִרְגוּ דֶּרֶךְ יְרִידָה, כּאן שֶׁהִרְגוּ דֶּרֶךְ עֲלִיָּה. דֶּרֶךְ יְרִידָה, דִּישְׁרָאֵל גָּלִי – אִיהוּ נְמִי סָגִי לִיהּ בְּגָלוּת. דֶּרֶךְ עֲלִיָּה, דִּישְׁרָאֵל פְּטוּר – הוּא נִהְרַג. אִמַּר לִיהּ רַבָּא: וְלֹא קֵל וְחֹמֶר הוּא? וּמַה דֶּרֶךְ יְרִידָה דִּישְׁרָאֵל גָּלִי, אִיהוּ נְמִי סָגִי לִיהּ בְּגָלוּת, דֶּרֶךְ עֲלִיָּה, דִּישְׁרָאֵל פְּטוּר, אִיהוּ נִהְרַג?! אֵלֹא אִמַּר רַבָּא: בְּאִמְרָא מוֹתֵר. אִמַּר לִיהּ אֲבִי: אִמְרָא מוֹתֵר אָנוּס הוּא! אִמַּר לִיהּ: שְׁאַנִּי אִמְרָא, אִמְרָא מוֹתֵר – קְרוֹב לְמִזִּיד הוּא.⁶

הרי שאנו מוצאים מקום נוסף שבו רבא מביא את דין שוגג הקרוב למזיד, וגם

⁵ פרופ' דוד הלבני טוען שזוהי טעות סופרים, ופשוט הועתקה מהעמוד הבא, כי היא מילולית זהה. ואז בהכרח הסתמא מאוחרת לטעות הסופרים הזו, ובונה על גביה. בכל אופן, זו בהכרח טעות סופרים עתיקה מאוד, ואדרבה, במקרה זה היינו מצפים להתאמה בין הרבא/רבה בשני העמודים אף יותר, ולכן אין זה פוסל את הראיה הזו.

⁶ בבלי, מכות ט ע"א

כאן, ברוב⁷ כתבי היד זה מופיע בשם רבא.

אלה לא הוכחות גורפות, אבל ננסה לבדוק את האפשרויות שנותרו לנו בהנחה שהחלק הראשון זהו רבא:

- "מתיב רבא": אז רבא לכאורה מקשה על עצמו, דבר שלא קשה לכל הפרשנים הקלאסיים שבידם גרסה של הגמרא הדומה לשלנו במובן זה. הוא מוצא קושייה לטענתו, ואז דן עם תלמידו לגבי תירוץ אפשרי.
- "מתיב רבה": אז אכן הקושייה לא יכולה להיות על רבא, שכן רבה קדום לו, ועל כן נצטרך לומר שרבה מקשה על ריב"ח, שלפני החידוש של שוגג הקרוב למזיד. זה הגיוני, כי גם במקרה של מלקות בבית הדין אין זה דומה ליער מבחינת רשויות, וזו פשוט נשאר קושייה ללא תירוץ בגמרא.

נציין גם, שכ"י מינכן⁸ מתאים לאופציה השנייה הזו – "אמר רבא... אלא אמר רבא... מתיב רבה..."

אז ראינו שישנן ראיות לכך שאכן רבא חידש זאת, והאופציה הזו אינה מופרכת כפי שטען אהרן שמש, אז יש לומר שרבא או בני דורו חידשו את קטגוריית שוגג הקרוב למזיד, ש"לא סגי ליה בגלות" ולכן לא גולה.

(על) מה אמר רבי יוסי בר חנינא

נותרה רק קושייה אחת, מימרת ריב"ח קשה, כי היא רואה בסיפא של הברייתא כעוסקת בנזק ולא במוות. נדמה שאיננו הראשונים שראו זאת, ובסוגייתנו⁹ מופיעות שלושה אפשרויות כיצד למקם את מה שאמר רבי יוסי בר חנינא:

1. תנו רבנן: הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות, ונתזה בקעת וטפחה על פניו, ומת – פטור. ואם נכנס ברשות – חייב. מאי חייב? אמר רבי יוסי בר חנינא: חייב בארבעה דברים. ופטור מגלות, לפי שאין דומה ליער. יער – זה לרשותו נכנס, וזה לרשותו נכנס; זה –

⁷ בבלי, מכות ט ע"א, כ"י Lewis-Gibson: Talm. 1.93: פה זה מופיע בשם רבה, בשונה מכל כתבי היד האחרים. גם מבחינות אחרות כ"י זה חורג מהאחרים, אז אנו מרשים לעצמנו לצדד עם שאר כתבי היד.

⁸ בבלי, בבא קמא ל"ב ע"ב, כ"י מינכן 95, Cod. hebr. 95, תיוג תמונה: B17335. Image no.:

⁹ בבלי, בבא קמא ל"ב ע"ב - ל"ג ע"א

לרשות חבירו נכנס. (אופציה בסיסית)

2. רב פפא משמיה דרבא מתני לה ארישא: הנכנס לחנותו של נגר

שלא ברשות, ונתזה לו בקעת וטפחה לו על פניו, ומת – פטור. אמר

רבי יוסי בר חנינא: חייב בארבעה דברים, ופטור מגלות. (רב פפא)

3. רב זביד משמיה דרבא מתני לה אהא: "ומצא" – פרט לממציא את

עצמו. מכאן אמר רבי אליעזר בן יעקב: מי שיצתה אבן מתחת ידו,

והוציא הלה את ראשו וקיבלה – פטור. אמר רבי יוסי בר חנינא:

פטור מגלות, וחייב בארבעה דברים. (רב זביד)

מסתבר אז לומר שההסבר לגבי יער אינו מדברי רבי יוסי בר חנינא, אלא הסבר

מאוחר יותר מתוך מדרש מוכר לנו, המופיע בספרי:

ואשר יבוא את רעהו ביער, מה יער רשות לניזק ולמזיק ליכנס שם אף כל

שהוא רשות לניזק ולמזיק ליכנס לשם יצאת חצר של בעל הבית שאין רשות

לניזק ולמזיק ליכנס שם.¹⁰

מכאן שרבי יוסי בר חנינא אמר אך ורק "חייב בארבעה דברים ופטור

מגלות", השאלה רק על מה.

לפנינו שלושה גרסאות המופיעות במפורש בגמרא, המייחסות את מילותיו

של ריב"ח לשלושה מקומות נפרדים. מדוע עושים זאת? כנראה מכיוון שהיה

אמורא ארצישראלי, והגיעה אליהם המימרא שלו, או גרסה שלה, והם ניסו

להבין אל מה היא מתייחסת.

נפרש את מימרת ריב"ח לפי שלושת הגרסאות (ועוד אחת)

הגרסה הבסיסית בסוגייתנו

ניתן לקרוא את זה בשני אופנים. או שכולו עוסק בסיפא, או שמפצלים את

לשונו.

א. אם הוא עוסק בסיפא, אז הוא אינו מפרש את הרישא, ואת הסיפא הוא

מפצל לשני מקרים, אם נכנס ברשות וניזוק, אז חייב בארבעה דברים, אם

נכנס ברשות ומת, אז פטור מגלות.

לפי הבנה זו, ריב"ח לא עוסק ברישא, ולכן ההבנה הפשוטה שנכנס בלי

רשות ומת, והנגר פטור, היא הפרשנות המתבקשת. ואז את הסיפא הוא מפצל לשני מקרים: אם הוא ניזוק-חייב בארבעה דברים, אם הוא נהרג-פטור מגלות.

ב. אם הוא עוסק בברייתא כולה, אז הוא בעצם מפרש שני מושגים בברייתא: (מאי חייב?) חייב=בארבעה דברים זה פירוש למילה חייב בסיפא של הברייתא, ופטור=מגלות זה פירוש לרישא.

לפי הבנה זו, ריב"ח מפרש את הברייתא כשני מקרים שונים בתכלית, אם האדם נכנס ומת, אז בכל מקרה הנגר פטור מגלות. אם הוא נכנס ברשות ורק ניזוק, אז הנגר יהיה חייב בארבעה דברים.

בשני המקרים על מנת להסביר אותנו, הסתמא מביאה מדרש הלכה מהספרי לגבי היער שתסביר את פסיקתו.

גרסת רב פפא משמיה דרבא

כאן לוקחים את כל לשונו כעוסק רק ברישא של הברייתא-במקרה שהאדם נכנס שלא ברשות. במקרה שהאדם נכנס שלא ברשות, אמנם הנגר פטור מגלות, אבל אם האדם רק ניזוק, הנגר יהיה חייב בארבעה דברים.

גרסת רב זביד משמיה דרבא

כאן כל אמירתו נאמרה על ברייתא אחרת בכלל, המופיעה במכות:

תנו רבנן: "ומצא" – פֶּרֶט לְמַמְצִיא אֶת עַצְמוֹ. מִכָּאן אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: אִם מְשִׁיבָה הָאֵבָן מִידּוֹ הוֹצִיא הֵלָה אֶת רֹאשׁוֹ וְקִבְּלָהּ, פֶּטוּר.¹¹

ברייתא זו מהווה הסבר למשנה:

הזורק אֵבָן לְרִשּׁוֹת הָרִבִּים וְהָרֵג – הָרִי זֶה גּוֹלָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אִם מְשִׁיבָה הָאֵבָן מִידּוֹ הוֹצִיא הֵלָה אֶת רֹאשׁוֹ וְקִבְּלָהּ – הָרִי זֶה פֶּטוּר.¹²

על פסק זה, רבי יוסי בר חנינא מדייק שפטור מגלות במקרה שהוא מת, אבל אם ניזוק, גם אם "הוציא הלה את ראשו וקבלה", יהיה חייב בארבעה דברים.

שלושה ועוד אחד...

בתוספתא בבבא קמא מופיע:

¹¹ בבלי, מכות ח ע"א

¹² שם

נכנס לחנות של נגר שלא ברשות ויצאת לו בקעת וטפחה לו בפניו פטור ואם נכנס ברשות בעל החנות חייב. נכנס לחנותו של נפח שלא ברשותו ויצאו ניצוצות והזיקוהו פטור ואם נכנס ברשות בעל החנות חייב¹³

זוהי ברייתא מאוד דומה לשלנו, רק ללא מילת המפתח "ומת", ומיד לאחריה יש עוד מקרה שבה בפירוש כתוב "והזיקוהו", ולא "ומת". אז ברייתא זו עוסקת במקרה של נזק שלא הרג. נציע שעל ברייתא זו בעצם הגיב רבי יוסי בר חנינא, ולכן הגיוני לחלוטין שהנחת הבסיס תהיה שמדובר בנזק במילים חייב ופטור. ואז נקבל שרבי יוסי בר חנינא אומר לנו במפורש שבברייתא זו עוסקים בנזיקין, והנגר חייב ופטור מארבעה דברים אם רק הזיק. הוא מדייק זאת כדי להוסיף על גבי זה, שאם מת האדם שנכנס, הנגר פטור מגלות, גם אם נכנס ברשות.

סוגיית הירושלמי של רבי יוסי בר חנינא (שלושה ועוד שניים...)

משנה: המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד ברשות היחיד והזיק ברשות היחיד אחר חייב. **הלכה:** המבקע ברשות היחיד כול'. אמר רבי יוסי בן חנינא. הנה עומד ומבקע עצים בחצירו ונכנס פועל לתבוע שָכְרו ונתזה הבקעת והזיקתו חייב. ואם מת אינו גולה.¹⁴

אנו רואים פה את רבי יוסי בן חנינא (שהוא כמובן רבי יוסי בר חנינא) מפרש דין מקביל, שבו ככל הנראה הפועל שתובע שכרו יחשב "נכנס ברשות", כי יודע בעל הבית שיבוא לתבוע שכרו. ולכן בעל הבית חייב (בארבעה דברים), אבל אם מת אינו גולה. כלומר גם כאן הוא פוסק כפי שפסק בבבלי, אבל הוא עוסק במקרה אחר. ההבדל המהותי כאן הוא רק שרבי יוסי בר חנינא אומר את דבריו כמימרא עצמאית לחלוטין, ולא כתגובה לשום ברייתא כמו בבבלי.

סיכום רבי יוסי בר חנינא

ניתן להציע אז שרבי יוסי בר חנינא, שהיה אמורא ארצישראלי עסק בברייתא שבתוספתא זו, ובבבל הייתה להם גרסה אחרת לברייתא שעסקה במוות, ולכן הם דנו לגבי מה הוא אמר את המימרא שלו, או שאולי כפי שבירושלמי, הוא בכלל אמר מימרא עצמאית, ובבבל קישרו אותו לברייתות שהם הכירו.

¹³ בבא קמא (ליברמן) פרק ו הלכות כה-כו

¹⁴ ירושלמי בבא קמא פרק ג הלכה ח

יש לציין שלמסקנה, פסיקת רבי יוסי בר חנינא אינה שונה בין חמשת הגרסאות,¹⁵ רק שבגרסה הבסיסית קשה לומר שכך הוא יפרש את הברייתא הבבלי. אז נראה שפסיקתו לפחות הגיעה לבבל בִּהצלחה.

סיכום

עֲיֵנו בסוגיית "הנכנס לחנותו של נגר" בבבא קמא. ראינו שהיא קשה מכמה בחינות, וראינו שההצעה שרבא חידש את דין שוגג הקרוב למזיד-פטור, פותרת בעיות רבות הקשורות אליה. נוסף על כך, ביררנו מה ככל הנראה הגרסה הנכונה מבחינת רבה/רבא לסוגייתנו ולסוגייה במכות, ונגענו קצת בכמה קשיים נקודתיים לגבי האמוראים השונים בסוגייה.

יש עוד הרבה להעמיק פה, הן בהשוואה לאומר מותר ולמקרים רבים נוספים העוסקים בציר הזה, והן בניתוח טעמי השיטות השונות לאורך הדורות וסברותיהן.

¹⁵ בגרסת רב פפא אפשר לפרשו כך שגם אם נכנס האדם בלי רשות וניזוק, יהיה חייב הנגר בארבעה דברים, מקרה שלא כוסה בגרסאות האחרות, ובגרסאות האחרות כנראה שהוא היה פוטר את הנגר אם נכנס הניזוק בלי רשות.

מאור בייקר

שני מודלים לכוונה במצוות

עיון בתלמוד בבלי וירושלמי

הכוונה במצוות היא אחד מן המושגים המורכבים בעולמה של ההלכה. למרבה ההפתעה, בתורה עצמה אין דין מפורש של כוונה במצוות, אולם ניתן למצוא בה רמזים לעבודה דתית שקשורה לא רק למעשה בלבד, אלא גם לרובד עמוק יותר שבו. דוגמה לכך הוא הציווי המפורסם בספר דברים, המציב את קיום המצוות, בתוך מרחב הכולל גם ממדים של לב ונפש:

"ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם."¹

הרמב"ן² מציע פרשנות לכך שהפסוק הנ"ל הוא אזהרה מה' – שביצוע נסים מותנה בהנהגת העם. הרמב"ן מחבר קשר ישיר בין דרך עשיית המצוות של העם – האידיאל "מאהבה שלמה" – למערכת יחסים ביניהם לקב"ה.

— "בעשותם על המצות מאהבה שלמה יעשה עמהם את כל הנסים האלה לטובה."³

בספרות חז"ל מתפתח המושג "כוונת המצוות" לכדי שאלה עקרונית: האם הכוונה היא תנאי אחד מוגדר ליציאת ידי חובה, או שמא מדובר בשלבים ותפקידים שונים בקיום המצווה. באיזה שלב נחשב האדם כמי ש"יצא ידי חובתו", באיזה מובן ניתן לדבר על קיום מצווה שלם או אידיאלי?

קריאה זו מבוססת על עיון במבנה ובאופי סוגיות בתלמוד הבבלי והירושלמי ולא דווקא רק במסקנות ההלכתיות. בקריאה הלכתית רגילה, הדיון מתמקד בשאלת ההכרעה - האם מצוות צריכות כוונה או לא.⁴ אולם התבוננות

¹ דברים, י"א, י"ג

² רמב"ן שם ד"ה בָּכֵל לְבַבְכֶּם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם.

³ שם.

⁴ על הקריאה בסוגיות אלו כעיסוק בשאלת חשיבות הכוונה למצוות, ראו: רי"ף ר"ה ז,א; בעל

במבנה הסוגייה מגלה כי התלמודים אינם עוסקים בשאלה באותו האופן. הבבלי עוסק בשאלה מתי המעשה מגיע לסף משפטי שמגדיר אותו כמעשה מצווה. הירושלמי עוסק בשאלה אחרת: כיצד מעשה דתי הופך למרחב תודעתי? בהמשך המאמר, ניתן להבין שאין לפנינו רק מחלוקת הלכתית, אלא שני רבדים של שיח דתי: רובד המגדיר את גבולות החיוב, ורובד המתאר את איכות הקיום.

כוונה בבבלי: יציאה ידי חובה

סוגיית הבבלי במסכת ראש השנה בסוגיית "התוקע לשיר"⁵ מפתחת את אמירה של רבא שמדייק כוונה באופן מינימלי ליציאת חובת מצוות שופר, ומעלה תפיסה של כוונה שמגדירה אפשרות הלכתית מינימלית לקיום מצוות. הסוגיה פותחת עם דין ששלחו חכמי ארץ ישראל לאבוה דשמואל:

שְׁלַחוּ לִיהָ לְאִבוּהָ דְשִׁמּוּאֵל: כְּפָאוּ וְאָכַל מִצָּה — יצא.⁶

הדין ששלחו חכמי ישראל לאבוה דשמואל פוסק שאדם יכול לצאת על ידי חובת אכילת מצה בכפייה. הגמרא מנסה להבהיר את הדין ושואלת מי מאלץ?⁷ – ההסבר הראשון שמוצע במהלך הסוגיה – "כפאו שד" – נדחית מבריייתא שמסבירה שבזמן שמישהו חל (כלומר, שפוי בדעתו), הוא חייב בכל מצוות. וכאשר מישהו שוטה (כלומר, משוגע), הוא לא חייב בשום מצוות. לכן, הדין על אכילת מצה לא יכול להיות במצב שמאלץ "שד" משום ש"שוטה" לא חייב במצוות כלל.⁸

ההסבר השני של רבאשי הוא "שכפאוהו פרסיים".⁹ אז נכנס רבא ומקשר את הדיון למצוות שופר:

אמר רבא: זאת אומרת, התוקע לשיר, יצא.¹⁰

במאור שם; מלחמת ה' לרמב"ן שם; רא"ש פ"ג סימן יא; שולחן ערוך או"ח סימן ס, סעיף ד-ה; משנה ברורה שם.

⁵ בבלי, ראש השנה, כח ע"א

⁶ שם.

⁷ שם.

⁸ שם.

⁹ שם; שרבאשי אומר "כפאו פרסיים", הוא מדבר על כפייה על ידי גוים (אנשי השלטון) שהכריחו אותו לאכול את המצה – זה אונס פיזי (נגד רצונו).

¹⁰ שם.

כלומר, רבא מקשר את דין אכילת מצה ואת דברי רב אשי לדין תקיעת שופר. הוא אומר שהתוקע בשופר לא לשם תקיעת קול שופר אלא למשהו סתם כמו שירה, **יצא ידי חובתו**. פה יש כבר אמירה חריפה יותר: רבא לומד ממקרה שבו אדם אוכל מצה בניגוד לרצונו שאולי גם מי שתוקע בשופר לא לשם המצווה יצא.

משיבה על כך הגמרא:

פשיטא, היינו הך!

מהו דתימא: הָתָם, אָכּוּל מִצֶּה אָמַר רַחֲמָנָא — וְהָא אָכַל, אָבֵל הָכָא, "זָכְרוֹן תְּרוּעָה" כְּתִיב, וְהָאִי מִתְעַסֵּק בְּעֵלְמָא הוּא — קָא מְשַׁמַּע לָן.¹¹

מדוע רבא נצרך לומר כי המקרה של אבוב של שמואל תקף גם לגבי שופר, על פניו זה ברור!¹² הסתמא אומרת שהיה יכול לחשוב שמצוות אכילת מצה ומצוות שופר זה לא השוואה טובה כי לגבי אכילת מצה כתוב בתורה "אכול מצה" ולגבי שופר כתוב בתורה "זכרון תרועה". לכן, היה יכול לחשוב שתקיעת שופר שונה מאכילת מצה משום שהיא צריכה כוונת הלב — כוונה פנימית קשורה למילה "זכרון" — והתוקע לשיר זה פעולה בעלמא אז לא יוצא ידי חובה. כאן בא רבא ללמד שלא: כלומר, אפילו התוקע לשיר יצא במצוות תקיעת שופר. הסתמא מכאן עושה קפיצה בסברתו של רבא שמביאה הגמרא לדיון על עמדת כוונה במצוות באופן כללי:

אַלְמָא קְסִבֵּר רַבָּא: מִצּוֹת אֵין צְרִיכוֹת כְּוֹנָה.¹³

כשרבא מדבר על התוקע לשיר הוא סובר, לפי הסתמא, שמצוות אין צריכות כוונה. הגמרא בהמשך מביאה שלושה מקורות תנאיים הנראים כמצריכים כוונה במצוות.

אִיתִיבֵיהּ: הֲיָה קוֹרָא בְּתוֹרָה וְהִגִּיעַ זְמַן הַמִּקְרָא, אִם כְּוֹן לְבוֹ — יָצָא, וְאִם לָאוּ — לֹא יָצָא.

מאי לָאוּ, כְּוֹן לְבוֹ: לְצִאת!

לא: לְקִרְוֹת.

¹¹ שם.

¹² אך, ה"פשיטא" הזה לא כל כך פשוט כי אפילו על פניו לא קשה לחשוב שאמירת רבא לא סבור לפי "כפאו, ואכל מצה, יצא" ... הגמרא משתמשת ב"פשיטא" כדי לדחות הוה אמינא – משהו שהיה יכול לחשוב בלי אמירה שמפני סברה זו צריך האמירה.

¹³ בבלי, ראש השנה, כח ע"ב

לקרות?! הא קא קרי!

בקורא להגיה.

תא ש'מע: ה'ה עובר א'חורי בית הנ'ס'ת, או ש'ה'ה ב'יתו ס'מוך ל'בית הנ'ס'ת, ו'שמע קול שופר או קול מגילה, אם כ'ון לבו — י'צא, ואם לאו — לא י'צא.

מאי לא. אם כ'ון לבו ל'צאת?

לא — לש'מוע. לש'מוע?!

והא ש'מע.

סבור, חמור ב'עלמא הוא.

א'יתיב'ה: נת'פון שומע ולא נת'פון מש'מיע, מש'מיע ולא נת'פון שומע — לא י'צא, עד ש'ית'פון שומע ומש'מיע.

ב'שלמא נת'פון מש'מיע ולא נת'פון שומע — כ'סבור חמור ב'עלמא הוא, אלא נת'פון שומע ולא נת'פון מש'מיע — היכי מש'פחת לה? לאו ב'תוקע לשיר!

דלמא דקא מ'נב'ח נ'בו'חי.¹⁴

דרך שלושת המקורות האלה, ברור שהסתמא מקשה קושיה חזקה על סברה זו — אולם בכל אחד מהמקורות דוחה הסתמא את ההבנה שכוונה פירושה כוונה לצאת ידי חובת המצווה. לגבי קריאת התורה, צריך רק שתתכוון לקרוא את המילים במדויק. לגבי שופר, מי שעובר ליד בית כנסת רק צריך לכוון כדי להבדיל בין השופר לקול של חמור. ולגבי משמיע השופר, יכול להיות שהוא תקע באופן לא ראוי לתקיעת שופר ולכן והוא צריך לכוון לתקוע כראוי.¹⁵

אין כאן עיסוק "בכוונה" כאידיאל פנימי של עבודת ה', אלא כהגדרה משפטית המבחינה בין מעשה בעל משמעות נורמטיבית (קשר בין החפץ — השופר — ופעולת המצווה שזה תקיעת השופר בראש השנה) לבין מעשה חסר מעמד.¹⁶ הדיון בגמרא היה יכול פשוט לענות תשובה לשאלת האם מצוות צריכות כוונה או לא. אך כאן יש מבנה שמגדיר כוונה למעשה שקרוב יותר

¹⁴ שם.

¹⁵ רש"י שם מסביר שהוא צריך לכוון שהתקיעה יהיה ראוי באורך (רש"י דף כח ע"ב ד"ה דקא מ'נב'ח נ'בו'חי).

¹⁶ חשוב להגיד שבהמשך הגמרא בראש השנה דף כט ע"א מביאה גם את דברי רבי זירא שמחייב כוונה גם למי ששומע וגם למי שמשמיע השופר. זה פותח דיון בראשונים הנזכר בהערת שוליים למעלה על אפשרות מצוות שופר שונה או חמור יותר ממצוות אחרות.

למתעסק סתם.¹⁷

בסוגיה מקבילה בראש השנה דף לג עמוד ב, יש דיון מפורש על "התוקע לשיר" ו"מתעסק":

והמתעסק לא יצא: הא תוקע לשיר, יצא! לימא מסייע ליה לרבא, דאמר

רבא: התוקע לשיר, יצא. דלמא תוקע לשיר נמי מתעסק קרי ליה.¹⁸

במשנה המצוטטת, 'מתעסק' מופיע במקרה שבו אנשים מתעסקים בשופר כדי ללמד ילדים, אבל המתעסק והשומע מן המתעסק לא יצאו. רש"י מסביר שמתעסק זה מישהו שלא מתכוון לתקיעה אבל במקרה יצא תקיעה.¹⁹ המשך הגמרא מציעה להבין את דברי המשנה באופן שאם המתעסק לא יצא, אז מי שתוקע לשיר אפילו אם אין הכוונה למצוות שופר, יצא, כי זה לא קול שיצא רנדומלית. כנראה זה ראייה לדברי רבא: "התוקע לשיר, יצא."²⁰ אבל הגמרא דוחה את הראייה הזאת ואומר שהתוקע לשיר יכול להיות באותו קטגוריה של "מתעסק" – מי שעושה מעשה בלי שום כוונה למצווה שבה קשור הפעולה.

מכאן מבינים שהגמרא בדף כ"ח ע"ב דיברה על דיון בכוונה שברמה יתירה מן המתעסק סתם, המקשר את החפץ למעשה – שתוקע אותו באופן ראוי ולא כמתעסק. הבבלי מנסה כאן להגדיר מתי מעשה גופנית מקבל סטטוס של מעשה מצווה. הגר"ד סולובייצ'ק מסביר יפה:

דין כוונה נאמר בעצם החפצא של פעולת המצווה, שזקוקה היא לכוונת העושה הקובעת אותה בתור מעשה מצוה, ובלעדיה לא עשה הגברא כלום.

משל למה הדבר דומה? למתעסק, שאין בידו מעשה מצווה כלל...²¹

יש בבבלי הגדרה של סף משפטי שבה מעשה הופך להיות בגדר של מעשה מצווה. כמו שאמר הגר"ד סולובייצ'ק, כוונה למעשה מצווה דורשת חיבור בין החפץ למעשה הקשורה למצווה.

¹⁷ בסוף הסוגיה, הסתמא מגיע למקום שבו אומר שרבא סובר שמצוות לא צריכות כוונה לצאת ידי חובת המצווה. אך, לפי המהלך להגיע למסקנה זו ברור שאולי או רבא לא היה אומר ככה, או מאוד קשה לסתמא אמירה שמצוות אינן צריכות כוונה כלל.

¹⁸ בבלי, ראש השנה, ל"ג ע"ב

¹⁹ רש"י, ל"ג ע"ב, ד"ה מתעסק הוא דלא.

²⁰ תלמוד בבלי מסכת ראש השנה כח ע"א

²¹ הגר"ד סולובייצ'ק, שיעורים לזכר אבא מארי, ח"א

חֲזָקָה כִּיּוֹן בִּירוּשָׁלַיִם: אַחֲדוּת בֵּין תּוֹדָעָה לַמַּעֲשֶׂה

אם עוברים לעולם אחר, העיון בירושלמי מציג מקום שונה לגמרי לתפקידה של כוונה במצוות המתאר צורת קיום שבה המעשה נושא את התודעה. בתלמוד ירושלמי ראש השנה ג:ז, כתוב:

משנה: ... וְכֵן מִי שֶׁהָיָה עוֹבֵר אַחֲרֵי בֵּית הַכְּנֶסֶת... וְשָׁמַע קוֹל שׁוֹפֵר... אִם כִּיּוֹן לְבוּ יָצָא. וְאִם לֹא יָצָא.

הלכה: אָמַר רַבִּי יוֹסִי בֶּן חֲנִינָה. לֹא אָמַר אֱלָא וְכֵן מִי שֶׁהָיָה עוֹבֵר. הָא אִם עֲמַד חֲזָקָה כִּיּוֹן.²²

רבי יוסי בן חנינא מפרש את המשנה באופן מעניין: מכיון שכתוב "מי שעובר אחורי בית הכנסת... אם כוון לבו, יצא" הוא אומר ש"הא אם עמד חזקה כוון". מי שעובר ושומע קול שופר בעלמא לא יצא כי אולי לא שם לב לקול הזה. מי שעוצר ועומד זאת אומרת שהם כיוונו. יש לשים לב להבדל בין לשון המשנה — "אם כוון לבו יצא" — לבין לשונו של רבי יוסי בן חנינא: "הא אם עמד חזקה כוון".²³ המשנה מעמידה את הכוונה כתנאי מפורש ליציאה ידי חובה; ואילו רב יוסי בן חנינא מעביר את מוקד הדיון למושג "חזקה כוון" — אך מה זה קטגוריה "חזקה כוון"?

"חזקה כוון" מופיעה בירושלמי ברכות בכמה סיפורים על אמוראים ותפילה

בירושלמי ברכות:

... רַבִּי יוֹחָנָן קָרָא וּמָצָא עֲצָמוּ בְּלִמְעוֹן חֲזָקָה כִּיּוֹן.

רַבִּי לִיָּא רַבִּי יֵסָה בְּשֵׁם רַבִּי אֲחָא רוּבִּינָא נִתְפַּלֵּל וּמָצָא עֲצָמוּ בְּשׁוּמַע תְּפִלָּה

חֲזָקָה כִּיּוֹן.

אָמַר רַבִּי חֲזִיָּא רוּבִּינָא אֲנָא מִן יוֹמֵי לֹא כִּיּוֹנִית אֱלָא חֵד זָמַן בְּעֵי מְכוּוֹנָה

וְהִרְהִרִית בְּלִבִּי וְאִמְרִית מֵאֵן עָלִיל קוּמִי מִלְּכָא קִדְמִי אֶרְקֶבְסָה אִי רִישׁ גְּלוּתָא.

... אָמַר רַבִּי מִתְנִיָּה אֲנָא מְחֻזָּק טִיבוּ לְרֹאשִׁי דְּכֵד הָוָה מְטִי מוֹדִים הוּא כָּרַע

מִגְרָמִיהָ.²⁴

רבי יוחנן התפלל קריאת שמע, ולפי הפשט הוא רק שם לב למילים בהגעתו לפסקת 'למען' (כלומר בפסקה האחרונה של שמע) והוא אומר שזה חזקה שכוון. רבי ליא בשם רבי אחא "מצא עצמו" בשומע תפילה (כלומר סוף תפילת עמידה)

²² ירושלמי, ראש השנה, ג:ז.

²³ שם

²⁴ ירושלמי, ברכות, ב:ד.

וזה חזקה שכוון.²⁵ על פניו הם מקרים שבו הם התפללו ולא שמו לב! איך יכול להיות שהם אומרים שזה "חזקה שכוון"? רבי חייא אומר משהו גם מעניין: הוא לא הצליח אפילו פעם אחת לכוון לבו אלא הוא ניסה לכוון! ורבי מתניא אמר תודה לראש שלו כי זה כרע בשבילו (כאילו לא היה לא שליטה זה פשוט כרע). כדי הסיפורים האלו ידברו על יציאת חובה בתפילה, ברור שחייבים לקרוא אותם כמדברים על מצב פנימי אינטנסיבי שקשור לגוף שזה נקרא "חזקה כוון".²⁶

כדאי לחזור לדברי רבי יוסי בן חנינא: "הא אם עמד, חזקה כוון".²⁷ זאת אומרת, משהו שעוצר, הוא נמצא במצב שבו הוא שם לב לקול שופר. אין כאן בירור האם האדם התכוון בפועל, אלא יש כאן הנחה שמצב מסוים — עמידה — יוצר תודעה. ההבדל ניסוחו של המשנה — "אם כוון לבו, יצא" — לדברי רבי יוסי בן חנינא — "הא אם עמד, חזקה כוון" — מתברר חשוב ומשמעותי: הכוונה איננה עוד פעולה מנטלית שיש להוכיח את קיומה, אלא איכות של נוכחות. עצם העמידה מגדירה הקשר. הגוף שעומד במקום עוצר את תנועת היומיום ונכנס למרחב של מצווה. הכוונה איננה מתווספת למעשה מבחוץ, אלא נוצרת מתוך המעשה.

בירושלמי, הכוונה אינה מופיעה כתנאי חיצוני למעשה, וגם לא כמצב נפשי רגעי שקודם לפעולה, אלא כמצב מתמשך של נוכחות בתוך מעשה המצווה. קביעת "הא אם עמד — חזקה כוון" מבטאת הנחה שלפיה עצם הכניסה להקשר של עבודת ה' יוצרת אחדות בין המעשה לבין תודעת העושה.²⁸ גם הסיפורים בברכות מחזקים מבנה זה. החכמים "מוצאים עצמם" בסוף פרשה או תפילה — והירושלמי קובע "חזקה כוון". כלומר, עצם ההשתתפות במעשה התפילה יוצרת הנחת כוונה. אין כאן אידיאל פסיכולוגי של ריכוז מתמיד, אלא ההבנה שאדם נכנס למרחב התפילה מצוי בתוך תנועה מכוונת גם כאשר מודעותו חלקית. ניתן לתאר תפיסה זו, בעקבות ניסוחו של הרב שג"ר, כ"תפיסה אימננטית של כוונה" המחברת בין פנים וחוש, בין סובייקט לאובייקט, שבה הכוונה אינה מניע חיצוני

²⁵ שם.

²⁶ שם.

²⁷ ירושלמי, ראש השנה, ג'ז'.

²⁸ שם.

למעשה אלא משמעותו הבא מתוך ההקשר שבו האדם ממוקם.²⁹

מתח במודלים של כוונה: מהמינימום עד לאידיאל

עיון זה העלה כי הבבלי והירושלמי אינם חלוקים רק בפרטי דין, אלא בקריאת המבנה של סוגייתם הם מציעים מודלים שונים של כוונה ושל קיום מצווה ברובד עמוק יותר. סוגיית הבבלי בדין "התוקע לשיר" מפתחת גדרים של כוונה שמעניקה למעשה סטטוס נורמטיבי, שתפקידה להבחין בין מעשה מצווה לבין מעשה של מתעסק.³⁰ הבבלי מנסח אפשרות משפטית של יציאה ידי חובה גם בכוונה מינימלית: גם ללא תודעה מפורשת של קיום המצווה עצמה, מספיק פעולה המוגדרת כחפצא של מעשה מצווה. לעניין שופר, מוקד הכוונה הוא עצם פעולת התקיעה, ולא בהכרח התודעה של יציאה ידי חובה.

הירושלמי, לעומת זאת, מציג מודל שבו כוונה היא אידיאל של עשייה דתית: מצב מתמשך של אחדות בין תודעה למעשה, שבו המעשה נושא משמעות פנימית ואינו נפרד ממנה. זהו קיום מצווה כפרקטיקה תודעתית, ולא רק כפעולה שיש בה תוקף משפטי. בכך מתברר שהשאלה על כוונה איננה רק שאלה של יציאה ידי חובה, אלא שאלה על איך אדם נוכח במעשה המצווה.

המתח בין שני המודלים איננו מבטל את הלגיטימיות של אף אחד מהם. אלא שהם מצביעים על מדרג אפשרי בקיום מצוות – מן המינימום ההלכתי ועד אידיאל של עבודת ה' "בכל לבבכם ובכל נפשכם".³¹ קריאה זו מאפשרת לראות בכוונה לא רק תנאי ליציאה ידי חובה, אלא בירור עמוק של היחס בין הלכה, תודעה, וחיי דת.

²⁹ הרב שג"ר, שיעורי ברכות ח"א: "אם תופסים את הכוונה כהתכוונות למעשה עצמו, הרי שלא המניע הוא הקובע אלא משמעות המעשה... כנגד הפיצול בין כוונה פנימית לפעולה חיצונית, בין משמעות המעשה לקיומו כחובה, הסוגיות מכוונות לתפיסה אימננטית של כוונה, תפיסה שבה משמעות קיום המצוות מעוגנת בהקשר שבו האדם ממוקם, ובתנועה המחברת בין פנים וחץ, סובייקט לאובייקט."

³⁰ בבלי, ראש השנה, כח ע"א–כט ע"ב.

³¹ דברים, יא, יג

עדין לייסנר תהום יסובבני

עיונים בגדר 'טומאת תהום' ומושגיה הנרחבים

אין ספק שטומאת תהום היא מהמושגים היותר אזוריים של הש"ס. הן ממקורה הלא ברור, הן משמה הייחודי, הדרך בה היא מטמאת, ועד השפעותיה המשוונות. מחד היא טומאה וודאית, מאידך היא נקראת טומאת ספק. איזה סוג טומאה זו, ולמה דווקא היא נחשבת כטומאת תהום?

פעמיים נתקלתי במושג 'טומאת תהום'. הפעם הראשונה הייתה כשלמדתי עם החברותא הבוגרת שלי בסדר בקיאות (מסכת סוכה), בה נחשפתי לראשונה במושג זה אשר מובא מהמשניות המחמירות של מסכת פרה (עליהם יורחב בהמשך). לצערי גם קיבלתי את הרושם הראשוני (אם כי מעט שגוי)¹ ש-טומאת תהום היא טומאת מת הנמצאת בתוך תהום, רושם שהקשה עלי להבין לעומק את שאר המקורות להלן.

הפעם השנייה הייתה בעת לימוד הדף היומי של מסכת זבחים, שם נתקלתי במחלוקת חכמי הדרום (עליהם דרוש מחקר שלם משל עצמם) לבין ריש לקיש: "האם כהן טמא מת יכול לעבוד?". בניסיוני להבין את הסוגיה, הופתעתי מהמהלך שהגמרא נקטה:

[...] לא, למעוטי טומאת תהום דזיבה.²

דבר זה תמוה - כפי שציינו לעיל, טומאת תהום היא טומאת מת, ולפי השם, נמצאת בתהום... טומאת זב מחד היא לא טומאת מת, ומאידך לא נמצאת בתוך תהום! כיצד הגמרא מעלה את האפשרות הזאת? תפיסה מצומצמת זו הפריעה לי (לפחות בהתחלה) בעיוני בש"ס ובניסיוני לעמוד על טיבה של טומאה זו. על

¹ על דיוק ההגדרה של טומאת תהום ראו "טומאת תהום, מאי גופא?", על דיוקה הלשוני ראו הערה 14.

² זבחים דף כ"ג עמ' א'

כן, רוב שאלותיי נבעו מחוסר הבנה או חוסר בקיאות בעניין (שלא לדבר שתשובתי נתונות בספק שהרי הם מבוססות על הבנתי את המקור או אם ההנחות היו נכונות), עם זאת סקרת את אופייה במקורות התנאים, אמוראים, ראשונים ואף מעט אחרונים. להלן פירות לימודי בנושא.

טומאת תהום, מאי גופא?

מדרשי ההלכה אינם עוזרים במידה ניכרת למציאת תשובה לשאלה זו. הם מזכירים את הטומאה אך לא מסבירים אותה (על זה נדבר בהמשך הפרק א"ה). לכן נעבור הלאה אל התוספתא. בתוספתא זבים³ ישנה הגדרה ל-'טומאת תהום':

[ח] המוציא⁴ מת מושכב לרחבה של דרך, לנזיר ולעושה פסח - טהור, ולתרומה - טמא. במה דברים אמורים? שאין שם מקום לעבור. אבל יש שם מקום לעבור - אף לתרומה טהור. במה דברים אמורים? במהלך ברגליו, אבל בטעון וברכוב - טמא. שמהלך ברגליו, איפשר לו שלא ליגע ושלא יאהיל ושלא יסיט. ואי אפשר לו שלא ליגע ושלא להאהיל ושלא יסיט - טמא, ובמפרק - טהור. במה דברים אמורים?⁵ בטומאת התהום, אבל בטומאה ידועה - טמא:

[ט] איזו היא טומאת התהום? שלא הכיר בה אחד בסוף העולם, אבל הכיר בה אחד בסוף העולם - אין זה טומאת התהום. מצאו טמון בתבן או בעפר או בצרורות - הרי זה טומאת התהום. אבל הנקבר במים ובאפילה ובנקיקי סלעים - אין זה קבר התהום. אין קבר התהום אלא של מת בלבד:

קודם כל, יש לציין שטומאת תהום מוגדרת כמנוגדת לטומאה ידועה. כלומר, 'טומאת תהום' היא טומאה שאינה ידועה. דבר זה גם נובע מהגדרתה של התוספתא: "שלא הכיר בה אחד בסוף העולם" - טומאה שלא ידועה לאף אחד אפילו בסוף העולם. אבל, "משהכיר בה..." - אם מישהו יודע או מזהה את הגופה או הקבר - אין זה בגדר 'טומאת תהום'. יתר על כן, רעיון זה משתמע גם

³ צוקרמנדל, פרק ב הלכה ח-ט.

⁴ הדיוק הלשוני כאן לא חשוב, שניהם מעבירים בסופו של דבר את רעיון התוספתא, אם כי אני מאמין שזהו כוונת הכותב.

⁵ במד"א זה מיוחס לנזיר ועושה פסח, לעיון על שאר ה-בד"א, ראו הרב דוד פרדו זצ"ל, תוספתא עם פירוש חסדי דוד (ישראל: צילום ולוחות "פרנק", תשנ"ד), עמ' קצא.

מהסיפא: "אבל הנקבר [...] אין זה קבר התהום". כלומר, גופה שנקברה אינה יכולה להיחשב כטומאת תהום - כי הרי היא נקברה! בהגדרה, מישהו יודע על הקבר, על כן היא טומאה ידועה.

אולם, מכאן נובעת שאלה. אם טומאה זו היא הפכית לטומאה ידועה, למה היא לא נקראת "טומאה שאינה ידועה" אלא "טומאת תהום"? טענתי היא שטומאת התהום היא לא סתם טומאה שאינה ידועה, אלא היא סוג **ספציפי** של טומאה שאינה ידועה, לכן יש לה שם מיוחד.

אך, איזו תכונה הופכת טומאה זו לייחודית? נוסף על ההגדרה שנמנתה לעיל, התוספתא מפרטת מקרים בהם יש טומאת תהום: "מצאו טמון בתבן או בעפר או בצרורות - הרי זה טומאת התהום. אבל הנקבר במים ובאפילה ובנקיקי סלעים - אין זה קבר התהום". כלומר, מת שנמצא בעפר, תבן או צרורות (אבנים או עפר) - נחשב כטומאה שאינה ידועה. לעומת זאת, מת הנמצא במים, אפילה או נקיק סלע - נחשבת כטומאה ידועה. מאי בינייהו?

מים - שקופים, אפלה - חשיכה (לא מוחלטת), נקיק סלעים - חריץ באדמה. המשותף ביניהם, שאף על פי שהגופה במקום מוסתר, עדיין אפשר **להבחין** בהם. בשונה מתבן, עפר וצרורות - כפי שהתוספתא בעצמה אמרה - טומנת את המת, ומסתירה אותו לגמרי.⁶

כללו של דבר: טומאת תהום הינה טומאה **שאינה ידועה**, כלומר - טומאה **מוסתרת**. נסביר בצורה הפוכה: גופה שאפשר להבחין בה - סביר להניח שמישהו יודע עליה. לכן טומאה מוסתרת מכל (שככל הנראה, אינה קבורה כמו שצריך, ראה את הסוגייה בירושלמי פסחים, פ' ז הל' ז) - סביר להניח שאין אדם יודע עליה. על כן, 'טומאת תהום' היא טומאה מוסתרת בצורה שיש להניח שאין אדם שמכיר או יודע על קיומה. דבר זה מוסיף לנו הסבר למה יש לטומאה זו שם מיוחד - להגיד שטומאת תהום היא "טומאה לא ידועה" זה אינו מדויק. 'טומאת תהום' זו טומאה **מוסתרת** ולכן **סביר להניח** שהיא בגדר טומאה שאינה ידועה. הגדרה כזאת אכן מתבטאת בדברי הראשונים, כמו ברמב"ם:

טומאת התהום היא הטומאה הנעלמת אשר לא ידעה אדם בשום פנים ר"ל

⁶ בתלמוד הירושלמי של מסכת נזיר, ט"ב' נוסף המשפט: "כָּלְלוּ שֶׁלְדָּבָר: כָּל שֶׁ[אִי] אֶת יָכוֹל לְפָנוּתוֹ - עוֹשֶׂה קֶבֶר הַתְּהוֹם. וְכָל שֶׁ[אִי] אֶתָּה יָכוֹל לְפָנוּתוֹ - אֵינוֹ עוֹשֶׂה קֶבֶר הַתְּהוֹם" (על פי קרבן העדה והפני משה). כלומר, כל דבר שנגיש, אינו נחשב קבר תהום. דבר שאינו נגיש - נחשב כקבר תהום. הסבר זה עובד עם ההסבר שמוצג בהמשך הדברים.

שאינן רמז וראיה שיש בזה המקום מת ושהוא מקום טומאה עד שנטמא זה והוא לא ידע וזהו מה שאמרו כל שאין מכירה אחד בסוף העולם.⁷
 עם זאת, בתוספתא עדיין יש קושי לשוני שאינו ברור. אם נסתכל שוב על הלכה ט, נראה שהרישא של ההלכה משתמשת במונח 'טומאת תהום' ואלו הסיפא של התוספתא משתמשת במונח 'קבר התהום'. מאי בינייהו?
 קודם, יש לציין ששני המונחים האלה מופיעים לא רק בתוספתא כאן, אלא גם בתוספתא של **מסכתות אחרות ואף במשנה:**

נזיר שגלח ונודע לו שהוא טמא, אם טמאה ידועה, סותר. ואם **טמאת התהום**, אינו סותר...⁸

חצרות היו בירושלים בנויות ע"ג סלע ותחתיהם חלול מפני **קבר התהום**...⁹
 כל קורבנות צבור והיחיד הציץ מרצה על טומאת הדם ועל טומאת הגוף חוץ מנזיר ועושה פסח שמרצה לטומאת הדם ואין מרצה על טומאת הגוף ואם נטמא **טומאת התהום** הרי זה מרצה כיצד [...] אמרו לו **קבר התהום** היה עמך בבית שנכנסת לו או תחת אבן שישבת עליה ונודע לו עד שלא עשה פסחו צריך לעשות פסח שני משעשה פסחו אין צריך לעשות פסח שני.¹⁰

לפני שאנו עוברים לפרשנויות שונות על המשניות - אנו צריכים להבין כמה מהלכים לוגיים. כמו שנאמר לעיל, טומאת תהום מתייחסת לטומאה מוסתרת או לא ידועה. מכיוון שטומאה זו אינה ידועה לכל, היא בעצם נחשבת **כספק** אצל רוב האנשים. יש לזה ביסוס הן מצד המחקר והן מצד ספרות חז"ל. כך כותב **זאב ספראי** בפירוש **משנת ארץ ישראל**¹¹:

...חוסר הידיעה הוא מרכיב מרכזי בהלכה זו [טומאת תהום], שכן ברור שאם ידע אדם על טומאתו עליו להימנע מההקרה. רבנו צמח גאון פירש שטומאת תהום היא טומאת עצמות אנשי המבול, ובירושלמי שלנו מפורש בשם ריש לקיש שקבר התהום הוא קבר שאיש אינו זוכרו.¹² שני הפירושים

⁷ פירוש המשנה לרמב"ם נזיר ט'ב' ד"ה נזיר שגילח

⁸ משנה מסכת נזיר ט'ב'

⁹ משנה מסכת פרה ג'ב'

¹⁰ תוספתא מסכת נזיר (ליברמן) ו'ב'

¹¹ משנה פסחים ז'ז'

¹² בתוספתא זבים (ובנזיר סג): כתוב: "שלא הכיר בה אחד בסוף העולם" - המקביל למה שכתוב כאן. דבר זה כנראה גרם לפני משה על ירושלמי נזיר פרק ט' הלכה ב' לפרש כך: כל שלא הכיר בה אדם אחד מעולם.

דומים, ונראה שקבר התהום הוא קבר שהיה בלתי ידוע. בספרות חז"ל עדויות רבות לגילוי קברים קדומים, ובמציאות אירע כך לעתים קרובות. כך, למשל, המדרגות העולות להר הבית מדרום נבנו על סדרת קברים מימי בית ראשון. רובם לא היו ידועים לבונים, שכן בחפירות הארכאולוגיות שנעשו באזור נמצאו הקברים חתומים ומכוסים, מתחת לשכבה של ימי בית שני, אך אחד הקברים הקדומים לא נפרץ בידי הבונים מימי בית שני, והבנייה עליו לא חודשה.

כלומר, המציאות של קברים לא ידועים באזור הארץ - או יותר נכון **החשש** לכך - היה בהחלט ממשי (לפחות בעיני חז"ל). מכיוון שהקברים האלו היו **מוסתרים**, לא באמת היה דרך להימנע מהם (המשניות בפרה חולקים על עיקרון זה, נדבר על זה בהמשך א"ה). על כן הטומאה נחשבת **כספק** אצל רוב האנשים. מהלך זה מתבטא היטב אצל הראשונים, ולכן משתמשים בלשון "ספק" כשמגדירים טומאת תהום. **המאירי**,¹³ למשל, טוען שכשנאמר 'קבר תהום' מתכוונים ל-'ספק טומאת קבר'. **רש"י** כותב משהו דומה:

כל שם "קבר התהום" ו-"טומאת התהום" שבש"ס לשון ספק הוא, כתהום שאינו גלוי.¹⁴ "מפני קבר התהום" שכל העיר היו **מסופקין שמא יש שם קבר**

מאוד יכול להיות שזהו שיבוש דברי התוספתא או לפחות מבוסס על התוספתא (ועל כן פירוש הפ"מ עובד). ברם, אם הולכים על פי פשט הדברים - מעניין אם "אין אדם זוכרו" זה יחוס למקרה בו אין אדם הכירו לכתחילה או האם מדובר כאן במקרה בו אותו קבר נשכח ולכן אין אדם זוכרו - סך הכל מקרה ריאלי. צ"ע אם זהו דרכו של התלמוד הירושלמי להקל על נזיר ועושה פסח.

¹³ בית הבחירה למאירי, סוכה דף כ"א ע"א א

¹⁴ מעניין לראות את השימוש כאן במילה 'תהום'. המילה 'תהום', לפחות במקרא מיוחסת למים. לפי עמוס חכם בפירושו הנמצא בסדרת דעת מקרא (איוב פ' לח פ"ס טז) משמעות המילה 'תהום' היא מים רבים, אך הוא כן מקשר לפעמים מים רבים לעומק (כגון ביונה, פ' ב פס' ו: "תהום יסובבני...") או בתהילים פ' לו פס' ז: "משפתיך תהום רבה...". בו עמוס חכם כותב: "עד המים הרבים שבמעמקי הארץ [...] ולפי התיאורים הפיוטיים שבמקרא, במעמקי הארץ יש מים רבים ועליהם מיוסדים הרים". ככל הנראה, במקרא המילה 'תהום' כן מיוחסת למים עמוקים. על כן הקפיצה הזאת בין תהום המתאר מים עמוקים ונסתרים למילה המתארת משהו עמוק ונסתר כן מתיישבת על הדעת. בדברי חז"ל, 'תהום' כבר נהייתה מילה המתארת עומק (לא בהכרח עם התייחסות למים). יש לשער שמכאן פרשנים כמו ברטנורא ורש"י לקחו את הרעיון שהמילה 'תהום' בנושא שלנו מתאר משהו שאינו גלוי ונסתר כמו מי תהום עמוקים שאינם גלויים לנו ומפרשים את המילה 'תהום' כדימוי

ואין לו למת חלל טפח. ו-"טומאה" שהיא רצוצה בוקעת ועולה לרקיע...¹⁵
 לרש"י באמת יש הסבר פשוט לחילוק בין המילים: קבר תהום מתייחס לספק של
 מקור טומאה. ואילו טומאת תהום מתייחסת לספק של הטומאה עצמה. בעצם,
 אותו יחס בין גופה ל-'טומאת מת', או בין שרץ ל-'טומאת שרץ'. עם זאת, הייתי
 רוצה להוסיף על פירוש זה ולהציע פירוש נוסף.
 תחילה, נעניין במשניות של מסכת פרה, אשר עוסקת בדיני פרה אדומה
 ושימושיה לצורכי טהרה:

[ב] חצרות היו בירושלים בנויות ע"ג סלע ותחתיהם חלול מפני קבר התהום
 ומביאים נשים עוברות וילדות שם ומגדלות שם את בניהן ומביאים שוורים
 ועל גביהן דלתות ותנוקות יושבין על גביהן וכוסות של אבן בידם הגיעו
 לשלוח ירדו ומלאום ועלו וישבו על גביהן ר' יוסי אומר ממקומו היה משלשל
 וממלא:

[ג] באו להר הבית וירדו הר הבית והעזרות תחתיהם חלול מפני קבר התהום
 ובפתח העזרה היה מתוקן קלל של חטאת ומביאין זכר של רחלים וקושרים
 חבל בין קרניו וקושרים מקל ומסבך בראשו של חבל וזורקו לתוך הקלל
 ומכה את הזכר ונרתע לאחוריו ונוטל ומקדש כדי שיראה על פני המים רבי
 יוסי אומר אל תתנו מקום לצדוקים לרדות אלא הוא נוטל ומקדש:
 [ו] וכבש היו עושים מהר הבית להר המשחה כיפין ע"ג כיפין וכיפה כנגד
 האוטם מפני קבר התהום שבו כהן השורף את הפרה ופרה וכל מסעדיה
 יוצאין להר המשחה:¹⁶

משניות אלו עוסקות בהלכות (המעט מחמירות, עליהם ידובר לקמן) שהכוהנים
 היו מקיימים כשהתעסקו בפרה אדומה מפני "מעלתה של פרה אדומה"¹⁷, ובאופן
 ספציפי באמצעי הזהירות שהם היו לוקחים על עצמם מפני 'קבר תהום'. יש
 לשים לב לשימוש המילה "מפני". כלומר, קבר תהום כאן מוגדר כחשש. כמו כן,

לטומאה. לעניות דעתי השימוש המילה 'תהום' לא התחיל כמושג מטאפורי אלא באמת
 התייחס לגופות וקברים שהיו מתחת לאדמה בעומקי תהום (או לחשש שהיו גופות וקברים
 בעומקים כאלו), מחוץ להישג ידי אדם. בהמשך הדרך, השימוש במילה 'תהום' נהייה יותר
 מטאפורי, אשר נותן לטומאות נסתריות אחרות (לא רק טומאת מת) להיות חלק מההגדרה
 של 'טומאת תהום' (ראו "טומאת תהום - למת בלבד?").

¹⁵ רש"י על סוכה דף כ"א עמ' א ד"ה מפני

¹⁶ משנה פרה פרק ג'

¹⁷ מסכת זבחים דף ק"ג עמ' א, להרחבה על "מעלתה של פרה אדומה" ראו הערה 45.

'קבר' הוא אובייקט הרבה יותר מציאותי מאשר 'טומאה' שהיא יותר אבסטרקטית (תיאור מסוג זה של טומאה נתון במחלוקת ואין כאן מקום להאריך). לכן, אני רוצה לטעון שהמושג "קבר תהום" משומש בקונטקסט של **חשש ממשי במציאות או התגלמות ממשית של הטומאה** (כגון גופה מוסתרת, ראו רש"י לעיל). לעומת זאת, המושג "טומאת תהום" משומש בקונטקסטים של **אפיון והגדרה**. דבר זה נוכח בתוספתא זבים (ראו לעיל) בשאלה "איזו היא טומאת התהום?", כלומר, מה **נחשב** כטומאת תהום?

נדגים עם אותה התוספתא והלכה נוספת מתוספתא נזיר:

איזו היא טומאת התהום [מה נכנס לתוך הגדרתה של טומאה נסתרת]? שלא הכיר בה אחד בסוף העולם, אבל הכיר בה אחד בסוף העולם - אין זה טומאת התהום [אינו נכלל בהגדרה]. מצאו טמון בתבן או בעפר או בצרורות - הרי זה טומאת התהום [דבר זה מוגדר כטומאה מוסתרת]. אבל הנקבר במים ובאפילה ובנקיקי סלעים - אין זה קבר התהום [אין זה נחשב כחשש אמיתי]. אין קבר התהום אלא של מת בלבד [כלומר, רק גופה של מת יכולה להיחשב כחשש אמיתי המשפיע על תהליכים הלכתיים (כגון נזיר ועושה פסח)]¹⁸:

כל קורבנות צבור והיחיד הציץ מרצה על טומאת הדם ועל טומאת הגוף, חוץ מנזיר ועושה פסח, שמרצה לטומאת הדם ואין מרצה על טומאת הגוף. ואם נטמא טומאת התהום [בטומאה הנכללת בגדר של טומאה נסתרת] הרי זה מרצה. כיצד? היה הולך לשחוט את פסחו (ולמול את בנו) ואמרו לו: "מת היה עמך בבית שנכנסת לו" או "תחת אבן שישבת עליה", ונודע לו בין משעשה פסחו ובין עד שלא עשה פסחו - צריך לעשות פסח שני. אבל אמרו לו "קבר התהום [מקור ממשי של הטומאה] היה עמך בבית שנכנסת לו" או "תחת אבן שישבת עליה" ונודע לו, עד שלא עשה פסחו - צריך לעשות פסח שני, משעשה פסחו - אין צריך לעשות פסח שני.¹⁹

פרשנות זו מתבטאת היטב גם במדרשי הלכה:

"שעיר עזים אחד לחטאת", לכפר על קבר התהום:²⁰

הספרי כאן עוסק בקורבנות הנשיאים בזמן חנוכת המשכן, המתוארים בספר במדבר, פרשת נשא, פרק ז. כחלק מהקורבנות שהנשיאים צריכים להביא, הם

¹⁸ תוספתא זבים שם

¹⁹ תוספתא נזיר (ליברמן) ו'ב'

²⁰ ספרי במדבר פרשת נשא פסקא נא ד"ה (נא) שעיר

נדרשו להביא חטאת. דבר זה תמוה, מכיוון שלא ידוע לנו על חטא שנגרם! לכן הספרי מציע שהחטאת למעשה באה לכפר על קבר התהום,²¹ שמא נטמאו בטומאה מוסתרת שלא נודעה להם. קבר התהום מוצג כאן בקונטקסט של חשש מציאותי ממשי.

כללו של דבר: חילוף המושגים תלוי בקונטקסט. כשהטקסט עוסק במקרה מציאותי, ממשי או מקרה המביע חשש, אזי ישתמשו במושג "קבר תהום". כשהטקסט עוסק בטומאה באופן תיאורטי או הגדרתי - ישתמשו במושג 'טומאת תהום'.

על אף שלרש"י יש הסבר טוב ומקיף של המושגים - הסיבה שאני מעדיף את החילוק הזה על פני חילוקו של רש"י הוא שלעניות דעתי הוא מסביר את הפער בין התלמוד הבבלי לבין התלמוד הירושלמי. ישנם שני חילוקים מהותיים ועיקריים בין התלמודים (ביחס לטומאת תהום):

(א) מקור ההלכה

הזכרנו עניין זה בפרק הקודם, אך מן הראוי שנרחיב כאן. בשני מקומות במשנה, מוזכר עניין טומאת תהום ביחס להלכות נזיר ועושה פסח:

הפסח שנזרק דמו ואחר כך נודע שהוא טמא הציץ מרצה נטמא הגוף אין הציץ מרצה מפני שאמרו הנזיר ועושה פסח הציץ מרצה על טומאת הדם

²¹ קרבן הנשיאים כאן בא לטהר (באמצעות קרבן חטאת) על מה? הספרי עונה שמדובר כאן בקבר תהום, כלומר לא טומאת מת, כי אז היו שורפים כאן אפר פרה. אז מה בדיוק קורה כאן? הרי קבר תהום זה טומאת מת! יש כאן מעין הפשטה של המושג קבר תהום לא רק למקור טומאת מת מוסתרת, או לספק וחשש הימצאותו של מקור כזה, אלא אף לספק טומאה באופן כללי. דבר זה גם נמצא בירושלמי שבועות פ' ב הל' א - במחלוקת של ר"י וריש לקיש בנוגע לנזיר וקבר תהום - מפרשים שם (כגון נועם ירושלמי וגליון אפרים) שמדובר שם בספק טומאה. גם רש"י בסוכה כא: פירש קבר תהום (בהתייחס למשנה של מסכת פרה, מוצגת לעיל) - "כלומר בספק קבר". איך או למה זה קרה? התיאוריה שלי היא שבתחילתה קבר או טומאת תהום היה מושג שתיאר טומאה מוסתרת, וכמו שהוסבר לעיל הוא נהיה מאוד קרוב למושגי ספיקות. אולי כדי לתאר ספק ניסו להדגים את זה עם דוגמא מהחיים - כמו קבר תהום (שכפי שהזכרנו, היה חשש ממשי באותם זמנים) עד שציון המושג 'קבר תהום' נהיה דרך נוחה לתאר ספק טומאה בכללי. אך כל זה בגדר תיאוריה בלבד, ועוד לא מצאתי ביסוס.

ואין הציץ מרצה על טומאת הגוף נטמא טומאת התהום הציץ מרצה:²²
 נזיר שגלח ונודע לו שהוא טמא אם טומאה ידועה סותר ואם טומאת התהום
 אינו סותר אם עד שלא גלח בין כך ובין כך סותר כיצד ירד לטבול במערה
 ונמצא מת צף על פי המערה טמא נמצא משוקע בקרקע המערה ירד להקר
 טהור ליטהר מטומאת מת טמא שחזקת טמא טמא וחזקת טהור טהור
 שרגלים לדבר:²³

בפשטות, עושה פסח ונזיר שנטמאו בטומאה ידועה - צריכים להקריב פסח שני
 ולסתור נזירותם. אך אם נטמאו בטומאת תהום, הציץ מרצה עליהם והם אינם
 צריכים לחזור על התהליך.²⁴ גם התלמוד הירושלמי וגם הבבלי מנסים לעמוד על
 מקורה של הלכה הזאת. בירושלמי מסבירים שמדובר כאן בדרשת פסוקים
 פשוטה:

מנין לספק קבר התהום? רבי יעקב בר אחא בשם רבנן: "...או בדרך רחוקה
 לכם". מה לכם בגלוי - אף כל דבר שהוא בגלוי. יצא קבר התהום שאינו
 בגלוי. עד כדון עושי פסח, נזיר מנין? רבי יוחנן בשם רבי: "וכי ימות מת
 עליו". מה עליו שהוא בגלוי - אף כל דבר שהוא בגלוי. יצא קבר התהום
 שאינו בגלוי.²⁵

הבבלי, בדומה לירושלמי, מתחיל עם דרישת פסוקים אך בסופו של דבר פוסל
 את זה לגמרי וטוען שזוהי הלכה למשה מסיני:

וטומאת התהום גופא, היכא כתיבא? אמר רבי אֶלְעָזָר, אָמַר קָרָא: "וְכִי יָמוּת
 מֵת עָלָיו" — בְּמַחְוֹרֵת עָלָיו. אֲשַׁכַּחנָּה נְזִיר. עוֹשֶׂה פֶסַח מְלָן? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן,

²² משנה פסחים ז':ז'

²³ משנה נזיר ט':ב'

²⁴ כפי שנכתב לעיל, הציץ (תכשיט מזהב שהכהן לבש על מצחו) מכפר (מרצה) על קורבנות
 שנטמאו ('טומאת הדם') ולא כשהבעלים של הקורבנות נטמאו ('טומאת הבעלים'). אולם,
 בעת שנזיר ועושה פסח נטמאו בטומאת תהום, נכתב שהציץ מרצה. מה זאת אומרת? נאמר
 במקורות שונים שהנזיר אינו סותר (כגון במשנה לעיל) ושעושה פסח אינו מקריב פסח שני
 כגון בתוספתא של מסכת פסחים (ליברמן) ו':ה'. על כן נראה שהציץ מרצה בכך שהוא מתיר
 לנזיר ועושה פסח לא להתחיל את תהליכם שוב (במקרה של נזיר - לסתור ולהתחיל נזירות
 חדשה או במקרה של עושה פסח - לחכות ולקיים פסח שני) וקורבנם הראשוני מתקבל. אך
 ממה שנראה - הם עדיין טמאים, אף על פי שקורבנים מרצה (ראו הרדב"ז על ה"ד החזקה,
 הל' נזיר ו':כ' ומהדורת שוטנשטיין של התלמוד הירושלמי, מסכת פסחים דף ס' עמ' א'
 הערה 8).

²⁵ ירושלמי פסחים ז':ז'

אמר קרא: "בדרך רחוקה לכם" — במחווה לכם. רבי שמעון בן לקיש אמר: בדרך. מה דרך — בגלוי, אף טומאה נמי — בגלוי. מיתבי: אי זהו טומאת התהום? כל שלא הפיר בה אחד בסוף העולם. הפיר בה אחד בסוף העולם — אין זה טומאת התהום. לרבי אלעזר, דאמר: במחווה עליו — עד דידע הוא. לרבי יוחנן, דאמר: "לכם", במחווה לכם — עד דידעי בה תרין. לרבי שמעון בן לקיש, דאמר: בדרך — עד דידעי כולי עלמא. אלא, טומאת התהום הלכתא גמירי לה, וקרא — אסמכתא בעלמא.²⁶

על פי הנראה לעיל, נראה שהסתמא מצמצמת את דברי האמוראים. כלומר, יש כאן מגמה מחוק סובייקטיבי לחוק אובייקטיבי (חוק שהוא יותר משפטי-אחדותי מאשר פסיקה ייחודית לכל מקרה). הסתמא מבינה את מקורות האמוראים כמתירים מדי: לפי ר' אלעזר צריך שהאדם עצמו - הנזיר או עושה פסח - ידע על הטומאה, על מנת שלא יחשב כקבר תהום. לפי ר' יוחנן צריך שני אנשים כדי שקבר לא יחשב כקבר תהום. ואילו לפי ריש לקיש צריך שכל העולם ידע על מנת שזה לא יחשב כקבר תהום. על כן הסתמא שוללת את מקורות האמוראים ופוסקת שמקורה של הלכה זו היא הלכה למשה מסיני.

מגמה זו מופיעה כמה וכמה פעמים בתלמוד הבבלי (בסוגיית חמץ במסכת פסחים, היזק ראייה בבא בתרא, וכו'...). לכן זה לא מפתיע לדאות את המגמה הזאת כאן. אם כן למה הירושלמי לא עושה את זה? יכול להיות שהתלמוד הירושלמי רוצה להקל יותר כאשר מדובר בטומאת תהום, ולכן מקבל פסוקים אלו כמקורות (או לפחות לא רואה בעיה איתם).²⁷

(ב) שינוי המונח

בדיוניהם הנפרדים של הבבלי והירושלמי, הם עוסקים בשאלות על טומאת תהום - מהי הגדרתה, על מי היא משפיעה ובאיזה דרך? אולם הדרך בה הם מציינים את המושג שונה ביניהם. בירושלמי דנים רק ב-'קבר תהום' וב-'ספק קבר תהום'. בבבלי לעומת זאת דנים ב-'טומאת תהום':

עובד שלפסח, מהו שירצה עליו את הציץ? קל וחומר: ומה אם הבעלים, שהורעתה כוחן בזקן ובחולה - ייפיתה כוחן ב ספק קבר התהום. עובד,

²⁶ פסחים דף פא ע"ב. ב. למקור דומה ראו נזיר דף ס"ג ע"א.

²⁷ על השאלה: "למה הירושלמי יותר מקל על הבבלי?" - ראו סעיף ב) שינוי המונח. לעוד דוגמא בנושא ההקלה של התלמוד הירושלמי ראו הערה 12.

שיפיתה כוחו בזקן ובחולה, אינו דין שתייפה כוחו ב ספק קבר התהום?²⁸
 בעי רמי בר חמא: כהן המרצה בקרבנותיהן, הותרה לו טומאת התהום, או
 לא? מי אמרין כי גמירי טומאת התהום — בבעלים, בכהן — לא גמירי, או
 דילמא: בזבחה גמירי, לא שנא בכהן ולא שנא בבעלים?²⁹

כמו שהוסבר לעיל, 'קבר תהום' מתייחס למקור הטומאה. 'ספק קבר תהום'
 כנראה מתייחס לספק - 'האם אדם זה נחשף למקור טומאה מוסתר ולכן נגוע
 בטומאה מוסתרת או לא'. מפני שספק זה נוגע לכולם - רוב הציבור היה בספק
 תמידי של 'קבר תהום' - אין זה מפתיע שהמונח 'קבר תהום' התחלף מדי פעם
 עם מונח שקרוב אליו מאוד - 'ספק קבר תהום'. על כן כשהתלמוד אומר 'ספק
 קבר תהום' - הוא מתכוון ל-'טומאת קבר תהום', כפי שמסביר הפני משה:

[...] מיבעיא ליה היכא שנטמאו בטומאת התהום [בירושלמי כתוב 'ספק קבר

תהום'] לאחר זריקה אם הציץ מרצה להתיר הפשר לאכילה כדלקמן:³⁰
 בבבלי, השימוש ב-'טומאת תהום' בא בשביל לדון על הטומאה עצמה וכיצד היא
 משפיעה על גורמים שונים או מהי הגדרתה ועד כמה אפשר לשחק איתה.
 הכללה כזאת, בו מונח ממקור קדום מקבל הפשטה לעקרון משפטי ומערכתי זהו
 דבר מצוי בתלמוד הבבלי.³¹ האם הכללה מסוג זה נמצאת גם בסוגיא
 הירושלמית? אפשר לטעון ש-'ספק קבר תהום' זהו ניסיון לקחת את המושג
 הפיזי למישור משפט או עקרוני, אך אין זה בהכרח המהלך שהירושלמי מעביר.
 מה שתמוה לי זה שלשני התלמודים יש את שני המושגים (מקורם בספרות
 התנאית). בכל זאת, הם כמעט תמיד מתעקשים להשתמש במושג אחד ולא
 להשתמש בשני³² (למעט דוגמאות בודדות בבבלי, אותם אפשר להסביר על פי

²⁸ פסחים ירושלמי ז'ז'.

²⁹ פסחים דף פ' עמ' ב'.

³⁰ פני משה על נזיר ירושלמי ט'ב' ד"ה ציבור.

³¹ 'טומאת תהום' בבבלי לא רק מתארת טומאה הבאה מגופה נסתרת אלא נהפכת לעקרון
 הלכתי של כל טומאה נסתרת (לא בהכרח למת). אם כי אני טוען שהפשטה כזאת גם נמצאת
 גם במקורות יותר קודמים, בבלי יש הפשטה הרבה יותר מתקדת ורחבה (על הרחבה זאת
 ראו את הפרק "טומאת תהום - למת בלבד?". על דרכי ההפשטות של הבבלי ראו ישי רוזן
 צבי ויעקב צ. מאיר, התלמוד, (ירושלים: הוצאת מאגנס, 2025), 65-76.

³² דוגמא לכך יכולה להימצא במסכת פסחים ונזיר של הבבלי, בהם מוזכרים התוספתא של
 מסכת זבים, אך במקום שכתוב 'קבר תהום' הם משנים את הנוסח וכותבים 'טומאת תהום'.
 ראו הערה 33.

המודל שיוצע (להלן)!

יכול להיות שהפערים האלו בין שני התלמודים נובעים מאותו עקרון - **רקע**. הירושלמי מגיע מרקע דומה לרקע התנאי - כלומר מקום חיבורו היה בארץ ישראל בה טומאת התהום הייתה נושא משפיע הן בעניין נזיר ועושה פסח והן בעניין פרה אדומה. בנוסף לכך, מתואר לנו במשניות של מסכת פרה (לעיל) על המבנים והאמצעים שנעשו כדי להישמר מפני טומאת תהום וסביר להניח שחלק מזה השתמר. לכן, נוסח הירושלמי מתעקש להשתמש ב-'קבר תהום', מושג שכפי שהצענו לעיל, משומש במקרים בהם החשש הוא מציאותי או ממשי.

עד כאן, בנינו מודל המסביר:

- ג. מהו ההבדל בין המונחים 'קבר תהום' ל-'טומאת תהום' - הדיכוטומיה בין מקור הטומאה לבין הטומאה עצמה.
- ד. מתי יש להשתמש בכל מונח - חילוף בין שני המושגים תלוי בקונטקסט. כשהטקסט עוסק במקרה מציאותי, ממשי או מקרה המביע חשש, אז ישתמשו ב-'קבר תהום'. כשהטקסט עוסק בטומאה באופן הגדרתי או תיאורטי - ישתמשו ב-'טומאת תהום'.
- ה. כיצד שימוש זה מתבטא בין שני התלמודים - מפאת הבדלי תפיסות התלמודים בנוגע למונחים, התלמוד הירושלמי משתמש אך ורק ב-'קבר תהום' ואילו הבבלי דוגל בשימוש ב-'טומאת תהום'.

טומאת תהום - למת בלבד?

שאלה חוזרת העולה בין שני התלמודים היא - עד כמה נוקשה ההגדרה של טומאת תהום? כלומר, האם יש לטומאת תהום הגדרה מאוד ברורה? וגם, איזה סוג טומאה נחשבת כטומאת תהום? אמנם נראה שעניינו על שאלות אלו לעיל, מפאת העובדה שהתלמודים מתעסקים בשאלות הללו ניתן לאמר שהעניין עדיין לא ברור דיו.

עמדנו על כך שטומאת תהום היא טומאה **מוסותרת**, שאיש אינו יודע עליה. בעניין סוג הטומאה נאמר שרק **טומאת מת** יכולה להיחשב כטומאת תהום.³³ כשנאמר שחוק או הגדרה מתייחסת לעניין ספציפי - יש לשאול מה היא ממעטת

³³ תוספתא זבים ב'ט' - "אין קבר תהום אלא של מת בלבד". פסחים פא: - "ולא אָמְרו טומאת תהום אלא למת בלבד".

בכך? כלומר, מה הטקסט **לא רוצה שנחשוב** באמצעות הכוונה לקו מחשבה אחר? נתחיל עם הירושלמי:³⁴

תני: אין לך עושה קבר תהום אלא המת בלבד, הא נבלה לא. קל וחומר! מה אם המת, (שאינו עושה משכב ומושב) [שמטמא באוהל]³⁵, עושה קבר תהום. נבלה שהיא (עושה משכב ומושב) [שאינה מטמאה באוהל], אינו דין שתעשה קבר תהום?! לאי זה דבר נאמר: "אין לך דבר עושה קבר תהום אלא המת בלבד"? להוציא משכב ומושב.³⁶

קודם מציעים שהברייתא ממעטת טומאת **נבלה**, אך לאחר לימוד קל וחומר - הגמרא מגיעה למסקנה שהיא ממעטת טומאת **מושב ומשכב**. אם לדייק, הגמרא אומרת שטומאת מושב ומשכב אינה יכולה להיות **קבר תהום**. זה הגיוני. אם ההגדרה של קבר תהום היא כל קבר שאין אדם **מכיר** - ברור שטומאת מושב ומשכב אינה יכולה להיחשב כקבר תהום! הרי טומאת מושב ומשכב היא טומאת **מדרס** (במילים אחרות 'טומאת כלים' - המטמאת ליום אחד), דבר זה יכול להיגרם על ידי זיבה של אדם. בהגדרה - זיבה הופרשה מאדם כך **שיש** מישוה שמכיר את מקור הטומאה הזו, לכן אין זה עונה על ההגדרה של קבר תהום.³⁷

בבבלי, הדבר מוסבר בצורה שונה:

מיתבי, מפני שאמרו: נזיר ועושה פסח - הציץ מרצה על טומאת דם, ואין הציץ מרצה על טומאת הגוף. במאי? אילימא בטומאת שרץ, האמרתי: שוחטין וזורקין על טומאת שרץ! אלא טומאת מת; וקתני: אין הציץ מרצה; אלא נטמא בעלים במת - אין משלחין קרבנותיהם! לא; אי דאיטמו בעלים במת - הכי נמי; הכא במאי עסקינן - כגון שנטמא כהן בשרץ. אי הכי, אימא סיפא: נטמא טומאת התהום - הציץ מרצה. הא תני רבי חייא: לא אמרו טומאת התהום - אלא למת בלבד; למת למעוטי מאי? לאו למעוטי טומאת התהום דשרץ?! לא; למעוטי טומאת התהום דזיבה.³⁸

³⁴ אותה סוגיית (למעט שינויים מינורים) מופיעה במסכת נזיר ט'ב'.

³⁵ על פי קורבן העדה וביאור הרב חיים קנייבסקי.

³⁶ פסחים ירושלמי ז'ז'.

³⁷ דבר זה מבוסס על הסברי לעיל בעניין ההפרש בין התלמוד הבבלי לירושלמי - שקבר תהום הוא מקור הטומאה הפיזי. במהדורת שוטנשטיין של התלמוד הירושלמי (הוצאת מסורה) כותבים שמדובר כאן על טומאת זב שיכולה לגרום לטומאת מושב ומשכב, וטוענים שזו היא כוונת התלמוד. פירוש זה נראה דחוק בעיניי, ואיני ירדתי לסוף דעתם.

³⁸ זבחים דף כג' עמ' א'

נאמר לנו שבעניין קורבנות, הציץ מרצה על קורבנות שנטמאו (טומאת דם) אך אינו מרצה על טומאתם של הבעלים (טומאת הגוף), למעט מקרה ייחודי, בו עושה הפסח או הנזיר נטמאו בטומאת תהום. הגמרא שואלת על אילו מן טומאות הבעלים אין הציץ מרצה. הגמרא מציעה שמדובר בטומאת שרץ אך הסבר זה נדחה כי בעלים כן יכולים להקריב (על ידי שליח) קורבן בזמן שהם טמאי שרץ, כך שזה מוכיח שהציץ אינו מרצה על בעלים שנטמאו בטומאת מת. לימוד זה נשלל בכך שאנו מעמידים את הבריייתא בכהנים שמקריבים כאשר הם טמאים בטומאת שרץ. אך דבר זה עומד בסתירה לסיפא של הבריייתא שממעטת טומאת שרץ, אז איך יכול להיות שהרישא תדבר על זה!! על כן הגמרא מעמידה את הסיפא למיעוט טומאת תהום של זב.

אנו רואים כאן מגמה מאוד מעניינת. אף על פי שיש ברייתא מפורשת שאומרת שטומאת התהום היא למת בלבד - מתפרש מהגמרא שזה לא דווקא! נראה מכאן שטומאת שרץ יכולה להיחשב כטומאת תהום (ואולי אף מתרצה על ידי הציץ) ואפילו יש הווה אמינא לחשוב שטומאת תהום של זב יכולה להיחשב כטומאת תהום! איך זה יכול להיות? הרי לפי הגדרת התוספתא - טומאת תהום הינה טומאה שאינה ידועה, ובנוסף על כך היא גם טומאה מוסתרת. טומאת שרץ אולי יכולה לענות על פרמטרים אלו, אך טומאת זב בוודאי אינה עולה על פרמטרים אלו, שהרי היא טומאה שנובעת מהפרשה של אדם, מה שהופכת אותו לזב. כלומר, בהגדרה טומאה זו ידועה ואינה מוסתרת (לפחות לא באותו אופן כמו דוגמאות התוספתא במסכת זבים)!

על מנת להסביר פער זה, נחזור לשאלה שהוצגה בתחילת המאמר - מה נחשב כטומאת תהום? הדרך בה אנסה לענות על שאלה זו תהיה באמצעות השוואה של טומאות תהום שאנו מכירים - ולראות איזה מוטיב יש להם במשותף כדי להגדיר את המושג בצורה מיטבית. על כן צריך לשאול - איך טומאת תהום עובדת יחד עם טומאת זב?

[...] אָמַר רַבָּא: תָּא שְׁמַע, דְּתַנִּי רַבִּי חֲזִיא: "לֹא אָמְרוּ טוּמַאת הַתְּהוּם אֶלָּא לְמַת בְּלִבָּד". מִת לְמַעוּטֵי מַאי? [...] וְלְמַעוּטֵי טוּמַאת הַתְּהוּם דְּזִיבָה. וְטוּמַאת תְּהוּם דְּזִיבָה לֹא מְרַצָּה? וְהַתְּנִיָּא: "רַבִּי יוֹסִי אוֹמֵר: שׁוּמְרֵת יוֹם כְּנָגֵד יוֹם, שְׁשֻׁחָטוּ וְזָרְקוּ עָלֶיהָ בְּשָׁנִי שְׁלָה, וְאַחֲרֵי כֵן רָאָתָה — אֵינָה אוֹכֶלֶת, וּפְטוּרָה מִלְעֲשׂוֹת פֶּסַח שְׁנִי" - מַאי טַעְמָא? לֹא מִשּׁוּם דְּמְרַצָּה צִיץ? אָמְרִי: לֹא, מִשּׁוּם דְּקָסְבַּר רַבִּי יוֹסִי: מִכָּאן וְלִהְבָּא הִיא מְטַמְּאָה. וְהַתְּנִיָּא: "רַבִּי יוֹסִי אוֹמֵר: זָב

בעל שְׁתֵּי רְאִיּוֹת שֶׁשָּׁחֲטוּ וְזָרְקוּ עָלָיו בְּשָׁבִיעֵי שָׁלוֹ, וְאַחֵר כֶּךָ רָאָה, וְכֵן שׁוֹמֵרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם שֶׁשָּׁחֲטוּ וְזָרְקוּ עָלֶיהָ בְּשָׁנֵי שָׁלָה, וְאַחֵר כֶּךָ רָאָתָה — הָרִי אֱלוֹ מְטֵמְאִין מְשָׁכָב וּמוֹשָׁב לְמַפְרָע, וּפְטוּרִים מִלַּעֲשׂוֹת פֶּסַח שָׁנִי! אָמְרִי: מֵאִי, לְמַפְרָע? מְדַרְבָּנִן.³⁹

בפשטות - נאמרת הברייתא שטומאת תהום מתייחסת רק לטומאת מת (בריייתא זו מקבילה לתוספתא בזבים) ומשמעות אמירה זאת היא שבטומאות אחרות - אין חילוק בין טומאה ידועה וטומאה שאינה ידועה.⁴⁰ דבר זה תמוה לברייתא, כי הרי לפיה הציץ מרצה על טומאת תהום של זב (משמע טומאה זו יכולה להיחשב כטומאת תהום!) איך זה יכול להיות?

במקרה של 'שומרת יום כנגד יום'. 'שומרת יום כנגד יום' זהו מושג המתייחס לאישה אשר ראתה דם (זוב) יום אחד שלא בזמן ווסתה, לכן היא ממתינה ('שומרת') יום טהור כנגד היום שראתה. אם לא ראתה באותו יום - בסופו טובלת והיא טהורה. אם כן, היא צריכה לראות יום נוסף. אם ראתה דם בשלושה ימים ברצף - נחשבת כזבה.

בסוגייה עולה הצעה: ישנה ברייתא שרבי יוסי אומר בה ששומרת יום כנגד יום, אשר שחטו עליה את הפסח ביום השני שלה (ביום שהיא שומרת), ובסופו רואה דם - אינה אוכלת את הפסח, אך גם פטורה מפסח שני. הגמרא מציעה שהסיבה שהיא פטורה מפסח שני, על אף העובדה שהיא טמאה ואינה יכולה לאכול - היא בגלל שהציץ מרצה! הגמרא בסוף דוחה את זה בכך שהיא מסבירה שרבי יוסי מבין את דיני זבה, שמדאורייתא היא מטמאת להבא, אך טומאה למפרע היא מדרבנן.

אם זאת, יש כאן חידוש - מודל לטומאת תהום של טומאת זבה! אף על פי שהגמרא דוחה את הרעיון:

א. העובדה שהגמרא הציעה את הרעיון מראה על כך שהיא כן חושבת

³⁹ פסחים דף פ' עמ' ב'

⁴⁰ יש שני דרכים לפרש את המשפט: "לא אָמְרוּ טוּמְאָת הַתְּהוֹם אֶלָּא לְמַת בְּלִבָּד" - רש"י על פסחים ונזיר (שני המופעים של הברייתא) טוען שההיתר של טומאת תהום נאמר רק על טומאת מת, על כן טומאות אחרות יכולות להיחשב כטומאת תהום על פי קריאה זו. אולם בביאור התלמוד של שטיינזלץ על מסכת נזיר ס"ג: נכתב העניין שאין חילוק - מה שאומר לי ששני הקריאות הן לגיטימיות. נוסף על כך, לא משנה באיזה קריאה - הסוגיא מבהירה לנו שטומאת זב יכולה להיות טומאת תהום (או לפחות מראה 'הווה אמינא' לכך).

שטומאת תהום של זב אפשרית.

- ב. ההצעה עצמה, לפחות ממבט ראשון, הייתה מודל שנראה **סביר** לגמרא.
- ג. הסיבה היחידה שרעיון זה נדחה היא בגלל שהברייא ממנה לקחו את הרעיון נאמרה על ידי רב, שלו דעה שונה על כיוון הטומאה (רק לעתיד ולא לעבר). אולם ממה שעולה מהגמרא זוהי דעתו של רבי יוסי, ולא בהכרח של שאר החכמים (שסוברים שזבה כן מטמאת למפרע מדאורייתא).
- אם כן, מהו המכנה המשותף שראינו עד כה בין סוגי טומאות התהום? יש לחזור לעיין בכמה מקורות:

[...] כיצד? היה הולך לשחוט את פסחו ואמרו לו: "מת היה עמך בבית שנכנסתה בו" או "– תחת אבן שישבת עליה" ונודע לו, בין משעשה פסחו ובין עד שלא עשה פסחו – צריך לעשות פסח שיני. אבל אמרו לו: "קבר התהום היה עמך בבית שנכנסת לו" או "– תחת אבן שישבת עליה" ונודע לו עד שלא עשה פסחו – צריך לעשות פסח שיני. משעשה פסחו – אין צריך לעשות פסח שיני.⁴¹

אף על פי שטומאת מת לא הייתה ידועה לעושה הפסח (והנזיר), עדיין צריך להקריב פסח שני (כלומר, זה לא מספיק לציץ שירצה על טומאתם). אבל על טומאת תהום – הציץ מרצה. למה? אני מאמין שהסיבה שההבדל בין שני המקרים שפוסק האם הציץ ירצה או לא – הוא עניין הרשלנות. גם בעושה פסח וגם בנזיר – יש להם מעין "דד-ליין". לנזיר יש עד סוף זמן נזירותו (לרוב 30 יום) ולעושה פסח עד י"ד ניסן, ובשניהם הם חייבים להיות **טהורים** בעת ההקרבה. על כן, יש לצפות מהנזירים והעושי פסח להיות יותר זהירים מהרגיל. מצופה מהם לבדוק את הדרכים ולברר אם מישהו יודע על קבר נסתר. יש לשאול על הבית בעת אירוח, לפני ישיבה על כסא וכו'. אם לא עושים זאת, הרי זו רשלנות, וחייבים בסתירת הנזירות או בפסח שני. אולם טומאת תהום היא טומאה שלא משנה עד כמה הייתה שואל או בודק⁴² – אין דרך להימנע ממנה (לפחות לא

⁴¹ תוספתא מסכת פסחים (ליברמן) ו'ה'.

⁴² הסיבה שאני נוקט באמצעים כמו "בדיקה" ו"שאלה" היא שדוגמאות שקיבלנו עד כה מהתוספתא והמשניות היו במקומות בהם ההיטמאות לטומאת המת הייתה (כנראה) יכולה להימנע ע"י שאלה על הבית המארח או בדיקה עם תושבי המקום על הדרך שלפני הנזיר או עושה פסח. נוסף על כך, כפי שהסברנו את התוספתא של זבים – טומאת תהום היא טומאה שאין אחד מכירה, על כן הגיוני שנזיר ועושה פסח יחקרו על טומאות מוכרות, וטומאה

לעומת זאת, במשנת ארץ ישראל על מסכת פרה⁴⁶ נכתב כך:

כאמור, הפרק כולו שייך לדעתנו לקבוצת המשניות המבוססות על מכלול זיכרונות המקדש. בדרך כלל אין בפרקים ובמשניות אלו הפרזה רבה, אך פה ושם שזורות בהם הפרזות, כגון שהכרוז נשמע עד יריחו, וכיוצא באלו. אולי כך יש להבין את ההפרזות ההלכתיות. מכל מקום, במשניות אלו אין זיכרון ראי. ⁴⁷
אף על פי שמשניות אלו קיצוניות (או "לא ריאליות", לפי ספראי) - הם מורות על כך שהתודעה של היזהרות מטומאת תהום כן הייתה קיימת בתקופת התנאים (ואף המקדש). אמצעי הזהירות שנקטו אולי לא היו מוגזמים עד כדי כך,

א ד"ה מעלה).

⁴⁶ משנה פרה פרק ג

⁴⁷ ספראי גם כותב בעניין החצרות, הן בבתיים והן במקדש. על המקדש הוא כותב כך:

ספראי על פרה ג'ב':

הר הבית היה מראשיתו הר תלול למדי, ובעמל של שנים רבות יושרה הפסגה ונוצר המשטח הרחב המוכר היום. המשטח נוצר בשתי שיטות עבודה: המקומות הגבוהים סותתו ופולסו, ואילו השטח הנמוך הוגבה. ההגבה התבצעה לא על ידי מילוי בעפר אלא, כמקובל בעולם הרומי, על ידי הקמת סדרת קשתות שגובהן הסופי שווה. לעתים כאשר נדרש הדבר נבנו מערכות קשתות על גבי מערכות קדומות. זהו שנקרא במשנה "העזרות תחתיהן חלול מפני קבר התהום" (להלן מ"ג) יישור מפלס על גבי קשתות). המשנה בפרה מציגה זו כשיטה למניעת טומאה, אך במקור זו שיטת הבנייה, ובמקרה יש בה גם רווח הלכתי אפשרי. על החצרות של הבתים, הוא כותב כך:

ספראי על פרה ג'ב':

"חצירות היו בירושלם בנוי[ן] על גבי הסלע" – כך שאין חשש שתחתיהן יהיה "קבר התהום", כלומר טומאה שנשכחה. בנוסף לכך, "ותחתיהן חלול מפני קבר התהום" – החצרות בנויות על חלל, כך שאם יש טומאה היא איננה בוקעת ועולה. שתי הדרישות (סלע וחלל) למעשה סותרות זו את זו מבחינה פיזית. אם זה סלע אם, כיצד ניתן לוודא שיש מתחתיו חלל? מעבר לכך, מי בונה חצר וחוצב מתחת לסלע מערה בכוונה? אפשר כמובן לבנות בדרך זו, אך סכנתה מרובה מתועלתה. כל התיאור מוזר ונוגד כללי התנהגות והלכה מקובלים, ונעסוק במכלול כולו בסופה של משנה ד [ראו גוף המאמר לעיל].

לא ירדתי לסוף דעתו של ספראי. בעניין סלע וחלל - אני לא בטוח למה זה כל כך מנוגד. בעניין בניית חללים ותמיהתו על כך - מי אמר שבנו מערות? נאמר שבנו חללים, שאינו בהכרח אומר שבנו מערות! סיבת הסלע והחללים היא להוות חציצה בין טומאה לא ידועה לבין הבית (שמא יאהיל על קבר התהום). בעניין חלל חוצץ, מספיק חציצה של טפח שזה בהחלט לא בגודל מערה (ראו רש"י על סוכה דף כ"א ע"א א ד"ה מפני!) הרעיון של חללים בגודלי טפח מתחת לבתים אינם מהווים סכנה ויש בזה הרבה תועלת!

אבל אמצעי זהירות פחותים מזאת (כמו אלו שהוצעו לעיל) בהחלט סבירים. מה בנוגע לטומאת זב/ה? מה משותף לה ולטומאת מת?⁴⁸ **חוסר שליטה מוחלט**. בשני המקרים מדובר על מקרה בו בן-אדם נטמא בלי יכולת לשלוט על מצבו:

נזיר ועושה פסח: לא משנה עד כמה ינסו לשלוט על מצבם ויבדקו את אזורים - אם נטמאו זה היה בגלל שטומאה כזאת היא **מחוץ לשליטתם**. **שומרת יום כנגד יום**:⁴⁹ וכי לאישה יש שליטה על גופה?! הגמרא לא העמידה את המקרה בניה, שם על פי רוב היא יכולה לצפות מתי תהיה נידה ולהזהר. אך במקרה של זבה (או שומרת יום כנגד יום) מאורע של הפרשה כזאת היא בהגדרה הפרשה לא-נורמלית שאין לה שליטה עליה.⁵⁰

⁴⁸ עד כה, לא הרבנו לדבר על טומאת שרץ, מכיוון שאין הרבה דיבור על איך טומאת תהום של שרץ יכולה להתבטאות בכללי (לפחות לא במשנה, תוספתא, או שני התלמודים). עם זאת, לא נראה לי שטומאה כזאת תהייה שונה מטומאת מת - "שרץ שאין אף אחד יודע על מיקומו ונמצא במקום בו לא סביר שיהיה" (ובכל זאת צ"ע). הדיון על טומאת זבה הוא הרבה יותר מורכב מכיוון שזו טומאה הנובעת מהגוף, בשונה משאר הטומאות שנובעות מהסביבה.

⁴⁹ מקרה זה מדבר על טומאת זבה. לעניות דעתי זה יכול לשמש תבנית כיצד טומאה תהום יכולה להתבטא אצל זב, אך צ"ע.

⁵⁰ אישית, אני אוהב את ההגדרה שהצעתי לעיל, אף על פי שיש מקורות ודעות החולקים על הגדרה זאת; בעת גיבוש רעיון זה עלה בדעתי שהמושג "חוסר שליטה" מאוד דומה להגדרה של אונס. אם כן, למה 'טומאת תהום' לא נקראת 'טומאת אונס'? תשובתי דומה לתשובה לשאלה "למה טומאת תהום לא נקראת טומאה לא ידועה?" - טומאת תהום היא אולי טומאת אונס, אך טומאת אונס היא לא בהכרח טומאת תהום. טומאת תהום היא סוג מאוד ספציפי של אונס, הלכך יש לה שם אחר (כל זה מתבסס על זה שהגדרת אונס היא חוסר שליטה מוחלט. ברם, יש הרבה חילוקים ודעות מה המושג 'אונס' באמת אומר, ועל כן צע"ג על המושג וכיצד הוא מתקשר לטומאת תהום).

בעניין שונה, יש מקור אחד שאולי חולק על עניין אמצעי הזהירות שיש לנזיר (ועושה פסח) לקחת: משנה נזיר ט'ב:

נזיר שגלח ונודע לו שהוא טמא, אם טומאה ידועה - סותר. ואם טומאת התהום - אינו סותר. אם עד שלא גלח - בין כך ובין כך סותר. כיצד? ירד לטבול במערה ונמצא מת צף על פי המערה - טמא. נמצא משוקע בקרקע המערה: ירד להקר - טהור. ליטהר מטומאת מת - טמא, שחזקת טמא טמא, וחזקת טהור טהור, שרגלים לדבר: עד כאן אין זה כל כך קשה, לפחות לא באופן ברור. אם כי התוספות למדים מזה נפקא מינה

השאלה היא, האם זה מסתדר עם התוספתא שראינו לעיל? לעניות דעתי מדובר כאן בשינוי מגמתי בין התלמודים לבין התוספתא. מה שהתוספתא הציעה הייתה **סיבה** (כלומר, טומאת תהום היא טומאה מוסתרת/לא ידועה). אך עם התפתחות התלמוד ודיוניו דברי התוספתא נהפכו ל**סימן** (טומאת תהום היא טומאה בלתי נשלטת והדרך בה טומאת תהום מתבטאת אצל טומאת מת היא על ידי שהיא מוסתרת/לא ידועה לאף אחד).

שיטות ראשונים

יש לציין שדרכו של רש"י גם עובדת מצוין עם המקורות. כפי שהסברנו לעיל, רש"י מסביר את טומאת תהום כטומאת ספק: 'קבר תהום' מתייחס לספק במקור הטומאה ואלו 'טומאת תהום' מתייחסת לספק של הטומאה עצמה. עם מודל זה, רש"י מסביר את שאר הציונים ב**ש"ס** -

ופטורה מלעשות פסח שני - קס"ד כיון דבשעת שחיטה וזריקה ספק, הוי מרצה ציץ מטומאת התהום דזיבה. ואע"ג דאיגלאי מילתא למפרע שנטמאה,

ודאי בטומאת התהום:⁵¹

רש"י מסביר כאן שדרך בה טומאת תהום יכולה להתבטא אצל זבה (לפחות ההווה אמינא) היא בכך שבזמן הקרבת הקורבן, האישה הייתה בספק טומאה - ספק שמא הפרישה דם לפני השחיטה וההקרבה או אחרי (שוב, הספק הוא בבן האדם עצמו, אז ספק אם היא הייתה טמאה באותו זמן או לא) - אפילו אם נודע

מעניינת:

תוספות על נזיר דף ס"ג עמ' א' ד"ה ליטהר

[...] והא דנקיט ברישא: "ירד לטבול" ובסיפא: "ירד להקר", יש ליתן טעם לדבר, דרישא רבوتא קא משמע לן: אף כי ירד לטבול, דמסתמא דקדק ועיין היטב שלא תהא טומאה סביביו, ונמצא מת צף על פי המערה - מ"מ טמא משום ספק טומאה ברה"י. וסיפא רבوتא קמ"ל: אף כי ירד להקר, ואין דרכו לבדוק ולדקדק סביביו - מ"מ כי משוקע בקרקע המערה טהור, משום דהוי טומאת התהום:

כאן מדברים בדיוק על עניין הרשלנות והזהירות, אולם נראה שזה לא עיקרון משפיע. בכל זאת נראה לי שזה לא קושיא כזאת קשה שהרי הסיבה שעקרון הזהירות לא עובד הוא בגלל ספק טומאה ברשות היחיד לחומרא (ספק אם הטומאה הייתה שם לפני שנכנס לטבול או אם לאחר שנכנס לטבול). ועקרון הרשלנות לא משפיע, כי בטומאת תהום, לא משנה כמה תיזהר - היטמאות אליה לא בשליטתך.

⁵¹ רש"י על פסחים דף פ' עמ' ב' ד"ה ופטורה

שהיא נטמאה למפרע, הרי זה היה באותו זמן טומאת תהום. עד כאן הסבר של רש"י על זבה ועל ההווה אמינא על איך יכול להתבטא בה טומאת תהום. על פי אותו עקרון, רש"י גם מסביר כיצד טומאה זו מתבטאת אצל זב:

טומאת התהום דזיבה - כגון ראה בין השמשות, ספק כולה מן היום או כולה מן הלילה, ואין כאן אלא ראייה אחת. ספק חציה מן היום וחציה מן הלילה והוי לה כשתי ראיות, דזב מטמא בימים ובראיות. והך טומאת התהום הוא דממעט משום דחמירא דיוצאה עליו מגופו:⁵²

בעצם, כאשר אדם הרואה הפרשה בין השמשות, יש ספק שמא זה נחשב כראייה אחת - אז טמא טומאת קרי וחייב בטבילה ולחכות יום אחד, או שמא זה נחשב כשתי ראיות, אז חייב טבילה ו"לשמור יום" במקרה שביום השלישי גם תהיה הפרשה (אז יהיה טמא זב ויהיה חייב לחכות שבעה ימים). המהר"ם שיף (על התוספות ד"ה טומאת) מסביר שבמקרה בו אדם ראה בבין השמשות של י"ב בניסן, טבל ב-י"ג, אז הוא בספק: אם ראייה אחת, אז רשאי להקריב, אם שתי ראיות אזי עדיין טמא. על כן יש לנו מקרה של טומאת תהום של זב, שכן איש אינו יודע אם ראה שתי ראיות או לא. בנוסף, רש"י מסביר שהסיבה שטומאת תהום של זב אינה מתרצה מכיוון שהיא טומאה יותר חמורה, מכיוון שהיא יוצאת מהגוף [וגם מטמאת במושב ומשכב].⁵³

התוספות חולקים על הסברו של רש"י - הרי היתר טומאת תהום עובדת רק מפאת העובדה שבשעת השחיטה או הזריקה לא היה ידוע על הספק! וכאן הוא ידע על הראייה המסופקת לפני כן (כלומר משהו הכיר בטומאה לפני ההקרבה) כך שאין זה יכול להיחשב כטומאת תהום.⁵⁴

אחרון לענייננו הוא הרמב"ם.

אי זו היא טמאת התהום? כל שאין אדם מכירה אפלו בסוף העולם. ולא אמרו טמאת התהום אלא למת בלבד, אבל הרוג - לא, שהרי ידע בו זה

⁵² רש"י על זבחים דף כג' עמ' א' ד"ה טומאת

⁵³ אין לי דרך טובה יותר להסביר למה טומאת זב אינה נכללת בריצוי הציץ. אם כי מה שרש"י הציע בסך הכל סביר, הסיבה האמיתית היא בגלל שהלכה למשה מסיני שהציץ מרצה על טומאת תהום של מת (ולא על טומאת זב).

⁵⁴ אם כי, לפי רש"י כל אדם נמצא במעין טומאת ספק תמידית, אז כל אדם נכנס להקרבה בספק שכולם מכירים בו, צ"ע.

שְׁהָרוֹג⁵⁵:

בעיקרון, הרמב"ם מצטט את התוספתא של זבים, אך מוסיף כאן חידוש גדול: "למת בלבד" בא למעט הרוג. דבר זה תמוה, הרי אף אחד מהתלמודים לא הולך לכיוון הזה (אלא יותר לכיוון של מיעוט טומאות אחרות, כגון שרץ וזב). יותר מזה, התלמודים לא אפילו מציעים הצעה דומה לדברי הרמב"ם. על קושי זה עמד הראב"ד:

אי זו היא טומאת התהום כו' אבל הרוג לא - א"א בחיי ראשי אומר אני שלא עלה על דעת למעוטי הרוג שכבר אמרו אי זו היא טומאת התהום כל שאין מכירה אחד בסוף העולם אלא אעושה פסח קאי למעוטי טומאת התהום דזיבה:⁵⁶

על כן, החסדי דוד בפירושו על התוספתא (זבים ב' ט') מציע שבמקרה של 'עושה פסח', בו הגמרא דוחה את הפירוש הראשוני על דברי רבי יוסי⁵⁷ - היא עושה זאת מכיון שרבי יוסי מאמין שזבה מטמאת למפרע מדרבנן. אולם, כפי שמשמע מהגמרא, נראה שזוהי דעת יחיד, רוב החכמים מחזיקים בדעה שזבה מטמאת למפרע מדאורייתא.⁵⁸ על כן, לפי החסדי דוד דחיות הגמרא לטומאת זב ושרץ הם בגדר "דחיות בעלמא". ובכל זאת, למה הרמב"ם כתב דווקא למעט הרוג? הרי יש מישהו (ההורג) שיודע שהוא מת! על כן החסדי דוד כותב שמפשוט התוספתא אין משמע שהרוג יכול להיות קבר תהום, שהרי כתוב: "שלא הכיר בה אדם מעולם" - כלומר, שלא הכיר בה אדם לאחר שנקבר. אבל החסדי דוד טוען שמקרה כזה כן מצוי, כגון שאדם הרגו והניחו שם, ושוב נפל עליו גל (של אפר, אבנים וכו'...) וכיוצא בזה וכסהו. לכן צריך היה הרמב"ם להשמיע שאין זה קבר תהום.

סיכום

נכנסנו עם הנחות שגויות, יצאנו עם הבנות עמוקות (ועוד כמה שאלות). קראנו את התוספתא בדקדוק, מה שהוציא לנו את ההגדרה הראשונית של טומאת תהום: לא רק טומאה שאינה ידועה, אלא טומאה מוסתרת שסביר להניח שאינה

⁵⁵ משנה תורה הל' נזירות ו':י"ח

⁵⁶ השגות הראב"ד על היד החזקה הל' נזירות ו':י"ח ח ד"ה אי זו

⁵⁷ פסחים דף פ' עמ' ב'

⁵⁸ אשרינו שכיוונו לדעת חכמים כי כך תירצנו לעיל.

ידועה לאיש. משם דקדקנו בלשון התוספתא והמשנה בעניין השימוש הלא ברור בין המושגים 'קבר תהום' ו-'טומאת תהום'. הסברנו את היחס שלהם כמקור פיזי והטומאה הנובעת ממנו והצענו שהשימוש במושג תלוי על הקונטקסט בו הוא נמצא. אם הקונטקסט עוסק במקרה (חשש) מציאותי או ממשי ישתמשו ב-'קבר תהום'. ואילו בטקסט המנסה להגדיר או לאפיין את הטומאה (או עוסקת בטומאה הנלוות למקור טומאה) ישתמשו ב-'טומאת תהום'.

על פי מודל זה, הסברנו שהחילוק בין שני התלמודים נובע משוני תפיסתי של המושג (כגון עד כמה החשש מפני קבר תהום ממשי), שכנראה נובע מהבדלי תפיסות ואזורים בהם התלמודים חוברו. בנוסף, יש שוני בנוגע לעיסוק בין התלמודים, בו הירושלמי עוסק יותר במקרה ואילו הבבלי עוסק יותר בעקרון. אחרי הצלילה אל התלמודים (במיוחד בתלמוד הבבלי), שמנו לב לכיוונים השונים שהגמרא פונה בדיון על טומאת תהום, מה שהצריך אותנו לבדוק מחדש את ההגדרה הראשונית ולהציע שלמעשה היא הייתה מאפיין של הגדרה הרבה יותר רחבה (המאפשרת את החילוק בין טומאת תהום לבין טומאה ידועה ולטומאות אחרות, כגון זה ושרץ) - 'טומאת תהום' היא חוסר שליטה מוחלט על דרך ההיטמאות, כך שאין דרך להימנע ממנה. לאחר מכן, הובאו מגוון דעות ראשונים (ואחרונים), ביניהם רש"י אשר הולך עם מודל ה'ספק' ועל פי פירושו של המהר"ם שיף מסביר שהדרך בה טומאת ספק מתבטאת אצל טומאת זב היא על ידי בן-אדם שראה הפרשה בבין השמשות, אז לא בטוח אם זה נחשב כשתי הפרשות או אחת. על כן אם ראה ב-"ג ניסן, ספק אם הוא עדיין טמא ויכול להקריב. אך תוספות חולקים על כך וטוענים שריצוי הציץ עובד רק אם בשעת ההקרבה הספק לא היה נודע, מה שאינו נכון לפירושו של רש"י.

הרמב"ם, מחדש שהמיעוט של התוספתא "למת בלבד" ממעט הרוג, אף על פי שרוב העולם היהודי הבין שהמיעוט הוא כלפי 'טומאת זב' (כפי שמציין הראב"ד). החסדי דוד מסביר שלפי הרמב"ם, אין דחיות הגמרא מחזיקות מים ונחשבות "דחיות בעלמא", ועל כן אין סביר שהתוספתא ממעטת טומאת זב.

[...] שאל משה רבינו ע"ה במה יהיה טהרתו כמו שאמרו ז"ל (במדבר רבה ט"ז, ד), וכפשוטו השאלה, מפני שזה דבר שאי אפשר שלא יגעו בני אדם במת כדי לקברו. וכי ישארו בטומאתם לעולם שלא יוכלו ליטהר כלל אין זה דרכי נועם! ועל דרך האמת שכל טומאה הוא מצד חסרון בנפש ובשובו מדרכיו וחיה ממילא דיטהר גם כן, וענין טומאת מת הוא שנמשך גם עליו

זוהמת עטיו של נחש שבמת שזהו הטומאה שבו, והרי כל החטאים יש להם תקנה בתשובה אבל זה שממשיך עליו טומאת עטיו של נחש שהוא טומאה שאין עליה תשובה [...] ובמה יהיה טהרתו כיון שהוא המשכת טומאת עטיו של נחש שאין כח בתשובה לכפרו, עד שהגיע לפרשת פרה נתגלה לו שיש לזה טהרה שאין מושגת בעולם הזה רק דרך חוקה כמו חוקי הטבע שחקק ה' יתברך במעשה בראשית חוקים דברים שנלאו כל חוקרי טבע לתת טעם לזה בשכל אנושי, כך התורה שהוא דפוס מעשה בראשית יש בה חוקים שה' יתברך חקק כך:⁵⁹

רועי גרוס

כי פנה יום

בנייתה של מסכת יומא

בפעם הראשונה שלמדתי את מסכת יומא, התאכזבתי. המסכת מתחילה בשבעת הימים שלפני יום הכיפורים ותיאור ההכנה של הכהן הגדול ליום הכיפורים, היום המיוחד ביותר במסורת היהודית. לאור העובדה שהכהן הגדול מכפר על עם ישראל, ציפיתי שהמסכת תמשיך את תיאור עבודתו בחרדת קודש וביראה. אולם כאשר התחלתי ללמוד את המסכת גיליתי כי הרצף הסיפורי נקטע כל הזמן והוא לא נוח לקריאה סיפורית, משום שיש מחלוקות שמפריעות לאחידות הסיפור ומורידות מחשיבות עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים.

לעומת זאת כשלמדתי את מסכת תמיד לא ציפיתי ליותר מידי. חשבתי שעיקר עיסוקה יהיה סביב קורבן התמיד והלכותיו, ואלמד מסכת יבשה ולא מעניינת במיוחד. אולם ברגע שהתחלתי לא יכולתי להפסיק. זה הרגיש כאילו המסכת יוצאת מהדף ומוציאה אותי מבית המדרש לבית המקדש, כאילו יצאתי לסיור בבית המקדש השני.

במאמרי אעסוק בחלקים הסיפוריים במסכת יומא, ואנסה לספר את סיפורה של המסכת. ולברר כיצד מסכת יומא הפכה ממסכת בעל רצף סיפורי אחיד למסכת בעלת רצף סיפורי קטוע שמופרע על ידי מחלוקות וברייתות. החלקים במסכת שלדעתי מוקדמים יובאו בנספח בסוף המאמר.

* תודה רבה להורי שהביאוני עד הלום. תודה לאבינועם בן דב שבזכותו המאמר נוצר, תודה לברק פרץ שייעץ לי בניסוחים ובזכותו המאמר ברור ומוסבר, תודה לפרופסור הלל מאלי שהדוקטורט שלו נתן לי את הרעיון למאמר, ותודה גדולה לדוקטור ישי גלזנר אשר הגיב לי על המאמר ובזכותו הרעיון התחדד והתבסס.

סיפור המקור

במחקר המשנה במאות ה-19 וה-20, ריווחה הדעה שעיקרה של מסכת יומא קדום לבית השני או לכל היותר סמוך לחורבנו.¹ המחקר מתבסס בעיקרו על התלמוד הבבלי שאומר כי "שמעון איש המִצְפָּה אשר שנה את מסכת תמיד שנה גם את מסכת יומא"² שמעון איש המִצְפָּה מתוארך לימי בית שני בעקבות משנה במסכת פאה: "מעשה שזרע ר' שמעון איש המִצְפָּה לפני רבן גמליאל ועלו ללשכת הגזית ושאלו" (משנה פאה פרק ב משנה ו) ממשנה זו אנו למדים שהוא חי בתקופת בית שני ואפשר לשייך את עיקר מסכת יומא אליו לתקופת בית שני.

אך כל הטענות שלעיל ממוקדות במשניות ספציפיות ואינן מראות לנו באופן שיטתי מה הקדום ומה המאוחר. פרופסור ישי גלזר טוען שניתן להסיק מהו החלק הקדום ומהו החלק המאוחר באופן שיטתי,³ מכיוון שהשמטת קטעים מסוימים מהמסכת יוצרים תיאור רציף של טקס יום הכיפורים. תיאור זה הוא קוהרנטי, נטול הוראות הלכתיות (קזואיסטיות או אפודיקטיות) ומחלוקות ועוקב באופן כרונולוגי אחר הכהן הגדול, כאשר כל העבודות שלא נעשות על ידי הכהן הגדול מושמטות.

אם נתאר את חלקה הקדום של המסכת נוכל לראות שיש לנו תיאור רציף של עבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים במקדש, בלי התייחסות למלאכות אחרות שקורות במקדש. וכאשר נקרא את החלק הקדום הוא יזרום בסיפור אחד רציף. ניתן להסיק שמדובר בכותב אחד אשר כתב את עבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים.

אולם נשאלת השאלה, האם האיש שמשלח את השעיר לעזאזל קשור לחלקה הקדום של המסכת או לא. מצד אחד הוא קוטע את עבודתו של הכהן הגדול במקדש, אבל מצד שני הוא תפקיד חשוב ביום הכיפורים במקדש. לפני שנוכל לענות על שאלה זאת נצטרך להבין מדוע תוארה לנו עבודתו של הכהן

¹ ראה ד"צ הופמן, המשנה הראשונה ופולוגתא דתנאי, ברלין תרע"ד, עמ' 21-19; de Essai
REJ 6, 'Ancienne Rédaction de Masséché Kippourim' Restitution de l' J. Derenbourg נ"י;
41-48, pp. (1882) אפשטיין, מבואות לספרות התנאים, ירושלים-תל אביב, 1957, עמ' 37-36;
אלבק, ששה סדרי משנה מפורשים בידי חנוך אלבק, ירושלים תשמ"ט, ב, עמ' 21.

² מסכת יומא יד:

³ דוקטור ישי גלזר, מוקדם ומאוחר במסכת יומא, עמ' 1

הגדול ביום הכיפורים במקדש.

ישנן שלוש מטרות מרכזיות שיכולות להוות את הסיבה לכתיבת מסכת יומא העתיקה: הדרך הליטרגית, התיעודית וההדרכית.

תיעודית - מסכת יומא מהווה מסמך תיעודי של עבודת הכהן הגדול בבית המקדש. תחת הנחה זו נצטרך לשאול מדוע היא מתארת לנו רק עבודתו של הכהן הגדול, ולא שום דבר אחר, בניגוד למסכת תמיד שלא חוסכת בלשונה, ומרבה בתיאור המבני של בית המקדש ואפילו חותמת בתפילה שיבנה במהרה.

הדרכית - בסיסה של מסכת יומא, היא הדרכה לכהן הגדול בעבודת יום הכיפורים בבית המקדש. המשנה עצמה דוחקת גישה זו בפרק הראשון⁴ כאשר היא אומרת שהזקנים היו "קוראין לפניו בסדר היום". הפירוש הרווח הוא שהיו קוראים לפניו את הפסוקים מהתורה אשר קשורים לעבודת יום הכיפורים. אולם הפסוקים מתארים לנו את עבודתו של אהרן הכהן במשכן, והעבודה במשכן דומה בתוכנה לעבודה במקדש אבל מבחינת המרחב הפיזי שונה לגמרי. הפסוקים מהתורה יתארו לנו אמנם מה צריך לעשות, ללא כל התאמה של העבודה למקדש. מכאן אנו נשארים עם סדר היום הינו מסכת יומא העתיקה שהיו קוראים לפני הכהן הגדול כדי שידע את עבודת המקדש.

ליטרגית⁵ - מסכת יומא נועדה להוות תחליף לעבודה עצמה. היא מתארת לנו את הפולחן אשר היה במקדש, ונועדה להוות נקודת חיבור למי שאינו נמצא במקדש ביום הכיפורים, כי אם אתה לא נמצא במקדש כל חווית יום הכיפורים שלך הינה צום ושמירת מלאכה ותפילות עדיין לא נסדרו מכיוון שבימי בית שני התפילה עוד לא הוסדרה כי תפילות כנגד קורבנות תיקנו.⁶

בין אם חלקה הקדום של המסכת הדרכית או ליטורגי, היא הייתה בשימוש בזמן בית שני, ומכאן יש לנו קושי רב: כי מסכת יומא מצטטת את מסכת תמיד בכמה מקומות ומסכת תמיד (שמתוארכת לשנת 70 לספירה או לשנת 114

⁴ משנה מסכת יומא פרק א משנה ג

⁵ ליטרגי - לקוחה מהשפה היוונית ומשמעותה פולחן ציבורי. מערכת טקסים המבוצעים באופן פולחני וקבוע על ידי קבוצה דתית מסוימת על פי האמונות המנהגים והמסורות שלה. אצלנו הכוונה הפוכה: הפיכת טקסים לטקסט דתי. פרוספור הלל מאל, בדוקטורט שלו על מסכת תמיד (עיון הערה 7), משתמש במילה זו על מנת לתאר את התופעה.

⁶ משנה תורה לרמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפיים פרק א הלכה ה

לספירה⁷) נכתבה לאחר מסכת יומא. מקושיה זאת משתמע שמסכת יומא לא קדומה למסכת תמיד.

רוב הציטוטים שמופיעים במסכת יומא ממסכת תמיד עוסקים בחלקים הלא סיפוריים של המסכת, אולם יש משנה אחת שמקבילה באופן מושלם בין תמיד ליומא בחלקה הסיפורי. הצורה הפשוטה ביותר לענות על הקושיא הזאת זה להגיד שהמשנה התווספה ל"יומא העתיקה", ואני אנסה לתת טעם מדוע היא התווספה מאוחר.

אמר להם הממונה, צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה. אם הגיע הרואה אומר ברקאי. מתתיא בן שמואל אומר האיר פני כל המזרח עד שבחברון? והוא אומר הן:

המשנה הזאת זהה בין מסכת יומא ג,א לבין תמיד ג,ב. ניתן להציע שמסכת תמיד מצטטת את המשנה ממסכת יומא, אולם ההצעה נופלת כשרואים את המשנה שלפניה במסכת תמיד שגם היא פותחת באותו ביטוי "אמר להם הממונה" ויוצא מכך שהמשנה המצוטטת היא חלק מרצף משניות של אמר להם הממונה והמסקנה היא שמסכת תמיד היא מקורן של המשניות הללו.

אם יומא עתיקתא הייתה הדרכה לכהן הגדול, אז היינו זקוקים לציטוט ממסכת תמיד. אולם היות והוכחנו שהוא התווסף מאוחר יותר, אז הכהן הגדול לא היה יכול ללמוד מזה והיה חוסר של זמן תחילת העבודה של היום. לכן יומא עתיקתא היא חיבור ליטורגי.⁸ היות ומסכת יומא עתיקתא היא חיבור ליטורגי, נוכל לתרץ מדוע המשנה היא תוספת מאוחרת ליומא.

פרקה הראשון של מסכת יומא עוסק בשבעת הימים קודם ליום הכיפורים,

⁷ הלל מאל, "מקדש למדרש", עמ' 139

⁸ כאשר נתתי את המאמר לדוקטור ישי גלזנר הוא אמר שחיבור ליטורגי הוא המצאה מאוחרת יחסית שהגיע לאחר חורבן בית שני ואם אגיד שמסכת יומא היא חיבור ליטורגי הדבר יהיה חידוש גדול ולדעתי היא מסכת תיעודית של עבודת הכהן הגדול במקדש ביום הכיפורים. לעומתו אביעד עברון תמך בדעתי שמסכת יומא הקדומה היא חיבור ליטורגי והדבר תלוי בסיבה לשימוש בטקסט. היות ולדעתי הטקסט שימש כחיבור לעבודת הכהן במקדש והיה נאמר על ידי יחיד או רבים בדומה לסדר העבודה בתפילת מוסף שהוא גם ציבורי וגם פרטי אז מסכת יומא הקדומה יכולה להיות כעין חיבור ליטורגי. ואם ההגדרה ליטורגי אינה מדויקת לא קורה כלום הטקסט הקדום היווה נקודת חיבור ולא היה חיבור ליטורגי ולמרות שינוי זה אין השפעה על המשך המאמר.

הפרק השני עוסק בהשוואה בין יום הכיפורים ליום רגיל והפרק השלישי מתחיל את עבודת יום הכפורים.

מכאן נשאלת השאלה - מתי מתחילים?

התשובה ההגיונית היא בבוקר כי עבודת המקדש מתחילה ביום. לכן ישאל

השואל וישאל - מתי זה בוקר?

לכן המשנה המצוטטת מצוייה כאן, על מנת להסביר לנו הקוראים מתי מתחיל הבוקר ומתחילה העבודה: הזמן שבו מתחילה העבודה על קורבן התמיד הוא אותו הזמן שמתחילה העבודה ביום הכיפורים, ובכל יום במקדש. אומנם את האדם הפשוט בזמן הבית השני לא מעניין מתי מתחיל הבוקר, יומו מתחיל כאשר השמש מתחילה לזרוח, כמה דקות לכל צד לא משפיעות. לכן המשנה המצוטטת התווספה מאוחר יותר, על מנת להסביר ללומד את המסכת מתי הבוקר. אבל היות ובסיס המסכת מיועד לאדם הפשוט כתפילה ביום הכיפורים לא רלוונטי לי הלימוד מתי מתחילה עבודת המקדש.

לאחר שפתרנו את הבעיות ההגדרתיות של חלקה הקדום של מסכת יומא, נוכל לענות על השאלה - האם האיש שמשלח את השעיר לעזאזל הוא חלק מן חלקה הקדום של המסכת או לא? והיה והחיבור הוא ליטורגי ונועד להוות נקודת חיבור ליום הכיפורים לאנשים שאינם נמצאים בבית המקדש, אזי האיש שמשלח את השעיר הוא חלק חשוב מעבודת יום הכיפורים במקדש והוא מתואר גם בתורה, וכאשר אני רוצה לחבר אנשים ליום הכיפורים, המשלח את השעיר לעזאזל הוא חלק חשוב מן היום משום שהוא מכפר על העם. בתור העם, כאשר אני שומע או קורא על השעיר המשתלח במקדש, אני קורא תיאור מאוד פרקטי של טיהור וניקוי החטאים של השנה שעברה, ולכן לדעתי פרשת השעיר המשתלח הוא חלק מחלקה הקדום של המסכת.

קיבוץ החלקים

כעת, השאלה המתבקשת היא מדוע הפכנו את מסכת יומא מתיאור עבודתו של הכהן הגדול למסכת אשר נראית כמו כל מסכת אחרת במשנה, בניגוד למסכת תמיד אשר בקריאתה אתה מרגיש שהיא אחרת, הרבה יותר פיוטית. אני חושב שהדבר נובע מההבדל בין נושאי המסכתות, מסכת תמיד עוסקת בקורבן התמיד וההלכות הנלוות אליו שתלויות בבית המקדש בלבד. אולם

מסכת יומא לא עוסקת רק בדברים הקשורים למקדש, כי ביום הכיפורים ישנם עוד מוטיבים הלכתיים מלבד עבודת הכהן הגדול במקדש. הצום ועניין הכפרה מתקיימים במקביל לעבודת היום במקדש, לכן בעניין יום הכיפורים היו כנראה עוד כמה קבצי משניות אשר עסקו בנושאי היום. ונראה שבמסכת יומא קיבצו לנו את כל דיני יום הכיפורים כמו בשאר מסכתות המשנה ולא השאירו לנו את עבודת הכהן בלבד. כי עבודת הכהן הגדול אינה עומדת ביום הכיפורים בפני עצמה כשאין לנו בית מקדש. אולם מסכת תמיד תלויה בבית המקדש ואינה מתקיימת כאשר אין לנו בית מקדש לכן מסכת יומא מנוסחת בצורה יותר משנתית.

עולה שאלה לגבי שמעון איש המצפה אשר שנה את יומא. הגמרא אומרת לנו ששמעון איש המצפה שנה את מסכת יומא. ונשאלת השאלה, מה הוא שנה במסכת יומא?

אם שמעון איש המצפה שנה את חלקה הסיפורי של מסכת יומא אזי נשאלת השאלה מה החידוש שלו בסיפור? הרי הסיפור גלוי וידוע שמעון איש המצפה שנה זה קיבוץ החלקים של המסכת, יש במסכת כמה וכמה מקומות שאינם סיפוריים ואינם מחלוקות והם מתארים לנו את ההבדל בין יום הכיפורים לבין יום רגיל במקדש לדוגמא: (יומא ד,ד)

בכל יום, חותה בשל כסף, ומערה בתוך של זהב; והיום, חותה בשל זהב, ובה היה מכניס. בכל יום, חותה בשל ארבעת קבין, ומערה בתוך של שלושת קבין; והיום, חותה בשל שלושת קבין, ובה היה מכניס. (רבי יוסי אומר, בכל יום חותה בשל סאה, ומערה בתוך של שלושת קבין; והיום, חותה בשל שלושת קבין, ובה היה מכניס.)⁹ בכל יום, הייתה כבדה; והיום, קלה. בכל יום, הייתה ידה קצרה; והיום, ארוכה. בכל יום, היה זהבה ירוק; והיום, אדום, דברי רבי מנחם. בכל יום, היה מקריב פרס בשחרית ופרס בין הערביים; והיום, מוסיף מלוא חופניו. בכל יום, הייתה דקה; והיום, דקה מן הדקה.

ישנן כמה משניות כאלו אשר לדעתי שמעון איש המצפה חיבר אותם לחלקה הקדום והנפוץ של המסכת, ואז כאשר הגיע רבי יהודה הנשיא הוא הוסיף את שאר החלקים הקשורים ליומא לדוגמא הפרק השמיני שעוסק ביום הכיפורים בלא מקדש או הפרק הראשון שעוסק בהכנה ליום הכיפורים.

⁹ מחלוקת והיא וודאי מאוחרת כי מופיע בה רבי יוסי שהוא לאחר חורבן הבית.

עוד הבדל שעמדנו עליו בין תמיד ליומא זה הימצאות של מחלוקות בתוך הקטע הסיפורי. במסכת תמיד המחלוקות בודדות והן אינן מפריעות לשטף התיאורי של עבודת התמיד לעומת זאת במסכת יומא המחלוקות נמצאות והם עוצרות את הרצף התיאורי של עבודת הכהן ביום הכיפורים. הוספת המחלוקות במקטעים הסיפוריים מטשטשת לנו את הגבולות במסכת וגורמים לה להיראות אחידה יותר ולא כמסכת שמורכבת ממקורות שונים.

אז אם נסכם הגענו עכשיו לשלב הכמעט סופי בהיווצרות המסכת עברנו את שלב הבסיס של המסכת הכולל את החלק הסיפורי בלבד והתקדמנו למסכת השלמה כמעט. נשאר עוד שלב אחד בהתגלגלות המסכת והוא יחס מסכת יומא לכהן הגדול.

מטענה הפוליטי של מסכת יומא ומשמעותו

בתורה נרמז לנו על ירושת הכהונה הגדולה בויקרא טז לב "וכפר הכהן אשר ימשח אתו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבד בגדי הקדש": הפסוק מגיע בסיום עבודת יום הכיפורים ומדבר על הכהן הגדול ותחת אביו הכהונה אחרי אביו כמו שהיה לנו עם אהרון אלעזר ופנחס שהכהונה עברה בירושה. עכשיו לעומת הפסוק הזה יש לנו פסוק אחר בויקרא כא י "והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומלא את ידו ללבש את הבגדים את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרס" לא מדובר פה על ירושת אב לבן כי אם בחירה בוחרים כהן גדול, וכאן אנו נכנסים למחלוקת מעניינת. בימי בית שני החליטו למנות כהנים גדולים על ידי פייס בין כל הכהנים ובכך הפסיקו למנות כהנים על פי משפחות הכהונה המרכזיות כפי שהיה נהוג עד אותו זמן. ישנו סיפור אשר יבליט את המחלוקת בנושא הוא מתואר בשתי צורות שונות.

ובמדה הזאת הוסיפו האנשים האלה אמץ, עד אשר לקחו בידם את המשפט למלא את ידי הכהנים הגדולים. הם בזו לבתי האבות, אשר מהם נבחרו הכהנים הגדולים חליפות במשפט הירשה, והקימו להם כהנים בני בלישם וחשכים, למצא בהם עוזרים למעשי תועבותיהם...

עלין קראו לאחת ממחלקות הכהנה הגדולה ושמה יְכִין (נ"א: יקים) ובחרו להם כהן גדול בגורל. ובמקרה זכה בגורל — ובזה נראה כל גדל רשעתם — איש אחד ושמו פינחס בן שמואל מכפרחפתא, אשר לא יצא מהכהנים הגדולים וגם לא הבין מה היא הכהנה הגדולה, כי היה אכזרי עובדאדמה.

אולם הם סחבו אותו בעל־כרחו מן השדה וכמעשה המשחקים בבית־החזיון קשטו אותו במסכה זרה והלבישו אותו את בגדי הקדש ולמדו אותו את מעשה עבודתו לעת מצא. למעשה תעתועים ולצחוק ילדים היתה הנבלה הזאת בעיניהם. אולם עיני יתר הכהנים, העומדים מרחוק, זלגו דמעות למראה החק המחלל והם נאנחו על המשרה הקדושה הנרמסה ברגלים. (יוסף בן מתתיהו, מלחמת היהודים)

מצות כהן גדול להיות גדול מאחיו בנוי בכח בעשר בחכמה ובמראה אין לו, מניין שיגדלוהו אחיו? שנאמר והכהן הגדול מאחיו שיגדלוהו אחיו אמרו עליו על פנחס איש חבתה שעלה גורלו להיות כהן גדול והלכו אחריו גזברין ואמרכלין מצאוהו כשהוא חוצב ומילאו עליו את המחצב דינרי זהב אמ' ר' חנינא בן גמליאל לא סתת היה והלא חתנינו היה ומצאוהו כשהוא חורש כמה שנים באלישע שנים עשר צמדים והוא בשנים העשר (תוספתא יומא פרק א הלכה ו)

שני המקורות מדברים על אותו סיפור שבו עלה בפייס כהן פשוט מן הכפר אשר נהיה לכהן גדול בין לילה. בימי הורדוס הכהן הגדול היה נבחר מן אחת ממשפחות הכהונה העשירות והמכובדות אולם הסיפור שלפנינו מציג מקרא חריג שבו נבחר כהן פשוט שאינו מיוחס. שני המקורות מביעים גישות הפוכות אל הסיפור. יוספוס מתאר עד כמה המעשה היה חריג והפך את המקדש לצחוק ולהצגה שמביאים בה שחקן ראשי שאינו יודע מה הוא אמור להציג בכלל לעומת זאת התוספתא מתארת תגובה הפוכה לגמרי בחז"ל למרות שדרך המינוי לא על ידי בית דין של שבעים ואחת כפי שמתואר בתוספתא בסנהדרין (ג, ד) היא על ידי ההנהגה הלגיטימית של בית המקדש הגזברין והאמרכלין שעושים הגרלה וחוסר העושר או הייחוס אינו מפריע להם דווקא ההפך הם דורשים שככה אמור להיות שמגדלים אותו להיות כהן גדול.

וכאן אנו מגיעים לשלב האחרון ביצירת מסכת יומא הוספת המטען הפוליטי שלה, אם נסתכל על הפרק הראשון של המסכת אנו נוכל לקרוא אותו בצורה צינית אשר מתאימה לתיאורו של יוספוס לכהן הגדול.

מסרו לו זקנים מזקני בית דין וקורין לפניו בסדר היום ואומרים לו אישי כהן גדול קרא אתה בפך שמא שכחת או שמא לא למדת ערב יום הכיפורים שחרית מעמידין אותו בשער מזרח ומעבירין לפניו פרים ואילים וכבשים כדי

שיהא מכיר ורגיל בעבודה (יומא פרק א משנה ג)

ניתן לפרש את המשנה בשתי צורות: האחת באים לפניו זקנים מבית דין וקוראים לו את סדר היום ומוודאים שלא שכח כלום והוא זוכר את כל העבודה ואז מעמידין אותו בשער המזרח כדי לרענן את זכרוננו על השחיטה. אולם ניתן לפרש בצורה אחרת, באים לפני הכהן הגדול זקנים מבית דין וקוראים בפניו מסדר כי אינו יודע לקרוא ואומרים לו שמא שכחת או לא למדת כי הוא לא יודע מה עושים אז מוודאים שהוא זוכר את סדר היום ואז מעמידין אותו בשער המזרח על מנת שיראה איך שוחטים וידע מה לעשות ביום למחרת. עוד מקום אשר מציג את חוסר הידיעה של הכהן הגדול נמצא בהמשך הפרק:

אם היה חכם דורש ואם לאו תלמידי חכמים דורשין לפניו ואם רגיל לקרות קורא ואם לאו קורין לפניו ובמה קורין לפניו באיוב ובעזרא ובדברי הימים זכריה בן קבוטל אומר פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל (פרק א משנה ו)

גם כאן ניתן לפרש את המשנה בשני אופנים הראשון לא כל כהן גדול הוא הכי חכם אז לפעמים חכמים דורשים ועל כן השאר לא תמיד ידעו לקרוא ולמה קראו לפניו בספרים הללו? ספרים אלו הנזכרים יש בהם ספורים וקורות הזמנים המושכים את הלב ולא יישן (פירוש המשנה לרמב"ם) אולם אפשר להסתכל מאותו כיוון שהלכנו בו קודם. הכהן הגדול לא חכם לכן הוא לא דורש הוא לא יודע קרוא או כתוב לכן קוראים לפניו ולמה דווקא בספרים הללו? כי הם בארמית אז הוא יבין. עוד הוכחה מן הפרק מגיע במשנה הבאה:

בקש להתנמנם פרחי כהונה מכין לפניו באצבע צרדה ואומרים לו אישי כהן גדול עמוד והפג אחת על הרצפה ומעסיקין אותו עד שיגיע זמן השחיטה (יומא פרק א משנה ז)

הכהן הגדול בערב לפני יום הכיפורים נשאר ער כל הלילה על מנת שלא יראה קרי בלילה לפני יום הכיפורים ואז יטמא ולא יוכל לבצע את עבודתו לכן הוא חייב להישאר ער כל הלילה. עכשיו נשאלת השאלה כיצד הכהן יכול להירדם בלילה לפני ביצוע שיא עבודתו, כל השנה הכהן הגדול הוא רק עוד חלק בפאזל לעומת זאת ביום הכיפורים כל הבמה היא שלו בלבד והכל נופל עליו. אז הייתי

חושב שהוא לא היה מצליח להירדם בלילה לפני בגלל החשש מה יקרה אם אני אשכח אם אני לא אצליח לכפר על עם ישראל, להבדיל זה כמו הלילה לפני אירוע חשוב מאוד אתה לא מצליח להירדם כי אתה עסוק בלחשוב על האירוע וקל וחומר כאן כאשר על גורל עם ישראל תלוי על כתפך וגם חיך נמצאים על הכף אם תעשה משהו לא נכון. לכן אם המשנה מתארת שהוא מבקש לנמנם ולא מתעפץ אלא מבקש ללכת לישון זה נראה כאילו הכהן לא מבין את החשיבות של הדבר שהוא עומד לעשות מחר מבחינתו אין שום דבר שמוטל לו על הכתפיים אני צריך רק לתת הופעה טובה מחר וטו לא אין גורל של עם שלם על כתפי.

מכל הטענות הללו אפשר להסיק שמסכת יומא לא מחבבת את הכהן הגדול ממש כפי שהטיב לתאר לנו יוספוס וזה החלק האחרון בבניית מסכת יומא הוספת הפוליטיקה הפנימית של המשנה, היא משמרת לנו את דעתם של הכהנים על הכהן הגדול ומציגה לנו בעצם את בית המקדש לא בעולם אוטופי כי אם במציאות קשה וכואבת המקדש לא מושלם והכהן הגדול עוד יותר לא מושלם והיא גם לא מאחלת שבית המקדש יבנה בניגוד למסכת תמיד.

סיכום:

לסיכום גלגולה של מסכת יומא מתחיל בימי בית שני כטקסט ליטורגי שמהווה תחליף למי שאינו נמצא במקדש, שמעון איש המצפה הוסיף למסכת את ההבדלים בעבודת המקדש בין יום רגיל לבין יום הכיפורים, לאחריו התווספו למסכת שאר החלקים הקשורים ליום הכיפורים והוסיפו למסכת את ניחוחה הפוליטי בנוגע לבחירת הכהן הגדול והיא מהווה את דעתם של הכהנים בוויכוח. לאחר כל התהליך אנו מקבלים את מסכת יומא השלמה ולמרות כל המהלך היפה שנעשה עד לכאן היא מסכת שלמה ואחידה וכך גם צריך להסתכל עליה כאשר לומדים אותה.

נספח: מסכת יומא הקדומה

(א, א) שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין ומתקנין לו כהן אחר תחתיו שמא יארע בו פסול... (א, ד) כל שבעת הימים לא היו מונעין ממנו מאכל ומשתה ערב יום הכפורים עם חשיכה לא היו

מניחים אותו לאכול הרבה מפני שהמאכל מביא את השינה, (א, ז) ומעסיקין אותו עד שיגיע זמן השחיטה (ג, ב) הורידו כהן גדול לבית הטבילה... (ג, ד) פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם, קידש ידיו ורגליו, ופשט וירד וטבל, ועלה ונסתפג. הביאו לו בגדי זהב, ולבש, וקידש ידיו ורגליו. הביאו לו את התמיד, קרצו, ומירק אחר שחיטה על ידו, וקיבל את הדם, וזרקו. נכנס להקטיר את הקטורת, ולהטיב את הנרות. ומקריב את הראש, ואת האברים, ואת החביתים, ואת היין... (ג, ו) הביאוהו לבית הפרווה, ובקודש הייתה. פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם, קידש ידיו ורגליו, ופשט... ירד וטבל, עלה ונסתפג. הביאו לו בגדי לבן, ולבש, וקידש ידיו ורגליו. (ג, ח) בא לו אצל פרו, ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח, ראשו לדרום ופניו למערב, והכוהן עומד במזרח ופניו למערב, וסמך שתי ידיו עליו והתוודה. וכך היה אומר, אנא ה'--עווייתי פשעתי חטאתי לפניך, אני וביתי; אנא ה'--כפר נא לעוונות ולפשעים ולחטאים, שעווייתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך, אני וביתי, ככתוב בתורת משה עבדך לאמור "כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכול חטאותיכם, לפני ה', תטהרו" (ג, ט) והכוהנים והעם העומדים בעזרה--כשהיו שומעין את שם המפורש יוצא מפי כוהן גדול בקדושה ובטהרה, היו כורעין ומשתחוים ונופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. (ג, י) בא לו למזרח העזרה, לצפון המזבח; הסגן מימנו, וראש בית אב משמאלו. ושם שני שעירים, וקלפי הייתה שם, ובה שני גורלות... (ד, א) טרף בקלפי, והעלה שני גורלות--אחד כתוב עליו לה', ואחד כתוב עליו לעזאזל. אם של שם עלה בימינו--הסגן אומר לו, אישי כוהן גדול, הגבה ימינך, ואם בשמאלו עלה, ראש בית אב אומר לו, אישי כוהן גדול, הגבה שמאלך. נתנם על שני השעירים ואומר, לה' חטאת, והם עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. (ד, ב) קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, והעמידו כנגד בית שילוחו, ולנשחט, כנגד בית שחיטתו. ובא לו אצל פרו שנייה, וסמך שתי ידיו עליו, והתוודה. וכך היה אומר, אנא ה'--עווייתי פשעתי וחטאתי לפניך, אני וביתי ובני אהרון עם קדושך; אנא ה'--כפר נא לעוונות ולפשעים ולחטאים שעווייתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך, אני וביתי ובני אהרון עם קדושך, ככתוב בתורת משה עבדך לאמור "כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם, מכול חטאותיכם, לפני ה', תטהרו". והם עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. (ד, ג) שחטו, וקיבל במזרק את דמו, נתנו למי שהוא ממרס בו על הרובד הרביעי שבהיכל, כדי שלא יקרוש. נטל את המחתה, ועלה לראש המזבח וחתה,

וירד, והניחה על הרובד שבעזרה.(ה, א) הוציאו לו את הכף ואת המחתה, חפן מלוא חופניו, ונתן לתוך הכף--הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, וכך הייתה מידתה. נטל את המחתה בימינו, ואת הכף בשמאלו. מהלך בהיכל, עד שהוא מגיע לבין שתי הפרוכות המבדילות בין הקודש ובין קודש הקודשים, וביניהן אמה... הראשונה פרופה מן הדרום, והפנימית מן הצפון. מהלך ביניהן, עד שהוא מגיע לצפון. הגיע לצפון, והפך פניו לדרום, מהלך לשמאלו עם הפרוכת, עד שהוא מגיע לארון. הגיע לארון, נתן את המחתה בין שני הבדים, צבר את הקטורת על גבי הגחלים, ונתמלא הבית עשן. יצא, ובא לו כדרך בית כניסתו, ומתפלל תפילה קצרה בבית החיצון לא היה מאריך, שלא להבעית את ישראל. משניטל הארון, אבן הייתה שם מימות נביאים הראשונים, ושתי הייתה נקראת; וגבוהה מן הארץ שלוש אצבעות, ועליה היה נותן. (ה, ב) נטל את הדם ממי שהוא ממרס בו, נכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד, הזה ממנו אחת למעלן ושבע למטן, ולא היה מתכוון להזות לא למעלן ולא למטן, אלא כמצליף. וכך היה מונה--אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. יצא, והניחו על כן הזהב שהיה בהיכל. (ה, ג) הביאו לו את השעיר, שחטו, וקיבל במזרק את דמו. נכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד, והזה ממנו אחת למעלן ושבע למטן, ולא היה מתכוון להזות לא למעלן ולא למטן, אלא כמצליף. וכך היה מונה--אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. יצא, והניחו על כן הזהב השני שהיה בהיכל... נטל דם הפר, והניח דם השעיר, והזה ממנו על הפרוכת כנגד ארון מבחוץ, אחת למעלן ושבע למטן, ולא היה מתכוון להזות לא למעלן ולא למטן, אלא כמצליף. וכך היה מונה--אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. נטל דם השעיר, והניח דם הפר, והזה ממנו על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ, אחת למעלן ושבע למטן, ולא היה מתכוון להזות לא למעלן ולא למטן, אלא כמצליף. וכך היה מונה--אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. עירה דם הפר לתוך דם השעיר, ונתן את המלא בריקן... (ה, ד) התחיל מחטא ויורד... (ה, ה) הזה על טוהרו של מזבח שבע פעמים. שיירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון, ושל מזבח החיצון על יסוד דרומי, אלו ואלו מתערבין באמה, ויוצאין לנחל קדרון... (ו, ב) בא לו אצל שעיר המשתלח, וסמך שתי ידיו עליו, והתוודה. וכך היה אומר, אנא ה'--עוו פשעו

וחטאו לפניך עמך, בית ישראל, אנא ה'--כפר נא לעוונות ולפשעים ולחטאים, שעו ושפשעו ושחטאו לפניך עמך, בית ישראל: ככתוב בתורת משה עבדך לאמור "כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכול חטאותיכם, לפני ה', תטהרו" והם עונין אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. (ו, ג) מסרו למי שהוא מוליכו... (ו, ד) וכבש עושין לו, מפני הבבליים שהיו מתלשין בשיערו ואומרין לו, טול וצא, טול וצא. יקירי ירושלים היו מלווין אותו, עד סוכה הראשונה. עשר סוכות מירושלים ועד צוק, תשעים ריס, שבעה ומחצה לכל מיל. (ו, ה) על כל סוכה וסוכה אומרין לו, הרי מזון והרי מים, ומלווים אותו מסוכה לסוכה, חוץ מן האחרון שבהן--שאינו מגיע לצוק, אלא עומד מרחוק ורואה את מעשיו. (ו, ו) מה היה עושה: חלק לשון של זהורית, חציו קשר בסלע וחציו קשר בין שתי קרניו, ודחפו לאחוריו, והוא מתגלגל ויורד. לא היה מגיע לחצי ההר, עד שהוא נעשה אברים אברים. בא וישב לו תחת סוכה האחרונה, עד שתחשך. (ו, ז) בא לו אצל הפר ואצל שעיר הנשרפים, קרען, והוציא את אימוריהן, ונתנן במגס, והקטירן על גבי המזבח. קלען במקלעות, והוציאן לבית השריפה... (ו, ח) אמרו לו לכוהן גדול, הגיע שעיר למדבר. ומניין היו יודעין שהגיע שעיר למדבר--דידביות היו עושין, ומניפין בסודרין, ויודעים שהגיע שעיר למדבר... (ז, א) בא לו כוהן גדול לקרות. אם רוצה הוא בבגדי בוך, קורא ואם לאו, באיצטלית לבן משלו. חזן הכנסת נוטל ספר תורה, ונותנו לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנו לסגן, והסגן נותנו לכוהן גדול, וכוהן גדול עומד ומקבל, וקורא עומד. קורא "אחרי מות" ו"אך בעשור" וגולל את התורה, ומניחה בחיקו ואומר, יתר ממה שקריתי לפניכם כתוב. "ובעשור" שבחומש הפקודים קורא אותן על פה... (ז, ב) הרואה כוהן גדול כשהוא קורא, אינו רואה פר ושעיר הנשרפים; הרואה פר ושעיר הנשרפים, אינו רואה כוהן גדול כשהוא קורא: לא מפני שאינו רשאי; אלא שהייתה דרך רחוקה, ומלאכת שניהם הייתה כאחת. (ז, ד) קידש ידיו ורגליו, ופשט ירד וטבל, עלה ונסתפג. הביאו לו בגדי לבן; ולבש, וקידש ידיו ורגליו. נכנס להוציא את הכף ואת המחטה. קידש ידיו ורגליו, ופשט ירד וטבל, עלה ונסתפג. הביאו לו בגדי זהב ולבש, וקידש ידיו ורגליו, נכנס להקטיר את הקטורת של בין הערביים, ולהטיב את הנרות. קידש ידיו ורגליו, ופשט, הביאו לו בגדי עצמו, ולבש. ומלווים אותו עד ביתו, ויום טוב היה עושה לאוהביו, על שיצא בשלום מן הקודש.

שחר טורקל

שור שהמית

יחסו של בית דין לטענה שערורייתית

בגמרא במסכת בבא קמא¹ מובא מקרה של שור שהמית אדם:

תנו רבנן: שור שהמית; עד שלא נגמר דינו – מכרו מכור, הקדישו מוקדש, שחטו – בשרו מותר, החזירו שומר לבית בעליו – מוחזר. משנגמר דינו – מכרו אינו מכור, הקדישו אינו מוקדש, שחטו – בשרו אסור, החזירו שומר לבית בעליו – אינו מוחזר. רבי יעקב אומר: אף משנגמר דינו – החזירו שומר לבעליו, מוחזר. לימא בהא קמיפלגי – דרבנן סברי: אין אומרין באיסורי הנאה "הרי שלך לפניך", ורבי יעקב סבר: אומרין באיסורי הנאה "הרי שלך לפניך"? אמר רבה: דכולי עלמא אומרין באיסורי הנאה "הרי שלך לפניך", דאם כן – נפלוג לענין חמץ בפסח. אלא הכא, בגומרין דינו של שור שלא בפניו קמיפלגי – דרבנן סברי: אין גומרין דינו של שור אלא בפניו; דאמר ליה: אי אהדרתיה ניהלי – הוה מערקנא ליה לאגמא, השתא – אתפשתיא לתוראי בידא דלא יכילנא לאשתעווי דינא בהדיה. ורבי יעקב סבר: גומרין דינו של שור שלא בפניו – דאמר ליה: סוף סוף מיגמר הוּו גמרי ליה לדינא.

הברייתא אומרת שעד שלא נגזר דינו של השור, ניתן לנהוג בו כשור רגיל – למכרו, לקדשו, ולשוחטו, ואם השור נגח בעודו תחת חסותו של שומר, השומר יכול להחזירו לבעלים ולומר לו "הרי שלך לפניך", שהרי לא נגרם לשור כל נזק. בשור שנגמר דינו לסקילה (ואסור בהנאה), מוצגת מחלוקת: לדעת חכמים, החזירו – אינו מוחזר, ולדעת רבי יעקב, החזירו – מוחזר. הגמרא מציעה ופוסלת את האפשרות ששורש מחלוקתם נוגע ביכולת השומר להחזיר איסורי הנאה לבעלים, ופוסלת את האפשרות בטענה שלכולי עלמא יכול השומר לומר באיסורי הנאה "הרי שלך לפניך", שהרי אם לא כן, היו צריכים גם לחלוק במשנה

¹ בבלי בבא קמא, מד ע"ב - מה ע"א

הפוסקת שאדם שגזל חמץ ועבר עליו הפסח יכול לומר לו הש"ל.

לבסוף מעמידה הגמרא את המחלוקת בשאלה האם גומרים דינו של שור שלא בפניו: חכמים סוברים שאין גומרים דינו של שור שלא בפניו, כלומר, כשם שאפשר לגזור את דינו של אדם למיתה רק כשהוא נוכח בבית הדין, כך גם שור צריך להיות נוכח כדי שניתן יהיה לגזור את דינו, ולפיכך יכול בעלי השור לומר לשומר – "אי אהדרתיה ניהליה הוה מערקנא ליה לאגמא, השתא אתפסתיה לתוראי בידא דלא יכלנא לאשתעווי דינא בהדיה", כלומר, "אם היית מחזיר לי את השור, הייתי יכול להחביא אותו באגם (ובית הדין לא היה יכול לדון אותו, ודינו לא היה נגזל לסקילה). עכשיו השור מצוי אצל בית הדין, ואין לי יכולת למנוע את גזר הדין". השומר גרם נזק, ולכן הוא לא יכול לומר לבעלים הש"ל. לעומתם, רבי יעקב סובר שניתן לגזור דינו של שור שלא בפניו, וממילא הטיעון מאבד משמעות, כי השומר יכול לטעון שדבר לא היה משתנה אם הוא היה מחזיר את השור לבעלים.

הטיעון שהגמרא שמה בפי הבעלים לפי שיטת של חכמים תמוה בעיניי, שהרי כמאמר הגמרא בחולין,² וכניסוחו של רש"י – "מצוה על כל הפוגע בחייבי מיתה להביא לבית דין". יש מצווה להביא שור חייב מיתה לבית דין להישפט. אם כן, איך ייתכן שטיעון שמערב ביטול מצוות עשה יתקבל כטיעון תקף בבית הדין?

כדי לענות על שאלה זאת, אנסה תחילה להתבונן בדיון הראשונים על הסוגיה, שלא סובב סביב השאלה הזאת, אבל מספק כבדרך אגב הארות ופתרונות אפשריים אליה.

מהי אשמת השומר?

נתחיל מלשאול במה פשע השומר בהתנהלותו מול בית הדין, שמאפשר לבעלים לטעון שהשומר גרם לו נזק? נסתכל לשם כך בפירושו של רש"י³ לסוגיה:

ליפלגו - ... וקתני דבחמץ בפסח מודו דאמרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך אלא דכולי עלמא אמרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך היכא דאיסורא ממילא אתא ליה כגון חמץ בפסח ולא מצי א"ל האי לאו מידי הוא אבל הכא

² בבלי חולין, קלט ע"א

³ רש"י, בבא קמא, מה ע"ב, ד"ה ליפלגו

משום הכי אמרי רבנן אינו מוחזר דאמר ליה אתפסתי לתוראי כו' והזיקא בדידים הוא שהביאו לבי דינא והאי דנקט אי אהדרתיה ניהליה לאו משום דחיובא דלא אהדריה הוא דא"כ בחמץ בפסח נמי לימא ליה אי אהדרתיה ניהלי הוה אכילנא ליה ועוד לר' יעקב נמי נהי דגומרים דינו של שור שלא בפניו נימא ליה אי אהדרתיה ניהלי הוה שחיטנא ליה אלא אדלא אהדריה לא מחייבי ליה רבנן דהא קמהדר ליה השתא ואמרינן באיסורי הנאה הרי שלך לפניך אלא חיוביה משום דהוליו לב"ד בידים והכי קאמר ליה לא היה לך להוליכו לב"ד דאי הוה בידי הוה מערקנא ליה מינייהו:

כדי להסביר את ההבדל בין חמץ בפסח לנדון דידן, רש"י מפרש שהנזק שגרם השומר הוא לקיחת השור בידיים לבית דין, בניגוד לחמץ בפסח, שאיסורו בא מאליו. לשון "אם היית מחזירו לי" אינה מרמזת על חיוב להחזירו לבעלים לפני גזר הדין, שהרי חיוב שכזה יהיה תקף גם בחמץ בפסח, ולמעשה יאפשר טיעון דומה גם לשיטתו של רבי יעקב, שהרי גם אז יכול היה הבעלים לטעון שהיה יכול לשחוט את השור לפני גזר הדין ובכך למנוע לפחות חלק מהנזק שנגרם. לכן רש"י מנסח מחדש את טענת הבעלים: "לא היה לך להוליכו לבית דין, שאם היה ברשותי הייתי מבריחו". הנזק נגרם באופן אקטיבי מידיו של השומר, וזוהי פשיעתו. וקשים מעט דברי רש"י, שהרי גם לשיטת רבי יעקב ניתן היה לומר "לא היה לך להוליכו לבית דין, שאם היה ברשותי הייתי שוחטו". התוספות⁴ על אתר חולקים על רש"י:

השתא אתפסתי לתוראי. פי' הקונטרס אתפסתי בידים שמסרו לב"ד לדון בסקילה... וקשה לפירושו דאם זה ההיזק לא הוי היזק ניכר אפילו אתפסיה בידים לא יתחייב ואם הוא ניכר אפילו תפסו ב"ד מאליהן למה יפטר וכי לא היה לו לשומרו שלא יבא לידי כך ועוד דאם הוא פטור כשתופסים אותו מאליהן כשתופסים אותו בידים נמי פטור דסוף סוף אפילו לא היה מתפיסו בידים היו תופסים אותו מאליהן ולא הפסידו בעלים בהתפסתו כלום ונראה לר"י דבתפסוהו מאליהן נמי חייב דמה שנופל ליד ב"ד חשוב היזק ניכר וכיון דעל ידי פשיעה נפל ליד ב"ד חייב ולא יכול לומר הרי שלך לפניך כמו בחמץ ועבר עליו הפסח שהוא היזק שאינו ניכר הלכך יכול לומר שם הרי שלך לפניך ור' יעקב לא חשיב היזק ניכר מה שנופל ליד ב"ד וגמרו את דינו

⁴ תוספות, בבא קמא, מה ע"ב, ד"ה השתא

כיון שאפילו לא בא לידם היו גומרין את דינו ונמצא שאינו מפסיד ע"י שבא לידם אלא כאילו גמרו דינו שלא בפניו חשיב לפי שגם אז היה נאסר והוי היזק שאין ניכר ולכך יכול לומר לו הרי שלך לפניך כמו בחמץ ועבר עליו הפסח

ואי אהדרתיה לאו נתינת טעם הוא שהיה יכול להצילו ע"י כך שאין תלוי בזה כמו שפ"ה אלא כלומר לא היו גומרין דינו שלא בפניו ועכשיו גרמת שנתפס בידם וגומרין דינו ע"י מה שנפל בידם וכיון שנפסד ע"י מה שנפל בידם חשיב היזק ניכר ולא תוכל לומר הרי שלך לפניך

התוספות חולקים על רש"י, מאחר שלהשקפתם מה שמכריע את השאלה האם השומר יתחייב הוא השאלה האם נגרם נזק ניכר, ולכן האופן בו נגרם הנזק אינו (באופן אקטיבי או מתוך שמירה רשלנית) אינו רלוונטי, מה גם שהוא עצמו לא גרם נזק שלא היה נגרם על ידי בית דין גם ככה (אם כי נדמה לי שאפשר לומר שבזמן הנוסף שהיה לוקח לב"ד לקחת את השור, אולי היה יכול הבעלים להבריא אותו).

לכן אומר ר"י **שעצם ההעמדה מול בית דין נחשבת נזק ניכר**, ומאחר שפשע בכך שאפשר לבית דין לקחת את השור, אינו יכול לומר הש"ל. השוני מחמץ אינו בפעולה אקטיבית, אלא בטיב הנזק, שבחמץ הוא נזק שאינו ניכר, ולכן לא חייב. הטיעון של ההברחה לאגם אינו אישום כלפי השומר שלא הבריחו, אלא רק נועד להמחיש שמדובר היה בנזק שהיה יכול להימנע, בנזק ניכר. פירוש התוספות מסתמך על פרשנות של המונח "היזק שאינו ניכר" כהיזק שלא ניכר שביצע השומר ("ור' יעקב לא חשיב היזק ניכר מה שנופל ליד ב"ד וגמרו את דינו כיון שאפילו לא בא לידם היו גומרין את דינו") בניגוד לשימוש המונח בפשט הגמרא, כהיזק שאינו נראה לעין.⁵

משתמע מדברי התוספות שהייתה לשומר אחריות למנוע מבית הדין לקחת את השור, ובכך שלא ביצע זאת, פשע. לא ברור מדברי התוספות באילו אמצעים היה אמור לנקוט כדי למנוע מהשור ליפול לידי ב"ד. נעניין בסוגיה דומה⁶ המופיעה כמה עמודים לפני כן:

⁵ ראה טימוא טהרות: מועד קטן, יג ע"א; גיטין, מד ע"ב, נג; בבא קמא, ה ע"א; בכורות, לה ע"א; המזיק שעבודו של חברו: גיטין, מא ע"א

⁶ בבלי בבא קמא, מ ע"ב

תנו רבנן: שאלו בחזקת תם, ונמצא מועד – בעלים משלמין חצי נזק, ושואל משלם חצי נזק. הועד בבית שואל, והחזירו לבעלים – בעלים משלמין חצי נזק, ושואל פטור מכלום. אמר מר: שאלו בחזקת תם, ונמצא מועד – בעלים משלמין חצי נזק, ושואל חצי נזק. ואמאי? לימא ליה: תורא שאילי, אריא לא שאילי! אמר רב: הכא במאי עסקינן – שהכיר בו שהוא נגחן. ונימא ליה: תם שאילי, מועד לא שאילי! משום דאמר ליה: סוף סוף אי תם הוה – פלגא נזקא בעית שלומי; השתא נמי, זיל שלים פלגא נזקא. ונימא ליה: אי תם – הוה משתלם מגופו! משום דאמר ליה: סוף סוף, את – לאו תורא בעית שלומי לדידי? ונימא ליה: אם תם – הוה מודינא, ומפטרינא! ואפילו למאן דאמר פלגא נזקא ממונא, נימא ליה: אי תם הוא – הוה מעריקנא ליה לאגמא! אלא הכא במאי עסקינן – כגון דאקדים בי דינא, ותפסיה. אי הכי, בעלים אמאי משלמים חצי נזק? נימא ליה: אתפסתי לתוראי – בידא [ד]מאן דלא מצינא לאשתעווי דינא בהדיה! משום דאמר ליה: אי אהדרתיא ניהלך, לאו מינך הוה שקלי ליה?! ונימא ליה: אי אהדרתיא ניהלי, הוה מעריקנא ליה לאגמא! משום דאמר ליה: סוף סוף, לאו מעליה הוה משתלמי!?

בסוגיה מובא מקרה בו גם כן עולה האפשרות לטיעון הזה: המשאיל לחברו שור תם לכאורה ונמצא מועד, הבעלים משלמים חצי נזק והשואל חצי נזק. הגמרא מבארת שחיובו של השואל נובע מכך שהיה משלם חצי נזק גם אם השור היה תם. על כך מקשה הגמרא – למה יצטרך השואל לשלם? יכול הוא לומר לבעלים "אם היה השור תם, הייתי יכול להבריחו לאגם!" (ומאחר שהתשלום הוא מגוף השור, לא היה יכול ב"ד לגבותו). הגמרא מעמידה את המקרה בכשתפסו ב"ד לפני שמספיק היה לעשות זאת. אם כך, שואלת הגמרא, למה הבעלים צריך לשלם חצי נזק? יכול הוא לומר "אם היית מחזירו לי, הייתי יכול להבריחו לאגם!", ומשיבה הגמרא שמאחר שמדובר בשור מועד, היה ב"ד גובה את חובו מנכסיו, ולא מהשור.

התוספות שם תמה על הקושיה הזוהי לזו שראינו בסוגייתנו:

הוה מעריקנא ליה לאגמא. תימה מה טענה היא זו א"כ היה עושה שלא כדין ובשלמא לרבי ישמעאל דאמר בעלי חובות נינהו נחא קצת דאיכא למימר דהוה אכלנא ליה התם או מזבנינא ליה ולא הוה אלא כמזיק שעבודו של חבירו ופטור אבל לרבי עקיבא דאמר שותפין נינהו אי הוה מעריק היה גוזל לו שורו לניזק ועוד דב"ד ינדוהו אם לא ישלם אם יש לו ונ"ל שרוצה לומר

מתוך דברים אלו שהייתי עושה היה ניזק מתפשר עמי בדבר מועט והיה מוחל לי ונמצא שהפסדתי כל היתרון:

הוא אומר שאם היה מבריק הבעלים את השור לאגם, היה עושה שלא כדין, שהרי אמנם טענה זו מסתדרת מעט עם רבי ישמעאל, שלשיטתו כששור תם נוגח בשור אחר, המזיק הוא בעל חוב לניזק, ולכן ההברחה של השור היא נזק לשיעבוד חברו (השור לא נחשב שייך לניזק, אך הוא עדיין משועבד אליו), שפטור עליו, אבל לדעת רבי עקיבא, שאומר שמזיק והניזק שותפים בשור, כלומר חצי מהשור ממש שייך לניזק, מדובר בגזל של ממש! ואיך יכול להיות שטיעון כזה יתקבל על ידי בית הדין?

עונה התוספות שבעלי השור אינו טוען שהיה גוזל ממש את השור מהניזק, אלא משתמש בו כקלף מיקוח כדי לגרום לניזק להתפשר מעט, וזה ההפסד שהפסיד אותו השומר. כלומר, הוא לא היה מבצע מעשה אסור באופן מפורש. יש להפריד בין המקרה שלנו, בו יש חיוב להביא את השור לב"ד כי הוא חייב מיתה, לבין המקרה הזה, בו אין חיוב כזה, אך בכל זאת נראה מכאן שטיעון המשתמש באפשרות לבצע מעשה שלא כהוגן אינו קביל בעיני התוספות. נשאל מדוע, אם כן, אין הם מעלים את אותה השאלה בסוגייתנו? האם מדובר בכלל במעשה שלא כדין בעיני התוספות?

פתרוננו של הראב"ד – לקיחה למרעה

רבינו פרץ⁷ מביא פתרון אפשרי להבדל בין חכמים לר' יעקב בשם הריצב"א:

וכ"ת חמץ בפסח נמי הוה הגזלן יכול להצילו מן האיסור ע"י חזרה לבעלים ויאכלוהו... לא דמי... **כיון שהיה יכול להצילו כמו שהוא בעין**, דמצי לאערוקי לאגמא, אבל בחמץ בפסח לא היה יכול להצילו ולהפקיעו מאיסור כמו שהוא בעין... ומיהו קשה לפירוש ריצב"א דהתנן (לקמן צו:) הגוזל תרומה ונטמאת אומר לו הרי שלך לפניך, ואמאי הוא היה יכול להצילה מאיסור ההנאה זו כמו שהוא בעין אילו היה שומרה בטוב

הריצב"א מציע שההבדל בין הברחה לאגם לחמץ ושחיטה נעוץ בכך שבראשון ההצלה מתבצעת ללא שינוי חיצוני בחפץ, בעוד שהאחרונים כוללים פגיעה

⁷ רבינו פרץ, בבא קמא, מה ע"א, ד"ה אתפיסתיה לתוראי בידא דלא מצינא (קובץ מפרשים יריד הזפרים תשס"ג, עמוד פה)

בחמץ או בשור. רבינו פרץ פוסל את האפשרות משום שבגזול תרומה ונטמאת, אפשר היה לו להצילה בלי שינוי אם היה שומר עליה היטב, ובכל זאת יכול הגזלן לומר הש"ל. תשובה דומה באופיה ניתן למצוא אצל הרשב"א⁸, שמפרש אחרת את טיעון הבעלים:

השתא אתפסתיה לתוראי אלא נראה דאפילו לא התפסו הוא כל שלא החזירו עד שלא נגמר דינו חשיב כאלו התפסו בידים. ואיכא למידק מאי שנא מחמץ בפסח דהתם נמי אמאי מודו רבנן דאומר לו הרי שלך לפניך לימא ליה אתה גרמת לי הפסידא דאי אהדרתיה הוה מזבינא ליה א"נ אכילנא ליה... והרבה פירושים דחוקים נאמרו בזה והטוב שבכולן מה שפירש הראב"ד ז"ל בפנים אחרונים **דהא דאמרי רבנן הוה מעריקנא ליה לאגמא ה"ק שביקנא ליה דנהדר לאגמא שהוא מקום מרעיתו** וכיון דלא אהדרתיה את פסדתיה ואלו מעשה חדש לא קא טעין ליה לא הברחתו לאגם ולא שחטתו אלו דברי הראב"ד ז"ל ויפה אמר שאלו טען עליו מעשה חדש מאן לימא לן שהיה עושה כן.

הרשב"א מחשיב את ההימנעות מהחזרה כשוות ערך להחזרת השור בידיים, אך עדיין נותרת הקושיה ביחס לחמץ בפסח ושור שחוט. הוא מביא את דברי הראב"ד, שאומר שהכוונה ב – "הוה מעריקנא ליה לאגמא" **אינה שהוא היה מבריח אותו לאגם, אלא שהיה אמור לקחו לשם כחלק משגרת המרעה שלו**, וממילא לא היו יכולים בית הדין לתופסו. בכך נפתרת קושיית הרשב"א, שהרי בניגוד לחמץ ושור שחוט, לא נדרשת כאן אף פעולה מחודשת, אלא פעולה שהיא חלק משגרת יומו של השור. פתרונו של הראב"ד נאה, ועונה על שאלתנו, שהרי לא בוצע אף מעשה שלא כדין. עם זאת, נדמה לי שישנו קושי עם פתרון זה:

מרעה הוא דבר הלוקח שעות ספורות, ולא ברור איך הוא באמת מציל את השור מעבר לזה. האם כל טיעון הנזק מתבסס על מספר שעות נוספות עם השור לפני גזר דינו, ועוד שעות שהוא לא עובד בהן?
הראב"ד⁹ אכן שואל בדף מ: שאלה דומה:

⁸ שיטה מקובצת, בבא קמא, מה ע"א, ד"ה השתא אתפסתיה לתוראי (קובץ מפרשים יריד הספרים תשס"ג, עמוד רצח)

⁹ שיטה מקובצת, בבא קמא, מ ע"ב, ד"ה דקדים בי דינא ותפסוהו (קובץ מפרשים יריד הספרים תשס"ג, עמוד רסה)

ואני תמה איזו טענה היתה לבעלים דאמר מערקנא ליה לאגמא. וכי עד עולם יעמוד באגם ואפשר שכך היא טענתו אשחטנו שם ואביאנו ואוכלנו בצנעה

הוא מציע שלאחר הברחתו לאגם, יישחט השור. אך תשובתו זו מחזירה את קושייתנו למקומה, שהרי השחיטה היא פעולה מחודשת, מה גם שאם זו אכן הכוונה, למה שייקח אותו לאגם בתחילה ולא ישחט אותו מיד? ואם נחיל את הפרשנות הזו לסוגייתנו, למה ר' יעקב לא גורס ככה גם כן?

דרישה מן השומר לפעול

ניתן לחלופין, לבחון מחדש את עצם החיוב להביא את השור לב"ד. תלמיד ר"ת על הסוגיה¹⁰ עושה הפרדה בחיוב:

מה שהקשה בתוספות אמאי לא אמרין הכא כי היכי דמשעבדנא לך לדיך משעבדנא נמי לאתפוס לבי דינא מדרבי נתן לא נהירא דמה שייך הכא דרבי נתן דמילתיה דרבי נתן לא שייכא אלא בחיוב ממון **אבל הכא הוא אינו חייב לבית דין** ושליח בית דין נמי אין לו ליעשות כיון שהוא שומר שלו וחייב לחפוש בזכותו

הוא פוסל את האפשרות של חיוב השומר להביא את השור לב"ד משום שעבודא דר' נתן¹¹, שתקף לדבריו רק בחיוב ממון, ואומר שהשומר גם אינו יכול להיעשות שליח ב"ד לעניין, בגלל חיובו לבעלים לשמור על השור. הוא אינו פוסל זאת בשל היעדר חיוב על הבעלים. יוצא מכאן שהוא סובר שלבעלים יש חיוב להביא את השור לב"ד. נפתרת מכך השאלה כאשר הטוען את הטענה הוא השומר (בסוגיית שור בחזקת תם שנמצא מועד), אבל עומדת בעינה השאלה כאשר הטוען הוא הבעלים, שהרי מדובר במעשה אסור.

מובא אצל הראב"ד במקום אחר¹² פירוש מתאים לכך: "אי לא אתפסתיה

¹⁰ תולדות תלמיד ר"ת ור"א, בבא קמא, מה ע"ב, ד"ה השתא אתפסתיה לתוראי (קובץ מפרשים יריד הספרים תשס"ג, עמוד קסח)

¹¹ כלל האומר שאם ראובן חייב לשמעון כסף, ושמעון ללוי, לוי יכול לקחת מראובן. בדומה ניתן היה לומר שהאחריות לקחת את השור לב"ד עוברת לשומר

¹² שיטה מקובצת, בבא קמא, מה ע"א, ד"ה השתא אתפסתיה לתוראי (קובץ מפרשים יריד הספרים תשס"ג, עמוד רצח)

ניהל היה מערקנא ליה לאגמא... ואת נמי מבעי לך למעבד הכי".

הראב"ד סובר שהבעלים דורש מהשומר להבריא את השור לאגם. אם נלך כתלמיד ר"ת ור"א, ונאמר שאכן אי אפשר ללמוד מחיוב הבעלים להביא את השור על חיוב כלשהו לשומר,¹³ יוצא שהברחת השור לאגם הינה כדין. ובכל זאת עוד נותר קושי מסוים, כי אמנם מתיישבים דברי הרשב"א עם הטקסט, אך הם בכל זאת דורשים תוספת שבהחלט לא נאמרה שם, והאמירה הראשונית "אי לא אתפסתי ניהל היה מערקנא ליה לאגמא" עדיין מייצגת מעשה אסור, כשההבדל היחיד הוא שהוא אינו מהווה טענה בפני עצמו, אלא בסיס לדרישה מהשומר לפעול באופן דומה. ושוב חוזרת השאלה – מה ההבדל בין זה לבין חמץ בפסח? הבעלים יכול היה לומר לגזלן "היית צריך למכור את החמץ"

טיבו של היזק שאינו ניכר

נלך, אם כן, כשיטת התוספות, שפשעו של השומר היה שלא מנע מבית הדין לקחת את השור, ולא נדרש ממנו להבריחו לאגם. ננסה להביא פתרון לקושיית רבינו פרץ על הריצב"א מדברי המשנה למלך¹⁴:

והנה כוונת התוס' היא מבואר דשאני חמץ ועבר עליו הפסח דההיזק לא בא ע"י אדם אלא ממילא ומש"ה חשיב היזק שאינו ניכר אבל הכא שההיזק בא ע"י שנפל ביד ב"ד חשיב היזק ניכר ורבי יעקב דסבר דגומרין דינו של שור שלא בפניו חשיב ליה היזק שאינו ניכר מה שנפול ליד ב"ד וא"ת לרבי יעקב דאית ליה דגומרין דינו של שור שלא בפניו ליכא היזק כלל במה שנפול ביד ב"ד הא ליתא דודאי איכא היזק דאם לא היה נופל ליד ב"ד היה שוחטו אלא שהיזק זה הוא היזק שאינו ניכר דומיא דחמץ שאם היה מוסרו קודם הפסח היה מוכרו הכלל העולה דלר' יעקב מה שנפול ליד ב"ד כלא חשיב והר"ל כאילו ב"ד גמרו את דינו שלא בפניו דפשיטא דמה שנאסר חשיב היזק שאינו ניכר דומיא דחמץ ועבר עליו הפסח אבל לרבנן דלא היו גומרין את דינו כי אם ע"י מה שתפסוהו מה שנפול ליד ב"ד חשיב היזק ניכר.

לדברי המשנה למלך, היזק שאינו ניכר לשיטת התוספות הוא היזק שלא בא על ידי אדם, אלא ממילא, מעצמו. חלות דין שלא ניתן היה למנוע מצידה (גם אם

¹³ ועיין שו"ת חתם סופר סימן קה, שאומר שאסור לשומר למוסרו לב"ד

¹⁴ משנה למלך הלכות גזלה ואבדה, פרק ג, הלכה ד

ניתן למנוע אותה מצד שינוי בחפץ עצמו). לכולי עלמא חמץ ועבר עליו הפסח
הוי היזק שאינו ניכר כי לא היה ניתן למנוע את חלות האיסור עליו. בשור
הנסקל, לעומת זאת, לשיטת חכמים ניתן היה למנוע את עצם חלות האיסור על
ידי הברחה לאגם, ולכן הוא נחשב היזק הניכר אם האיסור אכן מגיע. לר' יעקב,
חלות האיסור של ב"ד היא מועד שלא ניתן לדחות, ובמובן זה אינו שונה מפסח.
אפשר למנוע אותו על ידי שחיטת השור, אבל זה אינו שונה במהותו ממכירת
החמץ לפני פסח.

פירוש זה מזכיר מעט את פירוש הריצב"א – אפשר היה למנוע את חלות
הדין רק ע"י יצירת שינוי בחפץ, ולא שינוי חיצוני אליו. ניתן לשאול גם כאן
כקושיית רבינו פרץ – למה בתרומה, אם ניתן היה למנוע את חלות הדין בלא
שינוי בחפץ, ניתן לומר הש"ל – כך שלכאורה הטומאה בתרומה היא נזק שאינו
ניכר?

על זה ניתן להציע, בתרומה הדין אינו דבר התלוי ועומד, ומניעתו אינה
שוות ערך למועד הסופי שמעניק פסח או ב"ד. שם יש נזק ידוע מראש בוודאותו
שממשמש ובא, ולכן אי-מניעתו נחשבת היזק ניכר. לעומת זאת, בתרומה מדובר
בנזק אפשרי בלבד, ולכן פשיעה בשמירה עליה מטומאה, אינה שוות ערך
למקרים הנ"ל, ואינה נחשבת היזק ניכר.

תשובת ים של שלמה – תיקון עיוות

כעת, משניתן תירוץ אפשרי לקושיה על התוספות, ונותרנו במצב בו הברחת
השור לאגם היא מעשה אסור, נשאלת שוב השאלה – כיצד ניתן להשתמש
באפשרות לפשוע כטיעון בב"ד?

ים של שלמה¹⁵, בהסברו מדוע לא עולה מדברי התוספות בדף מ ע"ב שניתן
להשתמש בתואנות למיניהן כדי להשתמט מתשלום חוב, מעמיד את הסוגיות
שלנו במקרה מסוים:

לכן נראה בעיני דהא דשרי למטעון כה"ג ... היינו היכא דיש לאחד תרעומות
על השני כגון השואל ששאל השור בחזקת תם והיה מועד... וק"ו התם לקמן
מ"ה ע"א גבי שור שהמית כו'. גבי פלוגתא דר' יעקב ורבנן שהמית השור גבי
שואל ותפסו הב"ד והשומר אמר הרי שלך לפניך כי היזק שאינו ניכר הוא.

¹⁵ ים של שלמה, בבא קמא, פרק ד, סימן יח

דאין לך תרעומות גדולה מזו וכה"ג בכל טצדקי דיכול למיעבד ולמטעון בין לפטור עצמו בין לחייב חבירו שפיר דמי

כלומר, כאשר צד אחד התנהג באופן שיש לצד השני תרעומת עליו (מעין מעשה שלא כדין), יקבל בית הדין טיעונים מעין זה שראינו בסוגייתנו. כדי לתקן את העוול שנעשה על ידי צד אחד, בית הדין מקל על הצד השני להוציא ממנו ממון או לתפור את עצמו.

במקרה שלנו, משתמע מדברי הים של שלמה שהמעשה מעורר התרעומת הוא עצם ההחזרה של השור תחת הטענה שמדובר בהיזק שאינו ניכר. לסיכום, אם נלך כשיטת התוספות כפרשנותו של המשנה למלך, אזי ברור ההבדל בין חכמים לרבי יעקב וחמץ בפסח, שלחכמים נפילה ליד ב"ד נחשבת היזק ניכר, מאחר שהייתה אירוע צפוי מראש שניתן היה למנוע, ולר' יעקב אינה נחשבת, מאחר שלא ניתן היה למנוע את גזר הדין, וכך גם בנוגע לחמץ בפסח. הסיבה שטיעונו של הבעלים – שמציע פעילות שלא כדין כמסלול פעולה – מתקבל, היא בגלל התנהגותו חסרת ההגינות של השומר, שמנסה להחזיר שור שדינו להיסקל לבעליו תחת הטענה שלא נגרם לו נזק ניכר, בבחינת "הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו בו שלא כהוגן".

הלל כהן

פישי אישפאדה

הדג בעל החרב וכשרותו

דג החרב – האם כשר או טמא? פולמוס גדול שלא הוכרע מלפני 60 שנה? שאלה טובה!

לפני כארבע שנים, כשגרתי באמריקה עלתה לי שאלה זו לראשונה. ראיתי במכולת פילה דג חרב וכחובב בישול שאלתי את אבי אם דג זה כשר. תשובתו הייתה שלמיטב ידיעתו הדג אינו כשר. כמו עקשן טוב חיפשתי תשובה לשאלתי (באינטרנט) ומצאתי שהדג נחשב בעבר לכשר אך הוטמא לפני כ-60 שנה. בזמנו תהיתי לעצמי – מדוע? אך החלטתי להניח לזה. עד לשנה האחרונה, כשעלה בראשי שאולי עכשיו בתור בחור ישיבה אוכל לברר את התשובה. וכך, באותה רוח עקשנית מלפני ארבע שנים, אתאר את המקרה, אציג את הטיעונים הכלליים ואת הטיעון הרעיוני שלי בשאלת כשרותו של דג החרב.

סקירה כללית¹

שאלת כשרותו של דג החרב מתחילה בשאלת כשרותם של דגים עם מאפיין ייחודי של קשקשים. הגמרא דנה בעניין כשרותם של דגים שמצב הקשקשת שעל גופם אינו קבוע כמו אצל רוב הדגים אלא כאלו שמגדלים קשקשים במהלך חייהם או משילים אותם כשהם עולים אל היבשה:

תנו רבנן: אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן, כגון הסולתנית והעפיץ הרי

* מאמר זה מוקדש לעילוי נשמת סבי ומורי ד"ר אביב מלצר-פיין

¹ מבוססת על מאמרו של הרב ד"ר ארי צבי ז'בוטפסקי, "הפולמוס אודות כשרותו של דג

החרב" שפורסם לראשונה באנגלית תחת הכותרת: The Turning of the Tide: The Kashrut

Tale of the Swordfish בכתב העת בד"ד' הוצאת אוני' בר אילן, גיליון 19 (טבת תשס"ח) עמ'

זה מותר; יש לו עכשיו ועתיד להשיר בשעה שעולה מן הים, כגון אקונס ואפונס, כטספטייס ואכספטייס ואוטנס, מותר.²

אז מה בנוגע לשאלת כשרותו של דג החרב?

הפסיקה המפורסמת ביותר בשאלת כשרותו של דג החרב מצויה בחיבור "הכנסת הגדולה" לרב חיים בנבנישתי³ שבו הוא התיר את אכילתו של דג החרב על בסיס מסורת מקובלת. כך הוא כתב שם:

מנהג פשוט בכל ישראל לאכול דג בעל החרב הנקרא בלעז פישי אישפאדה אף על פי שאין לו קשקשת, מפני שאומרים שבשעה שעולה מן הים מחמת כעסה מתנועעת ומשלכת קשקותיה.⁴

והוא מביא גם ראיה כי ניתן להכשיר את הדג על פי מאפיין זה:

שמעתי ששר אחד משנה למלך שאל את מ"ז על זה היאך אוכלין אותו. השיב לו שמסירין בשעה שעולה מן הים ויהי כמצחק. מה עשה מ"ז? הוליכו לבית המצודה במקום שצדים הדג הזה, ולקח כמו אמה בגד שחור והניחו במכמורת שהיו צדין דג זה, וצד אחד מהם, ואחר שצדוהו הסיר הבגד השחור ומצאו מלא קשקשים, והראהו למשנה – אז אמר אתם אמת וקבלתכם אמת.⁵

על יסוד פסיקה זו התקבל בקהילות ישראל לאכול את דג החרב עד לפני כשישים שנה כשיצאה פסיקתו השונה של הרב משה דוד טנדלר⁶ שטען כי דג החרב אינו כשר וכן כי הדג שעליו נכתב ב"הכנסת הגדולה" הוא בכלל דג אחר. בעקבות פסיקה זו החל קמפיין הלכתי של רבנים שונים בהובלתו המרכזית של

² עבודה זרה לט ע"א

³ חיבורו המפורסם של הרב חיים בנבנישתי, ששימש כרב ופוסק הלכה באיזמיר שבטורקיה, נקרא "הכנסת הגדולה" שנכתב לפני כשלוש מאות וחמישים שנה על הטר"ר והבית יוסף. על שמו של חיבור זה כונה הרב בנבנישתי "בעל הכנסת הגדולה" אך הוא ידוע גם בכינויו "החבי"ב".

⁴ עיין הגהות ב"י, אות עד, שפתי דעת אות ב, זבח צדק אות ת, כף החיים יורה דעה סימן פג אות ט

⁵ שם.

⁶ [5] מראשי ישיבת רבינו יצחק אלחנן, פרופסור לביולוגיה ומומחה באתיקה רפואית, חתנו של הרב משה פיינשטיין ועורך חלק מכתביו.

הרב טנדלר נגד אכילת דג החרב.

אז אם לכתחילה הדג הוכשר על ידי "הכנסת הגדולה" למה היה מקום להטיל ספק בפסיקתו? בעיקר לאור העובדה ש"הכנסת הגדולה" אמר זאת באופן גורף ואפילו השתמש בשם הספרדי (שפת דיבורו) פישי אישפאדה לדג החרב. האיסור הראשון שהוטל על אכילת דג החרב עולה מרשימת הדגים הכשרים שהציג הרב טנדלר מטעם ארגון הכשרות היהודי OU (Orthodox Union), שם הוא כולל את דג החרב ברשימת הדגים האסורים. מספר שנים לאחר מכן, בשנת תשכ"ב, נכתבה תשובת הרב איסר יהודה אונטרמן⁷ שבה התיר את אכילת הדג. על תשובה זו נשלחה תגובתו של הרב טנדלר במכתב ששלח לרב אונטרמן, שבו חזר על עמדתו האוסרת את אכילת דג החרב – מכתב שהיה הטריגר לפולמוס גדול מאוד בין רבני ארה"ב לרבני ארץ ישראל בשאלת כשרותו של הדג.

טיעוני הצדדים לפולמוס – בעד ונגד

בפסיקתו הראשונה של הרב טנדלר לאסור את דג החרב (בעת שהכניסו לרשימת הדגים האסורים) הוא לא הניח טעם לדבריו. אולם בשנת תשכ"ו, בעקבות מאמר של הרב שמעון אפרתי⁸ בירחון "הפרדס"⁹ שהניח טעמים לכשרותו של דג החרב, הציג הרב טנדלר בגיליון הבא של הירחון את טיעוני הנגד לשיטתו המתירה של הרב איסר יהודה אונטרמן התומכים באיסור אכילת דג החרב. במאמרו זה הוא מציג תחילה את טעמי ההיתר של הרב אונטרמן כדלהלן:

א. פסיקתו של ה"כנסת הגדולה" שלפיה הדג מותר לאכילה ופסיקותיהם של רבנים שעשו שימוש בפסיקתו להתיר את אכילת הדג.

ב. הטענה כי באנציקלופדיה התלמודית דג החרב נזכר כדג שקשקשיו נעלמים

⁷ ממנהיגי תנועת "המזרחי". רבה הראשי השלישי של העיר תל אביב ומאוחר יותר הרב הראשי האשכנזי (השלישי) של מדינת ישראל. זכה בפרס הרב קוק לספרות תורנית לשנת תשי"ד. התשובה נכתבה בשו"ת אבל אין בשו"ת שבט יהודה את השאלה המקורית או את שם השואל לצערנו.

⁸ רב, פוסק ואיש ציבור בישראל ומחוצה לה. שימש כמנהל מחלקת הכשרות הארצית ברבנות הראשית של מדינת ישראל.

⁹ "הפרדס" היה ירחון רבני-תורני שנוסד בוורשה בשנת 1913 על ידי הרב שמואל אהרן הלוי פרדס. בשנת 1925 עברה כתובת הירחון לארצות הברית, שם יצא לאור בעיר שיקגו.

בבגרותו וניתן לזהותו כדג ה"אכספטיאס" (בתרגום ליוונית או לטינית) וכי זהו דג שהתירה הגמרא במפורש לאכול במסכת עבודה זרה ("יש לו עכשיו ועתיד להשיר בשעה שעולה מן הים, כגון אקונס ואפונס, כטספטיס ואכספטיס ואוטנס מותר", כמצוטט מעלה).

ג. הטענה שלפיה אנציקלופדיית בריטניקה סיווגה את דג החרב כדג ממשפחת דגי המקרל, שהיא משפחת דגים הידועה ככשרה.

ד. על יסוד מסורת ישראל שהתקבלה, כפי שנהוג בעניין כשרותם של עופות (עוף מוחזק ככשר על פי מסורת הדורות וכך גם יש לנהוג גם במסורת כשרותם של דגים).

כנגד טיעונים וטעמים אלו הציג הרב טנדלר שני טיעונים מרכזיים אלו:

א. האחד שלפיו הדג שעליו דיבר הרב בנבנישתי ב"הכנסת הגדולה" אינו דג החרב אלא דג המפרשן¹⁰ הדומה לו במראה ונחשב לכשר על אף שאינו נולד עם קשקשים מפני שמגדל את קשקשיו במהלך חייו.

ב. האחר שלפיו הרב טנדלר טען כי בחן בעצמו את דג החרב (באמצעות מיקרוסקופ) ולא מצא בו קשקשים. מכאן הסיק כי דג החרב אינו כשר וככל הנראה אינו הדג שהוזכר ב"הכנסת גדולה".

על טענות אלו בחר הרב אונטרמן להשיב בטיעוני נגד:

א. נטען כי לא יתכן שהדג שאליו התייחס בעל "הכנסת הגדולה" הוא המפרשן, שכן הרב בנבנישתי מתייחס שם לדג המשיל את קשקשיו במהלך חייו ולא על דג המגדלם במהלך חייו (בדומה לדג המפרשן).

ב. כמו כן נטען כי אין זה מפתיע שבבדיקתו של הרב טנדלר לא נמצאו קשקשים לדג החרב, שכן כבר ב"הכנסת הגדולה" מתייחס הרב בנבנישתי לדג המשיל את קשקשיו כבר במים.

ג. ולבסוף, הרב אונטרמן מוסיף וטוען כי הדג שעליו מדבר בעל "הכנסת הגדולה" הוא דג שנפוץ שרבים נהגו לאכול אותו, כך שהגיוי יותר שהיה זה דג החרב שהוא דג נפוץ, בניגוד לדג המפרשן שאינו שכיח בשווקים – במיוחד במזרח התיכון.

¹⁰ דג הדומה לדג החרב אך יש לו סנפיר גדול על גבו הדומה למפרש של ספינה.

על יסוד טעמים אלו סיכם הרב אונרטמן וקבע כי דג החרב הוא אכן זה שעליו דיבר בעל "הכנסת הגדולה", וכי הוא דג שיש לו קשקשים (כשהוא במים) המכשירים אותו.

בעקבות הפולמוס שהתגלה בין שני פוסקים אלו התפשטה המחלוקת בעולם ההלכתי בכלל, שאליה החלו להתייחס רבנים נוספים. כך למשל נטען על ידי הרב טכורש¹¹ כי לאור הספק שעורר הרב טנדלר יש לבטל את ההיתר על אכילת הדג עד לאחר בדיקתו מחדש. הרב מאיר אמסל¹² הצטרף אף הוא לטיעוניו של הרב טנדלר לאסור את אכילת הדג וכך גם הרב אליעזר יהודה וולדנברג¹³ שתמך בדעת הרב טנדלר ואף הוסיף טעמים משלו לאי-כשרותו של דג החרב:

א. נטען כי משתמע מדבריו של בעל "הכנסת הגדולה" כי לא מדובר בדג גדול והרי דגי החרב הם גדולים מאוד(עשויים להגיע עד למשקל של 500 ק"ג).

ב. נטען על ידו כי בעל "הכנסת הגדולה" התייחס לסימנים המופיעים על הדג ומלמדים על נפילת קשקשיו, דבר שאינו נמצא בדג החרב.

ג. הרב וולדנברג מתייחס גם לניסוי שאליה התייחס בעל "הכנסת הגדולה" וטוען כי לא יתכן שנמצאו קשקשים שנפלו מגוף הדג בבגרותו שעה שלכולי עלמא לדג החרב אין קשקשים בבגרותו.

ד. ולבסוף הוסיף הרב וולדנברג כי לא ניתן לעשות שימוש בטיעון שלפיו דג החרב שייך למשפחת דגי המקרל הנחשבים ככשרים, שכן פוסק לא יכול להתיר לאכילה דג על פי הגדרה מדעית של מדענים.

אוסף גם כי בגיליון מאוחר יותר של ירחון "הפרדס" טען הרב טנדלר כי יש הטוענים כי יתכן שלדג החרב יש קשקשים בצעירותו אף כי הוא משיל אותם במים ולא בשעה שצדים אותו. לפי מאפיין זה אין מדובר בדג שעליו דיבר בעל "הכנסת הגדולה".

הוויכוח בעניין כשרותו של דג החרב החריף מאוד, ובשנת 1968 נכתב

¹¹ רב שכונת שפירא בתל אביב, אחראי הכשרות בעיר תל אביב וחבר מועצת הרבנות הראשית.

¹² מייסד ועורך הביטאון התורני "המאור".

¹³ מחבר שו"ת "ציץ אליעזר". מחשובי הפוסקים במאה העשרים.

מאמר (בעילום שם) בכתב העת התורני "המאור"¹⁴ (שיצא בחריפות אלו המכשירים את אכילת הדג, שם נכתב: "כמה מדהים הדבר שאם איזה רב מ"הרבנות הראשית" מחדש היתרים נוראים כאלו בארה"ק, מטעם שרוצה להיות לעזר לדייגי המדינה המרבים לצוד כל מיני דגים או משום שעומד תחת לחץ השלטון החופשי להתיר איסורים, אבל מה לה למערכת "הפרדס" להכניס תבן זה לארה"ב להכשיל בו ר"ל אנשים תמימים בשרצים ובכל מיני טומאה". המחלוקת, כפי שנראה, התגלגלה לה אל מעבר לשאלות של כשרות גרידא.

באותה השנה גם הוציא הרב טנדלר מאמר נוסף¹⁵ שקיבל מעמד חשוב בשאלת כשרותו של דג החרב, שבו שב והציג את שלושת הסיבות המרכזיות לאי-כשרותו של הדג: נטען כי 1. לדג החרב אין קשקשים בבגרותו; 2. שלמרות שלדג החרב יש קשקשים בצעירותו הם אינם ניתנים לקילוף; ו - 3. נטען כי דג שעליו דיבר בעל ה"כנסת גדולה" אינו זה המזוהה עם דג החרב של ימינו.

מבט חדש על הסוגיה – גילויים עובדתיים חדשים:

לדעתי יש מקום לשוב ולדון בשאלת כשרותו של דג החרב על יסוד הידע שיש בידינו כיום. שכן הרב טנדלר ביסס את פסיקתו על גילויים חדשים שמצא ביחס לדג החרב בשעתו, אך כיום יש בידינו מידע נוסף שלא היה בידי. לכן ברצוני להציג מספר רעיונות לבחינה מחדש של שאלת כשרות הדג על יסוד הידע המצוי בידינו היום.

מהו הגילוי החשוב ביותר הידוע לנו כיום ורלוונטי לשאלת כשרותו של דג החרב? ובכן, בניגוד לתפיסה המדעית הקודמת אנו יודעים כיום כי דג החרב נולד אכן עם קשקשים אף כי אינו משיל אותם במים בחייו או בשעה שדגים אותו אלא שבמהלך בגרותו צומחות על גופו עוד שכבות עור והוא מחדיר את קשקשיו לתוך עורו ועד הגיעו לגיל שנתיים לא נראים עוד קשקשיו לעין.¹⁶ עובדה זו מציגה אותו כשייך לקטגוריה שונה מזו של הדגים שהגמרא במסכת עבודה זרה דנה בהם ומצדיקה לבחון שאלת כשרותו במבט חדש. גילוי זה מאפשר להבין את הפולמוס ביחס למאפייניו הפיזיים של הדג (בעניין שאלת

¹⁴ כתב עת תורני שיוצא לאור בברוקלין - ניו יורק, החל מראשית שנות ה-50 של המאה ה-20.

¹⁵ Bet Shemesh Torah "The Halachic Status of the Swordfish"

¹⁶ הרב ישראל מאיר לוינגר, "מאור לכשרות"

השרת קשקשיו) ואף לתמוך באפשרות להכשירו בלא כל קשר לטעמים שהוצגו בפולמוס הארוך שהתנהל בשאלת כשרותו.

הניתן להתיר את אכילת דג החרב – הצעה לסדר:

אני מבקש להציג טיעון התומך בעמדתו של הרב איסר יהודה אונטרמן שמצא להתיר את אכילת דג החרב. חשוב לי להבהיר כי איני פוסק הלכה אלא רק מבקש להציג גישה עיונית שממנה אפשר שפוסקי הלכה יוכלו לבחון במבט מחודש.

כאמור, הטענה חוזרת שהושמעה נגד עמדתו של הרב איסר אונטרמן הייתה שדג החרב אינו הדג שעליו דיבר בעל "הכנסת גדולה". טענה זו נתמכה בשלושה טענות אחרות, שלפיהן: א. נראה כי דג החרב גדול מזה ההולם את תיאורו של בעל "הכנסת גדולה". ב. כי הוא אינו דג המשיל את קשקשיו כשהוא ניצוד. וג. כי לא יתכן שבעל "הכנסת גדולה" מצא סימנים של נפילת קשקשיו, שלדעת הכל אין לדג קשקשים בבגרותו.

אולם כנגד שלושת טיעונים אלו ניתן לדעתי להציג טענה מעניינת שלפיה יתכן ובעל "הכנסת הגדולה" דג את דגי החרב בצעירותם (כלומר בטרם שמלאו להם שנתיים, ובעת שעל גופם נראים קשקשיהם). טענה זו נתמכת בעבודה שנראה כי לא ניתן לדוג דג חרב (ואף דג מפרשן) בוגר באמצעות רשת פשוטה שבה נעשה שימוש בימיו של הרב בנבנישתי, שכן מדובר בדגים מהירים וחזקים מידי לרשת כזו. אולם, אם אכן נכונה הנחה-הערכה זו, הרי שיש בה כדי לפתור את שלושת הקשיים שהוצגו בעניין זה.

וכך, תיאורו של ה"כנסת גדולה" הגיוני מבחינת גודלו של דג החרב אם אכן הוא מתאר דג צעיר. כמו כן, אם דגי החרב הצעירים שנבחנו על ידי הרב בנבנישתי טרם כיסו לחלוטין את קשקשיהם באופן שחלקם (לפחות) עדיין בולט מן העור, הרי בשעה שדגו אותם יתכן וחלק מן הקשקשים הגלויים נשרו או נשברו מן העור במאבק צידתם באופן שעשוי להסביר את תיאור בעל "הכנסת גדולה" של קשקשים שנמצאו בניסוי שאותו תיאר (וכן את הסימנים שהצביעו על נפילת הקשקשים בדג, שהם סימני השבירה שלהם). אם אכן כך, אז ייתכן בהחלט כי דג החרב הוא זה שהותר לאכילה על ידי בעל ה"כנסת גדולה".

כאן ניתן גם להציע אפשרות חדשה לבחינת הנושא באמצעות הגילוי

החדש בנוגע למאפייני קשקשיו של דג החרב: הרמב"ן פוסק כי כל דג שקשקשיו ניתנים לקילוף נחשב לדג כשר.¹⁷ והשאלה החשובה אצלנו היא האם קשקשיו של דג החרב ניתנים לקילוף? טענת הרב טנדלר הייתה כי בצעירותו של הדג לא ניתן לקלף את קשקשיו. אולם אחרים טענו כי ניתן לקלף את קשקשיו כפי שהראה הרב ראובן נקאר בסרטון שצולם על ידו¹⁸ ובו הוא מציג קילוף קשקשים מגופו של דג חרב צעיר ומביע דעתו להכשיר את אכילתו. עובדה זו עשויה לתמוך בטענה שלפיה מאפייני קשקשיו של דג זה עונים על תנאי הכשרות שהציג הרמב"ן.

ביחס לשלב בגרותו של הדג נראה לי להציע רעיון נוסף: יש הטוענים¹⁹ כי קיימת אופציה לקלף את השכבה החיצונית של עור הדג, לחשוף את קשקשיו, ואז לקלפם. אם הדבר אכן אפשרי יתכן ויש בכך כדי להצדיק טענה שלפיה הדג עונה על תנאי הכשרות שהוצג על ידי הרמב"ן גם בשלבי בגרותו. לכן יתכן להתיר את אכילתו גם בשלב זה. כמובן, לא היה באפשרותי לבחון אפשרות זו בעצמי עדיין ולכן אותיר זאת בבחינת תאוריה רעיונית בלבד.

סיכום

שאלת כשרותו של דג החרב מורכבת ופוסקים רבים – כגון ה"ציץ אליעזר" והרב טנדלר – אסרו את אכילתו. יחד עם זאת אחרים התירו את אכילתו, כמו הרב ש. מחפוד²⁰ הרב לוי²¹ וכן הרב שכטר²² וכמובן הרב אונטרמן. ישנה המסורת העתיקה של ה"כנסת הגדולה" להכשירו ישנה המסורת היותר חדשה לומר שהדג אינו כשר ויש את גילויי תקופתנו שפותחים חזית חדשה לחלוטין. במאמר זה הבאתי כמה רעיונות שיכולים להיות לעזר לפוסקים המתירים את הדג, כגון הבנתי על פסיקת ה"כנסת הגדולה" וטיעונים חדשים באמעות

¹⁷ רמב"ן על התורה, ויקרא יא, ט.

¹⁸ הרב ראובן נקאר, "לאכול דג חרב – מותר או אסור (בדיקה למעשה)", YouTube;

<https://youtu.be/ejiLEQenscc?si=pshAOiKkcAalsy-7>

¹⁹ ד"ר משה רענן, פורטל הדף היומי

²⁰ ראש אב בית דין, פוסק הלכה, שוחט ומוהל, חבר מועצת חכמי התורה, מייסד וראש מערכת הכשרות של "בד"ץ יורה דעה".

²¹ ראש מחלקת הכשרות של העיר טבריה.

²² אחד מפוסקי ההלכה של איגוד הקהילות האורתודוקסיות בארה"ב OU.

גילויים מדעיים חדשים ופסיקתו של הרמב"ן בעניין מאפייני קשקשי דג המתירים את אכילתו.

מדובר בנושא מעניין וחשוב הדין במשמעותה ומעמדה של כשרות מסורתית, תוך בחינת אפשרות התחדשותה של הלכה בהתאם לגילויים (מדעיים ואחרים) חדשים ברובד המציאות. אני מקווה שעוד יעלה בידי להמשיך, לחקור ולהעמיק בנושא זה ולהגיע בו לתובנות נוספות. כי זו היא דרכה של עמנו, עם ישראל, שכמו בפתיחה שהצגתי ("נער עקשן") הינו "עם קשה עורף" שאינו מקבל עובדות וטענות כפי שהן אלא מבקש להמשיך, לשאול ולחקור במטרה לברר את ההלכה, את אמונתו ואת רצון אבינו – כדי שנוכל לעובדו באמת בכל ליבנו ובכל מאודנו.

תודות

אני מבקש להודות לכל מי שסייע בידי להוציא מאמר זה לאור. ראשית לסבי, ד"ר אביב מלצר, שדחף אותי תמיד לחקור, ללמוד ולשאול, ולימד אותי את החשיבות שבלהיות אדם מתמיד המחפש את טעמי גילוייו יותר מאשר את תוכן הגילוי עצמו. כמו כן אני מבקש להודות לרב דוד ביגמן על ההכוונה למקורות שמהם למדתי וביררתי את סוגיית המאמר, כמו גם על סבלנותו ואורך רוחו במענה לשאלותיי הרבות במהלך לימוד וכתובת המאמר.

יהודה מנדלסון

כגבנה תקפיאני

איסור גבינת עכו"ם במציאות המודרנית

חווייה החוזרת על עצמה מדי שנה בעת ביקורי אצל משפחתי בנורווגיה הנה התסכול החוזר כאשר אנו חפצים בגבינה קשה, ועלינו להמתין לשעות הפתיחה המצומצמות של החנות הכשרה היחידה בקהילה היהודית באוסלו. למעשה, גבינה זו זהה לחלוטין לגבינה הנמכרת ברשתות השיווק המקומיות (כגון אלו של מחלבת Synnøve), למעט העובדה שמשגיח הכשרות, לרוב סבי, נוכח במפעל בעת הוספת המגבן (האנזים המקריש) לחלב.

הפער בין המוצר התעשייתי הסטנדרטי לבין הדרישה ההלכתית להשגחה צמודה נראה לעיתים אבסורדי במציאות המודרנית. מתוך תהייה זו יצאתי לבדוק את השורשים ההיסטוריים של איסור זה: מהיכן נובעת הגזרה? האם היא נובעת מחשש ממשי לעירוב חומרים אסורים? והאם מדובר בגדר הלכתי שאינו תלוי בשינויי הזמן?

במאמר זה אבקש לבחון בסקירה דיאכרונית את השתלשלות האיסור על "גבינות עכו"ם" לאורך הדורות, ועד למציאות הטכנולוגית המורכבת של ימינו. ברצוני לבחון את טעם האיסור, ואילו נפקא מינות יש לשינויים אלו על ההלכה למעשה במציאות של המאה ה-21.

* ברצוני להודות למורי ורבותי ובפרט לרב יוסף סלוטניק על הערותיו המאירות ומחדדות. בנוסף, תודתי והערכתי נתונות לחברי יונתן דוברת על תרומתו הרבה בדיון פורה ועריכה של המאמר, והזמן הרב שהקדיש למלאכה.

עליית האיסור¹

העיון בספרות התנאית חושף תמונה מורכבת בה איסור גבינת הגויים אינו מופיע כחוק אחיד ומוסכם מראשיתו, אלא כהתפתחות הדרגתית הנעה בין חששות מקומיים לגזירה כללית ורחבה. המשנה הבאה במסכת עבודה זרה פותחת בפירוט המוצרים האסורים של עובדי הכוכבים וקובעת כך:

[...] והמורייס וגבינת בית אונייקי² של עובדי כוכבים³ אסורין, ואיסורן איסור

הנאה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: אין איסורן איסור הנאה.⁴

התמקדות המשנה במקום ספציפי – "בית אונייקי" – מעלה כי בראשית הדרך, יתכן והאיסור לא הוטל על כלל הגבינות בעולם הנוכרי, אלא דיברה על גבינה ספציפית. מכיוון שמשנה זו מדברת על שאלת אם יש איסור הנאה נראה שמדובר על חשש מאלמנט של עבודה זרה. יתכן ורק בהמשך התפשט האיסור

¹ הרב יצחק קליין במאמרו "The kashrut of cheeses" משנת 1970, וכן בהוצאה מחודשת בעריכתו של הרב ד"ר דוד גולינקין "Responsa and Halakic Studies" שכתב, ירושלים 2005, ע' 53-70. בפרק זה ולכל אורך המאמר נסמכתי על המאמר הנ"ל ומקורותיו.

² בכתב יד פרמא ובדפוס הירושלמי הנוסח הוא "תרייקי" (או תירייקי). "נ אפשטיין (נ"נ אפשטיין, "מבוא לנוסח המשנה", הוצאת מאגנס, ירושלים 1948, עמ' 1104-1105) מעדיף את הנוסח "תריאקי", שמשמעו בסורית חלב מוחמץ (בדומה ליוגורט של ימינו) וכן יש המציעים שייתכן ועירבו בו חומץ, אולם ספראי (משנת ארץ ישראל על אתר) מציין שאילו כך היה, המקורות לא היו מתחבטים בסיבת האיסור, שהרי חומץ של נוכרים נאסר ממילא. באשר לזיהוי האזור הגאוגרפי "בית אונייקי", הדעות חלוקות: יש המזהים את המקום עם "ביתנייה" (Bithynia) – פרובינציה רומית בצפון-מערב טורקיה של ימינו. זיהוי זה נסמך על פליניוס הזקן (תולדות הטבע, יא, 97), המתאר גבינה משובחת ומלוחה המגיעה מאזור זה. לעומת זאת, בעלי "משנת ארץ ישראל" (ספראי) חולקים על זיהוי זה וטוענים כי הסימות "יקי" מצביעה על שם של יחידה מנהלית רומית (מחוז משנה), בדומה ל"גרדיקי". לשיטתם, קשה לזהות את ביתנייה עם "ביתניקי", ולכן הם מציעים לזהות את האזור עם הבשן (הסמוך לגולן), המכונה בארמית "בתנן" או "מתנן". אזור זה היה מחוז מרעה מובהק, וסביר כי ממנו ייבאו גבינות לגליל ולגולן היהודיים.

³ בנוסח המשנה קיימת עמימות תחבירית המולידה שתי אפשרויות פרשניות: האם המילים "של עובדי כוכבים" מוסבות כתוספת המגדירה את גבינת בית אונייקי בלבד (כלומר, האיסור חל על הגבינה הספציפית המיוצרת שם בשל זיקתה לעבודה זרה), או שמא מדובר בשני דינים נפרדים – איסור על גבינת בית אונייקי ואיסור כללי נוסף על כל גבינות הנוכרים. לפרשנות זו השלכה ישירה על הבנת שורש הגזירה.

⁴ משנה עבודה זרה ב, ה.

על כלל גבינות הנוכרים כפי שניתן לראות במשנה הבאה הפותחת בשאלה עקרונית של ר' ישמעאל: "מפני מה אסרו גבינות עובדי כוכבים?". שאלה זו יכולה ללמד כי האיסור היה עובדה הקיימת בשטח, אך שהרציונל שעמד מאחוריו לא היה נהיר או שמא ביקש ר' ישמעאל לערער על תוקפו לאור דעה קדומה או מציאות קיימת:

אמר ר' יהודה: שאל ר' ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכין בדרך
אמר לו מפני מה אסרו גבינות עובדי כוכבים?
אמר לו מפני שמעמידין אותה בקיבה של נבילה.
אמר לו והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבילה! אמרו כהן שדעתו יפה
שורפה חיה ולא הודו לו אבל אמרו אין נהנין ולא מועלין!
אמר לו מפני שמעמידין אות' בקיבת עגלי עבודת כוכבים.
אמר לו אם כן למה לא אסרו בהנאה? השיאו לדבר אחר
אמר לו ישמעאל היאך אתה קורא כי טובים דודיק מין או כי טובים דודיק?
אמר לו כי טובים דודיק
אמר לו אין הדבר כן שהרי חבירו מלמד עליו לריח שמנין טובים.⁵
בדיון כאן נראה שיש שלל סיבות לאיסור שניתנות, אך לא נראה שאף אחת מהן
מספקות את ר' ישמעאל שיתכן ובכלל מייצג דעה שחולקת על איסור זה.
תשובתו הראשונה של ר' יהושע היא כי הגבינות מועמדות בקיבת נבילה.
על כך משיב ר' ישמעאל בטיעון הלכתי מורכב המסתמך על הוכחה מדיני
קורבנות. טענתו היא שאם קיבת עולה – שדיניה חמורים בהרבה מדיני נבלה –
אינה נחשבת כחלק מגוף הבהמה לעניין איסור הנאה, הרי ודאי שקיבת נבלה
של גויים לא אמורה לאסור את הגבינה המועמדת בה.⁶

⁵ שם

⁶ משנה זו נחשבת סתומה וקשה לפירוש מקומי, אולם דרשה מקבילה בשיר השירים רבא (פרשה א, ב) יכולה לשפוך אור על הבנתה. כתוב שם כך: "אמרו: כהן שדעתו יפה שורפה חיה [...] גמיע לה [= בולע אותה], ואמר ריש לקיש: עשו אותה כשותה בכוס מזוהם, לא נהנה ולא מועל". על פי פירוש זה, הביטוי "כהן שדעתו יפה" נאמר בלשון סגי נהור על כהן שאינו נוהג כשורה ואוכל את הקיבה מכיוון שלא לוקה על כך. נראה בנוסף כי ריש לקיש מבקש לקשור זאת לסיומת המשנה, "לא נהנין ולא מועלין" – כלומר, הדבר אינו נחשב לחלק מהעולה שראוי שישתמשו בו אך גם אין בו מעילה.

מעניין לציין בהקשר זה את הזיקה הלשונית האפשרית לשפה הערבית, שבה השורש שר"ב (شرب) מתייחס לשתייה או גמיעה, מה שעשוי להסביר את השימוש בביטוי "שורפה

בתגובה לקושייה זו, מציע ר' יהושע טעם חמור יותר: העמדה בקיבת עגלי עבודה זרה. אולם ר' ישמעאל מזהה מיד את הסתירה הפנימית מול המשנה הקודמת: לו היה מדובר בתקרובת עבודה זרה, הגבינה הייתה צריכה להיות אסורה בהנאה לכל הדעות, בעוד שחכמים קבעו מפורשות שאין בה איסור הנאה.

בשלב זה, במקום ליישב את הקושייה הלוגית, בוחר ר' יהושע בצעד המצוין בביטוי היחידאי "השיאו לדבר אחר". הוא מעביר את הדיון בפתאומיות לפירוש פסוקים משיר השירים. התלמודים ומדרשי ההלכה להלן ידונו בסיבה ובמשמעות של מעבר זה.⁷

נראה כי לפולמוס זה יש זיקה להלכות המופיעות במסכת חולין, הדנות מפורשות בשימוש בקיבה כחומר מעמיד:

קבת עובד כוכבים ושל נבלה הרי זו אסורה. המעמיד בעור של קבה כשרה אם יש בנותן טעם הרי זו אסורה. כשרה שינקה מן הטרפה קבתה אסורה. טרפה שינקה מן הכשרה קבתה מותרת מפני שכנוס במעיה.⁸

משנה זו מציבה את התשתית להבנת האיסור: היא פוסקת באופן קטגורי כי אין להשתמש בקיבת נבלה או בקיבת גוי להכנת גבינה.

עד כה הצטיירה תמונה של נורמה הלכתית מחמירה ומסויגת כלפי מוצרי הגויים המבטאת מצד אחד את הריחוק הרעיוני מעובדי כוכבים ומצד שני את האיסורים שבאמת עשויים להיות בגבינה מעין זו, ונראה כי רבי ישמעאל תמה על גזירה זו.

בחינה של מקורות תנאיים נוספים חושפת תנועה מפתיעה בעמדת חכמים בעניין קיבה. התוספתא מתארת שינוי במדיניות ההלכתית:

קיבה של נכרי ושל נבלה הרי זו אסורה. חזרו לומר מעמידין בקיבת נכרי

חיה" במשמעות של בליעה או גמיעה מהירה.

הדיון בדבר מעמדה של הקיבה כחלק מגוף הקורבן או כהפרשה בעלמא, מתכתב עם הדיון במסכת זבחים (פרק יב) בנוגע לעורות העולות. השאלה המרכזית שם, בדומה לסוגייתנו, היא הגדרת הגבול שבין חלקי הקורבן המוקרבים לבין החלקים הנחשבים כ"דבר בעלמא" וניתנים לכהנים.

⁷ הביטוי "השיאו לדבר אחר" הוא ביטוי יחידאי המופיע בהקשר השיח בין רבי ישמעאל לרבי יהושע. מעניין לציין כי קיימת סוגייה מקבילה בתוספתא פרה (י, ג). מובא בהרחבה בנספח א'.

⁸ משנה חולין ח, ה.

ובקיבת נבלה ואין חוששין.⁹

התיאור "חזרו לומר" מעיד על כך שהחשש המהותי משימוש בקיבת נוכרי או נבלה השתנה, לפחות לפי דעות מסוימות.

מקור תנאי נוסף, המדבר על איסור גבינות גויים, מופיע בברייתא של רשב"י בירושלמי שבת (פ"א, ה"ד), המונה את הגבינה כאחת מ"גזרות י"ח דבר" שנגזרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גוריון. על פי פירושו של ה"משך חכמה"¹⁰ ואחרים, נתח משמעותי מגזרות אלו עוסקים ביחס לנוכרים. לטענתם, מטרתן המרכזית הייתה יצירת חיץ חברתי והבדלה לאומית בשלהי ימי הבית השני, כחלק מהיערכות האומה לקראת הגלות המתקרבת. גזרות אלו נועדו "לצייד" את העם בזהות ייחודית שתאפשר את הישרדותו מחוץ לארצו.

תיאור הגזרות במקורות נושא אופי סמלי-אגדתי, המצירן כמערך משולב של "הכנה לגלות": מחד, קובץ גזרות בענייני עבודה זרה שנועדו להרחקה מרבית בין ישראל לעמים; ומאידך, קובץ גזרות בענייני טומאה וטהרה שנועדו להגביר את הזהירות והקדושה הפנימית. במישור ההנהגתי, יש הרואים במעמד זה את "שירת הברבור" של בית שמאי – ניצחונם, אולי האחרון, בעיצוב ההלכה, רגע לפני מעבר השרביט הסופי של ההנהגה וההשפעה לידי בית הלל.¹¹

נחזור לענייננו. אם מבחינה טכנית קיבת החיה אינה מהווה בהכרח בעיה (כפי שטען ר' ישמעאל וכפי שמאשרת התוספתא ב"חזרו לומר"), מהו בכל זאת שורש האיסור על גבינות גויים? נראה כי מתקיים כאן מתח בין דעה שראתה בקיבה בעיה מהותית (הדעה שהשתמרה במשנה בחולין), לבין תפיסה הרואה באיסור גדר חברתי רחב יותר שאינו תלוי רק ברכיבים עצמם.¹² כדי לפענח את

⁹ תוספתא חולין (צוקרמאנדל) פרק ח, הלכה יב.

¹⁰ משך חוכמה על ויקרא כו, מד; וכן שם על שמות יב, כב.

¹¹ הנושא של "י"ח דבר" הינו נושא רחב שהיריעה קצרה מלהכיל. ראו בהרחבה בספרו של י' ברנדס, 'גזרות י"ח דבר', "מדע תורתן על מסכת שבת, כך א", אלון שבות תשפ"ב, ככה-קמ.

¹² דוגמה נוספת לכך ניתן לראות בתוספתא ע"ז פרק ד (צוקרמאנדל): "[...] וגבינה שהעמידה גוי שלא במעמד ישר' אסורה [...]". מכאן נראה בפשטות שאין בעיה "בחפצא" של הקיבה אלא ישנו חשש אחר שהגוי יתעסק בקיבה. הדרישה היא לניהול תהליך הייצור תחת עין ישראלית. הצורך שיהודי יראה את רגע ההעמדה נועד להבטיח שהגוי אינו מחליק פנימה קיבת נבלה או חומרים אסורים אחרים. בכך הופכת התוספתא את איסור גבינת הגויים מאיסור מוחלט על "עצם הגבינה", לאיסור התלוי באמינות התהליך.

התפתחות התפיסה הזו ולהבין מדוע נשמר האיסור למרות ההקלות ברכיביו לפי גישות מסוימות, עלינו להמשיך ולהעמיק אל עולמם של התלמודים – הבבלי והירושלמי.

האיסור ברובד האמוראי

את הסוגיות התלמודיות בעניין גבינות הגויים ניתן למצוא בשני מוקדים מרכזיים: המוקד הראשון עוקב אחר הסיפור של רבי ישמעאל ורבי יהושע ומנסה לפענח את פשר שתירתו של האחרון; והמוקד השני מצוי במסכת חולין, שם נמשך הדיון בעניין השימוש המעשי בקיבת גוי וקיבת נבלה:

אמר רבי שמעון בן פזי, ואיתימא רבי שמעון בר אמי: מרישיה דקרא קאמר ליה, "ישקני מנשיקות פיהו". אמר ליה: **ישמעאל אחי, חשוק שפתותיך זו בזו ואל תבהל להשיב**. מאי טעמא? אמר עולא, ואיתימא רב שמואל בר אבא:

גזרה חדשה היא, ואין מפקפין¹³ בה.¹⁴

הבבלי על משנתנו פותח בניסיון להבין את הדיאלוג המעורפל בין רבי ישמעאל לרבי יהושע. האמורא רבי שמעון בן פזי קושר בין סוף המשנה, העוסקת בפסוק "כי טובים דודיך מיין", לבין תחילתו של אותו מזמור בשיר השירים: "ישקני מנשיקות פיהו". לפי דרשה זו, רבי יהושע רמז לתלמידו: "ישמעאל אחי, חשוק שפתותיך זו בזו ואל תבהל להשיב".¹⁵

בהמשך הסוגיה מסביר עולא את האיסור כ"גזירה חדשה" שאין לפקפק בה. הגמרא מבהירה כי במערב, בארץ ישראל, נהגו שלא לגלות את טעם הגזירה במשך שנים עשר חודשים, מחשש שמי שאינו מסכים עם הרציונל יבוא לזלזל באיסור ולבטלו. על כן, לפי הסברו של עולא, רבי יהושע מורה לרבי ישמעאל שאין להקשות על הגזירה בשלב זה. מדובר בגישה מנהיגותית שניתן לראות בשלל מקומות בש"ס. בתקופה של עיצוב עולם ההלכה לאחר החורבן,¹⁶ ביקשו חכמים לבסס את סמכותם גם במחיר של אי-חשיפת הטעמים, כדי להבטיח את

¹³ יש עוד צורך להרחיב את הדיון באטימולוגיה של השורש פקפ"ק.

¹⁴ בבלי ע"ז לה, ע"א.

¹⁵ ניתן להבין אמירה זו בכמה דרכים, אך לדעתי הפירוש המדויק למקרה הוא מעין בקשה לא להיכנס לנושאים כאלה.

¹⁶ דמות בולטת מאוד בתהליך זה הוא רבן גמליאל, שלדעתי מציג גישה כללית של חכמים שמנסים לייצר בתקופה שלאחר החורבן עולם תורני והלכתי אחיד ומקובץ.

הטמעת האיסור בציבור.

לאחר שהדיון עובר לשלב הנימוקים המעשיים, אנו פוגשים ב"קפונה" של דעות, המעידה אולי על כך שהסיבה המקורית אכן נותרה עמומה:

מאי גזירתא? אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי: משום ניקור.

ולימא ליה משום ניקור! כדעולא, דאמר עולא: כי גזרי גזירתא במערבא לא מגלו טעמא עד תריסר ירחי שתא, דלמא איכא איניש דלא סבירא ליה ואתי לזלזולי בה. מגדף בה רבי ירמיה: אלא מעתה, יבשה תשתרי, ישן תשתרי! דאמר רבי חנינא: יבש מותר, אין מניחו לייבש, ישן מותר, אין מניחו ליישן.

אמר רבי חנינא: לפי שאי אפשר לה בלא צחצוחי חלב,

ושמואל אמר: מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה. הא קיבה גופא שריא, ומי אמר שמואל הכי? והתנן: קיבת הגוי ושל נבילה — הרי זו אסורה, והוינן בה, אטו דגוי לאו נבלה היא? ואמר שמואל: חדא קתני, קיבת שחיטת גוי — נבלה אסורה! לא קשיא. כאן קודם חזרה, כאן לאחר חזרה, ומשנה לא זזה ממקומה.

רב מלכיא משמיה דרב אדא בר אהבה אמר: מפני שמחליקין פניה בשומן חזיר.

רב חסדא אמר: מפני שמעמידין אותה בחומץ.

רב נחמן בר יצחק אמר: מפני שמעמידין אותה בשרף הערלה. כמאן? כי האי תנא, דתניא, רבי אליעזר אומר: המעמיד בשרף הערלה — אסור, מפני שהוא פירי. אפילו תימא רבי יהושע, עד כאן לא פליג רבי יהושע עליה דרבי אליעזר אלא בקטפא דגוזא,¹⁷ אבל בקטפא דפירא מודי. והיינו דתנן, אמר רבי יהושע: שמעתי בפירוש, שהמעמיד בשרף העלין ובשרף העיקרין — מותר, בשרף הפגין¹⁸ — אסור, מפני שהוא פירי.¹⁹

רבי יהושע בן לוי מציע את טעם הניקור - החשש שמא נחש הטיל ארס בחלב

¹⁷ המשנה המובאת כאן נלקחת ממסכת ערלה (א, ז). במשנה זו ר' יהושע טוען כי אין חשש ערלה בשרף היוצא מהגזע, והגמרא מעמידה את המחלוקת בהסכמה של שני הצדדים בשרף היוצא מן הפירות עצמם הוא האסור.

¹⁸ תיאורים של העמדה בשרף תאנים מופיעים במגוון מקורות בעולם העתיק. כך למשל אצל הומרוס: "כהחבץ החלב המלבן בהיותו עוד נוזל, ויתן בו מיץ תאנה, ויוסב במהירות והונע" (איליאדה, שיר 5, בתרגום טשרניחובסקי).

¹⁹ בבלי ע"ז, שם.

המגולה ששימש לייצור הגבינה.²⁰ רבי ירמיה מקשה על כך מיד: אם החשש הוא הניקור, מדוע נאסרה גם גבינה יבשה או ישנה שבה הארס אינו שורד? רבי חנינא משיב שגם בגבינה כזו ישנם "צחצוחי חלב" שבהם הארס עלול להיוותר.²¹ לצד הניקור, מועלות אפשרויות נוספות המלמדות על גיוון בדרכי הייצור: רב מלכיה (בשם רב אדא בר אהבה) חושש להחלקת פני הגבינה בשומן חזיר; רב חסדא מעלה חשש מהעמדה בחומץ (החשוד כחומץ מיינ נסך); ורב נחמן בר יצחק חושש מהעמדה בשרף הערלה. ריבוי הטעמים הללו עשוי ללמד כי חכמים ביקשו למצוא עוגן הלכתי לאיסור קיים ששורשו המקורי לא היה ברור. ישנה נקודת חיבור מרכזית בין הסוגייה במסכת חולין, הדנה בסטטוס ההלכתי של הקיבה, לבין דברי שמואל בסוגייתנו:

אטו קבת עובד כוכבים לאו נבלה היא? [...]

ושמואל אמר חדא קתני קבת שחיטת עובד כוכבים נבלה ומי אמר שמואל הכי והאמר שמואל מפני מה אסרו גבינת העובדי כוכבים מפני שמעמידין אותה בעור קבת נבלה הא קבה גופה שריא לא קשיא כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה.

[...]

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מעמידין בקבת נבלות ואין מעמידין בקבת שחיטת עובד כוכבים.

אמר לפניו רבי שמעון בר אבא כמאן כרבי אליעזר דאמר סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים²² א"ל ואלא כמאן כי אתא רב שמואל בר רב יצחק אמר רבי יוחנן מעמידין בין בקבת נבלה בין בקבת שחיטת עובד כוכבים שלא לחוש לדברי רבי אליעזר והלכתא אין מעמידין בעור קבת נבלה אבל מעמידין בקבת נבלה ובקבת שחיטת עובד כוכבים [...].²³

שמואל טוען כאן כי הגבינות נאסרו "מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבלה".

²⁰ נושא הגילוי מתואר במשנה תרומות (ח, ד).

²¹ יש שפירשו כי חששו של רבי חנינא אינו נובע מהניקור, אלא מן האפשרות שיתערב חלב טמא בתוך הגבינה. כך, למשל, המגיד משנה (על מאכלות אסורות, פ"ג, ה"ג): "צחצוחי חלב. פירוש: ואפשר שהוא טמא".

²² רבי אליעזר נוקט פה בעמדה קיצונית הטוענת כי כל מעשה שעובד כוכבים עושה הרי הוא לשם עבודה זרה. אמירה זו מבטלת לחלוטין כל הנאה ואינטראקציה עם הגויים, אולי מהסיבות שהצגתי לעיל.

²³ בבלי חולין קטז, ע"א.

בהמשך לדבריו, הסתמא דגמרא מסיקה מסקנה - שאינה מחוייבת מפשט דברי שמואל - ומבחינה בין שימוש בעור הקיבה עצמו כחלק מתהליך ההכנה — דבר האסור משום נבילה ועוד — לבין העמדת החלב בתוך חלל הקיבה,²⁴ שהותרה מדין "פירשא".²⁵ במצב זה, הקיבה אינה נחשבת כחלק מן הגוף אלא מתפקדת יותר כמעין כלי קיבול.

דעה אפשרית נוספת בפירוש דברי הסתמא, בה הלכו הפוסקים, מבחינה בין דופן הקיבה ("העור"), הנחשב כבשר האסור בנבילה, לבין האנזימים המקרישים המצויים בתוכה. האנזימים הללו מוגדרים כ"פירשא בעלמא" — הפרשה שאינה בשר — ולכן אינם נאסרים. כלומר לפי פירוש זה נראה שנאסר להשתמש בקיבה ככלי קיבול אך יהיה מותר להשתמש בשאריות החלב הנמצאים בקיבות העגלים העשירים באנזימים המגבנים.²⁶

נראה שיש כאן תהליך של "ריכוך" הלכתי: בעוד שהמשנה המקורית אסרה את קיבת הגוי באופן קטגורי, הדיון התלמודי המאוחר מכניס את הדיון ממסכת חולין, על קיבת גוי, אשר מנסה להבחין בין הקיבה לבין עור הקיבה, ואינו פוסק כדעת רבי אליעזר המחמירה האוסר כל מעשי עובדי כוכבים.

מהלך זה של הגמרא הוא מהלך מסובך המציב את שני הטעמים כטעמים השזורים אחד בשני. מצד אחד שמואל מדבר על עור הקיבה, מצד שני טיעונו, לפי הסתמא, מתבסס על כך שהקיבה של עובדי כוכבים. טיעון זה מופיע כבר במשנה בדיון בין רבי יהודה לרבי ישמעאל, אך נראה כי שאלתו של רבי ישמעאל עומדת במקומה ואינה מקבלת תשובה.

בניגוד לבבלי, התלמוד הירושלמי²⁷ מצדד בתירוץ העקרוני של חשש תקרובת עבודה זרה. הירושלמי קובע שגם "פירשה" של בהמה שנשחטה לעבודה זרה אסורה בהנאה, ובכך יוצר זיקה ישירה בין השחיטה לבין תוצרי הגבינה משום עבודה זרה, בדומה לשיטת רבי אליעזר.

הירושלמי מציג עדות להשתלשלות כרונולוגית של ההלכה בשם רבי יוחנן

²⁴ המשנה במסכת חולין (ח, ה) מסבירה ומפרטת על מעמדה של הקיבה ושל החלב.

²⁵ ישנם שני סוגי פירשא שניתן לזהות בתלמודים: הבבלי משתמש במילה כמילה כללית לתיאור הפרשה בעלמא, בעוד שהירושלמי מזהה מילה זו כגללים (בהקשרו).

²⁶ ואכמ"ל, וצ"ע.

²⁷ ירושלמי ע"ז ב, ה"ז.

ורבי אסי, המתארת מעבר מאיסור גורף להיתר הדרגתי של העמדה בקיבת נבילה וגוי. ביסוס ההיתר מופיע במעשה על בנו של רבי יהודה בן שמוע שנטרפו לו מאות צאן על ידי זאבים והתירו לו להשתמש בקיבות. שם נקבע הכלל: "ביצה גידולי גופה, קיבה ממקום אחר באת". הקיבה היא חומר חיצוני ואינו חלק מאיסור הנבילה. עם זאת, ניתן להבין מהירושלמי שמעבר לטעם הטכני, האיסור מחייב משום חיוב דברי חכמים, בבחינת "ופורץ גדר ישכנו נחש":

אתא רבי אסי בשם רבי יוחנן בראשונה היו אומרים מעמידין בקיבת הנבילה ולא בקיבת הגוי

חזרו לומר מעמידין בין בקיבת נבילה בין בקיבת הגוי [...]

ואתייא כיי דמר רבי יוסי בי רבי בון בשם רבי יוחנן מעשה בבנו של רבי יהודה בן שמוע שבקעו להן זאיבים יותר משלש מאות צאן ובא מעשה לפני חכמים והתירו קיבותיהן אמרו ביצה גידולי גופה קיבה ממקום אחר באת לו.²⁸

סקירת התלמודים מעלה תמונה של איסור יציב אך נטול רצינות אחיד. עודף הטעמים – מניקור וצחצוחי חלב ועד שומן חזיר ועבודה זרה – יכולה להעיד כי חכמים עמלו לגשר על הפער שפתח רבי ישמעאל. נראה כי בתקופה זו האיסור עבר התמרה והפך לגזירה רחבה ומחייבת, שעיקר תוקפה נובע מהצורך לציית לסמכות חכמים. מכאן נצטרך לעיין בתקופה הבתר-אמוראית ובראשונים, שנדרשו להכריע בין שלל הטעמים הללו.²⁹

²⁸ שם

²⁹ ישנם נושאים שלמים שלא התעסקו בהם, וצריכים עיון. הראשון הוא גבינות כותי: "הגבינים שלהן מותרות, רבי שמעון בן אלעזר אומר אם של בעלי בתים מותרות, של כפרים/סיטונים] אסורות [...]". מסכת כותים ב, ג. נראה שלגבי כותים, אשר מקיימים חלקים מסוימים של התורה, לא חששו לגבינותיהם. הרשב"א מסביר את דעתו של רבי שמעון בן אלעזר אשר מצמצם את ההיתר כך שאינו כולל את גבינותיהם של "סיטונים". מקובל להשתמש בגרסה זו ולא "כפרים" כאשר מתכוונים לסוחרים גדולים אשר אין להם ידיעה אם באמת כל הגבינות שהם מוכרים הוכנו בצורה נכונה. (יש כאלה שהעמידו את החשש של רבי שמעון בענייני עורלה, לדוגמה פירוש "יד לישראל" על המסכת הנ"ל, ואילו אחרים תלו זאת בענייני נבילה). עוד בנושא בעל הבית ניתן לראות בבלי ע"ז (לט ע"ב): "אין לוקחין [...] ולא גבינה אלא מן המומחה וכולן אם נתארח אצל בעל הבית מותר".

העניין השני הוא עניין חשש חתנות עם הגויים. נראה כי הסוגיות והפוסקים אינם מציינים קשר ישיר בין חשש חתנות לגבינתם (בניגוד לפתם, שמנם, ולפי גישות מסוימות גם

מהגמרא לראשונים

אף שבידינו אין מכתבים רבים מתקופת הגאונים העוסקים במישרין בגבינת גויים, ניתן לדלות מידע רב מתוך קבצי התשובות ומספר "הלכות גדולות", שנכתב באותה התקופה. מקורות אלו חושפים את היחס להעמדת גבינה בקיבת גוי ובקיבת נבלה.

בתשובות הגאונים³⁰ אנו מוצאים תמיהה על אלו המפקקים בהיתר להשתמש בקיבת נוכרי. הם מבהירים כי על פי סוגיית הגמרא במסכת חולין האיסור חל על עור הקיבה בלבד, ולא על המכונס בתוכה:

מה ששאלתם לענין קיבת נכרי ואמרתם דשמיע לכון דאית מאן דשרי, ותמהתם מהיכן ושרי, והא אנן מקצת טרפה אסרי מק"ו דרבא וכו', וגם אנו תמהים עליכם, והלא בסוף הדין פירקא דמתנין קא פסקין בהדיא, והלכתא אין מעמידין בעור קיבת נבלה, אבל בקיבת נבלה ובקיבת שחיטת נכרי [...] ³¹.
 עדות נוספת לעיסוק בגבינת גויים בתקופה זו עוסקת בשאלת הפיקוח והזיוף. שאלה שנשלחה לגאונים מקירואן מתארת מקרה שבו ישראל שלח גבינה לחברו בידי גוי, כשהיא חתומה בכתב עברי.³² הדיון שם מתבסס על הגמרא במסכת עבודה זרה (לט, ע"א), הקובעת שגבינה מותרת ב"חותם אחד".³³

ממה שמצוי בידינו משתמע כי דעת הגאונים בעניין איסור "גבינת גויים", קרי גבינה שיוצרה על ידי גוי ללא פיקוח, היה מוסכם ופשוט, ועיקר העיסוק היה בשאלת הכשרת הקיבה כחומר גלם וביכולת לסמוך על גוי שמעביר גבינה

י"נ). גם בסוגיות חתנות עצמן וגם בסוגיין, נראה כי החשש הוא התקרבות לעכו"ם אך נושא זה לא נידון בפירוש. ניתן לראות ברמב"ם בפירוש המשנה (ע"ז ב, ו) כיצד הוא עוסק בחשש מהתקרבות לגויים דרך מאכלים וכיצד המשנה מעמידה את הגבינות בדעת יחיד.

³⁰ בהתאם לכך, גם בה"ג פוסק כי מותר להעמיד גבינה בקיבה, כלומר שאריות החלב בקיבה, של נבלה או של שחיטת נוכרי, שכן החלב המכונס בקיבה נחשב כ"פירשא בעלמא" ואינו נחשב לחלק מהבהמה האסורה (ספר הלכות גדולות סימן נה, עמוד תקצח). ניתן לראות שהדיון עוסק אך ורק בהעמדת הגבינה בקיבה של נוכרי, ולא בגבינות נוכרים עצמן, שלגביהן ככל הנראה יש הבנה כי הן אסורות.

³¹ תשובות הגאונים שערי תשובה, סימן יב.

³² תשובות הגאונים (הרכבי), סימן ה.

³³ וכן בירשלמי ע"ז (פ"ב, ה"י): "אין לוקחין גבינה ותינייקי אלא על פי מומחה אין לוקחין יין בסוריא אלא על פי מומחה אין לוקחין בשר שאין בו סימן אלא על פי מומחה וכולן נאכלין אצל מי שאינו מומחה ואינו חושש".

שיוצרה על ידי ישראל.

רבנו יצחק אלפסי (הרי"ף) מסכם את הסוגייה תוך הצלבה בין מסכת עבודה זרה למסכת חולין. הרי"ף פוסק שלהלכתה האיסור חל רק על עור הקיבה של נבלה, משום שהוא בשר נבלה ממש. הוא מעמיד את הסוגייה על דעתו של לעומת זאת, הקיבה עצמה מותרת לשימוש כמעמיד.

קיבת העובד כוכבים ושל נבלה אסורה. המעמיד בעור של קיבה נבלה אם יש בה בנותן טעם הרי זו אסורה [...] דתנן (ע"ז דף כט:): שאל ר' ישמעאל את ר' יהושע מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים אמר לו מפני שמעמידין אותן בקיבת נבלה והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבלה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה חזר ר' יהושע וא"ל מפני שמעמידין אותה בעור קיבת עגלי עבודת כוכבים והלכתא אין מעמידין בעור קיבת נבלה אבל בקיבת נבלה ובקיבת שחיטת עובד כוכבים ובקיבת כשרה שינקה מן הטרפה מעמידין וכל שכן בקיבת טרפה שינקה מן הכשרה. מאי טעמא דחלב המכונס בעור קיבה פירשא בעלמא הוא.³⁴

נראה כי בהתייחסות הרי"ף לגבינות נוכרי מוצגים שני הטעמים: קיבת נבלה (תירון שנדחה) וחשש בהעמדה בעור קיבות עגלי עובדי כוכבים. מכאן אנו רואים את ההצלבה למסכת ע"ז שנראה שמשליכים על כך שעיקר האיסור הוא להעמיד בעור הקיבה נבלה (אם מדובר על עור קיבת כשרה נראה שיהיה צורך שלא ייתן טעם) ולא בקיבה עצמה. מעניין לראות כי הרי"ף בחיבורו על מסכת עבודה זרה כמעט ואינו מרחיב, אלא מפנה לסיכומו במסכת חולין.³⁵ מכאן ניתן להסיק שלשיטת הרי"ף העוגן המרכזי לאיסור גבינת גויים הוא אכן החשש מהעמדה בעור קיבת נבלה.

על פי מה שהצגנו, בתקופה המוקדמת של הגאונים והרי"ף הדיון ההלכתי התמקד בבירור הפיזי: מהו החלק האסור בבהמת הגוי, והמסקנה הייתה שרק הרקמה הבשרית (העור) אסורה; בעוד שהעמדה בקיבה מותרת. הבנה זו של הרי"ף תהווה את הבסיס למחלוקת הגדולה שתעלה מאוחר יותר בין הרמב"ם לרבנו תם, כפי שנראה בהמשך.

³⁴ רי"ף, חולין מב ע"ב-מג ע"א.

³⁵ רי"ף, עבודה זרה יג ע"א (בדפי הרי"ף).

ראשונים - רמב"ם ותוספות

בפרק זה נבחן את שתי הגישות הקלאסיות המעצבות את הדיון ההלכתי בגבינת גויים: גישת הרמב"ם, הממשיכה את מסורת הגאונים והספרדים, אל מול גישת רבנו תם המייצג את האסכולה הצרפתית.

בהלכות מאכלות אסורות (פ"ג, יב-יד) מציין הרמב"ם כי מעיקר הדין לא היה איסור על גבינות גויים, שכן חלב בהמה טמאה אינו מתגבן. האיסור נולד בימי חכמי המשנה, שגזרו על הגבינות משום שהיו מעמידים אותן בתוך עור קיבה של נבלה.³⁶ הרמב"ם מדגיש במקום אחר³⁷ כי האיסור אינו בטל ברוב, גם אם כמות הקיבה מזערית, שכן הקיבה היא ה"מעמיד" הגורם לשינוי המהותי בחלב.³⁸

הרמב"ם מוסיף, בעקבות מקצת הגאונים, שגם אם ידוע לנו שהגוי השתמש במעמידים צמחיים (כמו שרף תאנים) - הגבינה נשארת אסורה. זאת מתוך תפיסה שמדובר בגזירה קטגורית על כל גבינות הגויים, ללא חילוק בסוג המעמיד. המגיד משנה מבאר ומפרש כי הטעם לכך הוא הכלל שעל גזרות חכמים "צריך מניין אחר להתירן".³⁹

[...] וגבינת העכו"ם מותרת שאין חלב בהמה טמאה מתגבן. אבל בימי חכמי משנה גזרו על גבינת העכו"ם ואסרום מפני שמעמידין אותה בעור קבה של שחיטתן שהיא נבלה. ואם תאמר והלא עור הקבה דבר קטן הוא עד מאד בחלב שעמד בו ולמה לא יבטל במיעוטו. מפני שהוא המעמיד הגבינה. והואיל ודבר האסור הוא שהעמיד הרי הכל אסור כמו שיתבאר. גבינה שמעמידין אותה העכו"ם בעשבים או במי פירות כגון שרף התאנים

³⁶ גם ברמב"ם בהלכות מאכלות אסורות (ד, יט) הוא מסביר למה לאסור העמדה בעור נבלת עכו"ם ועל השוני בהעמדה בקיבה לבין העמדה בעור קיבה.

³⁷ רמב"ם הלכות מאכלות אסורות, פט"ז, כו.

³⁸ לעיון נוסף בנושא זה של "דבר המעמיד" ראו מאמרו של הרב אברהם גארדימער בכתב העת "מסורה" חוברת כ"ג, שבט תשס"ח ניו יורק, מט-סב.

³⁹ מגיד משנה על הלכות מאכלות אסורות לרמב"ם (פ"ג, יד): "דעת הגאונים ז"ל הוא דעת נכון כיון שהגבינה נאסרת במנין אע"פ שבטל טעם לא בטלה גזירה שכל דבר שנאסר במנין צריך מנין אחר להתירו כדאיתא פ"ק דיו"ט (דף ה) וכ"כ האחרונים ז"ל שאפי' במקומות שידוע שמאוס להם חלב טמא ולא יערבוהו וידוע שאין מחליקין פניה בשומן חזיר לפי שאוכלין אותם בימים שהבשר אסור להם וידוע שמעמידין אותה בציצי הפרחים אעפ"כ גבינה שלהם אסורה מפני דבר שנאסר במנין".

והרי הן נכרין בגבינה הורו **מקצת הגאונים שהיא אסורה**. שכבר גזרו על כל גבינת העכ"ם בין שהעמידה בדבר אסור בין שהעמידה בדבר המותר גזרה משום שמעמידין אותה בדבר האסור.⁴⁰

בניגוד לרמב"ם, רבנו תם מציג עמדה שונה לחלוטין.⁴¹ לשיטתו, טעם האיסור המרכזי הוא ניקור (חשש ארס נחשים), כפי שפסק רבי יהושע בן לוי. רבנו תם טוען כי במקומות ובזמנים בהם נחשים אינם מצויים אין לחוש לטעם זה. הוא דוחה את הטענה שמדובר ב"דבר שבמניין" כלומר שצריך מניין אחר להתירן, בטענה שהגזירה מלכתחילה לא הוחלה על מקומות שבהם אין סכנת נחשים.

כמו כן, רבנו תם מציין שבמקומות מסוימים (כמו נרבוניה) נהגו להקל ולאכול גבינות גויים משום שהיו מעמידים אותן בפרחים. הוא מביא גם את דעת הר"י בן הר"ר חיים, החושש לאיסור בשר בחלב במקרה שהקיבה נמלחה יחד עם עורה ("מליח הרי הוא כרותח"), ובכך מסיט את הדיון מחשש נבלה לחשש תערובת בשר וחלב. אך מעיד על מקרים שראה שמעמידין בנבלת "דבר אחר" עם מלח:

ואומר רבינו תם כי עכשיו לא מצינו טעם פשוט לאיסור בגבינת העובד כוכבים דהא טעם האיסור הוה משום ניקור כריב"ל דקי"ל הלכה כריב"ל אף לגבי ר' יוחנן וכ"ש לגבי שמואל דהא (עירובין מז:): שמואל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן וכן פסק ר"ח וכן בסדר תנאים ואמוראים פסק הלכה כריב"ל בכ"מ וגם דברי רב אדא בר אבהה אינם כלום כיון שאינו אותו רב אדא בר אבהה שהיה תלמידו של רבא שהיה בתראה שהרי הוזכרו דבריו קודם דברי רב חסדא ורב נחמן בר יצחק שהיו קדמונים יותר מרבא וגם דברי רב חסדא ורב נחמן בר יצחק עמדו בקושיא

ולכא למיחש נמי משום עירוב חלב טמא כדפרי' לעיל (גבי) שלא (עמד) כפרש"י שהרי אין העובדי כוכבים שוטים לערב בו חלב טמא **מאחר שאינו עומד** אלא ודאי אין הטעם **אלא משום נקור** ואנו שאין נחשים מצוין בינינו אין לחוש משום גלוי **ואין לומר דדבר שבמנין הוא וצריך מנין אחר להתירו** כי ודאי הוא כשאסרו תחלה לא אסרו אלא במקום שהנחשים מצוין כמו שאפרש לקמן גבי יין נסך (דף נז: ד"ה לאפוקי) **וגם בהרבה מקומות יש שאוכלים אותם מפני שמעמידין אותם בפרחים וגם גאוני נרבוניה התירו אותם במקומן מטעם שמעמידין אותם בפרחים**.

⁴⁰ רמב"ם, הלכות מאכלות אסורות, ג, יב-יד.

⁴¹ תוספות על עבודה זרה, לה ע"א, ד"ה: "חדא".

מיהו במקומו שמעמיד בקיבה **אומר הרב ר"י בן הר"ר חיים**: שיש טעם **קצת** לאסור מפני שמולחין הקיבה בעורה ואיכא איסור דבשר בחלב דמליח הרי הוא כרותח ואני ראיתי מקומות שהן מעמידים בנבלת דבר אחר מליח.⁴² מהפסיקות השונות של הרמב"ם ורבנו תם עולה שוני מהותי, הן בתוצאה והן בבסיס הרעיוני. רבינו תם רואה ב"ניקור" את לב האיסור, וכאשר החשש הזיהומי של "נחשים" אינו קיים, הוא אינו רואה צורך במניין כדי לבטל את הגזרה,⁴³ שכן היא לא חלה במציאות זו מלכתחילה.⁴⁴ בניגוד לעמדת הרמב"ם בשם הגאונים האוסרת העמדה צמחית, ניכר שרבנו תם וחכמי נרבוניה הקלו בכך.⁴⁵ בנוסף, רבנו תם מעלה את החשש של בשר וחלב כתוצאה ממליחת הקיבה. בגישה זו, האיסור נובע מתהליך ההכנה של הקיבה במלח, ואינו נובע מ"נבלה" (שחיטת גוי). רבנו תם פוסק כי אין טעם אמיתי לאסור משום מעמידים צמחוניים ומשום תנאי ניקור שאינם רלוונטיים לאזורם, אך בכל זאת סובר כי יש מקום קצת להחמיר כשמעמידים בקיבה ממש, ולא בתוך עורה, מתוך אותו חשש של חלב ובשר. נעבור כעת ונסקור את דעת שלל פוסקים, מהטור ועד אחרוני זמננו.

42 שם.

43 הצורך בביטול דבר שבמניין על ידי מניין אחר, גם כשבטל הטעם, הוא כלל המופיע במסכת ביצה (ה, ע"ב), ומשמש בנושאים הלכתיים רבים, אך ר"ת מגביל את תוקפו.

44 יש לציין סייג חשוב בדברי ר"ת מתוך סוף דבריו, וכן לדברים המיוחסים לדבריו מתוך ספר הישר. בספר הישר תשובות נג, ה; נד, ה; וכן עו ט, לא נראה שר"ת מתיר לגמרי למרות שמצד שני הוא אינו רואה טעם לאסור לחלוטין. נראה שחששו המרכזי הוא בעניין של "נותן טעם", כמאמר המשנה בחולין (ח, ה), ומכך גם בעניין בשר וחלב.

למרות שלא התיר ר"ת באופן מוחלט, למעשה יש לראות שהוא מקל הרבה יותר מחכמי ספרד. דבר זה נובע ככל הנראה משוני תרבותי בין האזורים הגיאוגרפים השונים בו הם חיים. לאור הבנתי את הרב ד"ר אלישע אנצ'לוביץ הוא מציע ששוני זה נובע ככל הנראה מכך שתרבותם של חכמי אשכנז וצפון צרפת כללה באופן בולט סוחרים אשר נצטרכו לאכול בעקבות המסחר במקומות שונים מאכלים אשר הוצרכו התאמות יחודיות. על מסחרם וקשרם עם הגויים ראו דבריו של אברהם גרוסמן "חכמי צרפת הראשונים: קורותיהם, דרכם בהנהגת הציבור, יצירתם הרוחנית", הוצאת מאגנס, ירושלים 1995, ע' 25. וכן בלשון כמעט זהה: "חכמי אשכנז הראשונים" מאגנס ירושלים 1988 ע' 14.

45 מעניין לתהות האם ייתכן שהשוני הפסיקתי נובע מההבדלים בחברות ושיטות הייצור שבהן חיו: אצל הרמב"ם נקודת המוצא הייתה העמדה בקיבה, בעוד אצל רבנו תם השימוש במעמידים מן הצומח היה יותר נפוץ ומוכר.

סקירה של דעות האחרונים בעניין

בבואנו לבחון את עולמם של האחרונים נקודת המוצא המרכזית היא דעתו של הטור, המאגד את טעמי האיסור, ועל פסיקתו מסתמכים רבים מהפוסקים.

הטור מונה שלוש סיבות עיקריות לאיסור גבינת גויים: העמדה בעור קיבת נבלה, מריחת פני הגבינה בשומן חזיר, וחשש מעירוב חלב טמא (כלומר של חייה לא כשרה, שאף שאינו מתגבן, חוששים שמא יישאר ממנו מעט בין נקבי הגבינה). הטור חותם בשיטת הרמב"ם, לפיה גם אם ידוע שהגבינה הועמדה באמצעים צמחיים, היא נותרת אסורה מכוח גזירת הגאונים:

גבינות העו"ג אסורות ומפרש בגמרא כמה טעמים מפני שמעמידן אותה בעור קיבת נבלה ומפני שטחין פניה בשומן חזיר ושמערבין בה חלב טמא אף על פי שאין החלב הטמא נקפא חיישינן שמא ישאר ממנו מעט בין נקביה. כתב הרמב"ם אפילו אם אין לחוש לאלו כגון שידוע שהעמידה בעשבים ואין בה חלב טמא הורו הגאונים שהיא אסורה שכבר גזרו על הגבינות בין שהעמידה בדבר האיסור בין שהעמידה בדבר המותר והאוכל גבינות העו"ג או חלב שחלבו עו"ג ואין הישראל רואהו מכין אותו מכות מרדות.⁴⁶

מעניין להבחין כי הטור אינו מציין שמדובר בדעת "מקצת" הגאונים. על כך מעיר הבית יוסף ומסביר שזאת משום שהרמב"ם פסק כך להלכה ללא הבאת דעה חולקת, ואומר כי כאשר הרמב"ם אינו מביא דעה חולקת ומאזנת זה מעיד על כך שפסק לפי דעת המיעוט. עוד מבהיר הבית יוסף מדוע הטור השמיט חלק מהטעמים שהופיעו בגמרא: דעת רב חסדא (חומץ) ורב נחמן (ערלה) הושמטו משום שהועמדו בקושיא בגמרא,⁴⁷ וחשש הניקור הושמט כיוון שאינו רלוונטי במקומות שאין בהם חשש "גילוי" נוזלים.

הבית יוסף מתמודד גם עם שיטת רבנו תם המקלה. הבית יוסף מסכם בתקיפות שאין לפרוש ממנהג ישראל שאסרו גבינות אלו:

[...] אבל לרבנו תם דסבר דהלכה כריב"ל דאמר דטעמא הוי משום גילוי איכא למימר דהשתא נמי אסור כדכתב בסמ"ק⁴⁸ וכ"ש במקום שהרמב"ם

⁴⁶ טור, יורה דעה, סימן קטו.

⁴⁷ "ואקשו לרב נחמן ולרב חסדא דא"כ תתסר בהנאה ואסיקנא בקשיא ולכן לא כתב רבינו דבריהם", בית יוסף יורה דעה קט"ו, ד.

⁴⁸ סמ"ק, מצוה רכג, ו.

והרשב"א⁴⁹ שהם עמודי עולם אוסרים וגם כי בכל שאר מקומות ישראל ששמענו שמעם נוהגים לאסור ואינם מבחינים בין מעמידים בפרחים למעמידים בקיבה שאסור לפרוש מכלל ישראל ולפרוץ גדרן של ישראל קדושים אשר גדרו אבות העולם חכמי משנה ע"ה.⁵⁰

הסמ"ק נדחק להעמיד את רבנו תם במקום שאין הבדל בין מים מגולים לניקור, וכמו שבמים מגולים בטל הטעם ובטלה הגזירה כך גם בגבינה בטלה הגזירה. ובענייני הגבינות אין הגזירה בטלה משום רוב הטעמים לאיסור ולכן הסברו של רבי יהושע בן לוי לא בטל ויש לאסור אף על פי שבסביבה בה חיים אין חשש ניקור.

הבית יוסף לוקח את האוקימתא הדחוקה הזו ופוסק לאסור משום ש"עמודי העולם" נטו לאסור זאת. אפשר לחשוב מדוע הבית יוסף נוטה לפסוק כך אך בבירור נראה כי הוא נדחק להעמיד את רבנו תם כאוקימתת הסמ"ק. נראה אם כן שסיבת האיסור אצל הטור והבית יוסף מבוססת על כמה חששות, אך עיקר הטענה היא שמדובר בגזירת חכמים שקשה לבטלה. בשולחן ערוך, פוסק רבי יוסף קארו בהתאם למסקנתו בבית יוסף – לאסור את הגבינה. הרמ"א⁵¹ מביא את דבריו של הב"י וטוען שאין לפרוץ גדר אלא אם כן נהגו כך ממנהג קדמונים.

ערוך השולחן מסכם את המחלוקת ומביא את דעת רבנו תם. כנגדו הציב את ראשוני ספרד המחמירים:

ואמת שאחד מרבותינו הקדמונים תפס לעיקר טעם גילוי ולפ"ז אצלנו שאין נחשים מצוים כמו שיתבאר בסי' קט"ז היה מקום להתיר וכן גדולי נרבונו"א התירו גבינות שהעמידוה בפרחים ולא ס"ל כלל דגבינה נאסרה במנין והוא כאיסור חלב דהחשש הוא רק בשיש איסור אבל אם אין חשש איסור מותר ולפ"ז אצלנו דההעמדה היא בעור קיבה שיבש כעץ היה מקום להתיר מ"מ כיון דהרמב"ם והראב"ד והרמב"ן והרשב"א והרא"ש והטור ורבותינו בעלי הש"ע פסקו לאיסור הכי קי"ל וכתבו הרמב"ם והטור דהאוכל מכין אותו

⁴⁹ הרשב"א בתורת הבית הארוך, בית שלישי, שער שיש. הוא מדגיש עניין של אי אפשרות לבטל דבר שבמניין - למרות ביטול הטעם.

⁵⁰ בית יוסף, שם.

⁵¹ רמ"א, יורה דעה, קטו, ב.

מכת מרדות בימים הקדמונים:⁵²

אמנם נראה כי אין מקום להקל, כפי דבריו של ערוך השולחן, אך ניתן לציין כי המציאות אותה חיו ראשוני ספרד אינה דומה לראשוני אשכנז, שרבנו תם ביניהם.⁵³

מושג ה"עץ בעלמא"

ישנו דיון פנימי סביב המושג "עץ בעלמא". מהמשנה בחולין⁵⁴ מסיקה הגמרא שישנם חלקים בבהמה שאינם נחשבים כחלק מהחיה, כלומר אותו איבר יוצא מדין איבר ונכנס לדין חפץ, אובייקט נטול משמעות קולנירית. מכאן פיתחו הפוסקים את ההבנה שקיבה שיובשה לחלוטין הופכת ל"עץ בעלמא", ואין בה עוד איסור נבלה או בשר וחלב.

וכך כותב הרמ"א:

ובמקום הפסד יש להקל עור הקיבה לפעמים מולחים אותו ומייבשין אותו ונעשה כעץ וממלאים אותו חלב מותר דמאחר שנתייבש הוא כעץ בעלמא ואין בו לחלוחית בשר (ב"י בשם שבולי לקט).⁵⁵

בעקבותיו הלכו ה"חכמת אדם" וערוך השולחן. ה"חכמת אדם" מחשיב זאת כעץ אך אינו מתיר לכתחילה להשתמש בו להעמדה.⁵⁶ לעומתו, ערוך השולחן מעיד שבימיו כבר נהגו לכתחילה לייבש את הקיבה עד שתהיה דקה כעפר ולהשתמש בה לייצור גבינות:

דעור הקיבה לפעמים מולחים אותו ומיבשים אותו ונעשה כעץ, וממלאים אותו חלב - מותר, דמאחר שנתייבש הוא כעץ בעלמא, ואין בו לחלוחית בשר... ואצלינו עושים הגבינות על ידי עור הקיבה שנתייבש עד אשר דק לעפר עם עוד דברים, כידוע.⁵⁷

ה"דרכי תשובה" מבין את דעתו של הש"ך על הרמ"א כך שמתיר גם אחרי

⁵² ערוך השולחן, יורה דעה קטו.

⁵³ בעניין שוני תרבותי בין אשכנז לצרפת ניתן לראות להלן בספרו של חיים סולוביצ'יק, "ינים": סחר ביינם של גויים על גלגולה של הלכה בעולם המעשה" הוצאת עם עובד, תל אביב 2003, ובפרט ע' 15-40.

⁵⁴ משנה חולין ט, א.

⁵⁵ רמ"א, יורה דעה, פז, י.

⁵⁶ חכמת אדם, כלל מ, סעיף ט.

⁵⁷ ערוך השולחן, יורה דעה, פז, מג.

שנתייבש, חוזר ומתרטב - עדיין מותר.⁵⁸

המושג "עץ בעלמא" מהווה הגדרה הלכתית חזקה אף יותר מ"דבר שאינו ראוי למאכל כלב", שכן הוא מגדיר את החומר כחפץ דומם שאין בו זיקה לבשר. פוסקים רבים דנו בסטטוס זה בענייני טרפות ובשר וחלב, והמסקנה המסתמנת היא שקיבה יבשה נחשבת פשוט ל"חפץ", כמו שהזכרנו.⁵⁹

לפני שנעסוק בספרות השו"ת, על מנת לראות מהן הבעיות הקיימות כיום בגבינת גויים, נבין את תהליך הכנת הגבינה לעומק בכדי לעמוד על הדיוקים שיעמדו עליהם גם הפוסקים.

הכנת גבינות בימינו

בכדי לייצר גבינה יש צורך ב"מגבן" (Rennet) – קבוצת אנזימים הנוצרים בקיבתם של ולדות מעלי גרה. תפקידם הטבעי של אנזימים אלו הוא לסייע לוולד לעכל את חלב אמו, כאשר ריכוז גבוה שלהם מצוי בקיבת העגל (בקיבה הרביעית, ה"קיבה האמיתית"). בשל כך, לאורך ההיסטוריה שימשו קיבות עגלים, כאמצעי לייצור גבינה.

הגיבון מתבצע על ידי פירוק חלבוני החלב (קזאין - Casein). האנזימים פועלים על המעטפת של חלבוני החלב, גורמים להם לאבד את יציבותם בנוזל ולהתגבש למבנה מוצק. תהליך זה מתבטא בהפיכת החלב הנוזלי למצע גושי ("גבן"), המהווה את הבסיס לגבינה. בעבר, רווח השימוש בקיבת הוולד בכמה אופנים: הן ככלי קיבול (נאד) שבו אוחסן החלב וספג את האנזימים מהדפנות, הן באמצעות הוספת חתיכות פיזיות מעור הקיבה ישירות אל תוך החלב בתהליך הגיבון, והן על ידי מיצוי האנזימים מתוך שאריות הגבינה בקיבה ושימוש בהם כחומר מעמיד נפרד.

כיום, מציאות ייצור הגבינות השתנתה מן הקצה אל הקצה. עם המהפכה

⁵⁸ דרכי תשובה, יורה דעה, פז, ס"ק קלד: "בש"ך להלן סי' ק"ד סוף ס"ק כ"א שכ' להדיא דכל שנתייבש בתחלה ונעשה כעץ בענין דלית בה לחלוחית אף שנעשה אח"כ רטוב ולח לל"ב עיי"ש". הדרכי תשובה מפנה גם לסעיף הבא בדבריו (קלה), אך יש עוד לעיין כיצד הוציא דעה זו מדברי הש"ך.

⁵⁹ המקום בו מתואר "עץ בעלמא" בצורה טובה הוא בפירוש המאירי על חולין (צב ע"ב, ד"ה: "קנוקנות") בדוגמה של גיד הנשה.

התעשייתית והצורך בייצור המוני, הפך השימוש בקיבות טבעיות למסורבל ויקר. בתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת, פיתחה חברת "פייזר" (Pfizer) דרך לייצר את האנזים כימוסין (Chymosin) – האנזים העיקרי האחראי לגיבון בקיבת העגל – באמצעות הנדסה גנטית.

תהליך זה נקרא FPC.⁶⁰ בשיטה זו, מחדירים את הגן האחראי על ייצור הכימוסין לתוך מיקרואורגניזמים⁶¹ (כמו שמרים או פטריות), ואלו מייצרים את האנזים בתהליך של תסיסה במכלים גדולים. כיום, רוב תעשיית הגבינות בצפון אמריקה ובאירופה משתמשת כמעט בלעדית ב-FPC,⁶² למעט מחלבות בוטיק מסורתיות השומרות על שימוש בקיבה טבעית בשביל האופי והייחודיות של המוצר.

בתהליך הייצור התעשייתי מקיבה⁶³ (שהיה נפוץ עד לעליית ה-FPC), סונתזו האנזימים (רנין, פפסין ועוד) תוך שימוש בחלקים מהקיבה עצמה, לרוב בצורת אבקה יבשה. מציאות זו הובילה פוסקים רבים לדון בשאלת הכשרות האם מדובר בשימוש ב"נבלה" או "טרפה". לעומת זאת, המעבר לייצור אנזימטי במעבדה משנה את תמונת המצב, שכן המקור אינו "מן החי" באופן ישיר, מה שמעורר שאלות חדשות לגבי תוקפה של גזירת "גבינת עכו"ם" בימינו. כעת נסקור כמה ספרי שאלות ותשובות בני זמננו, כדי לראות מהן הבעיות הקיימות כיום בגבינת גויים, והאם לאור השינויים בשיטות הייצור ובמעמדו של המעמיד כ"עץ בעלמא", ישנה סיבה לאסור גבינות אלו בזמננו.

שו"תים והמצב היום

עולם הפסיקה בנושא זה רחב מהמקום ביריעה זו, וקשה להכיל את מלוא דברי האחרונים ומשיבי התשובות. עם זאת, ברצוני להציג שתי עמדות מרכזיות של

⁶⁰ או בשמו המלא: Fermentation-produced chymosin. יש מקורות שאומרים שבין 80-90 אחוז מהתעשייה היום מבוסס על מגבן שיוצר בצורה הזו.

⁶¹ כגון: אי קולי (Escherichia coli), אספרגילוס (Aspergillus niger var. awamori), וקלויורומיס לקטיס (Kluyveromyces lactis).

⁶² Strategic Market Research, "Fermented Chymosin Market", January 2024

⁶³ Culture Magazine, "Real Cheese Product — Jesse Williams: The Father of Factory Cheese", January 17, 2014

ענקי פסיקה מהדורות האחרונים, שהתמודדו עם שאלת גבינת הגויים על רקע המחסור הכלכלי בארץ ישראל שלאחר מלחמת העולם השנייה ותקופת הצנע. בשו"ת "יביע אומר" נדרש הרב עובדיה יוסף לשאלה האם מותר להאכיל ילדים בגבינות גויים מיובאות בתקופות של מצוקה כלכלית. הרב פורש סקירה רחבה של דעות ומתמקד בסטטוס של המעמידים המודרניים.

מסקנתו המרכזית היא שאין הבדל בין קיבת נבלה שיובשה והפכה ל"עץ בעלמא" לבין קיבה כשרה שעברה תהליך דומה. לשיטתו, גבינות המועמדות באמצעות אבקות, כדורים או מלחים כימיים, דינן כגבינות שהועמדו בעשבים ובפרחים - למרות שהגיעו במקור מעור הקיבה. אף על פי שהרמב"ם החמיר גם במעמידים צמחיים, הרב עובדיה מציין שניתן להקל לקטנים, שכן לרוב הדעות איסור גבינת גויים הוא מדרבנן בלבד, ובשעת דחק ובמקום צורך תזונתי לילדים יש על מי לסמוך.

נמצא שכל האחרונים ס"ל דלא כהנוב"י⁶⁴ שמחלק בזה [...] ומעתה הדר דינא שגבינות העכ"ם שהועמדו ע"י אבקות וכדורים הנ"ל, דינם כאילו הועמדו בעשבים ופרחים.⁶⁵

במקביל, התקיימה חליפת מכתבים בנושא זה בין החזון איש לבין הרב יעקב לנדא.⁶⁶ החזון איש בחן את המציאות שבה המעמיד אינו עור הקיבה עצמו אלא אבקה המופקת ממנו, שסטטוס המזון שלה מוטל בספק (דין "נפסל מאכילת כלב").

החזון איש העלה בין השאר טיעון ציבורי רציני: הוא חשש שאם יוחמרו דיני הכשרות מעבר ליכולת הציבור לעמוד בהם בתקופות צנע, הדבר יוביל לפריצת חומת הדת ולזלזול כללי בכשרות. לשיטתו, מאחר שטעם האיסור המקורי (עור נבלה) אינו מתקיים במעמידים המודרניים, ומאחר שישנם ראשונים (כמו רבנו תם) שצמצמו את האיסור למקומות מסוימים בלבד - יש מקום להקל בשעת הדחק. מעניין לציין שהחזון איש בחר להתמקד במהות האיסור (האם יש כאן נבלה?) ופחות בסוגיית "דבר שבמניין", אולי מתוך הבנה

⁶⁴ נודע ביהודה, מהדורה קמא, יורה דעה, סימן כו. ראו גם בנודע ביהודה, מהדורה תניינא, אורח חיים, סימן לז.

⁶⁵ יביע אומר ה', יורה דעה, סימן יא. ראו גם ביביע אומר ח, יורה דעה, סימן יא, בעניין היתר ג'לטין.

⁶⁶ מצורף בנספח ב' להלן.

שהמציאות שינתה את הגדרת הנדון.

סיכום

במבט רוחבי על המקורות, נראה כי איסור גבינות גויים התפתח בתקופת המשנה והתלמוד מתוך רצון ליצור בידול חברתי ודת, אשר תורגם למערכת של חששות הלכתיים קונקרטיים: ניקור (ארס נחשים), עירוב חלב טמא, העמדה בקיבת נבלה, מריחה בשומן חזיר, וחששות מתחום הערלה ויין נסך (בשימוש בחומץ או בשרף תאנים).

בעוד שהר"ף והרמב"ם ראו בחשש הנבלה את מוקד האיסור (והוסיפו לו את תוקף הגזירה הכללית), בעלי התוספות (רבנו תם וגאוני נרבונה) צמצמו את האיסור לחשש הניקור בלבד – חשש שלשיטתם בטל במקומות שבהם אין נחשים מצויים. פער זה יכול לנבוע מההבדלים התרבותיים בין אשכנז וספרד. כך שיתכן והאיסור תלוי בתרבות ובסביבה.

בדורות האחרונים, המציאות התעשייתית שינתה את פני הדיון. פסיקתו של הרב עובדיה יוסף מהווה אבן דרך בשימוש במושג "עץ בעלמא". אם הקיבה עברה תהליך ייבוש וטחינה כה קיצוני עד שאינה ראויה למאכל, הרי שפקע ממנה שם "נבלה". לכך מצטרפת דעתו של החזון איש, שראה באבקות המגבן המודרניות חומר ש"נפסל מאכילת כלב", וסמך על שיטת התוספות להתיר במקום צורך. ישנה גם מסורת שהגר"ד הלוי סלובייצ'ק נהג לאכול גבינות של גויים שהועמדה בעשבים למרות שלא היה מורה זאת לרבים, בשל דברי השולחן ערוך שאסר.⁶⁷ אומנם הרב עובדיה והחזון איש דיברו על מציאות של שעת הדחק, אך דבר זה מעיד שזו אכן שאלה התלויה בגורמים הסביבתיים והמציאותיים ואינה עומדת בנפרד. לכן יש מקרים שניתן להתיר.

בימינו, כאשר רוב הגבינות בעולם המערבי מיוצרות באמצעות אנזימים מהונדסים (FPC) שאין להם כל קשר לרקמה בשרית, נראה כי הטעמים המקוריים של הגזירה התפוגגו כמעט לחלוטין. בייצור תעשייתי תחת פיקוח ממשלתי, גם החשש מעירוב חלב טמא אינו רלוונטי במציאות המסחרית. עולה השאלה: מדוע למרות שפע הדרכים להתיר, נשמרת בקהילות רבות

⁶⁷ צ' שכטר, "מפני הרב: מרן הרב יוסף דוב הלוי סלובייצ'ק", ירושלים תשס"א, וכן במאמרו של הרב אברהם גארדימער, ראה הערה 38.

שמרנות יתרה בנושא זה? השימוש בכלל "דבר שבמניין צריך מניין אחר להתיר" נראה לעיתים כחומת מגן מפני שינוי נורמות, אך יש לזהות האם הוא חל על מציאות שונה בתכלית.⁶⁸

חכמי המשנה גזרו על ה"גבינה" שהייתה בימיהם – מוצר ביתי, ידני, המבוסס על חומרי גלם מקומיים, אך האם ניתן להשליך גזירה זו על מוצר טכנולוגי מודרני שנוצר בתהליכים כימיים שחז"ל לא יכלו לדמיין? נראה כי כיום, לרוב הדעות, לגבינות הנמכרות בפיקוח ממשלתי ואשר הועמדו באמצעים סינתטיים או לאבקות שדינן כ"עץ בעלמא", יש בסיס איתן להתיר מכיוון שאין בו כבר את החששות אשר הועלו. כך שגם החשש מהתקרבות יתירה לא נראה שייך כל כך במציאות מסחרית של גבינות, בדומה לסיטון שראינו.⁶⁹

בימינו ניתן לטעון באופן ברור כי בשל הסטנדרט הפיקוח התעשייתי רוב רובן של הגבינות שמוצרות כיום במפעלים ומשווקים ברשתות המזון מסביב לעולם מועמדות באנזימים מלאכותיים, ונראה פשוט להתיר כאשר ידוע שמדובר על FPC.⁷⁰

באשר לגבינות המיוצרות בשיטות מסורתיות (גבינות "בוטיק") שבהן נעשה שימוש ממשי בקיבת נוכרי, נראה לעניות דעתי כי ניתן לסמוך על שיטת רבנו תם ותלמידיו; אלו התירו, לפי הבנתו, את גבינות הגויים באופן גורף למרות דעת המחמירים, וללא הבחנה בסוג המעמיד. יתרה מכך, במקרים שבהם השימוש בעור הקיבה הוא טכני בלבד והעור עבר תהליכי עיבוד או ייבוש משמעותיים, ניתן לצרף את הסברא שהחומר נחשב כ"עץ בעלמא". לדעתי, שילוב הנימוקים הללו – פקיעת טעם הגזירה המקורי מחד, ושינוי הסטטוס ההלכתי של המעמיד מאידך – מהווה בסיס להתיר, אם כי הנושא עדיין דורש עיון מעמיק וניסוח הלכתי סדור.

מה שניסיתי להציג במאמר זה הינו להציג את שלל הגישות העקרוניות בנושא זה. מפאת קוצר הזמן והמקום העמדתי את הדברים על מקומם אך ישנה

⁶⁸ יתכן והחמרה יתרה זו משרתת את הרצון המקורי של, התרחקות מהגויים, כ'טאבו', בדומה לדעתו של ר' אליעזר (חולין קטז, ע"א) שאסר באופן קיצוני כל דבר שעובדי כוכבים עשו.

⁶⁹ לעיל הערה 29.

⁷⁰ כדעת חכמי נבונא המובאת בר"ת, ואפילו בהסברו של הרמ"א הוא מתיר כאשר קיים מנהג לעשות כן.

עוד יריעה רחבה שיש צורך לכסותה. בנוסף, יש להעמיק יותר ולבחון בצורה הלכתית פורמלית את גישת הסוגיות ודעות הראשונים והאחרונים שלא הבאתי ולהתחשב בהם בפסיקת ההלכה בימינו, ואכן יש מקום רב להעמיק ולהרהר בעניינים אלה.

לסיים, יש לדעתי מקום לעיון נוסף בשאלה האם הגדרת המושג "גבינה" בימינו אינו שונה מהותית מהגדרתה ההלכתית המקורית, באופן שמאפשר פסיקה מקלה יותר התואמת את המציאות בפועל של המאה ה-21.

נספח א'

ברצוני להתעמק יותר בסיפא של משנה ה בפרק ב במסכת עבודה זרה:

השיאו לדבר אחר. אמר לו: ישמעאל, היאך אתה קורא "כי טובים דודיק מייך"

או "כי טובים דודיק"? אמר לו: "כי טובים דודיק". אמר לו: אין הדבר כן,

שהרי חבירו מלמד עליו "לריח שמניך טובים".⁷¹

מה פירוש של דרשת הפסוקים? מה השוני בין הקריאות של ר' ישמעאל ומה משמעותו של שוני זה? ניתן להיעזר במקבילה משיר השירים רבא שם מובאה נוסח שונה במקצת:

והשיאו לדבר אחר. אמר לו: ישמעאל אחי, היאך אתה קורא "כי טובים דודיק

מייך" או "דודייך מייך"? אמר לו: אין הדבר כן, שהרי חבירו בא לימד עליו כן

"לריח שמניך טובים". ולמה לא גלה לו? א"ר יונתן מפני שבקרב אסרוה.⁷²

ישנה כאן תוספת של האות י' בדודיק. ניתן להבין מכך שר' ישמעאל רוצה לדרוש את המילה דודיק כנקבה ואילו ר' יהושע מעוניין לדרוש כזכר על פי פסוק הבא. כך מבין גם המתנות כהונה בפירושו על שיר השירים רבא.

על פי דבריו של רש"י⁷³ על המשנה, נראה כי הוא משווה את לשון הנקבה

כך שמדובר על ה', ואילו אם דורשים בלשון זכר מכוון לכנסת ישראל. רש"י ממשיך בגישה פרשנית זו גם בהמשך הסוגייה:

השיאו לדבר אחר וכו'. מאי "כי טובים דודיק מייך"? כי אתא רב דימי אמר:

אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: ריבוננו של עולם, עריבים עלי

⁷¹ משנה ע"ז ב, ה.

⁷² שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א.

⁷³ רש"י ע"ז, כט ע"ב.

דברי דודיך יותר מיינה של תורה.⁷⁴

ועל כך פירש:

דברי דודיך - דברי סופרים:

מכאן נראה שמדובר לא כהשוואה ללקב"ה או לישראל, אלא דיון לגבי עדיפות דברי חכמים על דברי תורה. נראה אם כן שר' יהושע חושב שדברי סופרים עדיפים מדברי תורה, וניתן לראות סוגייה נוספת שהולכת בכיוון הזה בירושלמי: חברייה בשם רבי דודים דברי סופרים לדברי תורה וחביבים יותר מדברי תורה וחכך כיון הטוב שמעון בר בא בשם רבי יוחנן דודים דברי סופרים לדברי תורה וחביבים יותר מדברי תורה כי טובים דודיך מין.⁷⁵ בסוגייה זו גם דורשים פסוקים משיר השירים ובניהם הפסוק שלנו, "טובים דודיך", שבו מראים שדברי סופרים עדיפים.

נראה כי יש סוגיות המתעסקות במשמעות דבריהם של חכמים וחובת ההקשבה לדבריהם, ואפילו יותר מציווי ישיר מהתורה. כך גם משתמע מהמשך הסוגיות התלמודיות שמדברות על גזרה של חכמים, שיש להקשיב לה, אף אם לא מובא טעם.

נראה כי כל המשנה מדברת על עניין זה. אם נשליך את פירושו של רש"י והירושלמי על המשנה נבחין כי ראשית הדו שיח של ר' ישמעאל ור' יהושע מתעסק בעצם באותו נושא רק יותר בעקיפין. ניתן לזהות גם בתוספתא פרה את אותו הדיון בצורה סמויה, בו לביטוי היחידאי "השיאו לדבר אחר" יש משמעות מרכזית בהבנה הסוגייה, כלומר שמשמעות הביטוי הוא ניסיון של ר' יהושע לעבור לדבר על הדברים כמות שהם, לא בעקיפין, ללא כיבוס מילים.⁷⁶ מעשה בר' ישמעאל שהיה מהלך אחר ר' יהושע.

אמר לו הטהור לחטאת שהסיט את המפתח שהוא טהור של תרומה מהו

טמא או טהור?

אמר לו טמא.

אמר לו ולמה?

⁷⁴ בבלי ע"ז, לה ע"א.

⁷⁵ ירושלמי ע"ז פ"ב, ה"ח.

⁷⁶ תודתי נתונה כאן לרב ד"ר אלישע אנצ'לוביץ רעיון זה הינו פיתוח מתוך שיחה שלנו בנושא זה. הרב מסתכל על הפולמוס שביניהם כשאלה האם יש לקיים כעת את דברי ה' או שמא לאחר החורבן יש לקיים את דבריהם של בני האדם.

אמר לו שמא היתה בידו טומאה ישנה או שמה ישכח ויסיט את הדבר [ולכן ר' יהושע רוצה להחמיר - י.מ].

אמר לו וכי אינו אלא שהסיטו ודיי אבל נראין דברין בדבר הראוי לטמא מדרס או שמא היתה בידו טומאה ישנה או שמא ישכח ויסיט את הדבר הטמא.

השיאו לדבר אחר. אמר לו ישמעאל אחי היאך אתה קורא כי טובים דודין מיין או כי טובים דדין מיין אמר לו כי טובים דדין אמר לו אין הדבר כן שהרי חברו מלמד עליו לריח שמניך טובים וחכמים אומרים הטמא מדף והטהור אינו מדף הטמא שאמרו טמא מת ולא טמא מדף.⁷⁷

נראה כאן שר' יהושע מטמא דבר שלא נראה שהיה באמת אמור להיות טמא. כך לפי דעתו של ר' ישמעאל, וגם ר' יהושע מודה בכך ומוסיף את החומרא: "שמא היתה בידו טומאה ישנה או שמה ישכח ויסיט את הדבר הטמא". גם בסוגיין מדובר על גזרה של איסור גבינת גויים, ונראה שאין לכך סיבה, דבר שר' ישמעאל מקשה מתוכו. אך האיסור נובע מתוך כוחם של חכמים לגזור גזרות, ולהנהיג הנהגות לגבי העולם הדתי של עם ישראל כך שדיבורו של ר' ישמעאל בעצם חולק על כוחם של חכמים לשנות את דברי ה'. מתוך עיון בסוגיות אלו ניתן לראות באופן מאוד משמעותי וחזק את כוחם של חכמים - שמתבטא כעת לאחר החורבן. לאחר החורבן דייקא.

נספח ב'

לפניכם שני המכתבים של הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ, החזון אי"ש, אשר דנים באיסור שימוש בגבינות גוים בזמן שהיו מחסור במזון בארץ לקראת סוף המנדט. עלתה אז השאלה האם מותר לקנות גבינות של נוכרים שהבריטים הביאו. המכתבים נכתבו לרב ר' יעקב לנדא אב בית דין בבני ברק.

ניתן לראות במכתבים הבאים בהרחבה כיצד מנסה הרב להראות את הדרך

בה ניתן להתיר את הגבינות לאור המציאות בה הם נמצאים:⁷⁸

מכתב א

שלומכון ישגא

⁷⁷ תוספתא פרה פ"י, ה"ג.

⁷⁸ המכתבים נדלו מתוך הקובץ התורני "פעמי יעקב", גליון חודש ניסן, בני-ברק תש"ס.

אחדשה"ט וש"ת. היו אצלי החנונים דפה, על אודות הגבינה. והבטחתי לטכס עצה עם כת"ר הרמה שליט"א, והענין מסובך מאד.

אחד הרבנים שאל את הרבנות בתל-אביב, והשיבו לו שאין מורים בה לא איסור ולא היתר. היה אצלי חנוני מתל-אביב, ושאל לי מה יעשה, שהדבר נוגע לקיומו. ואמר לי שהיה אצל הרבנות ואמרו לו שאין להם עצה שאין שומעין להן. וככה הענין מבולבל וגורם פרצה במאכלות אסורות בין השרידים אשר מאכל איסור חמור להם מאד.

והנני שב על עיקר הדבר אשר כבר הזכרתי. והנה נחלקו הפוסקים, ברואה עשיית הגבינה, אם גזרו חכמים איסור מוחלט אף ברואה עשייתן, או לא גזרו רק במקום דיש חשש של עור נבלה. והר"מ בפירוש המשנה [עבודה זרה פרק ב משנה ה] כתב שאם ראה שהעמיד בדבר המותר – מותר. אלא שבס' היד פ"ג מהלכות מאכלות אסורות ה"ד כתב: "גבינה שמעמידין אותה הגוים בעשבים..." הורו מקצת הגאונים [שהיא אסורה, שכבר גזרו על כל גבינת הגוים, בין שהעמידו בדבר אסור בין שהעמידו בדבר מותר גזירה משום שהעמידו בדבר האסור]. ולשון זה מורה שאינו אומר להקל נגדם, אף שיש מקום להקל. ובתוספות עבודה זרה ל"ה, א' ד"ה "חדא", כתבו בפשיטות להתיר, וכן סתם הרמ"א סימן קט"ו [סעיף ב]. ואף שהש"ך [ס"ק כ] חלק על הרמ"א, כבר הסכימו האחרונים המנחת יעקב [כלל פא, פב, פג אות ג] והפרי תואר [י"ד שם ס"ק ז] והתפארת למשה [שם] והנודע ביהודה אר"ח [תנינא] סי' ל"ז [והבית מאיר [ביר"ד על הגליון שם] הביא תשובת הרשב"א [ח"א סי' סז; הובא בבית יוסף יר"ד סי' קיח] גס-כן] להקל.

ואמנם יש כאן עוד פלוגתא דבעינן ראייה דוקא, או סומכין על הרוב. דהר"מ בפירוש המשנה כתב דבעינן ראייה דוקא, אבל בתוספות שם [ע"ז לה ע"א ד"ה "חדא"] מבואר דסומכין על המנהג, והביאו שגדולים [גאוני גרבונא] הנהיגו כן למעשה. ולשון הרמ"א קשה לעמוד עליו בפרט זה, וכנראה שמצריך ראייה. אבל מכל מקום אי אפשר להחמיר אחרי שאנו מכריעים כדעת תוספות.

והנה, בעצם אין ספק שאין מעמידים עכשיו בעור, רק באבקה שלה שאין יודעים כלל עשייה אחרת וגם הממשלה מפקחת על הבריאות ולא תתן להעמיד בעור קיבה. ובאמת גם בארצנו מעמידים בהאבקה, ואף שאין היתר האבקה ברור. והיה ראוי לעשות בדיקה כימית מהגבינה, ואם לא ימצאו תערובות – טוב יותר להתיר, מלהניחם לכיון לאכול איסור ויעלה בידם היתר. כי עלידי החזקת איסור מצד אחד ומכשול הרבים לאכלה בשאט נפש,

נהרסת חומת הדת.

ואמנם, צריך לזה הוראה כללית בכל הארץ, ואם יוחלט לאסור, צריך לאסור בתוקף עוז. ואני איני רוצה להורות היתר כי אני חוכך להחמיר בעיקר האבקה, ובטח ישקוד כת"ה שליט"א להביא סדרים בהענין אם להיתר או לאיסור.

ואחתום שלו' וברכה הדו"ש באהבה אי"ש

כט בניסן תש"ה

מכתב ב

שלמא רבא

מפני המהירות לא נזדמן לי רק פסת נייר.

א. אחרי שעל פי הרמ"א סי' קט"ו [סעיף ב] כל שידוע שחלב לעשות גבינה וגם אין חשש שהעמיד בעור הקיבה הגבינה מותרת, קשה למחות בהנוהגים היתר. על סמך שכיום מעמידין בהאבק שכבר נתיבש ובטל מדין אוכל אפילו לכלב. והממשלה במקום עשיתן מפקחת על עשייתן. וגם דעת תוספות עבודה זרה ל"ה א' ד"ה "חדא" דהעיקר משום ניקור ובמקום שמקילין בגילוי מיקילין בגבינה, קשה להחמיר בשעת הדחק אשר אנו נמצאים (ר"ל למחות).

ב. בנידון דידן ימצא כל קונה חלקו מיד הממשלה, ואם לא יעשו כל הסיטונים יהודים שלוחים, יחלקו עלידי אינו יהודי. ולא דמי למוצא ליקח אצל אחר, דהכא אין צריך ליקח ואין צריך דעת הסיטוני אלא לוקח בעל כורחו ולוקח את שלו ואין הסיטוני רק נפקד של הממשלה.

אכפול שלו' הדו"ש באהבה אי"ש

גבריא אל גלס חזרה אל המוסר

בין עמל לנוחות

שינוי באינסטינקט הדתי

באמצע המאה ה-20 חל מעבר חד מכתובה והוצאה לאור של ספרי מוסר, לספרי אמונה והשקפה. אני חושב שהמעבר הזה מסמל ומסמן תופעה היסטורית-תרבותית שמשתקפת גם בתודעה תאולוגית. כמו כמעט כל שינוי בסגנון ספרותי, עומד מאחורי החלפה זו משהו עמוק שכדאי לעמוד עליו. קל מאוד לשים לב שהרבנים הגדולים של ימינו כותבים הרבה מאוד ספרים נפלאים וחשובים על השקפתם או על ההשקפה של אחרים שקידמו אותם, אבל כבר לא יוצאים לאור ספרים של משגיחים, אין ספרים שמטרתם היא לגרום לאנשים באמת לגדול ולצמוח כמו שהיה פעם. לימודי מוסר היו כלי ששיבות השתמשו בה כדי לגדל את תלמידיה. כיום יש מוסר, ודיבור על מוסר, בישיבות שלנו¹, אבל השיחות הן לא אותן השיחות והספרים הוחלפו מזמן בספרים אחרים. יהדות לדעתי דורשת יותר מרק אמונה. היא דורשת תשומת לב, משמעת וכנות מוסרית שיכולה לגרום לאי-נוחות או כאב מסוים. ספרות מוסר קלאסית הפגיש את הלומד עם המציאות הזאת: אתה לא מושלם, יש לך נקודות כשל, והעבודה הפנימית הדרושה להתגבר על הדברים האלה היא קשה ודורשת מאמץ ואי-נוחות. בצל ההתבוללות ובמיוחד אחרי השואה, הדרישה הזאת לאי-נוחות נהייתה ליותר בלתי נסבלת. נוחות – אמוציונלית, פסיכולוגית, אפילו קהילתית – הייתה נחוצה ואפילו הצילה את חייהם של יהודים. אבל בחילופי הזמן, שהטראומה שהשאירה השואה בקרבנו כבר פחות נמצאת במרכז של החיים

¹ הכוונה היא לישיבות שהם בציונות הדתית, או דווקא כל ישיבה שהיא לא חרדית

שלנו, החיפוש אחרי הנוחות נהפך מרק תגובה לאירוע היסטורי ותופעה תרבותי ונהייתה לעמדה מהותית. המתח בין נוחות לאי-נוחות עכשיו נמצאת במרכז של החיים הדתיים שלנו², ולדעתי ככל שהיהדות המודרנית מתקדמת היא יותר ויותר מעדיפה דברים שתומכים בעמדותיה במקום לאתגר אותם.

שני צירים מקבילים

לדעתי בעולם של אחרי-השוואה הייתה התקדמות של שני צירים. האחד, עלייה של פרסום מאמרים וספרים המדברים על אמונה והשקפה. השני, ירידה בפרסום ו/או לימוד של ספרי מוסר. שתי תנועות אלו לא היו בפורמט של סיבה ותוצאה אלא תגובות מקבילות בו-זמניות לזמנים בהיסטוריה. הירידה בלימוד/פרסום³ חומרים מוסריים הגיע בגלל שהביקוש והרצון ללימוד חומרים כאלה שדוחפים אותך להתבוננות ואי-נוחות מוסרית היה מוגבל על ידי טראומה פוסט-שואתית ואחרי זה על ידי נורמות תרבותיות אשר דחפו לחיים של נוחות. מהצד השני ספרות אמונתית פרוחה בגלל שרבנים בעולם פתאום מצאו את עצמם במצב שבו היהדות מתפתחת לכל מיני כיוונים שונים והם הרגישו צורך (מוצדק) להגן על עמדתם והשקפתם בדת.

ביחד, שינויים אלו עיצבו מחדש את פני הלימוד היהודי: אחד עיצבה את אופייה על ידי התמודדות עם כישלון מוסרי, השנייה ייצבה את האמונה על ידי יישום והגנת אידיאולוגיות. בימינו, כשהטראומה מהשוואה פחות משפיעה על בחורי ישיבה, יש מקום וגם חובה למפגש חדש עם עולם המוסר, גם אם הציר השני של החשיבות של לימודי אמונה והשקפה עדיין מתקדמת. צריך להבין את ההבדל בין מטרותיהם של לימוד מוסר ואמונה, ועל ידי זה לראות כי הלימוד "שלנו" חייב לשלב בין הקפדה מוסרית לבין ההגנה על האמונה.

² ראה הערה 1

³ דברים אלו באים יד ביד משני סיבות. (1) ירידת הרצון ללימוד מוסר גרם לרבנים לא להוציא ספרי מוסר (היצע וביקוש) (2) עקב ירידת פרסום ספרי מוסר בגלל שהיה יותר חשוב לרבים לכתוב על אמונה והשקפה, היה גם ירידה בלימוד ספרי מוסר. למרות זאת, כמו שאסביר בהמשך, דברים אלו הם לא הסיבות העיקריות לירידה בלימודי מוסר ובעלייה של פרסום ספרי אמונה והשקפה

תנועת המוסר ולימודי מוסר

תחילתה של תנועת המוסר ועיקריה

תנועת המוסר היא תנועה שהוקמה על ידי הרב ישראל סלנטר⁴ באמצע המאה ה-19 כדי להתחיל פעולה באופן קהילתי וציבורי למען תיקון המידות. התנועה קמה עקב מה שהרב סלנטר ראה כצמצום היהדות לדת פולחנית המורכבת רק ממצוות עשה ולא תעשה. תנועת המוסר החשיבה את התורה לא רק כספר חוקים אלא גם ספר העוסק בתיקון מידות וגם שמה הרבה דגש על יחסים בין אדם לחברו. הדבר הזה הוזנח ליד החוקים הרבים שיש בתורה. הרב ישראל סלנטר ראה את תיקון המידות ותיקון הנפש כבסיס לכל שאר החוקים החשובים. תנועת המוסר רצתה להחזיר את הדגש אל הדברים האלו, שהתורה משלימה את האדם בכל תחומי החיים הרב ישראל סלנטר הרגיש כי ערכים מאוד חשובים לייצוב אופיו של יהודי דתי שלם איבדו את משקלם הכבד והנחוץ. כדי להילחם בדבר הזה, התנועה יצרה שיטות חינוכיות להשתלמות האדם. יסודותיה של תנועת המוסר נמצאות בשלוש עמדות; *שלמות התורה*, *שלמות המעשים* ו*שלמות האדם*.

הרעיון של *שלמות התורה* עומד על העיקרון שאין טעם ואין דרך להצדיק יהודים שרק מקיימים חלק מהמצוות ולא את כולם. יהודי צריך לקיים את כל המצוות כמיטב יכולתו, בלי להפלות בין מצווה למצווה. אם מהדרים/נזהרים במצווה אחת, אין סיבה לא להדר/להיזהר בכל המצוות בצורה הכי טובה שמתאפשרת לאותו יהודי. בקיצור, אין להעדיף מצווה אחת על פני חבירה.

הרעיון של *שלמות המעשים* מדברת על כנות ואמת בזמן שעושים מצוות ולא לפעול על ידי שגרתיות וללא כוונה. דוגמא מפורסמת לכך שהרב ישראל סלנטר נהג להביא זה יהודי שבחודש אלול אומר סליחות ומתענה, אבל מזניח את עיקר מעשי התשובה שהם חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. מן הסתם בלי הדברים הללו התשובה של אותו היהודי אינו מושלם. אפשר להשליך את אותו הרעיון על יהודי שנזהר מאוד בביעור חמץ לפני פסח. הוא מנקה את ביתו בשיא הדקדוק וממש משתדל לא להשאיר טיפה של חמץ בשום מקום, אבל אחרי כל

⁴ הרב ישראל ליפקין מסלנט (או סלנטר) 1810-1883, נולד בצפון ליטא. תלמיד של רב יוסף זונדל מסלנט שהיה תלמידו של הרב חיים מוולוז'ין.

זה הוא לא מבטל ומוכר בלב שלם את החמץ הגמור שברשותו, ובכך הוא עובר על "בל יראה ובל ימצא".

הרעיון של *שלמות האדם* רואה את המטרה של התורה וגם את התכלית של האדם בשלמות האישית. זה מתבטא בשלמות הדעות והמידות, וחינוך האדם למוסריות. דברים אלו דורשים עמל והתאמצות רבה, ועל דבר זה בעיקר אנחנו נתמקד בהמשך מאמר זה.

מוסר בתור משמעת ועבודה

תנועת המוסר תפסה את החיים של "*מוסרניק*" כחיים של משמעת ועבודה קשה. דוגמא לכך כבר הבאתי לעיל בהסבר שלי ל*שלמות התורה*, שהיא עומדת בראשיתה של תנועת המוסר.

עינינו רואות הרבה מהעבירות אשר האדם נמנע מהן בטבע, ולא יעבור עליהן – אף גם בעת אשר ילחצנו לזה איזה דבר. וישנן עבירות חמורות מאלו, והאדם הזה בעצמו יעבור עליהן בנקל... והלא בתורה הכל שוה, זה 'לא תעשה' וזה 'לא תעשה'... ואנחנו רואים שבעוה"ר אפילו הלומדים, וכמעט גם היראים, אינם נזהרים כיאות ב'לא תעשה' הלזו, אשר יום הכיפורים וגם המיתה לא מכפרים עליה.⁵

פה הרב ישראל סלנטר מרחיב על מה זה *שלמות התורה*, וגם מתאר קצת את המצב של העם היהודי, שבו "אפילו הלומדים אינם נזהרים", שדחף אותו להקמת תנועת המוסר.

כדי להכניס את *שלמות התורה*, וגם *שלמות המעשים ושלמות האדם*, אל לב האדם דרוש עבודה רבה. לא די בהתבוננות בדברים באופן חד-פעמי אלא יש להפוך בהם ולהפוך בהם, וזה מן הסתם דורש עבודה. הרמח"ל מצביע לדבר זה בהקדמתו המפורסמת לספרו המפורסם "מסילת ישרים":

...על כן אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת... אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה... אין דברי החסידות ועניני האהבה והיראה וטהרת הלב – דברים מוטבעים באדם, עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם, אלא ימצאו אותם בני האדם בעצמם, כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות, כשינה והקיצה, הרעב והושבע, וכל שאר התנועות

⁵ הרב ישראל ליפקין סלנטר, אגרת המוסר

החקוקות בטבע. אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ותחבולות לקנות אותם... והמדות כולן, הצריכות כל-כך תיקון והישרה, מי ישרן ומי יתקנן, אם לא נשים לב עליהן ולא נדקדק בדבר דקדוק גדול?⁶

הסוד של ההתמודדות של תנועת המוסר עם הבעיות של דורותיה נמצאת בדרך החינוכי שלה. אפשר לסכם את הדרך הזה כך: חדירה לתוך חוויה נפשית של האדם, בדיקת תסביכי כוחותיה וניתוח האימפולסים והתאוות השולטים בגוף האדם. בספרי מוסר כתוב גם שיטות לכל זה וגם תרגילי מחשבה, תרגילי רגש ותרגילי פעולה. דרכי חינוך אלה הם עצמאיים ודורשים מהאינדיבידואל לעבוד על עצמו בלי ההשפעה של אחרים מבחוץ. בדרך הזה, אדם מגיע אל משמעת עצמית ושליטה נפשית העולות מחוויות אישיות ומיוחדות. חינוך זה לא מיועד לקבוצת אנשים מסוימת או גיל מסוים, אלא היא מכוונת לכולם. דרך זה קיבל את הכינוי "המלחמה החזקה" מקדמוני התנועה. זאת מלחמה קשה וארוכה, עם תרגילים ופעולות מסובכות. האדם נפגש עם יצרים ואינסטינקטים פראיים. היהודי המתבונן בנפשו צריך להגיע מצויד ומוכן לדרך ארוכה עם הרבה פיתולים ועליות וירידות. צריך לעמוד בפתח של המלחמה הזאת בלי פחד, אבל באותו הזמן להיות רך, עם מוכנות לגעת בעומקי הלב והנפש. צריך האדם גם להיות בטוח באיזה כיוון הוא רוצה למשוך את היצרים והאינסטינקטים שלו, גם מסיבה זו יש לנו ספרי מוסר.

נרחיב עוד בעניין הזה של מלחמה ועבודה במוסר. הרב אליהו דסלר זצ"ל בספרו "מכתב מאליהו" מסביר למה העמל כל כך חשוב:

האדם העמל בדבר מסוים, כמידת עמלו מתקשר הוא אליו ואהבתו לדבר זה מתגברת והולכת עם הגברת היגיעה. אנו רואים כי אדם שעמל לנטוע עץ וטורח בגידולו, נקשר אליו עד שמתחיל לאהוב אותו. כי על ידי שהשקיע בו את כוחותיו ועמל בו, רואה הוא בעץ חלק מעצמו מה'אני' שלו. ולכן מקושר אליו. ומשום כך מרבה הוא לטפחו וליפותו כדי שהעץ שלו יראה נאה. יסוד זה הורנו חז"ל: אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירו (ב"מ לח ע"א). וביאר שם רש"י: חביבה עליו על ידי שעמל בהן וכו'. הרי מפורש כדברינו, שעל ידי העמל הדבר מתחבב על האדם. אם בדבר גשמי כך, בדבר רוחני על אחת כמה וכמה. ככל שעמל אדם יותר לזכות במעלה רוחנית, דבק הוא יותר

במעלה זאת, עד שהופכת להיות קנין בנפשו.⁷

רואים אנו מהדברים החשובים של הרב דסלר איך השורש של לימודי וחיי מוסר, שהיא כוללת מן הסתם את העבודה העצמית שחובה עלינו לעשות בכל עת, מסתובבת סביב יסוד המפתח – עמל.

חסמי המוסר בעולם המודרני: טראומה ושטחיות

אני רוצה לטעון שלאחר השואה הלימוד של מוסר ירד באופן משמעותי וזה בגלל שתי סיבות. שתי סיבות אלו הוזכרו בקצרה למעלה בשני צירים שהתקדמו במקביל.

הקושי שבעמל

כמו שצינתי למעלה, השורש של חיים של מוסר זה עמל. דבר זה אינו קל לבלוע, במיוחד לא בשביל אנשים שחוו טראומה משמעותית שנגרמה על ידי קבוצת אנשים ששמו את המשמעת והעבודה בתור הערכים שדחפו אותם לפעול בצורה אכזרית. בשלב זה אני רוצה להבהיר שאני חס ושלום לא מעביר ביקורת על ניצולי שואה. עמדתם וגישתם מובנת ומוצדקת. כל מילה שבאה לתאר את מה שהם עברו אינה מסוגלת להעביר את הכאב העצום שחוו. מובן מאוד למה בדור של ניצולי שואה התחילה הירידה בלימודי מוסר. בשואה הרבה יהודים הרגישו בדידות וגם צורך להדחיק את רגשותיהם. אחרי שנים של "התרגלות" לדברים אלו, לבקש מהם להיות בודדים ולגעת בעמקי נפשותיהם, אותו הנפש שמלא בצלקות מהעבר, לא הגיוני וגם בעצמה לא מוסרי.

דוגמא לדבר הזה היא המקלט שניצולי שואה מצאו בקיבוצים. הקיבוץ תומך בכל חבריה בלי תחרות בין אדם לחבריו. לא הכי חזק מקבל יותר ולא החלש מוזנח. החוק הזה עזר לניצולים להרגיש בעלי ערך עם תדמית אישית

⁷ הרב אליהו אליעזר דסלר, מכתב מאליהו, כרך ג, עמ' 13. הסוף של הקטע זה ביאור של דברי המהר"ל בגור אריה, ריש פרשת לך לך, על פירושו של רש"י "אל הארץ אשר אראך" לא כילה לו הארץ מיד, כדי לחבבה בעיניו ולתת ל שכר וכו'. ובירא מהר"ל: "שכאשר אין מכלה לו מיד, הדבר חביב עליו מפני שהוא מצטער אחר המצוה... ומפני כך יקבל הדיבור באהבה". היינו שהעמל והצער מולידים אהבה ודביקות אל הדבר אשר מצטער עליו, וזה גופא שכרו, כמבואר להלן. ההדגשות בטקסט הם שלי

חיובית וכאנשים שלא צריכים חסד. האידיאולוגיה של הקיבוץ שמה דגש על המחר והיום מאשר להתבונן בכישלונות של האתמול. בקיבוץ ניצולים רבים מצאו מקום בטוח שלא מצאו בשום מקום אחר. "לפעמים אני מרגישה צורך לברוח מהקרבה שיש בקיבוץ אבל ההרגשה של קהילה וביטחון כל כך חזק שזה נותן לי כוח. לא הייתי יכולה לגור בשום סביבה אחרת."⁸ ללמוד לימודי מוסר זה כמו "לצאת מהקיבוץ", לצאת מהאזור הנוחות הבטוח, ללכת למקום שבו צריכים להתבונן במעשים שלנו ולהרגיש אשמים. זה בקשה מאוד גדולה לבקש מיהודי אירופה במציאות שאחרי השואה. גם התפיסה של מוסר כעבודה, ועצם זה שזה דורש ממך להיות כנה עם כישלונותיך והמקומות שבו עיגלת פינות ולא התנהגת כמו שצריך, זה לא נוח. המפגש בינך לבין יצרך, תאוותיך, מידותיך הטובות והרעות לוקח הרבה, ולדעתי במקום תת-מודעי, לימודי המוסר באופן הזה לא התאימה לדור של ניצולי השואה.

בנוסף לכך, השאלות ששאלו היהודים לאחר השואה השתנו לא במעט ממה ששאלו לפני. המוקד הפך ממשוה פנימי, לימודי המוסר, למשוה חיצוני – הקב"ה, דרכיו והשפעתם עלינו. או במילים אחרות, שאלות של אמונה והשקפה. שאלות אלו, הידועות והגדולות, המגיעות לרוב ממקום של מצוקה וייאוש, תפסו מרחב מאוד גדול בעולם של אחרי השואה.⁹ מן הסתם שאלות אלו שולחו לרבנים שהשתדלו לענות בספרים של אמונה והשקפה.

מהתבוננות פנימית להגנה חיצונית

ישנן עוד שני סוגות של שאלות/קשיים שעלו לאחר השואה שרבני הזמן השתדלו לענות עליהם ועדיין עונים עליהם עד היום. הסוג הראשון זה שאלות הנוגעות למדינת ישראל, העם החילוני/דתי וההתמודדות עם קשיים חדשים שלא היו לנו מעולם, או לפחות לא בעבר הקרוב. הסוג השני של הקשיים שעלו לאחר השואה זה פיתוח הזרמים השונים ביהדות. הקונסרבטיזם וגם יהדות רפורמי נוסדו לפני השואה אבל כמעט ישר לאחר סיום מלחמת העולם השנייה מספר היהודים המשייכים את עצמם לקבוצות אלו עלו בצורה קיצונית. ב-1950

Prof. Hillel Klein and Shulamit Reinharz, Mental Health in Rapid Social Changes ⁸

(Jerusalem 1972)

⁹ דוגמא לשאלה: "איפה היה ה' בזמן השואה?"

1960 נהפכה הקונסרבטיזם לזרם המוביל ביהדות בארצות הברית. קצת לאחר מכן ירדו מספריה ויהדות רפורמי נהייתה לזרם המוביל. גם בארץ ישראל הייתה עליה של יהודים חילוניים. דבר זה דחף את רבני הזמן להתגונן על עמדתם ולפרסם ספרים רבים המסבירים/מבטחים את השקפותיהם ומחשבותיהם בנוגע לדת וה'. לדוגמא, הרב סולובייצ'ק כותב בספרו "ובקשתם משם":

אם כל תודעתו וחוויתו הנן טבעיות, פנימיות, מעורות באישיותו, אז הוא דומה לאיש חילוני העומד מחוץ לסמכותה של הדת.¹⁰

אנחנו רואים כאן איך הרב סולובייצ'ק תוקף בחריפות תפיסות אחרות של דת, ומן הסתם אפשר למצוא דברים אלו בזרמים שונים ביהדות ועל זה הרב תוקף.

מוסר, אמונה והשקפה כתגובות

אפשר להגדיר את הדברים הללו, הניגוד לשורש של עמל הנמצאת בלימודי מוסר, וגם הצורך בספרי אמונה והשקפה, כתגובות לתופעות ומציאות היסטוריות. אני מקווה שהסיבות לכך ברורים ממה שכתוב למעלה. לסכם, הירידה בלימודי מוסר היא תגובה טבעית לאחר השואה בגלל הטבע הקשה והחסר רחמים של המוסר. באותו זמן גם הייתה עליה בלימודי אמונה והשקפה בתגובה לפיתוח הזרמים ביהדות לאחר השואה.

עם כל זה במחשבה שלנו, נתקדם לטענה שלי: כל דבר שהיא תגובה לתופעה/אירוע היסטורית, היא לא מיועדת להיות מהפך תמידי, וחשוב לחזור לנורמה שהייתה לפני המהפך, אחרי שהאירוע ההיסטורי כבר לא כל כך משפיע עלינו.

מן הסתם הזרמים השונים ביהדות עדיין קיימים, ולכל רב חדש – השקפה משלו. חשוב עדיין לפרסם וללמוד ספרי אמונה והשקפה, אבל גם חובה לחזור ללימודי מוסר כמו שצריך. הדור שלצערנו הרב לא מצא את לימודי המוסר כאופציה לימוד לגיטימי היא כבר לא מהתלמידים הממלאים את ספסלי בית המדרש. הרבנים החדשים הם גם פחות קשורים לדור של ניצולי שואה מהדור של הרבנים שמעליהם. אין סיבה שנהפוך את התגובה למהות.

¹⁰ הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'ק, איש ההלכה – גלוי ונסתר (דף 164)

לימודי מוסר בעולם פוסט-מודרני

אנשי הפוסט-מודרנה פחות מוכנים להקריב דברים בשם ההתקדמות והצמיחה, דבר זה ניכר בתנועות לשמירת הסביבה וגם בחשיבות הגוברת בעולם של התנועה האנטי-מלחמתי (תנועות אלו חשובות מן הסתם ברמה מסוימת, אבל הם כן מצביעים על משהו עמוק שלא קשור לאיכות הסביבה ולמלחמות). צורת החשיבה של לפני הפוסט-מודרנה הייתה שהכאב והאי-נוחות באה כדי לשרת משהו גדול יותר, זה הדרך שצריכים לחשוב כשלומדים מוסר. צורת החשיבה החדשה של הפוסט-מודרנה היא, "הכאב הזה נעשה ממערכות מסוימות וצריך לטפל בה או להוריד אותה לגמרי". משמעות הופכת את הקושי להקרבה למען משהו, כשמורידים את המשמעות (חוסר אכפתיות ממידת היראה לדוגמא) אז הקושי מרגיש כמו התעללות. הפוסט-מודרנה לדעתי גם הורידה את המסוגלות של חניכיה להיות סבלנים כשמקשים/מאתגרים אותם. הם מרגישים מבוטלים כשהם קוראים דברים המאתגרים את עמדתם, שגורמים להם לחשב מחדש את מסלולם. הם מאוד טובים בלנסח מה זה כאב אבל הם לא טובים בלסבול את זה. כשמסגרות מוסריות נחשבות כמשתנות ולא כמחייבות אז קורה כמה דברים. יש פחות סיבה לסבול כאב למען עיקרון, יש פחות בושה בנסיגה ובהסתגרות ויש פחות כבוד בהתמדה. התמדה מצריכה היררכיה – משהו חייב להיות יותר שווה מהנוחות שלך. הפוסט-מודרניזם משטיח היררכיות.

הפוסט-מודרנה כן עשתה הרבה דברים טובים בעולם. מודעות לנזק נפשי, הלגיטימציה של סבל אנושי ולא רק קבוצתי והגילוי של דינמיקות כוח נסתרות. אבל זה תיקן יתר על המידה. זה הוריד את הדברים שציינתי לעיל בלי להחליף אותם בדברים שעדיין דורשים פיתוח וצמיחה של היחיד ונפשו. התוצאה לזה זה לא רק שברירות יתר – אלא סובלנות נמוכה יותר לאי-נוחות ממושכת, במיוחד במקרים שהאי-נוחות נמצאת בים של אי-וודאות, או שהיא בלתי-מוסברת/מוצדקת.

לסיכום, הפוסט-מודרניזם עשה אנשים יותר רגישים לאי-נוחות, זה גרם לאנשים לדבר על אי-נוחות יותר וגרם לאנשים להרגיש חוסר במחויבות לסבול את האי-נוחות. אבל מה שזה שכח לעשות זה להדגיש בשבילם למה באה האי-נוחות! אנשים ששומרים על החשיבות של משמעות, היררכיה ומחויבות, שומרים על חוסן. ואלו שלא עושים כך, מאבדים את החוסן הזה וצריכים לברוח

לאמצעיים אחרים כדי לנהל את האי-נוחות שלהם. מן הסתם שכשהאי-נוחות היא באמת ממש בלתי-נסבלת אז זה טוב לשתף עם מישהו או לעשות משהו בנוגע לזה, אבל אנחנו נמצאים במצב היום שלעדתי זה קורה בתדירות ומהירות גבוהה מידי. דבר זה מן הסתם משפיע על לימודי מוסר, דבר שמעצם שורשו דורש אי-נוחות ועבודה קשה.

קריאה להתעוררות מוסרית מחודשת

כדי לסכם, אני מאמין שהבריחה מלימודי מוסר היא תגובה לאירוע היסטורי, ובתור תגובה כבר נגמר זמנה וצריך להתחיל מחדש את לימודי המוסר. אני גם חושב שהעלייה בלימודי אמונה והשקפה היא בגלל פיתוח הזרמים ביהדות, ולמרות שלהגיב לדבר זה - זה עדיין חשוב, אבל היא רק תפסה מרחב גדול בגלל שהיא הייתה "תחליף" ללימודי מוסר כי כמו שכתבתי למעלה, גם השאלות ששאלו השתנו, והיום אנחנו עדיין נמצאים באותה המצב שבו היינו לפני 60-70 שנה, למרות שזה היה תגובה למציאות שכבר איננה! ראוי לחזור למצב בו היינו לפני המהפך הזה (אך לא לגמרי כי לימודי אמונה והשקפה עדיין חשובים). בספרו של הרב דב כ"ץ בשם "תנועת המוסר" הוא כותב כך:

עוד בראשית צמיחתה של תנועה זו, נמצאה היהדות במדרון רוחני. דגל לימוד התורה התנוסס עדיין בתוקפו, וההמונים הרחבים היו מדקדקים במצוות באדיקות, אבל עין בוחנת כבר הכירה, שהחיים הללו שוטפים במהלכם הסלול – מתוך מסורת דורות, מתוך הרגלי עולם, מתוך אינרציה, ולא עוד, אלא רוחות רעות מתחילות לנשוב ולפרוץ פרצות בחומת היהדות. שניות וצביעות עולות בארץ; שחיתות המדות מתגברת; היחסים בין אדם לאדם מוקשחים; היראה מתחילה מתנדפת ופגה, והכל הולך ושוקע.¹¹

הרב דב כ"ץ שם גם מצטט את רבי יצחק בלזר:

היראה ירדה פלאים, מגבהי מרום לסתר המדריגה, באופן נורא מאד, באפס עצור ועזוב, באין משען ומשענה; דרכי היראה אבלות, שערי עבודת ה' שוממין; העוונות רבו למעלה ראש; המדות הרעות תשלוט בכל תוקף ועוז, המה ישחיתו ויתעיבו כל חלקה טובה בנחלת ה', תלהט ותשרוף מוסדי

¹¹ הרב דב כ"ץ, תנועת המוסר: תולדותיה, אישיה ושיטותיה (1996)

היראה והעבודה; גברו בעלי לשון; יראי חטא נמאסו; סר מרע משתולל; השקר תתעטף במעיל הצדק; איש זרוע – לו הארץ, והאמת נעדרת.¹²

הרמח"ל גם עומד על דבר זה בהקדמה שלו למסילת ישרים:

ותראה, אם תתבונן בהוה ברוב העולם, כי רב אנשי השכל המהיר והפקחים החריפים ישימו רוב התבוננותם והסתכלותם בדקות החכמות ועמק העיונים איש איש כפי נטית שכלו וחשקו הטבעי. כי יש שיטרחו מאד במחקר הבריאה והטבע, ואחרים יתנו כל עיונם לתכונה ולהנדסה, ואחרים ולמלאכות. ואחרים יכנסו יותר אל הקודש, דהיינו, לימוד התורה הקדושה. מהם בפלפולי ההלכות, מהם במדרשים, מהם בפסקי הדינים. אך מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולמוד על עניני שלמות העבודה, על האהבה, על היראה, על הדבקות, ועל גל שאר חלקי החסידות. ולא מפני שאין דברים אלה עקרים אצלם, כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזהו העיקר הגדול.¹³

לדעתי, דברים אלו הם שוב נהיו לרלוונטיים מאוד, וכנראה שהם גם נצחיים ונכונים תמיד. פעם המצב הזה גרם לפיתוח של תנועת המוסר, ולדעתי אין סיבה טובה למנוע את זה מלקרות שוב, ולהפך, יש הרבה מאוד סיבות טובות לפתוח את התנועה מחדש. עקב המצב הזה, והנקודות שציינתי לעיל, הגיע הזמן

לחזור אל המוסר.^{14 15}

¹² שם, ראה הקדמה לספר של רבי יצחק בלזר, אור ישראל (וילנא תר"ס)

¹³ הרמח"ל, מסילת ישרים

¹⁴ ואם בכל זאת, אתם ממש לא מוצאים את מקומכם בלימודי המוסר, זה בסדר, זה באמת לא בשביל כולם. אם אתה צריך לקחת משהו מהמאמר הזה שהיא לא נוגעת בישרות ללימודי מוסר, קח את הרעיון של חשיבות העבודה וההתמודדות עם רגשות של אי-נוחות. ותנסו למצוא מחליף ללימודי המוסר במשהו שמגדל אותכם עם שימוש באי-נוחות.

¹⁵ לא נגעתי כאן בפרקטיקה של החזרת לימודי מוסר ליהדות ולישיבות בגלל שאני חושב שהתשובה משתנה לכל מוסד ומוסד. במאמר זה רק רציתי להדגיש את החשיבות של לחזור ללימוד מוסר רציני.

ג'ואי זאב

על פסיקה קונסרבטיבית

כמה פעמים יצא לנו לשאול את עצמנו מהי המשמעות של "הלכה" עבורנו? אני לא רב ולא פילוסוף, ואני בהחלט לא יכול להסביר במילים שלי מה המשמעות של "הלכה" שתתאים לכל אחד, אך אני יכול לנסות לענות על השאלה בדרך שלילה: ההלכה היא בטוח לא מערכת חוקים שמכבידה על האדם יתר על המידה עד כדי כך שהוא אינו יכול לעמוד בה, שאולי אפילו תגרום לו לפרוק עול לגמרי ולעזוב את הדת. אין סיכוי שההלכה יכולה להיות רלוונטית אליי אם היא לא מתייחסת ומתפתחת בהתאם לנושאים אקטואליים בחיי. ואני בטוח שההלכה היא לא מערכת חוקים שכל בן-אדם יכול להוסיף עליו על סמך שיקולים אישיים, דחוקים או מושפעים מבחוץ.

אבקש להתחיל בהסבר קצר של ההבדלים בין שלושת הזרמים המרכזיים ביהדות כיום. נהוג להפריד בין האורתודוקסים, לבין הקונסרבטיבים והרפורמים ביחד. למרות שיש בזה מן האמת, אני חושב שצריך לבחון את זה מחדש: הרב אדם פרנק¹ מסביר שהתנועה הקונסרבטיבית, ובדומה לה גם הרפורמים, אינם דורשים ממאמיניה לאמץ אמונה אחת משותפת ויחידה במקור של התורה. לא משנה **כיצד** אדם מוצא משמעות בתורה, העיקר הוא שהוא מוצא משמעות בה. במילים אחרות, חשוב ביותר שאדם יהיה מעורב ויקיים את המנהג היהודי ללא קשר למניע שלו לעשות זאת, בין אם מוטיבציה זו היא ציווי אלוהי; התחייבות כלל עמית יהודית, רצון להרגיש חלק מקהילה, משום שאדם רואה הגיון מבחינה פסיכולוגית, רגשית או פיזית, או אפילו משום שסביו וסבתותיו היו שומרי מצוות – לא משנה **מדוע** אדם שומר מצוות, העיקר שהוא באמת שומר אותן. כמוהם, גם אדם "רפורמי" יכול לא להאמין בתורה מסיני, וכנראה שתהיה לו סיבות דומות לרצות להישאר חלק מהדת היהודית. ההבדל

¹ "Orthodox or Conservative?" The Jerusalem Post: Rabbi Adam Frank (2012)

ביניהם הוא שהתנועה הרפורמית לא רואה את ההלכה כטקסט מחייב, וכל עוד הם מקבלים מהיהדות את השיקולים שהם רואים לנכון, לא צריך להיות מקור בכתובים, בתושב"ע או בהלכה שאנו מכירים כפי שהיא התפתחה לאורך הדורות, מה שאין כן בכלל בתנועה הקונסרבטיבית, שמאמינה בסמכות הלכתית מחייבת. בכך היא דומה הרבה יותר לתנועה האורתודוקסית.

לכן, ראוי לחלק מחדש את הזרמים לצד של הרפורמים מחד, ומאידיך הקונסרבטיזם והאורתודוקסיה. אך עדיין חייב להיות הבדל ביניהם! מהו ההבדל הזה? המילה באנגלית "conservative" מתרגם בעברית ל"שמרני", וזה מבטא יפה את האידיאולוגיה שלהם: הקונסרבטיזם האידיאלי מחייב שמירת הלכה לא פחות מהאורתודוקסיה. הקונסרבטיזם מאפשר ממשק בין המסורת היהודית עם המודרניות ומשתמשת בגמישות ההלכה כדי להבטיח את ההתאמה – גמישות שהייתה סימן ההיכר של היהדות עד המאה ה-17, וכמעט נעלמה בעולם האורתודוקסי כיום. ממשק זה מתבטא בתחומים רלוונטיים לימינו כמו כשרות, מעמד האישה, בריאות האדם והסביבה, טכנולוגיה מודרנית, ערוב והטמעה עם גויים, מדיניות פוליטית וחברתית, ועוד. אידיאולוגיה זו מבוסס על ההבנה שהתורה שבעל פה היא השותפות של חכמים עם תורת האל הכתובה, המשתמשים בכלים שנתן אלוהים לבני האדם – השכל, רגש, פסיכולוגיה, חוכמה, ניסיון, כישורי טיעון והתבוננות – ומיישמים אותם על ערכי התורה כדי לנסות להבין מה א-לוקים רוצה מאיתנו, וכיצד לחיות חיים בתור יהודי בעולם. אך עדיין, יכול לבוא אדם אורתודוקסי ולטעון שזהו בדיוק גם האידיאולוגיה שלו. אז מה ההבדל?

אני רוצה לטעון שההבדל בין התנועות הרבה יותר צר מאשר ההנחה הכללית של הציבור היהודי בכלל אך בעיקר האורתודוקסי. פסיקות הלכה קונסרבטיביות לא מתקבלות להלכה בעולם האורתודוקסי, ואני אבקש לטעון כי דחייה זו אינה נובעת מהיעדר לגיטימציה הלכתית של הכלים שבהם השתמשו הפוסקים הקונסרבטיביים, או ראייה שונה של כלים אלו, אלא משני גורמים מרכזיים: ראשית, פער עמוק בין המבנים החברתיים והקהילתיים שבתוכם פועלים שני הזרמים גורם לזלזול, אי הבנה ודחייה כללית של התנועה הקונסרבטיבית מהצד האורתודוקסי המודרני – ושנית, תהליך של היחלשות המחויבות ההלכתית בחלק מן הפסיקה הקונסרבטיבית המאוחרת, שהוביל

לרתיעה גורפת כלפי התנועה כולה.

כלי המשחק המשותפים

עקרון הלכתי משמעותי ומקובל המאפשר לחדש הלכה הוא המושג "כבוד הבריות". הגמרא אומרת: "גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה"². המושג "כבוד הבריות" מוצג ככבוד שמגיע לבן אדם בשל היותו צלם אלוקים. בהמשך הגמרא רב בר שבה מסביר שהמצווה שמותר לבטל על ידי הכלל הזה הוא מצוות "לא תסור", שבקצרה מחייבת את העם לשמוע לפסיקת הלכה של בית הדין, והרמב"ם מוסיף שקביעת חכמים כזו נחשבת בגדר "דאורייתא" שמותר לבטל. "כבוד הבריות" מאפשר לבטל תקנת חכמים שנבנתה על ידי הכלל של לא תסור – אם יש סיטואציה שבה תהיה פגיעה בכבוד האדם בגלל פסיקה אחרת.

עיקרון זה מדגים כיצד כבוד האדם איננו שיקול מוסרי חיצוני למערכת ההלכה, אלא הוא בעצמו ערך הלכתי מרכזי ובעל תוקף מחייב, המסוגל להשפיע גם על מבנה הנורמות ובכללן גם הפסקים ההלכתיים. לכן, כאשר פוסקים מסתמכים על כבוד הבריות לשם שינוי או קולא של נורמה הלכתית כפי שאציג להלן, אין הם חורגים מן ההלכה – אלא פועלים מתוכה. חשוב מאוד להדגיש שכלל זה יכול רק לבטל או לשנות תקנות חכמים שנחשבים "דאורייתא" משום "לא תסור" ואין בסמכותם לעקור כלל דאורייתא לכשעצמו.

דוגמא רלוונטית לימינו של יישום עקרון "כבוד הבריות" נדון בסוגיית עליית נשים לתורה: כתוב בגמרא: "הכל עולין למניין שבעה, אפילו קטן ואפילו אישה; אבל אמרו חכמים: אישה לא תקרא בתורה מפני כבוד הציבור".³ כלומר: מצד הדין הבסיסי גם אישה כשרה לעלות לתורה, אבל חז"ל קבעו תקנה: לא להעלות נשים משום "כבוד הציבור".⁴

הרמב"ם⁵, השו"ע⁶ ועוד רבים פסקו להלכה שנשים לא יכולות לעלות

² בבלי, ברכות יט:

³ בבלי, מגילה כג.

⁴ כבוד הציבור הוא החובה להיזהר בכבוד ציבור של מתפללים, או ציבור של עושי מצווה, שהסברה בגמרא היא שכאשר אישה קוראת בתורה הגברים ירגישו פגיעה בכבודם האישי.

⁵ הלכות תפילה פרק יב הלכה יז.

לתורה, עם לוגיקה דומה לזו של הגמרא שהרי בקהילות שבהם גרו כנראה שבאמת הייתה פגיעה בכבודם של הגברים אם אישה הייתה קוראת. בשו"ת שכתבו צוות ישיבת צפת⁷ נאמר ש"וגם מפני כבוד הציבור, במציאות הנוכחית יש בעליה של אישה לתורה הרבה התרסה ולעשות דווקא. הגברים הם עדיין המרכז של בית הכנסת, לפחות עד שהנשים תגענה גם מדי בוקר לתפילה או לפחות בשבתות בבוקר... ועל כן זכותם [של הגברים] גוברת [...] למרות שאני חושב שהדרישה הנשית המוצדקת לקבל יותר מקום בבית הכנסת ובבית המדרש היא ראויה ונכונה - אינני יכול להתעלם מטעם לוואי של התרסה". למרות שמתייחסים למציאות האובייקטיבית של הקהילה, שבה כמו אצל הרמב"ם והשו"ע הייתה פגיעה בכבוד הגברים, זהו לדעתי עדיין לוגיקה מעגלית שלעולם לא ניתן לצאת ממנה, שהרי אם נחוץ שינוי כמו שהוא כתב, איך זה יקרה בלי השינוי עצמו? בהמשך השו"ת נאמר גם "יש להוסיף גם את סכנת ההתדמיות לרפורמים - שהינה טיעון הלכתי לכל דבר", שלילה על הסף רעיון להתפתחות הלכתית רק כי הוא לא רוצה להידמות לזרם האחר.⁸

הרב שפרבר⁹ גם מתייחס לבעיה הזו, ומנגד טוען ש"מצוקתן של נשים שמונעות מהן עלייה לתורה מהווה פגיעה בכבוד הבריות, ולכן יש לשקול לעקוף את המניע של כבוד הציבור שמבוסס על תקנת חז"ל [...] במציאות של היום, כבוד הציבור כפי שהיה מובן בתקופת חז"ל אינו בהכרח מותאם למציאות החברתית שבה נשים יודעות לקרוא תורה ובעלות ידע רב [...] לכן, יש להעמיד את כבוד הבריות של הנשים כנגד כבוד הציבור, וההוצאות לפועל של איסור עליית נשים לתורה – אינם מחויבים באופן מוחלט." הרב שפרבר משתמש כאן

⁶ שו"ע סימן רפב

⁷ עליית נשים לתורה, "שאל את הרב" צוות ישיבת צפת (התשס"ו).

⁸ בנושא זה דנו רבים מאחורוני האחרונים, מנחת אשר (פ"ש אחרי מות: ובחוקותיהם לא תלכו), פניני הלכה: חוקות הגויים פרק כח, ועוד. הבעיה העיקרית היא שאיסור זה נאמר רק בהקשר של גויים של ממש, ומשום שאיני רואה בתנועה הקונסרבטיבית כגויים (למרות שאורתודוקסים רבים כן), טענה זו של איסור הידמות לגויים לא רלוונטית כאן בכלל, והיא משומשת בתור "שעיר לעזאזל" ומה שהוא באמת רוצה לעשות זה פשוט למצוא דרך לדחות את הפסיקה שהוא לא אוהב. אך כל זה הוא הנחה אישית ואין לי דרך להוכיח אותה.

⁹ הרב דניאל שפרבר (נולד בד' בחשוון ה'תש"א, 4 בנובמבר 1940) הוא רב אורתודוקסי מודרני, חוקר תלמוד ויהדות, ופרופסור אמריטוס באוניברסיטת בר-אילן.

ב"כללי המשחק" ההלכתיים – והפסיקה נסמכת על גבי עיון ובחינת המציאות שבה הוא חי, המבקשת צדק מתוך העולם ההלכתי. פסיקה זו לא נוגדת חד משמעית את הפסיקה של רבני צפת, אלא היא בוחנת את המקרה הנדון תוך שימוש באותם חישובים וכללים, ומשום שהמציאות שלהם שונה – ובהמשך אעמוד על התופעה הזו – לכן גם הפסק שונה.

ההלכה ככלי חינוכי

עד כאן הוסבר ששני הזרמים פוסקים הלכה על סמך אותם עקרונות מנחים משותפים.¹⁰ אך אבקש להתבונן בנושא גם מזווית אחרת: מה הפוסק חושב לעצמו כשהוא מחליט מה לפסוק? כיצד הוא רואה את ההלכה שאותה הוא פוסק? האם מקיימים את ההלכה כי זהו רצון הקב"ה, ואין מרחב תנועה ימינה או שמאלה, או שמא ההלכה דומה יותר למערכת משפטית שאכן ניתנה לנו על ידי הקב"ה, אך היא אמורה דווקא לשרת את האדם פרטי ואת האנשים שסובבים אותו? אני חושב שחקירת העניין תחדד את הסיבה שלדעתי פוסקים אורתודוקסים אינם מסכימים עם הרבה מהפסקים של הרבנים הקונסרבטיבים: ישנם הרבה מקבילות בין ההלכה היהודית לבין מערכות משפטיות מקובלות, זהו הנחה ברורה ואיני מבקש לחקור אותה או להוכיח שזה נכון. אני רוצה להציע שיש גם קווי דמיון דווקא בין רב של קהילה יהודית, לבין שופט שמכריע בסוגיות משפטיות. שניהם עומדים בראש ההיררכיה החברתית של הקהילה שבה הם נמצאים (הקהילה היהודית של הרב לעומת עולם החוק של השופט). אבקש לעמוד על הבדל יסודי ביניהם: השופט פותר סכסוכים ובעיות שבני קהילתו נתקלים בו, מכורח הסמכות שהמדינה או גוף עליון אחר נותן לו. הוא אחראי לשמור על הנורמות החברתיות ותו לא. לעומתו, לרב קהילה (שלעיתים רבות פוסק גם הלכה) יש גם אחריות חינוכית בנוגע לקהילה שלו. בין הרב לקהילה יש קשר של מחנך לתלמידים, הם שומעים את לקחיו במסגרות ומקרים שונים, דורש להם דרשות, מתפלל איתם, מכיר את משפחותיהם ומלווה אותם באורח החיים, בין במקרים טובים ובין במקרים רעים. ניכר שיש לו

¹⁰ כמובן שבנוסף לעקרון "כבוד הבריות" ישנם כלים הלכתיים רבים ששני הזרמים פוסקים לפיהם את ההלכה, אך הדיון להלן יוגבל להיבטים העקרוניים בלבד, ללא פירוט יתר על המידה.

אחריות קולקטיבית הרבה יותר משמעותית כלפי אנשי הקהילה מאשר השופט. חלק חשוב נוסף הוא שהשופט שואב את סמכותו מתוך קוד או מערכת שאותה בונה לו המדינה והוא מחויב להישמע לו. הפוסק ההלכתי לעומת זאת, במילותיו של אבינעם רוזנק: "אינו מוצנח לתוך מערכת המקנה לו סמכות ... אלא צומח בתוך מערכת קהילתית המכתירה אותו כמורה ההוראה שלה מכוח אישיותו תבונתו ומעשיו. הפוסק אינו רק חושב על החומר ההלכתי הנדון, אלא נדרש למימונות חינוכית והוראתית המאפשרת את קיומה של ההוראה הלכה למעשה".¹¹

לפוסק ההלכה, לעומת השופט, יש מרחב הרבה יותר משמעותי לקביעות שהוא פוסק, שהרי הוא צריך להבין את הסיטואציה שבה הקהילה נמצאת, הקשיים שאנשיו חווים, וממילא הפסיקה שלו צריכה להתבסס על סברה חינוכית רלוונטית כדי שתהיה לגיטימית. אמנם ניתן לטעון שגם השופט נתון לאותה ההתחייבות, אך השופט קובע במקרים על סמך החוק עצמו ורק אם החוק מתיר לו הוא יכול להתחשב בהשלכות החינוכיות. לרב ההתחשבות החינוכית היא חלק אינהרנטי מהחקירה של המקרה שעליו הוא נדרש לקבוע, ולא רובד מאוחר שלו.

חידוד זה על ההבדל בין פוסק הלכה לשופט הוא חשוב, אך עדיין לא מסביר לנו למה פסיקת ההלכה הקונסרבטיבית שונה כל כך מהקודקס האורתודוקסי. כפוסק הלכה פוסק, הוא מתחשב במציאות הנתונה בפניו כדי שיוכל לחנך בצורה המתאימה לדעתו. לכן יש לנתח את ההבדלים החברתיים בין שני הזרמים, שלטענתי זהו המקור להבדלים במסקנות של פוסקי ההלכה.

ניתוח המרחבים החברתיים

ההבדל האינהרנטי שבין המבנים החברתיים בהם נתונים הקהילות הוא משמעותי בהרבה מההנחות המקובלות בשיח בימינו:

קהילות יהודיות קונסרבטיביות מתקיימות בדרך כלל כחלק אינטגרלי מהמרחב החברתי הכללי של המקום בו הן פועלות, ורובם נמצאים בארצות הברית ושאר מדינות חו"ל. חברי הקהילה גרים בשכונות מעורבות לצד לא-יהודים, ובחירת מקום המגורים שלהם מתבצע בעיקר משיקולים אזרחיים

¹¹ אבינעם רוזנק: ההלכה כמחוללת שינוי: עיונים ביקורתיים בפילוסופיה של ההלכה (2009)

כלליים כגון תעסוקה, מערכת החינוך, יוקר מחיה ואיכות חיים. החיים הקהילתיים מתרכזים במוסדות מרכזיים – בעיקר בתי כנסת, מרכזים קהילתיים ובתי ספר – אך מוסדות אלו אינם דומיננטיים במרחב היומיומי של האנשים והם לא מקור בלעדי בחייהם. כתוצאה מכך, הזהות הקהילתית מתקיימת במקביל להשתייכות אזרחית רחבה שלא קשורה ליהדות. האינטראקציה עם החברה הכללית הלא יהודית היא רציפה, יומיומית ואינה חריגה.

לעומת זאת, קהילות אורתודוקסיות נוטות להתארגן כ**מרחבים חברתיים צפופים ובעלי מבנה פנימי חזק** המושפעים לרוב מהגיאוגרפיה הקיימת. אנשים דתיים רבים שגרים באזור אחד "מתחברים" זה לזה, ומתפתחת מערכת חברתית עצמאית יחסית, הכוללת מוסדות חינוך, מסחר, שירותים ופעילות חברתית, אשר מאפשרים לחברי הקהילה לנהל את מרבית חייהם בתוך תחום גאוגרפי מצומצם. זה מתבטא כמובן בקהילות בארץ, אך גם היה המציאות ברוב הקהילות היהודיות באירופה כבר מאות שנים.

היחסים עם מי שאינם חלק מן הקהילה שונים גם הם מבחינה מבנית. בקהילות קונסרבטיביות, אנשים מחוץ לקהילה הם חלק בלתי נפרד מן המרחב החברתי: שכנים, עמיתים לעבודה, חברים ובמקרים מסוימים גם בני משפחה. הגבולות החברתיים מאוד גמישים, וההשתייכות הקהילתית אינה מכתיבה את המעגלים החברתיים של הפרט.

לעומת זאת בקהילות אורתודוקסיות, הקשר עם החברה הכללית מתקיים (אם בכלל) לרוב רק במישור פונקציונלי – תעסוקה, מסחר, ושירותים – אך הקשרים החברתיים המשמעותיים נשמרים בתוך הקהילה. כך נוצר גבול ברור בין "פנים" ל"חוץ", המשפיע על תחושת השייכות והדיאלוג שמנהלת עם אנשים שאינם בני הקהילה.

גם ההקשר הלאומי ממלא תפקיד שונה בכל אחד מן המודלים. קהילות קונסרבטיביות מתפתחות בעיקר במדינות המאופיינות בפלורליזם וחופש דת – ובראשן ארצות הברית. המבנה שלהן נשען על בחירה אישית, השתתפות כללית וזכויות האדם. קהילות אורתודוקסיות, לעומת זאת, מתקיימות במגוון רחב של הקשרים לאומיים, כולל מדינות בעלות ריכוז אוכלוסייה גבוהה או קשר הדוק יותר בין דת למדינה, כמו בישראל. יכולתן של קהילות אלו להישען על נורמות פנימיות חזקות מאפשרת להן לשמר זהות קהילתית גם בסביבות פחות פתוחות, ולכן גם התמורות החברתיות מעטות.

הנתון הכי חשוב בהקשר לשינויים הללו הוא שבשנים האחרונות חלה ירידה חדה ביהודים – בארצות הברית בפרט, ובעולם בכלל – החברים בקהילות אורתודוקסיות וגם קונסרבטיביות. הרבה מאוד יהודים מחליטים לבחור במסלולים שאינם מחויבים להלכה כמו הרפורמה, או שהם בכלל מנתקים כל קשר עם היהדות. לפי מחקרים¹², בשנת 1900 היו כ-90 אחוז מיהודי ארה"ב אורתודוקסים, וכיום מספר זה נפל לכ-10 אחוז. גם התנועה הקונסרבטיבית נפגעה, מכ-40 אחוז ב-1975 לכ-15 אחוז היום. כל שאר ~75 אחוזי היהודים האמריקאים לא מכירים בסמכות הלכתית כלל.

ההלכה חייבת להיות רלוונטית לכל תקופה ולכל מציאות שבה יהודים נמצאים. לכן, אם היא לא פונה לאנשי הציבור במרחב החברתי שבו הם נמצאים, בלי להתחשב בשינויים תרבותיים, פסיכולוגיים או מוסריים, היא כבר נהיית לא רלוונטית לאותה קהילה.¹³

ניתן ללמוד שדחייה של פסקים קונסרבטיבים על ידי רבנים בעולם האורתודוקסי לא נובע מאי הסכמה על העקרונות שעליהם מסתמכים הפוסקים הקונסרבטיבים, שהרי אלו אותם חוקים וגדרים לשני הצדדים כפי שהסברתי – אלא פשוט העולמות שהם חיים בהם שונים לגמרי מהעולמות המקבילים, המצב החברתי והתרבותי שהם חיים בו שונה משמעותית – והם לא מבינים או לא מתייחסים לסיטואציה שבה נמצא הפוסק הקונסרבטיבי.

עיון בפסיקות קונסרבטיביות

לאור ההתחשבויות המוסברות, אבקש לעיין בכמה פסקים מהתנועה הקונסרבטיבית, ולנתח אותם לפי האנקדוטות שהסברתי (התחייבות להלכה, חינוך והבדלים מרחביים):

במשנה כתוב: "שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים ... בכשרים ולא בפסולים, ואינה נוהגת אלא בראויין להעיד. בפני בית דין ושלא בפני בית דין -

¹² National Jewish Population Surveys (NJPS), The American Jewish Yearbook (AJYB)

¹³ ניתן לטעון כאן טענה מסוג "עצם הערבוב והחיים על הגויים הוא הגורם לשינוי המציאות והצרכים של הקהילה, והפתרון הוא לא שינוי ההלכה אלא שינוי המציאות". אני חושב שטענה זו מתעלמת מכמה היבטים חשובים בתחום וביניהם האמנציפציה, החשיבות של המרכז היהודי בארצות הברית, שילוב של תורה בעולם מתחדש ועוד, ואין כאן מקומי להאריך.

מפי עצמו. ומפי אחרים אין חייבין עד שיכפרו בהן בבית דין, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: בין מפי עצמו ובין מפי אחרים אינן חייבין עד שיכפרו בהן בבית דין.¹⁴ המשנה יוצאת מנקודת הנחה שאשה פסולה להעיד, אך אינה מביאה את המקור לכך. הגמרא¹⁵ מביאה גם היא מדרש שממנו ברור שאשה פסולה להעיד, אך גם שם לא ברור המקור לכך.

כשנשאל בנושא, הרב יואל רות¹⁶ הסביר שפסילת נשים מעדות נשענה מלכתחילה על תפיסה חברתית-אנתרופולוגית מסוימת על האישה, ולא על פגם מהותי או הלכתי בכשירותה. רות' טען כי ההלכה הניחה שמעמדן החברתי של נשים, כמו גם תפקידן המרכזי במסגרת הבית והמשפחה, משפיעים על יכולתן לשמש כעדות אמינות במרחב המשפטי. תפיסה זו הייתה כרוכה בהבנה מסוימת של "טבע האישה", כמי שפועלת בעיקר בזירה הפרטית, כפופה ללחצים רגשיים וחברתיים, ואינה שותפה מלאה לחיים האזרחיים והמשפטיים שבהם נדרשת עדות.

לשיטתו של רות', הנחות אלו אינן מוצגות במקורות כקביעות ביולוגיות, אלא כהערכות תלויות הקשר של המציאות החברתית שבה פעלה ההלכה באותם הימים. ולכן, פסילת נשים מעדות אינה צריכה להיתפס כנורמה שרירותית או כגזירת הכתוב שאין לה טעם, אלא כהסדר הלכתי שנועד להתאים למצב החברתי הקיים. רות מדגיש כי במקורות אין מוצעת הצדקה חלופית משמעותית לפסילה, כגון טענה לפגם אינהרנטי בכושר השיפוט או באמינותן של נשים, מה שמחזק את ההבנה שמדובר בנורמה המבוססת כמעט כולה על תפיסת מעמדן החברתי של נשים.

בהתאם לכך, רות' מסיק כי כאשר התנאים החברתיים וההנחות בדבר "טבע האישה" משתנים באופן יסודי, כפי שקורה בימינו בעקבות המודרניזציה (ועוד כל מיני דברים), מתערער הבסיס ההלכתי שעליו נשענת הפסילה מלכתחילה. מאחר שהנורמה הוצדקה על יסוד מציאות ספציפית ולא כעיקרון כללי, אין לראות בה נימוק משני או טכני, אלא את ההצדקה המרכזית, ואולי היחידה, לקיומה.

¹⁴ משנה שבועות: פרק ד' א.

¹⁵ בבלי שבועות ל.

¹⁶ HM 7:4.1984b On the Ordination of Women as Rabbis: הרב יואל רות'.

מעמדן של נשים בחברה השתנתה באופן משמעותי מאז התקופה שבה נפסק כלל זה להלכה. הרב טען כי הימנעות מעיסוק הלכתי רציני בסוגייה זו אינה מבטאת נאמנות להלכה, אלא דווקא קיפאון וחוסר נכונות להתמודד עם מציאות משתנה. מכאן עולה הצורך לנסח פתרון הניתן להצדיק בתוך המסגרת ההלכתית, שתינתן על ידי עיון בסוגייה מקרוב ושיקול המציאות בהתחשב בפאן החינוכי של הנושא.

אחד הטיעונים המרכזיים לחיזוק עמדה זו הוא קיומם של חריגים הלכתיים שכבר היום מאפשרים עדות נשים. ההכרה בזכותה של אישה להעיד על מות בעלה (משנה יבמות טז ב) היא דוגמה בולטת לכך, שכן מדובר בסטייה ברורה מן הכלל הפוסל נשים מכל עדות. חריגה זו נתפסה בעיני הרב רות, והתנועה הקונסרבטיבית בשעתו, כהוכחה לכך שההלכה מסוגלת להתאים את עצמה למצבים שבהם קיים צורך ממשי, וכי לעיתים המציאות החברתית מחייבת בחינה מחודשת של נורמות קיימות. לפי גישה זו, דבקות בנורמה שהלגיטימיות שלה הפסיקה להתקיים אינה מחזקת את ההלכה, אלא עלולה לפגוע במשמעותה ובאמינותה.

הרב סיים עם הבחנה חשובה מאוד שהטיעון שלו אינו מבוסס על דרישה **עקרונית** לשוויון בין גברים לנשים. אין כאן שלילה גורפת של הבחנה או אפליה, כל עוד יש לכך הצדקה ברורה. הקושי מתעורר כאשר ההנחות שעליהן נשענה הפסילה, ובראשן ההנחה שנשים אינן נאמנות להעיד, אינן עומדות בימינו במבחן המציאות. במצב כזה, עצם המשך קיומה של הנורמה מעורר בעיה הלכתית קשה, הנובעת מן הפער בין ההצדקה המקורית שלה לבין המציאות החברתית והאנושית שבה היא מיושמת.

ניכר שיש כאן פסיקת הלכה שנבנית בהקפדה אך ורק על כללים הלכתיים ברורים. הוא מגיע למסקנה שלו על ידי שילוב של מקורות פנים הלכתיים, ביחד עם ניתוח של המציאות שבה הוא נתון, והחיבור שלהם מוביל אותו למסקנה. הוא פוסק בסופו של דבר שצריך לתת לנשים את הזכות להעיד, ואני חושב שאפשר להציע שהרב הסתמך בין היתר על הכלל "כבוד הבריות", שהרי ברגע שאין מניע לתת לאישה להעיד, חייב לתת לה את הכבוד שמגיע לה בתור בן-אדם, אם הוא ניתן גם לגברים. הוא גם יודע שיש מקום לטעון שההחלטה שלו נובעת מעקרונות חיצוניים לא רלוונטיים (כפי שנטען פעמים רבות על פסיקות מהתנועה הקונסרבטיבית, כמו האלה מצפת) ולכן הוא מדגיש זאת בסוף

פסיקתו ומסביר למה זוהי טענה שגויה.¹⁷

אבקש לעיין בעוד פסק הלכתי קונסרבטיבי: הרבנית פמלה ברמש נשאלה לגבי תרומת גופות לצורך מדעי, והיא נתנה היתר לתרומת כאלו,¹⁸ גם במקרה שבו הוא לא יוחזר ויובא לקבורה ראויה – חריגה משמעותית מ"כבוד המת" שמחייב אותנו ההלכה. היא טוענת ש"כאשר שאלו אם מותר לתרום את גופם למחקר רפואי אחרי שהם מתים, הרבנים ענו מיד שלא, אך לאחר מחשבה נוספת תהו האם תרומה למען חינוך ומחקר רפואי הוא מעשה של חסד שיש לאפשר". היא סמכה את טענתה על שני עקרונות הלכתיים: פיקוח נפש, ו"כבוד המת".¹⁹ היא טוענת בסוף הפסיקה שלה שיש מקום להתיר תרומות מעין אלו אפילו אם יש מקרים בהם הגופה לא תוחזר שלמה או אפילו שרופה, וזה לדעתי נוגד לגמרי את עקרון "כבוד המת" שהיא הביאה, אך ההסבר של פיקוח נפש צריך עיון.

הרב מאיר סזאמס, רב קונסרבטיבי מארגנטינה שחבר בוועד ההלכה CJLS, טוען במאמר שכתב כנגד פסיקה זו²⁰ ש"בניו ובנותיו של אדם יהודי המעוניין להישרף במותו, אינם מחויבים להיענות לבקשה זו, שכן זוהי הפרה ברורה וגלויה של ההלכה. הגוף האקדמי (הלא הוא ועד ההלכה הקונסרבטיבי, CJLS) כבר הציג פתרון לבעיה זו. הועד קבע בשנת 1994 כי אחד התנאים הספציפיים לתרומת גופה למדע הוא התנאי המפורש שלאחר זמן מוקצב (למשל, שנה) יש

¹⁷ המסקנה של השו"ת הזה גם התקבלו בחלקים נרחבים בתנועה האורתודוקסית: ראו: הרב גלעד שטראוס, "למה אישה פסולה לעדות?" ועוד רבים אחרים.

¹⁸ YD 336:1.2024 Donating One's Body to Medical Education and Research: Rabbi Pamela Barmash

¹⁹ עקרון כבוד המת הוא עיקרון הלכתי המחייב יחס של כבוד, זהירות ואיפוק כלפי גופתו וזכרו של אדם לאחר מותו. ההלכה רואה במת נושא של קדושה, ולכן אוסרת פעולות שיש בהן ביזוי, שימוש תועלתני, זד או פגיעה בשלמות הגוף. עיקרון זה מתבטא, בין השאר, בחובת קבורה מהירה, באיסור הלנת המת שלא לצורך, באיסור ניזול המת ובצמצום עיסוק פומבי או משפטי בעניינו של הנפטר מעבר לנדרש. חיוב זה אינו נובע רק מרגשות אנושיים של חמלה, אלא נתפס כחובה נורמטיבית מחייבת, המתחברת במידה כלשהי לעקרון כבוד הבריות הזכר לעיל, גם לאחר מותו, ומגבילה את שיקול הדעת ההלכתי במצבים שבהם אינטרסים אחרים עומדים על הפרק.

²⁰ Rabbi Meir Szames: A Dissenting Opinion - Donating Bodies to Science (2024)

להחזיר את הגופה בשלמותה כדי שיוכלו לקבור אותם קבורה ראויה." הוא מוסיף ואומר: "אלא אם כן תרומה זו תסייע לבירור מחלה או מצב רפואי נדיר מאוד, איני רואה צורך להתיר".

לטענתו, גם העיקרון של פיקוח נפש הוא לא לגיטימי, שהרי אין כל צורך לבזות את גופת המת ולשרוף אותה, – שזה בבירור נוגד את ההלכה הכתובה – שהרי אלפי גויים תורמים גם את גופתם למדע ולהם אין איסור לשרוף אותה ולחלל אותה, ולכן ליהודי אין צורך לעשות זאת. הוא ממשיך ונותן מעין "אוקימתא" משמעותית על אותה התשובה, ואמר שבמקרים מאוד נדירים שבהם יש מחלה נדירה ולא מוכרת מספיק, שמעט מאוד אנשים חולים בה וצריך את הגופה כדי שיהיה דרך להציל את האנשים האחרים שאין פתרונות על מחלותיהם, רק אז ניתן לתת היתר לתרום את הגופה, וגם זה במקרה שבו היא תוחזר לא מחולל ולא שרופה בתוך שנה לקבורה ראויה.

הרב מתמודד עם פסיקה בתוך התנועה שלו עצמה, שהתקבלה ברוב מכריע (15 בעד לעומת 3 נגד!), ומתנגד אליה כי הוא סובר שלמרות שהיתר כזה יקדם את המדע הכללי, זה נוגד הלכה ברורה ולכן אין מקום להתיר, ומותר רק להקל בחלקים מסוימים אך ורק כאשר יש לכך מקור בתוך כללי ההלכה.

חשוב לבטא שישנם פסקים כמו אלו של הרבנית פמלה (ועוד) שקשה מאוד לתת להם לגיטימציה הלכתית, שניתנים משום שיקולים חיצוניים, ואולי אפילו אנטי הלכתיים. זה מבטא את "הידרדרות" או היחלשות פסיקותיהם של התנועה הקונסרבטיבית בימינו, שנוגדת את ההלכה, ומתנגדים אליה מקימי התנועה וגם רבנים בימינו שמתחייבים לכללי ההלכה (כמו הרב רות' והרב סזאמס) גם כאשר זה בא על חשבון פיתוח המדע הכללי או כל התחשבות לא רלוונטית אחרת.

מן הדוגמאות והעקרונות שנידונו לעיל עולה כי פסיקות קונסרבטיביות מסוימות אינן מבוססות על חריגה ממסגרת ההלכה או על החלפתה במערכת ערכית חיצונית, אלא על הפעלה מודעת וזהירה של כלים הלכתיים פנימיים, מוכרים ומוגדרים. עקרונות כגון "כבוד הבריות" ו"ועשית הישר והטוב בעיני ה'" אינם משמשים כאן כרטוריקה מוסרית כללית, אלא ככללים הלכתיים בעלי תוקף נורמטיבי, המכוונות את אופן יישום ההלכה במציאות חברתית משתנה. במסגרת זו, תפקידו של הפוסק אינו מתמצה בנאמנות לדין הפורמלי בלבד, אלא כולל גם אחריות חינוכית וקיומית כלפי הקהילה שבתוכה הוא פועל. ממילא, המחלוקת בין פוסקים קונסרבטיביים לאורתודוקסיים ביחס לפסיקות כמו זו

של רות', ואחרים, אינה נובעת מהיעדר לגיטימציה הלכתית של הכלים המופעלים, אלא מן ההבדלים העמוקים שבין ההקשרים החברתיים, התרבותיים והקהילתיים שבתוכם ההלכה מיושמת.

מסקנות

השאלה שעליה ניסיתי לעמוד לא הייתה "מי צודק הלכתית", אלא שאלה רחבה יותר: מהי הלכה רלוונטית בתוך מציאות אנושית. דרך העיון בזרמים השונים ביהדות, ובעיקר דרך ההבחנה בין רפורמה לבין קונסרבטיביות ואורתודוקסיה, ביקשתי לטעון שההלכה אינה יכולה להיות מערכת נוקשה שאינה קשובה לעולם שבו היא נמצאת, אך גם לא מגננון פתוח שכל אחד מעצב כרצונו. הלכה שמבקשת להחזיק לאורך זמן חייבת להיות מחויבת למסורת, אך גם מסוגלת לדבר עם ההווה – עם האנשים, הקהילות ושאלות ומצוקות רלוונטיות.

הדוגמאות ההלכתיות שנידונו לאורך המאמר ממחישות שהכלים לכך קיימים בתוך ההלכה עצמה. עקרונות כמו "כבוד הבריות" ו"ועשית הישר והטוב בעיני ה'" וביניהם גם רבים אחרים הם חלק אינטגרלי מהשפה ההלכתית לדורותיה. רבנים שפעלו לאור עקרונות אלו – בין בעולם האורתודוקסי ובין בעולם הקונסרבטיבי – לא "שברו את הכלים", אלא השתמשו בהם בדיוק כפי שנועדו לשמש: לגשר בין הטקסט למציאות, ובין נאמנות למסורת לאחריות כלפי בני אדם.

מכאן מתברר שהמחלוקת העמוקה בין פסיקה קונסרבטיבית לפסיקה אורתודוקסית אינה נובעת מהבדל בכללי המשחק ההלכתיים, אלא מהמגרשים השונים שבהם המשחק הזה מתנהל. פוסק הלכה אינו פועל בוואקום: הוא חי בתוך קהילה מסוימת, נושא באחריות חינוכית, תרבותית וקיומית כלפיה. קהילה שחיה בתוך מרחב פתוח, פלורליסטי ומעורב תציב שאלות שונות לגמרי מקהילה סגורה ומובחנת – וגם ההלכה שתצמח בתוכה תיראה אחרת, גם אם הכלים זהים.

המתח הזה מסביר הן את הדחייה האורתודוקסית של פסיקות קונסרבטיביות רבות, והן את חוסר האמון שנוצר לעיתים כלפי התנועה הקונסרבטיבית כולה, במיוחד כשפסיקות רבות בימינו אכן חורגות ממסגרת הלכתית מחייבת (כמו זו של הרבנית פמלה). אין בעיה אמיתית שרב

אורתודוקסי ידחה את פסיקות כאלו שהרי כמו שהסברתי הם ניתנים בעולמות שונים עם מודלים חברתיים הפוכים ומציאות שדורשת שינויים פחותים או שונים מאשר בקהילה הקונסרבטיבית, והוא דוחה את הפסיקה כי היא פשוט לא רלוונטית או מוצרכת לקהילתו שלו. אין מקום לייחס לפסיקות קונסרבטיביות מעמד "מופחת", אלא צריך להבין אותם כמו מה שהם באמת – התפתחות הלכתית הכרחית הנובעת ממציאות שונה לגמרי. לדעתי יש גם אספקט של רצון לבנות חומה בצורה אל מול הקונסרבטיזם – במיוחד מגרסתם של פוסקים מודרניים יותר שאינם מחויבים להלכה כפי המקובל ולא נותנים סברות לגיטימיות – אך ברור שפוסקים של רבנים קונסרבטיבים אינם רלוונטיים לכל קהילה יהודית ולכן ברור שזה לא יתקבל להלכה על ידי רב אורתודוקסי!

כדי שנוכל להתמודד בכלל עם המחלוקת האינהרנטית שבין שני התנועות, אני חושב ששני הצדדים צריכים לקחת צעד משמעותי:

לקהילה הקונסרבטיבית יש שני אופציות: הראשונה היא פתיחת דף חדש, או דווקא יותר ראוי להגיד "דף ישן", ולקבל על עצמה לחזור לפסיקת הלכה נרחבת כפי שהיה מקובל בתחילת ימי התנועה: אך ורק לפי גדרי ההלכה המקובלים, בבחינת "השיבה שופטינו כבראשונה" תנועה לא יכולה להתיימר לקבל את סמכותה של ההלכה היהודית, ובאותו זמן לא לפסוק לפיה ולחדש חידושים בלתי לגיטימיים שאין להם ביסוס. אני חושב שהאופציה השנייה שיש לתנועה, שמותירה תחושת החמצה כלשהי, היא שהתנועה אכן תפסיק להגדיר את עצמה כמחויבת להלכה, שרואה את העולם המודרני וקשייה כמציאות שההלכה היהודית לא מסוגלת להתמודד איתה (ויש מקום לטעון אמירה כזו שהרי כמו שאמרנו 80 אחוז מיהדות ארה"ב עזבה את הדת). במקרה כזה באמת יהיה ניתן לחלק את העולם היהודי לצד של הרפורמה והקונסרבטיזם מחד, והאורתודוקסיה מאידך, אך זו תהיה החמצה אדירה ליהדות התפוצות – שרואה מחויבות הלכתית ורוצה שההלכה תתאים עם ערכיהם המודרניים – שכבר לא תהיה להם תנועה שירגישו בה חלק.

אם אכן התנועה הקונסרבטיבית תקבל על עצמה רף מוגדר לפסיקה הלכתית גרידא, מקביליהם האורתודוקסים יצטרכו לקבל על עצמם להכיר יותר לעומק את ההבדלים האינהרנטיים שבין הקהילות שלהם לשל מקביליהם. יהיה עליהם להבין ממה נובע ההבדלים שיש ביניהם, ולקבל את זה שהבדלי הגרסאות קורות דווקא מתוך עולם תורני הלכתי מקובל, ולא כמקבילה אליה.

אותם רבנים יצטרכו גם הם "לחזור" לעולם שבו הם פוקחים עיניים למציאות שמסביבם, בבחינת "השיבה שופטינו כבראשונה" ומקביליהם יצטרכו להשלים את הברכה ולהיות "יועצינו כבתחילה".

עמנואל אברהמי

"הלא זה צום אברהו"

עיון במופעי הצום

מאז החל האדם לקרוא בשם ה', נעשה הצום לשפת קודש שבאמצעותה ביטא את עמידתו לפני האל ואת כמיהתו לקרבתו. הצום חוצה גבולות גיאוגרפיים ותרבותיים, כמעשה של הימנעות ממאכל ומשתה בשעות של צרה, חטא ובקשת רחמים. אולם עצם המעשה טעון בירור: מה טיבה של שלילה מכוונת זו? כיצד נהפכת הימנעות הגוף ללשון של תפילה ולעמידה לפני ה'? ומה מתרחש באדם שעה שהוא מצמצם את חיוניותו הגשמית?

האם הצום הוא צעקה של מצוקה, ביטוי לאבל ולחרטה, או דרך של זיכור ועלייה? האם עיקרו בציווי האלוהי המחייב, או בהתעוררות הלב המבקש להידבק בשורשו? וכיצד פועל הצום בנפש: האם הוא מחליש את הגוף כדי לחדד את הרוח, או שמא יוצר מצב־מעבר, מעין עמידה על הסף, שבה האדם יוצא מסדרי חייו הרגילים ונעשה פתוח יותר לשמוע דבר ה'?

מן הבחינה ההיסטורית ראוי להעיר כי במרחב המסופוטמי הקדום אין בידינו עדויות מובהקות לצום כמוסד בריתני בדומה למסגרת המקראית.¹ אם כן, יש לשאול: מהו החידוש שבעשיית ההימנעות הגופנית לחלק מעבודת ה'? מה נתחדש שעה שהשלילה נעשתה לא רק תגובה למצוקה, אלא מעשה מכוון במסגרת ברית שבין אדם לאלוהיו?

בהרבה מן הדתות נתפס הצום כמרחב לימינלי² - זמן שבין לבין, שבו האדם

¹ "מן התרבויות של המזרח הקדמון לא הגיעו לידינו עדויות של צומות קבועים בפולחן או מקובלים כמנהג" "צום", אנציקלופדיה מקראית, ו', עמ' 693

² לימינליות (Liminality) או ספיות בעברית, הוא מונח תרבותי־אנתרופולוגי המתאר מצב "בין-לבין" בטקסים דתיים בעיקר. על פי התיאוריות של ארנולד ואן גנפ, ויקטור טרנר

יוצא מן השגרה ונכנס למצב של מעבר: בין טומאה לטהרה, בין חטא לכפרה, בין ימי החול למפגש עם הקדושה. אולם לא כל מסורת ראתה בכך דרך ראויה. ישנם דתות וזרמים³ שדחו את הסיגוף וראו בו החלשת הכוחות שניתנו לאדם לעבוד בהם את בוראו, והעדיפו להדגיש את תיקון המעשה והעולם על פני צמצום הגוף. המחלוקת מעידה כי הצום איננו נתון מובן מאליו, אלא בחירה תיאולוגית עמוקה בדבר היחס שבין גוף לרוח.

גם במסורת ישראל אין הצום עניין חד ממדי. הוא שב ומופיע במקרא ובהמשך הדורות בהקשרים שונים ומגוונים - אך מהו היסוד המאחדם? האם יש מהות אחת לצום, או שמא ריבוי פניו הוא חלק מעצם סודו? לפיכך נפתח בשאלה: מהו צום? מה פועל המעשה הזה באדם, ומה הוא פועל בעולם העליון? איזה קשר, בין אדם לעצמו, בין היחיד לקהילתו, ובין ישראל לאביהם שבשמים, נרקם על ידי שלילת הגוף? שאלות אלו הן שינחו את עיוננו במקורות הראשונים בבקשה להבין את משמעותו הפנימית של הצום בעבודת ה'.

"ויקראו צום" - צום כעמידה בפני משבר

הצום במקרא, ובייחוד בנביאים הראשונים, אינו רק מצווה מוסדרת או מנהג מחייב מראש, אלא גם תגובה אנושית-דתית למצבי קיצון. הוא נולד מתוך האירוע עצמו: חטא, איום, גזרה או אסון, ומתפקד כשפה שבה האדם מייצג את עמידתו מול האל בשעה של שבר. מתוך עיון במקורות נראה כי משמעות הצום

אחריו, זהו שלב שבו האדם משעה זמנית את זהותו והסטטוסים החברתיים הקודמים שלו בעזרת ניתוק. בתקופה זו יש שחרור מהכללים והיררכיות של הקיום הרגיל, ופתיחות לשינוי, טרנספורמציה והעמקה רוחנית או אישית. תופעה זו מצויה בכמה דוגמאות מהעולם הטקסי-דתי, דוגמת: צום, עלייה לרגל, תפילת הציבור ועוד דוגמאות רבות.

³ דוגמת הדת הזורואסטרית- מן המסורות הדתיות העתיקות בעולם, אשר צמחה בפרס הקדומה סביב דמותו של זרתוסטרא (Zarathustra) ומעמידה במרכז את המאבק קוסמי בין הטוב (אהורה-מאזדה) לרע (אנגרא-מייניו). בשונה ממסורות סגפניות אחרות, הזורואסטריזם מדגישה את ערך הגוף, ורואה בהחלשת הגוף משום פגיעה ביכולתו של האדם לפעול לטובת הסדר הקוסמי. בהתאם לכך, הצום אינו נתפס כפרקטיקה דתית ראויה, ואף עשוי להיחשב כמעשה המרחיק את האדם מיעודו המוסרי בעולם. עמדה זו משקפת תפיסה תיאולוגית שלפיה עבודת האל והמאבק ברע מתרחשים באמצעות פעולה, אחריות ותיקון המציאות, ולא באמצעות סיגוף ופרישה ממנה.

טמונה בעיקר במקומו ביחס להכרעה האלוהית. בתוך מודל תגובתי זה ניתן להבחין בשני תתימודלים, הנבדלים במועד ביצוע הצום ביחס להכרעה האלוהית:

צום שקודם חתימת הדין - צום הפועל אל מול עתיד פתוח, מתוך תקווה או ניסיון להשפיע על ההכרעה. מודל זה המתאפיין באלמנטים של תפילה וזעקה, מתגלה בכמה וכמה מקרים כגון גזירת הצום על ישראל ערב המערכה בשבט בנימין⁴, וסיפור המערכה מול הפלישתים⁵ בו מצווה שאול על העם להימנע מאכילה עד תום הקרב⁶. אחד המקומות בו הוא מתגלה בבידור הוא בסיפור דוד והילד, מיד לאחר שנתן הנביא מפליל את דוד בדבר חטא בת-שבע ומנבא בפניו את העונש המגיע לו:

וַיִּבְקֹשׁ דָּוִד אֶת־הָאֱלֹהִים בְּעַד הַנֶּעַר וַיֵּצֵם דָּוִד צוֹם וַבָּא וְלֵן וְשָׁכַב אֶרְצָה⁷

לכאורה נראה כי דוד מפגין סימנים של דיכאון⁸. הוכיחו אותו על חטא, נגזר עליו שבנו שנולד במסגרת החטא עתיד למות, ולכן הוא דוחה כל מאכל ומשקה. אך המשמעות האמיתית נחשפת כמובן רק לאחר מותו של הילד:

...וַיָּבֶן דָּוִד כִּי מֵת הַיֵּלֶד... וַיֹּאמְרוּ מֵת, וַיָּקָם דָּוִד מֵהָאָרֶץ וַיֵּרָחֵץ וַיִּסָּד וַיַּחֲלֵף

⁴ שופטים, כ'; בטרם ההכרעה במלחמה, נאסף ישראל אל ביתאל, "וַיָּבֶכּוּ וַיֵּשְׁבוּ שָׁם לִפְנֵי ה' וַיִּצְוּם בַּיּוֹם הַהוּא עַד הָעֶרֶב" (שם, כ"ו). הצום מתפקד כאן הן ככלי תפילה והן כהכנה לקראת פגישה עם דבר ה'. קריאה אילמת של "אנחנו מחכים שתשיקף ותראה שאנחנו כאן". ואכן, לאחר הצום והקרבנות ניתנת תשובה אלוהית בדבר הניצחון, והמערכה מוכרעת לטובת ישראל.

⁵ שמואל א', י"ד

⁶ הציווי מעורר קושי, מאחר ומבחינה צבאית, צום מחליש את הלוחמים ופוגע ביכולתם הפיזית. קושי זה עולה במפורש בדברי יונתן, לאחר שטעם מיערת הדבש, כאשר הוא קובע כי אביו "עָכַר אֲבִי אֶת־הָאָרֶץ... כִּי־אָרוּ עֵינַי כִּי טַעַמְתִּי מֵעֵט דָּבֶשׁ הַזֶּה:" ניסיון התירוצ לקושי העולה בפרשנים שם הוא- עצירה לאכול עלולה הייתה להטריד אותם ולהסיח דעתם מהלחימה (ראה רד"ק ואברבנאל שם).

⁷ שמואל ב', י"ב

⁸ ראייה לכך היא הדאגה של הזקנים לדוד "וַיִּקְמוּ זִקְנֵי בֵּיתוֹ עָלָיו לְהַקִּימוֹ מִן־הָאָרֶץ וְלֹא אָבָה וְלֹא־בָרָא אֹתָם לַחֵם" (שם, י"ז). אברבנאל (שם) מפרש: "ועם היות שקמו זקני ביתו להאכילו ולהקימו מהארץ לא אבה ולא אכל לחם, ושמת הנער ביום השביעי והיו אנשיו יראים מהגיד לו פן יעשה רעה, רוצה לומר בגופו שיתגודד וימית עצמו". אכן נראה לאנשי ביתו של דוד, שהוא פשוט מדוכא.

שְׁמַלְתּוֹ וַיָּבֵא ה' וַיִּשְׁתַּחֲוּ וַיָּבֵא אֶל־בֵּיתוֹ וַיִּשְׁאֵל וַיִּשְׁמְרוּ לוֹ לֶחֶם וַיֹּאכְלוּ....
 וַיֹּאמְרוּ עֲבָדָיו אֵלָיו מִהֲהִדְבָּר הַזֶּה אֲשֶׁר עָשִׂיתָה בְּעַבְדְּךָ הַיֶּלֶד חַי צִמְתָּ וַתִּבְרָךְ
 וַכְּאֲשֶׁר מֵת הַיֶּלֶד קִמְתָּ וַתֹּאכֵל לֶחֶם?
 וַיֹּאמֶר בְּעוֹד הַיֶּלֶד חַי צִמְתִּי וַאֲבָכָה כִּי אִמְרָתִי מִי יוֹדֵעַ וַחֲנָנִי ה' וְחַי הַיֶּלֶד:
 וְעַתָּה מֵת לָמָּה זֶה אֲנִי צָם הָאוֹכֵל לְהָשִׁיבוּ עוֹד אֲנִי הַלֵּךְ אֵלָיו וְהוּא לֹא־יָשׁוּב
 אֵלָי:

כך מתבהר כי הצום לא היה אקט של אבל, אלא אמצעי התמודדות עם עתיד פתוח תפילה וזעקה אל מול האפשרות לשינוי. דוד אף מציין זאת בפני עבדיו המבולבלים, ומחדד את ההבדל בין הצום שקודם את חתימת הדין, לצום שלאחר חתימת הדין.

צום שלאחר חתימת הדין - צום שמתרחש לאחר שהמציאות כבר נחתמה, ואינו נועד לשנות את מהלך הדברים אלא לסמן קבלה, אבל ולפעמים אף זעזוע. דוגמה קלאסית לכך מופיעה בצום ישראל לאחר חילול גופת שאול ובניו⁹, בו הצום הוא תגובה למצב סופי, ומתאפיין כמחווה וזעזוע לאור מה שכבר קרה, ללא ניסיון להשפיע על העתיד.

במגילת אסתר מתפצל הצום כבר לשני אופנים מקבילים. הראשון הוא צום פומבי של זעקה ואבל בהובלת מרדכי והעם:

וּמִרְדֵּכִי יָדַע אֶת־כָּל־אֲשֶׁר נַעֲשָׂה וַיִּקְרַע מִרְדֵּכִי אֶת־בְּגָדָיו וַיִּלְבַּשׁ שָׁק וַאֲפֹר וַיֵּצֵא
 בִּתְּוֹךְ הָעִיר וַיִּזְעַק זַעֲקָה גְּדוֹלָה וּמְרָה... וּבְכָל־מְדִינָה וּמְדִינָה מְקוֹם אֲשֶׁר דָּבַר
 הַמֶּלֶךְ וַדָּתוֹ מִגִּיעַ אֲבָל גְּדוֹל לַיהוּדִים וְצוֹם וּבְכִי וּמִסָּפַד שָׁק וַאֲפֹר יָצַע
 לְרַבִּים:¹⁰

לצד זה, אסתר עצמה נוהגת בצום פרטי וחבוי מאחר ואינה מגדת את עמה ומולדתה, כהכנה לפעולה פוליטית של גישה אל המלך. סיפורים אלו ממחישים כיצד הצום התגובתי, בהיעדר מסגרת מחייבת, יכול לקבל משמעות משתנה. בין תפילה לאבל, בין קבלת המציאות לבין ניסיון השפעה.

מכלול זה משרטט את מודל הצום התגובתי: פרקטיקה לא מתוכננת, תלויה במציאות, אשר מופיעה בה ההבחנה בין צום קודם חתימת הדין לבין צום לאחר חתימת הדין, ומאפשרת הבנה מעמיקה של יחסי האדם והאל במצבי משבר.

⁹ שמואל א', ל"א

¹⁰ אסתר ד'

הבחנה זו תעמוד ברקע להתפתחות מודל הצום השני - הצום המתוכנן, המצווה, ומרכזו יום הכיפורים.

"ועניתם את נפשותיכם" - הצום המצווה

המופע הבולט ביותר של צום מצווה בתורה הוא צום יום הכיפורים. ואולם, עיון בפסוקי התורה מלמד כי הצום איננו מוצב במרכזו של היום, ואף אינו מנוסח כציווי עצמאי. מרכז הכובד מצוי בציווי "לענות את הנפש", אשר נטמע במסגרת רחבה ומודגשת יותר של "שבת שבתון" - שביתה מוחלטת ממלאכה. כבר ברובד זה מתברר כי הצום איננו מעשה סיגוף מבודד, אלא רכיב בתוך מהלך כולל של פרישה מן העשייה, מן החומר ומן האחיזה בעולם המוחשי.

...בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בָּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ תַּעֲנוּ אֶת־נַפְשֵׁיכֶם וְכַלְמֶלֶאכָה לֹא תַעֲשׂוּ
הָאֶזְרַח וְהָגֵר הַגֵּר בְּתוֹכְכֶם: כִּי־יֹם הַזֶּה יִכָּפֵר עֲלֵיכֶם לְטָהֵר אֶתְכֶם מִכָּל
חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ: שַׁבַּת שַׁבְתּוֹן הִיא לָכֶם וְעֲנִיתֶם אֶת־נַפְשֵׁיכֶם...¹¹
אֵן בָּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה יוֹם הַכִּפּוּרִים הוּא מִקְרָא־קֹדֶשׁ יְהִי לָכֶם
וְעֲנִיתֶם אֶת־נַפְשֵׁיכֶם... כִּי יוֹם כִּפּוּרִים הוּא לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לִפְנֵי ה' אֱלֹקֵיכֶם:
כַּלְמֶלֶאכָה לֹא תַעֲשׂוּ... שַׁבַּת שַׁבְתּוֹן הוּא לָכֶם וְעֲנִיתֶם אֶת־נַפְשֵׁיכֶם בְּתַשְׁעָה
לַחֹדֶשׁ בָּעָרֵב מָעָרֵב עַד־עָרֵב תִּשְׁבְּתוּ שַׁבְתְּכֶם:¹²

בכדי להבין את מהות הצום, נעמוד על מושג "עינוי הנפש", החוזר שלוש פעמים בהקשר של יום הכיפורים. הזיקה בין צום לבין עינוי ניכרת בדברי הנביאים: "לָמָּה צָמְנוּ וְלֹא רָאִיתָ... עֲנִינוּ נַפְשָׁנוּ וְלֹא תִדְעַ" ¹³. בה בעת, המונח "נפש" במקרא מציין לא אחת את גרונו של האדם ואת מוקד הצורך הגופני, כפי שעולה מתהלים: "כי השביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלא טוב" ¹⁴, או בישעיהו: "תתענג בדשא נפשותיכם" ¹⁵. עינוי הנפש הוא אפוא צמצום מכון של החוויה החושית, ובראש ובראשונה של האכילה והשתיה.

¹¹ ויקרא, ט"ז

¹² ויקרא, כ"ג

¹³ ישעיהו, נ"ח, ג'

¹⁴ תהלים, ק"ז, כ

¹⁵ ישעיהו, נ"ה, ב. וכן מביא גם האבן עזרא (ויקרא, ט"ז) אחר שהכתוב אומר "ותתענג בדשן נפשכם" ידענו כי הענוי הפך התענוג והוא הצום ועוד "ונפש נענה תשביע" שטעמו כמו ותפק לרעב נפשך... והכלל כל עינוי שימצא במקרא דבק עם נפש הוא הצום"

כאן ניתן להיעזר בתיאורו של זיגמונד פרויד - "התקדמות ברוחניות". פרויד¹⁶ מתאר את הדת המונותאיסטית כמהלך תרבותי הכרוך בויתור על אל נראה ומוחשי לטובת אל מופשט, שאינו ניתן לייצוג חושי. ויתור זה הוא תביעה נפשית עמוקה - ריסון הדחף, דחיית הסיפוק והסכמה לחיות מול היעדר. בהקשר זה, הצום המצווה איננו אמצעי חינוכי גרידא, אלא תרגול גופני של אותה תביעה מונותאיסטית עצמה - חיים דתיים שאינם נשענים על סיפוק חושי, בעולמו של האל (האב)¹⁷ שאינו נשען על סיפוק חושי.

אופיו של יום הכיפורים מחזק קריאה זו. במקרא מוצג היום כיום של טהרת המקדש וכפרה על בני ישראל, מתוך שאיפה לאפשר את המשך שכינת הנוכחות האלוהית בתוך מחנה אנושי וחוטא. חמשת העינויים, ובהם האיסור על אכילה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל וקיום יחסי מין - מציבים את האדם במצב קיומי של ויתור על מאפייני גופו. זהו רגע שבו האדם כמעט ומדמה לאל קונו, לא באמצעות חיקוי חזותי, אלא דווקא באמצעות שלילת הגוף. במונחיו של פרויד, זהו רגע של ויתור מודע על הדחף כתנאי למפגש עם האל המופשט.

מודל זה של צום כהידמות וזיכוך עולה בעוצמה מתיאור משה במעמד הר

סיני:

וַיְהִי־שֶׁם עֶסֶה' אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לַיְלָה לֶחֶם לֹא אָכַל וּמַיִם לֹא שָׁתָה וַיִּכְתֹּב עַל־הַלְחָת אֶת דְּבָרֵי הַבְּרִית עֲשֶׂרֶת הַדְּבָרִים: וַיְהִי בְרֹדֶת מֹשֶׁה מֵהָרִי סִינַי ... וּמֹשֶׁה לֹא־יָדַע כִּי קָרַן עוֹר פָּנָיו בְּדַבְּרוֹ אֹתוֹ:¹⁸

התיאור השמימי הזה, של ארבעים יום וארבעים לילה ללא לחם וללא מים, נראה שקרבתו לאל מייטרת לכאורה את צורכי הגוף. כאן הצום איננו מוצג כסיגוף רצוני, אלא כתוצאה של עמידה לפני האל - ביטוי קיצוני של אותה "התקדמות ברוחניות" שעליה מצביע פרויד. ואולם, בנאומו של משה בספר

¹⁶ זיגמונד פרויד, "משה האיש והדת המונותאיסטית"; מבחר כתבים ז', עמ' 131

¹⁷ תפיסתו של פרויד את ההתעלות הרוחנית ב"משה והמונותאיזם" ממשיכה ישירות את המבנה המוכר שהוצג בטוטם וטאבו: האל מתפקד כהפנמה של האב הקדמון - דמות של חוק, בעוד שהממד האימהי, המזוהה עם גוף, חושיות וקרבה מיידית, מודר לשוליים. ההתעלות מתרחשת אפוא דרך העדפת האב על פני האם, כמהלך תרבותי המחליף פולחן חושי בדת של חוק ומוסר. זיגמונד פרויד, טוטם וטאבו, (1913)

¹⁸ שמות, ל"ד

דברים מתגלה ממד נוסף: הצום מתואר כסיגוף מכוון של כפרה ותפילה על חטא העם.

וְאַרְאֵה וְהִנֵּה חֲטָאתָם ... וְאַתָּפֹשׁ בְּשָׁנִי הַלַּחַת וְאַשְׁלַכְם מֵעַל שְׁתֵּי יָדַי וְאַשְׁבְּרֵם לְעֵינֵיכֶם: וְאַתְּנַפֵּל לִפְנֵי ה' כְּרָאשְׁנָה אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לַיְלָה לָחֶם לֹא אֲכַלְתִּי וַיָּמִים אֲלֹא שְׁתִּיתִי עַל כָּל־חַטָּאתְכֶם אֲשֶׁר חֲטָאתֶם לַעֲשׂוֹת הָרַע בְּעֵינֵי ה' לְהַכְעִיסוֹ: כִּי יִגְרָתִי מִפְּנֵי הָאֵף וְהַחֲמָה אֲשֶׁר קָצַף ה' עָלֵיכֶם לְהַשְׁמִיד אֶתְכֶם וַיִּשְׁמַע ה' אֱלֹהֵי גַם בַּפֶּעַם הַהוּא:¹⁹

השוואה בין משה לבין הכהן הגדול ביום הכיפורים מחדדת את תכליתו של הצום המצווה. שניהם פורשים מן המחנה, מתנתקים מן הגשמיות ונכנסים למרחב מקודש בשם העם כולו. העם מצדו, מחקה את הפרישה הזו באמצעות יום השבתון ועינוי הנפש, ובאמצעות שלושת ימי ההגבלה מול הר סיני. זהו מהלך של צמצום, שבו החברה כולה מתאמנת, ולו ליום אחד, בחזון הדתי של אל שאינו נראה.

על רקע זה מקבלת שבירת הלוחות משמעות רעיונית חדשה. בשעה שמושה מזדכך עד קצה גבול האנושי, העם מבקש אל נראה ומוחשי- עגל מסכה. במונחו של פרויד זהו רגע של נסיגה, חזרה מן הדת המופשטת אל צורך בדימוי, באובייקט ובנראות. שבירת הלוחות מסמנת אפוא לא רק תגובה לחטא, אלא קריסה של היכולת לעמוד בתביעה המונותאיסטית.

אחר עיון במודל הצום המצווה בהלכה המקראית, נפנה כעת לבחינת מופעי הצום בדתות אחרות, מתוך מטרה לעמוד על האופנים השונים שבהם מתמודדות מסורות דתיות עם המתח שבין פרישה מן החומר, ריסון הדחף וחיפוש הקרבה אל האל.

"כי לך תכרע כל ברך" - אופני הצום בדתות שונות

בשיח התיאולוגי של שלוש הדתות האברהמיות, ניתן לזהות מתח בין עולם המעשה המעוגן במערכות חוק - מצוות ודינים קונקרטיים - לבין השאיפה לחיים רוחניים של טהרה ודבקות באל. מתח זה נוכח כבר במקרא- למשל בביקורת הנבואית על פולחן ריק מתוכן מוסרי²⁰, ממשיך בספרות חז"ל- כגון

¹⁹ דברים, ט'

²⁰ ישעיהו, א'. עמוס, ה'

הדיון על מצוות צריכות כוונה²¹, ומקבל ניסוחים מקבילים גם במסורות המאוחרות יותר של האסלאם והנצרות. בכל אחת מן הדתות הללו מתקיימת זיקה מורכבת בין החוק כמתווה חיים מחייב לבין הרוח כיעד פנימי ומטאפיזי, שאינו מתמצה בקיום טכני של נורמות.

הנצרות, השונה בהקשר זה משתי אחיותיה, עיצבה כבר בראשיתה עמדה תאולוגית המעדיפה, או לפחות מדגישה את הרוחניות שבמעשה הדתי על פני מחויבות שיטתית למערכת חוקית מקיפה. מגמה זו נשענת בעיקר על רעיון זניחת מערכת החוקים שבתורה והיחס אליו כ"ברית ישנה" ח"ו, אך גם על כתבי דת נוצריים ידועים. רעיונות רבים מוכרים לנו הן בברית החדשה, והן בכתבי פאולוס, לדוגמא:

הָאוֹת מְמִיתָה וְהָרוּחַ מְחִיָּה;²²

בְּחֶסֶד נוֹשָׁעֶתָם... לֹא מִמַּעֲשִׂים, כִּי יִתְהַלֵּל אִישׁ²³

רעיונות כגון אלו מעמידים את האמונה והחסד במרכז, נוסף על דרשות ישו עצמו, ובראשן הדרשה על ההר²⁴, בה החוק מתפרש כקריאה מוסרית-פנימית ולא כחיוב משפטי במובנו ההלכתי.

על רקע זה, הדיון שלהלן יתמקד בעיקר בהשוואה בין היהדות לאסלאם - שתי מסורות המדברות במובהק את "שפת ההלכה" לצד "שפת הרוח": ההלכה והשריעה מצד אחד, והעיסוק בכוונה (نية, נִיַּה), בזיכּוֹן הנפש ותיקון המידות מן הצד האחד, כפי שהוא משתקף בספרות המוסר היהודית, בקבלה ובחסידות, ובמקביל בפיקה (فقه), בתיאולוגיה המוסלמית ובזרמים המיסטיים- הסופיים²⁵. דווקא הדמיון המבני הזה מאפשר להעמיק בבחינת המתח - ולעיתים הסינתזה -

²¹ בבלי, ברכות י"ג ע"א. וכן בבלי, ראש השנה, כ"ח ע"א

²² איגרת שנייה אל הקורинתיים, ג, ו.

²³ האיגרת אל האפסים, ב, ח.

²⁴ נאום שנשא ישו לפי המסורת הנוצרית על הר באזור הגליל, נוסח הדרשה מופיע בבשורה על-פי מתי, פרקים ה' - ז', הברית החדשה.

²⁵ הסופיות, הזרם המיסטי באסלאם, רואה בסיגוף הגוף ובפרישות מן ההנאות אמצעי מרכזי לטיהור הנפש (تزكية النفس). במסורות סופיות רבות נתפסים הצום, מיעוט השינה, לבישת בגדי צמר מגרדים וההתרחקות מתענוגות העולם - כדרכים לגיטימיות ואף רצויות להכשרת הלב ולהשגת ידיעה רוחנית.

בין חוק לרוח בשתי הדתות.

כידוע, מרכז הצום במסורת המוסלמית הוא צום הרמדאן²⁶ (رَمَضَانَ), אשר נוהג בחודש התשיעי²⁷ ללוח השנה המוסלמי-ירחי. צום הרמדאן מיוחס לכך שהנביא מוחמד לקח השראה משבטים יהודים שקיימו את יום הכיפורים, שכן הוא הכנה לחודש ה"עשורא" – חודש העשירי. לצום הזה יש מקורות כבר בקוראן, ותכליתו מודגשת גם כן:

הוי, אלה אשר האמינו! צווה עליכם הצום... למען תהיו יראים... אולם מורשה לאלה שאינם יכולים לצום, לפדות את עצמם על-ידי האכלת מסכן (לכל יום שלא צמו)... חודש הרמדאן (הצום) הוא החודש שבו הורד הקוראן למען יביא לבני-האדם הדרכה... מי שנמצא בביתו בחודש זה עליו לצום בו, אך החולה, או הנוסע הרחק מביתו, יצום מספר ימים אחרים. אלה רוצה להקל, ולא להכביד עליכם, למען תוכלו להשלים את המניין (צום החודש), וכדי שתפארו את אלה על הדרכתו לכם, ולהודות לו (על חסדו).²⁸

צום הרמדאן איננו אירוע נקודתי אלא התמשכות של שלושים יום, שבמהלכם נמנע האדם מדי יום מאכילה, משתייה ומקיום יחסי מין בשעות האור. זוהי הטלת גבול יומיומי על הדחפים האנושיים ביותר, החוזרת ונשנית לאורך חודש

²⁶ הדברים נכתבו בימי הרמדאן של שנת 2026. העיסוק באסלאם בהקשר זה איננו נובע רק מהתעניינותי האישית בעולם המוסלמי, אלא גם מרוח התקופה ומתודעת הזמן שבה נכתב המאמר: חודש שלם שבו מרחב ציבורי רחב מובנה סביב משמעת של צום, עורר מחדש את השאלה בדבר המשמעות הדתית של הצום בכלל ושל הצום היהודי בפרט. ההשוואה איננה מבקשת לטשטש הבדלים תיאולוגיים, אלא להפיק תועלת מן המבט המקביל ולהבליט מתוך הניגוד והדמיון גם יחד את ייחודו של מבנה הצום במסורת ישראל.

²⁷ בשונה מלוח השנה היהודי המעורב, לוח השנה המוסלמי מבוסס על מחזור ירחי טהור ואיננו מסונכרן עם השנה השמשית, עובדה היוצרת נתק בין מועדי הפולחן לבין מחזורי הטבע, החקלאות והאקלים. נתק זה משפיע במיוחד על פרקטיקות הלכתיות התלויות בזמן, ובראשן צום הרמדאן, הנע לאורך עונות השנה ועלול לחול לעיתים בתנאים פיזיים קיצוניים. תופעה זו משקפת מגבלה רחבה יותר של ההלכה המוסלמית, מאחר והתעצבה בראשיתה בסביבה נוודית ולא חקלאית. כך למשל דיני הירושה, ומגננוני צדקה וחובה כלכלית שאינם כוללים מערכת מפותחת של תרומות חקלאיות או מעשרות מן התוצרת, אלא מתמקדים בעיקר בהעברת רכוש קיים או עזוב. להרחבה ראה: "בין הלכה ביהדות להלכה באסלאם", חוה לצרוס יפה, "תרביץ", נ"א ב', תשמ"ב

²⁸ סורת אל-בקרה, 183-185

שלם ומעצבת תודעת משמעת מצטברת. במובן זה, הרמדאן הוא צום אינטנסיבי לא מפני שהוא מוחלט, אלא מפני שהוא מחזורי: הגוף שב ונכנס מדי בוקר למצב של מניעה, ושב ונחלץ ממנו עם שקיעת החמה. כמובא בקוראן, נראה שעניין צום הרמדאן הוא ממש הכנה לקבלת התורה ובדומה לשלושת ימי ההגבלה ישנה שביתה כללית כטהרה לפני ה'.

ואולם, דווקא בתוך מסגרת מחמירה זו, ואולי דווקא משום שהמסגרת הזו חוצה את הגבולות האנושיים, ניכרת מגמת הקלה מכוונת. החולה והנוסע פטורים ומשלימים בימים אחרים, והנמנע נדרש לפדות את חסרונו במעשה חסד- האכלת עני. בכך מתברר כי התכלית איננה עינוי רק לשמו, אלא טיפוח יראת שמים והעמקת הסולידריות החברתית. הצום איננו ניתוק מן הקהילה אלא יצירת ריטואל משותף, המגיע לשיאו מדי ערב בסעודת האֶפְטָאר עם רדת החשכה²⁹, שבה מתכנסת המשפחה והקהילה לחידוש החיים המשותפים.

מודל צום שני במסורת המוסלמית, המקביל במובנים רבים גם להלכה היהודית, הוא הצום הפרטי. יש לציין כי מודל זה התפתח בשלב מאוחר יחסית ביהדות, ליתר דיוק בתקופת בית שני, ואין לו אזכורים מפורשים במקרא. עובדה זו ניכרת כבר בעצם הצורך בטקסט ייעודי, מגילת תענית, שתכליתו לציין ימים שאין להתענות בהם, ככל הנראה משום שהתפתחו חוגים או יחידים שהפכו את הצום למנהג חסידות קבוע.

היחס לצום פרטי בספרות חז"ל איננו חד משמעי, אולם ניכר כי אף שקיימת מחלוקת, הנטייה הכללית הולכת לכיוון ביקורתי. כך, למשל, הגמרא במסכת תענית, בדרכה הדיאלקטית, מייחסת למתענה הפרטי יתר על הצורך את התואר החרף "חוטא", וזאת לאחר שהיא משבחת דווקא את מי שמתענה יחד עם הציבור:

²⁹ סורת אל בקרה, 187. מעניין הוא הסימן להכשר תחילת הצום, "משיבדיל בין חוט אדום לחוט לבן", יתכן ונלקחה השראה ממסורת יהודית, לגבי זמן תחילת קריאת שמע של שחרית; משנה ברכות, א,א.

דבר אחר הוא אולי "לשון של זהורית" שמוזכרת בהקשר ליום כיפור; משנה, יומא, ו, ו. מסורות מקבילות נוספות בנוגע לצום, עלולות להיות העובדה שהנביא מוחמד היה צם בימי שני וחמישי משום ש"המעשים מובאים בהם לפני אלוהים", דבר שעלול להיות מקביל ל-"יום הכניסה" היהודי בו היו קוראים בתורה; תוספתא מגילה (ליברמן) א, ב. והדוגמאות עוד רבות כמובן (ראה הע' שוליים 27).

כל המצער עצמו עם הצבור — זוכה ורואה בנחמת צבור...

אמר שמואל: כל היושב בתענית נקרא חוטא.

סבר כי האי תנא, דתניא: רבי אלעזר הקפר ברבי אומר, מה תלמוד לומר: "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש", וכי באיזה נפש חטא זה? אלא שציער עצמו מן היין. והלא דברים קל וחומר: ומה זה, שלא ציער עצמו אלא מן היין — נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר ודבר — על אחת כמה וכמה.

רבי אלעזר אומר: נקרא קדוש, שנאמר: "קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו". ומה זה, שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד — נקרא קדוש, המצער עצמו מכל דבר — על אחת כמה וכמה....

אמר רב ירמיה בר אבא: אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד
אמר רב ירמיה בר אבא אמר ריש לקיש: אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית, מפני שממעט במלאכת שמים³⁰

מקורות אלו משרטטים תמונה מורכבת: מחד גיסא, יש הכרה בערך הסיגוף ובקדושה האפשרית הנלווית לו. מאידך גיסא, קיימת רתיעה עמוקה מסגפנות פרטית מנותקת, הנתפסת כסטייה מן המודל קהילתי. מגמה זו מתחדדת בדברי חז"ל החריפים נגד סיגוף אישי באופן כללי:

לא זייד מה שאסרה לך התורה אלא שאתה מבקש לאסור עליך דברים
אחרים?³¹

לא במקרה מקורות היסטוריים מתארים את היהודים כ"בעלי תעניות"³², אך בד בבד, בספרות חז"ל התענית נתפסת בראש ובראשונה כמעשה ציבורי, ולעיתים אף ככינוס חברתי-רוחני. על רקע זה, ההתנגדות ליוזמות פרטיות מבודדות אינה חריגה אלא מהלך עקרוני ומתבקש.

בחזרה למסורת המוסלמית, גם בחדית'ים השונים היחס לצום פרטי איננו אחיד. כך למשל מובא:

הו בן אחי, החלטתי להתאמץ מאוד, עד שאמרתי: אצום כל ימי חיי ואקרא את כל הקוראן בכל יום ולילה. דבר זה הגיע לאוזני שליח אלוהים, והוא בא

³⁰ בבלי, תענית, י"א, ע"א

³¹ ירושלמי, נדרים, כ"ב, ע"א

³² סווטוניוס, "חיי שנים עשר הקיסרים", ב', אוגוסטוס, 76; תרגום מלטינית- אלכסנדר שור, מסדה, (1987). ראה גם: טקיטוס, "היסטוריות", ה', 4-5.

אליי לביתי ואמר: שמעתי שאמרת: אצום כל ימי חיי ואקרא את הקוראן. אמרתי: אכן אמרתי זאת, הו שליח אלוהים. מי ששמע אותו סיפר לי כי אבן עומר אמר שהנביא אמר: כל הצם כל ימי חייו- אין זה נחשב לו כצום.³³

ציטוט זה, מחדית' בדרגת סח'יח³⁴, מחדד נקודה עקרונית: גם האסלאם רואה ערך בסיגוף ובצום, אך זאת רק כאשר הם משולבים במהלך החיים ואינם מנתקים את האדם מן הקיום הארצי. הצום, אם כן, איננו ביטול הגשמיות אלא עיצוב שלה, צום שיש לו התחלה וסוף אם תרצו, שבמהלכו אין להתנער מן העולם אלא לחיותו בדרך של קודש. הדוגמאות לכך במסורת האסלאמית עוד רבות וארוכות, ודי בהן כדי להצביע על קרבה רעיונית מובהקת בין שתי המסורות. לפיכך, אם עד כה הוצג הצום כמעשה של משמעת, כפרה ושיוך קהילתי, הרי שמתוך המתח הזה עצמו נפתחת האפשרות לראות בו לא רק תגובה לעבר של חטא או אובדן, אלא מחווה הפונה אל העתיד - צום כמעשה של תקווה.

בני, חורבן וציפייה

חמשת העינויים הנוהגים על פי ההלכה ביום הכיפורים נוהגים גם בתשעה באב, למעט סימני האבלות המובהקים שנוספו ליום החורבן ואינם נוהגים ביום הקדושה. זוהי זיקה מפתיעה המעידה כי הצום עצמו נטען במשמעות שונה ואף הפוכה בהתאם להקשר ההיסטורי והתיאולוגי שבו הוא מופיע. ביום הכיפורים האדם מישראל מתקדש ומיטהר, ונכנס ברוחו אל קודש הקודשים. מתוך קרבה זו לשכינה מתייתרים צורכי הגוף, והפרישה מאכילה ושתייה נעשית תולדה של מלאות רוחנית ולא של שלילה. זהו צום של עלייה, של התכנסות אל פסגת הקדושה, שבה החומר נדחק מפני הרוח.

³³ סונה אל-נסאי, ספר הצום, חדית' 2393;

³⁴ מקובל לדרג חדית'ים לפי מידת אמינותם על בסיס בדיקת שרשרת המסירה (אסנאד) ומהימנות התוכן (מתן). הדרגות העיקריות הן: צ'ח'יח (صحیح) - חדית' מהימן לחלוטין, שמשריו רציפים ומהימנים; חסן (حسن) - חדית' אמין בדרגה נמוכה יותר; ד'ע'יף (ضعیف) - חדית' חלש, בשל פגם במסירה או בתוכן; מ'דוע (موضوع) - חדית' מזויף. סיווג זה משקף מערכת ביקורת טקסטואלית והיסטורית מפותחת, שנועדה להבחין בין מסורת נבואית מחייבת לבין מסורות מאוחרות או מפוקפקות.

ואולם, עם חורבן הבית מתהפכת משמעותו של אותו מבנה עצמו. בימי הבית השני, כאשר הכהנים ביזו מעמד זה בהפיכתו למקור של אינטריגות פוליטיות³⁵, נשבר הרצף שבין המעשה הפולחני לבין תכליתו הרוחנית. החורבן איננו אפוא אירוע חיצוני בלבד, אלא קריסה פנימית של משמעות. האדם נתרחק לא רק מן השכינה אלא גם מארצו וממקור חייו הגשמיים. העינוי חדל להיות תוצאה של מלאות והופך לביטוי של ריקנות. בתשעה באב, אותה הימנעות מאכילה ושתייה איננה עוד תנועה של עלייה אלא קיפאון של שפל: האדם חש את דלדולו ואובדנו במלוא עוצמתם, ומתוך חוסר זה שוב אינו יכול לנגוע במאכל ובמשקה. מה שהיה ביום הכיפורים פרישה מרצון מתוך קרבה וכפרה, נעשה ביום החורבן עדות חיה לקרע שבין האדם לאלוהיו ובין העם לארצו.

במובן זה תשעה באב מתגלה כהיפוך הטרגי של יום הכיפורים: אותם עינויים עצמם, אך משמעותם שונה בתכלית. מהדהדת כאן אזהרת התוכחה "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוֹקֶיךָ בשמחה ובטוב לבב"³⁶ - לא כעונש שרירותי, אלא כהיגיון של ההיסטוריה הדתית: כאשר עבודת ה' חדלה להיות מקור חיים, גם השפע מסתלק, והעינוי שב לקיומו הטבעי כעינוי של חסר. כך נעשה הצום כאספקלריא המשקפת פעם פסגת דבקות ופעם תהום של אובדן, ופותחת את השאלה האם יוכל לשוב ולהתהפך, כקריאת הנביאים, מיום של אבל ליום של תקווה.

הפער החריף שבין יום הכיפורים לתשעה באב עולה בנקודת המפנה שבספר זכריה, כאשר גולי בבל שואלים אם להמשיך ולצום: "הֲאֵבָכָה בַּחֲדָשׁ הַחֲמִשִּׁי הַנֶּזֶר כִּאֲשֶׁר עָשִׂיתִי זֶה כָּמָה שָׁנִים?"³⁷ ונענים לא בדיון הלכתי, אלא בקריאת תודעה:

וַיְהִי דְבַר־ה' אֶל־זַכְרְיָה לֵאמֹר: כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת לֵאמֹר מִשְׁפַּט אָמַת שְׁפֹטוּ וְחֹסֵד וְרַחֲמִים עָשׂוּ אִישׁ אֶת־אֲחִיו: וְאַלְמָנָה וְיָתוֹם גָּר וְעָנִי אֶל־תַּעֲשֻׁקוּ וְרַעַת אִישׁ אֲחִיו אֶל־תַּחֲשֹׁבוּ בְּלִבְבְּכֶם:³⁸

³⁵ ראה עמוס חכם "הצום במקרא" מחניים פ"ב, תשכ"ג

³⁶ דברים, כ"ח, מ"ו

³⁷ זכריה, ז'

³⁸ שם

הצום אינו עומד לעצמו, אלא נבחן לאור יחסו אל החיים, אל הזולת ואל העתיד. מכאן ואילך חדל הצום מלהיות רק טקס של זיכרון חורבן, והופך לאתר של הכרעה מוסרית והיסטורית. כך מתגלה הצום כמעשה העומד בין עבר לעתיד, בין חורבן לגאולה, בין אבל לציפייה. בהמשך נבואת זכריה מתואר האופק שבו הצום איננו רק זיכרון של חורבן, אלא תרגול של זמן:

כֹּה־אָמַר ה' צָבָאוֹת צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית־יְהוּדָה לְשִׁשּׁוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמַעֲדִים טוֹבִים וְהָאֵמֶת וְהַשְּׁלוֹם אָהָבוּ... וְהָלְכוּ יוֹשְׁבֵי אֶחָת אֶל־אֶחָת לֵאמֹר גָּלְכָה הַלֹּחַ לַחֲלוֹת אֶת־פָּנֶי ה' וּלְבַקֵּשׁ אֶת־ה' צָבָאוֹת אֲלֵכָה גַם־אֲנִי: וּבָאוּ עַמִּים רַבִּים וְגוֹיִם עֲצוּמִים לְבַקֵּשׁ אֶת־ה' צָבָאוֹת בִּירוּשָׁלַם וּלְחַלּוֹת אֶת־פָּנֶי ה':³⁹

הצום דוחה את הסיפוק ומסרב לנחמה חפוזה. כל עוד ההיסטוריה טרם נתקנה, כל עוד האמת והשלום אינם אהובים - הגוף ימשיך להמתין. בנקודה זו נפתח ממד נוסף של הצום כאמצעי של תיקון ותקווה. נבואת ישעיהו הידועה מנסחת זאת בבהירות חדה:

הֲכֵזָה יִהְיֶה צוֹם אֲבָחֲרֵהוּ יוֹם עֲנוֹת אָדָם נִפְשׁוֹ הִלְכָּה כְּאֶגְמוֹן רָאשׁוֹ וְשָׁק וְאָפַר יִצְעֵץ הִלְזָה תִּקְרָא־צוֹם וְיוֹם רָצוֹן לֹה': הֲלוֹא זֶה צוֹם אֲבָחֲרֵהוּ פֶתַח חֲרָצֻבוֹת רָשָׁע הִתֵּר אֲגִדּוֹת מוֹטָה וְשִׁלַּח רְצוּצִים חֲפָשִׁים וְכָל־מוֹטָה תִּנְתַּקּוּ: הֲלוֹא פָּרַס לָרֶעִב לַחֲמֶךְ וְעֲנִיִּים מְרִידִים תָּבִיא בֵּית כִּי־תִרְאָה עָרִם וְכִסִּיתוּ וּמִבְשָׂרְךָ לֹא תִתַּעֲלֵם:⁴⁰

העינוי הוא כלי המעורר את האדם לחוש את חסרונו של האחר. הרעב הפרטי נועד להוליד דאגה ציבורית. זיכרון החורבן אמור להצמיח מחויבות לחיים מתוקנים. הצום איננו רק זיכרון של חורבן, אלא תרגול של זמן. הוא דוחה את הסיפוק ומסרב לנחמה חפוזה. כל עוד ההיסטוריה טרם נתקנה, כל עוד האמת והשלום אינם אהובים - הגוף ימשיך להמתין.

ובכך נסגר גם המעגל שנפתח בדמיון שבין יום הכיפורים לתשעה באב: אותו מבנה פולחני עצמו יכול לשמש פעם עלייה אל קודש הקודשים ופעם שקיעה אל תהום החורבן. ובכן, דרך נבואות הנחמה נרמזת אפשרות שלישית:

³⁹ זכריה, ח'

⁴⁰ ישעיה, נ"ח

תנועה של ציפייה ותיקון, שבה הזיכרון איננו רק קופא באבל אלא גם נושא עמו הבטחה לעתיד אחר, עתיד בו כל באי עולם, ברן יחד, קוראים בשם ה'.

סוף דבר.

באמצע זמן קיץ של שיעור א', התשפ"ה, קראתי את "סידהרתא" של הרמן הסה. קטע אחד מן הספר לא עזב אותי מאז. הוא שב והופיע במוחי בצום תשעה באב של אותה שנה, בצום גדליה שלאחריו, וביום הכיפורים של שנת התשפ"ו. למעשה הוא אחד המניעים לכתיבת הדברים שלהלן, וזה לשונו:

"מה יש לך לתת? מה למדת?"

עונה לו סידהרתא: "אני יכול לחשוב, אני יכול לחכות, אני יכול לצום".

"זה הכל?" שואל קמהסוואמי.

"כן אני מאמין שזה הכל"

"ואיך אתה משתמש בזה? למשל לצום? למה זה טוב?" תמה קמהסוואמי; עונה סידהרתא: "כשלאדם אין מה לאכול, צום הוא הדבר החכם לעשות, כאשר הוא רעב הוא יכול לחכות בשלווה, ללא תחושת דחיפות, למשך זמן ארוך הוא יכול לתת לרעב לקנן בו ויכול לצחוק על כך"⁴¹

מאז, הצום נעשה עבורי צורה של המתנה, כזו המאפשרת לרעב להיות נוכח מבלי למהר לסלקו. בכל אחד מן הצומות מצאתי עצמי לומד לשהות, ולהרגיש את עוצמת ההמתנה והניתוק שבצום. ובתוך ההמתנה הזו, עלה גם ציר נוסף של ציפייה. לא רק הציפייה לסיום הצום, אלא לציפייה העמוקה יותר, זו הנשזרת בדברי זכריה וישעיהו: לשלום שעוד לא הושלם, לאמת שעוד לא נתגלתה. בשלהי זמן חורף, שיעור ב', התשפ"ו- נכון לכתיבת שורות אלו, הציפייה הזו טרם נענתה.

אך בכל צום אני שב אליה כהבטחה: לעצור, לצום ולצפות לששון ולשמחה, למועדים טובים, והאמת והשלום אהבו.

⁴¹ הרמן הסה, "סידהרתא": סיפור נוסח הודו (שוקן, 1976)

רפאל קמבל הוכשטיין

היחס לגויים במשנה תורה לרמב"ם

השנה למדתי את כל המשנה תורה לרמב"ם. רציתי לא רק ללמוד בקריאה שהייתה רוב הזמן עם עצמי, אלה גם לדחוף את עצמי לשתף, להיות אקטיבי יותר, ולצאת עם מאמר קטן שנותן לי הזדמנות קצת לסכם ואולי גם לשתף בפרויקט לימוד הזה.

חשבתי לעצמי על נושא שהשפיע עלי במהלך הלימוד ונזכרתי שתוך כדי העיון שמתי לב שהרמב"ם מתייחס בצורות שונות לגויים: לפעמים הם מקבילים אותו יחס כמו ישראל ולעיתים יחס גרוע ושלילי. הדבר גרם לי לשאול מתי בוחר הרמב"ם ביחס זה ומתי ביחס אחר. באופן אישי אוסיף שהמקומות שבהם הרמב"ם מתיר יחס שלילי גרמו לי לעצב או כעס וגם משם נבעה השאלה שלי וגם התרחבה: האם היום ישנה תפיסה יותר הומניסטית רחבה ובזמנו התפיסה הייתה צרה יותר וקהילתית יותר, ובאופן עמוק האם היה אכפת לאנשים רק מהקרובים אליהם?

דוגמאות ליחס שלילי לגויים אצל הרמב"ם

בספר נזיקין בהלכות גזלה ואבדה מתחיל הרמב"ם לדבר על אבדות, והפרק נפתח כך "השב אבידה לישראל מצות עשה שנאמר (דברים כ"ב א) 'השב תשיבם לאחיק'".¹ הרמב"ם לומד את הפסוק ומפרש את המילה 'אחיק' כמתכוונת לישראל ולכן חייב להשיב את האבדה לישראל. אבל שתי הלכות מאוחר יותר בפרק, ביחס לגויים, הרמב"ם כותב:

אבידת הגוי מותרת שנאמר (דברים כ"ב ג') 'אבידת אחיק', והמחזירה הרי זה עובר עבירה מפני שהוא מחזיק ידי רשעי עולם, ואם החזירה לקדש את

¹ הלכות גדלה ואבודה פרק יא הלכה א'

הקב"ה, כדי שיפארו את ישראל וידעו בהן שהן בעלי אמונה הרי זה משובח²

כלומר, לא רק כתוב שמותר לקחת את האבדה של הגוי אלה שהרמב"ם הולך צעד אחד נוסף ואוסר להחזיר להם את האבדה, ואומר שאם מחזירים אז עוברים על עברה. הרמב"ם מסייג ואומר שרק צריך להחזיר לגויים אם רוצים לקדש את שם ה' או להיראות טוב בעיניהם.

עוד מקרה של חוסר שוויון שנמצא גם הוא בספר נזיקין, הפעם בהלכות רוצח ושמירת נפש בפרק י"ב³:

וכן אסור ליהודי להתיחד עם הגוים מפני שהן חשודים על שפיכות דמים, ולא יתלווה עמהן בדרך, פגע בגוי בדרך מחזירו לימינו, היו עולין במעלה או יורדים בירידה, לא יהיה ישראל למטה וגוי למעלה, אלא ישראל למעלה וגוי למטה, שמא יפול עליו להמיתו, ואל ישוח לפניו שמא ירוץ את גולגלתו.

הלכה זו אומרת לא להיות לבד עם גוי ולא ללכת עם גויים בדרך ואם במקרה פוגשים גוי והולכים איתו אז ללכת באופן שאתה מוכן לכל תרחיש שיכול לקרות - כלומר לא לסמוך על הגויים. בהמשך הפרק⁴ יש עוד דוגמא לזה:

אסור ליקח רפואה מן הגוי אלא אם כן נתיאשו ממנו שיחיה, ואסור להתרפאות מן המין ואף על פי שנתיאשו ממנו שמא ימשכו אחריו, ומותר ליקח רפואה מן הגוים לבהמה או למכה שבגוף מבחוץ כגון מלוגמא ורטייה, ואם היתה מכה של סכנה אסור ליקח ממנו

המשמעות היא שלא הולכים לרופא גוי כי הוא בעצם ינסה להרוג אותך. רק במקרה שאדם קרוב למוות ואין יותר סיכוי או בשביל בהמות או מכות לא רציניות וחיצוניות לגוף אפשר ללכת לרופא גוי כי אז אין לו דרך להרוג אותך. בהמשך הפרק⁵ הרמב"ם גם כותב שאסור להסתפר אצל גוי שוב מאותה סיבה "שמא יהרגנו".

בכל המקרים בפרק י"ב ניתן לראות את אותו חוט מחשבה, רואים את הגוי כרשע שכל מה שהוא רוצה זה להרוג אותך בכל מקרה ובכל דרך שהוא יוכל. (זה

² שם, הלכה ג'

³ הלכה ז'

⁴ הלכה ט'

⁵ הלכה י"א

ממש כתוב בהלכה ז' "מפני שהן חשודים על שפיכות דמים" וגם הלכה י"א "שמא יהרגנו". הבעיה היא שכאשר רק רואים את הרועה שוכחים לראות שכנראה יש אדם לפניך שרק רוצה טוב, רק להיות רופא טוב או פשוט ללכת בדרך או לספר אותך.

דוגמא נוספת שאני אביא בנושא זה גם היא נמצאת בהלכות רוצח ושמירת נפש, הפעם בפרק י"ג. בפרק זה הרמב"ם מדבר על מצוות פריקה וטעינה. מצוות פריקה אומרות שאם אתה רואה אדם בדרך עם בהמה שיש עליה יותר מדי משא אתה חייב לעזור לו לפרוק את המשא. בנוסף, אתה לא יכול להשאיר אותו שם אלא יש עליך את מצוות טעינה שאומרת שאתה חייב לעזור לו לא רק לפרוק אלא אחרי זה גם לטעון את המשא חזרה על הבהמה. באמצע הפרק⁶ הרמב"ם כותב:

בהמת הגוי והמשא של ישראל אם היה הגוי מחמר אחר בהמתו אינו זקוק לה, ואם לאו חייב לפרוק ולטעון משום צער ישראל, וכן אם היתה הבהמה של ישראל והמשוי של גוי חייב לפרוק ולטעון משום צער ישראל אבל בהמת הגוי ומשאו אינו חייב להטפל בהן אלא משום איבה.

המשמעות היא שאם רק הבהמה או רק המשא של ישראל והדבר השני של גוי, כלומר רק אם הישראלי שם בדרך, אתה צריך לעזור, אבל אם בדרך שלך אתה פוגש גוי שצריך עזרה אז אתה לא צריך לעזור, ובטח אם אלו בהמה ומשא של גוי אתה לא חייב לעזור. חייבים במצב זה לעזור רק במקרה שחוסר עזרה תוביל לשנאה של הגוי כלפי ישראל.

בספר שופטים בהלכות מלכים ומלחמות בפרק ט' הרמב"ם כותב על שבע מצוות בני נח אבל בחלק מהמצוות האלה העונש גדול יותר על הגויים מאשר על ישראל. למשל, ברכת השם (גידוף הקב"ה), ישראל רק חייב על השמות שאינם נמחקים אבל גוי חייב על כל שם. בנוסף העונש על גזל כתוב "על הכל הוא חייב, והרי הוא בכלל גזלן, מה שאין כן בישראל"⁷ בעצם זה אומר העונש חמור יותר לגוי בכל סוג של גנבה מה שלא נכון אצל ישראל.

דוגמא נוספת ואחרונה שאביא ליחס הגרוע לגויים הוא בספר נזיקין בהלכות חובל ומזיק בפרק ה'. הרמב"ם מדבר על אדם המכה את חברו ובתחילת

⁶ הלכה ט'

⁷ רמב"ם, ספר שופטים, הלכות מלכים ומלחמות פרק ט' הלכה ט'

הפרק⁸ כתוב "כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול בין איש בין אשה דרך נציון הרי זה עובר בלא תעשה" ומאוחר יותר בפרק⁹ בנושא הגויים כותב הרמב"ם: "גוי שהכה את ישראל חייב מיתה" בעצם יש כאן עונש הרבה יותר חמור לגוי רק בגלל שהוא גוי.

דוגמאות ליחס שוויוני לגויים אצל הרמב"ם

בספר המדע בהלכות דעות¹⁰ כתוב "אסור לגנוב דעת הבריות אפילו הגוי" כלומר, אסור לעבוד על אנשים בדיבור אפילו גויים. הרמב"ם כותב כדוגמא לזה "לא ימכור לגוי בשר נבלה בכלל שחוטה"¹¹ אל תעבוד על הגוי ותגיד שאתה מוכר לו בשר שחוט שהוא שווה יותר ואיכותי יותר ובעצם תמכור לו בשר נבלה שהוא פחות שווה ופחות יקר.

בספר נזיקין בהלכות גזלה ואבדה ניתן לראות שיש הבדל ביחס לגויים בין תחילת ההלכות לבין סופם. בתחילה, שמדובר גזל, בפרק א'¹² כתוב "ואסור לגזול כל שהוא דין תורה, אפילו גוי עובד עבודה זרה אסור לגזלו או לעשוק, ואם גזלו או עשקו יחזיר." שזה אומר שאסור לגזול מאף אחד כולל מגוי - והנסיבות אינן משנות. אולם בסוף, כשמדובר על האבידה של גוי, כבר הראיתי ששם כתוב שמותר לקחת את אבידת הגוי.

כפי שכתבתי לעיל בספר שופטים בהלכות מלכים ומלחמות בפרק ט' הרמב"ם כותב על שבע מצוות בני נח, ומציין שבחלק מן הדברים היחס לגוי קשוח יותר אבל בחלק אחר היחס הוא אותו דבר לישראל ולגויים. לדוגמא בהקשר של עבודה זרה היחס לגויים ולישראל דומה:

בן נח שעבד עבודה זרה הרי זה חייב, והוא שיעבוד כדרכה, וכל עבודה זרה שבית דין של ישראל ממיתין עליה בן נח נהרג עליה, וכל שאין בית דין של ישראל ממיתין עליה אין בן נח נהרג עליה¹³

⁸ הלכה א'

⁹ הלכה ג'

¹⁰ פרק ב הלכה ו

¹¹ שם

¹² הלכה ב'

¹³ הלכה ב'

זה ממש מראה תחום חוקים שהוא אותו דבר לישראל ולגויים.
דוגמא האחרונה שאביא שמראה על יחס שווה לגויים הוא בהמשך הלכות
מלכים ומלחמות. בפרק י"ד הרמב"ם כותב:

אפילו הגויים צוו חכמים לבקר חוליהם, ולקבור מתיהם עם מתי ישראל,
ולפרנס ענייהם בכלל עניי ישראל, מפני דרכי שלום, הרי נאמר (תהילים
קמ"ה ט') "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו", ונאמר (משלי ג' י"ז) "דרכי
דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום

זה אומר שצריך להיות טוב לגויים באזורך ולבקר את חוליהם ולקבור את
מתיהם באותו בית קברות ולתת לענייהם צדקה כי זה דרכי שלום וככה הקב"ה
רוצה שנחיה.

לסיכום

לדעתי אפשר לראות שיש שני סוגי מקרים ביחס הלא שווה לגויים.
את הסוג הראשון ראינו בעיקר בהלכות גזלה ואבדה והלכות רוצח ושמירת
נפש פרקים י"ב ו י"ג. שם יש רושם ששוכחים שעומד מולנו בן אדם - אדם
שהוא אולי טוב, אולי רע, ואם חושבים על ממוצע בני האדם הוא כנראה לא
רשע. הנחת היסוד אצל הרמב"ם היא שיש סיבה לחשוד בגוי שיעשה משהו
ערמומי. לא מניחים לגבי גוי שהוא פשוט אדם, שהוא פשוט רופא, פשוט הולך
בדרך וסתם איבד את הדברים שלו, פשוט סידר את הדברים שלו לא טוב על
החמור שלו וכדומה. מה שעולה מדברי הרמב"ם הוא שרואים גוי כמרושע
שרוצה להרוג אותנו תמיד, ואז צריך להתרחק ממנו בכל מחיר. היוצא דופן
היחיד הוא כאשר זה פוגע ביחסי אנוש שלנו מול הגויים, כי זה עשוי לגרום
להוצאת שם רע על ישראל או על הקב"ה - וזו תוצאה שהרמב"ם לא רוצה.
הסוג השני של מקרים הוא המקרים מהלכות מלכים ומלחמות ומהלכות
חובל ומזיק. שם הרמב"ם אומר שצריך לתת עונש חמור יותר לגויים רק בגלל
שהם גויים, או לתת עונש גם על דברים שישראל לא היה נענש עליהם. קשה לי
להבין את הפסיקה של הרמב"ם שנותנת לאנשים עונש רק בגלל מי שהם - רק
בגלל שהם גויים.
אני חושב שגם במקרים שיש יחס שווה לגויים מתחלקים לשני סוגי מקרים.

הסוג הראשון של המקרים הוא המקרים מהלכות דעות, מהלכות גזלה ואבדה וגם מהלכות מלכים ומלחמות בעיקר פרק ט'. המקרים הללו הם מקרים בהם יש סט ערכים בסיסי מאוד שנדרשים כולם לנהוג לפיהם, כל בני האדם - ולכן האיסורים והדרישות קיימים באופן שווה לגויים ולישראל. אסור לעבוד עבודה זרה, צריך לדבר עם כולם אמת ואסור לגזול. כל אלה הם ערכים בסיסים שהרמב"ם חושב שלכולם צריך להיות ולכן כולם צריכים להתנהג לפיהם כלפי כולם כולל גויים.

הסוג השני של מקרים הוא המקרים מהלכות מלכים ומלחמות הפעם מפרק י'. שם ניתן לראות שהרמב"ם חושב שבגלל שאנחנו חיים ביחד, בקהילה, אז צריך להיות נחמדים אחד לשני, לפרנס את העניים של כולם, לקבור את כל המתים - אפילו ביחד, ולבקר את החולים של כולם. אנחנו חיים ביחד אז צריך ממש לחיות ביחד, למרות שכנראה יש הבדלים, לפעמים מהותיים, בינינו. אפשר גם לראות את זה מהמקרים של פסיקה לא שוויונית, שכתוב בהם שאולי דווקא כן צריך לנהוג באופן זהה, כדי שנוכל לחיות ביחד ולא ישנאו אותנו. לדוגמא המקרה מהלכות רוצח ושמירת נפש מפרק י"ג¹⁵ שכתוב שם בסוף "אינו חייב להטפל בהן אלא משום איבה" בשביל שלא תהיה איבה בינינו, בשביל שלא נשנא אחד את השני, אז צריך לעזור, גם במקרה שאולי לא הייתי עוזר אם לא היינו חיים ביחד. ניתן גם לראות את זה מהלכות גזלה ואבדה בפרק י"א שם¹⁶ כתוב: "ואם החזירה לקדש את הקב"ה, כדי שיפארו את ישראל וידעו בהן שהן בעלי אמונה הרי זה משובח". תהיה נחמד לגויים ותחזיר להם את האבדות שלהם רק כדי שישראל יצאו טובים ואמינים בעיניהם או כדי לקדש את שם הקב"ה, אלו הסיבות היחידות להיות נחמד לגויים.

סוף דבר

מחשבה אחרונה: אני שואל את עצמי אם הרמב"ם חושב שמעבר לסט ערכים שראוי שיהיה לכולם, מה שבאמת חשוב זה חיי הקהילה. הייתה לו ראייה צרה וקהילתית. ולכן, לפי פסיקת הרמב"ם, אם יש אנשים באזורך שצריכים עזרה כמו צדקה או קבורת המת - אז עוזרים להם, כי אתם חיים ביחד, ואתה רוצה לחיות

¹⁵ הלכה ט'

¹⁶ הלכה ג'

במקום שטוב ונחמד לחיות בו. בנוסף, אם אתה אי פעם תצטרך עזרה, אז כדי שיעזרו לך - וזה יקרה אם תעזור לאחרים. לכן ההלכות האלה לא רק מדברות על היהודים שאתה חי איתם אלה כל האנשים שאתה חי איתם. כי בשביל שיהיה לך טוב גם צריך שיהיה טוב לאנשים מסביבך.

אני תוהה אם היום כשאנחנו חיים בעולם יותר פתוח ויותר גדול, לא רק חשוב הקהילה הקטנה שאתה חי בה תהיה בטוב יחד, אלה יש תפיסה יותר הומניסטית רחבה שצריך לדאוג לכל העולם כולו לא רק לעולם היהודי. בנוסף אני חושב שהרבה הוגים יהודים הושפעו מהרמב"ם ולכן גם רואים בראיה צרה יותר וקהילתית את העולם היהודי היום. אבל לדעתי אולי ההוגים האלה רק קראו את המילים שכתב הרמב"ם ולא חשבו על המשמעות שלהם. צריך להסתכל על התמונה הרחבה ולראות את העולם כולו ולהבין שאנחנו לא לבד כאן בעולם וגם לא לבד בארץ שלנו, ובשביל שיהיה לכולנו הרבה יותר טוב צריך להבין את מה שהרמב"ם ניסה להגיד בגדול, מעבר לפרטים, ולהבין איך אנחנו יכולים לעשות לכולם טוב פה, לא רק ליהודים, כי אנחנו חיים פה ביחד בשטח לא גדול ואם לא יהיה פה טוב לחלק מהאנשים לא יהיה פה טוב לאף אחד.

אני נשאר עם השאלה המטרידה: האם הוגים יהודיים רבים - ולכן היהדות באופן כללי - מחזיקה בתפיסה ש"השב תשיבם לאחיך" ולכן כל מה שחשוב לי ושאכפת לי ממנו זה היהודים, במקום להחזיק בתפיסה ש"טוב ה' לכל ורחמי על כל מעשיו" ו"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". זה מוביל בקלות לתפיסה גזענית ורעה וזה מוביל לזה שרע לכולם. בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שחסר לי שאין אמירה חזקה יותר לגבי הגויים שגרים בסמיכות אלינו ושאו גרים בסמיכות אליהם כי ככה חיים בארץ ישראל ובמדינת ישראל היום, ושצריך לזכור שהם גם אנשים שנבראו בצלם אלוקים ולכן תאהב אותם ואל תשנא אותם רק בגלל שאתה חושב שהם שונאים אותך - כנראה שחלקם כן, אבל רובם לא. זה שיש גויים ששונאים אותנו לא אומר שהם כולם שונאים אותנו, גם אצלנו יש קיצוניים ששונאים את כל מי שלא כמונו זה לא אומר שכולם חושבים כך ומסכימים איתם.

